

[illegible]

א א מיי פֿאַ מהל' נדרים הל' נז סמנ לאזין רמב עושע' ייז' סי' ח:

ב ב מיי' עס:

ג ג מיי' פֿאַ מהל' נדרים הל' נז סמנ לאזין רמב עושע' ייז' סי' ח:

ד ד מיי' פֿאַ מהל' נדרים הל' נז סמנ עשן קס:

ה ה מיי' פֿאַ מהל' נדרים הל' נז סמנ לאזין רמב עושע' ייז' סי' ח:

ו ו מיי' פֿאַ מהל' נדרים הל' נז סמנ לאזין רמב עושע' ייז' סי' ח:

כף בניי נדרים בנדרים
וחדשים בחדשים.

[illegible]

[illegible]

תוספות

ו"ש"ג גבי נדיר ילדאי
 חבני בורחור... ויחמס
 וטענע ודערס ויחמס
 מאס דער טעטע גבי
 חבני דער ויחמס אלס
 יוד דרד אלס הענט
 אלס גבי נדיר חבני
 ילדאי גלור גבי יוד
 מ"מ עיקר פרטא דערס
 אלס חבני אלס עיקר
 כי טענע ודערס חבני
 דדד חבני גבי טענע
 לייקור כי וילחמ אלס
 טענע טעטע כי הא
 דגבי דרד ודערס ויחמס
 כי מינ מורס וקטא
 ויל דקין דלע כי דוח
 אלס חסו לייקור: גדרס
 דרפחא פחא ילדאי
 דלר דרד אלס קוס
 טענע דערס ויחמס
 גבי טענע דגלי אקס
 יחמס ויחמס אלס
 ויחמס אלס טענע דערס
 ויחמס גבי דגלי אלס
 דחני כי יוד דערס
 אלס גדרס
 חני כי יוד דרד
 דערס גדרס ויחמס
 ילדאי דגבי טענע חני
 אלס טענע ויחמס
 דלר אלס טענע ויחמס
 גדרס ויחמס ויחמס

גמ' מאי שנא גבי נדרים דמיני כולאון. כלומר ואילו במק' מיר' לא חנא אללא כל כנויי מירות מירות: נדר ושבועה כסיבי גבי דדרי. דכמיני כי ידור נדר לה' או השבע שבועה: אידי דתנא נדרים דמיתסר חפלא עליה. כלומר שאסר הככר עליו ואומר אכילה ככר זה עלי לאסוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפלא כלומר שאסר שבועה שפליג אורי ככר זה. וימאה משמע דאין שבועה בלשון נדר לא נדר בלשון שבועה הילכך כל שהחליף של זה בזה אין בדבריו כלום. ואיכא למידק דהתניא בפרקין (דף יג.) איחור איסר האמור בתורה הרי עלי שלא אוכל בשר אלאה ים נדר בלשון שבועה דהא שלא אוכל קאמר גבי' שבועות שמים בתרא נמי משמע דיש שבועה בלשון נדר דאמרין התם (שבויות כג.) כלומר אכילה משמיהן עלי שבועה והא האי לינשא דנדר הוא וקאמר ליה גבי שבועה אלאה מני. וי' דהני לשיני לאו נדוקא קניט לכו דההוא דלחורו איסר האמור בתורה לא אחא אללא לאשמועינן דרך איסר ע"י התפסה ומש"ה לא דק בלישניה ולעולם במוציאו בלשון נדר קאמר וההיא נמי דאמרין אכילה משמיהן. יש שבועה לאו דוקא דלמר כהאי לינשא אללא חפלא שבועה שלא אוכל שמהין אללא דהתם אידי דלמר לעיל מינה בלאמר אכילה משמיהן עלי קום דהוא לינשא דוקא דנדר אמר נמי אכילה משמיהן עלי שבועה ולאו דוקא וכן דעת ר"ח וי' והרב בן מג"ש וי' לזה הסיק הרשב"א וי'. וירושלמי אפליג כהאי דינא דאמרין התם דר' יודן ורבי ורבי מונא סבדי אין נדר בלשון שבועה ואין שבועה בלשון נדר ורבי יוסף פליג עליהו ומשמע דקיימא לן כרביס. אבל הרמב"ן וי' כתב בהלכות נדרים שלו דליכא לבטולי הנך סוגיא ולמחירי דלא דייק בלישניהו אללא ודאי נדר שאמרו בלשון שבועה ושבועה בלשון

נדר מהני מיהו לאו מעיקר נדר ועיקר שבעה דהא אמרין בסוגין
דנדר ושבעה לא שרין בלישניהו אלא מדין ידות הוא דמהני דנדר
שאמרו בלשון שבעה כיון דפיו ולבו שרין לאסור אשבעה על עצמו
אע"פ שלא אמרו בלשון מדקדק יד מיהא הו' וכן בשבעה שאמר
שבעה ככר זה עלי כיון שפיו ולבו שרין לאסור אכילתו מכבר זה
בשבעה מהני מדין יד אלא בדבוקין דהכא בעיקר לשון נדר
ובעיקר לשון שבעה איירין: **ספס בכונין וכו' וכו' ידות וכו'**
י"ל דהני פירושא ודאי תנא בכונין פתח דלפילי ואי אמרת דמתניין
מיתסר לא מיתסר רישא שאין אדם מחסר בראש דבריו אלא באמצע
ההוא דפתח בה ברישא. ומו' ידות אנשיניהו שכתן שהרי לא הזכירן חס'
כלומר חסורי מחסר: **ולפרוש כנוין ברישא.** כלומר אע"פ דתלתא קוש'
ברישא הויא דסליק מינה דמתן בתה מדליקין וכו': **ובל יכילא דפתח**
מפרש ברישא בדוקא קאמרין דאי ליכא קפידא במילתא (שה"ל לתנ
ומנחלין. היינו האב את הבנים. נוחלין ולא מנחלין היינו האיש את
נכמת פד.) כהן הדינן ששאל את האלמנה ויש לו אח כהן גדול. מור'
אח כהן הדינן: **טעמונא נשא לכוונה.** מפרש בפרק כל המנחות (מנחי'
טעמונא הגסה. שיגס הכהן את המנחה בפרק דרומית מערבית
ה'). ומפרש' בפ' היה מבאי [מסות ד:] דהיינו קרן דרומית מערב'
ואינה טעונה תנופה. היינו מנחת חוטא. טעונה תנופה ואינה

[illegible]

נדרים מאי שנא גבי
ולתרו ומאי שנא גבי
משום דנדר ושבועה
תין ובין דתני תרתין
שבועות בתר נדרים
סר חפצא עליה תנא
לחפצא עליה לאפוקי
מן חפצא פתח בכינויין
ידות האומר לחבירו
ת אינשי איירי בהון
תני כל כינויי נדרים
דרים^א וליפרוש כינויין

(ו) אֶתְּנִי אִלּוּ בְּיָמֶיךָ אֵיךְ בְּרִישׁ לִפְרֹשׁ נָמִי בְּרִישׁ קִידֵם דְּפִרֵּשׁ יְדוּת: הִסּוּ דְסֻלִּיק מִינִי. כְּנֹן יְדוּת דְסֻלִּיק מִינִיּוֹ וּמִפְרֵשׁ לְהוּ לְאַתֵּר בְּרִישׁ כְּדַמְנָן צָמֵה מְדֻלִּיק וְנֻקֵּט צָמֵה אִלּוּ מְדֻלִּיק דְסֻלִּיק מִינִי וְכֹן כֹּל הֵי: וְכֹל הִיכָּא דְפַחֵה צִיָּה לֹא מִפְרֵשׁ בְּרִישׁ וְהַסְנָן יֵשׁ נֻחֲלִין כִּי. וּמִפְרֵשׁ בְּרִישׁ אִלּוּ נֻחֲלִין וּנְמַחֲלִין: הֵלִין. פַּחֵה בְּרִישׁ מִשּׁוֹם דְּאוּשׁוּ לִיָּה (ז) קִטְנִי דֵּשׁ נֻחֲלִין וּנְמַחֲלִין מִהֵי דֵּשׁ מְנַחֲלִין וְכֹן כֹּל הֵי מִשּׁוֹם הִי מִפְרֵשׁ לְהוּ לְאַתֵּר אֶע"ג דְּפַחֵה צָמֵה בְּרִישׁ אֶבֶל הִכָּא גִבִּי נִדְרֵשׁ וְכֹן צָמֵה מְדֻלִּיק דֵּשׁ נִפְשִׁי הִסּוּ דְסֻלִּיק מִינִי פַחֵה בְּרִישׁ. לֹא אוּשׁוּ דְקִטְנִי אֶרְצֵה דְבִרִי כְּנֹן יֵשׁ נֻחֲלִין וּנְמַחֲלִין נֻחֲלִין וְלֹא מְנַחֲלִין מְנַחֲלִין וְכֹן נֻחֲלִין לֹא נֻחֲלִין וְלֹא מְנַחֲלִין וְכֹן כְּבֹלֵהוּ יֵשׁ מוֹמְרוֹת לְבַעֲלִיהֶן וְאַסּוּרוֹת לִיבְמִיהֶן כִּי הִוֵּל הִוֵּל

ומני כל הני מתחילי בזהוהו דפתח
בזרישא ומפרש ימיה דאס היה מפרש בזהוהו דסליק מיניה ברישא שמה
שכח את הראשונות אלף פתח בראשון ומפרש להו כסדרן אלף היכא
דלא אוור כגון הני במה ממליקין וכו' ליכא למיחש להו ובמתניתין
נמי ליכא למיחש דלא מפרש אלף כינוי ידות והני חרמים ושבויות
נזירות בהני ליכא למימר דאיושן דהא לא תריך להו למיחש אלף אגב
דברא נסוי להו ומשום הכי לא שכת לקמייתא דלא תריך דהא כל כך
דלא הויא עיקר אלף כינוי ידות בלבד וכמאן דלא תני להו לאחריני דמי:
אלף

כיון דעל כרחיק כנתיים פתח אפילו תנא נמי ידות הוה ליה לפרשטא
ה כדי שיפסד אותן. ומתוך קושית בתייתא וקאמר איירי בהון וכו'
בתייתא מיהו קמייחא אכתי קשיא. ומתענין לאורחיה דתנא לפרשוי
לא מפרש בה ברשא. דקס"ד דכי מתענין הווא דלקין מיניה הוה
למתענין לכוליה כחלד גוואה ומשום הכי מפרש: והקני ים נוהלין
ומיו: ומאורו לבעליהן ליבמיהן. מפשם שפסן ים ומותרות
ח ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו
עג: מנחת הסלת והמנחת והמרחשת. שמן ולא לבונה מנחת נקבים:
מבי (ויקרא ו) זאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן לפני
י: טפופה. כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף: טעונה הגשה
טעונה הגשה היינו לוג שמן של מזורע ואשמו והבידורים:
בבזר

ה' לפקד: ותו דיות אנש. פי' גרשא ליתנא דיות נדרים ומשני לא אנשי איירי נהון
 שאל דיות קודם כיווניו דלא רלה לשבס שמעמכא: ההוא דפליק מיניה פתח ברישא. ואם
 מקרבין דקמני נדר נהון וכו': יש מוחזקות דבעידיהן. הך צנא בינמות מפרש לא ומשני
 ואי סתיה ומשני צנמא נהמה בחדר ענין צנמא בציפורא לא מפרש היתר גרשא:

(א) וְיִזְכֹּר בְּנֵי (ב) שְׁמֵת כֵּה
(ג) שֵׁם מֹנֶה (ד) שֵׁם מֶה
(ה) בֶּן־קָהָה (ו) יִצְחָק פֶּדֶה
(ז) מִנְחִית נֶטֶם (ח) שֵׁם סֶה
(ט) בְּכֹרֹת מִיִּי (י) וְשֵׁת
נֶחֱלֵה (כ) וְנִמְדָּר לֵה
(ל) בֶּן־לֵה (מ) וְנִמְדָּר לֵה
(נ) פִּיִּי־הֵאֱלֵה (ס) וְנִמְדָּר
נִמְדָּרֵה (ע) וְנִמְדָּר לֵה־

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מלי שנה
וכו' מורית כנגידות וכו'
לא מדי: (ב) ד"ה כמבין
וכו' לאנן דקמני נדרים
ושמעות: (ג) ד"ה וליפרוס
ואכתי הא כמטיס איזי
נרישא ליפרוס להו נמי
נרישא: (ד) ד"ה הלן וכו'
לדאוש לוק הני ניה נומלן
וכו' דמליק הניש מפרש
נרישא:

גליון הש"ס

גמ' בדרתן במה מדליקין.
קשה לי אחי לא הביא
מהמוקדם ריש שבת כ"ד
העני עומד בחוק:

פירוש הרא"ש

[illegible]

ה' לפקד: ותו דיות אנש. פי' גרשא ליתנא דיות נדרים ומשני לא אנשי איירי נהון
 שאל דיות קודם כיווניו דלא רלה לשבס שמעמכא: ההוא דפליק מיניה פתח ברישא. ואם
 מקרבין דקמי נדר גמיר וכו': יש מוחזקות דבעידיהן. הך גבא בינמות מפרש לא ומשני
 ואי סתיה ומשני נבמה נהמה בחדר ענין נבמה נבסידורא מפרש היתר גרשא:

פירוש עד שיאמר הריני נזיר בנפס דהיינו מכולם: ועוד האי חידושא "חוימ"א הוא. וכ"ש שיש לו לעצור בכל תאחר:

(א) לקמן (ב) ופלה (ג).

הנהגות הב"ח

(א) ג' א' הי' ימא
שמואל הי' וחס לא אמר
שאי אובל לך ושאי
טועם לך אסור אפילו
בהנאה אלא הי' אסור
כ"ל ותיבת אלא תיבת
אין נמחק: (ב) רש"י
ד"ה שנין אסורין: דכיון
דאמר נמי שאי אובל:
(ג) ד"ה כנוי דמפרש
כדלמא: (ד) ד"ה אלא הי'
יכ' דר מנהג מורד אני
שניהם אסורין מודרני
ממן הוא אסור:

גליון הש"ס

בר"ן ד"ה אלא הי'
איתמר בו' כלומר נכסי
אסורין לך ויבטח פשקך
וכן נפסקו שפטים ח' ב'
הספק אפי' לוקח לך:

פירוש הרא"ש

אבל מודרני ספק אסוריה
שניהם אסורין. דמשמע
מודרני ממן מליטות לך
ובס' הלכות מודרני לך
חטא ממנו אי' כדלמא
ממן מכל וכל שני עליו וכל
שקל. והא דקמי' כדלמא
מודרני ממן הי' אסור וחס
קמי' הי' אלו אסורין אגב
דכיון דאמר נכסי אסור
אובל לך כ' הי' אסור
והי' מ' לאקשוי דכדלמא
לך אי' ימא שמואל
ואם אמר מודרני ממן
למודרני שניהם אסורין כיון
דלמאמר דא שמואל אלא
דשפיר פריך ליה ממחמתין
כדלקמן: תנן ה"ר ע"ר
דריש הבורא אסור. משנה
היא לקמן בפסק השו"ת:
אבל הבורא מותר. ולד"ה
דלמאמר מודרני ממן אע"ג
דלשנא משמע לאסור עגמו
על נכסי המורד ולא לאסור
נכסיו על חבורו נכ"מ
מפרשת לה לחומרא אי' כ'
הריני ע"ך חרם אע"ג
דמשמעות הלשון משמע
לאסור נכסיו על חבורו
היה לו לפרש לחומרא דאי
והאלו ע"ך חרם קאמר:
בגין דרש"י ואי ע"י א'
אבל אי אמר וחי ע"ך לא

אבל אמר מודרני הימך לחוד. דלא אמר שאני אובל לך: שניהם
אסורין. דכיון דאמר (ב) שאני אובל לך משמע דאסור נפשיה בלכד
שאני אובל מחצירו אבל כי אמר מודרני הימך סתם משמע דמדיר
נמי חצירה מיניה מכל וכל: תנן. דפ' השותפין (לקמן מ:): הריני ע"ך
סרס המורד אסור. והא הכא דלא
אמר שאני אובל לך חרם ולא הי'
אסור אלא המורד ולא שניהם: כגון
(א) דמפרש. כהנא אכל את עלי לא:
אבל סתמא. דלא פריש ואת עלי
לא מאי שניהם אסורין: דכיון הוא
דשנין אסורין. דאמר בפירוש הריני
ע"ך ואת עלי אכל סתמא דאמר
הריני ע"ך ולא אמר ואת עלי לא
הו' שניהם אסורין אלא חד בלכד:
אלא הכי איסמר אמר ר' יוסי בר'
חנינא (מודרני ממן הוא אסור
וכו'. דהיינו כמחמתין הריני ע"ך
קמי' וכו'): והא ספני מודרני הימך.
חרם וזוקמא שמואל דאמר כגון
עם כל אחד ואחד שאני אובל דהכי
איהו אסור וחצירו מותר אבל אמר
מודרני הימך בלכד ולא אמר שאני
אובל שניהם אסורין והיינו דלא כרבי
יוסי בר' חנינא: אלא מעיקרא
דשמואל דאמר ר' איסמר. הכי מתקן לה
לר' יוסי: הא אמר מודרני הימך.
דלא מפרש כלום ודאי מכלה מילתא
מודרני וחס לא אמר שאני אובל לך
ימא שמואל הכי. למה ליה אפוא
למימרה כולי האי ימא הכי אמר
שמואל ואם לא אמר שאני אובל לך
דלא אמר אלא מודרני הימך אסור
אפילו כהנא: אלא הכי אסמר.
אמר שמואל טעמא דאמר שאני אובל
לך דכיון דאמר בפירוש אפילו אסור
אבל לא אמר בפירוש אפילו לא
אסור למיכל מדדיה דלימא הא

דאמר מורד אני ממן אסוריה קאמר דלא
אכל לא למיכל מיניה וכן כי אמר מופרשי ממן דלא אמר
שאני אובל דלימא ממא ומתן קא פריש מיניה מרוחקי ממן
נמי דלא ליקרב בארבע אמות דליה משמע ולא דמדיר תאכילתו:
לימא

שמואל הכי אס לא אמר שאני אובל לך אסור אפילו כהנא. כלומר
אדרבה אי לא אמר הכי מיתקב טפי והוה ליה לפרוש ולמימר הכי. וזכין
דהוה ליה לאקשוי הכי אלא דעדפא מינה אקשי ליה לומר דעיקר דינא ליתיה. ואיכא
אסמר טעמא דאמר וכו'. כלומר לעולם כדאמרין מעיקרא דכי לא אמר שאובל לך מותר
וטעמא משום דלא משמע דאמר אסור דהו' לכו
דאפילו ולא כהנא אלא אסור מודרני ממן אסוריה קאמר דה"ק שמואל ויכול אסור כהנא
שאימר שאני טועם לך משמע כשאי טועם אסר עגמו טפי ממודרני והא ליתא דאדרבה מודרני מורד טפי וחס
דגריס ימא שמואל ואם לא אמר אלא שאני אובל לך אינו אסור אלא באפילו וקשה לישב. וה"ה דלעיל דשמואל קאמר
אכל מודרני שניהם אסורין מאי למפרך ימא שמואל אם לא אמר שאני אובל לך שניהם אסורין: אלא אי איתמר.
לעולם כדאמר מעיקרא דשמואל מודרני לחוד לא אסר כלל דלמא לא משמע כהנא קאמר וקשה כדלמא דלעיל
דמודרני אסור בלא שאני טועם לך וי"ל דהאי אסור ר"ל דלא משמע כהנא אי' עמיה נחית לומר תנאי היא דכדכיתא
דלעיל ס"ל כרגנן דריש שאים מוכיחות הו"ן דים ושמואל סבר דמתני' כרבי יתיה דאמר לא הו"ן דים:

דאמר ר' יוסי בר' חנינא מודרני הימך שניהם אסורין. נראה
צעני דה"ק משום דמשמע מורד אני ונכסי ממן ומנכסיך
הילכך כיון דככלל אי הו' נכסים על כרחיך חצירו נמי אסור צו
דאי לא נכסים לאו צו אסתנוי מחצירו וינאו: פנן הריני ע"ך
חרם המורד אסור אבל המורד לא.

ואמאי נימא דע"ך נמי כולל חצירו
ונכסיו וכיון שכן אף המורד ליתקב
דאי לא נכסי חצירו לאו צו אסתנוי
מיניה וינאו: אס עלי חרם הנודר
אסור אבל מורד לא. ואמאי נימא
דע"ך כולל נמי עצמו ונכסיו וליתקב
מודר דאי לא נכסי דריה לאו צו
אסתנוי מיניה וינאו:

אלא הכי איסמר אמר רבי יוסי בר'
חנינא מודרני לך שניהם
אסורין. דלך משמע לך * כלומר
נכסי אסורין עליו ומשמע משלך
משא"כ כתיבך דלא משמע הכי. ונראה
צעני דהכי פירושא דקס"ד השתא
דשמואל הכי דייק מתני' דכיון דלא
מתן אלא חד אסור ודאי חדא קמי'
וכיון דחדא קמי' על כרחיך הימך
דריש לא דזוקא דה"ה בלך דכיון
דמסיים מילתיה ואמר שאני אובל
אפילו אי אמר לך לא משמע דשניהם
אסורין אלא דהוא אסור וחצירו
מותר ומש"ה קאמר שמואל האי
דקמי' תנא דמודרני בין דאמר
הימך בין שאמר לך הוא אסור
וחצירו מותר דזוקא כשאמר שאני
אובל ושאני טועם אכל אי לא אמר
הכי לא שו' הימך ולך דכלך שניהם
אסורין: והא מפנין הימך קסני.
כלומר דהש"ס לא ניחא ליה כהכי
דהא מתניתין הימך מן ואת"ג דודאי
קושטא קאמר שמואל דלמא דמתני'
לא שני ליה בין הימך ולך כיון
דמסיים דה שאני אובל לך מ"מ לא

הוה ליה לשמואל לסתמי מילתיה דמשמע דקאי אלישנא דתנא
תנא כהנא דהיינו הימך ולומר דשניהם אסורין. כך נראה
צעני: אלא מעיקרא דשמואל הכי אסמר וכו' אבל מודרני ממן
אסור אפילו כהנא. כלומר ידיים שאין מוכיחות הו"ן ידיים
ומשום הכי אסור אפילו כהנא: הכי גרסין אי הכי לימא
הכי קאמר שמואל עד שיאמר דמשמע דאי לא אמר הכי לא מיתקב
ודכין הוא דלעיל נמי כי קאמרין דמודרני לחודיה שניהם אסורין
ואיכא נוסחא אחרתא הכא ולא מחוורא: אלא הכי
אסמר טעמא דאמר וכו'. כלומר לעולם כדאמרין מעיקרא דכי לא אמר שאובל לך מותר
וטעמא משום דלא משמע דאמר אסור דהו' לכו
דאפילו ולא כהנא אלא אסור מודרני ממן אסוריה קאמר דה"ק שמואל ויכול אסור כהנא
שאימר שאני טועם לך משמע כשאי טועם אסר עגמו טפי ממודרני והא ליתא דאדרבה מודרני מורד טפי וחס
דגריס ימא שמואל ואם לא אמר אלא שאני אובל לך אינו אסור אלא באפילו וקשה לישב. וה"ה דלעיל דשמואל קאמר
אכל מודרני שניהם אסורין מאי למפרך ימא שמואל אם לא אמר שאני אובל לך שניהם אסורין: אלא אי איתמר.
לעולם כדאמר מעיקרא דשמואל מודרני לחוד לא אסר כלל דלמא לא משמע כהנא קאמר וקשה כדלמא דלעיל
דמודרני אסור בלא שאני טועם לך וי"ל דהאי אסור ר"ל דלא משמע כהנא אי' עמיה נחית לומר תנאי היא דכדכיתא
דלעיל ס"ל כרגנן דריש שאים מוכיחות הו"ן דים ושמואל סבר דמתני' כרבי יתיה דאמר לא הו"ן דים:

ידיים

יח א מ"י פ"ה מהל'
נדרים ה' כג סג
לאוין נכס טועם יורד סי'
רו סעי' א ו' ע' פ':

מוסף רש"י

הריני ע"ך חרם. נכסי
יהיו ע"ך חרם וינאו
(ח) המורד אסור. מי
שהיטל עליו הנדר אסור
ליהנות מזה שער הנדר.
ד"ה ממוני ע"ך הקדש
(ב' צ'ה דס'). אבל המורד
מותר (לכנס מ:). הרי
את עלי חרם. הכי
קאמר ליה אי ממוני
עלי סתמא מריש שכן
לכדק הכי. הלכך המורד
אסור ליהנות מכל המורד.
דכתיב לא יחל דברו. ורש"י
הוא לאסור עגמו כממן
סכר (ב' צ'ה דס'). לא
משמע דאמר אסור.
לא משמע איסור אפילו.
כלומר חרם. דלמא לא
משמע דהך משמע
(דאמר בשבחי).

תוספות

תנן הריני ע"ך חרם
המודר אסור אבל
א' המורד. ולשמואל
דאמר מודרני ממן משמע
מרויחו נמי ימא
הריני ע"ך חרם משמע
הריני על הממן חרם וגם
מודר נמי ליתקב ומשני
דפריש ואת עלי לא ומהא
פריך הכי את עלי חרם
אסור ומורד מותר ואמאי
ימא דה"ה הכי את עלי
וממוני חרם ואסור גס
מודר: אלא אי איתמר
דכ"י יוסי בר' חנינא הכי
איתמר מורד אני ספק
הוא אסור וחצירו מותר.
תימה מאי איתא לאשעת'
הא תנא כדכיתא הכי וי"ל
דאשעת' מודרני ממן
לא משמע מורד ממוני
אע"ג דהריני חרם ר"ל
מודר ממוני זה לא אמר
היו: והא פתג' ריבון
תנן. כלומר אכתי (קשה)
דשמואל קאמר דאמר
מודרני ממן דשניהם
אסורין: אלא שמואל הכי
אסמר טעמא דאמר שאני
אובל הוא דאין אסור אלא
באפילו. דלשנא דאסור
במתני' משמע ליה אסור

באפילו ולא כהנא אלא אסור מודרני ממן אסוריה קאמר דה"ק שמואל ויכול אסור כהנא
שאימר שאני טועם לך משמע כשאי טועם אסר עגמו טפי ממודרני והא ליתא דאדרבה מודרני מורד טפי וחס
דגריס ימא שמואל ואם לא אמר אלא שאני אובל לך אינו אסור אלא באפילו וקשה לישב. וה"ה דלעיל דשמואל קאמר
אכל מודרני שניהם אסורין מאי למפרך ימא שמואל אם לא אמר שאני אובל לך שניהם אסורין: אלא אי איתמר.
לעולם כדאמר מעיקרא דשמואל מודרני לחוד לא אסר כלל דלמא לא משמע כהנא קאמר וקשה כדלמא דלעיל
דמודרני אסור בלא שאני טועם לך וי"ל דהאי אסור ר"ל דלא משמע כהנא אי' עמיה נחית לומר תנאי היא דכדכיתא
דלעיל ס"ל כרגנן דריש שאים מוכיחות הו"ן דים ושמואל סבר דמתני' כרבי יתיה דאמר לא הו"ן דים:

הנאה דהא נתר הכי אמר ליה רב פאפ לאבי ימא קפנר שמואל דים שאין מוכיחות לא הו"ן דים פי' מדלא אסר במודרני ממן איסור הנאה מכלל דלמ"ר הו"ן דים אסור כהנא ומותר לכד אלאמא יוסר היו הוכחה לאסור הנאה מלאסור דבור:

(א) קדושין ה: מזר ב: ע"ש,
(ב) גטין פה. ע"ש, (ג) [מזר
פב.], (ד) [גטין פה:
קדושין ה:].

במדבר ו כ

10 25 1000 11

החלטה, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

מנאי גמי אין אדם מברש

מי שמעת ליה ורבא אמר אנא
ענינן ידים מוכיחות אלא גבי גט
דאין

ועבד כר' יהודה. וה"נ מוכח בפרק
מאורכת הרי זו מקודשת וכן בגרושין
דיים שאין מוכיחות הוין דים כלומר
א בתענית קאמר ואמר שמואל גופיה
ע דאמר לה לי אלמא שמואל גופיה
ע מתני דהכותב טופסי גיטין צריך
קאמר אלמא לשמואל לא צריך ודין
ודין דכלאו ודין הוי מוכיח משום דאין
שמואל האומר לאשה הרי את מקודשת
הרי את מקודשת וזילאו גבי גרושין
א מגרש אשח חזירו כי לא אמר ממני
ואמר האם בתקם מילתיה דהנייזי איני
א ובי משני דאמר לה לי ה"ה
צריך שיניח מקום ודין משום דלא ציי
כלל אדם וה"ה דלר' יהודה ולשמואל
אכול ושאיני עושה. פ' ואי הוה מני
א לשמואל דמתני' חדא קתני אפ"ה שאני
א שילאלא היום וא עיס פלוני ונשה
א כלל דהוין להו דים שאין מוכיחות
ודרני ק' שניהם אסורים מודרני ממך הוא
א מוכיחות ולא הוין דים דקיי"ל כרבא
א ירירות דידות מלהזיר (במזרי ו) מפני להו
צירו ואמר רבינו מיר אסו וזיר ולא
א צעדינא דקדור צעין הפלאה וליכא
ומש"ה

ללא ספק מנהל לא מוכח מזהר ודבק בקרי-
האזהרה בענייני דמים. ללא ספק מנהל
האזהרה הכיר דומות בשליל אינן. אך וסבא דוקיין
הסוד: אוקמה ברבנן. ללא בעי דים מוכח וליהא
לעלל: פתנא קשרה. לילני נישא חילא גרלה
דמתני לן אס דסמיה ממתיני דים שילן וסמיות
ן פירש רבי אליעזר ממח כסס ר"ח: ניהר אהרר
לן חילן מירות איתרונן מה גירות ספלה סולמ
ל סווי רי לאו דלסיה כותח: מנור: אלא נבי
מו איה כרותה ופסרס הימנו אס לא כסותה

ביתרבות ודרכי חיינו. אצל
אם חסדו ודרכי חסדו
נעלה ונחיה איתנו אלה דרכי
היהדות ופועל נחיה לזכר
התעבות פועל דמתי' תהיה
חלו ומתכרסנו שישלם קמח
קבוצה דתי אלו מומחיות
לזמן כיון המושלם רבין דות
הכוחה נחיה מורא חסד
שהיה

ה' יצחק אבתי מתיך דהק ברייתא דלעיל
 ויגן דרבי יהודה דסביר דידים שזין מוכחות ויין
 של מהק ברייתא דלא מוכחות פלוגתא דפגמי צבאי
 ומעיל צל מורברי אלא פשוטא לך דרבי מורברי
 ש' דאי כל מה שצדק אדם שחבירי אלא נדר
 אבסוף אכל אי אכל לך או אי אכל כל בלא
 ונפיקה גריות ונדר שבעה שכול או שלא אכל אכל
 ממך שמעם דהרידא איכל לא מהני בלא מוח
 אלא שמי אכל לך אי ביה ד' ודאי מעיל אלא

אני אסור מרי ומני דמשמע
הוא שמואל סבר כר' יהודה
כל השתא דטעמא דשמואל
הוא שאני אוכל לך הוי ידים
אמר אני אוכל או איכל לך
לא הוי יד כלל וי"א"ת כיון
שאני או שאני שייך לנדרים
ויש לדחות שלא בא אלא
עני אכל למסנהא דאסיחנא

בא א מ"י פי"ד מהל'
מעשה הקרבנות הל'
ס סמג עשין קפז:

[illegible]

גמ' אם היה מחויב דבריו
קיימת. ע' חולק מא ע"ב
מד"ס וסא לא:

[illegible]

אשת חבירו אבל
מיתבי הרי הוא עלי
פני שהוא יד לקרבן
דאסור אבל לא אמר
אמר לך אב"י טעמא
אבל אמר הרי הוא
יא דהפקר הרי הוא
פני שהוא יד לקרבן
דאמר עלי הוא אסור
מר הרי הוא שניהן
הוא הקדש קאמר
ת הרי זו אשם אע"פ
ס לא אמר כלום הרי
ממי "אם היה מחויב
וכ"י אמר לך אב"י הא
אב"י הוא דאמר אנא
יודא דהר ביה אלא
יהודה אמר לך רבא
לרבנן עד כאן לא
עינן ידים מוכיחות
ים מגרש את אשת
כעין ידים מוכיחות
כע"י

דברנורה מגרש לה ורבנן לא חייבי להכי ולא קשיא הית ששמי סגויית הללו כל אחת מגלה על חברתה דחברתי פליגי והכא מפרשין טעמא דפלוגתייהו במינאי והתם מפרשין טעמא דפלוגתייהו בודין. ואיכא מ"ד דכיון דפליגי רבנן עליה דר' יהודה במינאי ק"ל רבנן דלא בעינא מינאי דייחיד ורבין הלכה כרבין ואע"ג דק"ל כרבא דידם שאין מוכיחות לא הוויין ידים הא אמרינן בסוגיין דאפילו לרבא בגט בעינא דין בעינא דהא בפרק המגרש איבעי לן אי בעי' ודין או לא דאפשר למסתבר טעמיה דר"י בדין ממאי דמסתבר במינאי. ואיכא רבנן ודין משום דקשרי להו דידם משום מוכיחות דיון דר' יוחנן משום דלאן אדם אשת חברי אלא משום דידים שאין מוכיחות י מינאי: מימיני הרי הוא עלי וכו' טעמא דאמר עלי הוא דאסור הוא הרי הוא הפקר קאמר כלומר דכלא עלי אפילו יד שאינו מוכיח דבוריה ואמר הרי עלי אסור. ומקשינן והא מפני שהוא יד לקרבן לא עלי הוי יד שכן דרך המתנדבים לומר הרי הוא קרבן ואפ"ה דוקא ר עלי וכו' אבל אמר הרי הוא שניהם אסורין. משום דכיון שאין מוכיחות ימיני סרי זו העטא וכו' אע"פ שהוא מחויב העטא ואשם לא אמר ויחא מיהא הוי דכיון דמחויב העטא הוי זו העטא קאמר: ולא לימא דאמר אפי' כר' יהודה נדבר נמי ממאי דאמר' דרבא אפי' לרבנן: צ"ע

[illegible][illegible]

ומה כחשבת אלא נדנה הלכן לא אמר כלום: דרי וו חמאחי. אס מחזיז חטאת דנריז ק
י: הא פני י' יהודה היא. דלמך לא היין ידים: יימא רבא דאמר ברבי יהודה. מ י
לא קאמרי רבנן דהם אלא משום דאין אדם מברש אשת חבריו. כלן משמע דמוכיחו
יימא רבא דאמר בר' יהודה. דס"ד לך

כב א ב מ"י פ"ד מהל'
אישות הל' ב סמג
ועין מח (טוסי"ע אה"ע
ס' לו סעיף ט ע"ס):
כב ג ד מ"י פ"ב מהל'
מחנות ענייני הל' יג:
כד ה מ"י שם הל' יא
ועין כד"מ:
[ו מ"י פ"ד מהל' מעה"ק
הל' יג]:

יְרוּשָׁה הָרָא"ש

[illegible]

זי הא דאמער שמואל הר
ברות שפיצער שמואל ור
וכיח לא בעיא קאמער ר

בְּעֵי רֹב פֶּפֶא יֵשׁ יָד לְקֹדֶשִׁין וְכו'. אֲפִי בִיד מוֹכִיחַ קְמִיצְעִיא לִיהַ
 מִי אֲמַרְיִין נָהִי דְלָל אֲחֵרְכוּ לְהוּ יָדוֹת כְּהִלָּא גְמַרְיִין כְּמַה מֵאִינוּ
 מְגַדְרִים אִין אִין יָד אֲפִי מוֹכִיחַ דְּנִדְרִים שְׁאִין דְּחִמְרִי דְּאֲפִי דְּנִדְרִים
 עֲלֵמָלְחָא חִילִי מִשְׁאֲכִי בְּקֹדֶשִׁין שְׁהֵן לִרְצִין אִחִיהַ מַעֲשֶׂה כֶּסֶף אִין שְׁטַר
 אִין צִיחָא: **דְּאֲמַר לֵה לְאֶשֶׁה סְרִי אֵת**
קֹדֶשֶׁה לִי וְנֹכַח לֵה שְׁטִי פְרוּטוֹת וְאֲמַר
לְחִבְרָתָהּ וְאֵת מִי אֲמַרְיִין וְאֵת נָמִי
אֲמַר לֵה לְחִבְרָתָהּ. וְכִי אֲמַרְהַ דְּנִיחָא
 לֵה הִיחָא מְקֹדֶשֶׁת לְחִבְרָתָהּ קִנְיָה
 שְׁלִיחוֹתָהּ דְּקִיָּל צַפִּי הֵאִישׁ מְקֻשֶׁשׁ
 קֹדֶשִׁין דָּף (בב) לְאֶשֶׁה נְעֻשִׁית שְׁלִיחָה
 לְחִבְרָתָהּ וְאִפְלִיגוּ מְקֻשֶׁשׁ נְעֻשִׁית לֵה
 וְרַבֵּי. אֲבָל לֵיחָא לְפָרוּטִי בְּנִזְנוּת פְּרוּטָה
 אִין וּפְרוּטָה לֹא דְרֹחִי מַשְׁמַע דְּכִהִי ג
 יִיחָא לְסַפְקִי כֻלָּל בּוֹאֵת חֲזָאִי וְאִפְלִיג
 מִמָּלְחָא לֹאמַר אִין יָד לְקֹדֶשִׁין [קֹדֶשִׁין]
 עֲמָלְחָא קִין: אִין דְּלִמָּל וְאֵת חֲזָאִי אֲמַר
 לֵה לְחִבְרָתָהּ. דְּלִמָּל דְּלֵה מַשְׁמַע כִּי
 יָד מוֹכִיחַ הוּא דּוֹלָת נָמִי קֶלְמַר כִּי
 יִיחָא יָד לֵה מַהֵן הֵיךְ קֹדֶשִׁין וְאֲמַרְיִין
 וְאֵת חֲזָאִי קֶלְמַר: וְאֵת מִדְּאֲמַר לֵיה
יָד פֶּפֶא לֹאֲבִי מִי סִכַּר שְׂמוּאֵל יָדִים
שְׁאִין מוֹכִיחוֹת בּוֹיִין יָדִים. גְּבִי קֹדֶשִׁין
 בְּפִיָּק דְּקִדּוּשִׁין (דף ה:) מְכַלֵּל דְּסִיל
 לְרֹב פֶּפֶא דִּישׁ יָד לְקִדּוּשִׁין דְּמִדְּלָא
 מִמָּמְחָה אֲלֵה בִיד שְׁאִין מוֹכִיחַ מְכַלֵּל
 מוֹכִיחַ שְׁפִיעֵת לֵיה דְּהוּ יָד: מְנוּ מִי
סִיל אֲמַר לֵיה לֹאֲבִי. דְּנֵה דְרַב פֶּפֶא
 בְּנֵה מִסְפָּקָה לֵיה דְּלִמָּל אִין יָד לְקֹדֶשִׁין
 כֻּלָּל מִיחָא לֵה מִי לִקְשִׁי עֵלֶה
 שְׂמוּאֵל דְּלִמָּל אִיחָה סִיל דִּישׁ יָד
 אֲלֵה אֲקָשִׁי לֵיה דְּרִידֵה אֲדִידֵה דְּאֲפִי
 סִיל דִּישׁ יָד לְקִדּוּשִׁין דֵּשׁ שְׁאִין מוֹכִיחַ
 אִין לֵה יָד דְּהִי מַשְׁמַע לֵיה לְשְׂמוּאֵל

בני מיר. ו"ח" ומאי קא מספקא ליה בקדושין מאי שגא מגיטין דלכ"ג
 דשאינו גט כיון דלכא מנשה *דיהיינו נתינת הגט לידה הוי טפי מיד
 לחברתה לא היכי מדי: **בני רב פפא יד יד לפאה וכו'.** כלומר אם
הדין אוניא. ערובה וקרי לה אוניא על סם חרין שעושין סב
 דהאוי שדה **כולה פאה** הויא **כולה פאה.** דודאי רב פפא כהה"ג קמבע
 די לפאה פאה מעלימא היא דודאי כיון דהתחיל לעשות פאה כי ר
 מיעביא ליה: **פ"ל פאה שדך.** מדלא כתוב פאה ששנך: או **דלמא כי אית**
 למחנה שאני פאה דלא כתיב בהדיא ומדרשא אחיא הלכך איכא למימר
 וזומר דש די לפאה כיון דחמירא דבעל כרחיא חייביה רחמנא בעיקר
 דבע"כ מחייב וכו' תימא לא מחייב ככולה פאה נמי לא מחייב אללא בשט
 דאפי' כח"ח: או **דלמא מאי ודקין** נפקותא **בעלמא קאמר.** דלמ
 דאפי' מתיח: או **דלמא לנל** איתקש **לנל** סתמא **דלמא** קאמר. ולא

את מקודשת ולא אמר לי מקודשת: חדא פנו דבבירא ציה לשמואל ב' משרנו
ופא אינו מקיים לשום אחת מהן קהמר ליה לאצוי דשמואל פבר יש יד לקידושין וגם
פפא לדידי אפי' ניש יד מספקא לי וימיוו בזה דהאמר שמואל דלא נציא מוכיז

מוסף רע"י

[illegible]

תוספות

[illegible]

יש יד לקידושין. היכא דלא מפרש ממנא מקדשת לי אלא ביד דקידושין קא מקדש לה כדקא מפרש מי הוי יד לקידושין ומקדשת או אין יד לקידושין ואינה מקדשת: **פשיטא.** כיון דלמחר ואת נמי קידושין עמלן יניחו דנאמרו קידושין דהיכא לתנחמה מהדא לה נמי וכה"ג לא הוי

יד אלה קידושין גמורים מינה: או
דלמה. הא דלמר ואח לאו משום
דפריז מנקודת קמרה לה אלה הכי
קמרה לה ואח חוזי כלומר רב פליתא
חזיז דקדישנא לה: **ואח אמר ליה**
רב פפא לאבוי וכו'. בפ"ק דקידושין
(דף ה:) צהלנה קמיתא אמר שמואל
נמן לה כסף או שיה כסף ואמר לה
הרי את מנקודת הכי את מאורסת
וכי ואמר ליה רב פפא לאבוי למימרה
דסבר שמואל דידם שאין מוכיחות
הויין דידם מדלמר ליה רב פפא הכי
אליצא דשמואל דידים שאין מוכיחות
כו': **מכלל דס"ל דיש יד לקידושין**
הריא דמוכחות: **הא אמר רבא**

דעסבריא ליה לשמואל
ב פפא יש יד לפאה
דמי אילימא דאמר
ה והדין נמי ההיא
קא מיבעיא ליה כגון
נמי מאי מכלל דכי
פאה הויא פאה אין
נה לעשות כל שדהו
שדך מי אמרין כיון
קרבות יש להם יד אף
מא כי איתקש וכלל
היבא איתקש דתניא
מעמד

יש יד בדמיון סוגיין דלעיל (ה): ולא פליגי אלא בדי שאינו מוכיח יין ויקר מוכיח מקרי משא"כ בצעין לחדא הוא דיהב שמי פרוטות אבל ממלא לומר בקדושין אין יד דלא אימקס לנדרים כלל פאה דאימקס ויערובה מלשון עוביות לגפיסם צמ"ק (דף ב:). **מכלל דאי אמר** יד דבהכרח אוביג קמייתא איכא שיעורא דאי לא אפי' אה"כ אין יד והדין לגמרי נתנון אלא ודאי כי' דאיכא שיעור פאה בקמייתא **ולא לכל אהמר הוא דאימקס**. וטע"א דקיי"ל (לקמן א' בריכות ב:). היקס אין לה יד אפי' מוכיח: טיפ"ס יד לנדקא או אין יד לנדקא. פי' אם ממלא יד לנדקא מאי כן פירשו רבותי. ולא נראה לי דהא צעיק נדקא נמי א"א ולא שדה כולה לכך נראה דהני מרמי צעיי לאו בחדדי איממר ולא יד מוכיח הוי וכי קאמר והדין לנדקא קאמר (ואו) דלמא אין יד כלל יין אין היקס למתנה לנדקא נמי לא כתיבא בדידא ומדרשא אמיא: אה"כ

לעשות כל שזהו פאה עושה והיינו דקאמר מ"ל פאה שדך דיין דהמחיל לקדור קרינן צדוק
איתקש כ"ב תאמר הוא דאיתקש. לדוקא ללל מאמר דכתיב בקרא ולא למילי אחרני דכח
לדינא לאהשיעורו לכל מילי:

(א) וקדושין ה:א, (ב) מכאן
ש"ך לדף א.

ורה אור השלם

וּבְקִצְרְכֶם אֶת קִצִּיר
אֶרֶצְכֶם לֹא תִכְלֶה פֶּאֶת
שְׂדֵךְ לַקִּצֹּר וּלְקֵט קִצִּירְךָ
לֹא תִלְקֹט: וַיִּקְרָא יְיָ ט

גליון הש"ס

בר"ך ד"ה מינו ברו' דהיינו
נתינת הנם ליהיה ק"ל
לפ"ו מאי פריקין מכלל
דק"ל לר"פ יש יד והיינו
דמשמע דמוכחות מהני
כמ"ש הר"ן והא' התם
דיהיב לה ואיכא נתינת
מעשה בלמח הוא יד כמו
צנח דעיקרו מוכיח:

פי' הרא"ש (המשך)

[illegible]

פאת שדך: או דלמא כי
דברים כתיבי בהאי קרא

כיוונו, ומשני הדא. לומר: הו' דנקר רב פסא דהס דיוס שאין מוכותו, לאו משום דפשיטא ליה דידים מוכותו הויין דיוס, אלא משום דלחקי לשמאל דהכא משמע דנפיקא ליה דיוס שאין מוכותו הויין דיוס ונציר משמע דק"ל דיוס שאין מוכותו לא הויין דיוס. נבי האומר אהא דלוקמה יהוא שזיה ניר עובר לפניו, אבל לרב פסא לא פשיטא ליה דיוס מוכותו הויין דיוס נבי חידושו לא נבי חידושו הכי נבי.

[illegible]

הפקר היינו צדקה
דקתם מפקר
בשביל שזכו זה עניים
ומפיק מ"מ הפקר היו
לעניים ולעשירים: ואם
חמצא צומר דאין היקש
שפיר ל"מחצה. וא"ת שפיר
קאמר דאין היקש למחצה
ומאי מייבניא ליה גבי
צדקה י"ל דשאי הכא
דקטנא הוא שלא לעשות

חֲקִיק וּלְשׁוֹן נִדְרִים מְשׁוּבָּה:
וְכֵן הָיָה הַכֹּהֵן גְּבִי מְטוּדָה
וְאָמַר לֵיהֶם כְּמוֹ כִּי מִרְחֻקִּי
דִּבְרִי עַד כֵּלָּן וְהוּא קָאִי
לְאִמֵּר וְסִפְקוֹ בְּהִרְחֻקָּא ד"א
לֵיהֶם שֶׁלֹּא שִׁנְגִּיא ד"א
ד"ה אֵינִי לָךְ בְּהִרְחֻקָּא ד"א
וְהָיָה רַע וְכִי' ד"א כִּי לִימִי
סָבֹר לְהַחֲמִיר אִיכָּא לְמִימַר
שֶׁ לְשׁוֹן נִדְיָא לֹא מְשַׁמֵּעַ
מִשְׁמַע:

(א) לקמן יח. (ב) [מנחות
טז:]. (ג) [צ"ל ואמר].
(ד) [נרבות נה.], (ה) [ויקרא
ה.], (ו) [צ"ל הוסיף להחליף
רש"י.], (ז) [דברים כג.].

תורה אור השלם

1. וְשַׁבְעֵתִי וְאֶקִּימָהּ
לְשֹׁמֵר מִשְׁפָּטִי צְדִיקָה:
תְּהִלָּה קִיט קִי
2. (כֵּב) וְתוֹהֵה אֵלֵי שָׁם יי
וְיֹאמֶר אֵלֵי קוֹם צֵא
אֶל הַבִּקְעָה וְשֵׁם אֲדוֹר
אוֹתָהּ: (בִּג) וְאֶקוֹם וְאֵצֵא
אֶל הַבִּקְעָה וְהִנֵּה שָׁם
כְּבוֹד יי עֹמֵד כְּכֹד
אִשִּׁי רֵאשִׁיתִי עַל הַדָּר כִּכֵּר
וְאֶפֶל עַל פְּנֵי:
יְחֻזָּקֵא 1 כֵּב-כֵּג

הגהות הב"ח

- (א) גב' מושבע ועומד
מהר סיני הוא ואין
שנועה: (ב) רש"י ד"ה
הא קמ"ל: (ג) ד"ה והלא
וכו' מהר סיני הוא דלמינ
ושנמם וכו' מהר סיני
הוא דלמינ לא ימוש:

גליון הש"ס

נב' עליו להשכים
שנאמר. עי' פסר"י שמות
יט טז: בהר"ן ד"ה והלא
מורשע ויפסד. שהיא
חלה לנבי בל יחל. ע"ה
גלגון ההמ"ץ על הסוהר
פ' חוקת שמעז ואפי'
בקיום מ"ע אין חלות שלש
נשבע לקיים את המצוה
ולא קיים זאת ממחייב
משום שצוה לו קרבן
ולא מלקות:

פירוש הרא"ש

מִנִּין שֶׁשֶׁבַעֲבֵין לְקִיָּם
הַמִּצְוָה, וְלִיָּה שֶׁמֶר יֵבֵא
לְיָדוֹ מִקְלָה וְעֵטָה עַל
שְׁמוֹעִיו: וְהָאֵל אֵלֶּיָּה מוֹשִׁיעַ
וְקוֹדֵם הָאֵל, לְקִיָּם הַמִּצְוָה
וְאֵין שְׁמוֹעַ מִלֵּב עַל
שְׁמוֹעַ הַדְרָשִׁין לִיָּה
בְּשִׁעֲבוֹת מִלֵּב עַל
לְהִיטִיב דְּנִיבִּיקֵי רִשׁוֹת
אִיִּי וְלֵאן בְּקִיָּם מִלֵּב:
אֵלֶּיָּה אֵת קִסְמֵסֶעַן כִּן רִשְׁרֵי
אִרְוִי שִׁפְרָה, וְלֵאן הִיא
מִזְכֵּר שֶׁנֶּחֱמֵס לְבֵלֵא אֵת
נִשְׁעֵנָּה בְּסֵם וְאֵת נִשְׁעֵנָּה בְּלֵא
שֶׁנֶּחֱמֵס בְּסֵם אֵת דְּלִמְדָּה
שֶׁלֵּא תִּהְיֶה אֵת דְּלִמְדָּה
וְיֵבֵא לְיִשְׁעֵנָּה גַּם עַל דְּרִישׁ
אֲחֵרִים: נִרְרֵי גִירָה
אֲחֵרִי יִשְׁרָאֵל, לֵאן הִינֵנּוּ

(י) קא משמע לן דשרי ליה לאינטי.
לישבע כדי לזרז עלומו לקיים את
ההלכה הזאת: והלא מושבע ועומד מהר
סיני (ו). דלכחי ששנתנו (דברים א)
לדברך אדם לשמות צבורה. לישנא
והלא מושבע ועומד מהר סיני
דלכחי (יהושע א) לא ימוש ספר
ההורה הזה וגו': כיון דאי בעי פטר
נפשיה קריים שמע שחרית וערבית.
דמיין דקרא ק"ש קיים לא ימוש דא"ר
שמועון בן יוחנן מבטלת מנחתו (דף
עט:). כל הקורא קריית שמע שחרית
וערבית הרי זה קיים מצות לא ימוש
ויכיון דאי בעי פטר נפשיה מושבעת
בצוקריית שמע דיוא"ב בה ידי חובת
מאמרו שבעה דהר סיני מלאה הרי כי
מלאה ראשונה פקדו (אע"פ) דלא הוי
מושבע בזה דלכר פטר נפשיה ואחרי
מלא עליה שבעה: והנה שם כבוד אלהי
ישראל עומד: מפנו. משנה: סנו.
גממרא: יביב שלמא לבי עשרה. וכד
ממייבין ליה הוו ממייבין ליה דמיו: ק

שלמא לבי י' עד דמקלעי
אשי ידע מאן שמתיה מה
שליח הלמישרי ליה לא ש
שמתיה ושרו ליה בחלמיה

ועומד מהר מיני הוא. כלומר דאי אפי' חספא אנפסיא לימיה לעולם באעפא דרעעם עלי גדר נזיר ובקרנן ושכנועה ואפסיא (פ"א ומש"ה) קשיא לך דלין שבויע קאמאר נדר גדול נדר כלומר נדר משוכר ומסתברא לו דלאו דווקא דבאי מפיטר דמורה מחודדין כפיך שאס דשכי אדס שכתבתי בפרק שבויע שמיס בחרא דכ' הכי קאמרין כיון דאי צעי פטר נפשיא מי לגמרי אפילו לקרנן והיינו דקאמר נדר דהכי קאמר כיון שאמר נשמיס הרי נלדבר מזוה המניא דמאי דאמרין הכא נלדקדק דלמכ' צפ"ח) זו דקא (עלי ו' ו') ו' אפסא דנא. לפי שפירש ששלימות ו' לאתריס אבל מנו בלמוד לא דלא חשידי עשרה. ומתוך שיסבו לו שלום יג' שמנדה צירו להמיר דאמרין צפפ

[illegible][illegible]

את המצוה שנאמר
שמור משפמי צדקך
מהר סיני הוא אלא
לאיניש לזרזי נפשיה
רב^ב האומר אשכים
מסכתא זו נדר גדול
לא מושבע ועומד ⁽⁶⁾
לה על שבועה מאי
למא היינו דרב גידל
דאי בעי פטור נפשיה
וערבית משום הכי
”ר גידל א”ר^ה האומר
זקן זה * עליו להשכים
בן אדם) קום צא אל
תך ואצא אל הבקעה
אמר רב יוסף יגידוהו
אדם להתיר לו והוא
תנו ולא תנו לא ואי
ילו מתנו ולא תנו ואי
פרשת דרכים ויהיב
תא א”ל רבינא לרב
לשמותי שויה
רב אחא לרב אשי
אפשר לבר בלא תבן
כך

ממדת דלמרת צהדיא בשבועה א
במחן דבוכתי טובא דקרי ליה
ס (וקמן כ:) הוה דלמחא לקמן
יח נדר גדול משמע לכל דיי
היינו דרב גדל קמייא: ה
ס וילנה כפי כמו ואמרין צפי
י וק"ס שפתיא ועצרת לא
א מן המורה כיון דלתייה מפ
בבב ובקומן (דברסו) צקרת ש
ותא וכבר כתבתי זה שם בראיין
דבר כשם שהוא מעורר מעש
ליו להאשים העובד קודשא צבי
עשרה להמירו שפתיא עברה
הלכתא לומר גמרא אבל ממח
ין ליה עשרה וכו': ידע מאא
() זל לגדיה דלשתי לך:

מתנו אל יקח הדיוטות וטוב לו שי
רליג'ר ליה. שכל מי שמנדה צידו לי
קר: בשם שא"א לבר כלל חבן. פס
א

תוספות

שם דאסו כגופו ודיק לה מדאיבעו
 אר קמבעי ליה סעיטו דאפי קירבו
 והובו בו דדו משכחם לה להדיא צעו
 וזר בתמיש המטה הוא עזמו אסור
 וכן אף על פי שאסור מותרת:
 והלא מושבע עומד סמי האו
 אלא הא ק"ל וכו'. מסתבר לי להדי
 פירושא דמתיקרא ק"ד דרב גידל אמר
 לאשמועינן שצוהה חלה על דבר מזה

מוסף רע"י

שְׁבוּעוֹת שְׁמִים בְּצֶמַח (שְׁבוּעוֹת כו.) דְּלֹא
דְּכֻמֵּיז לְהֵרֶע אֹל לְהִיטִיבִים בְּדִבְרֵי הָרַשׁוֹת
מִיַּד קָרָא וְלֹא בְּדִבְרֵי מֵאוֹר וְכִי מִימֵחָ
הִ"מ לְקַרְנָן דְּלֹהֶרֶע אֹל לְהִיטִיב גְּבִי
קִרְבָּן כְּחִיבָא אֲבָל בַּל יֵחַל אִירָא אֲפִילוּ
בְּדִבְרֵי מֵאוֹר אִם כִּן מֵאִי נִשְׁעֻמִּי
וְאִקְיָמָה הִבִּי הוּא יֵחַ לְמִימֵר דְּנֵהִי
דְּאֻמְעִיטָא מֵאוֹר מִקְרָבָן לֹא אֻמְעִיטָא
מִזַּל יֵחַל כְּדֻחִיזֵן הָתֵם בְּפֶרֶק שְׁבוּעוֹת
שְׁמִים בְּצֶמַח (ש"ס ה.) דְּמֵילֵחַל דְּלִיחָא
בְּלֹא וְהָן אִי נִמְי בְּלֵבָבָא דְּאֻמְעִיטָא
מִקְרָבָן מֵאֹהֶרֶע אֹל לְהִיטִיב וְלֹא אֻמְעִיטָא
מִמִּלְקוֹת וְהֵלֵךְ לֹא לִירִיד קֹרָא "כִּי מֵאִי
קֹאמֵר שְׁאֻמֵּר נִשְׁעֻמִּי וְאִקְיָמָה.

הרא"ש (המשך)

יחל אלה ה"ק מנין שדבר הגון הוא להשבע לקיים את המצווה ואפי' כשרים שנמנעין משבועה נשבעין הן צדק שנאמר נשבעתי ואקיימה כלומר שיהי דוד היה עושה כן: והלא מושבע זה פרק זה שהיה נדר כיון שהוא מיתמם וצוהה נדר כלמין (לקמן דף ט.) כדברי רשב"א אפי' א"ל בחמי' נדרים כאלהם לירשלא עשה דאי קמ"ל לורחי נפשיה שרי ומש"ה קמ"ל דכיון דאי בעי פטר נפשיה וכו' יקדושין (דף ג.) מ"ר ושונתם שיהי דברי להכי. אלא מכאן נראה לי ראייה למה בקרא עבדיה שצוהה חלה עליו. והכל שחתיים ועבדים מנין שזה שבועה עליה נמנעו בשר' ע"ל להשכים. מתקבצא ו. ותמידי קמ"ל חל דבקבלה בעלמא דלמאי דלמרינן דקבלה בלחוד מהניא: ואז: נדרוש בתלום דריב עשרה בני אדם והוא דמאנו הלכא. כלומר דמאנו כלומר משנה בלחוד לא: ויהיב שלמא שמויה מהו לירשאי ליה. שארי כל מי שמוסיה לירשאי שליה. מן השמים: כשם

ואי ציבא. דלע קטו וילע
 ופערשט דרייט ויקלע שלום מזי עשרה דנמיי הלכנא: ייץ פאן שמחיה מהו
 דאמארקן צמ"ק גבי ר"ל דשמחיה האו גברא דל"ל ר' ויחנן ילע לגביה דלשימ
 (צווייטע גבי) חלום דכחי האו אפך אמן חלום יספר חלום יאשר דדרי
 דער דברי אמת הא לעבן אט דער חלום הא?

[illegible]

פ א ב ג מ' פקא
מהל נדרים הל' [כה]
כו [ומייד מהל מעשיק
הל' יא] סמג לאור רמב
טוש"ע י"ד סי' רו טע"ו ד'
וסתמן ללו טעיף ט:
מא ד טוש"ע י"ד סי' רג
טעיף א וטע"ו ד':

הנהגות הב"ח

(א) גם' הריני בנזיר
למא: (ב) שם כנדות
נדר בנזיר ובקרבן מה
מנא: (ג) דש"י ד"ה אמ
שמואל כאומר כגון:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] גם' לא מפיק שבעה
מפומיה קמ"ל הדין. מיצת
הדין נמחק: **[ב]** בחר"ן
ד"ה כשהיה וכו' אי לאו
לדאמ' כדרי רשעים עלי לא
משמע. נמחק מיצת עלי
ונ"ב ל"ל המנוי:

תנודים שפיר צנזר

[illegible]

שמינו לא מהני נקט רישא כנדרי רשעים אכל אין הי"נ דכל שאמר
לחילנא קאמר. כלומר וכיון דאיכא למימר דלמא דלחילנא קאמר
דמיני ליה בין נדר לנדבא. דאמר דרשעים מתנדבין ואין נודרין:
 משלם לעיל מהאי קרא כתיב את אשר תדור שלם וכתב ר' ווא
 דכתיב לעיל מהאי קרא ייבי טעמא למילתיא משתדור ווא
 ל. משמע לן השתא דלא שני בין נדר לנדבא דלא ר' לא לשמועין
נדר ומשלם. ודריש לכו לקראי הכי את אשר תדור שלם ווא היא
 פשיטא הי"ק לא תהא קבור שבשעת נדך אתה מוסיף ואת ואח"כ
 בשעת הנדר אלא בשעת ההלואמים. כך נראה שיהא זאת צעירי:
 כי

חורה אור השלח

במדבר 10 ב

שלא מעל אדם
בבנותיו. שלו היה שבת
בין הקדשה לשמיטה
שיבאו זה ילדי מעלה
(פסחים סו). תלתלים.
לשון תלויים (שהוש' ה' יא).
בבבואה. דמות קלסר
פנים (קדושין פג). ופחו
עלי יציר. ומחר עלי
יציר והביאו לדי הכרור
(ירמ' יא).

[illegible]

בצמח שקוחר מנינו ומציא קרבן ומונה כחמלה: ופסו ילדי עלי.
 פחו כמדיס) ובקס לטרדני מן העולם לילך אחרי מראה עיני:
 נהייר להויר לה'. שמירכו לשס שמיס: משוס דאפי על חסא. שטמח:
 כשכן חוהין נחורין. כשכן מתחרטין על מעשיהן הרעים: ורבינ עליס
 נמי יודוס. מתחלה לא נתחווו אלל לשלשים יוס: מציאין חולין לעורה.
 גלוא דוקא שכל זמן שלל התיבן חכס ויורונו קיימת וקרבותיהן חוצה
 לעולמין אלל כעין חולין קאמר שמוקד שאין כוונתן רציה חף קרבותיהן
 אינן רצויין. אלל בדרך גבול שכל מן הדרוס ליכא למחש' להכי

דבמוצ'ר) איז נעקד צמרטט אלס על ידי התרת חסס אלס כעין חולין בעזרה וי"ה
ואף קרבת סוף גירות הם כחולין בעזרה אלס נקט אשם דפסיקא ליה לפי ש
תגי גר. ואע"ג דבקרל כתיב

מאחר: נדבך נמי: כי אמר הרי זו קרבן אחי זה ילדי תקלה ילדי גזיה ועבודה או אצל צבל מאחר לא דכל היכל דאיתא בי גזא דרמנא איתא: [כהלל]. ממני דקמני נדבך מותר כגון עבד כהלל דמקדש צעורה דמו לא אחי זה ילדי מעילה: נדבך דנזירות מאי איבא למימר. היכי עבד ללא לימי ילדי תקלה דקמני נדבך צניז דמותר דכשרים מתהבדים צניזות: סבר לה קשמעון הצדיק. דנזיר לשם שמים כאלו שצא לפני שמעון הצדיק: שמי אכלתי אשם נזיר

לש"ס וגמלא מביא חוילין לעזרה ומש"ה לא אכל אלא מזה דודאי לש"ס
 הוא דעבד: א"ה אפי' נזיר טבור. דלמלא מתחרט על נזירותו וגמלא
 מביא חוילין לעזרה: בזיר טבור. ליכא למישא דמתחרט דזיון דלא נטמא
 ולא רבו עליי ימי נזומאה ודאי לא מתחרט. ואי ארמא אפ"ה הוא מתחרט
 דאינו יכול לעמוד בזירותו להא ליכא למישא דאי לאו דאמיד בנפשיה
 קודם שגדר דיכול לעמוד בו לא הוה נזר ולא מיחרט כל היכא דאפי' נטמא:
 אפילו

מיון שהיתה כוונתו כל כך רצויה בתחלה חנן סהדי שלא נתחרט:

רש"י ד"ה כי קאמר ר' ירמיה אסור בנדר בלשון:

הגהות מהר"ב

אבל צביל תאחר לא

ה"ה דף ד' איתא להדיא
 פ' בנדרה עובר בבל
 תר. וכבר הרגישו בזה
 ו"ת פנים מאירות ח"א
 לנ. ובשנים יעקב ח"ב
 ג' יעוש"ה מה שחירלו:

פירוש הרא"ש

דבֿה לֹא קאמֿר. ולהי
נִל נִדֿר לֹאפֿוקי נִדֿבֿה:

[illegible][illegible]

הוא כאלו נעקר נדרו
בהארץ ימי עומאחו:

סו א מיי פ"א מהל'
מדרס הלכה ח פסג
לאון רמב טושיע יויד
סמן ח:
סח ב מיי פ"ב מהל'
שטות הל' ה
טושיע יויד פ"ר הל' פסג
י:
סח ג מיי פ"א מהל'
מדרס הל' יויד
סמן טושיע פ"ר רד:
ג ד מיי טל הל' ח פסג
טושיע יויד ח רד
פסג י:

הגהות הב"ח

(א) גמ' מני מפסלה
שחרקים חרבים וכו' מני
רב יוסף מנכנס מנחמל:
(ב) שם דקוים חרבים יב:
מני לעיל א פ"ר כו מיקר:
(ג) שם שוקולל אמר
שמואל כליז ומינה מו:
נמחק: (ד) שם מפסלה
האמר (לחולין שאוכל קר)
חליז וכו' פ"א לא
חולין שאוכל: (ה) שם
ד"ה האמר וכו' שאוכל
לך לחולין ליהו מה
שאוכל: (ו) חז"ה עמל
מיה וכו' מהני לאמר
האמר בארל אמר עמל
כ"ש עמל נהדא וכו'
קמל דרשין וכו' קמל
דברקבן טמא קמל:

פירוש הרא"ש

וב"ה סבר. דלן לו
לפסול אלא עיקר הלשון:
תני רב יוסף סקנמא.
יבא שכן היה מקובל
רב יוסף שלעני השפה
שלאחר הלשון מדרסין
וכן הך לשונות מתעצב
ליה יס שהיו אומרים
שהמפסלים נעלו היו
המדרסים כן:
שם חס: שבואל שבואל
בן רישא ששבע ואין
דך לשונות שנויה שם
של חס: בבורי לא אמר
ב"ה: שגרא שגבית
היא משם המינה ואין
במשמעותה כלום והיינו
עמל דכחממל אכל מיה
ומחמל הן כנוין לשנויה
דשנויה מחממין מוחמל
ומיה דומה לאומי ושכע
מחממין ואומי: מה"ר

וב"ה סברי הכי לא משמע אומות.
ליתיה מעיקר לשון אלא דמנייהו
הוא. וקיימל לן כ"ר יוסף דלמר לשון
כינוין מותרין: תניא רשב"ג אומר
במומחא דלמר מוהי הרי אלו כינוין
לשנויה. וה"פ דרשב"ג לפרושי מה"ר
אמר דכי קמי נדר כמיה נדר דלמר
כמיה נלחוד אלא דלמר במומחא
דלמר מוהי כלומר בשנויה שגבע
משה דכמיה (שמות ז) ויאל משה
לשנת את האל ומש"ה חק נדר כמיה
דליו אמר שנויה שוקק במוהי
היה משמע דלמר כמיה נלחוד
ומש"ה תנן נדר לאשמועין דבעין
שזכיר נדרו של משה דהיינו שנויה
והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
במומחא [דלמר] מוהי. ואית דגרסי
במומי במומחא לא אמר כלום מומי
מומחא הרי אלו כינוין לשנויה וה"פ
דרבן שמעון בן גמליאל אמר למימר
דליו אמר כמיה נדר לא היו כינוי
לשנויה וכו' חק במומי לא שילמר כן
עס כ"ה אלא כלל כלל כ"ה ולכן
גירסא הא דלל חק שנויה שוקק
מומי וכן נדר במומי משום דשנויה
שוקק גזרס משנויה מה שאין
כן במומי ולפי שהן כינויים חלוקים
[הפסקין] כינויים בנדר:

מתני' לחולין שאוכל לך לכשר
לדני. כולו בפתחות הלמ"ד
קרינן לה ומש"ה אסור דמשמע לא
חולין אלא קרבן לא כשר אלא אסור
לא דכי אלא אסור דאשכחן (ה"ה) גבי
היתר דלמדין (עדיין פ"ה מ"ד)
העיד יוסף בן יעזר על איל קמח
שהוא דין וקרא נמי כמיה כל לפור
טהורה כלומר מותרת הלכן כי
אמר לא כשר ולא דכי אלא אסור
קאמר. וכי תימח אלא אסור משום
אסור קאמר ולא משום נדר והוא
ליה כמחפס דנדר האסור ולא
מיחמר
טהור וטמא נותר ופיגול אסור
כריכל בירושלים נדר באחד מכל
קרבן ה"ו נדר בקרבן רבי יהודה אומר
אומר ירושלים לא אמר כלום:
אומר בבורי בפומבית לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במחמל דלמר מוהי הרי אלו כינוין
לשנויה. וה"פ דרשב"ג לפרושי מה"ר
אמר דכי קמי נדר כמיה נדר דלמר
כמיה נלחוד אלא דלמר במומחא
דלמר מוהי כלומר בשנויה שגבע
משה דכמיה (שמות ז) ויאל משה
לשנת את האל ומש"ה חק נדר כמיה
דליו אמר שנויה שוקק במוהי
היה משמע דלמר כמיה נלחוד
ומש"ה תנן נדר לאשמועין דבעין
שזכיר נדרו של משה דהיינו שנויה
והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
במומחא [דלמר] מוהי. ואית דגרסי
במומי במומחא לא אמר כלום מומי
מומחא הרי אלו כינוין לשנויה וה"פ
דרבן שמעון בן גמליאל אמר למימר
דליו אמר כמיה נדר לא היו כינוי
לשנויה וכו' חק במומי לא שילמר כן
עס כ"ה אלא כלל כלל כ"ה ולכן
גירסא הא דלל חק שנויה שוקק
מומי וכן נדר במומי משום דשנויה
שוקק גזרס משנויה מה שאין
כן במומי ולפי שהן כינויים חלוקים
[הפסקין] כינויים בנדר:

מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'.
לדבור זה דלא אמר קרבן וקא מפיק
למחמל צע למימר עולה והדר לה':
כינוי כינוין אסורין. שם
נדר כמיה כינוין דחק בכתמין לשון
אומות הם ומשום הכי אס כינה בלשון
אחר מהני
לשון אומות חסין נמי נדר ואסור:
ולמאן דלמר מוהי קסבר לשון כמיה
לשם חכמים. ומשום הכי מותרים
להני הוא דנדו להן חכמים אסורים
אכל אס כינה בלשון אחר דלא נדו
להן חכמים מותרין: כהני נמי משמע
אומות. והני נמי הו כמיהין עמלן
דמנימין ואסרי: וביס הלל סברי
לא משמע אומות הכי. ולאו לשון
אומות מיהו ומותרין: גורין כינוי
כינוין. דלמאן אטו כינוין עמלן
דמני' דלשון אומות: מקמנא
מקמנא מקמנא. דקוים קוים קוים
היינו כינוין עמלן אכל כהני לשון
מקמנא מקמנא מקמנא. דקוים קוים
היינו כינוין: הני מפסלה. שם
חס: חרקים חרבים וכו' חק
חרק: מיתחנא מאי מיתחנא מאי.
דמחמל במומחא מני הו כינוי
כינוי חליז דמחל דלמר: או דילמא
קינמן קאמר. ולאו כלום הוא:
שנואל בן גרסום משמע. דכמיה
ושנואל בן גרסום נגיד על האלילות
(ד"ה סו) ולא משמע לשון שנויה:
נדר כמיה. כמו מוחמל:
במחמל האומר. לחזיר לא חולין
שאוכל לך (ה) ליהו מה
שאוכל לך אלא קרבן ליהו אסור:
או שאמר לא כשר שאוכל לך לא טהור
שאוכל לך או שאמר טמא שאוכל
לך או נותר או פיגול כלל הני
לשונות הו נדר ואסור: דלמר.
שלאמר הרי עלי כלימחל דמשמע כבש
תמידין: כדירס. כדירס כמיה של
קרבן ואית דלמדין כדירס העצים:
כעצים. משמע כעני המערכה:
כאש. כאש של מוצה: או
נדר באחד מכל משמשי מוצה.
כלל המוצה כמזרק או כמחמל
אסור באותו חפץ שנדר בו:
גמ'

אומר בבורי בפומבית לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במחמל דלמר מוהי הרי אלו כינוין
לשנויה. וה"פ דרשב"ג לפרושי מה"ר
אמר דכי קמי נדר כמיה נדר דלמר
כמיה נלחוד אלא דלמר במומחא
דלמר מוהי כלומר בשנויה שגבע
משה דכמיה (שמות ז) ויאל משה
לשנת את האל ומש"ה חק נדר כמיה
דליו אמר שנויה שוקק במוהי
היה משמע דלמר כמיה נלחוד
ומש"ה תנן נדר לאשמועין דבעין
שזכיר נדרו של משה דהיינו שנויה
והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
במומחא [דלמר] מוהי. ואית דגרסי
במומי במומחא לא אמר כלום מומי
מומחא הרי אלו כינוין לשנויה וה"פ
דרבן שמעון בן גמליאל אמר למימר
דליו אמר כמיה נדר לא היו כינוי
לשנויה וכו' חק במומי לא שילמר כן
עס כ"ה אלא כלל כלל כ"ה ולכן
גירסא הא דלל חק שנויה שוקק
מומי וכן נדר במומי משום דשנויה
שוקק גזרס משנויה מה שאין
כן במומי ולפי שהן כינויים חלוקים
[הפסקין] כינויים בנדר:

אומר בבורי בפומבית לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במחמל דלמר מוהי הרי אלו כינוין
לשנויה. וה"פ דרשב"ג לפרושי מה"ר
אמר דכי קמי נדר כמיה נדר דלמר
כמיה נלחוד אלא דלמר במומחא
דלמר מוהי כלומר בשנויה שגבע
משה דכמיה (שמות ז) ויאל משה
לשנת את האל ומש"ה חק נדר כמיה
דליו אמר שנויה שוקק במוהי
היה משמע דלמר כמיה נלחוד
ומש"ה תנן נדר לאשמועין דבעין
שזכיר נדרו של משה דהיינו שנויה
והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
במומחא [דלמר] מוהי. ואית דגרסי
במומי במומחא לא אמר כלום מומי
מומחא הרי אלו כינוין לשנויה וה"פ
דרבן שמעון בן גמליאל אמר למימר
דליו אמר כמיה נדר לא היו כינוי
לשנויה וכו' חק במומי לא שילמר כן
עס כ"ה אלא כלל כלל כ"ה ולכן
גירסא הא דלל חק שנויה שוקק
מומי וכן נדר במומי משום דשנויה
שוקק גזרס משנויה מה שאין
כן במומי ולפי שהן כינויים חלוקים
[הפסקין] כינויים בנדר:

מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'.
לדבור זה דלא אמר קרבן וקא מפיק
למחמל צע למימר עולה והדר לה':
כינוי כינוין אסורין. שם
נדר כמיה כינוין דחק בכתמין לשון
אומות הם ומשום הכי אס כינה בלשון
אחר מהני
לשון אומות חסין נמי נדר ואסור:
ולמאן דלמר מוהי קסבר לשון כמיה
לשם חכמים. ומשום הכי מותרים
להני הוא דנדו להן חכמים אסורים
אכל אס כינה בלשון אחר דלא נדו
להן חכמים מותרין: כהני נמי משמע
אומות. והני נמי הו כמיהין עמלן
דמנימין ואסרי: וביס הלל סברי
לא משמע אומות הכי. ולאו לשון
אומות מיהו ומותרין: גורין כינוי
כינוין. דלמאן אטו כינוין עמלן
דמני' דלשון אומות: מקמנא
מקמנא מקמנא. דקוים קוים קוים
היינו כינוין עמלן אכל כהני לשון
מקמנא מקמנא מקמנא. דקוים קוים
היינו כינוין: הני מפסלה. שם
חס: חרקים חרבים וכו' חק
חרק: מיתחנא מאי מיתחנא מאי.
דמחמל במומחא מני הו כינוי
כינוי חליז דמחל דלמר: או דילמא
קינמן קאמר. ולאו כלום הוא:
שנואל בן גרסום משמע. דכמיה
ושנואל בן גרסום נגיד על האלילות
(ד"ה סו) ולא משמע לשון שנויה:
נדר כמיה. כמו מוחמל:
במחמל האומר. לחזיר לא חולין
שאוכל לך (ה) ליהו מה
שאוכל לך אלא קרבן ליהו אסור:
או שאמר לא כשר שאוכל לך לא טהור
שאוכל לך או שאמר טמא שאוכל
לך או נותר או פיגול כלל הני
לשונות הו נדר ואסור: דלמר.
שלאמר הרי עלי כלימחל דמשמע כבש
תמידין: כדירס. כדירס כמיה של
קרבן ואית דלמדין כדירס העצים:
כעצים. משמע כעני המערכה:
כאש. כאש של מוצה: או
נדר באחד מכל משמשי מוצה.
כלל המוצה כמזרק או כמחמל
אסור באותו חפץ שנדר בו:
גמ'

תורה אור השלם
1. דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם אדם כי
יקריב מבשר קרבן ליהו
הקריב מן הקרבן ומן
הדבא הקריבו את
קרבנם:
2. ואמרת קח לך בשמים
ראש מר דודר חמש
מאות וקנמן בשם
מחציתו
וקמחיתו וקנה בשם
מחציתו וקמחיתו:
שמות ל כג

מוסף רש"י
לא כשר ולא דבי. הי"ג
כשר לבי טהור. כלומר
שלאחר לו כשר מה שאוכל
לך. או טהור. אסור לאכול
משלו. ששלו כקדש
כשר לו טהור או טמא,
שלא דך לשון בני אדם
להוכיח עומתה וטהרה אלא
נקדש. ויכרי כמו לא
דבי. כלומר לא כשר,
דמחמל עידי יוסף בן
גדיה על איל קמחל דבי.
כלומר כשר (ד"ה סו בשם).

תוספות
פ"ד אסור קסבר דשון
אסור חק. וה"פ משמע
אומות מ"ד מותר קסבר
לשון כמיה חכמים (גמ' ד)
כינוי [וכינוין] לא נדו:
א"כ ע"כ א"ה פסחא
פ"א. דלמדין מיהו קאי
לכך נקט מפיחמל קודם
מפיחמל מאי מפיחמל
מחל ואית אמאי לא
מיבעי כמו בן בני קוים
האומות מקמנא
מחל וכו' וי"ל כיון שם
מימין וי"ל עינין
מפוסין יחד זין הנה
כינוי כלל אכל מיה דה"ל
למיבעי מנקמנא מחל
וכי' וי"ל דהא פסחא
דלעולם אית דלשונה לא
מחמל: רשב"ג
אומר בבורי בפומבית לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במחמל דלמר מוהי הרי אלו כינוין
לשנויה. וה"פ דרשב"ג לפרושי מה"ר
אמר דכי קמי נדר כמיה נדר דלמר
כמיה נלחוד אלא דלמר במומחא
דלמר מוהי כלומר בשנויה שגבע
משה דכמיה (שמות ז) ויאל משה
לשנת את האל ומש"ה חק נדר כמיה
דליו אמר שנויה שוקק במוהי
היה משמע דלמר כמיה נלחוד
ומש"ה תנן נדר לאשמועין דבעין
שזכיר נדרו של משה דהיינו שנויה
והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
במומחא [דלמר] מוהי. ואית דגרסי
במומי במומחא לא אמר כלום מומי
מומחא הרי אלו כינוין לשנויה וה"פ
דרבן שמעון בן גמליאל אמר למימר
דליו אמר כמיה נדר לא היו כינוי
לשנויה וכו' חק במומי לא שילמר כן
עס כ"ה אלא כלל כלל כ"ה ולכן
גירסא הא דלל חק שנויה שוקק
מומי וכן נדר במומי משום דשנויה
שוקק גזרס משנויה מה שאין
כן במומי ולפי שהן כינויים חלוקים
[הפסקין] כינויים בנדר:

(א) ולקמן יג: שזעום
(ב) קדושין סא,
(ג) שם דה"ד (ד) במדבר
(ה) ס"א כקרבנות
שנירושלים, (ו) [לקמן יח:],
(ז) [לקמן יב:], (ח) ש"ך
לע"ב,

הגהות הב"ח

(א) רבי' ד"ה דמתן וכו'
דכתיב ויאמר משה
אליהם אס יעצרו:
(ב) ד"ה אימת סיפא וכו'
דסתם משנה ר' מאיר
הוא ומדקסיפא: (ג) ד"ה
עד שידור וכו' לגבי מוצא
אבל האומר כל' ויה"א:
(ד) ד"ה ותרי פנאי וכו'
אל"כ ידור בדבר הקרנ:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

[illegible]

פירוש הרא"ש

גמ' כ"ה תנאי שאינו
כתנאי בני גר ובני ראובן
ב"ז אע"י דכלל כפילות
הוא תשמע מנחה לית
ליה מכלל לאו אחא שומע
קו: אלא "ה' יהודה ה"א
דכאז ב"ז פלוגמיה דר'
מאיר ככל תקוס: מרס"א
ו' יהודה רש"א לאו ר'
יהודה: מ"ד חזן מלוק בין
ירושלים בלא כ"ף לירושלים
בצ"ף: האמר בירושל'
לא אמר בלוב. דקצר

ללא אהה שומע הן. כגון צמחתינין דמכלל
 "מינה הא קרבן הוי ואהבי אסור ור' מאיר
 א"א"כ אמר בפירוש לא חולין ליהוי אלא
 מכלל לא חולין אהה שומע קרבן: דתנן.

שאלו כתנאי
תנאי דמצידי)
הוא אם יעברו
תחכם וגו' ואם
תזנז אם יעברו
אם לא יעברו
יעברו ותחזרו
ו ינחמם להם
למיתב
עורין מכלל לאו אתה
קמתי אסור
ממעין קרבן:
יהודה היא
אתה שומעין
אומר סיפא
אומר ירושלים

אָמַר לְעָלֵי מִינֵה דֵּהֵינּוּ ר' מַאִיר דַּסֶּס
א ר' יְהוּדָה רִשָּׁא לֹא רַבִּי יְהוּדָה דֹּא"כ הוּ
וּמַעֲשֵׂתָא רַבִּי מַאִיר: עַר' יְהוּדָה אֹמֵר הָאֹמֵר
יֵאמֵר כִּירוּשָׁלַם כְּלוּמָר (ס) מִזְרִים כִּירוּשָׁלַם: עַד
יְרוּשָׁלַם. כְּגוֹן קִרְבָּנוֹת וּמִנְחֹת שֶׁקְּרִיבִין לְגַבִּי
שֵׁלִים לֹא אִמֵּר כְּלוֹם. דְּלֹא מִיקְדָּשָׁא יְרוּשָׁלַם:
רַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנָּא דְּמַתְנִיתֵין סָבֵר הָאֹמֵר
וּס הֵא כִירוּשָׁלַם אֶסְרֵי דִירוּשָׁלַם מִיקְדָּשָׁא
וּמֵר כִּירוּשָׁלַם לֹא אִמֵּר כְּלוֹם דַּסֶּס ר' יְהוּדָה
א"כ (ו) יֵאמֵר דְּבִר הַקֶּבֶר כִּירוּשָׁלַם:
בין

ידין ששמן על שם איסורן הרי הוא כאומר כפוגל
תמן זה ר' יהודה מחיר ועמאל דכולהו ללא
שאלו אע"פ ששמן מורה איסורן מ"מ אין
שצריך לעשות ממנה דיני עולה או חטאת
ול שאמר פגול או נזר עליו ככר זה דבריו מזה
אי נמי טעמיה דר' יהודה דבעי כ"ף משום
יטעמא לא בעיא כ"ף והכי מוכח האי פירושא
גליה באומר קרבן גרידא ללא חי קרבן קאמר
זה הכרה ולא העלו דבר מחזור לפי דמתי
בקרבות שצדיקיהם: בעלים. כשני חזיר ערס
אש שעל המזבח: **ירושלים**. כהרצות שצדיקיהם

וזה א' במסכתא נמי קאי ודכותיה בריש בנא
נני גד וצני ראובן דכתיב [במדבר לז] אם יעצב
זאת (שעושה לו) דכי לית ליה לר"מ מכלל לאו
איסורא דלית ביה ממונא ונדרים נמי ממו
(מ) * צני מוילא את אשמו משום נדר ולא
מ בנמלא כפול בפרק האומר (קדושין טז) אפי'
נמלא אליבא דרבי יהודה ולא צני לאוקמה כו'
הי' יהודה אומר מכלל דעד השתא לא ר' ארי
כיון שלא הוכיח כ"פ דמניין וכו"ה לא ימלא
דה ולא צני כ"פ וצני שדמינו ונשתנינו ונש' ונש'
צני הקרב צירושלים ובי אמר צירושלים מתקרב וכו'

[illegible]

לֵאמֹר לֹא לַחֲלוּלִין לִיהוּי
 אִי ר"מ⁶ לִית לִיה
 מִעַן הֵן דִּתְנִין⁷ ר"מ
 כְּתָנָא בְנֵי גֵד וּבְנֵי
 לֹא ר' יְהוּדָה הָיָא
 הָאֹמֵר יְרוּשָׁלַם לֹא
 ר' יְהוּדָה רִישָׁא לֹא
 ר' יְהוּדָה הָיָא וְהָבִי
 הָאֹמֵר יְרוּשָׁלַם לֹא
 שְׁלִים לר"י מִי מִתְסַר
 הָאֹמֵר כִּירוּשָׁלַם לֹא
 דְּבַר הַקֶּרֶב כִּירוּשָׁלַם
 רִי תַנָּא אֱלִיבָא דר"י
 תְּנִיא

כִּכּוֹן טַמָּא פְּגוּל נֹתֵר וְיִבְהִי
אִי אֲמַר לֵהוּ בְּלִמָּ"ד אִיכָל
דִּלְגָּא אֲמַר צִבּוּ כִּי"ף הַדְּמִיָּין
לְתַמְנִי" כִּרְבִי יִהְיֶה כּוֹלָה
שֶׁשֶׁמֶן מִזְרֵה אֲסוּר בִּלְאִי כִּי"ף
לְמִימַר דְּכִי אֲמַר טַמָּא אֲלֵי
וְעֹתֶהּ דְּמִרְחֻמָּה נִמִּי הֵיזֵל
כִּדְלִמְרִינָן בְּגִמְרָא" אִפִּי" הִכִּי
וְכֹל לֵהוּ כִּסְמֵה" דְּשֶׁמֶן לִהְרֵר
רַבּוּ דִּנְיָה פְּקוּלָה אֵין שֶׁמֶן
יִהְיֶה דְּצִבּוּי דְּלִימְרִינְהוּ בְּכִ"ף

יִתְּרִי. וְאִם תִּקְשֶׁה עָלַי וְהִנֵּנִי בְּ
אֲחֵרֵיהֶם בְּכִ"ף וְאִמְאִי וְהִיא
עַל שֶׁ אֵינִי קוֹרֵן שֶׁהָאֹמֶר
מִדֶּבֶר אִם שְׁלָמִים מִה שֶׁ
הָיָה שְׁלֵיכֹר הוּא מִתְכַּוֵּן וְ
בְּצִלָּה כִ"ף קִבֵּיר לִי דְחִי
וְאִמְאִי וְאִתְּמַר [וְאִתְּמַר] דְּחִי
שֶׁהָאֹמֶר קִבֵּר מִדֶּבֶר לִי.
שְׁלֵיכֹר. כִּשֶּׁה לֵב קִרְבֵּן דֶּס
הִיא עוֹרָה עוֹרָה עַל גִּבִּי מִעֲבֵרֶיהָ
לִי: הָאֹמֶר יְרוּשָׁלַיִם לֹא

תראה (דף כג.): =אֵלִים לֹיֵם מֶכָּר
וְאֵם לֹא יַעֲבֹדוּ: דַּתָּן ר"מ
הָן בְּמִמּוֹנָה בְּאִסְרוֹרָא אֵת
אֵת צְהוּ דְהִינּוּ חִפְלָא ד
עֵי תַחֲדָי כְּפֹל חֲלָא אֲמֵרִין
בְּעֵי לְאֻקְמָא לְמַתְנִי כר' י
י חִינָא שְׁלָא מִכְרָ בְּה כְּלָל
י בְּחֻדָּא קַמִּי: כּוֹלָה ר' י
יִרְמִי וְעִים חֲלָל דִּיקֵּי יִרְשׁ
מִתַּנָּה לְהוּ מִנָּה בְּלֹא חֲרִי: חֲרִי
י בְּרָא סִכַּר דְּעַמְתּוּ עַל עֵינִים

ממנוה כיון שאמר ממנו של מזיוו ע
כלום עד שאמר כ"ף וא"ה כיון דכ
הגד ואורי' דעד כאן י' יהודה לא
שסס שם דבר אלל לאון פעולה מזה
והפסל א"ע קדקן נמי י' לפרס ל
אמר כלום עד שפיר ברבר אהרן
לכר אלל דעמו ישרים כמו שירושל
דאמר ירושלים בלא כ"ף הא כ"ף

למימר הכי ואיכא למימר הכי אזלינן
ריס להחמיר: טהור טמא פגול נותר
אות וקשה בעיני מאי איכא בין טהור
ד מכלל דכלא למ"ד לא מיתסר וכיון
שכן כי אמר טהור כלא למ"ד למה

יאסר והלא דבי תרגומו של פסוק הוא.
ומלאה להרמב"ם ו'ל צ"ל מהלכות
נדרים (ה' יח) שכתב טעור בלמ"ד וטמא
פגול נותר בלא בלמ"ד וכן נראה לי
עיקר ואי גרסא הכי במתני' לטעור
בלמ"ד נראה. ואי ולי גרסין ליה
נראה לי משום דתנא למ"ד בדין לא
חש למתני' בטעור דמילתא פשיטא
היא דדבי וטעור שוו להדדי דחז
ענינא הוא. וטנא במתני' תלת דיני
תני. דכל היכא שהוא מוציר שם
שמשתמט להיתר לריך שזכיר
בתחלתו למ"ד בפתח ומתסר דמכלל
לא אחא שומע הן היינו חולין כשר
דבי טעור. וכל היכא ששומר שם
שהוא מורה יאסר ושזין בקדשים

שׂיכָה לַמֶּדֶד פְּתוּחָה בַּחֲתָלָתָהּ דֹּלְדֹרֶזָה
אָמַר לְהִיחָרָה קִמְכוּן וּבְהִי נִמִּי אַעֲגֹ
וּמִקְמִי לִרְ"י דִּהָא גְבִמִי מִוִּקְמִי
הִי בְהִי אֶסּוּר בְּלֹא כִיָּץ שִׁיּוֹן
וְנִמִּי מִתְסַר לְכוּלִי עֲלֵמָא אַעֲגֹ דְמֵינִן
וְיוֹמָה קִמְכוּן דְּשִׁיָּךְ בָּהּ נִמִּי עֲוִמָּאָה
דְּבֵר אֶסּוּר וְכִי מִתְפִּיס בָּהּ לֹא אֲחִסַּר
דְּלִיכָא לִמִּימָר נִמִּי נֶקְדָּשְׁתָּ קִמְכוּן
יֵר. וְהִרְטִינִי כִּימִימָר דְּכִדְרִיס כְּרִיס
דְּלִי לֹא מִשְׁמַע דְּלִמָּר אֶסּוּר מָה

בן מתניתין [למאן ג.] האומר קרבן עולה
 י שמן מורה איסור ומאי שנה מפגול
 המה זו עולה או חטאת אינו מתקין
 כן בפגול ויותר ששמן עליהם משום
 גול ויותר קאמר ומש"ה מתקן בלא
 זמא קאמר וכן בשארא ומש"ה בטמא
 כמים לר' יהודה באומר הא קרבן וכו'
 ק נראה צעני פירוש משנתינו ואריתי
 ש נדרים להחמיר ועוד דמשמע דכשה
 מוצי [ויקרא ו] ועבר עליה הכהן עשים
 ד כלום. משום דלא אמר כירושלים:

לְאוֹ אֶתָּה שׁוֹמֵעַ כֵּן. לְהוֹאֵר צִיִּי תַנְאִי
וּמוֹמֵר. צִפְרָק הָאוֹמֵר בְּקִדְוִשֵׁין. וְאֵעִיג
הָאֵל אֲסִיקְנָה הֵסֵם * דְּבִסְטוֹה וְעֵדוֹת
מִתְקַר עֲלֶיהָ: אֵלֶּה רַבִּי יְהוּדָה. לְדַמֵּר
וְכַלְל לְאוֹ אֶתָּה שׁוֹמֵעַ הֵן. וְאֵעִיג דֵּר'
דֵּה מִשׁוֹם לְדִיִּירֵי בֵּה וְאֵעִיג לְדִלְעֵרִין
מִדְּמִיִּסֵּא ר' יְהוּדָה הוּי רִישָׁא לְאוֹ ר'
הָאֵל הָאֵל וְכו'. שֶׁר' יְהוּדָה הָאֵל שׁוֹמֵעַ
הָאֵל מִשׁוֹם לְקִמְיִן לִיָּה אֵלֶּה צִפְרָק וְאוֹמֵר
נִתְנָא לְאִיבֵּא דֵּר' יְהוּדָה. מִנָּה דְּמִתְנִי סָבֵר
נִיָּסִים וְעַד שִׁדּוּר צִדְבֵּר הִקְרִיב לֹא מִתְקַר:

תניא

ב: בילה רבי יהודה ויא. וה"ק שרבי יהודה אומר
ר' יהודה איב לא כפר לאו דמי וכו' עמא נחמ פינו
אמר דנבי כ"ק אלף כמחמשים כסס דבר גיון קרבן
יהודה ולא בעיני כ"ק והו' גיון פשוטה מנייה סתור
מוקרב מימ' ע' ככר ש' דבר הוא קדושי הכי: דהו'
קדוש וס' מל דף ירושלמי מפרחמי הלכס הכי: ויהו'
שדום וס' מל דף ק' וס'אל ולא הכי: הנוד: חר'
אמר סכרלא דעמ' הנוד' להפסיק כקדושה ירושלמי

ות מפרשין ליה כדלי' אמר כהנף הכי נמי נימא לא
בכל אלו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
הכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'

בנא א מיי פ"ו מהל'
אישות הלכה א צ
סמג עשין מח טוש"ע
אה"ע סי' לח סעי' ב ועין
בכ"מ נפ"א מהלכות
נדרים הל' יט:

גליון הש"ס

ד"ר ר"ה דתנן ה' מאיר בו' דבסוטה ועדות לית ליה. נראה לענ"ד דל"ל דבסוטה לית ליה: שם ד"ה אלא רבי יהודה. גבי מוציא את אשתו משום נדר. ל"ל משום חילוניות:

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות

ספרה מאי חזיון
 ב'ו' הלא ספרה
 וקאמר קים נמסקנה הוא
 וכוונתה לשכחנה צ"צ' (דף
 ספרה מאי חזיון
 תרגום: דא ר"מ פ"ת ה"ה
 ספ"א לאו אחא שיעת ז"ה
 תימה לאמרינן בשנועות
 פסק שנועות העדות (דף
 ג') כי לז' ליה לר"מ
 נממונה אצל אסורא לר"מ
 ליה (ר"ע) דר"מ נמי חשבו
 ליה אסורא דאית ציה

האומר ירושלים לא אכל
מי ליכא כ"ף ויאתר דחיל
ולא ומנחה וכן כיוצא בזה
מנעור טמא ומנעור פגול
ואי האומר בירושלים לא
מנעור רק אין דעם הנעור
נמאי א"בא דר' יהודה.
שהיה מתרומת הלכות:

(א) לקמן יד. שבועות כ.
(ב) לקמן דף יג. (ג) (דף
יג.)

הגהות הב"ח

(א) גמי' לימי כבדש עולה
אלא לל מיבעינא וי' דהא
קברין קא מחפסין אלא
נחש ופגול אעתיכא ליה
אין תחלה כלל' וזמנא
דעולה נחמן: (ב) דה'
ד"ה וזה נחש וי' דמיס'
הוא וזה ליה שעת וי'
ואחלא דחמרי מלי פינוג
כ"ג טומא מלי דלחך
אמר לך קושא: (ג) ד"ה
אמר לך וי' אמרין
בצירקא קא מחפסין:
(ד) ד"ה קשמען לך וי'
ויפגול קחמר שיהא זה
אסור כמחול אלא נחש
מחש: (ה) ד"ה ואמר
שמואל וזהו שמדור וי'
מחמקת שמונת הי"ד
ואחרי' לך בחורא הי"ד
וי' אחרי' הי"ד חד בשבת
כחך דלחאי וי' אלא חול
גזר נחש שבת כמו אחרי:
(ו) ד"ה הכי חמרי וי'
ולחא למימר בחייתא
קא מחפסין:

מוסף רש"י

כל שנועת אסר (מחדר ה) דמשמע
יחיא נדר בדבר שנאסר בך:
ואמר ושמאלו כדור **שנדר** ובה.
כיום. כגון דבאותו יום שמת אבי קר
בשר וכגון דהיה אותו היום מד באיי
טובא צמיח ולקוח שנה צאי' בחד
אוכל בשר בחד שצחק כמו אויר חד ל
לפסוק לאע"ג ליצחק חד בשבת ל

כיום שמח על אביו.
אסר אסתיני עול גסר
כיום מת על אהל נער
(שבועות ה)
הדור
שנדר במתו הידי.
שקבל עליו כבר חד של
יצלק ביום יום שמת
אחי לעולם. וכן יום שמת
ו עלותו יום וסכרת ו
גלה (מש).

פירוש הרא"ש

והוא נותר ופגול לאהרן
וקרי רבים הוא. וכל
הקרי נותר על פל סהמבר
להניס תחלה או למחצה
דמיני כיום ונתכנס וכל
המחצת והותר ממנו
גוי ופגול נמי לא מקרב
בפגול עד שיקטרו כל
ממזיו וכל מחסיו כזה
לאו בנאסור נותר ופגול
קא מחסין דנחיה האסור
הוא לאו בעיקר דנחיה קא
מחסינ וכדי ילא הוצח
מדי עשילה אלתא בעיקר
קא מחסין: בנותר ופגול

פרק שבעות שמים בנחל [שבעות כ.] דלח
אציו פשיטא ומתקן יום שנהרג בו גלילי
נמי לא חיל דלח ולאו מתפסין בנדר ה
לדידיה אפילו הכי מתפסין בדבר הנדור ה
דמתפסין בנדר ה ואסור: כותה אהר
הנדור: הא כתרומם לפמי פולחן. חס

מחייב לפרוץ' כי הוא הינה נאמן לרוב שאלה לתמוך דבר זה שפסע לו ודגש
מחמת כ"כ" שבעות מוכה לא יארו שאלה נדר האמור בתורה: כיום שבת
יום שבת זו כליו ודנו: הד"ר ר"א קוגני"ר שבאבא בית ב' שבאבא בית ב'
היום שבת עמל חלילתם כבר ואחרי כן אומר חלילתם כבר עלי כתיב שבאבא
זא שמרן ק' פיעורו חלל אחר כחלל שבאבא (על) חלילתם כבר כתיב שבאבא
שבאבא דר היום כהה חד שבאבא שאלה כבר אחרון בעיקרם קה מחמשים
משום הענין דא' מתיין חלילתם חלילתם ופזמון עולמית מן תלנין
מאחריו יזיב ואי"ר. לטור חלילתם חלילתם ואלה מחמשים ק' דגליתם כבר
מחלה דשפיעטא חלילתם פיעור וריקת דמיא לא מחמשים ק' א' מחמשים
כמה חלילתם כתיב שאלה פיעור שבת זו כליו: אחרון אחרון וברחמי
דבר לשנוי דהא מתעורר דהא היום אסור משום עבד ופי' לא אחרון אלא הסיו

דליתער דנותר הוי שניטותר
למחיתו ואמר זה כזה וקאמר
ים (3) והוה ליה שעת הכושר
אז קא מתפס. ואיכא דלמרי

והא נותר ופיגול לא
אמר ליה רב הונא
של עולה אמר ליה א
עולה לא מיבעיא
בשר עולה דאסור דה
נותר ופיגול דעול
אמינא כאיסור נותר כ
כמתנים בדבר האסור
מיתיבי ⁽⁶⁾ איזהו איסור
הריני שלא אוכל כל
כיום שמת בו אביו כל
שנהרג בו גדליה בן
ירושלים בחורבנה ואס
באותו היום היכי דמי
בשבא דמית ביה
טובא חד בשבא דהוי
בעיקר הוא מתנים דש
שמואל והוא שנדור ו
אמר רבינא ⁽⁷⁾ ת"ש כ
מותר הא כתרומת

מסכת שבוועות: (ט) מאותו
כל עליו בנדר שלא יהא אורכ
ר דאיכא חד בשנת דהימירא
בשנת נמי אמר הריני שלא
אשחקד שמת צו אביו ואמר
הימירא שנתים לכל הני חד
הריני שלא אורכ בשך בחד
ציו דלא אכל והרי איכא כמה
קא מתפיס בנאווו חד בשנת
בחד בשנת דר"ח אייר שנת
ה קאי בחד בשנת דר"ח אייר
אייר בנתיב דהימירא וקמני
ר וצא מאותו היום ואילך. לכל
שלא יאכל בשך ועשוי אומר
אסור דלא הוי שום הימירא
יחיש דהימירא קא מתפיס:
ודלא או תרומת מעשר דהיינו
דאיכא תרומה דאי מתפיס בה
דבר הנדור הוא תודה ונאחמה:
ובה

מרי' התם האי ליטנא ממס דאמר
ה בן אחיקס אלטריכא ליה ומקס
וא קמ"ל כך נראה בעיני. א"נ
מיקר. וממסקנא דסוגין דשבווע
ין וברוממו מוסר. דאע"ג דב
לה אחת שהיה נוטל מכל עש

יקרוו מ'תפס: איזווייז איז האטער
זו אביי ב' אורזא דמיילא האטער
יני. ג'ונל ש'איי באלד ש'גט ונולמו
הא דקני ג'נייילא מ'וס ש'מט זו אביי
ש'מט זו אביי א'עי' דל'אב מ'איוס חד
א'איוס חד ש'גט ש'אק ע'אב א'למל נ'א
ע'קריקא מ'תפס: והוא ש'דור ונא
נ'א קודש ש'מט אביי א'תפס ד'א
ע'קרא קודש ש'קידש ג'נ'הא ו'אבי נ'מי
ז'א'עי' ד'מקרא ע'די מ'ז לא ר'א
ש'א'א'י ש'א'א'י מ'די ע'נל: הא ב'ת'ר'א

הוא דרמי רחמנא עליה. ו
תודה לאחר זריקת דמים
מתקר כדמוכה סוגיין בסמוך
לכהנים איסוריה לאו מחמ

חר וזריקת דמים הוא
 בדיה דרב נתן בנותר
 אם כן ליתני (א) בבשר
 קאמר לא מיבעיא
 הא בקרבן קא מתפס
 ה איצטריבא ס"ד
 נאיסור פיגול והוה ליה
 ד ולא מיתסר קמ"ל
 האמור בתורה "אמר
 שר ושלא אשתה יין
 יום שמת בו רבו כיום
 אחיקם כיום שראיתי
 שר שמואל והוא שנדרו
 לאו כגון דקאי בחד
 אבוה ואע"ג דאיכא
 תרא וקתני אסור ש"מ
 מואל הכי איתמא א"מ
 בא מאותו היום ואילך
 תלת אהרן וכתרומתו
 לחמי תודה אסור
 והא

תנא דבשר עולה לאשמועי
אלא דעדיפא מיניה שני
שודר בלחיתו יום שנת ארבע
שלא יוכל בשר ביום שמת
בלחיתו יום דכיון דלדד ביום
דקאי **בשר בשבת** דמי
שזמר ביום אחד בשבת
כגון אחד בשבת ראשון של
ראשון של ניסן וכו' דג' ד
אסור ושמע מינה דעיקרו
עסקינן דאי בלחיתו דמי
דמתקרי אלא ודאי בלחיתו
וקמ"ל דאע"ג דאיכא למי
בלחיתו יום שהוא למינן חת
יהא יום זה לאחד בשבת
הכי אהדר אמר שמואל והו
שכל ימי אחד בשבת שעברו
בדד וכיון שכן לא מתיא לנ
אשמועי דאח הכא ליכא ויור
פירש הש"ס אם כן מאי אהדר
שמואל והוא שדוד וכל מחיתו
יני הא נמי פשיטא מהו דלמינן
עברה דך סוגיא דאע"ג דלא ד
ית שמיטת שבת מגביה שני
קרייתא עומד בלחיתו של
ד לחות של כל מין שבה:

עומד ג' שנים או ד' אחר שמת א
כ"א בנך וכן לחדש כמו שהיה יום
יום בלמד שמת אביו ולא אחריה
אביו ואפ"ה תלין לומר דבעיקרא
ואלץ כל השנים שאחרי כן דהשתא
דאם ביום שמת אביו אין לי משמע
בהלכת אחריו ובתוספתו מותר. מש
וא"כ הו' דבר הנדור ו"ל מימ' א

היינו טעמא נמי דמתפס בטרומת לחמי ומתפס בצכור לאחר זריקת דמים לא [ע"ז] אע"ג דאסירי לזרים משום דכיון דשרי ת נדריה הוא שאלו קן היה אסור לכל

עליה וּכִי מַתְפִּיס בִּיהַ דְּבַר אֲסוּר
קַמְתַּפִּיס. וְהִינּוּ טַעְמָהּ נִמֵּי דַמְתַּפִּיס
בְּחַלַּת אֲהָרָן וּבַתְרִמּוֹתָיו מוֹתֵר לְאִסּוּרָא
לֹא מִשּׁוּם נִדְרִיהּ הוּא אֲלֵא מִשּׁוּם
גְּזֵירַת הַכְּתוּב הַזֶּה. כִּךְ נִרְאֶה צִנְיִי:
וְהָא נִוְתָר וּפְגוּל וּזְרִיקָא וְרִמִּים
הוּא. אִית דְּלֵא גְרַסִי פְגוּל שְׁהִי
מִכּוּיִן שְׁנַתְפַּגְל אִין זְרִיקָתוֹ מִתְרִמּוֹ
אֲלֵא מִנוֹתֵר קִפְרִין לְאִסּוּר נִדְרִיהּ
פִּקַּע לִיהּ בְּזִרְיָתָא דַּסּ וּפִלְיוֹ הִי
תַּנּן לְאֲסוּר אֲלֵמָא צִנְיָקְרוֹ קַמְתַּפִּיס:
צִנּוּרָא שֶׁל עוֹלָה. דְּלִפְלִיטָא מִתְּמַלָּא
לוֹמֵר דְּבִדְשֶׁתָּהּ קַמְתַּפִּיס אֲכִמִּי
נִדְרִיהּ לֹא פִקַּע דִּהֵא עוֹלָה אֲסוּרָה
אֲפִי לְאַחֵר זְרִיקָה: א"כ לִינִי בְּבִשָּׁר
עוֹלָה. אִי אֲמַרְתָּ בְּשַׁלְמָה לְדָלּוּ
צִנּוּלָה מִיִּירִי נִקְטָן נִוְתָר לְאַשְׁמוּעִין
דְּבִצִּיקְרוֹ קַמְתַּפִּיס אֲלֵא אִי אֲמַרְתָּ
דְּבִצִּוּלָה מִיִּירִי מֵאִי בְּרִזּוּתִיהּ דְּלוֹתֵר
אֲכִמִּי נִדְרִיהּ לֹא פִקַּע וְאִי הִי צִנְיִי
בִּשָּׁר עוֹלָה. וּלְפִי מָה שְׁפִירִשְׁתִּי
בְּמִשְׁנַחְתִּי דְּצִנּוּרָא וּפְגוּל לֹא צִנְיִי ר'
יְהוּדָה כ"ק הַדְּמִיין דְּדִין הוּא דְּלִישְׁנִי
לִיהּ דְּלֵהִי תַּנָּא נִוְתָר וּפְגוּל וְאֵל
נָן דְּבִנִּי אֲפִלּוּ בִּלָּא כ"ק הַדְּמִיין.
לִיה: וְהוּא שְׁנֵדֵר בְּאִוּטֵּי הַיּוֹם. קס"ד
יִי שֶׁלֵּא יִחַלֵּל בִּשָּׁר וְכֵן נִדֵּר פֶּסַח אֲחַת
זֶה בִּזְוִלָּהּ וְעִבְשִׁיו מַתְפִּיס יוֹם אֲחֵר
עִיקָרָה ה"ל הַשְׁתָּא מַתְפִּיס דְּבַר הַנְּדוּר:
בִּיה אֲבֹב. נִרְאֶה צִנְיִי דִּהִי פִירוּשָׁא
שְׁהוּא כִּיּוֹם שְׁמַת בִּזְוִי לִמְעִין חֲדָשִׁים
נִיסָן יִיחָא יוֹם זֶה עֲלֵי כִיּוֹם אֲחַד בְּצִבְתָּ
אִיחָא עוֹבָבָא חַד בְּצִבְתָּ דִּהִיתֵרָא וְקַמְיִ
קַמְתַּפִּיס. וְטַעְמָהּ לִיהּ לֵהֲסִי' דְּבִנִּי
זֶה יוֹם זֶה כִּיּוֹם שְׁמַת בִּזְוִי פִּשְׁטָא
וְיּוֹם זֶה עֲלֵי כַּחַד בְּצִבְתָּ רִאשֹׁן שֶׁל נִיסָן
אֲמַר דִּהִיתֵרָא קַמְתַּפִּיס כִּיּוֹן שְׁהוּא עוֹמֵד
שְׁמִי כִיּוֹם שְׁמַת בִּזְוִי וּמַתְפִּיס וְאֲמַר
צִנְיָקְרוֹ מַתְפִּיס וְאֲסוּר: וּמַשְׁנֵי דְּשִׁמּוּלָא
וְאֵל שְׁנֵדוֹר וְכָא מֵאִוּטֵּי הַיּוֹם וּזְרִיקָא. לְלוֹמֵר
עֲלֵי שֶׁל כִּיּוֹם שְׁמַת בִּזְוִי נִתְקַרְבּוּ עוֹמֵד
אֲגַמְרָה מִתְכָּא הִיא דִּישָׁא לְלוֹמֵר דְּדִין בְּרִזּוּתִיהּ
יִי דִּהִיתֵרָא כִּלָּל. וְהִךְ סוּגִיא קְטִיעַ הִיא דְּלֵא
לֹא לְאַשְׁמוּעִין אֲלֵא סְמִיךְ לִיהּ אֲסוּבִיין דְּרִישׁ
הַיּוֹם וְיִתֵּר הִי תַּקְשָׁה כִּיּוֹן (וְיִלְיָם) שְׁמַת בִּזְוִי
אִי כִיּוֹן דְּלִפִּי' לֹא נִדֵּר אֲסוּר מִדְּרַבְּנָן כִּי נִדֵּר
רִמִּי לִקְרַבְּנָא אֲסוּרָא לְכָל דִּהֵא לֹא אֲסוּר אֲסוּר
כִּיּוֹם וְאֲסוּר יִין אֲשִׁמְנו שֶׁל מִקֵּד וְהַתְפִּיס בָּבֶל
וְאֵל וְאֲסוּר לְכָל דְּבַר הַאֲסוּר וְהָאֵל דְּבַר
דִּהֵא לִיהּ מַתְפִּיס דְּבַר הַנְּדוּר: וְהָא

[illegible]

זה ארבעה מיני לחמים חלות ודקיקין ורצוכה והם מאת
מים ממנו אחד מכל קרבן:

גַּה א מִי פִּג מַהֲלִי
נִדְרִים הֲלִיָּה סִמַּג
לְאֹחַן רַמְצ טוֹשֵׁע יִיד סִי
רַד קַעִי אִל
נִו ב מִי שֶׁס פִּ״א הֲלִי יֵא
קִמַּג שֶׁס :

תוספות

[illegible]

אחרי נשבת לאין דבר תלוי
שפאל שאינו נודר אלא אותי
הם חד נשבת שאחרי מיתת
יכ ומשני שגדר מאופי יום
הם שקודם מיתת אביו וי"ל
ס ואיך שהם כאלוה יום:
אלה על ידי דיבור והפרשה
ממי היה אסור משום טבל

ומכל מין עושה י' לחמים

[illegible]

(א) [לעיל יג.], (ב) לעיל יב.
שנועות כ.

תורה אור השלם

א. איש כי יחד נדר לוי
או השבע שבעה לאסור
אסר על נפשו לא יחל
דברו ככל היצא מפיו
יעשה: במדבר ל ג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה רבינא וכו'
שאובל לך אלא: (ב) בר"ן
ד"ה אמר קרא וכו' ולא
למעטות אלא בי היכי:

גליון הש"ס

גמ' הא בעם הארץ. ע'
לקמן דף כ ע"א:

מוסף רש"י

לכדתניא איזהו איסור
בר' ללמדני איסור עלמו
על המפץ (חאירי בשם
עיי"ש).

פירוש הרא"ש

ירמיה אמר הרי קצת יום
 למנוחתי ואספר לך נשואי:
 דבשך חור לא נשאתי;
 מנרתי דבשתי דבר הדבור
 ולא דבר האסור; אמר
 דבר ארץ בני ירדן דבר
 אלה לולי תני דבר הזה
 ויהי שלטון בני אדם עד
 יום מלך אשור דרשתי
 ליה לקמן מלחמת הסדרים
 חלין עד דבר מלחמת דבש
 הכמות מרריתא שמיני
 מיני ארץ מלך ישראל
 מדור דר לומד עד שדור
 דבור נדבר ליה ומרשתי
 נמי לא דבר לומד אלא
 אף הוא דבר דבשך
 ליה כגון שלחן לא נשאתי
 מלחמה דר עד אלא נשואה
 הרי הוא כגל דר דבשך;
 אמר כתב יאמר ארץ
 למשנת שאוקר עמי
 דבשך ארץ: כיצד ארץ
 יבדתיא ארץ דבשך ארץ
 האשור בחרתי; ותקול
 בשנעות ומשפסין נדב
 נדבד דמי: אמר כתב
 ארץ: רגל דגרידס; אמר
 שמיני: שמיני מלך מלדור
 והמלחמו עליו דר אלא
 אסור: אמר אשמו עמי
 והחבאי: נישואתא שלקין
 ארץ שמיני אשמו עמי
 כן עמיא שמיני דבשך ודמי
 נחורס הוי עמיא דמיס
 דר ריבין דלא חלל אמה
 שמונה דר בגייל ארץ
 משפסין על שם הארץ ארץ
 בקי ככל ארץ משפסין
 ארץ: כי משפסין דמיס
 שמונה דר אלא חבאי
 ליב אלא לרשם אלא דר
 בשאר דרסין ארץ יא
 ארץ אשמי:

[illegible]

ומזרמין ליה שאלה: אלא חולין ממילא נכסה. כדי נכסה: דהא
 נכסבש נמי לאסור איסר. ונימא נמי עד שידור בדבר האסור:
 אלא אמר רבנן. חלמא אפילו שאלה לא בעי: לא אמר רבנן
 מדאורייתא. הואיל דנדר בדבר האסור ומ"מ זרין שאלה כדי שלא
 יקל את ראשו בך: תלמיד חכם. לא בעי שאלה דאקראי בעלמא
 הוא דליירע לו ולא יקל את ראשו בך ומתני' מיירי בעם הארץ
 דאי אמרם אפילו שאלה לא בעי יקל את ראשו להיות נזיר כן:
 הגדר

קאמער דהייב לימא ככר זה עלי כבשר חזיר לא אפשר דבשר חזיר
 וכו'. לאשמועינן דאע"ג דחלי נדרו בנדר שלא נאסר אלא לו לצדו
 כי ידור נדר עד שידור בדבר שהוא הנדור לגמרי שנאסר מכל מה
 שהיהם בריש פרק שבעות שמים בתרא [שבעות כ:] כיום שמת בו אביי פש
 ככר ומתפס עליו כל ככר אשר בו משמע דלאב אורחיה מילתא אחרייה
 בככר בשר כיון דמ"מ מותר נדר גבי' הס נאסרים עליו כי מתפסין
 בצנלא נדר משום זעריה לא הוה אכיל צהו בשרא ושמי חמרא ומס"ה
 נדר ואע"ג דממילא נמי הוי ממנע מאי נפקא לן מיניה מ"מ מתמא
 שנהרג גדליה בן אחיסא אכטריבא ליה דמתאסר ממילא וקמ"ל דכיי
 שמשמע דהיבא דליהו איסר האמור בתורה נפקא לן מקרא דלאסור
 קרא איש כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור דאלמא כיו
 דהתם משום דלא קאי בעיקרא דהא דינא לא דק ונטק קרא רבי
 יאחז"ל היי דקרא לאסור איסר מנעי' לן לתתפס בדבר שלא נאסר אלא
 לאסור לא הוי נדר ולא צריך שאלה כלל ואפילו נדר הארץ אלא במדי
 דבשר שאינו נדור אלא לו לצד חייל. וה"מ מתפסין בנדר אבל מתמא
 בשבעות לאו כמוציא שבעה מפי דמי דהיינו טעמא משום דנדר
 בתפס רחוי הוא שיחול אבל שבעה הוא אסור עצמו מן התפס אבל גוף
 ויכול נמי אם אמר שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביי והוא היה מושבע ע
 דהדרא כלל. ואיכא מ"ד דהיינו דמתפסין בשבעה לאו כמוציא שבעה מפי ד
 שמתאסר ס' כד"ר: פ' טו. ר' יצחק דמי לא אמר כלום משום שאיני
 דאף עד גב צנלא שאלה לעס הארץ מיל לא אמר כלום מפי דמי

[illegible]

אֵלָּא רַבִּי יְהוּדָה הוּא הֵייוֹ רִישָׁא. מַתְנִי דְּפֶרֶקָא קַמָּא וְיָ: דַּמְנָן לַחֲלוּלִין שְׁאוּכֵל כֶּךָ קָרִי רִישָׁא. וְנִרְאֵה זַעֲיִי דִּהִי"פ זַעֲמָא אִי כִרְ"מ מִתּוֹקְמָא לֹא תִקְשִׁי לָן הֵייוֹ רִישָׁא זַמְשׁ דִּהִיא לְעֵלִי לְאוֹקִימָנָא [ו.א.] כִּכְרִי יְהוּדָה וְהִכִּי קַמֵּי שְׂרָבִי יְהוּדָה אֲזִמֵּר הָאֲזִמֵּר יְרוּשָׁלַּיִם וְכו' וְהִכָּא קַסֵּם לָן תַּנָּא דַּפְּלִינוּ לִרְ"מ דְּלִית לֵיהּ מַכְלָל לֹא אִתָּה שְׂמוּעָה הֵן זֵהָ מִידָה זַמְשׁ דְּכִין דְּאִמֵּר לֹא חוּלִין עַל כִּרְחִין קֶרֶבֶן הוּא אֲבָל קֶאֱמֵר הַשִּׁי"ס לֵאלֹא אֲשַׁפֵּר לְאוֹקִימָא אֲלִיבֵיהּ דְּכִין דְּלִית לֵיהּ מַכְלָל לֹא אִתָּה שְׂמוּעָה הֵן אֲפִילוּן זִכִּי הִיא גּוֹוֹנָא אִיתִי לֵיהּ לְמִשְׁרִי: אִידִידִי דִּקְסִי כִּכְשֵׁר טוֹיֵר וְכו'. כְּלוּמֵר הֵא דִּקְתַּמִּי חוּלִין שְׁאוּכֵל כֶּךָ לֹא לְגוֹפִיָּה אִיעֲטֶרֶךָ וְלֹא לְדִיקוּקָא אֵלָּא אֲנִי גִרְרָא דִּשְׂאֵרָא פִּתַּח זִיָּה הִכִּי: הִכִּי קַמֵּי וְאִלּוּ מוֹחֲרִין כְּחוּלִין. כְּלוּמֵר כֹּאזֵּמֵר חוּלִין שְׁאוּכֵל כֶּךָ שִׁיחָא מוֹחֵר לְגַמְרִי וְלֹא זַעֲיִי שְׁאֵלָה: מִנָּה בִּמָּה דִּמְתַּפִּיס דְּבִדְרֵי הָאֲסוּר לֹא מִתַּסֵּר: אִמֵּר קֶרָא כִּי יִדּוֹר נִדֵּר וְכו' עַד שִׁדּוֹר דְּבִדְרֵי הַנְּדוּר. נִרְאֵה זַעֲיִי דִּהִי"פ מִיִּרְכּוּ דְּסִבִּירָא לְהַשִּׁי"ס דְּלֹא־שְׂמוּעִין דִּמְתַּפִּיס דְּבִדְרֵי הַנְּדוּר מִיִּרְכּוּ עַל לִרְקִי קֶרָא דְּכִין דְּאִמֵּר כִּכְשֵׁר הוּא הֵינִי אֲסוּר הֵינִי נִדֵּר כִּי אִמֵּר נִמִּי כִּקְרֶבֶן אֲסוּר קֶאֱמֵר וְלֹא גִרַע מִיִּדּוֹת אֵלָּא וְדִלִּי קֶרָא דִּכִּי יִדּוֹר נִדֵּר לֹא לְבִדְרֵי הַנְּדוּר אִתָּה אֵלָּא לְעַמּוּעִי דְּבִרֵּי הָאֲסוּר. וּפִרְעִין אִי הִכִּי אֲפִילוּן דְּבִדְרֵי הָאֲסוּר נִמִּי דֵּהָ כִּמְיִד לֹאֲסוּר אִישְׁכֵּר כְּלוּמֵר דַּעַל כִּרְחִין כֶּל כֶּךָ לְגוֹפִיָּה אִיעֲטֶרֶךָ וְלֹא תִנְיָא

למעטות (ו) דכי היכי דלא תיסק אדעתין דמתפס לא הוה נדר
תבז רחמנא הני מרי קראי לאשמועינן במתפס דבזר הנדור
ומתפס דבזר האסור הוה נדר וכל חד מנייהו חיל דאי לא לאסור
איסר למאי ומקמת ליה. ומפרקינן לאסור איסר מתבזר לכדחניא
איזוהי איסר וכו' כלומר וכיון דלאפשר לאוקומה הוה נדרש לאפי
ומקמת לה משום דבזר הויא דמתפס דבזר האסור איזוהי חיל
דבשלתא דבזר הנדור מצי למתפסי ולומר כזר זה עלי בזר
וקרנן שנאסר ע"י נדר אבל כי מתפס דבזר האסור לא כלום
אסריה רחמנא והוא לא אסריה: **מבבזי לכדפניא איזוהי איסר**
היינו יום שמת בו אביו חיל נדרא דאי לא הוה קרא הויא אמינא
יום וואו נדר קמ"ל קרנא דלאסור איסר. וא"ת אי"כ הייז משקינן
הוה אביו נדר קמ"ל ודכתיבנא נראה צעיר דמללא נקט חזק בזר על
אחא לאשמועינן דמתפס בימים שאפילו בלא נדר לא היה אוכל
הוה חיל נדרא והיינו יום שמת בו אביו יום שמת בו רבו דלפילו
ברוך יום שמת בו אביו פשיטא דהא כל איסוריה לימיה אלא מחמת
ש בזר הוא דלא אפשר ליה למתפס דאיסורא כלל ומפרקינן
דלית בימי נמי נדרא מתפס בזר הוא וואו איסור. ואם תאמר דהא
איסר וזילו והני בשם בפרק שביעות שמים בתרא מייזי לה מנא ה"מ
מילתא מהאי קרא נפקא לן ולא מתעריך לן לאסור אסר כלל וי"ל
כי נדר משום דהוא קרא נמי משמע דנדר הו" ע"י התפסה אבל
לו לבדו דחיל נדריה: הילכך לענין הלכה קטנינן דמתפס דבזר
אשמו בלבד ומהאי טעמא דכתיבנא שמים מתפס דבזר הנדור
לא בשבועה לא מהי דק"ל בפרק שביעות שמים בתרא (שם) כי דמתפס
על התפס שאסר לא התפס עליו בזר ולפיכך שבוהו מתפס חפץ
התפס אין עליו נדר וקדושה כלל הילכך אי אמר זה כזה לא אמר כלום
ואותו יום לא אמר כלום דהא באותו יום מתפס ואותו יום ליכא בגופיה
ה"מ לענין קרבן ומלקות אבל איסורא מיהא איכא זה אינו מחזור וכמו
ברך שאלה כלל ואפי' מדרבנן ומיירי בת"ח: ובפניא. בניהוחא. כלומר
אין תריך שאלה: הכי גרסינן ואמר רבי יוחנן ואמר רב חנן:
והא

[illegible]

ה א מ"י ס"א מהל'
נדרים הל"ט סמג
לארן רמב טוש"ע י"ד ס'
רד קע"א:
ו ב מ"י שס ס"ב הל' יג
סמג שס טוש"ע י"ד
ס' רה קע"א:
ז ג ד ה מ"י פ' יב מהל'
שנועות הל' ה וס"א
מהל' נדרים הל' כו סמג
לארן רמב רמב טוש"ע
י"ד ס' ר"ב:

תוספות

[illegible]

בַּח א מִי פִּיָּה מֵהָלִי
שְׁנוּעוֹת הִלְכָה יֵד
סֶמֶךְ לְאוֹרֵן רֵלֶה טוֹשֵׁעַ יֵד
סִי רֵלֶה סֶעִיף ד:

נמי אם אמר הריני נזיר הריני נזיר
דחייב על כל אמת ואמת אלא אידי
דמנא גבי שבעה שלא אוכל תנא נמי
גבי נזיר אם אוכל. וחייב על כל אמת
ואמת דלמערטין לומר דחייב לנהוג
מזירות על כל קבלה וקבלה אם אמר
הריני נזיר הריני נזיר דחייב שתי נזירות
ומונה שלשים יום ומציא קרבן וחוזר
ומונה שלשים יום ומציא קרבן ונפקא
לן בגמרא תנזיר להזיר. וקר ליה להאי
היוזא דרז בתוך דרז לפי שהמזירות
היא על כל אמת ואמת דחייב לנהוג

1. או נפש כי תשבע
לכטא בשפתים להרע
או להיטיב לכל אשר
יכטא האדם בשבעה
ועלם ממנו והוא ידע
ואשם לאחת מאלה:
ויקרא ה' ד'

חד למסמריה מקרבן
שבועה וחד למסמריה
מלאו רשבועה. מלא יחל
כלומר אם מיחל דברו
ומקיים המצוה אבל מ"מ
אינו פטור משבועה דנשבע
לעטל המצוה אלא לוקה

ששיה ולא למנות שמים גם כן דלא משכחת לה מה שאין כן בגזירות דהר' דלוי לוקה שמים על אכילה אחת מ"מ משכחת בה תרי חייבי בשפלא פעמים דהיינו למנות שמים מה שאין כן בשבועות: **ג'** כיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר וכי אכיל טובא ומתחין ביה מחייב על כל דקמי' דאכילה אידי' שבעה שלא אוכל תנא נמי הריני נזיר אם אוכל ולעולם בני נזיר לא ליריד למימר אם אוכל ו' ההבא ככונתה במקל' וסוגאחא. והכי פירושא כיון דאמר הריני נזיר וכו' חדא דלית בה תמרי קשיא ליה חדא למה ליה למתליה לנזירות באכילה מתיבא דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר מזה שמים וקשיא ליה מו דליתלי לנזירות באכילה דהריני נזיר אם אוכל חדא אימאנא כן דהא קייל צ"י שבעה שמים בתרא (שבועות מ:) דמי שנשבע שלא אוכל ככר זה על כל זית וזית שבו נשבע הלכך מי שחלה מנזירות חסא על כל זית וזית שבו חלה מנזירות וכו' איכיל טובא כלומר וזיתים הרבה ומתחין בה על כל זית וזית לומר נשבע ואכלתי ימחייב עליו מנזרות ונראה צעירי דלהכי צעין דליחור ביה צין כל זית וזית משום דלא עדיפי אכילות הללו להמחייב עליהם מנזרות ששחלאו כהן מלהמחייב עליהן קרבן ומלקות כשנשבע שלא יאכל ככר ו' וכשם שלהמחייב קרבן ומלקות צעין חלוק צין כל זית וזית אי למלקות

[illegible]

לא בשמי העלמות ה"ז כי תלה מזירות בארילת ככר ררר שיהו התחרו
יצו ענה אלל חד מזירות כנ"ל. ורחיו למפרשי אחרים זה מה של
רמיו נזיר הרמיו נזיר סגי ליה ולי נמי תלה מזירות בלס אוכל בחד
למפלל על הרמיו נזיר אוכל סגי ליה לא פשיטל שאינו חייל בל
ממר דכשאר הרמיו נזיר למחר ים בתשמעו דבריו שימנה מיום מחרת
יוון דק"ל במסכת נזיר [א] להאומר הרמיו נזיר יום זה בלד מונה שלשים
וזה על כרחו מונה ל'. ובמאל אמר אפי' הרמיו נזיר היום הרמיו נזיר
האי גוונל מונה שלש מזירות: **לרב הונל אדמי אין שבוטה בתוך שבוטה**
הא לנדידה נמי סגי ליה לפלו ולמנוח אין נדר בתוך נדר ומשכחת לה
ומתני' תנן ים נדר בתוך אלל למנוח שהים כדפי' וכיון שכן
בתוך נדר ואין נדר בתוך נדר לא מקשי לומר אדמפליג בין נדר לשבוטה
כן לשחול נמי מקשי דפרישות אלל כי האי גוונל לא מקשיין דלא
ממרא דאיכא בנדר מנשבוטה לענין נדר בתוך נדר הלכך נדר שייך
לשמי

אפילו אחר הרבי נזיר יו"ם והדר אחר הרבי נזיר מלו' יו"ם דהוי לשמולא כמו היום מבי' י"ל דהאי
 רבנן הוילי אלו' קי' קי' יו"ם י"ל למרש' להרפוק שגשגו יום חדשיו ויום שפיר למחר מנורת
 יד מירות ומשק' וז' חלר' ודפרשי' אחר' כג' דר' קונס' לית' אלו' י"ל חס' חספס' אחר' מ' אפי' י"ל חמר' כג'
 ע'ל' קונס' היום אלו' אקור' אלא' אחר' היום וז' דר' אחר' וינא' אחריו' קונס' ככר' וז' היום אלו' לן' תלת' דלחא' לאקור'
 למחר' אחר' יום' דמחיש' משמע' הלק' אלו' שפיר' למחר' דר' חל' ע'ל' דר' ויחפוק' אחר' דר' חמר' מנורות' דפרשי' ד
 אקור' וז' אפי' מ' יום' שפיר' דר' ע'ל' דר' ויחפוק' אחר' למחר' אקור' חל' ע'ל' אקור' ופליגי' בנדרות' א'
 יסור' חל' ע'ל' אקור': הרבי נזיר **אם ארבע** הרבי נזיר' יתמני' הרבי נזיר' כלא' שום' מחל' אלא' אורחא'
 מיתלח' אחר' שום' דרך' נזיר' מחמת' שום' דבר' כלא' שום' משפטי' ד' ואלול' הוא' אלו' רוב' וזר' א' יחל' ועי'ל'
 דלג' דענ' לארציו' אחר' שום' בנדר' נהי' נז' מירות' כו' פרי': ופליגי' ופליגי' בנדר':

זכור ואמר שבועה שלא אוכל מאילים וענבים מגו דחילא אשנבים חילא מי אתאמינ:

[illegible]

א) שבעות כח: [ע"ש חוס'
ד"ה שבעה], ב) שבעות
כח: חוספתא דגזיר
פ"ב, ג) מכאן שייך לדף יח
ע"א.

[illegible]

והפריש קרבן ונשא
עליו. ומתקין קרבן
שעשועות ואפי' נגזר
והפריש קרבן ומי
לחמוליו: הא ארבע זמני
יחיא. ולשון דמלה
זו שיה משעבד הפטר
לגמור חמשה שנים:
עלה זו שניה באשכול.
לפי שהסבסב קרבן הדין
משקרו קרבן אול על
נדה קרבן ויחלה שנים
זמני יתמין ראשון עולם
זו מירוש שני על בגונו
שקבל עניו זו מירוש
שני בזה אחר. וזה דלמור
על זו מירוש או דלמור
הדין על מירוש או עליו
האין נגזר דעה אול עליו
שני מירוש נאחא: וזה
דלמור קרבן. מלמד שדשע
היה שני על אלו דבריו
האחרונים נגזלה משני
זה שיש בו סומכא על אחד
על המירוש שקבל עליו ואי
אפשר לומר שזה היה
אלא על אחד הקבל על
כרחק הרף שיה יקרב
לשנים יום: שני בגונו שבת
עניו שני מירוש שבת
אחא. על אמר הרי עליו
שני מירוש לחמוליו שפטר
הוא על הראשונה אלא
שזה חמולה ומקבל
עניו חמולה על זה וזה

מירות ראשונה ואמאי עלתה לו שניה
יות שניה קודם שיבא יום שלשים ואחד
שלשים וא' דהיינו למחר אלף כגון וכו':
ותיבתא
וערבין בזמן הגדר ראשון ואע"פ שאותן
סוף שלשים יום של מירות שניה
שלשים ואחד למירותו אלף לפי שאין
עות כי אמר שבעה שלא חולל תחילת
הוא שחולל שבעה על שבעה אפילו
נשבע עליהם כך מירות שניה אינה חלה
על שלא חולל תחילתו וענבים הכי קאמר
ואמר רבה דמנו דחיללא שבעה על ענבים
ומס שניה לוקה. ואמרין דרב הווא לא
לאתאיים לא חיללא אין לה מקום כלל
לומר דכיון דאכ"ט יום לא חיללא מירות
ליום שלשים בפני עצמו והוא להו כ"ט
ליום **שבעה דרב הווא**. כלומר חיללו שני
ר ומאי קושיא נהי דלילו לא נשאל על
[ות]. דאף על גב דאין שבעה חל על
שבעה

הַשֵּׁשִׁים דְּרַבְרֵי בַּשְּׁבִיעִי אָמַר יְנִיקָה, וְהָא חֲמוּמָא יִתְרַחֵא הֵיא דְכַלְמָרִין כְּשִׁעוּתָא (גמ'. כל העולם חודשנו כשארם הקד"ה לא ינקה:

לאחר שלשים היינו לאחר
באשונה יהיה נפטר מזוהר
והא נדר להיות מזר ביום
כאן כינו יום מנדר השני מ
גדרה לענין שיהא יום שלשים
מזרות שניה לענין ששהא יום
כל נדר שני ודכותה גבי שבו
למאנים כלל דלית ליה לרבי
ה חלה על מאנים מפני שבר
דכי אמרין וחור ואמר שבו
ועות שמים בחרה ושבעות כח
שבעה ראשונה והמור צו מש
ילא שבעה שניה כלל דמיון
היה דיון כשבעות היה לנו
שלשים יום כחך נתחנן ולא
רבי היום הרביעי מזר היום
א חלה שניה כלל. ואם מאמר
ואו וחיילא וכדאמר רבא לקמן

באכילה אחת חדר נזירות הלא: מא"ה
(דף)

בי מתפרשי ספיר עם ענבים מין דלא
מחייב קרבן שני השום אכילה שניה מש
הראשונה אבל אין לפרש שאלו ואכלת
איש וחזר ואחר שבעה שאלו אכלת תחיל
על כות ענבים לבד והוי קרי ליה שני
דף הוא בשבעה אחרונה דמשבעה ראש
והוי הכא דלמר שבעה שאלו אכלת
שומן יין צום י"א ואחד היא חייב וי"ל
אזי משבע ועומד: מהר"ם ב"י שני

על דבר אחד מתוקמה כדומה
בד הווא. ומפסקין אמר לך רב
ידי נזיר למחר כלומר לא מחיל
הריני נזיר למחר ממחר ועד
נזיר הריני נזיר היום ומחר שפך
שני מ"מ בהאי ליטנא חייל
ימים מנוירות ראשונה חלה
בזאת עוד לתשלום שלשים בשבוע
לא חיילא שבוועה בתרייתא לא
בזר הוי הכי שבוועה שניה אינה
בזר נזר כזם לפיכך איז אומר
מזי מתפרש האי ליטנא כ"פ שב
אכל תאניס וענבים בהעלם
בזריא ליה לרב הווא דלא מחי
וענבים בלזב נגדרים נמי אילו
נזיר כשאמר הריני נזיר למחר לא
אלא שפיעא דלמחר נזיר נזיר
למחר לו שניה ובהלכות הרי
כי מתחיל עלה משכחת רווח

(א) ולעיל (ג); (ב) ולעיל (ח).
(ג) לקמן סעי' שבעות כ; (ד) שבעות כ; (ה) שם.

תורה אור השלם

1. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליה:
2. לא תשא את שם ה' אלהיך בריב ונאף כי לא יקח ה' את אשר יקרא את שמו לשוא:

הנהגות הב"ח

- (א) נזיר נדר למחר ומאי: (ב) שם מדלף קמני חייב אחת אי נמי אינה אלא אחת וקמני: (ג) רש"י ד"ה לא לעולם וכו' מההוא יומא דמשלים: (ד) ר"ה ומה וכו' בדמפרש לקמן: (ה) ר"ה מדלף וכו' אול ליה חייבא אבל מדקמני:

גליון הש"ס

נב"א רבא אבא נאשא:
עין לקמן סעי' ע"ה:

מוסף רש"י

שהנזירות חל על הנזירות. שם היה נזיר ואמר הריני נזיר חל עליה מותר, ונשאלו אותן ימי מותר לזכר נזיר עז פסח אחת (ועוד ג') אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליה. ומאמר בכר משום שבעה שנה, וכן אם נשאל על ששנים לפי שהשנים עוקר הנדר מניקור, שאר פסח לו נחמדה והיו כמי שלח נדר וחלה השניה למפרע, שהראשונה הינה מעכבתה מחלול וזוהי הראשונה האולית ונשאל עליה (ועוד כו') מי שנדר שתי נזירות כו'.

נדר שתי נזירות כו'.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

וסיבתא דרב הונא. מדקמני עלתה לו שניה בראשונה מכלל נזירות שניה נמי חיללא עליה: לא לעולם דאמר וכו' ומאי עלתה לו נזיר מההוא יומא. (ו) למשלם אותו ושוב מקריב קרבנו ונמנא נזיר אותו יום שגדר עם ימי מירות של שלשים עליו שמי מירות שניה כגון שקיבל עליו שמי מירות צבת אחת דלמחר הרי עלי שמי מירות להכי חייב שמים אי לאו שנשאל אבל אי אמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום אין מירות חל על מירות חל על מירות: והלא דין הוא. שלא תהא מירות חל על מירות ולא שאר נדרים (ור' מפרש לקמן) ומה שבעה חמורה. נזיר מפרש דנדר: אפי' אין שבעה חלה על שבעה: הא קרא בעי. פשיטא ודאי דהא איכא חד יומא יתיירא: אם נשאל על הראשונה. שגא לפני חסס ושאל על שבעה ראשונה והתיר: שניה חלה עליו. שאם עובר חייב משום שבעה שניה: מדלף קמני חייב משום דלילו קמני חייב אחת הוה משמע נמי שעל כולן חייב אחת וכן אי קמני אינה אלא אחת הוה משמע נמי שכולן שבעה אחת היא ואי נזיר לה אזיל ליה חייבא (ה) אלא מדקמני אינו חייב ש"מ דמיוצא חדא מיהא איתיה דאי נשאל על הראשונה שניה חלה עליו דהא דלא חיללא כי לא מיתשיל בראשונה משום דלית רווחא דראשונה עומדת דחייב עליה אבל כשנשאל על הראשונה חיללא השניה: לינשא אחרינא חייבא הוא דליכא. על השניה במקום הראשונה: הא שבעה איכא. כלומר שם שבעה שנים חלה עליו מיתשיל אקמיינא: לכדנבא וכו'. (אבל) כשנשאל על הראשונה חיללא השניה: מתי?

עלתה לו שניה בראשונה
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

שבעה אס נשאל על הראשונה שניה חלה עליו ולקמן נמי מסייעין ליה לנבא מהא מתניא י"ל משום דאכתי לא קים לן בזה דרבא וסבירא לן דאי לא חיללא לא השתא לא חיללא נמי בזה זמנא משה"ה לא מפרש להו כדנבא: אי נמי כשקבל עליו שמי מירות צבת אחת.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.
לחל לעיל ח' ב.

ולענין

ל' א מ"י פ"ב מלכות
 נדרים הלכה ז טוש"ע
 י"ד סימן רח סעף א:
 ל' ב מ"י שם הלכה ח:
 ק"ח ג מ"י שם הלכה ט:
 קמ"ד ד מ"י שם הלכה י:
 פ"ה ה מ"י שם הלכה יא
 טוש"ע שם סעף א:
 קמ"א ו מ"י פ"ב מהל'
 טורות הלכה ז-ט
 [יפ"ד הל' יא]:

רע"י

וּלְעֶצְוֵן הַלֵּכָה ק"ל כְּנָסָה דְּהֵי יִלְדֵּי
 וּמִתְנִי' לִהְיוֹת וּלְשִׁנּוּעוֹת כּוֹתִים לִי
 שְׂמִים בְּהַלָּה (שְׁעוֹת ה'): נִמְי מִתְנִיעֵי לִרְי
 כִּכְרֹז זֶה וְכו' וּבְדִלְתָּא הַסֵּם: **מִתְנִי' כ**
לֵהֵלֵךְ. כְּלוּמָר מִי שֶׁגָּדַר וַיֵּשׁ פִּירֶשׁ
 לְשׁוֹת לְהַחֲמִיר וְהֵלֵךְ לֵךְ שֶׁלֹּא פִירֶשׁ אֶל
 מִהֵן לְמַעַם נִתְכַּוֵּן הוֹלֵכִין בְּסִתְמָא
 לְהַחֲמִיר: **וּפִירוּשׁ לֵהֵלֵךְ.** אִם פִּירֶשׁ
 אֲחִירִי וְאִמֵּר לֵךְ נִתְכַּוֵּנִי קוֹמִין עַל
 דְּבָרָיו אֲע"פ שֶׁהוּא מִיָּקָל. וְכוּלָּה מִתְנִי'
 עַד נִדָּר בְּחֵסֶד [ו.]. מִפְּרֶשׁ כִּיֹּלֵךְ סִתְמָן
 לְהַחֲמִיר וְנִתְנָדָר בְּחֵסֶד כִּיֹּלֵךְ מִפְּרֶשׁ
 כִּיֹּלֵךְ פִּירוּשׁ לֵהֵלֵךְ: **כִּיֹּלֵךְ הָרִי עָלֵי**
כִּכְשָׁר מִלִּיָּה וְיִין נֶסֶךְ. כְּלוּמָר כִּיֹּלֵךְ
 קָרִי סִתְמָן נִדָּרִים הַיּוֹמֵר כִּכְשָׁר מִלִּיָּה
 וְיִין נֶסֶךְ דְּמִשְׁמַע שֶׁל שְׂמִים וְקָרִי לִיָּה
 בְּשָׂר מִלִּיָּה מִשּׁוֹם דְּמִשְׁמַע [ו.]. עַל כֵּן
 קִרְבֵּן תִּקְרִיב מִלֵּא וּמִשְׁמַע נִמְי שֶׁל
 עֲבֻדָּת כּוֹכְבִים כְּה"ג הוּא סִתְמָן נִדָּרִים
 דִּהָא אִם פִּירֶשׁ שֶׁל שְׂמִים אֲסוּר וְאִם
 פִּירֶשׁ שֶׁל עֲבֻדָּת כּוֹכְבִים מוֹתֵר וְאִם
 סִתְמָן דְּמִשְׁמַע הִכִּי וּמִשְׁמַע הִכִּי אֲסוּר
 הִנֵּי סִתְמָן נִדָּרִים לְהַחֲמִיר: **אִם**
נִמְשָׁר כְּכֹהֵם נִדָּר אֲסוּר. דְּלִדָּב
 הַנִּדָּוֵר הוּא כְּשֶׁהוּא קוֹרֵא לְעִשְׂרֵי
 עִשְׂרֵי וְאֲסוּר לָכֵן עַד שֶׁיִּקְרְבוּ מִתְנִיעֵי:
סִתְמָן תְּרוּמָה צִיּוּדָה אֲסוּרָה. לְפִי
 צִיּוּדָה מִתְנִיעֵי נִתְנָדָר קִרְבֵּן לְבִתְמָן
 תְּרוּמָה הַלֵּשֶׁכָּה גִּמִּי תְּרוּמָה סִתְמָן קָרִי
 לֵה וְהוּא לִיָּה סִתְמָן נִדָּרִים לְהַחֲמִיר:

א פיעמעה שמעמיה לא אדחיה
יקי להסם נפרק שבוט
כל ממחתי לשבוט שגל אובל
אסם נדרים להחמיר ופירושם

מתני' אסם נדר
להקל כיצד אמר הרי
נסך אם בשל⁶ (שלמ)
עבודת כוכבים נדר
יהי עלי כחרם אם
ואם כחרם של כהנים
יהי עלי כמעשר או
אסור ואם של גורן
יהי עלי כתרומה אם
אסור ואם של גורן
דברי ר' מאיר ר' יהודה
ביהודה אסורה בגליל
מכירין את תרומת
ביהודה מותרין בגליל
גליל מכירין את חרם
י⁷ וספק גזירות להקל
הא ר' אליעזר הא רבנן
ובהמתו⁸ הקדיש את
לא הקדיש את הכוי נמ
לספיאק גופיה נמ
ממונו לא מעיל

ימים להחמיר ופירושים
 עלי' כבשר מליח כיון
 (ים) נדר אסור אם בשל
 מותר ואם סתם אסור
 בחרם של שמים אסור
 מותר ואם סתם אסור
 ס' כמעשר בהמה נדר
 מותר ואם סתם אסור
 בחרומות הלשכה נדר
 מותר ואם סתם אסור
 נדר אומר 'סתם תרומה
 מותר' שאין אנשי גליל
 הלשכה סתם חרמים
 ל' אסורין שאין אנשי
 ח' הכתנים: גמ' והתנן
 אמר ר' זירא לא קשיא
 דתניא המקדיש חיותו
 הכי ר' אליעזר אומר
 זמאן דאמר ממונו מעייל
 מעייל וזמאן דאמר
 אלספיקא גופיה (גמ')
 כל

ידוע בצאה ענין נדר: להחמיר. דלואלין
דבר הנדור נדר: ופירושו. אבל אי
יד נדר: להקל. דהכי הוא כדקאמר:
כבשר מליח אם בשל שלמים נדר. אי
שליטין ליה אבר של שלמים
נדרתי על שם ששלמים ששליטין
מלח דכחיו (דכול קרבן מנחתך במלח
תמלח (ויקרא ג) ועל יין המתנסך על
גבי המזבח לשמים: אסור. שהרי נדר
דנדר הנדור: ואם על שם יין נסך
של עבודת כוכבים וכבשר מליח
לעבודת כוכבים מותר שהרי נדר
דנדר האסור: ואם סתם. דאמר אין
ידוע לי אם על שם שמים או על שם
עומתה נדרתי: אסור. דלמרינן לא
נמתכוז זה אלא דנדר הנדור. והיינו
סתם להחמיר ופירושו להקל דאם
פ' ואמר לשם עבודת כוכבים דנדרגא
מותר. ל"א סתם נדרים דאמר ככר
זו עלי כבשר מליח וכיון נסך דלא
הוינר לא לשם שמים ולא לשם עבודת
כוכבים להחמיר ופירושו דאם מפרש
בשם שגדר ואמר כבשר מליח של
שלמים משלמים דאם קאמר שעריות
מלח יותר משאר קרבנות שהרי גאכלין
לשני ימים וליה אחת וכיון נסך שעל
המזבח דהיינו דנדר הנדור ואם כיון
נסך של עבודת כוכבים וכבשר מליח
של עבודת כוכבים להקל: אם כבשר
של שמים. נדר כנון וסתמיס (כ)

ת הב"ח

(ח) רש"י ד"ה אש
 כחם
 כחם שהקדשו נשחט
 וכו' הוא לה' הקדש
 ואח"כ מ"ה אם כחם:
 (ט) ד"ה אש כחם. יצ"ב
 יצ"ב דרש"י: (א) ד"ה
 מיתנות
 קמפריש: (ב) ד"ה והמנ
 וכו' הרינו נזהר אם
 שכל נגדו יצ"ב ויכל
 זה שכל נגדו יצ"ב ויכל
 זו אלוהי שכלו שכלו יצ"ב
 אש מרש"י: (ג) ד"ה
 המקדש יצ"ב שכלו יצ"ב
 הים וכו' הקדשו נמי את
 הבר דכתיב ככל: (ד) ד"ה
 ל' אלעזר וכו' ל' מין
 מהם אחר:

גליון הש"ס

גמ' לספיקא נופיה נמי
מע"ל. עיין לקמן דף סא
ע"ב:

פירוש הרא"ש

[illegible]

אשכנז. שממוך שהיו רחוקין
בה לא קרו לה תרומה סממא
רי בתרומה סתם ליהא לפסוקי
הס חרמים ביהודה מוסרין.
י כהנים וקרי ליה נמי חרמי
י ספא ר' אלעזר דבני זבול
דרס חסדא ופלי אתא ארשא אגל
ליל מברין את חרמי הכהנים
אלו ואלו מותרין: **שאין אנשי**
שלה היו כל כך כהנים גייהס
הלקך כי נדרי צהרם ליהא
נגד צהרם ואשר נדרי
יול כיצד פהצו להקל. והאי
אן קטל פהצו נהוי דרשא
אלא צהרם של כהנים רבואא
צר זר שאינו כל כך במשמעות
אפי' הכי מהימן: **בחרמו של**
חרם. הרי עמלי קרבן. כלומר
יו קרבן אע"פ שנראה שאוסר
א בעצם שהיה להיות נזר בו
ששאלוהו לבר להיתן נזר בו

תוספות

[illegible]

מהימין: ועל כולן אין נשאלין עליהן ואם
אלא בחרמו של ים מהימן ולא נרדף ש
אותן אם נהגו הימר בדבר קודם שבאו ליה
עליהן. שאין פותחין לכן בחרמה ואין
אותן אם עברו על נדבך ועוד שפותחין
איסור. אפי' בנדרים הללו. ודוקא בה
נדבכים ליה אבל בנדר דרשא נדבך נדר
נדר אפי' בעם הארץ אינו נרדף שאלה: ה
המקדש חייבו ובהמסו. חייבו או בהמ
ואי הקדש חייבו אמרינן דלמא בה

[illegible][illegible]

אמר חכם דבי נדר בחרם ואמר לא נדרתי
ווא עס הארץ ולפיכך צריך שאלה עונשין
וגו בזה היתר כדאיתא בגמ' [שם]: **ומתמירין**
ווס אחר. בחרתי פליגי חדא דלון עונשין
ווס של נדר הפסח: **ומלמדין אוןן שיהבו**
רינן דלחין שאלה למד כדאית ליה ולמד
נדר בחרם אי פריש ואמר דנשל כהנים
(ג) ונזירות על ידי נדר הוא וקשין אהדדי:
נקדיש את בהמתו אמרינן דלמא כי היה
מתמירין דסתם נדרים להחמיר רצון:
רל

ההקד. משנה היא צפ"ל
הריני נזיר שזה חיה ונחמה
אומר לא הקדיש את הכזי.

[illegible]

שלא היה בלבו; הוא גמל משתעי אינוש הבן. דמיפת לוטן מופלג יומר מאכלה ושמה טסי מ

דא מ"ה פ"ד מה' נדרים
ה' ג' ט"ש"ע י"ד פ"ד
לכא ע"כ
ה' ב' מ"ה פ"ד מה' נדרים
לכא א' פ"ד מה' נדרים
ט"ש"ע ש"ס ע"כ ו' א' יג'
ו' ג' מ"ה פ"ד מה' נדרים
ט"ש"ע ש"ס ע"כ ו' א' יג'
מ"ה נדרים הלכה ה' פ"ד
לכא נדר ט"ש"ע י"ד פ"ד
רמח ע"כ ו' ע"כ נדרים
יד ט"ש"ע ש"ס:

הגהות הב"ח

(א) ר"י ד"ה אלא
ו"י. נדרים לא שאין:
(ב) ר"ה א"ל ו"י. נדרים
אלא נדר. וזוהי הנהגה
נחמק:

מוסף רש"י

אין פותחין בחרטה.
אין נדר לפתח לו נדרים
אלא חכם עקרו אע"פ
שאין מלא לו טעם
עקרו (ערוכו דר' ע"ש
והורה פתחין).

תוספות

א"א כעין ארבעה נדרים.
שפותחין ואומרים (ולא)
אדעתא דהכי מי נדרת
והוא אומר לא נתחנן
לדור אלא כעין ד' נדרים
שלא נתחנן בהם לאיסור:
קסבר אין פותחין אומר
בחרטה. לומר לו מתחרט
אחרי שיהיה רואה שלא יהיה
עלך נדר מתחלה דהוא
פסח לא משו ליה כדכ"ה
נדר טעם אלא אומר לו
אדעתא דהכי נדרת והוא
אומר אילו ידעתי כן לא
יהיינו נדר דמשו ליה
יורק נבי חב"י אק"א.
אפילו נדר אפי' כדאמר
דהלכתא ד' נדרים אין
לכא ע"כ ו' א' יג'
ה"ר אלעזר ממ"ץ בשם
רבי יעקב: אפי' א"י א"ב
ע"ה. פי' לך שיהיה עלך
בשעת נדר כי כן ע"כ
עדיין ואין אחרי מתחרט
מעיקרא אלא מכאן והלאה:
אפי' א"י א"ב. אלא
מתחרט אפי' על שנדרתי
כל עיקר ודוקא כשמתחרט
מעיקרא בפרישות אלא
אם אטו מתחרט מעיקרא
אלא מכאן והלאה לכ"ע
אין פותחין בחרטה זו:
ושרייה. דקסבר פותחין
בחרטה:

דאמר חד טפי מן סלע ואידך צ"ר מן שקל ורזין הוא ולא
דוקא: מי דמי גבי לוגן לדיקים אומרים מעט ועושים הרבה.
הלכך מסתפי האי דאי מודה ליה נפטת לוגן שלא יאכלנו הרבה
לנמא דוקא קאמר ולא לזר. ולא
ומש"ה אומר טפת לוגן ולא דוקא
לנמא דוקא קאמר ולא לזר. ולא
אפשיט עדיין וקטנין לחומרא:
תנא חני הסירו. דמשמע שהן
מוחרין בלא שאלה: אין חכם מסיר
אלא כעין ארבעה נדרים הללו.
כלומר שאין לו להחיר בחרטה אלא
בפתח שנדר כשהוא יתר בפתח
מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות והוא
כעין ארבעה נדרים אלא בחרטה
לא. והיינו טעמא דעדיף פתח מתחרטה
לפי שכל נדר שהוא יתר בפתח הרי
הנדר אומר שאפילו בפתח כשנדר
אילו היה נתן אל לבו אותו פתח לא
היה נודר ונמלא נדרו בטעות אלא
נדר שהוא יתר בחרטה אינו מואל
עם עצמו שום ענין שאילו היה נתנו
אל לבו מתחלה שלא היה נודר אלא
שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס או
מפני מהירות נדרתי ועכשיו אני
מתחרט על שנדרתי מעולם: אומר ליה
לכך ע"כ. כלומר היה לכך מיושב
עלך בשעה שנדרת וגם עכשיו
אין מואל בנדרך עד היום אלא
שמים זה ואילך אחרי רואה לעקרו
ואי היה כי האי גוונא לא מתרה
מיקרא דחרטה מעיקרא נענין או
לא היה לכך מיושב עלך שמתוך
הכעס נדרת ועכשיו אחרי מואל על
הראשונות. א"י לכך שהיה לך בשעה
שנדרת הוא עלך עדיין שרואה אחרי
נדרך עד עכשיו אלא שמים זה
ואילך אחרי מתחרט זו: אומר ליה
לא. כלומר שלא מתוך יסוד הדעת
נדרתי בפתח ולפיכך אני מתחרט
כשנדרתי מעולם ומש"ה שרייה. ומיהו

דוקא בחרטה דמעיקרא כי האי גוונא אלא בחרטה דהשתא לא
ואפילו למאן דאמר פותחין בחרטה דאי לא תימא הכי מאי לשנא
דפותחין דמשמע דכ"ד פותחין לו ור"ב הו"ל למשאל מידי
מהווא דאחרי לקמיה דרודאי כיון שהיה שאל היתר מתחרט היה
על נדרו מיהא מכאן ואילך וז"ל למשאל מיניה לכך עלך אלא
ודאי משום דלא כגני בחרטה דהשתא אלא בחרטה דמעיקרא הוה
שאל מיניה ודפרשיש: אילו היו עשרה בני אדם שפייסוך קסבר אין פותחין בחרטה
עולה לטעם אחד לפי שענין זה דאילו היו ר"ב בני אדם שפייסוך קסבר אין פותחין בחרטה
שפייסוך דנימא פתח מעליה הוה שאלו היה יודע כן לא היה נודר ועדיף מתחרטה גרע מפתח משום דלא היו עכשיו ר"ב בני אדם
נעצמו שמתחם לא היה נודר בזה שעה וזה היה"ל נעצמו שאלו היו מפייסין אותו בזה שעה לא היה נודר ונמלא מתחרט
יותר שמתוך מהירות נדר ומש"ה מאן דגרס אין פותחין בחרטה ה"ק דבחרטה גרידא אין פותחין אלא בחרטה שהיא מתחרטת
יפה כזו ומאן דגרס פותחין בחרטה הכי קאמר דלא נעץ פתח אלא חרטה ברוה: כדו סה"ס. כלומר אחרי מתחרט
חרטה דמעיקרא מלשון מואל על הראשונות [קדושין מ:]: אומר ליה ולא. בתמיה: ושרייה. קסבר פותחין בחרטה. וכ"ת והא רב
אפי' הוא דאמר לעיל אין פותחין איכא למימר רבי אפי' לחוד ורב אפי' לחוד: כעין נדור. רואה אחרי עד עכשיו בנדרך
אלא שמכאן ואילך אחרי מתחרט ואם כן אין לך היתר: אומר ליה ואי לא מרגזין לי וכו'. כלומר אם לא הרגיוני מתחלה כלום
היינו נודר לא בודאי אלא על ידי כעס נדרתי ולפיכך אני מתחרט עכשיו על שנדרתי מעולם: אומר ליה כהא כדכעית. כלומר
שהא הנדר מותר כדכעית: שכתוב: "מלין דעובדא". שראוי בך להיות עובד שלא תהנה מאמה מפני אותו דברים:
גרסינן בירושלמי רבי מנא נדר סליק לגבי רבי סימא אומר ליה אילו הוה ידעת דכרייתא מרחקין מינך דאם נדרן נדר הוה א"ל לא ושרייה:
דפותחין

מי דמי גבי לוגן לדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. זה שהיה
מסרב בתנינו שאלו אלו קימא וישמה טיפת לוגן ודאי לאכילה
ושמה מרובה קאמר כי כן דרכן של לדיקים לומר מעט ולעשות
הרבה וכי אמר ליה האי קונס טיפת לוגן שאני טועם הכי נתחנן
לומר אותה טיפה שאתה רואה ליתן

לי איני טועם דהיינו אכילה מרובה
ולא נתחנן לטיפת לוגן ממנו הלכך
סאפור באכילה ושמה מרובה ומומר
לשמות הימנו טיפת לוגן. אלא הכא
דלמא האי דאמר טפי מסלע
דעמיה על פחות מסלע ליתן בשלשה
דינרין והאי דאמר צ"ר דעמיה על
יותר משל ליתן ג' דינרין: וזרזין
הוי. ומומר: או דלמא דוקא קאמר
ונדרא הוי. ואסור: אלא כעין ד'
נדרים [הלל]. והי הוא דשרי משום
לית בהו ממנו אלא שאל נדרים (א)
אין אדם רשאי להחיר עד שימתיר
הנדר מעצמו: קסבר אין פותחין
בחרטה. שאין חכם רשאי לפתוח
ולומר לו נדרת אדעתא דהכי
כדאמרין לקמן אלא הנדר הוא
יתמח מתלה ויפתח ויאמר לו לא
לעמך כן נדרתי והוא פותח מתלה
בחרטה: אומר ליה לכך ע"כ. כלומר
עומד אחרי על דעת הראשונה
שזונך עדיין בזהו נדר: אומר ליה
לא. כלומר מתחרט אני. אלמא קסבר
פותחין בחרטה: אם היו ר' בני
אדם כו'. שאם פתחו לך בחרטה
כשרית לנדר כלום נדרת: אומר ליה
לא. קסבר אין פותחין בחרטה ולכך
אמר ליה כה"ג דכיון דאמר אילו
היו ר' בני אדם כו' דמעיקר עקר
לנדריה ולא היו נדר כלל ולכך פותח
בחרטה (ו) הוא אלא בעלמא אין
פותחין בחרטה: קסבר רבי ישמעאל
כרבי יוסי אין פותחין בחרטה:
סה"ס. מנעטע אחרי: כדו סה"ס.

מנעטע אחרי שנדרת דהיינו בחרטה: כעין נדור. קיבלת הנדר
מרגזין: אי לא מרגזין לי. אלמלא שהעשיתי לא הייתי נודר: אומר
ליה כהא כדכעית. הו"ל ולא קיבלת מרגזין יהא מותר לך כמו שאתה
רואה דלא הוה נדר. והאי תנא סבר דאין פותחין בחרטה: דאמרין
מגירתיך. שאומרות השכירות על בתיך כמו ומגרת ביתה (שמות ג):
אילו
והכל דגרסין קסבר פותחין בחרטה והכל
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'
אמר ליה ר' ב' ושרייה. ויסי' אפי'

(א) ויסי' אפי' (ב) ויסי'
(ג) ויסי' אפי' (ד) ויסי'
(ה) ויסי' אפי' (ו) ויסי'
(ז) ויסי' אפי' (ח) ויסי'
(ט) ויסי' אפי' (י) ויסי'

פירוש הרא"ש

צ"קין אומרים מעט
ועושים הרבה. ודרס
כשוממין אדם אומרים
למה לו מעט הלכך לא
היה טיפת לוגן הפלגה:
א"א כעין ארבעה נדרים.
עד שיהיה לו פתח שאלמא
אדעתא דהכי לא נדר
ונמלא שאל היה מעולם
נדר כמו ד' נדרים הללו
שאל היה בלבו לשום
נדר: ורב הו"א סב'
פוחחין בחרטה. פירוש
בחרטה (פ"ד) כל דהו
רק שאלמא שהוה מתחרט
מעצמו ורואה היה שאל נדר
מעולם ופ"ד נדר שיהיה לו
פתיח ואין נדר שיהיה לו
החכם פתח לומר אדעתא
דהכי נדרת: א"י א"ב
ע"ה. אותו נדר שהיה לך
כשנדרת יסוד עדיין עלך
ואין מתחרט על מה
שנדרת: אפי' א"י א"ב
מתחרט אפי' מעיקרא על
מה שנדרתי: א"י א"ב
ע"ה. אפי' א"י א"ב
מתחרט אפי' מעיקרא
אפי' א"י א"ב. אלא
מתחרט אפי' על שנדרתי
כל עיקר ודוקא כשמתחרט
מעיקרא בפרישות אלא
אם אטו מתחרט מעיקרא
אלא מכאן והלאה לכ"ע
אין פותחין בחרטה זו:
ושרייה. דקסבר פותחין
בחרטה:

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

(א) ויבא רבנן. (ב) עירובין
סד. (ג) ימות קט: עירובין
מ"ו לקמן נט. ע"ש ד"ס:
ע"ש, (ד) ונקמן טו: ע"ש
הטעם, (ה) ונפיק הני ר' ר'
אלא, (ו) לעיל טו: (ז) בע"י
הני ר' יוחנן, (ח) ונקמן
מ"ו, (ט) ר"ל ק' פרק
(י) ופיק ר' אלעזר, (יא) מכלל
שק' לע"פ, (יב) שק' לע"פ.

תורה אור השלם

1. מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר:
2. יש בושה במקדשות משי"ב כ"ב חרב ולשון חקמים מרפא: משלי י"ב י"ח ובי תתיר לנדר לא יהיה בך חטא:
3. דברים כ"ג כ"ג שם רשעים וחדל רבו ושם עונו יגיע כח:
4. וחסר בעם מלכך והעבר רעה מבשרך ויהללות והשתחיות בהלל קולות כ"י בל פלג י' למענהו ובה רשע לית רעה: משלי ט"ד ויבגים וזהו לא תרביע ולא יהיה מנוח לב רך וכליל עינים ודאבון נפש:
5. דברים כ"ח סה

הגהות הב"ח

(א) נ"ס ולא פתחין נמי בהא דשמואל דלמר שמואל כל הנדר אפי' שמקימו: (ב) שם ח"ל עולא הוה שמואל:

גליון הש"ס

נ"ס א"ל נפשה תצלה ע"י קושי דף מה ע"פ מד"ה כל המנפץ: בהר"ן ד"ה הוה שמואל: לא נתקשר וכו'. ע"י מנהגין דף י"א ע"פ רש"י ד"ה על שום ונמנמות דף פ"ג ע"פ רש"י ד"ה כל הארלות:

מוסף רש"י

כל הבושה. הנדר נדר, ראוי לדקדקו בחריב. נלמא לא מקיים ליה, והייט פתח דקאמר ליה אילו היית יודע שאמר לנדר ותיב מיתה אחת עליו, כלום היית נודר, ואמר ליה הלא לא, אלא לשון חכמים מרפא. שמתינו לו נדרו ונדרונו הנדר באילו בנה במה. נשעת איסור נדרים ונדרים שם נישון ח"י דמוטא הוא דמתי נדרים כג. ובי מכלל נדרו ונ"י הא לא מכלל יהיה בך חטא ונדרונו נ"ס.

והמקימו. ולא נשאל עליו לחם להמיר, באילו מקריב עליו קרבן. על הכמה וגמר ענין שם. לפי שכל ידיו כן הוא מרגיל עמנו נדרים (ויס' י"ו) שבער עליו שמי עבירות, אלא יקר אלץ חכם ויחידו, כדי שלא יהיה רגיל בקר ונדרים לא אמר כלום. שאין דקין על כשרים שנידונו וכל שכן דאין נשבעין נשבעין רשעים. כגון שהיה כשר מונח לפניו ואמר נדרתי רשעים, משמע ודאיתו כשר ויהי עליו נדרתי רשעים, ויזון דלמא ה"י נדר נדר ונקרין ונשבעה, ואם אלץ מחייב נדרות וקרין ונשבעה, דחייב נמי קרין שבעה. דהר"ן על רשעים הוא שנידונו נדרים ונקרין ונשבעין והוא כי אמר נדרתי רשעים היו כמאן דלמא הריני מיר

אילו לא חמאת בה אימה. אילו לא שראתה בה אימה: מילין דעויבה. דכרים שיפין להנחין כלומר דבר אימה: כדאי לא אדרס. כחנם לא הימה מדירתה ומלעיון עליה מי היית מדירה. הלא ליכא למשמע אי פותחין אי לא: שם נקריין מעשיך. כד"ד של מעלה בשביל שדירת:

מאי קראש. שפתי נדרים חוקרין מעשים של אדם: ואחר נדרים לבקר. שאם נודר מבקרין מעשים: ולא פתחין. לשום אדם אלא אחר נדרים לבקר משום דהוי איום גדול שאפי' אין דעתו להפסד יאמר עכשיו שרגונו להפסד ולא צהני תרמי אחרנייתא נמי משום דהוי איום גדול ואומר שדעתו להפסד ואינו כן: כל הכוונה. כל הנדר. כמו מנעטא שפמיה (נמנדר ל): ולשון חכמים מרפא. שמתינו לו: כאלו בנה במה. לעצות מוכנים: כרישא פתחין. בתחילת נדריו של ר' נתן דלמא כאלו בנה במה פתחין ליה דלא הוי עושו יתירא כל אימת דלא עבד עלה קרבן וליכא איום כל כך אצל כסיפא כאלו מקטיר עליה מתחייב מיתה היינו איום יתירא: כי כסיפא. דברי הכל לא פתחין: כי חסדל לנדרו לא יהיה בך חטא. מכלל דאי נדר ועבד ליה איכא חטא: כנדרתי רשעים. אפי' שנידונו ומקימין איקרו רשעים: לב רגו. היינו כעם בשביל לב רגו יהיה כליון עינים: כמיסוקיה. כשעלה לא"י: איסלון. עשו לו לוייה: בני חוזא. יהודים היו: א"ל אין ופרע לו בית שמיטא. ונחמירא לומר לו שלא עשה יפה שמה' יורגנו: כי אפא. עולא לקמיה דרבי יוחנן: אמר דלמא אחויקי ידי עובדי עבירה. שאמרתי לו ויל ופרע בית שמיטא: א"ל יפה עשית. שקר אמרת לו שנפסך הולת כמותו דינור: חסא ר' יוחנן. על דהוא ליה להחזא דר חוזא כעם כל כך שרגו למצורו הואיל דהוא גבאי שראל: לא

שנאמר. כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתונות שולטות בו שנאמר 'ונתן ה' לך שם לב רגו וכליון עינים ודאבון נפש איהו דבר שמבלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי ואמר אלו התחתונות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלו ליה תרין בני חוזא ביהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עברי אמר ליה אין 'ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא אחר ושולום אחויקי ידי עובדי עבירה א"ל 'נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכרי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגו בבבל כתיב א"ל (ו) ההוא שעתא לא

נפסך הולת. שאלמלא כן היה הורגן: קא חסא רבי יוחנן ונתן לך שם לב רגו כבבל כפי. והיאך גבר כעסו של אותו בן מחוץ כל כך להרוג את חבירו: ההוא שעתא לא עברין ירדנא. ועבר הירדן 'לא נתקדש להבאת העומר ולתקלת קדושות: (ז) כגובה אפס. תגבורת כעסו: אין אלהים כל מומחיו. ששכנה אינה חשוכה כגדו: שנאמר כי כעם כחיק כסילים יעו. אלמלא כדועס הוי כסיל: וכסיל יפרס אולם. אלמלא מוסיף טפשות: לא נפן להם אלא חמשה חומשי חורס וספר יהושע. שטיקין של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שנידס ואלמלא (לא) חטאו לא הורגו לתוכחה: מפני שערב של ארץ ישראל היא. שנאמר יהושע מפורשות עירות שגאלן ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו לריבין ספר יהושע: שנאמר כי כדור חממה רב כעס. כדור דברי חכמות הנביאים יש סימן לרוב כעם שהכעיסו ישראל להקדוש כדור הוא:

חממה. ולא נשאל עליו לחם להמיר, באילו מקריב עליו קרבן. על הכמה וגמר ענין שם. לפי שכל ידיו כן הוא מרגיל עמנו נדרים (ויס' י"ו) שבער עליו שמי עבירות, אלא יקר אלץ חכם ויחידו, כדי שלא יהיה רגיל בקר ונדרים לא אמר כלום. שאין דקין על כשרים שנידונו וכל שכן דאין נשבעין נשבעין רשעים. כגון שהיה כשר מונח לפניו ואמר נדרתי רשעים, משמע ודאיתו כשר ויהי עליו נדרתי רשעים, ויזון דלמא ה"י נדר נדר ונקרין ונשבעה, ואם אלץ מחייב נדרות וקרין ונשבעה, דחייב נמי קרין שבעה. דהר"ן על רשעים הוא שנידונו נדרים ונקרין ונשבעין והוא כי אמר נדרתי רשעים היו כמאן דלמא הריני מיר

דפתחין פנקסך ומשמשיך בעובדך. שמתוך שהוא נודר נראה שהוא מחזיק עמנו כחמיד שלא יכשל בנדרו ומתוך כך מן השמים פותחים פנקס זכויותיו ומשמשיך בעמשיך: אמר רבי אבה מאי קרא. כלומר דהכי הוא כדלמא ליה רבי ינאי: ואחר נדרים לבקר. אחר שנדר אדם מבקרין מעשים:

ולא פתחין כהדן אחרנייתא דלמא רבה בר בר חנה. אין פותחין בזה האמרת שאמר רבה בר בר חנה לפי שמתוך שאומר לו שחטא כל כך שראוי לקרו כחריב יש לחוש שאומר שמתחטט אפי' שאין מתחטט: הנודר כאלו בנה במה. נשעת איסור הבמות. ונראה בשני דלהכי דמתינו ליה לבונה במה משום דסליק אדעתיה דנודר דמלוה קא עביד דרחמנא אקריה במילי דאיסורא ואיהו נמי אסר אנפשיה וקאמר דעתי דלדכרה לבונה במה דמי דנהי דרחמנא אזהריה לאקרוני קרבנות כפנים אזהריה דלא לוסף עלה לבנות במה ולהקריב בחוץ ה"י נהי דרחמנא אסר עליה דברים האסורים כי מוסף איזו אמאי דלמא רחמנא פשע כענין שאמר דירושלמי בפרק פותחים' לא דייך במה שאסרה תורה אלא שאסרה איסור עליו דברים אחרים ושייך ביה נמי האי לינשא משום דנודר מתפסם בקרבן וסיון שאין קרבנו רצוי נמלא כבונה במה ומקריב בחוץ: והמקימו. כלומר שאינו נשאל עליו כאלו הקריב על אותה במה קרבן ומייד משום שחוטין חוץ: כרישא פתחין. כרישא דנדרים לבקרין מעשים: דרבי נתן דהנודר כאלו בנה במה פתחין שלפי שאין העבירה נדונה כל כך אס אינו מתחטט כלל לא יתבייש מלומר האמת: כסיפא. של אותה כרייתא דהיינו המקימו כאלו הקריב עליה קרבן: רבא אמר לא פתחין. דאיכא למיחש שמה מתוך חומר העבירה אפי' שאינו מתחטט מתוך שהוא מתבייש ישקר לומר שהוא מתחטט: ויליף חלה חלה. דהכא ה"ק וכי תחדל לנדרו לא יהיה בך חטא: הא אם לא תחדל יהיה בך חטא:

נדרתי רשעים נדר נגזיר נקרבין. ונשבעה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 'יונתן כל הכוונה כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר 'והסר כעם מלכך והעבר רעה מבשרך 'ואין רעה אלא גיהנם ונשבעה רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתונות שולטות בו שנאמר 'ונתן ה' לך שם לב רגו וכליון עינים ודאבון נפש איהו דבר שמבלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי ואמר אלו התחתונות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלו ליה תרין בני חוזא ביהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עברי אמר ליה אין 'ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא אחר ושולום אחויקי ידי עובדי עבירה א"ל 'נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכרי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגו בבבל כתיב א"ל (ו) ההוא שעתא לא

נפסך הולת. שאלמלא כן היה הורגן: קא חסא רבי יוחנן ונתן לך שם לב רגו כבבל כפי. והיאך גבר כעסו של אותו בן מחוץ כל כך להרוג את חבירו: ההוא שעתא לא עברין ירדנא. ועבר הירדן 'לא נתקדש להבאת העומר ולתקלת קדושות: (ז) כגובה אפס. תגבורת כעסו: אין אלהים כל מומחיו. ששכנה אינה חשוכה כגדו: שנאמר כי כעם כחיק כסילים יעו. אלמלא כדועס הוי כסיל: וכסיל יפרס אולם. אלמלא מוסיף טפשות: לא נפן להם אלא חמשה חומשי חורס וספר יהושע. שטיקין של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שנידס ואלמלא (לא) חטאו לא הורגו לתוכחה: מפני שערב של ארץ ישראל היא. שנאמר יהושע מפורשות עירות שגאלן ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו לריבין ספר יהושע: שנאמר כי כדור חממה רב כעס. כדור דברי חכמות הנביאים יש סימן לרוב כעם שהכעיסו ישראל להקדוש כדור הוא:

חממה. ולא נשאל עליו לחם להמיר, באילו מקריב עליו קרבן. על הכמה וגמר ענין שם. לפי שכל ידיו כן הוא מרגיל עמנו נדרים (ויס' י"ו) שבער עליו שמי עבירות, אלא יקר אלץ חכם ויחידו, כדי שלא יהיה רגיל בקר ונדרים לא אמר כלום. שאין דקין על כשרים שנידונו וכל שכן דאין נשבעין נשבעין רשעים. כגון שהיה כשר מונח לפניו ואמר נדרתי רשעים, משמע ודאיתו כשר ויהי עליו נדרתי רשעים, ויזון דלמא ה"י נדר נדר ונקרין ונשבעה, ואם אלץ מחייב נדרות וקרין ונשבעה, דחייב נמי קרין שבעה. דהר"ן על רשעים הוא שנידונו נדרים ונקרין ונשבעין והוא כי אמר נדרתי רשעים היו כמאן דלמא הריני מיר

דפתחין פנקסך ומשמשיך בעובדך. שמתוך שהוא נודר נראה שהוא מחזיק עמנו כחמיד שלא יכשל בנדרו ומתוך כך מן השמים פותחים פנקס זכויותיו ומשמשיך בעמשיך: אמר רבי אבה מאי קרא. כלומר דהכי הוא כדלמא ליה רבי ינאי: ואחר נדרים לבקר. אחר שנדר אדם מבקרין מעשים:

ולא פתחין כהדן אחרנייתא דלמא רבה בר בר חנה. אין פותחין בזה האמרת שאמר רבה בר בר חנה לפי שמתוך שאומר לו שחטא כל כך שראוי לקרו כחריב יש לחוש שאומר שמתחטט אפי' שאין מתחטט: הנודר כאלו בנה במה. נשעת איסור הבמות. ונראה בשני דלהכי דמתינו ליה לבונה במה משום דסליק אדעתיה דנודר דמלוה קא עביד דרחמנא אקריה במילי דאיסורא ואיהו נמי אסר אנפשיה וקאמר דעתי דלדכרה לבונה במה דמי דנהי דרחמנא אזהריה לאקרוני קרבנות כפנים אזהריה דלא לוסף עלה לבנות במה ולהקריב בחוץ ה"י נהי דרחמנא אסר עליה דברים האסורים כי מוסף איזו אמאי דלמא רחמנא פשע כענין שאמר דירושלמי בפרק פותחים' לא דייך במה שאסרה תורה אלא שאסרה איסור עליו דברים אחרים ושייך ביה נמי האי לינשא משום דנודר מתפסם בקרבן וסיון שאין קרבנו רצוי נמלא כבונה במה ומקריב בחוץ: והמקימו. כלומר שאינו נשאל עליו כאלו הקריב על אותה במה קרבן ומייד משום שחוטין חוץ: כרישא פתחין. כרישא דנדרים לבקרין מעשים: דרבי נתן דהנודר כאלו בנה במה פתחין שלפי שאין העבירה נדונה כל כך אס אינו מתחטט כלל לא יתבייש מלומר האמת: כסיפא. של אותה כרייתא דהיינו המקימו כאלו הקריב עליה קרבן: רבא אמר לא פתחין. דאיכא למיחש שמה מתוך חומר העבירה אפי' שאינו מתחטט מתוך שהוא מתבייש ישקר לומר שהוא מתחטט: ויליף חלה חלה. דהכא ה"ק וכי תחדל לנדרו לא יהיה בך חטא: הא אם לא תחדל יהיה בך חטא:

נדרתי רשעים נדר נגזיר נקרבין. ונשבעה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 'יונתן כל הכוונה כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר 'והסר כעם מלכך והעבר רעה מבשרך 'ואין רעה אלא גיהנם ונשבעה רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתונות שולטות בו שנאמר 'ונתן ה' לך שם לב רגו וכליון עינים ודאבון נפש איהו דבר שמבלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי ואמר אלו התחתונות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלו ליה תרין בני חוזא ביהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עברי אמר ליה אין 'ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא אחר ושולום אחויקי ידי עובדי עבירה א"ל 'נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכרי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגו בבבל כתיב א"ל (ו) ההוא שעתא לא

נפסך הולת. שאלמלא כן היה הורגן: קא חסא רבי יוחנן ונתן לך שם לב רגו כבבל כפי. והיאך גבר כעסו של אותו בן מחוץ כל כך להרוג את חבירו: ההוא שעתא לא עברין ירדנא. ועבר הירדן 'לא נתקדש להבאת העומר ולתקלת קדושות: (ז) כגובה אפס. תגבורת כעסו: אין אלהים כל מומחיו. ששכנה אינה חשוכה כגדו: שנאמר כי כעם כחיק כסילים יעו. אלמלא כדועס הוי כסיל: וכסיל יפרס אולם. אלמלא מוסיף טפשות: לא נפן להם אלא חמשה חומשי חורס וספר יהושע. שטיקין של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שנידס ואלמלא (לא) חטאו לא הורגו לתוכחה: מפני שערב של ארץ ישראל היא. שנאמר יהושע מפורשות עירות שגאלן ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו לריבין ספר יהושע: שנאמר כי כדור חממה רב כעס. כדור דברי חכמות הנביאים יש סימן לרוב כעם שהכעיסו ישראל להקדוש כדור הוא:

חממה. ולא נשאל עליו לחם להמיר, באילו מקריב עליו קרבן. על הכמה וגמר ענין שם. לפי שכל ידיו כן הוא מרגיל עמנו נדרים (ויס' י"ו) שבער עליו שמי עבירות, אלא יקר אלץ חכם ויחידו, כדי שלא יהיה רגיל בקר ונדרים לא אמר כלום. שאין דקין על כשרים שנידונו וכל שכן דאין נשבעין נשבעין רשעים. כגון שהיה כשר מונח לפניו ואמר נדרתי רשעים, משמע ודאיתו כשר ויהי עליו נדרתי רשעים, ויזון דלמא ה"י נדר נדר ונקרין ונשבעה, ואם אלץ מחייב נדרות וקרין ונשבעה, דחייב נמי קרין שבעה. דהר"ן על רשעים הוא שנידונו נדרים ונקרין ונשבעין והוא כי אמר נדרתי רשעים היו כמאן דלמא הריני מיר

דפתחין פנקסך ומשמשיך בעובדך. שמתוך שהוא נודר נראה שהוא מחזיק עמנו כחמיד שלא יכשל בנדרו ומתוך כך מן השמים פותחים פנקס זכויותיו ומשמשיך בעמשיך: אמר רבי אבה מאי קרא. כלומר דהכי הוא כדלמא ליה רבי ינאי: ואחר נדרים לבקר. אחר שנדר אדם מבקרין מעשים:

ולא פתחין כהדן אחרנייתא דלמא רבה בר בר חנה. אין פותחין בזה האמרת שאמר רבה בר בר חנה לפי שמתוך שאומר לו שחטא כל כך שראוי לקרו כחריב יש לחוש שאומר שמתחטט אפי' שאין מתחטט: הנודר כאלו בנה במה. נשעת איסור הבמות. ונראה בשני דלהכי דמתינו ליה לבונה במה משום דסליק אדעתיה דנודר דמלוה קא עביד דרחמנא אקריה במילי דאיסורא ואיהו נמי אסר אנפשיה וקאמר דעתי דלדכרה לבונה במה דמי דנהי דרחמנא אזהריה לאקרוני קרבנות כפנים אזהריה דלא לוסף עלה לבנות במה ולהקריב בחוץ ה"י נהי דרחמנא אסר עליה דברים האסורים כי מוסף איזו אמאי דלמא רחמנא פשע כענין שאמר דירושלמי בפרק פותחים' לא דייך במה שאסרה תורה אלא שאסרה איסור עליו דברים אחרים ושייך ביה נמי האי לינשא משום דנודר מתפסם בקרבן וסיון שאין קרבנו רצוי נמלא כבונה במה ומקריב בחוץ: והמקימו. כלומר שאינו נשאל עליו כאלו הקריב על אותה במה קרבן ומייד משום שחוטין חוץ: כרישא פתחין. כרישא דנדרים לבקרין מעשים: דרבי נתן דהנודר כאלו בנה במה פתחין שלפי שאין העבירה נדונה כל כך אס אינו מתחטט כלל לא יתבייש מלומר האמת: כסיפא. של אותה כרייתא דהיינו המקימו כאלו הקריב עליה קרבן: רבא אמר לא פתחין. דאיכא למיחש שמה מתוך חומר העבירה אפי' שאינו מתחטט מתוך שהוא מתבייש ישקר לומר שהוא מתחטט: ויליף חלה חלה. דהכא ה"ק וכי תחדל לנדרו לא יהיה בך חטא: הא אם לא תחדל יהיה בך חטא:

נדרתי רשעים נדר נגזיר נקרבין. ונשבעה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 'יונתן כל הכוונה כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר 'והסר כעם מלכך והעבר רעה מבשרך 'ואין רעה אלא גיהנם ונשבעה רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתונות שולטות בו שנאמר 'ונתן ה' לך שם לב רגו וכליון עינים ודאבון נפש איהו דבר שמבלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי ואמר אלו התחתונות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלו ליה תרין בני חוזא ביהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עברי אמר ליה אין 'ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא אחר ושולום אחויקי ידי עובדי עבירה א"ל 'נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכרי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגו בבבל כתיב א"ל (ו) ההוא שעתא לא

א ב טושי"ע י"ד ס' רמב ספיק' י' ח ב מ"י פ"ג מה' נדרים הל' כה ספג לאין רמב טושי"ע שם סימן ר"ג פ"ג: ט ד ה מ"י שם טושי"ע שם ס' רמב ספיק' י' י טושי"ע שם סימן ר"ג ספיק' א:

פירוש הרא"ש

דפתחין פנקסך ומשמשיך בעובדך. מן השמים פותחים פנקס מעשיו ומתקדקין בהם בשביל שהם מרשעים לנדר אי' שהוא מחזיק עמנו צדוק ונעונו שובל לקיים אה נדרו ולא יכשל בו כענין שיון מפלג ולכן מתקדקים במעשיו: ויאל פתחין בהרה. דלפילו אס אינו מתחטט אמר שהוא שחטט דלא חפץ לומר שחטט מתחטט אפי' שמתקדקים עליו מן השמים וכן עשה דכל הני דלא פתחין כהו: כ"ה הבושה. כמו נטות כפסוס: א"א שישון חכמים מרפא. שמתינו לו הנדר הנודר באילו בנה במה. נשעת איסור הבמות: והמקימו. הרי נמר עבירות: ב"רשא פתחין. דלמא עבירה כולי האי כל זמן שלא הקריב ובי תחדל דב"ר. אפי' דהאי חלה כתיב כליון נדר מ"י מ"י כיון דמתינו נדר חלה ולפיכך ג"ש ע"כ הא דנקלף רשע נודר איירי: כ"ה מתי נהגם שישון בו. קשה לגופו כאלו היה נדון בכל מיני פורעניות נהגים אי' מתוך כעסו דא לתי עבירה ומשליט עליו ניהוס: שפכ"ה העינים. שהוא מאריך בחלו ומנפח תמיד להתפארות: ת"י בני חוזא. יהודים היו: ופ"ע ל"ה בית השחיטה. מחמת מורא החוק דיו וגם כדי שיהיה למות: את נשפך הצלת. שאלמלא אמרת כן היה הורג כעסו: קא תמה ר' יוחנן. היאך אמרתי דכ"י היה לו לב רגו לשמוע חבירו: ט"אין אלהים כ"ה מופתיו: הוא מחשב שאין אלוה בעולם: כעם בחיק כסילים יעו. לא נשאר חזקו כי אס העולם: ובס"י יפרס אולם. היינו מוסיף טפשות: א"א נתן א"ה א"א חפשה חופש תורה ב"י וכו' מקלעין על הגיגים שבר וזוכין למי העולם הכא כמו ענה בכל המורה שלמדו: כפ"י שערב ש"י א"י. היא. מדורה ומלוקה לנבילותיה:

נדרתי רשעים נדר נגזיר נקרבין. ונשבעה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 'יונתן כל הכוונה כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר 'והסר כעם מלכך והעבר רעה מבשרך 'ואין רעה אלא גיהנם ונשבעה רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתונות שולטות בו שנאמר 'ונתן ה' לך שם לב רגו וכליון עינים ודאבון נפש איהו דבר שמבלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי ואמר אלו התחתונות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלו ליה תרין בני חוזא ביהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עברי אמר ליה אין 'ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא אחר ושולום אחויקי ידי עובדי עבירה א"ל 'נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכרי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגו בבבל כתיב א"ל (ו) ההוא שעתא לא

נפסך הולת. שאלמלא כן היה הורגן: קא חסא רבי יוחנן ונתן לך שם לב רגו כבבל כפי. והיאך גבר כעסו של אותו בן מחוץ כל כך להרוג את חבירו: ההוא שעתא לא עברין ירדנא. ועבר הירדן 'לא נתקדש להבאת העומר ולתקלת קדושות: (ז) כגובה אפס. תגבורת כעסו: אין אלהים כל מומחיו. ששכנה אינה חשוכה כגדו: שנאמר כי כעם כחיק כסילים יעו. אלמלא כדועס הוי כסיל: וכסיל יפרס אולם. אלמלא מוסיף טפשות: לא נפן להם אלא חמשה חומשי חורס וספר יהושע. שטיקין של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שנידס ואלמלא (לא) חטאו לא הורגו לתוכחה: מפני שערב של ארץ ישראל היא. שנאמר יהושע מפורשות עירות שגאלן ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו לריבין ספר יהושע: שנאמר כי כדור חממה רב כעס. כדור דברי חכמות הנביאים יש סימן לרוב כעם שהכעיסו ישראל להקדוש כדור הוא:

חממה. ולא נשאל עליו לחם להמיר, באילו מקריב עליו קרבן. על הכמה וגמר ענין שם. לפי שכל ידיו כן הוא מרגיל עמנו נדרים (ויס' י"ו) שבער עליו שמי עבירות, אלא יקר אלץ חכם ויחידו, כדי שלא יהיה רגיל בקר ונדרים לא אמר כלום. שאין דקין על כשרים שנידונו וכל שכן דאין נשבעין נשבעין רשעים. כגון שהיה כשר מונח לפניו ואמר נדרתי רשעים, משמע ודאיתו כשר ויהי עליו נדרתי רשעים, ויזון דלמא ה"י נדר נדר ונקרין ונשבעה, ואם אלץ מחייב נדרות וקרין ונשבעה, דחייב נמי קרין שבעה. דהר"ן על רשעים הוא שנידונו נדרים ונקרין ונשבעין והוא כי אמר נדרתי רשעים היו כמאן דלמא הריני מיר

דפתחין פנקסך ומשמשיך בעובדך. שמתוך שהוא נודר נראה שהוא מחזיק עמנו כחמיד שלא יכשל בנדרו ומתוך כך מן השמים פותחים פנקס זכויותיו ומשמשיך בעמשיך: אמר רבי אבה מאי קרא. כלומר דהכי הוא כדלמא ליה רבי ינאי: ואחר נדרים לבקר. אחר שנדר אדם מבקרין מעשים:

ולא פתחין כהדן אחרנייתא דלמא רבה בר בר חנה. אין פותחין בזה האמרת שאמר רבה בר בר חנה לפי שמתוך שאומר לו שחטא כל כך שראוי לקרו כחריב יש לחוש שאומר שמתחטט אפי' שאין מתחטט: הנודר כאלו בנה במה. נשעת איסור הבמות. ונראה בשני דלהכי דמתינו ליה לבונה במה משום דסליק אדעתיה דנודר דמלוה קא עביד דרחמנא אקריה במילי דאיסורא ואיהו נמי אסר אנפשיה וקאמר דעתי דלדכרה לבונה במה דמי דנהי דרחמנא אזהריה לאקרוני קרבנות כפנים אזהריה דלא לוסף עלה לבנות במה ולהקריב בחוץ ה"י נהי דרחמנא אסר עליה דברים האסורים כי מוסף איזו אמאי דלמא רחמנא פשע כענין שאמר דירושלמי בפרק פותחים' לא דייך במה שאסרה תורה אלא שאסרה איסור עליו דברים אחרים ושייך ביה נמי האי לינשא משום דנודר מתפסם בקרבן וסיון שאין קרבנו רצוי נמלא כבונה במה ומקריב בחוץ: והמקימו. כלומר שאינו נשאל עליו כאלו הקריב על אותה במה קרבן ומייד משום שחוטין חוץ: כרישא פתחין. כרישא דנדרים לבקרין מעשים: דרבי נתן דהנודר כאלו בנה במה פתחין שלפי שאין העבירה נדונה כל כך אס אינו מתחטט כלל לא יתבייש מלומר האמת: כסיפא. של אותה כרייתא דהיינו המקימו כאלו הקריב עליה קרבן: רבא אמר לא פתחין. דאיכא למיחש שמה מתוך חומר העבירה אפי' שאינו מתחטט מתוך שהוא מתבייש ישקר לומר שהוא מתחטט: ויליף חלה חלה. דהכא ה"ק וכי תחדל לנדרו לא יהיה בך חטא: הא אם לא תחדל יהיה בך חטא:

נדרתי רשעים נדר נגזיר נקרבין. ונשבעה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 'יונתן כל הכוונה כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר 'והסר כעם מלכך והעבר רעה מבשרך 'ואין רעה אלא גיהנם ונשבעה רשע ליום רעה ולא עוד אלא שהתחתונות שולטות בו שנאמר 'ונתן ה' לך שם לב רגו וכליון עינים ודאבון נפש איהו דבר שמבלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי ואמר אלו התחתונות עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלו ליה תרין בני חוזא ביהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עברי אמר ליה אין 'ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא אחר ושולום אחויקי ידי עובדי עבירה א"ל 'נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכרי כתיב ונתן ה' לך שם לב רגו בבבל כתיב א"ל (ו) ההוא שעתא לא

נפסך הולת. שאלמלא כן היה הורגן: קא חסא רבי יוחנן ונתן לך שם לב רגו כבבל כפי. והיאך גבר כעסו של אותו בן מחוץ כל כך להרוג את חבירו: ההוא שעתא לא עברין ירדנא. ועבר הירדן 'לא נתקדש להבאת העומר ולתקלת קדושות: (ז) כגובה אפס. תגבורת כעסו: אין אלהים כל מומחיו. ששכנה אינה חשוכה כגדו: שנאמר כי כעם כחיק כסילים יעו. אלמלא כדועס הוי כסיל: וכסיל יפרס אולם. אלמלא מוסיף טפשות: לא נפן להם אלא חמשה חומשי חורס וספר יהושע. שטיקין של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עבירות שנידס ואלמלא (לא) חטאו לא הורגו לתוכחה: מפני שערב של ארץ ישראל היא. שנאמר יהושע מפורשות עירות שגאלן ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו לריבין ספר יהושע: שנאמר כי כדור חממה רב כעס. כדור דברי חכמות הנביאים יש סימן לרוב כעם שהכעיסו ישראל להקדוש כדור הוא:

[illegible]

הרי

פון א ב מיי פ"ב מהל'
 נדרים הלכה ד סמג
 לאוין רמב טוש"ע י"ד
 סימן ר"א סעיף ב:
 פון ג מיי שם הלכה ה
 טוש"ע שם סעיף ג:

מוספות

רמא אמר בןי שחרתה.
 ויבטח כחיה חתונה.
 פ' ויבטח בשעת כניוה
 שלח א' חמטל על דריו
 וידורו כלל ענין אלא פ'רס
 אז חלדו ענינו וז' א' א' א'
 מדבר וז' יבא עטל א' א'
 מדבר אחר וקבטת עטל
 דבר ממה המה מחוזה
 דבר עטל והבטח א' א' א'
 בשעת כניוה על דעת
 הראשונה אז נודר אלא
 א' א' א' א' א' א' א' א'
 שגדוהי רוצה אז שיהיה
 תנאי של קיום הגדרה א'
 אז ששאל א' א' א' א' א'
 אומר דבר שדבר ששאל
 הוא שיהא עטל הראשון
 אחר על דעת הראשון
 אז שיהא עטל הראשון
 ששאלתו עטל הראשון
 אז ששאל על עטל הראשון
 חספק על דעת הראשונה
 אז ששאל על עטל הראשונה
 ואחריהם וקבטת הגדרה
 א' א' וז' דלא וז' א' א' א'
 מעטות אלא א' א' א' א'
 דעת הראשונה אחר על

והי' קמני הרוח ש'אכל חבירו אלו כ' עמו לא חיל נדרה של נחיון אלא לז' של יקיימו נדריו וכו'. כלומר השת' בשלל יתקיימו נדריו יעמוד בראש השנה ה'הדר עקריה לתנאים וקיימיה לגדריה. שכל לא ק' תהא הוא נודר עשוי. וכל דמי למאי דלמרי' (לעיל) לא שמע' ליה ולא אחי בהדיה דאלמא אין תנאו בטל כשהוא נודר על דעת דאשונה הוא עושה דתם הינו טעמא לפי שאמר התנאי בשעת הנדר לזכור שהוא אומר כפי' שעל דעת תנאו הוא נודר א"ל לומר דעקריה לתנאים אכל כאן שהתנאי ה'הדר אין כאן כחאט' (ל) שיי' למימר עקריה ועוד דבשלתא לעיל איכא למימר שאע"פ שהוא יודע שאין נדריו ממם הוא נודר לז' את חבירו דאכל כאן שהם נדרים עמו אי לא דעקריה לתנאים למי הוא נדר לא בנדר. ושלל כדברי הרשב"א ז"ל שכתב דהא דלמרי' עקריה לתנאים וקיימיה לגדריה' דוקא בעם הארץ ומש"ה חששא דבעלתא הוא דחיישין ליה שמה בטלי לתנאים והזיקין לומר ק' משום דקשיא ליה ההא דלמרי' לעיל בסמוך לא שמע ליה וכו' ואין לזכר לכך וכמו שכתבנו. ומתרגי' אמר אבי' חני

זרוזין הן. ואפי' איז אוכל
והיינו דקמני אף: ופרוס
יני דינא אחרינא דהרוס
אמר וכו': אי זכור בשעת
(אלא) מסורי מחסרא. ממתי
זכור בשעת הנדר. התנאי ש
כן עקריה למנאים: אלא מס
דאמרין מעיקרא. ובלבד
מסורי מחסרא והכי קתני הרוצה שיאכל
אצלו חבירו ומסרב בו ומדירו נדרו זירוזין
הוא והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה
עמוד בראש השנה *ויאמר כל נדר שאני
עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיחא זכור
בשעת הנדר אי זכור עקריה לתנאיה וקיים
ליה לנדריה אמר אבוי תני ובלבד *שלא
הא זכור בשעת הנדר רבא אמר לעולם
דאמרין מעיקרא הכא במאי עסקין כגון
שהתנה בראש השנה ולא ידע במה התנה
השתא קא נדר *אי זכור בשעת הנדר
אמר על דעת הראשונה אני נודר נדריה
לית ביה ממשא לא אמר על דעת הראשונה
אני נודר עקריה לתנאיה וקיים לנדריה רב
הונא בר חיננא סבר למידרשיה בפירקא
אמר ליה רבא תנא קא מסתים לה סתומי
בדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת
דרשת ליה בפירקא *איבעיא להו פליגי
עקב או לא ואת"ל פליגי הלכתא כותיה או

(אלף) חסורי מספרא. מתני' והכי קמני הרוצה שיאכל כו' ובלבד שיאכל זכור בשעת הנדר. התנאי שהתנה ברה"י אי זכור. ואעפ"כ נדר אם כן עקריה לתנאים: אלא פני ובלבד שלא יהא זכור. התנאי: לעולם כדאמרין מעיקרא. ובלבד שיאכל זכור בשעת הנדר: והלא במאי עסקי' כגון שהתנה ברה"ש השנה. כל נדר שאני עמדי לידור והכי וידע בשעת התנאי דברים שהוא רגיל לידור בהן ועל דעת כן התנה ושוב שכת ממה שהתנה: והשאלה קא נדר אי זכור בשעת הנדר. והתנה אכל לא ידע שנשכיל אותו נדר נמי התנה ואמר על דעת הראשונה אי נודר שלא יהא מקיים איכא שאלהיה עמי עליו נדרים לית ביה משאל: לא אמר. בשעת הנדר על דעת הראשונה אי נודר שלא יהא מקיים עקריה לתנאים וקיים נדרים: סבר למדרשים בפירקא. בדרשה הרוצה שלא יתקיימו נדריו: א"ל רבא. סתמה מנא דממתינין כדי שלא ילמדו ממנה שלא ינהגו קלות ראש בנדרים: פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב. בהא דסברי ללא הוי נדרי זירויין: הרי

קתני הרוצה שיאכל ומדירו נדרי זירויין ימיו נדריו כל השנה ייאמר כל נדר שאני ובלבד שיאכל זכור עקריה לתנאים וקיים י תני ובלבד שלא ירבה אמר לעולם א במאי עסקינן כגון שלא ידע במה התנה זכור בשעת הנדר ונהג אני נודר נדרים ר על דעת הראשונה יהא וקיים לנדרים רב למידרשיה בפירקא מסתים לה סתומי ראש בנדרים ואת איבעיא להו פליגי ויגי הלכתא כותיה או

רבנן עליה דרבי אליעזר בן לא ת"ש דתנן האומר לחבירו קונם

ככה ידור יבטל תנאי זה את נדרו: **רבה אמר כגון שהתנה בראש**
דה הוא דכל שאינו זוכר תנאו כלל בשעת נדרו הנדר בטל אלף
 וזכור קתני והכי קתני הרינא לבטל נדרו יעמוד ברי"ה וימאר וכו'.
 הרי הנדר בטל אבל אם הוא זוכר קצת תנאו אבל לא לגמרי
 נאד ואינו זוכר את כל פת או על יין ויזכא בזה אלא זוכר ה"ה
 וזכור תמחלה התניח על נדר זה שיבטל גם עכשיו איז רואה שהוא
 נדריה לא אית ביה ממשא לא אמר על דעת ראשונה איז עושה
 לא ידע ממה התנה אם דעתו היה שיתקיים תנאו לא היה לו לדור
 ובלבד שיהא התנאי זכור בפיו בשעת הנדר: **ולענין הלכה קי"ל**
 ובה תנאו נדרו בטל אבל התנה על דבר מיוחד ובשעת נדרו זוכר
 מה אפי"ש שזכר אפי"ש של אותו דבר שנדר עכשיו התנה מתחלה לבטלו
 וזכר של דעת ראשונה הוא עושה על פסק הרי"ם במו"ל צ"י שני מהל'
 ימור"ל לברא וכו' הם מתונים לבטל נדרים שיעבר לאחר מכן אלא שלשונ'
 לו לגדרים נאחר מכן אלא שרבינו יצחק ו"ל תנא מתא שלשונ'
 כולו קמוץ כדי שיהא נראה להבא ואין ראוי לומר כן כדי שלא יקלו
 ה"י שיש מן הגאונים שאומרים שאין תנאי קודם מבטל מה שאמר עלמ'
 בנדרים שיהא דלן זה. ומיהו אמרו בחטופות דיוקא בשבועות ונדרי'
 מועיל לו כלום של דעת נדרו הוא נשבע ונודר וכמו שמבטל תנאו
 יעשו וכלדמרינן בשמעתא דנדרי הבאי [לקמן ע"ה]: **איבעיא להו פליגי**
 ש"ס דלדמא עד כאן לא קאמרי רבנן דנדרין ודחין הוא אלא במוכר
 אבל למדרי חבירי שאכלו אכלו איכא למימר שדקווא הוא מדיר:

קונס

דבריו סותרין זה את זה דאס הוא רוצה לקיים מנחל למה הוא נזרד הלכן אזלינן נגדו
 וזה עיקר ומה שאמר על דעת ההאבואים אזי עשה דבריו בענין אלס כשארז וזכר מר
 הוא לראשונה שמה ויחלם שלם המנה על נדר זה וממתי' לנדר הכי מירשסא הירוצ' א
 שבע עומד הריב' ויחלם על נדרים שאלור בענין זה וזינעלן בן שיטמס הנחיל לנחל
 שיהיה לו וזכר מלות דנפתי להאבוא: סבר 'המירשסא כשרא'. הא לזני חייל דשכס
 דקר דרנב נבי למכרד דלאה' לן שזי למחרת חנא קא תסכס סכומי דרנב אזי לרין
 שיק' דרנב כפי דרנב אלס יצגור קולת אלס דנדרים מרמח' דרנב אלס שמי
 מקולת ויער הא קולר כדריא בשעת דזרו על דעת לראשונה הוא עשה ולא אזי לנחיל
 מסכסס' אלס השוב'. דקמז וכלנז שיהא וזכר דלרין לנהיג וכלנז אלס יחא וזכר אלס
 שז' שגלג דירוש' אלס יתקממו דזרו דיון דל' אפסר לפרס תסכסס אלס חסגניג'ה
 'אזי' רבנן ע"ה דרבי 'אזי' בן יעקב. דלוקא במקח ומכר שז' למכר דרנב
 'אזי' דהר'ס בורחיה' אפי' דאמרין כפרס דנב על עשייתו (ויכוחס :). דנשנן דרבי אלי
 וזה תסכסס עשייתו דרנב:

ר בשעת הגדר עקריה וכו' משמע דוקא יצור אצל שכן לא ואין סברא לומר דרבי
לא חזי מיעול כי אם בשבטת חקלת מנה דפרשיהו מתבאר וכו' מירי כבישי' בשבטת
דעם דרשאוהו איכסל מנה דמתנחול לאורי' בדר שאלי' וכו' בשבטת חקלת האנלי' וכו'
דבטמול קאמר מנה סתמא חקתם לה שלא ינהו קולת דלאש גדרים יבסכי ליכא קולת
דרי' דרבא לא וכלי אבדי דרי' איהו הלאה דברשו וכו' מועיל שפיר כיוול דרי'
לא' למוקמי דחקתי וכלי שריא וכו' בשעת הגדר וכו' אי' קא' א' וכו' בשעת הגדר
לא' וכו' דלאשח חקלת מנה קאי ולכן קאמר שפיר שריא וכו' תלתם בשעת הגדר ראשונה
שלישית ורביעית וכו' ואמר להו דרבי וכו' שפאל וכו' ופסמי' דרבי שפיר ראשונה
וכן שפאלהו לא דרי וכו' וכו' ריה' ריה' ב' שפאל. מכלל משמע דרבי' מרה' בשבטת
דוקא שכן בחקת מנה קאמר שלא ינהו שפאל גדרים וכו' ואין דריות
שמעתין שמוק' ריה' אם שכותב בחקתם כל דרי מיום הכפרים שפיר עדי' וכו'
וכסבורה' שמתירין דריות משמע שפאלהו וטועין מרל כל התמיד דריות שפיר מרטה
וכן פותחין בשם חרבה ועוד דרי' וכו' וכו' וכו' דריות וליכא שפיר סבלה
פיר סתם סאלם ויטען ד' לה' דר' לפט' הגדר וכו' כן עדיין א' ועוד דרור' עמנו
אלה' לו להגיה מיוה'ר' א' עד ויור'י הכא עליו' לטובה ויורד' שפיר הגדה הוא' עד
ואין וכו' דריות שפאלהו עדיין א' דוק' ריה' דרבי' בחקתם וכו' (א' דרי' שפאל
ואי' דריות שפאל כל דרי' א' חרבה' ושפאלהו וכו' וכו' וכו' דרי' דריות
וכן שפאלהו דרי' א' שפאלהו וכו' וכו' וכו' דריות מנה וכו' וכו' וכו' לא' לפט'
כלל דרור' דרשות' לעסבר אלמ' דרשות' דריות מתירין שפאלהו עדי' דרשות'
כלל דרי' מיר'יה' הוי שפאלהו דריות שפאלהו דרי' א' שפאלהו עדי' דרשות'
ע' דרי' א' לה' דר' כפרה ויטען א' שפאלהו מנעל כל אלא' דר' שפאלהו דרשות'
והוא' ככל דרי' שפאלהו לא' שפאלהו וכו' ואמר' כי תנא' דריות וכו' תנא' שפאלהו
שפאלהו לא' לענין כיוול' ריה' מיר' אלה' שפאלהו כלבו שפאלהו דר' על דרי' שפאלהו
א' מנה דריות' א' מתירין דריות' וכו' וכו' כהו' שפאלהו א' שפאלהו דריות' א' תנא' שפאלהו
כל האמור' ככל דר' דרשות' שפאלהו דרי' א' שפאלהו וכו' מוס' מנה הא' לפט'
וגם א' וכו' דר' א' שפאלהו וכו' וכו' וכו' א' רבי' א' כו' איכסל' להו' עליו' דרין עליה' דרין
וא' א' א' ימי' מוס' דלא' וכו' דרי' ויור'יה' הא' לרורי' דרשות' דרשות' דרין עליה' דרין
עליה' דרין וכו' מכלל מוס' דרשות' דרשות' דרין א' שפאלהו דרין עליה' דרין

וּסְמַךְ לְדַבֵּר דְּהוּא הָרֹאשׁ שֶׁלֹא יִתְקַיֵּמוּ דַּעְיוֹ כִּי יִגְלַד שֶׁלֹא יֵאָדָּר שְׁשֶׁת הַדָּרִי
הַשֶּׁשֶׁ וְאִמּוֹ דְּהוּא יְרֵבֵל עוֹד שְׂוֹא סְמוּךְ לִיָּהּ וְלִקְ מִקְטוֹרֵה בְּיָהּ לְמַד שֶׁ
וְרֹאשׁ וְשִׁנּוּת וְהוּא מְדַרְשִׁים קִיּוּמֵן קָמִי דַּעְיוֹ וְהוּשֶׁם וְהַשְׁמָעִים טוֹעִים וְסִבְרֵיהֶם
חֵן מִתְקַטְּלִים קִטְלוֹם דָּלָן קִי מִתְרִין אֵלֶּה מִן שְׁשֶׁם עוֹד עֵיט לְבִין עֲלֵמוֹ אֲזַל דְּרֵי
שֶׁן לְשׁוֹטֵם מִי חֲמִיר יִן שְׁמַעֵם דְּלִחְמִיר שְׁמַעֵם שְׁמַעֵם וְאַחֲמַתְהֵם דַּעְיוֹ הַשֶּׁשֶׁ
שִׁדְרֵי וְהָ שִׁבְטֵן יִמֵּר אַחֵר כֹּל דַּעְיוֹ וְכִי וְסִפְלֵה לְבֹל עֲדָה וְהוּא לְפִרְסֵם כְּשִׁדְרֵי אֲזַל
(וְיִדְרֵי כ.ב.) דִּן אֵשׁ הָרִי שְׁמִירָה וְהַסֵּר לֵב עֵיטָה אֵל דַּעְיוֹ שְׁסִפְרֵה לֵב עֵיטָה
שֶׁן שְׁמַעֵם דָּלָן חֲמִיר כְּטוֹל מִשְׁמַעֵם שְׁבִיעִימֵת וְיִסְחֵן לֵב מִתְרִין יִבֵּן לְמַד שְׁטִימָתָהּ לֵב
בְּגוֹן הַדָּרִי כְּחִמְתָּהּ וְאַחֵר לֵב דַּעְיוֹ מִתְרֵין שֶׁ יִם יִפֵּי מִלְחָה לִימָה שְׁבִיעִימֵת אֲזַל
שֶׁן קִטְלוֹ רִאשׁ נְדָרִים וְהוּאִלֵּן הַלֵּאִים חֲסוּרֵי מִתְרֵין וְהוּא יִפֵּי מִן מִדְּרִישִׁימֵת לְעִיל לְבֵל
עוֹד וְהוּא דִּרְשִׁין לְשׁוֹטֵטֵם עֲלֵמוֹ וְהוּא לְחִלּוּיֵם נִתְרָם לְקָמֵר דֵּלָה דְּרִשִׁין לֵב מִדְּרִישִׁימֵת
שֶׁן עֵיט יִשְׁקֵר וְאַחֲרֵי פִלְגֵי הַלֵּאִים כְּמוֹתֵי וְאַחֲרֵי דַּעְיוֹת רִאשׁ כִּי קָד וְכִי וְיִמֵּין מִדְּרִישִׁימֵת
אֲשִׁירָה מִתְקַמְּתָה דַּעְיוֹהֵם לְחִיבֵי כְּסוּרֵי וְרִחִין וְיִמֵּינֵיהֶם לֵב הַלֵּאִים דַּעְיוֹהֵם כִּי וְיִתְקַיֵּמוּ
לֵב שְׁבִיעִרָה אֲזַל דֵּלָה לְפִירְסֵה אֲזַל לֵב מִתְרֵישִׁימֵת שְׁפִירָה:

(א) נ"א צמה, (ב) [ע"א],
(ג) [טעות הדפוס],

גליון הש"ס

גמ' איבעיא להו פליגי
רבנן. קען זי נב"מ דף כד
ע"א:

מוסף רש"י

עקריה לתנאיה. דאי לא
עקריה למה ליה למימר
(ראמ"ה בשמ"ה).

פירוש הרא"ש

נדר ודיון היו. ללא תמלא
במקח וממכר מקור נדר
וזיון שכן דרך התגבר
לדור אבל בדבר מועט מה
שארם מומין את חבירו
אין דרך לדור כדי לזה:
ועמוד בר"ה. דבר מסוים
נקט תחלת השנה וה"ה
כל עת שירצה וכלל זמן
שקבע: עקריה וכלל
וקריבה לנדריה. שם אין
נדרתו שיהא נדרו קיים

[illegible][illegible]

כ א מ"א פ"ג מהלכות
שטות מל"ה סג
לאין רמז ט"ע י"ד פ'
ל"ג ט"ק ד'
כא ב ט"ע י"ד פ'
ל"ג ט"ק ד'

הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה ועוד וכו'
שטות הנ"ל אסורין
דמשמע דשבויה דקאמר
בגלל נדר הב"ה ויזכר
נדר נמחק:

פירוש הרא"ש

סוגי' נדר הב"ה. מנו
ב' מקומות דבריו חכמים
לשון הנ"ל בפ' ג' מהלכות
(חולין דף כ"ג) כלומר גומא
ושם תיר וכו' זה הסיק על
מה שראש כלם שראש
דבר נפלא ונדל ומסופק
לומר ויתר שמה שראש
הוא נפלא וידע שאלה היה
כל כך כמו שראש אומר
הנ"ל ד"ה שאלה קונס
כ"ה על שם לא ראיתי
עם שטות מל"ה והוא
שאלה א"ל לא היה בקורת
בית הכר לא אמרתי ודאי
היה כי כמו שראש אומר
ראש הנדר עליו אלא
אמרתי הוא נפלא וידע
שאלה היה כי כמו שראש
אלה דרך בני אדם להסיק
על מה שראש ולא היה
דעתו לנדר כי דרך בני אדם
לדבר כי יבדקו ה"ל אחר
לשון בני אדם: ב"ה תנא
נדר הב"ה מותרין אלא
שבועות הבאי אסורין.
מאוס דשבויה חמורא
טפי הלך חמורא לאסור
מדרבנן יס"ג כסם שטות
הנ"ל מותרים כי שטות
הנ"ל מותרת: א"כ ראש
דאמר שבועה אם א"א
ראיתי בדרך היה מדעת
קאמר. דכיון דלמי אסור
היה דבר עליו אין בלשון
הוא שבויה כלל ולא
גרם הכי י"א שטות
לשקר: א"כ א"א פ'
א"כ. כיון דאמר שטות
שאלתי שטות שאלתי
א"כ שטות שטות לקרוא
לשם דבר כי יבדקו מל"ה
מ"ה אסור לשבע על
זה וינדר דוקא שרין
הנדר שאל שון נדר:
ועוד דומיא נדר קתר.
דמשמע שזכר דבר עליו
בשטות כמו נדר: א"כ
פירות עולם ע"י שבועה
אם א"א ראיתי ב"ה וי"ע
שרין העולם לקרוא לשם
דבר כי יבדקו מל"ה מל"ה
חמורא דשבויה אסורין
לאו עליוהו ולא דקאמר
קמ"ל דלא מפלגין בין
נדרים לשבועות: שו"ש

ליה מתנה מרובה הוא במסקנא נמי כי היכי דנקטין טעמא דלאו מלכא אלא ה"י נקטין טעמא דלאו כלכא אלא דמרוויחיה כל
היכא דאיתנהו מודה רבי אליעזר דנדר הוא ולא זרוזין ולזה נראה שהסכים הרמב"ם ז"ל להלכותיו לפנינו בפ' קונס וכדבריו נראה לי
דאי לא תימא הכי ממנ' דפ' קונס [ולקמן סג] דאם אי אהא כל ונטול דלא כרבי אליעזר בן יעקב דמרייתא דיתר על כן אחי ואי הכי היכי
פסקין כר' אליעזר בן יעקב אפי' במאי דאמר דמרייתא הוה ליה סתם בממנ' ומתלוות דברייא והלכה כסתם אלא ודאי כדאמרינן:
ב"ה נדר הבאי אסור קונס אס לא ראיתי בדרך הוה כעולי מל"ה אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר. נראה לי דמנא תרי
גוויי נקט חד דשיך ביה גומא דהיינו כעולי מל"ה דעבד איניש דכי חזי איניש טובא גוים ואמר כעולי מל"ה וחד לא שייך ביה גומא
דהיינו נחש כקורס בית הכר דכיון דמפרשין בגמרא [סג] דלא נחש גדול קאמר אלא טרופ לא שייך למימר דרך גומא טרופ כקורס בית
הכר שאלן שום נחש טרופ כלל. ואשמועינן מנא דכי תלה אסור פירות בחד מהני נדרו בטל וכל חד יחד טעמיה לחוד דכי אמר קונס
עלי פירות אס לא ראיתי בדרך הוה כעולי מל"ה דין הוא דלא תסרו עליה דקושטא קאמר כיון שראש עם רב דעבד איניש דגוים
ככי ה"ג וכי אמר אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר נמי הפירות מותרין מטעמא אחרת דא"כ דודאי שיקרא קאמר דאפי' בדרך
גומא לא שייך למימר הכי אפי' הכי הפירות מותרין משום דאמדין ליה לדעתיה שלא לאסור את הפירות נמכוין ש"כ לא היה לו לתלות
אסורו במנאי אלא היה לו לאסור עליו במחלט שהרי אף כשהתנה בכיוצא בזה אין לתנאו ענין שהדבר ברור שלא ראה נחש מה
שאלן בין אסור סתם למתנה בכיוצא בזה כלום אלא ודאי אמר' שלא לאסור פירות בזה אלא לומר דברי הבאי זה כלומר שראש
נחש כקורס בית הכר. ומש"ה נחש הא' דתמן בשבועות שמים בתרא (שבועות דף כט.) גבי שבועת שוא אס לא ראיתי גמל הפורח
באור אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר דלא תלה התם כעולי מל"ה דה"ג לא לקי משום שבועת שוא דעל הגומא קושטא
קאמר והבא נמי לא תש תנא למתני גמל הפורח באור דמרי גוויי דדעי למיתני דהיינו מידי דשיך ביה גומא ודלא שייך ביה גומא
הא תננו: **ג' כ' שבועות הבאי מותרות.** כלומר שהפירות מותרין משום ההוא טעמא דפרישנא במתנ'. מיהו במידי דלא שייך
ביה גומא כגון גמל הפורח באור ונחש כקורס בית הכר כי תלי אסור פירות עלייהו לקי משום שבועת שוא דאיהו לא לאסור פירות
נמכוין מההוא טעמא דמצינא אלא ודאי יתא שבועה לשוא לומר שראש דבר זה והיינו מתנ' דשבועות דתמן התם דכי הא' גוויי
לוקא משום שבועת שוא מה שאלן כן בנדרים דבנדר שוא ליכא מלקות: ומקשי' היכי דמי שבועות הבאי אי נמא דאמר אס לא ראיתי
בדרך הוה כעולי מל"ה מידעס קאמר הרי יתא שבועה לשקר. כלומר שאלן ללשון זה שום משמעות. ולשקר לאו דוקא אלא כלומר
ללא דבר דכתיב קרא אף לשקר שמרתי (שמואל א' ה'): **דאמר שבועה שראיתי.** ונראה נעני דקבירא ליה לאצ"י לפום אוקימתיה
דכי קמני כן שבועות הבאי מותרות לאו אכולהו גוויי דמתנ' קאי דממדי דלא שייכא ביה גומא ליה למימר שמהא שבועות מותרת
דשבועת שוא הויה וליכא למימר מ"מ הפירות מותרות דהא א"כ לא במתנה באסור פירות מוקים לה אלא לאצ"י הכי קמני כסם
שנדר הבאי מותרין כן שבועות הבאי של גומא מותרות דלא תימא כיון דשבועה חמורה לא גוים בזה איניש ובדוקא קא משבעה ולקי משום
שבועת שוא דליתא אלא עבד איניש דגוים בשבועות כי היכי דגוים בנדרים: ומקשי' ליה רבא א"כ למה ליה למימר. כלומר דאי אמרי' דשיך
ביה גומא בלמוד קאי שפיעא דשבועות נמי מותרות דכיון דגוים ואמר קושטא קאמר. ועוד דומיא דנדר קמני כלומר דכשם שנדרים מותרין בהנאי
תרי גוויי דמתנ' כן שבועות מותרות בהנאו תרי גוויי גופייהו ואי שבועה שראיתי קאמר אי אפשר שמהא מותרת דנחש כקורס בית הכר ודכוותיה

ס"ש דאמר רב הונא הלכה כר"א בן יעקב. כלומר דהוה ידע להו דרב הונא אפילו בקמייתא קצע הלכתא כר"א בן יעקב דאי
לא מאי מוכחא מדבר הונא דפליגי רבנן דלמא אצמרייתא הוה דפסיק הלכתא כוותיה כן פירשו רבותי. ונראה נעניי שאלן לורק
לכן אלא מעיקרא כי אצמריא אי פליגי רבנן עליה אי לאו למיקס אקושטא דמיתלתא הוה דנענין דאי פליגי עליה אפשר דלא ק"ל כוותיה דיחיד
ורבים הלכה כרבים וכדמק' בצענין אס תמנא לומר פליגי הלכתא כוותיה או לית הלכתא כוותיה אלא השתא דמקבע רב הונא הילכתא כוותיה
במאי דאפליגו רבנן עליה אפילו אס
תמני לומר דאצמריא קאי אכל
במתנ' מודו ליה רבנן לא נפקא לן
מינה מידי. עוד נראה לי דכיון
דאמר רב הונא סתמא הלכה כר'
אליעזר משמע דאמתנ' קאי שהמנה
היתה שגורה בפי הכל ולא הצרייחא:
ולענין הלכה כיון דאפסיקא הלכתא
כרבי אליעזר בן יעקב לפי אותו
פירוש ראשון שפירשו למעלה דהאי
יתר מכן בל לומר דא"כ דאיהא
למימר לאו כלכא אלא אמר ר'
אליעזר בן יעקב נדר זרוזין הו'
נקטינן הכי והדרין ממאי דאמר'
לענין בצענין דמודה ר"א דכל היכא
דאיהא למימר לאו כלכא אלא דנדר
גמור הו' דלמסקנא ליתא וכדנצינן.
ומיהו א"כ דהדרין מטעמא דלאו
כלכא אלא טעמא דלאו מלכא אלא
אכתי איתיה ומודי ביה רבי אליעזר.
אבל לא דקאמר פירושא דמצינא לעיל
דטעמא דלאו כלכא אלא משום דיהיב

ליה מתנה מרובה הוא במסקנא נמי כי היכי דנקטין טעמא דלאו מלכא אלא ה"י נקטין טעמא דלאו כלכא אלא דמרוויחיה כל
היכא דאיתנהו מודה רבי אליעזר דנדר הוא ולא זרוזין ולזה נראה שהסכים הרמב"ם ז"ל להלכותיו לפנינו בפ' קונס וכדבריו נראה לי
דאי לא תימא הכי ממנ' דפ' קונס [ולקמן סג] דאם אי אהא כל ונטול דלא כרבי אליעזר בן יעקב דמרייתא דיתר על כן אחי ואי הכי היכי
פסקין כר' אליעזר בן יעקב אפי' במאי דאמר דמרייתא הוה ליה סתם בממנ' ומתלוות דברייא והלכה כסתם אלא ודאי כדאמרינן:
ב"ה נדר הבאי אסור קונס אס לא ראיתי בדרך הוה כעולי מל"ה אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר. נראה לי דמנא תרי
גוויי נקט חד דשיך ביה גומא דהיינו כעולי מל"ה דעבד איניש דכי חזי איניש טובא גוים ואמר כעולי מל"ה וחד לא שייך ביה גומא
דהיינו נחש כקורס בית הכר דכיון דמפרשין בגמרא [סג] דלא נחש גדול קאמר אלא טרופ לא שייך למימר דרך גומא טרופ כקורס בית
הכר שאלן שום נחש טרופ כלל. ואשמועינן מנא דכי תלה אסור פירות בחד מהני נדרו בטל וכל חד יחד טעמיה לחוד דכי אמר קונס
עלי פירות אס לא ראיתי בדרך הוה כעולי מל"ה דין הוא דלא תסרו עליה דקושטא קאמר כיון שראש עם רב דעבד איניש דגוים
ככי ה"ג וכי אמר אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר נמי הפירות מותרין מטעמא אחרת דא"כ דודאי שיקרא קאמר דאפי' בדרך
גומא לא שייך למימר הכי אפי' הכי הפירות מותרין משום דאמדין ליה לדעתיה שלא לאסור את הפירות נמכוין ש"כ לא היה לו לתלות
אסורו במנאי אלא היה לו לאסור עליו במחלט שהרי אף כשהתנה בכיוצא בזה אין לתנאו ענין שהדבר ברור שלא ראה נחש מה
שאלן בין אסור סתם למתנה בכיוצא בזה כלום אלא ודאי אמר' שלא לאסור פירות בזה אלא לומר דברי הבאי זה כלומר שראש
נחש כקורס בית הכר. ומש"ה נחש הא' דתמן בשבועות שמים בתרא (שבועות דף כט.) גבי שבועת שוא אס לא ראיתי גמל הפורח
באור אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר דלא תלה התם כעולי מל"ה דה"ג לא לקי משום שבועת שוא דעל הגומא קושטא
קאמר והבא נמי לא תש תנא למתני גמל הפורח באור דמרי גוויי דדעי למיתני דהיינו מידי דשיך ביה גומא ודלא שייך ביה גומא
הא תננו: **ג' כ' שבועות הבאי מותרות.** כלומר שהפירות מותרין משום ההוא טעמא דפרישנא במתנ'. מיהו במידי דלא שייך
ביה גומא כגון גמל הפורח באור ונחש כקורס בית הכר כי תלי אסור פירות עלייהו לקי משום שבועת שוא דאיהו לא לאסור פירות
נמכוין מההוא טעמא דמצינא אלא ודאי יתא שבועה לשוא לומר שראש דבר זה והיינו מתנ' דשבועות דתמן התם דכי הא' גוויי
לוקא משום שבועת שוא מה שאלן כן בנדרים דבנדר שוא ליכא מלקות: ומקשי' היכי דמי שבועות הבאי אי נמא דאמר אס לא ראיתי
בדרך הוה כעולי מל"ה מידעס קאמר הרי יתא שבועה לשקר. כלומר שאלן ללשון זה שום משמעות. ולשקר לאו דוקא אלא כלומר
ללא דבר דכתיב קרא אף לשקר שמרתי (שמואל א' ה'): **דאמר שבועה שראיתי.** ונראה נעני דקבירא ליה לאצ"י לפום אוקימתיה
דכי קמני כן שבועות הבאי מותרות לאו אכולהו גוויי דמתנ' קאי דממדי דלא שייכא ביה גומא ליה למימר שמהא שבועות מותרת
דשבועת שוא הויה וליכא למימר מ"מ הפירות מותרות דהא א"כ לא במתנה באסור פירות מוקים לה אלא לאצ"י הכי קמני כסם
שנדר הבאי מותרין כן שבועות הבאי של גומא מותרות דלא תימא כיון דשבועה חמורה לא גוים בזה איניש ובדוקא קא משבעה ולקי משום
שבועת שוא דליתא אלא עבד איניש דגוים בשבועות כי היכי דגוים בנדרים: ומקשי' ליה רבא א"כ למה ליה למימר. כלומר דאי אמרי' דשיך
ביה גומא בלמוד קאי שפיעא דשבועות נמי מותרות דכיון דגוים ואמר קושטא קאמר. ועוד דומיא דנדר קמני כלומר דכשם שנדרים מותרין בהנאי
תרי גוויי דמתנ' כן שבועות מותרות בהנאו תרי גוויי גופייהו ואי שבועה שראיתי קאמר אי אפשר שמהא מותרת דנחש כקורס בית הכר ודכוותיה

ליה מתנה מרובה הוא במסקנא נמי כי היכי דנקטין טעמא דלאו מלכא אלא ה"י נקטין טעמא דלאו כלכא אלא דמרוויחיה כל
היכא דאיתנהו מודה רבי אליעזר דנדר הוא ולא זרוזין ולזה נראה שהסכים הרמב"ם ז"ל להלכותיו לפנינו בפ' קונס וכדבריו נראה לי
דאי לא תימא הכי ממנ' דפ' קונס [ולקמן סג] דאם אי אהא כל ונטול דלא כרבי אליעזר בן יעקב דמרייתא דיתר על כן אחי ואי הכי היכי
פסקין כר' אליעזר בן יעקב אפי' במאי דאמר דמרייתא הוה ליה סתם בממנ' ומתלוות דברייא והלכה כסתם אלא ודאי כדאמרינן:
ב"ה נדר הבאי אסור קונס אס לא ראיתי בדרך הוה כעולי מל"ה אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר. נראה לי דמנא תרי
גוויי נקט חד דשיך ביה גומא דהיינו כעולי מל"ה דעבד איניש דכי חזי איניש טובא גוים ואמר כעולי מל"ה וחד לא שייך ביה גומא
דהיינו נחש כקורס בית הכר דכיון דמפרשין בגמרא [סג] דלא נחש גדול קאמר אלא טרופ לא שייך למימר דרך גומא טרופ כקורס בית
הכר שאלן שום נחש טרופ כלל. ואשמועינן מנא דכי תלה אסור פירות בחד מהני נדרו בטל וכל חד יחד טעמיה לחוד דכי אמר קונס
עלי פירות אס לא ראיתי בדרך הוה כעולי מל"ה דין הוא דלא תסרו עליה דקושטא קאמר כיון שראש עם רב דעבד איניש דגוים
ככי ה"ג וכי אמר אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר נמי הפירות מותרין מטעמא אחרת דא"כ דודאי שיקרא קאמר דאפי' בדרך
גומא לא שייך למימר הכי אפי' הכי הפירות מותרין משום דאמדין ליה לדעתיה שלא לאסור את הפירות נמכוין ש"כ לא היה לו לתלות
אסורו במנאי אלא היה לו לאסור עליו במחלט שהרי אף כשהתנה בכיוצא בזה אין לתנאו ענין שהדבר ברור שלא ראה נחש מה
שאלן בין אסור סתם למתנה בכיוצא בזה כלום אלא ודאי אמר' שלא לאסור פירות בזה אלא לומר דברי הבאי זה כלומר שראש
נחש כקורס בית הכר. ומש"ה נחש הא' דתמן בשבועות שמים בתרא (שבועות דף כט.) גבי שבועת שוא אס לא ראיתי גמל הפורח
באור אס לא ראיתי נחש כקורס בית הכר דלא תלה התם כעולי מל"ה דה"ג לא לקי משום שבועת שוא דעל הגומא קושטא
קאמר והבא נמי לא תש תנא למתני גמל הפורח באור דמרי גוויי דדעי למיתני דהיינו מידי דשיך ביה גומא ודלא שייך ביה גומא
הא תננו: **ג' כ' שבועות הבאי מותרות.** כלומר שהפירות מותרין משום ההוא טעמא דפרישנא במתנ'. מיהו במידי דלא שייך
ביה גומא כגון גמל הפורח באור ונחש כקורס בית הכר כי תלי אסור פירות עלייהו לקי משום שבועת שוא דאיהו לא לאסור פירות
נמכוין מההוא טעמא דמצינא אלא ודאי יתא שבועה לשוא לומר שראש דבר זה והיינו מתנ' דשבועות דתמן התם דכי הא' גוויי
לוקא משום שבועת שוא מה שאלן כן בנדרים דבנדר שוא ליכא מלקות: ומקשי' היכי דמי שבועות הבאי אי נמא דאמר אס לא ראיתי
בדרך הוה כעולי מל"ה מידעס קאמר הרי יתא שבועה לשקר. כלומר שאלן ללשון זה שום משמעות. ולשקר לאו דוקא אלא כלומר
ללא דבר דכתיב קרא אף לשקר שמרתי (שמואל א' ה'): **דאמר שבועה שראיתי.** ונראה נעני דקבירא ליה לאצ"י לפום אוקימתיה
דכי קמני כן שבועות הבאי מותרות לאו אכולהו גוויי דמתנ' קאי דממדי דלא שייכא ביה גומא ליה למימר שמהא שבועות מותרת
דשבועת שוא הויה וליכא למימר מ"מ הפירות מותרות דהא א"כ לא במתנה באסור פירות מוקים לה אלא לאצ"י הכי קמני כסם
שנדר הבאי מותרין כן שבועות הבאי של גומא מותרות דלא תימא כיון דשבועה חמורה לא גוים בזה איניש ובדוקא קא משבעה ולקי משום
שבועת שוא דליתא אלא עבד איניש דגוים בשבועות כי היכי דגוים בנדרים: ומקשי' ליה רבא א"כ למה ליה למימר. כלומר דאי אמרי' דשיך
ביה גומא בלמוד קאי שפיעא דשבועות נמי מותרות דכיון דגוים ואמר קושטא קאמר. ועוד דומיא דנדר קמני כלומר דכשם שנדרים מותרין בהנאי
תרי גוויי דמתנ' כן שבועות מותרות בהנאו תרי גוויי גופייהו ואי שבועה שראיתי קאמר אי אפשר שמהא מותרת דנחש כקורס בית הכר ודכוותיה

חזא. ראה מל"ה הרבה והעלה להם עלי מל"ה ולדעתו שפיר קא משבעה ואם אחר שזא כן למה איתנא נאמן: (ד' אעשתא דין אעשתא) דמיתנין מהימנין
ליה דנדר נחמיה של ים ונקבעת מלכא אין זה משנה כל כך: ואמרי' דאי ידוב א"ה אסורין. דבר משמעותי כי בטענות כמו באסורין אסורין (קידושין דף כ"ה): ואמרי' דהו שטא וז"ל. א"כ
משמיה הוה וזכרון הוה מן הדעת אוליין בדר דעמיה: ואמרי' קמניא ר"ב. ואין זה דבר מופלג ודאי לעמיה שפיר קא משבעה שהרי מעות מקר ליה אלא שלא נמס לו לשם פרעון ששאלו כיו:
ולא אכתבם ב"ר. כלומר לא על דעתם לנדבם אלא גם על דעת המקום ועל דעת: דאי אסורין שטא אעבדתי בוכבים. והוא דבר משנה ומופלג: משמע דדא. מורה או מורה שכתב אי מורה שבעל פה:
משמע בצות הפס' דכתיב (אסור ג) מדוע אלה עינך את מלך המלך: שקלא בצות ציית בנדר ב"ה הצות. דכתיב (במדבר טו) ויחלם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ואליתם ושמרתם חותין
ומחשבה קשרים עולם מרי":

(א) פ"א כסם שטות הנ"ל
מותרים וכן ג"י הרמב"ם
מותרות וכן ג"י הרמב"ם
(ב) כסופתא פ"ב.
(ג) ופי' מוס' שבועות כה.
ס"ה מש"כ וכו' וע"ע
שם כ"ט. ד"ה בלחמא.
(ד) אולי צ"ל דלא עבדי.
(ה) שייך לך שאלה".

גליון הש"ס

במדר' ד"ה תיש וכו'
היה דיע' אהו. ענין זה
כד' לקמן כי ע"ה ד"ה
ול"ה ונכנס דף ט ע"ב
במספ' ד"ה הן לן עבדי:

מוסף רש"י

שבועות הבאי אסורין.
שטותא שבועה שפסיו
כד' דכד' כד' אוליין.
דשבועות לא ענין פיו
ול"ה שום. דאמרי' בשטות.
למה לי למימר. שטות
שז' בדר' ה"ה שטו.

חוספות

פ"א הויה ק"ה. וא"ת
יהא שפיעא כד' כן
דפליגי רבנן עליה לכן
נראה לפרש הלכה כרבי
אליעזר בן יעקב: נדר
הבאי אס לא ראיתי.
פירוש שזכר קונס פירות
העולם על אס לא ראיתי
וכו' מותרין מטעם דעבדי
איניש דמשמע הכי דכי
למחל וללקח את דבריהן
כדכד' קונס אסור אסור
ממה שרגל להיות ואין
בטל לאסור ואין הכי
דמפרשית לעיל: בעורי
מפרש. לפי שראש פס
דבר יומא ממה שרגל:
נחש שרגל. לפי שראש
טרופ יומא משאר נחשים
ודוקא כשראש דמפרשית
אס לא ראיתי שז' שום
משום ד' דעבדי איניש
דמשמע הכי כיון שלא
ראה כלל: א"כ אמר רבא
דאמר יאמרי' ב' פירות
שבועות: וכו'. בשבועות
פירוש המוספות בלחין:

ו"ל דמשמע ליה דלשונות דברייתא אחזרה קיימי מדקחני בי"ד אמר ר"ע נדר שהותר מקלמי הותר כולו משמע דלשעת לבסוף כוללם א"כ זה היה לו לפ' צנריי ברישא ובסיפא כ"ו לרש"י:

עין משפט
נר מצוה

ל א טו"ש י"ד סמן
כט סוף ג:
לא ב מ"י פ"ח מהל'
נדרים הל' ז סמן
לאין תנא טו"ש י"ד
סמן ר"ל סוף ט:

הגהות הב"ח

(א) נ"ס מותרין הימנו
ולמנהל אסורין: (ב) וי"ד
ד"ה ואלא אסורין וכו'
פלוני ופלוני אסורין
ואבא מותר טעם מותרין
והשתא לא מצי רבא
לאוקמא בדבריה הכל
והשתא לא דייק
מסיפא דסיפא אלא
מסיפא דרישא דנכון
אסורין ליכא: (ג) וי"ד
אלא וכו' דלא קשיא כלל
דדרישא דקמיה: (ד) וי"ד
מלא וכו' וכו' ובית
שמאי: (פ) ד"ה מרין וכו'
מותר וכו' מלא:

תוספות

וירבה בו נחיא סיפא
במא מוקים לה
הרי"ף הוא ראשון הדין הוא
אחרון. כלומר מ"ש ראשון
ומ"ש אחרון במרוויחו
היה ליה למימר הותר
טעם: וי"ד אסורין דאמר
בטלום: וי"ד פלוני רבנן
וי"ד דקשיא לכו מפתח
דנכון וי"ד אלא אפי' רבנן
נמי מודו וכוון שחלון זה
זה: איתבייה רב אבא
בר אבהו ר"ב. וכוונתו
פירי נשקין לרבה מיהו
היא לרבה חתא לרבה
וכ"ש לרבה כמו שפירש
נביה: קונם בצל שאני
בועי. משנה היא בפרק ר'
אליעזר: בופר יפה י"ב.
על שם קמיו וכו' כלל
טעם ובענין פ"י שהוא
לשון ספר שהוא על פסחים:
מא יאו דאמר א"ל
היינו וכו' וכו' והבצעים
וכו' והתירי ר"ב. וקאמר
לדיק דקאמרת לעיל ד"ש
אשרי משום חפס לשון
ראשון וי"ד כרמי מור
והכל בן כרמי מור
רבי מאיר א"ע. דסבר
חפס לשון ראשון ולרבה
אמת קשה טעם ללדיה
אמר לעיל בטולם אסור
לכ"ע והא דפרק לרבה
טעם היינו משום שהיה
תלמודי. ומשני לא בתימר
אילו היינו יודע היינו
אומר פלוני ופלוני ור'
מאיר אליבא דרבי עקיבא
ואליבא דרבנן כלומר אליבא
דביע הוא והיינו דרבה
דאמר לעיל דהכל מותר
באומר ליה וזה אליבא
דרבה נמי לא פירכא היא
ד"ל דאליבא דרבי עקיבא
אמר דוקא ולא אליבא
דרבנן דהא פלוני רבנן
כלהו וכו':

שהוא מעמיד דבריו הוא כללד מותר וכוון אסורין: אלא סיפא.
כלומר מניעתא אי דאמר ליה וזה כלומר שנתחילה אמר לכולם
ועכשיו אומר לזה וזה וכו' קמני בצרייתא לזה וזה אדבריו אחרונים
קאי ר' עקיבא היא בתמיא הא במשנה אפי' רבנן מודו. וליכא למימר
דכי היכי דלרבה תרי צבי קמא
במשנה לרבה נמי תרי צבי קמא
במעמיד אלא דרישא כשאומר בתחלה
ולנסוף כולם ומניעתא כשאמר
בתחלה ולנסוף לזה וזה לויכא
למימר הכי דבשלתא לרבה תרתייהו
לרבי לאשמעינן דבין מכלל לפרט
או מפרט לכלל שני היו אלא לרבה
לית ליה אוקמחא אלא במעמיד
תרי במעמיד למה לי אלא ודאי
רישא במעמיד ומניעתא במשנה וכוון
שכן קשיא מניעתא דהיי קאמר
ד"רע היא ולא רבנן דקמני כ"ל אמר
ר"רע היא במשנה אפילו רבנן מודו.
והוא הדין דהוה ליה לאקשוי מסיפא
דקמני האחרון מותר וכוון אסורין
והיי משמחת לה לר"ע הא אמרת
לפ"י מעמיד שרי אלא דמין דמניעת'
קשיא ליה לא נטר ליה עד סיפא.
ונראה דבני דהיינו טעמא דכי
אמר' בשלתא לרבה קרינא למניעתא
רישא וכו' אמרין אלא לדיק קרינ'
למניעתא סיפא משום דלרבה מניעתא
ורשא כח גוונא דהיינו במשנה
ומשום הכי קרינ' להו למרוויחו רישא
לדידיה ליכא אלא תרי צבי בצרייתא
דהיינו תרי גווי קמא במשנה וסיפא
במעמיד אלא לרבה דלא אפשר
לאוקמיה מניעתא דומיא דרישא במעמיד דאם כן תקשי לן תרתי
במעמיד למה לי קרינ' למניעתא סיפא: אמר (א) רבא ולרבה מי
ניחא סיפא במאי מוקים לה דאמר לכולם. כלומר במעמיד וכדפירשית.
אי הכי הי דין הוא ראשון והי דין הוא אחרון כלומר היכי שייך למימני
ראשון ואחרון ואמאי קרי ליה במניעתא ראשון ובסיפא אחרון הוה ליה
למימר בתרתייהו הותר אחד מהם: אלא רישא דאמר לכולם. כלומר
בין לדידי בין לרבה רישא דאמר לכולם: וסיפא. כלומר מניעתא
ובתרייתא בשחלון זה בזה וכו' אלא לדידי רישא במעמיד ולרבה
במשנה: איתבייה רב אבא לרבה וכו'. כלומר וקשיא לרבה דאמר
במעמיד פלוני ומוקי ב"ש כרמי מאיר ומדליניהו כ"ר"מ משמע דר"מ
נמי ס"ל כותייהו דאביו מותר וכוון אסורין וכאן התיר ר"מ כל הנצלים.
וכל שכן דקשיא לרבה דאמר דמעמיד ד"ה כולהו אסורין ואביו מותר
דלכ"כ ר"מ שהסיר כל הנצלים דאמר כמאן אלא דמשום דהן מתני'
תני ר"מ בדידי ורבה הוא דלדכריה לר' מאיר אקשי ליה לרבה.
ובדין הוא דה"מ לשנוי דנהי דב"ש סבר לה כרמי מאיר [אבל רבי מאיר]
דאמר רבי מאיר תפוס לשון ראשון ה"מ כשסותר זה את זה כעולה ושלמים אבל בשאמר סותר באומר חוץ מן אבא ס"ל דבגמר דבריו
אדם נתפס אלא דלפוס טעמיה דמקשה דמוקי רבי מאיר כב"ש מתוך לה דלאו במעמיד היא אלא במשנה לרבה רבי מאיר אליבא
דבי עקיבא דהא רבה לא ס"ל דב"ש כר"מ הלכך מצינ' לאוקמי לרבי מאיר אליבא דרבי עקיבא ולרבה דאמר דמעמיד דבריו דרבי
הכל מותר קאי רבי מאיר כדברי הכל: יש נדר שמקטנו מותר ומקטנו אסור. נראה לי דבמקטנו מותר בלא שאלה קאמר כיון שיש
טעות בעיקר הנדר שזה לא נכתוב לננות שזה לעולם: ור' עקיבא היא ופלוני רבנן עליה. בתמיא: אי לרבה רישא לזה וזה וכו' ר' עקיבא.
כלומר במשנה. וסיפא דאמר כולם וד"ה כלומר במעמיד: לרבה רישא לזה וזה ודברי הכל. כלומר במשנה. וסיפא כולם ורבנן כלומר
במעמיד: ולענין הלכה קי"ל כר' עקיבא אליבא דב"ה נדר שהותר מקטנו הותר כולו. ובפולוגמא דרבה ורבה כיון *דליכא למימר דהלכתא
כרבה משום דהוה רביה דרבה ואיכא למימר דהלכתא כרבה משום דבתראה הוא נקטינן כרבה לחומרא דמעמיד כולהו אסורין ואביו מותר
ובמשנה בין מפרט לכלל ובין מכלל לפרט כיון מותרין וכן פסק הרמב"ן ז"ל. מיהו איכא מ"ד דכי אמר דמעמיד כולן אסורים דוקא
דומיא דמתני' שלא היה יודע שאביו ביניהם הלכך כיון שהוא מעמיד אין כאן נדר שהותר מקטנו לפי שאביו לא היה לעולם כלל
הנדר אבל בשכונן כלל ושאל על אחד מהן וכמתני' דפותחין כיון שהותר אחד מהן על ידי שאלה הותרו כולן. ואין כן דעת הרמב"ן ז"ל
בכלהו:

אלא סיפא. דרישא דאמר לזה וזה הותר הראשון הותרו כולן דקמני
לה ורבי עקיבא היא ולא רבנן דקמני כ"ל א"ר עקיבא וכו' ומשמע
דפלוני רבנן עליה: והא אמר. היכא דאמר הייתי אומר פלוני
ופלוני אסורין (א) כולן מותרין. והשתא לא דייק סיפא אלא סיפא
דרישא והשתא לא מצי רבא לאוקמא
לדברי הכל דכונן אסורין ליכא מאן
דפליג אפילו ר"ע אבל הכא דקמני
הותרו כולן רבנן פלוני עליה: אמר
ליה רבא לרבה פסא ולרבה מי ניחא
סיפא. דסיפא דקמני וכוון אסורין
צמאי מוקים לה דאמר לכולם: הדין
הוא ראשון ופלוני הוא אחרון. הא
לכולם קמני סמס ומאי ראשון
ומאי אחרון איכא דקמני האחרון
מותר וכוון אסורין: אלא אמר
רבא. אלא מתרינא להדי לא
קשיא כלל (א) דסיפא דקמני ראשון
ואחרון לא משמע דקמני שאני נהני
לזה ולזה: אלא כוון שחלון זה בזה.
דמעיקרא אמר קונם שאני נהני לזה
והדר אמר פלוני יהא אסור כפלוני
שהדמי ופלוני השלישי יהא אסור
כשני לפיכך קמני הותר הראשון
הותרו כולן שכולן תלויין בו הותר
האחרון האחרון מותר וכוון אסורין
שהרי הראשון והאמצעי לא נתלו
באחרון לפיכך לא הותרו השנים
בהמירו של אחרון: דיקא נמי. דכי
הוא דקמני היא בצרייתא: הותר
האמצעי הימנו ולמטה מותר. והיינו
הוא והאחרון שתלוי בו מותרים:
ממנו ולמעלה. היינו הראשון אסור
לפי שהן תלויין בו והוא אין תלוי בהן: והלא הכופרי. כלל של אותו
מקום: הותר כופרי. שלא נדר אלא מאותו שהוא רע ללב ולא
כופרי: והסירו רבי מאיר. דקסבר נדר שהותר מקטנו הותר כולו:
מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר כל
הנצלים אסורין וכופרי מותר. דהיינו דומיא דכולם אסורין חוץ
מאבא ואפי' ההיורי ר"מ כלל הנצלים וקשיא בין לרבה בין לרבה
דאילו לרבה ככולם לא פלוני דאסור והא קא שרי ר"מ היכא
דאמר ככולם ולרבה קשיא דאמר ככולם פלוני (ד) דב"ש דאסרי
סברי לה כר"מ: תריך לה באומר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה
ללב הייתי אומר כל פלוני ופלוני אסור וכופרי מותר. דהיינו פלוני
ופלוני ולהכי קא שרי ר"מ והיינו דרבה דאמר פלוני ופלוני דברי
הכל מותר (א) דר' מאיר אליבא דרבי עקיבא ואליבא דרבנן קא שרי
כלומר אליבא דר"ה דהא ד"ה מותר. ותרתייהו גרי"ם המור"ם:
בנות

(א) ולמאורא ז"ל דתנן שרי
הכי תנן קטן קטן. מיהו
כפ"י הראשון דהכל מתב
בפ"ה וסופא וכו' ייקא
נמי דקמני טעם בצריית'
הותר האמצעי וכו' הראשון
בפסוקי לקמן פרק ט ס'
ה מותר דלא היה כן ברמס
בבא י' במשנה דלקמן סו.
(ב) לקמן (ג) וי"ד. (ד) וי"ד
(ה) וי"ד וסופא דה"ה. (ו) ז"ל
ליה. (ז) מלאך שייך לרף
שחלון.

גליון הש"ס

בה"ר"ן ד"ה לרבה רישא
ובר' אריב' לרבי' וכו'.
עין בה"ר"ן ר"ש סוכה דף
ר"ל וי"ד:

פירוש הרא"ש

א"ל סיפא. דאמר כשעת
הותר לזה וזה אף רבנן
פלוני עליה וליכא למימני
לרבה דלשנה דמתני' קאי
לשעת הנדר ובשעת מודה
אמר כולם ואשמעינן
דבין פרט ובין כלל במתלה
אמר' דבשעת מודה אמר
כולם הותרו כולם דבין
לרבה תלוי בו הותר
באומר י' שחלון זה בזה
מותר מסקמא ר"ע נקט
אומר' לא הותר הנדר תלוי
בו דבשלתא לרבה דהותר
תלוי בין כל' ראשון בין כל'
אחרון זה התלף דבריו אין
לפקדי אס טעם במשנה
המורה: במא סוקי י"ה
ראשון ב"ה. או כשעת
נדר או בשעת מודה: א'
ה"ה ד"ה הוא ראשון והי
דין הוא אחרון. בתמיא
כיון דאמר כולם אי זה
קרא ראשון ואי זה קרא
אחרון כלשון אמר נדר הוא
דין הוא ראשון והוא דין
הוא אחרון כלשון קושא
זהו ראשון והוא אחרון
ואין תלוק ביניהם ואמאי
קמני דאם הותר ראשון
הותרו כולם ובאחרון קמני
הוא מותר וכוון אסורין
וגירסא האחרונה דייקא
דשפיר אשכחן דראשון
ואחרון אס אמר הייתי
אומר אבא מותר וכולם
אסורין הרי אביו ראשון
ואס אמר כולם אסורין
חוץ מאבא הרי אביו
אחרון אבל עטם תלוק
לא ידענא: וי"ד בגין
שה"א זה בזה. ולא
איירי כלל בפולוגמא דב"ש
ור"ע אלא תלמא אחרת
היא ובגין שאשכחן על
כפלוני ופלוני כפלוני הותר
הראשון כיון שנתלף אביו
או שהותר ע"י פתח מרובה
הותרו כולם שכולם נתלו בו
הותר האחרון הוא מותר
ויכולם אסורין ולא שייך
הכל לומר הותר מקטנו
הותר כולו דכל אחד

נדר באפי נפשיה הוא וכו' אמר בענין אמר הריני נזיר ואמר חצירו הריני כמותו כו' הותר הראשון הותרו כולם דקמני עליה בצרייתא הותר
האמצעי כו' בופר יפה י"ב. כלל הגדול שנתבשל כל לרבו כמו ורבעה כלל סיפרי ויבמות דף נט: היינו אומר ב"ה הבצעים אסורים ויב"ש מותר. וקשה לרבה דהכל לא התלף דבריו
דמתתלה אסור כל הנצלים עליו ולנסוף אמר כולם וקא שרי רבי מאיר וקשה נמי לרבה דאילו אמר כי אמר כולם כסוף אסרי בית שחל משום דקסבי כרמי מאיר וכו' רבי מאיר:
היינו אומר בצ' פלוני ופלוני אסור וכופרי מותר. לרבה הרי התלף דבריו ירימ' כר"ע רביה פירכא ליה ולרבה לדברי הכל שרי וגרס ר"מ אליבא דרבי עקיבא ואליבא דרבנן
והיינו אליבא דרבה:

לב א מ"י פ"ג מהל'
 שבעות הל' א ופ"ד
 מהל' נדרים הל' א סג
 לאזן רמא רמז טור ש"ע
 י"ד סימן רלב עקיף י:
לב ב מ"י פ"ו מהל'
 סנהדרין הלכה י
 ויפ"א מהל' מחרה הלכה
 יג יד סמ"ע עין פכ עד
 טו"ש ס"ח סי' לא וסימן
 נה ע"ה א וסימן רו עקיף
 טו:

ג' מ"י פ"ה מהל' יסודות
הל' ד' ופ"א מהל' אסורין
הל' ט' עור אה"ע ס' כ':
ל"ד ד' מ"י פ"ט מהל'
גירושין הל' י"א סמג
עשין ג' עוש"ע אה"ע סימן
קמ"ד סעיף ג':

[illegible]

מזר אילו הייתי יודע
הייתי נודר הכלכלה
תורות עד שבא ר'
גור מקצתו הותר כולו
ייתי יודע שבנות שוח
גנים שחורות ולבנות
עקיבא ור' עקיבא
באומר אילו הייתי
ככה הייתי אומר כל
שוח מותרות מאן תנא
ממשה בני אדם כאחד
גורו כולן חוץ מאחד
טורין אי לרבה רישא
הכל אי לרבא סיפא
כלל: מתני' נדרי
שיאכל אצלו וחלה
ששעכבו נהר הרי אלו
הוא גברא דאתפס
אי לא אתינא עד
הני זכוותאי איתנים
הנא במיל זכוותיה
הוא אונס רחמנא
היא לא תעשה דבר
והתנן נדרי אונסין
אצלו וחלה הוא או
נהר הרי אלו נדרי
א מהא דתנן ה"ה
באתי מכאן עד י"ב
יש דלי זה גמא אמאי
י דלמא שאני התם
דאי

אסורה וצנות שזו מותרות. וקשה לרצא דלמר דכולי עלמא היכא דלמר פלוגי ופלוגי אסורין ואכא מותר דכולן מותרין דברי הכל: תריץ לה כחומר הייתי אומר כל הכלכלה אסורה וצנות שזו מותרות. היינו דומיא דכולם אסורין חוץ מאכא דפלגי ור' עקיבא היא ולא רבנן: נדר מסמשה בני אדם הושר א' מסן. כגון דלמר פלוגי ופלוגי אסורין ופלוגי מותר הותרו כולן: חוץ מאכא מהס. דהיינו דומיא דכולם אסורים חוץ מאכא הוא מותר וכולן אסורין. והכי איכא למשמע מינה דקד' סיפא (א) ככולם קמייירי מדקמיי חוץ משמע דלמר כולם ומדסיפא קמייירי ככולם לא פליגי אלף צלה ולזה: רישא. דקמיי הותר לאחד מהן הותרו כולן ר' עקיבא היא ולא רבנן דלרבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו: וסיפא. דקמיי חוץ מותר והן אסורין דברי הכל היא (ב) והכא נמי קאמר רבא דכולם כולן אסורות דברי הכל (היא): ואי לרבא. (ג) אמר ליה ולזה דברי הכל מותר וכולם פליגי רישא דקמייירי צלה ולזה דברי הכל דהכי נמי אמר דלזה ולזה דר' מותר וסיפא הוא מותר והן אסורין רבנן היא דרבה לעגיה דלמר ככולם פליגי ורבנן אסורים. מ"מ בין לרבא בין לרבא רישא צלה ולזה וסיפא ככולם: ברתני ופלגה הוא. המיירי: גמ' דאמרי וכוותא. שהיא שטרי וכוותא לז"ד והיא צריך לחזור לביתו: ואמר. לז"ד ולעלל דיני לא לא אחינא וכו': ולעגיה לא פטעה דבר. משום דלמנה היא: וכי

יְבָרִים כָּב כ

(א) רש"י ד"ה חזן מאמר
וכו' דבכולכם קמירי:
(ב) ד"ה וסיפא וכו' והכי
נמי קאמר: (ג) ד"ה ואי
לרנא דאמר לזה:

בנות שוח. מפרש במס' ע"ו (ד.) תלמי חורחא (ד"ה טו.).

[illegible]

וואחד דמי ודמוכה צפרק האיש מקדש (קדושין מו.) גבי צו וצו וצפרק
שבוטת הפקדון (שנוטת לה.) גבי שבוטת לא קל לא קל. ודוקא בהתרת חכם
הוא לאמר דרש שהותר מקצתו הותר כולו לפי שחכם עוקר הגדר ממקורו
באבל בהיתר חכם או נידו אם החר"ו או גידה" בצי צדס והותר אחד ממקור
הוא מותר ופוסק אקריס. וכן נידה"ו צדק"ל על מצו גזי:
במתני' נדרי אונסין הדירו ובידיו שיאכל אללו וכו' או סתלה בנו. כלומר
ל דעמו לאסור נכסיו על חבירו אם לא יאכל עמו אלף כשיוכל לזכ
מותר ללוא אדעתא דהכי אדריה: **גמ'** אם לא אסינא מבאן עד מתנין
ירד (דף לה.) שכל ראיות שיש לך להביא אלף מבאן ועד יו"ו וביד'
שיש לו על חבירו בידס ואמר להם אם לא נבתי מבאן ועד יו"ו פלוגי
טענת אונס אלף חבירי אהרינן לא והסג דרר אונסין וכו' הרי לוי
הוא גבי מתניס וזכוחי יומא דלא עלה על דעמו לדיבעול וזכוחיה כל
המשוס דהסם לא ה"ל למדיר לאתנויי דמאי איכפת ליה אלף הכא כיון
יו"ו ידע דמאיס מן אלפר גמר ויהיב גיטא. שהרי לא נמן לה נט אלף
כי היכי דלא תיפול קמי יבס: **וידלמא אונסא דמגלי' שאני.** כלומר
המשוס דלח' אונס בגיטין משוס נטעוט ומשוס פרוכות בדלחא צפ"ק
גיטין משני לה: ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא.
ה"ג אפילו בלא אונס לא קני. א"ע"א דרב הונא אמר בבי"מ (דף סו.)
ומן הסם דמנימיי אהדריה: **שאני הכא דמספסן וזכוסיה.** שכיון שילא
ביד שנים. רבי יוסי' אומר יתן דס"ל אסמכתא קניא רבי יהודה
ולן וזכוסיה. כלומר שהוא מוחל כל כח וזכות שיש לו בכותן שטרות
דמיין

סימא קטלא שאני. דגבי קטלא חס רחמנא עלה רי אניהא אצל
בשאר אוניסן לניחא חייו קטלא לא מפטר משום אוניס: **והסנן וכו'.**
ופטור: **ולרבא.** לאמר אנוס הוא ופטור: **מאי שנא מהא דסנן וכו'.**
דכי מת בתוך שנים עשר חודש דלע"ג דלנסייה מיתה היו גט ופטורה
מן הייבוס: **אמרי.** משום הכי היו גט לע"פ שמת בתוך הזמן:
דלי

דאע"ג דלאו אונס גמור הוא: הרי אלו נדרי אונסין. לפי שלא עשה בלא אונס כלל ולא יבא אבל כל שנאנס קצת כגון שחלה בנו וזרץ לשמרה וימין ליבעלן וזוסיא. האי גברא בקש מז"ד שיטנו לו זמן וידחקן בס' חששו שמה לא אחר קן אלא להשמע מהו ועשו עמו שיטפים שטר וזיוי וזיותי הללו יבעלו: ובי תימא קטלא שאני. כלומר בדמקום קטלא וזיוי נדרי אונסין לפי שלא עשה [על לב] מדרי להדירו אם יאירע לו קן הלא היבא ללא מתי למית. רב הונא דלא ידע ליה מדרי משמע דלא חש לפי דה"ל לאתנוי ולא אתני אינו דלפסיד אנפשיה: דלמא שאני הכא דאי משום דלא ניחא ליה דחיפול קמי יבס וכ"ש דאי ידע דמאית גמר ומגמ' דמיון דשכיח טובא ה"ל לאתנוי. וה"ה דה"מ לשנוי דהכא היינו טעמ' דמחובות (דף ג:) אלא לפסוק טעמיה דמקשה דה"ל דיש טעמא אונס' דהאי גברא לא אתפיש וזוסיא אלא משום דסקמין אדעתא דליתא וכל' דלסמכתא קניא קים ליה להש"ס דהדר ציה רב הונא דהדר ציה רב ומגמ' מרשומי והתפיסן ציה צ"ד ליכא לאתנוי: ושאניש שטרו. שטמנוא חומר לא ינון דסבירא ליה לאתמכתא לא תניא: והאי גברא דאמר לי

לדיון
 כיח כלל מאי טעמיה דרב הונא דאמר לדיבעטן וזמיה וזה אונס דלא שביח כלל לא איבעי
 ער פסול לך אחר ליעטון וזמיהו אחר' באונס דלא שביח דהולחא עבד גי'ן כחמה עדס דר
 לרבה מחם' דגיטין תקפסא ליה ממס' ודרס אחס' דגיטין בלא רבה וי'ל פטפסא דגמס' ודרס
 מחמ' דגדרים לרב הונא ג'ל לרבה דמזמי' ליה להדי' מש"ר פריא שני מלא עבד אונס דגמס' דר

ובשמעתן זמרה ליה לגעון ו"ל דמירי באוגם דלא שכיח כלל וא"ח "זכ דמירי באוגם דלא
 מי שחלו (דף פג.) גבי נפל נהג ו"ל דשמי הכה דלמח ליענון ויכוויו משום זמרה ש
 הן שרי ליה מוחל לו שום דבר אלא מטעם ההוא: ואברהם ש"ס מהא דתנן. וא"ח דאפי
 ככל ד' דריס דמתי' שהיו דכמים ומתאי טעמא ניהול דלא

תנוי כדמוכח בגיטין פרק
והא מידה שראוימי שקר
אני דראוי להקל בהם יותר

(א) וְלִקְחֵן עִבְיָא שְׂמֵי לֵי.
עִירֻבֵין טוֹ. פְּסָחִים ז:
יִצְחָק זֵל. קָב. כְּמוֹבוֹת לֵי.
נִזְרֵי בֵּל: בִּיָּק מֵט. לֵד: בִּיָּמ
סָב. סְנֵהדֵרִין מֵ. וְזִמְסִי לֵא:
חֻלְקִין סָה. קֵט: בְּבוֹרוֹת
מֵי:

בנרישא (א) דהיכא דלמך הרי הפירות
האלו קרבן [אם אינם נקלצות]
קדושות ואינן קדושות קדושות דחל
קדושות עלייהו ואינן קדושות דיש
לקח פדיון דלפי הווא ענין דקטני
בסיפא הויין קדושות ואינן קדושות
דאילו בסיפא דהתם דלמך עד
שיקלצו הוי קדושה גמורה שהרי הן
(ו) בקדושת הגוף שאין להם פדיון כל
זומן שאין נקלצות אמר' דקדושת
התמים הווא ואלו כי אמר' אס אינן
נקלצות ליכא קדושה תמורה שהרי יש
להם פדיון ולהכי כי אמר' אס אינן
נקלצות לענין כי אמר' עד שיקלצו
קדושות ואינן קדושות הן: תריץ און
הכי נמי הוה ליה למתני (א) אלף
אחרי וכו': א"כ לתפ ליה למימר.

ד' היום ולא נקצו: לא זריבא כגון
רוח קשה בעולם דמסיק אדעמיה
זאת וסד"א לא גמר בלבו להקדישו
ואמר הכי ולא זריבי פדיון דלא חל
י"ל דחל קדושה עלייהו דלהקדש גמור
יכי מתי אחרת דלריב זיקא נפישא
לית מן קיימא לשרפה ונחמא: אין
אדעמיה דלא (ו) מיחלל ויהי
גמי וכו'. וסד"א דלא מתכוין להקדש
קדושה עלייהו: ולעולם. בתמיה.
שלעולם אין להם פדיון אפי' לאחר
אלא נקצו עדיון מחורות וקדושות: נקצו
וולין ושוב אינו פודין דהא חולין הן:
א"ל

[illegible][illegible]

פדיון

גב א מ"י פ"ו מהלכות
 אישות הלי"ד סמג
 עשין מה טוש"ע אה"ע ס'
 מ ספק י:
גב ב מ"י [פ"ד מהל'
 מעילה הלכה יא]:
גד ג מ"י פ"ט מהל'
 נדרים הלי"ט טוש"ע
 י"ד סימן ר"ח ספק יג:
גה ד מ"י טוש"ע שם
 ספי' לד:

מעבשיו מהניא כמסירה גמורה להדיטו
דהיינו במעבשיו ומהא שמעי' דהאומר
סלו וז' לזקנה לאחר שלשים יום דלא
מזי דהר ביה דלמירה לגבון כמסירה
גמורה להדיטו דמי. אבל הרשב"א ז"ל
כתב דאפשר דבי אמר הכי הני מילי
אליבא דרב פלג דס"ל דקדושת דמים
לא פסקה בכדי אבל לרבא ואבי דס"ל
דקדושת דמים פסקה בכדי מוקמי
בריימא כפשטניה ונהי דתקשי לרבא
תרווייהו בקדושת דמים למה לי אפשר
דדחיק נפשיה למימר זו וא"ל לומר
זו קמי' דהאשכחן דכוותה דהש"ס
טובא (ו) הלכך לדידכו אפשר דנהי
דלמירה לגבון כמסירה להדיטו ה"מ
כמסירה גרידא בלא מעבשיו אבל
כמסירה דמעבשיו לא דמי אפשר
שתקנה יומר אמירה ממסירה הלכך
לדידכו האומר הרי זו עולה לאחר ל' יום
יכול לחזור בו ופולגומא היא בירושלמי.

הרש"א ז"ל: תפסע דכעי רב
אושעיא וכו' רבו קידוש' דבי
קדישניהו אחר פדיון ה"ג חילי קידוש'
דפלאם הוא ועלוס לא ילאו נעישות
אחר כן לרשותו א"י חזרות וקדושות
יחול עליהן בחד שעתא נמי כשהכניסום
ות הבעל לרשותה ואין קידושין חלין
דש או מרשותו מ"י לאקדושניהו לאחר
להתקדש מעתה אפילו לאחר שמתגרש
מתורה אמרה כי יקח אשה ויגדלנה
ו"ק קידושין (דף ה') לא אמרה ה"י
ורגוה ומשי' ופלא אלא הבעל דבר
על ולגבי בעל כפדואה אחרים דמיא
קדושין דחלו מפקדן הוא דלא דמיין
כא האשה ג"כ מכנסת עמה לרשותו
דמיין לא אפדוניהו דלא אמרה איהא

למפסוטא מדלמח בנצמות בפרק א"ע" (דף טז:) ובפרק בתרא דמסכתין (דף פד:) נמי אמר דלמרי לה לא דמיא אלל לאומר לחציו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקדשה ממך מקדשה וקדשה עשמה משום דכיון דכיון (פד:) להקדישה עכשיו אע"פ שיא זמן שלא יאסוף יצדו בך יכול עתה הוא להקדישה לכשיהיה הרשות בידו ה"ג גבי אשה הואיל והוא יכול לקדשה עכשיו יכול הוא לקדשה ג"כ לאחר זמן וכי"ט א"כ אמאי לא פשטינן לה מהתם י"ל דהאי רבי חילא הוא דקאמר לה מסבא דנפשיה ורבי ירמיה לא ידע לה ומש"ה מצינא ליה דלא מצי למפסוטא ממנהימין ומתנהימא וכן נראה דעת הרמב"ם ז"ל שבת דמקדשת משמע דפשיט ליה מההיא הלך האומר הכא דלמאן אחריי אסורין וכן חזורים ומתקדשות אם הם המנה בשעת ההקדשה שיחול עליו חזא ליד אחר וייקחנה המנה מהני אבל כל היכא דלא אתי אפילו בזה לידו אסור א"כ איהו קדושה חייב להפקעה אחר אלו דבריו ז"ל ואינם נחים אללי דמאי חזא דבריו חילא בעירו להקדישה עכשיו וכיון בעירו להקדישה עכשיו יכול הוא ג"כ להקדישה לאחר זמן לפי שאותו הקדש עמלו שהוא משאלי לאחר זמן אף מעכשיו הוא יכול להקדישה משא"כ בנעיעות ובקדושי אשה שאותה קדושה שיהי אי אפשר לה שחול עכשיו שכיון שהוא מתפס כהן קדושה ראשונה אי אפשר לאותה קדושה שיהי לחול עכשיו וכיון שכן איכא למימר דלאחר שעה נמי דהיינו לאחר פדייה וגירושין לא חילא כו"ל: **בבבב** מותר **יושבי יבשה**. בראשון שאין ברלין להיות יורדי הים בחיות: **מיושבי יבשה אסור ביורדי הים**. אפי' עכשיו בים שסוף לעלות ליבשה דמפרש טעמא בגמרא: **ולא כאלו ההולכים מעכו ליפו**. מפרש בגמרא היכא קאי: (ז) **אסור אף בים**. דכי קאמר מרואי חמה לא שיהי הם רואים חמה דלמי דלמי הל"ל נכון הרוואין בלחור שהרי כל הרוואין הם רואין ג"כ חמה בלא ודאי ומדמכר חמה שחמה רואה אותם קאמר ולאפוקי קדש ועוברין מתוך כליהם בגמרא (ט"ז:) **אסור בקדשין וזבני שבות**. אסור בקדשין אע"פ שאין להן שער וזבנלי שבות ואע"פ ששערן לבן: **שאין קוראים שחורי הראש אלא אנשים**. בגמרא (ס"ט) מפרש טעמא: **מן הילודים**. שולדים כבר: **מותר בנולדין**. בעמידין להוולד: **מסיר אף בילודים**. ופרקינן בגמרא (ס"ט) וכי"ט בנולדין א"כ אמאי קאמר: (י) **אסור בישראל ואסור בכנענים**. שישראל וכנענים ממוזין על השבת ומקיימין אותו הלך שפיר מיקרי שובתי שבת: **מאובלי השום**. מתקטת עורא הוא לאכול שום צלילי שבת לפי שהשום מרבה את הריח ועומת מ"ח מע"ש לע"ש: **ואסור בכנענים**. דליניהו נמי אוכלי שום בערבי שבת: **מעולי ירושלים אסור בישראל**. למזונין לעלות ועולין: **ומותר בכנענים**. דנהי למזונין אינם עולים: **גב' חד טני לה ארישא**. אהן דמתן לא כלה ההולכים מעכו ליפו דס"ל דארישא קאי ולקולא: **ה"דלנין יושבי יבשה נעוה**. משום הולכי פורתא דהיינו מעכו ליפו שהן קרובין זה לזה לא מיקרו ויורדי הים: **ודר טני לה אסיפא**. ולחומרלא דלפי' נמי שדרכו לפרש בכללי יושבי יבשה וכן נמי אפילו ההולכים מעכו ליפו בכלל יורדי הים מדלא פירש מידי ארישא. וקיי"ל כמאן דמתני לה אסיפא לחומרלא. וכתב הרשב"א ז"ל דמסתברא דלמי אסור בכל מי שירד פעם אחת מעכו ליפו אלא במי שרגיל לירד שם תדיר אי נמי במי שהיה יורד בשעת נדרו מעכו ליפו. וצירושלמי (פ"ג ה"ו) איבעיא להו הנדר מוידר הים לאחר שלשים יום וקודם שלשים יום נעשו יושבי יבשה אי חבר שעת אמירה הנדר אוליין והשעת יורדי הים נעוה או חבר חלות הנדר אוליין דהו להו יושבי יבשה ויהא מותר בהם ותלי ליה בפלוגתא דר' ישמעאל ור"ע דפליגי בפי' בתרא דמסכתין (דף פט:) בזה שחמרה הריני מורה לאחר שאנשא דר' ישמעאל סבר דבחר חלות הנדר אוליין ובעל מיפר ור"ע סבר דבחר שעת אמירה אוליין ואין הבעל מיפר בקודמין וקיימא לן כר"ע הלך אסור בראשון שהן עכשיו יורדי הים אע"פ שבשעת חלות נעשו יושבי יבשה דבחר שאנשא

[illegible]

[illegible]

ללשגרון לבית חמיו.
לכסלות ללרסומו (ב"ס)
לפי טובת הנאה
לששבהן. שחיוקין לי טונה
לספספקדסס כסלות (שס).
לכחלכח חייב.
לכחל וקץ למיין ומסן
לכחל. כרי הס
לקחון כידו עד שדע
לקחיל קוסה (שס).
לכחורה פטור. מלונסו.
לכחורה ככרשא

קריו, אם אתה שומר איני
(ע"ז כו). מותר בערלי
ובדבר הזה תהיה תמים,

(א) כ"א אלו מלך (ב) ע"י
חוקי' ד"ר חנה
י"ב מה שהיו נחמיה
(ג) ע"י חוקי' שבת נה
ד"ר קלון (ד) שבת קלון
(ה) ו"ל אלו מלך (ו) ו"ל אלו מלך
(ז) ע"י ג' ע"ש ועי'
חוקי' ד"ר חנה
(ח) ו"ל אלו מלך
(ט) ו"ל אלו מלך
(י) ו"ל אלו מלך
(יא) ו"ל אלו מלך
(יב) ו"ל אלו מלך
(יג) ו"ל אלו מלך
(יד) ו"ל אלו מלך
(טו) ו"ל אלו מלך
(טז) ו"ל אלו מלך
(יז) ו"ל אלו מלך
(יח) ו"ל אלו מלך
(יט) ו"ל אלו מלך
(כ) ו"ל אלו מלך
(כא) ו"ל אלו מלך
(כב) ו"ל אלו מלך
(כג) ו"ל אלו מלך
(כד) ו"ל אלו מלך
(כה) ו"ל אלו מלך
(כו) ו"ל אלו מלך
(כז) ו"ל אלו מלך
(כח) ו"ל אלו מלך
(כט) ו"ל אלו מלך
(ל) ו"ל אלו מלך

מפני שנתעסק במלון חסלה. ואח"כ נמילה והיה לו להתעסק
במילה חסלה ואותו מלון סמוך למצרים (ו) דלא היה סכנה ואותו
התניוק לא היה בנאותה שעה אלא בן שמונה ימים: **להורגן.** לאותן
שני מלאכים: **גונדל דחימה.** חיל שלו אכל אהיו גופים נהרג:
שהיא שקולה כנגד כל המלוות
שכפורה. דכתיב (שמות ד) הנה דס
הצריח אשר כרת ה' עמכם על כל
הדברים האלה וכתיב במילה (בראשית
ו) וכתבי להלן (שם) ואתנה בריתי
מה להלן ברית (ו) אף כאן שכתב
אם לא בריתי יומם ולילה. מה
להלן מורה אף כאן מורה. והיינו
פליגא דהכא מוקי לה להאי קרא
במילה והתם מוקי לה במורה: **שמה**
נמצא בי דבר מגונה. (ע) (עד) עכשיו
שלא אמר לו והיה תמים עד עכשיו:
כל הממסים. מתמם עמו: **כל**
המנחש. כלומר שדוקף אחרי
המנחשים: **לו נחש.** אחריו רודפין
יחושין לכל דקפיד קפדי בזה:
בלמ"ד אלף. דמשמע דלון רודפין
אחריו: **מדה כנגד מדה.** דנמדה
שאלם מודד בה מודדין לו ולא נפיק
מקרא: **שנאמר כי לא נחש.** כל
ומן שאינו מנחש מה כתיב במורה
כעת יאמר ליעקב כלומר עדיין יחא
אותו עת דמלאכי השרת יהיו שולין
אותו שאינו מנחש מה פעל אל לפי
שהוא נכנס למקום שאין מלאכי השרת
יכולין ליכנס: **שספריו על מדוסי.**
שהגדיל לשאל על מדוסי של הקב"ה
שאמר כמה אדע: **סן לי הנפש**
כן שהיה לו לגייס: **שסוריקן כסורה.**
שלימד מורה כאלם שמריק מכלי
זה לתוך כלי זה וכן הוא למדן מורה:
שסוריקן. לשון ליהוב שגף (מהלל סח)
ואכרומיה בירקק מרין שגמן להס
וזכ הכנה: **אליעזר.** היה שקול כנגד
כולן: **אליעזר הוא חושבני.** דאליעזר
בגימטריא שמונה עשר ושלוש מאות
שלא היה עמו אלא אליעזר לחוד:
מאה ושבעים ותרסין. דהיינו משמע
עקב כמנין עק"ב שנים שמע אברהם
בקולו וכל שנותיו היו קע"ה אלמלא
כן שלש שנים הכיר את צורא:
שס"ד

מפני שנתעסק במלון חסלה. שנאמר נדרך במלון דמשמע דמיד שגף
מן הדרכ נמסעק במלון והיה לו למול מתחילה. וכ"כ
היאך ימול כיון שהיה לו עדיין ללכת דרך י"ל דלמות מלון סמוך
למצרים היה ובאורחא פורחא ליכא סכנתא: **כיו אומר זה הסניוק.**
שנעשה חסן ע"י ברית: **ולא שיריו**
ממנו אלא רגליו. מקום המילה
דכתיב (ש"מ"ט) ולא עשה רגליו:
שנאמר הרף מאף ועוזב חסד. כלומר
הקב"ה אמר לו שיעזב. אלמלא רוצה
היה להרגס: **שנאמר חסד אין לי.**
אלמלא נהרג: **גונדל דחימה.** חיל
של חימה: **כי על פי הדברים האלה**
כרתי אִתְּךָ ברית. כלומר ברית מילה
שקולה ככל הדברים דהיינו כל
המלות: **לא מאלעגנינוט שלך.**
ממשפט חכמת מלות שלך והיינו
דכתיב (בראשית טו) ויולא אותו
המולה: **שעה עומדת לו.** שעותה
לגדולה: **כל המנחש לו נחש.**
שהנחשים והקסמים רודפין אחריו
שמוק ככל דבר וכדלמריקן בפרק
ערכי פסחים (פסחים ק"י) מאן דקפיד
קפדין ליה שנאמר כי לא נחש וגו':
כעס יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
אל. שנאמר השרת ישאלו לישראל
מה פעל אל לפי שמתוך שאין מנחשין
מכניסין אותן למחיה שאין מלאכי
השרת יכולין ליכנס בה. ונראה בעיני
דחיי נמי מדה כנגד מדה שמתוך
שאין הולך לקרוא נחשים לדע
העמידות אלא נטמם בהקב"ה משום
הכי הקב"ה מגלה לו רזי עולם
שאין גלויים למלאכי השרת:
שעשה אנגריא בסלמידי חכמים.
שהולין למלחמה דכתיב וירק את
חניצו דהיינו בני אדם שחנן למורה:
שספריו על מדוסי. שהכנה להכנה
על מדוסי של הקב"ה. הפריז ויתר
והפיקר: **שנאמר סן לי הנפש.**
ואברהם אבינו נתנם לו ואילו עכשן
לעלמא היה מכניסן מתח כנפי שכינה:
שסוריקן כסורה. וזון כסורה. לשון
אחר הריקן מן המורה מלשון והכור
רקס) שעשה כן אנגריא: **הוריקן כסורה.**
דכתיב בירקק מרין) דהיינו וזכ
כלומר שנתן להם זה הכנה כדי
שילכו: **שנאמר עקב אשר שמע.**
כמנין עקב שמע ואברהם היה קע"ה
נמצא שכן שלש הכיר את צורא:
השטן

והיה תמים וכתיב לאב חמוץ גוים אמר ר' רבי "כל המנחש לו נחש
שנאמר "כי לא נחש ביעקב והא' בלמ"ד אלף כתיב אלא משום מדה
כנגד מדה תני אהבה בריה דרבי זירא כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו
אין יכולין ליכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו' אמר רבי אבהו אמר רבי אליעזר
מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים מפני שעשה אנגריא בת"ה שנאמר
וירק את חניצו ילידי ביתו ושמאל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנא' במה אדע כי אירשנה
ורבי יוחנן אמר שהפריז בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר "תן לי הנפש והרכוש קח לך וירק
את חניצו ילידי ביתו "רב אמר "שהוריקן בתורה ושמאל אמר שהוריקן בזהב "שמנה עשר ושלוש מאות
א"ר אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוא וא"ר אמי בר אבא בן ג' שנים
הכיר אברהם את בוראו שנא' "עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותרין ואמר "רמי בר אבא
השטן

מפני מה נענש אברהם אבינו ע"ה ונשתעבדו בניו ב' אע"פ שגזירת העונש מפורשת על אומריו כמה אדע מ"מ עבירי וזו הענישתו להיות טפל בנמה אדע: שהוריקן בתורה. וזון כסורה
המורה ובשכילה נלמו במלחמה: שהוריקן בזהב. פסח להם אלוהיהו כדי שילכו עמו נפשו חסלה:

ע"פ א טו"ש י"ד סימן
קטן (ושי"ע א"ח
ס' תרסד סעף א
כהנ"ל):

תורה אור השלם

1. ויהי בדרך במלון
2. ותקח צפריר צר
3. ותקח מאף וזכב חמה
4. חמה אק לי מי יתני
5. כי יגדתי מפני קאד
6. כי יגדתי מפני קאד
7. כי יגדתי מפני קאד
8. כי יגדתי מפני קאד
9. כי יגדתי מפני קאד
10. כי יגדתי מפני קאד
11. כי יגדתי מפני קאד
12. כי יגדתי מפני קאד
13. כי יגדתי מפני קאד
14. כי יגדתי מפני קאד
15. כי יגדתי מפני קאד
16. כי יגדתי מפני קאד

א א ב מ"י פקד ו ח'ג'
נדרים הלכך ג פקד
לחין נכח ע"ש י"ד
סיון רבא ע"ש א'

מוסף רש"י

וסבב אותה זה יצד
הרע. של אכיל מרביש
ט (פסחים ט י"ד). אלא
בהן לעולם. מתן חלל
ההנהגה ונלכות ליתן נזק
יודעים את שם אבי אבין
ההנהגה והמלכות שמתו
לנו (פסחים ק"ד).

הדרן ע"ד

ארבעה נדרים
אין בין המודר הנאה.
מודר הנאה מותר ממנו
מאכל (פסחים ט י"ד). אלא
דריסת הרגל. שהמודר
הנאה אסור ליתנו ליתנו
והמודר מאכל מותר.
ובלים שאין עושין בהן
אוכל נפש. מותר להשיל
למודר מאכל. ודוק
נפקות שאין משכירין כליה
בהן אלא נפקות משכירין
כיהן בהן תמן נדרים
ולקמן (ג). דלפני דכל
הנאה שאם לא הנהיגו
היה מתקן בה פסוקה.
הנאה מאכל היא. שרי
לחיה אותה פסוקה לקנות
בה מאכל (פסחים ט י"ד).
והמודר אסור במודר
הנאה. דבר שהיה מותר
לכל אדם ואינו מקרי
עליו (שם). כגון כשי"כ
שמודר הנאה מתניו ושלל
ל נשי"כ פסוקה למיני
לקנות ממנו מאכל אחר
בפסוקה. והוסף לו חתי
אחת ימיה או שמים.
אסור כשי"כ בנדרים ימיה
שמוסיף לו חתי. דמתנה
היא. ואש"כ ששאר
ליקחם נמי הוסף כמו
כן. ומיהו כגון שרי דמי
בבביל המקה הוא מוסף
לה על השתנון הקטוב
לפסוקה. שאילו לא היה
לקח ממנו בנדרים לא היה
נזקן לו חתי כנדרים כגון
(רש"י ב"ב ג' ג').

תוספות

שתי עינים וכו' אונים
י"א הגוייה. ראש
האבר שניתנו ושמע וראה
ושלט בעיניו ואוזניו והמלכות
משפחות את העינים
והאזנים כדכתיב (דברים טו)

השטן בחושבנא סתם מאה ושיסין וארבע הוו. וימות החמה שס"ה
א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יו"ט כ':
שתי עינים ושתי אונים. שנתחלה המליכו הקב"ה על אבריו שהם
נרשות ליהרר מעצירה אצל עיניו ואוזניו של אדם אינם נרשות
שהרי על כרחו יראה בעיניו ויחזונו
ישמע ולבסוף כשנמול המליכו הקב"ה
אפי' על אלו שלא יסתכל ולא ישמע
כי אם דבר מלוא: ראש הגוייה.
שנמול: מעשרה שליטים. שולטים
באדם שריו מעשי האדם נעשין על
ידיהם: ומלכי דק. הוא שם כן
נח: לפיכך הוליא מאברהם. ואע"פ
שאברהם מורעו של שם לא זכה
ככהוה ממחמת שם אלא ממחמת עצמו
והיינו דלמדין הוא כהן ואין זרעו
כהן כלומר שלא זכה זרעו ככהוה
מחמתו מש"ה נעלה מכל שאר זרעו
של שם ונתנה לאברהם: נאם ה'
לאדני. דוד הוא דקאמר דנאם ה'
היה לאדני דהיינו אברהם שז לימיני
שהבטיחו במלחמת ארבעה מלכים
ששם לימין השם כלומר שיהא בעזרו
לשית אחיזו הדום רגליו וכתיב
בההוא ממורא אהה כהן לעולם:

הדרן ע"ד ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה וכו' אלא
דריסם הרגל. שהמודר הנאה
אסור לעצור דרך חצרו ומודר ממנו
מאכל שרי: וכלים שאין עושין בהן
אוכל נפש. דשרי במודר מאכל כל
שאין משכירין כליהם כגון כדמפרש
ואילו (ג). ונמודר הנאה אסור:
לא ישאילו נפש וכדנר רפיס
וטנור. אליטריך למימיני הני כי היכי
דלא מיסק אדעתין דמי אחר דכלים
שעושין כהם אוכל נפש אסירי נמי
במודר מאכל ה"מ קדריה שמשלשין
בה א"כ שפוד שולין בו נשר אצל
הני גורם דגורם נינהו ולישרו במודר
מאכל קמ"ל: אצל משאילו חלוק
ועלים נומים ונכסות. כגמ' סקלי
וטרי אי אשמועינן בנזא נהי או לא
אלא דתינינהו אכז רישא: גמ' מאן סנא.
דמודר הנאה אסור בדריסת הרגל:
אפי' ויסור. מה שדרכן של מוכרים
ליתר ללוקחין שמוסיפין להם כשלקחין
פירות אחד או שנים אפילו אותו ויתור

השטן בחושבנא תלת מאה ושיסין וארבעה
ואמר רמי בר אבא כתיב אברהם ובחיי
אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים
וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו
על מאתים וארבעים ושמונה אברים אלו הן
שתי עינים ושתי אונים וראש הגוייה ואמר
רמי בר אבא מאי דכתי' עיר קטנה ואנשים
וגו' עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו
אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה
יצר הרע ובנה עליה מצודים וחרמים אלו
עונות ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר
טוב ומלט הוא את העיר בחכמתו זו תשובה
ומעשים טובים ואדם לא זכר את האיש
המסכן ההוא דבשעת יצר הרע לית
דמדבר ליה ליצ"ט: ההכמה תעזו לחכם
מעשרה שליטים החכמה תעזו לחכם זו
תשובה ומעשים טובים מעשרה שליטים (א)
שתי עינים ושתי אונים ושתי ידים ושתי
רגלים וראש הגוייה ופה אמר רבי זכריה
משום רבי ישמעאל ביקש הקב"ה להוציא
כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון
ביון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום
הוציאה מאברהם שנאמר ויברכהו ויאמר
ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ
וברוך אל עליון אמר לו אברהם וכו' מקדימין
בתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויבך הרים
לדגלך ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי
מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון
הוא כהן ואין זרעו בהן:

הדרן ע"ד ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל
וכלים שאין עושין בהם אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילו
נפה וכברה וריחים ותנור אבל משאיל לו חלוק וטבעת ומלית ונזמים:
גמ' מאן תנא אמר רב אדא בר אבהו רבי אליעזר היא דתניא (ס'ר) אליעזר
אומר דאפי' ויתור אסור במודר הנאה: המודר מאכל מחבירו לא ישאילו כו':
והא

עצירה ואין חסורין ביד האדם ומרוב צדקתו מסרם בידו כדכתיב (ש"א ג) רגלי מסדיו ישמור כשאלם מתגבר
על יצרו סוף פסקיה מוסרי בידו: זה יצר הרע. כדכתיב מלך זקן וסביל: איש מסכן ויחכם זה יצר"ט. כדכתיב
טוב ילד מבין ותכס חסדו יצ"ט שהוא ילד כשנים כנגד יצ"ט שהוא פחות ממנו יצ"ט שנה וסכמתו כיוצא
האברים בשמעתין לו נאם ה' אצרי. אדוני הוא אברהם אבינו שקראו (בראשין) להקב"ה אדני כדליתא בגמרא (דף ק"ז)
למען אדני למען אברהם שקראו אדני: הדרן ע"ד ארבעה נדרים
אין בין המודר הנאה וכו' אלא דריסת הרגל. לעצור דרך חצרו או להשאיל כלים שאין עושין בהן אוכל נפש שמתקין
במודר הימנו מאכל ואסור במודר הימנו הנאה: נפה וכברה ריחים ותנור. שמתקין בהן אוכל נפש ואינדיקן לשמועין
כלים הללו דלא תימא דוקא קדריה שפוד שהאכל עומד בתוכו להשאיל אצל הני גורם דגורם מיקרי קמ"ל דה"ה
רשים יתנור: אבא ששאל לו חלוק וכו'. מילתא דפסקא נקט: גמ' מאן תנא. דמתקין במודר הנאה לאסור אף
דריסת הרגל: אפי' ויתור אסור במודר הנאה. מה שדרכן של מוכרים ליתר ללוקחין שמוסיפין להם כשלקחין
המניין לו המדה שרגליהן ליתן כפונדיון הוא רגל להוסף משלו כדי להרגילו ללא אצלו אותו ויתור אסור למודר הנאה
כיון שהוא מותר לו אצל שזה כשזה מותר דהיינו וצינא דמי על אפייה וציון דממיר כולי האי הלכך אפי' דריסת

הרגל שאין דרך להקפיד עליו אסור במודר:

שס"ד ימים אים ליה (ו) וכו'. וימי השנה שס"ה ימים: המליכו.
השליט: אלו הן שתי עינים. דלאחר שחל היה שלם בכל אבריו:
ראש הגוייה. הוא אבר: מעשרה שליטים. שהן מועילין לגוף ויתור
מעשרה שליטים ואלו הן כו': הוליא. להכונה: על דיבורו של
מלכי דק. נעלה ממנו הכהונה:

הדרן ע"ד ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה מחבירו.
שחבירו הדיו שלם יהנה ממנו
כשום ענין: למודר ממנו מאכל. שלא
הדיו אלא הנאה מאכל: אלא דריסם
הרגל. לעצור בחצרו ולקצר דרכו:
וכלים (א). ולהשמש כלים של מדיר
שאין עושין כהם מאכל. דמודר הנאה
אסור בדריסם הרגל דהיינו הנאה
שמקצר דרכו ולהשמש בכליו אצל
מודר ממנו מאכל מותר כשיתקין לפי
שזה לא הדיר ממנו אלא מאכל:
גמ' מאן תנא. דמודר הנאה אסור
בדריסת הרגל וכלים וכו' אע"כ
דלא מיחזי הנאה: רבי אליעזר היא
דאמר אפילו ויתור כו'. ויתור זהו
כגון שלקח מדה של תפוחים בפסוקה
ולאחר שמדד לו המדה מוסף לו
שמים או שלשה חזו דרך של חטיונין
להוסיף על המדות משלשן הואיל
ונלא תנאי נזקן לו לא מיחזי כמקח
אלא כמתנה וליציא דרבי אליעזר
אסור המודר בלאו היתור של מידות
פירות הכל נמי אף על גב דדריסת
הרגל לא היא הנאה גמורה אסור:
והא

הנהגות הב"ח
(א) גמ' מעשרה שליטים
אלו הן שתי עינים:
(ב) רש"י ד"ה שס"ד ימים
א"ל ליה רשות לקטוג'
וימי השנה שס"ה ימים
וביניהם לית ליה רשות
הקפיד: (ג) רש"י ד"ה
וכלים שאין עושין בהן
אוכל נפש ולהשמש
כלים:

פירוש הרא"ש
השטן בחושבנא שס"ה
היי. וימות החמה שס"ה
רמו שלם השנה יש לו רשות
לקטוג' מן מיום אחד
והיונו יוסיים: שתי עינים
והיה אונים וראש הגוייה.
ויסם אברים המסכרים

(א) וצ"ל רבי אחר וכו'
גמ' (ב) וצ"ל רבי אמי
יכיה בעי' (ג) ובעי' הני
לגמ' רבי לביק' הוליא
מאברהם וכו' (ד) מנילה
ח. (ה) ומנילה שם כ"ב מ:
לקמן (ו) חמ"א: (ז) ולקמן
(ח).

תורה אור השלם

1. (יר) עיר קטנה
ואנשים בה מעט וכא
אליה מלך גדול וסבב
אותה ובנה עליה מצודים
גדולים: (טו) ומצא בה
איש מסכן חכם ומלט
הוא את העיר בחכמתו
ואדם לא זכר את האיש
המסכן ההוא:
קבלה ט יד-טו
2. ההכמה תעזו לחכם
מעשרה שליטים אשר
היו בעיר: קבלה ט יז
3. ומלבי צדק משלך אשר
הוציא לחם ויין ודבא
כהן לאל עליון:
ביאשית יד יח
4. ויברכהו ויאמר ברוך
אברהם עליון קנה
שמים וארץ:
ביאשית יד יט
5. ליהוד ממוזר נאם יי'
לאדני שב לימיני עד
אשית אויבך הרים
לדגלך: ה' ה' יא
6. בשבע יולא יתחם
אתה כהן לעולם על
דברתי מלכי צדק:
חללים ק"ד

הנהגות הב"ח
(א) גמ' מעשרה שליטים
אלו הן שתי עינים:
(ב) רש"י ד"ה שס"ד ימים
א"ל ליה רשות לקטוג'
וימי השנה שס"ה ימים
וביניהם לית ליה רשות
הקפיד: (ג) רש"י ד"ה
וכלים שאין עושין בהן
אוכל נפש ולהשמש
כלים:

פירוש הרא"ש
השטן בחושבנא שס"ה
היי. וימות החמה שס"ה
רמו שלם השנה יש לו רשות
לקטוג' מן מיום אחד
והיונו יוסיים: שתי עינים
והיה אונים וראש הגוייה.
ויסם אברים המסכרים

(א) ולעיל לג: וחס נסמן.
(ב) כחכות קו: (ג) וצ"ק
נח: כ"ב נגל: (ד) וכתובות
קח: ע"ש. (ה) וצ"ל ונעמם
ליראות. (ו) צ"ל והמדר.

הגהות הב"ח

(א) רשי" ד"ה שוקל וכו'
כלום הפ"ד ואח"כ צ"ל
פיסקא גב' ואח"כ מ"ה
מקדקת וכו' בידים ממש
אלמא כצ"ל והד"ס:

תוספות

אימא ש"א יעדים חז"ן.
ממש הגת מאלל
לפימך ואפי' מחטין
של מדי עמנו: ובכחה
א"ריות בו. כלום עזר
בגית המשה וע"י ק' יתני
לו מנה יפה: מאן תנא
אמר רבא "א דמיא וליה
תנן חדא וימנא ברישא
ר"א וי"ל דמחא ק' דהכא
מדקדק לעיל דלמי כ"ח
דמי לאו ה"י הוה מוקמינן
ליה כחזר דכ"ח ולכן
מדקדק הכא מסיפא:

והא מן מאכל עמנו נדר. ואמאי אסור להשאילו נפה והני לאו מאכל
כינהו: הגאס מאכלך עלי. יהא אסור: ואימא. מאי הגאס מאכלך
שלא ילעום חטין שלו ויתן על גבי מכתו והיינו נמי הגאס מאכלך
ואמאי אמאי לא ישאילנו נפה וכברה: המציאה לידי מאכלך עלי.

והא מן מאכל נדר אמר רשב"ל באומר
הנאת מאכלך עלי "אימא שלא ילעום
חטין ויתן על מכתו אמר רבא "באומר
הנאה המביאה לידי מאכלך עלי אמר רב
פפא ישק להביא פירות וחמור להביא עליו
פירות ואפי' צנא בעלמא הנאה המביאה
לידי מאכל הוא יבועי רב פפא סום לרכוב
עליו וטבעת ליראות בה מהו מיפסק ומיזל
בארעיה מאי תא שמע אבל משאיל לו
חלוק וטלית נזמים וטבעות היכי דמי
אולימא שלא ליראות בהן צריכא למימר
אלא לאו אפילו ליראות בהן וקתני משאילו
לא לעולם שלא ליראות ואידי דקתני
רישא לא ישאילנו תנא סיפא משאילו:
מתני' "יובל דבר שאין עושין בו אוכל
נפש מקום שמשכירין כיוצא בהן אסור:
גב' מכלל דרישא אף על פי שאין
משכירין מאן תנא "אמר רב אדא בר
אבהו ר' אליעזר היא: מתני' "והמודר
הנאה מחבירו שוקל לו את שקלו ופורע
את חובו ומחזיר לו את אבידתו מקום
שנוטלין עליה שבר תפול הנאה להקדש:
גב' אלמא "אברוחי ארי בעלמא הוא
ושרי מאן תנא "אמר רב הושעיא זו
דברי

הא. אלל סיפא דקתני מקום משכירין אסור דברי הכל היא
דהנאה גמורה היא: מתני' שוקל לו אם שקלו המדיר יכול
ליתן בשבילו מחצית השקל שנותנין לתרומת הלשכה ויכול לפדוע
חובו ואין מהנה לו כלום (א). מדקתני פדוע חובו אלמא לא מהני
ליה מנכסיו דהא לא יהיב ליה בידים ממש: גב' אלמא אברוחי ארי
בעלמא הוא. שמנצח חובו מעליו ושרי: מאן תנא. דאברוחי שרי:

אינו אסור אלל בצריכה בלדד ומותר בכל דבר אחר הנאת
לשאל ממנו נפה וכברה שרי אמר הגאס המציאה לידי מאכל עלי אסור
בצריכה ואסור לשאל נפה וכברה מיהו ללעום חטין ויתן על גבי
מכתו שרי. כך נראה בעיני: שק להביא עליו פירות וכו' הנאה המציאה לידי מאכלך עלי
אלל לתקן המאכל צנפה וכברה אלל להביא אליו המאכל בלדד בשק וחמור שרי קמ"ל רב פפא: לנא. סל: סום לרכוב עליו וטבעת ליראות
בה מיפסק ומיזל בארעיה כדי שיהיה שם מהרה לאו הנאה המציאה לידי מאכל היא דשאני התם שעשה במאכל עצמו וכן נמי סום לרכוב
עליו (א) ליראות בה כדי שיראה כאלם חשוב כשירכוב על סום ותהא טבעת על ידו ויבצעיה זה יתנו לו מנה יפה כי האי גוונא גרמא בעלמא הוא:
אולימא שלא ליראות בהן צריכא למימר. דשרי צנא בעלמא אלל דאין משכירין כיוצא בהן פשיטא אלל לאו אפילו ליראות בהן וקתני
משאילו אלמא גרמא דמאכל שרי. וכל הני דבעי רב פפא גרמא בעלמא כינהו: אידי דקתני רישא לא ישאילנו. לאשמועינן דנפה וכברה כלים
שעושין בהם אוכל נפש הן וכמו שפירשתי במשנתנו תנא סיפא משאילו: ולענין הלכה בעיא דרב פפא לא איפשיטא הלכך נקטינן בה
לחומרא: מתני' מקום משכירין כיוצא בהן אסור. אפי' צנא בעלמא דהא מודר מאכל דמתני' הא מוקמת ליה בגמרא צנא בעלמא הנאה
המציאה לידי מאכל עלי והני כיון דרגילין להשכירין וזה משאילו בלא שבר הנאה המציאה לידי מאכל היא שרי דמי השכירות שמחל לו
יקח מאכל: גב' מכלל דרישא. דהיינו לא ישאילנו נפה וכברה אף על פי שאין משכירין דמאי דשרי בחלוק נזמים וטבעות אסרינן
צנפה וכברה: מתני' שוקל לו אם שקלו. המדיר למודר וכן פורע לו חובו. ובגמרא מפרש טעמא: ומחזיר לו אבידתו. דלא מירי בעי
ליה אלל מידעם דנפשיה קמהדר ליה: מקום שנוטלין עליה שבר. דהיינו אם היה מחזיר בטל מן הקלע דכ"י האי גוונא מחזיר יבוע
אבידה ליתן לו שבר כדליתא באלו מציאות (ב) (ג) סוף הגאס להקדש. אם אין מחזיר רוצה לקבל השכר יתנו מודר להקדש שאילו היה
מוחל לו מדיר נמנא מהנהו: גב' אלמא אברוחי ארי בעלמא הוא ושרי. אשוקל לו שקלו ופורע לו חובו קאי דלמי שרי משום דלאו מידי
יהיב ליה אלל שמסלק המלוה מעליו. ומש"ה נמי שוקל לו שקלו דהא לא מהני דכלאו הכי יט' לו חלק בקרבנות לצור כדחנן (כתובות קח: ב"מ נח).

אינני אסור צנא בעלמא אלל רבנן דפליגי עליה סברי דכל היכא
דלא אסר עליו אלל הנאתו כה"ג לא מקרי הנאה דכיון דמירי דלא
קפדי בה אינני הוא אלא זה קרי נהנה מחבירו. ואם תאמר דהכא
משמע דצדריסת הרגל לא קפדי אינני ומש"ה שרו רבנן ואילו צ"ל

חוקת הבתים (ב"ב דף נ:). אמרינן
גבי אלו דברים שאין להם חוקה
ואמרינן הכא צנא בעלמא אלל קפדי
עסקין דהעמדה כדי לא קפדי
אלמא דוקא שותפין כולל דלא קפדי
הא אינני דעלמא קפדי ויחון שכן
יתסר אפילו לרבנן. מירי הרמנ"ן
ו"ל דהעמדה דלמיר התם היינו
להתעכב ולישב צנא דומיא דהעמדה
בהמה דתנן תחם צנא (ב"ב דף נ:). וצ"ל
היינו דהעמדה דהנאת שותפין לא
קפדי הא אינני דעלמא קפדי אלל
הכא צדריסת הרגל בעלמא עסקין
דהיינו לעבור דרך חצרו ולא להתעכב
שם וצנא "אפי' אינני דעלמא דלא
שותפין לא קפדי ומש"ה שרו רבנן:
ולענין הלכה פסק הרמנ"ן ו"ל כר'
אליעזר דלמיר יתור אסור כיון דתסם
לן תנא הכא כוונתה ועוד דקתני
דפ' השותפין שדירו (לקמן מח). כוונתה
אזלא. אלל ר"מ ו"ל כתב בפרק חזקת
הבתים (ב"ב דף נ:). אלו דברים שאין להם
חוקה דלית הלכתא כרבי אליעזר וכן
דעת ר"מ ו"ל: והא מן מאכל נדר.
וכיון שכן למה יאסר: דאמר הגאס
מאכלך עלי. דכיון שהוסף ואמר
הנאת המאכל הרי אסר על עצמו כל
מה שגורם אותו וקרי ליה מאכלך משום
דבגמרא הנאה שלו הוא מתוקן והוא
סלקא דעתך הכי דאי לא מאי מיקרי

הנאת מאכל: ואימא שלא ילעום חטין ויתן על גבי מכתו.
דהנאת מאכל לא משמע אלל שלא יהנה מגוף המאכל עצמו ולאסור
אפי' הנאת המאכל אמר הנאת מאכלך ואמאי לישמרי: אמר רבא
באומר הנאה המציאה לידי מאכל עלי. איכא מאן דלמיר דבכה"ג
אסור בין בלעסקת חטין על גבי מכתו בין בצנפה בין בצברה. ואין
נוח לי דבכלל הנאה המציאה לידי מאכל לא משמע נתינת חטין
לעוסין ע"ג מכתו. אלל הכי הוי פסקא דמילתא דאי נדר ממאכל
לשאל ממנו נפה וכברה שרי אמר הגאס המציאה לידי מאכל עלי אסור
בצריכה ואסור לשאל נפה וכברה מיהו ללעום חטין ויתן על גבי
מכתו שרי. כך נראה בעיני: שק להביא עליו פירות וכו' הנאה המציאה לידי מאכלך עלי
אלל לתקן המאכל צנפה וכברה אלל להביא אליו המאכל בלדד בשק וחמור שרי קמ"ל רב פפא: לנא. סל: סום לרכוב עליו וטבעת ליראות
בה מיפסק ומיזל בארעיה כדי שיהיה שם מהרה לאו הנאה המציאה לידי מאכל היא דשאני התם שעשה במאכל עצמו וכן נמי סום לרכוב
עליו (א) ליראות בה כדי שיראה כאלם חשוב כשירכוב על סום ותהא טבעת על ידו ויבצעיה זה יתנו לו מנה יפה כי האי גוונא גרמא בעלמא הוא:
אולימא שלא ליראות בהן צריכא למימר. דשרי צנא בעלמא אלל דאין משכירין כיוצא בהן פשיטא אלל לאו אפילו ליראות בהן וקתני
משאילו אלמא גרמא דמאכל שרי. וכל הני דבעי רב פפא גרמא בעלמא כינהו: אידי דקתני רישא לא ישאילנו. לאשמועינן דנפה וכברה כלים
שעושין בהם אוכל נפש הן וכמו שפירשתי במשנתנו תנא סיפא משאילו: ולענין הלכה בעיא דרב פפא לא איפשיטא הלכך נקטינן בה
לחומרא: מתני' מקום משכירין כיוצא בהן אסור. אפי' צנא בעלמא דהא מודר מאכל דמתני' הא מוקמת ליה בגמרא צנא בעלמא הנאה
המציאה לידי מאכל עלי והני כיון דרגילין להשכירין וזה משאילו בלא שבר הנאה המציאה לידי מאכל היא שרי דמי השכירות שמחל לו
יקח מאכל: גב' מכלל דרישא. דהיינו לא ישאילנו נפה וכברה אף על פי שאין משכירין דמאי דשרי בחלוק נזמים וטבעות אסרינן
צנפה וכברה: מתני' שוקל לו אם שקלו. המדיר למודר וכן פורע לו חובו. ובגמרא מפרש טעמא: ומחזיר לו אבידתו. דלא מירי בעי
ליה אלל מידעם דנפשיה קמהדר ליה: מקום שנוטלין עליה שבר. דהיינו אם היה מחזיר בטל מן הקלע דכ"י האי גוונא מחזיר יבוע
אבידה ליתן לו שבר כדליתא באלו מציאות (ב) (ג) סוף הגאס להקדש. אם אין מחזיר רוצה לקבל השכר יתנו מודר להקדש שאילו היה
מוחל לו מדיר נמנא מהנהו: גב' אלמא אברוחי ארי בעלמא הוא ושרי. אשוקל לו שקלו ופורע לו חובו קאי דלמי שרי משום דלאו מידי
יהיב ליה אלל שמסלק המלוה מעליו. ומש"ה נמי שוקל לו שקלו דהא לא מהני דכלאו הכי יט' לו חלק בקרבנות לצור כדחנן (כתובות קח: ב"מ נח).

ב א ב ג ד ה ו ז ח ט י
מחל נדרים היא ב
סמן לחזן רמז טו"ש י"ד
ס"י רכא סק"ח א:
ג ד ז מ"י פ"י שם הל"ד
ו"פ"י ה"ל א סמן שם
מור ש"ש שם שם ס"ג:

פירוש הרא"ש

והא מן מאכל נדר.
דמשמע דוקא אוכל נפש:
אימא ש"א יעדים חז"ן.
על גבי מכתו פשיטא
הוא כדחנן בפרק (שני
דפסקין) (ד' לט:). לא
ילעום חטין ויתן
על גבי מכתו פשיטא
מחטיות דהנאת מאכלך
משמע שהיה הנאה מגוף
המאכל בלא אפילה: הנאה
המביאה לידי מאכלך עלי.
היינו מקום או דבר שיכול
לקטט בו מאכל: שק
להביא בו פירות בו.
דלא מיתא דוקא מקום
מאכל קמ"ל דקר נמי
מקרי הנאה המציאה לידי
מאכל: סום לרכוב עליו.
לית המשה: ובכחה
ליראות בה. כד שיעבדו
הוסף לו מנות: מיפסק
ובי"ח בארעיה. לקר דכר
ליקן לית המשה: ואידי
דחנא רישא "א ישיא"נו.
דלא מיתא דוקא שפד
וקדשה: מתני' סוף
שמשכירין כיוצא בהן
אסור. דכיון דרדין להשכיר
כיוצא בה הוא מוחל לו
השכירות בחלוק הדמים
הוא יכול לקטט אוכל
נפש והוא הדור המנא
המציאה לידי מאכל: גב'
בכ"ה דרישא אפי' שאין
משכירין. כלום שעושין
בהם אוכל נפש למודר
ממנו (ומאלל): מתני'
שוקל לו שקלו: מחצית
השקל חייב כל אחד
מישראל בכל שנה לזכור
קרבנות עצמו (א) וחמור
יכול לקטט בשבילו דמלוה
בעלמא הוא דעדין ואין
דין כפוער שאר חובותיו:
ופי"ח חובו. בגמרא מפרש
לה: ופחזיר "א אברוחי.
בגמרא מפרש לה: תפול
הנאה להקדש: שאין יכול
לעכבו שאי הוה נהנה ממנו
וצריך ליתן להקדש לפי
שאסר עליו הנאחו הקדש
הלכך כל הנאה הנאה לידי
ממנו הקדש הוא ולא מצי
להולכה לים המלח דלאו
כל מצייה להספיד להקדש
והיינו דייקן מהכא בגמרא:
דיש מעילה נקוממות:
גב' אלמא אברוחי ארי
בע"מא הוא. הפוער חובו
של חבירו חשוב כמנצח
ארי מעד חבירו שאינו
חייב ליתן לו על זה שבר
כדליתא בפרק הכונס אלא
למיר (ב"ב נח). פוער חובו
נמי ארי חייב לשלם ומחיל
לו דאי לא נמנא מהנהו:

אפי'

דעת חבירו והרי הוא כאילו נוטל מביטו של בעל אבידה ונותנה לעני ה"ג גבי חבירו אם הבעל חוב נוטל מעות מזה לפטור חובו כמו כן היה אסור:

(א) ז"ל השתא זכיתא. יעב"ץ.
(ב) ז"ל מודר למדיר.

הגהות הב"ח

(ח) גם' על צעל אצריה
מחזיר ליה מן מחד
ליה מחזיר נפשיה: (ג) מסר
מחדר ליה היטו דמחזק
ויו' אקסריס ליה מחזר
היטו ממחז: (א) רש"י
מקוס שטעלן עליה שבר
נוטלין על חזרת אצריה
שבר קסד: (ד) רש"י
שבחלא ויו' ודא מתי בעל:
(ה) רש"י היטו ויו' אצרי
היטו ויו' מחזר
לחז' וכו' הא ליכא שבר
כלל כיון דלא מחזר ויכא
ליכא למחזי' מחזר קחני
בדלעיל דהסני מחזר
קדאחמ' שבכשני מחזר
יור' אקסריס על דמחזיר
דמיון דנכסי:

תוספות

בש"סא יפאן ראש
שכנסים
שמיים מדינה זה
לכן תפול אהבה להקדש
אחא מ"ד ובי אחא
תפול אהבה להקדש יני
סברי לתחורר שמי
תחד חבנל אבד: ח"ז
אחרא פי לגבי חדא
מתייחוי תפול (עלי)
האהבה להקדש יני
אברה שם המזרחי איני
רואה לקבל השכר ר"ה
ונתן מן המזרחי רואה
תחד אהבה מחייב אשמי
במתייחוי שרין שנין אשמי
אברה שכר ריפול אהבה
להקדש ואיני אשמי חסד
לאחמדין אשמי חסד
איני מחסור רואה לקבל
ח"ז דלחורר תמלחתי אשמי
קני חושש לקבל שכר
האולי דמנחש אשמי חסד
אשמי מחייב נשטם ח"ז
שכר מן מחלחלי:
רבי חרין פאן קרא
אשמי ופניו דמלגלי אשמי
קני ריפול מייחוי אשמי
קני אברה רואה לעכנ
השכר לעמחוי אשמי חסד
שחפול אהבה להקדש אשמי
המזרחי רשא לזולט
שמור אהבה מחייב
לומר דלא דמי שכלתא
לעיל גימלתו אשמי חסד
המזרחי רואה לעיל שכר
לזי אהבה אברה מחייב
מזה נכחתי אשמי חסד
לא אהבה דמלחתי אשמי
ח"ז חרין לעמחוי נשטם:

מקום שנוטלין עליה שער. (א) חזרת אבידה שער: ספול הנאה להקדש. דביון דמזדור ממנו הנאה לא מצי האי למיחב ליה שער: בשלמא למ"ד "אפי' נכסי מחזיר אסורין על אבידה אסורין על מחזיר נמי מהדר. ליה אבידתו היינו דקתני מקום שנוטלין עליה שער תפול הנאה [להקדש] כיון דמחזיר לא מצי למישקל מיניה השער לפי שזה צעל אבידה הדירו מנכסי אינו יכול להשמייר השער בידו דמקום שנוטלים עליה שער הוא (ו) לא מצי צעל אבידה למימר הואיל ואינו יכול ליטול השער יהא שלי לפיכך תפול הנאה להקדש. ואי נכסי מחזיר אסורים צעל צעל אבידה והאי מחזיר אדם עשיר הוא ואינו רואה לקבל שטרו דיזילוחא הוא לקבל השער מכל מקום האי צעל אבידה לא מצי תפיס לשכרו משום דמזדור הוא מנכסי מחזיר ושכרו אימיה גביה דמקום שנוטלין עליה שער הוא לפיכך תפול הנאה להקדש: אלא למ"ד. כשנכסי מחזיר אסורין על צעל אבידה מהדר והם איכא למימר תפול הנאה להקדש אצל נכסי צעל אבידה אסורים על מחזיר לא מהדר הואיל ולא מהדר ליה לא יהיב ליה אגרא אם כן מאי תפול הנאה להקדש איכא למימר הכא אסורין ולא צד אגרא הוא: תפול אגרא קמי'. אחד לחזר מיירי תפול הנאה להקדש כשנכסי מחזיר

אסורין על צעל אצידה דצעל אצידה לא מצי תפיס אגריה דמחזיר
 דלא מצי למיהבני מיניה ומחזיר נמי לא צעי ליעול שגר דעשיר הוא
 להכי תפול הנאה להקדש: לא שביחא. וליכא הנאה כלל: משום
 דקא מחני ליה. דאע"פ דמידעס דנפשיה מהדר ליה אפ"ה מהני ליה
 דמצי כחלון דמהני ליה מנכסין. מהדר ליה. משום דמידעס דנפשיה
 מהדר ליה ולא מהני ליה כלום: בשלמא למ"ד אף בשנכסי מחזירין
 אסורין על צעל אצידה מהדר היינו דמחזירי מקום. כלומר
 דמשכחת ליה מקום שנוטלים עליה שגר תפול הנאה להקדש דכיון
 דנכסי מחזיר אסורין על צעל אצידה לא מצי צעל אצידה לשייר
 השגר לעצמו דהא נכסי מחזיר הן ואסורין עליו ואיך לו ליתן
 השגר והמחזיר אי אדם עשיר (א) ואינו רוצה לקבל השגר להכי
 תפול הנאה להקדש: אלא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין
 על צעל אצידה לא מהדר היכי מחזירי מקום. שנוטלין עליה
 שגר הא ליכא א"כ שגרו כלל דלא מהדר. והכא ליכא למרזאי אחדא
 קמני דהם דכיון דקאמר בשנכסי מחזיר אסורין על צעל אצידה
 קא מוקי ביה תפול הנאה להקדש דכופין לצעל אצידה שימן
 השגר להקדש ואין יכול להחזיק בו דנכסי מחזיר אסורין הן עליו
 אבל הכא ליכא למרזאי אחדא קמני אנכסי צעל אצידה אסורין עליה
 דכיון דנכסי מחזיר אין אסורין על צעל אצידה מצי האי צעל אצידה
 למיחפס השגר לנפשיה ולא נפיל להקדש ויהי מחזיר מקום קפשא:

ככר

למורד ומחזיר לו אצידתו (ז) מלמד למורד ומורס לו את תרומותיו מלד
תנא הכי כך נראה בעיני. אבל בנכסי מחזיר אסורין על צעל אצידת
דהא קא ממטי ליה צידיה ואי לא דקא מהדר ליה אפשר דפסלה
דמורד מחזיר למלד ומלד למורד היינו דמתרץ מקום דאיכא לתרץ
מחזיר אסורין על צעל אצידה לא מהדר וא"כ מתני' דמחזיר לו אצידת
מקום דבעה"ג יכאל למימר תפול הנאה להקדש וכמו שכתבתי למעלה
אסורין צעל אצידה אסורין על המחזיר מהדר דהא מ"ד בדבכס נאכס
קמא דבכס צעל אצידה אסורין על מחזיר לא אסורין לא אסורין צעל אצידה אסורין
הוא והך סברא דבין בנכסי מחזיר אסורין בין בנכסי צעל אצידה אסורין

הנה מקום שנוטלין עליה שדר הפול הנאה להקדש בשלמא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אצידה אבל דבעל אצידה אסורין על מחזיר לא מהדר היינו דקמיין מקום שנוטלין עליה שדר הפול הנאה להקדש אלא למאן דאמר אפילו נכסי בעל אצידה אסורים על

זה שבר תפול הנאה
אפילו בשנוכסי בעל
חזיר נמי מהדר היינו
עליה שבר תפול
למ"ד כשנוכסי בעל
חזיר לא מהדר אמאי
דא קתני איכא דמתני
ה' ר' אמי ור' אסי חד
סי בעל אבירה אסורין
ה' דרב יוסף לא שביח
ס' על בעל אבדה לא
מהני ליה וחד אמר
יס' על בעל אבירה (א)
מירי דנפשיה קמהדר
יין עליה שבר תפול
למ"ד אפילו כשנוכסי
אבירה מהדר (ב) היינו
מ"ד בשנוכסי מחזיר
י' מתרץ מקום קשיא
אמר

יקרנא ורואה ליתן שכר ומקבל לא מתי שקול דהא נכסי בעל אצידה אסורין עליו ומשום הכי תפול הנאה להקדם בדכחאי גזונא לא שייך יקרנא לקבל אצידתו בחנם כן פירשו רבותי. ולי נראה דהכי קאמר אחמי תפול הנאה להקדם יתן שכרו בעל אצידה למחזיר דנתי דנכסי בעל אצידה אסורין על המחזיר אפילו הכי מותר ליקח ממנו שכרו דהא אהש"ס זינא דרמי על אפיה אמר לעיל [לא]. דהנחת מוכר וכו' ולא לוקח ונפקא מינה דלי לוקח מודר ממנו מותר ליקח ליקח ממנו זינא דרמי על אפיה מתי טעמא דהא מכל מחזיר מודר מיתתי מטהוא מידי דמוכר אלא ודאי היינו טעמא דכיון דזינא דרמי על אפיה הא משכח מינה לוקח טובא וכל כה"ג אע"י דרמי ליהיה ממזיר לא מקרא הנאה הכא נמי בחמקס שנותנין עליה שכר דהיינו בנזיל אע"י דהייב ליה כי יהוא אגרא בעל אצידה למחזיר לא מיתיהו מחזיר אצידתו דבעל אצידה כלל שאותו שכר נבר הא מתי בידו וכיון שכן אצידה תפול הנאה להקדם הא מתי בעל אצידה למתניה למחזיר. כ"ל ונכון הוא: **ומשיי אחרא קאמי**. כלומר רישא דמחזיר אצידתו בין בנכסי מחזיר אסורין על בעל אצידה בין בנכסי בעל אצידה אסורין על מחזיר אבל קיפא בחמקס שנותנין עליה שכר תפול הנאה להקדם אחרא בלחוד קאי דהיינו אנכסי מחזיר אסורין על בעל אצידה: **איכא דמתי לה דבדין לישנא וכו'** לא שנו אלא **בנכסי בעל אצידה אסורין על מחזיר**. ומתני **לגדלו חתיי שולל לו את שגלו ופורע לו את חובו מדר**

למודד ומשום דעני תנא למיתני כולהו הווי דשרי בין מדיר למודד
לא מהדר ליה משום דקא מהני ליה ועדיף טפי מפורע לו חובו
גיה לגמרי: בשלמא למ"ד אף בשנכסי מחזיר אסורין מהדר. כלומר
לדאדא קמי כלומר היכא דמהדר מדיר למודד אלא למ"ד בשנכסי
בשנכסי צעל אבידה אסורין על מחזיר כלמוד היא וא"כ היכי תמרן
ודלענין הלכה קיי"ל דבין בשנכסי מחזיר אסורין על צעל אבידה בין
מיר אסורין על צעל אבידה לא מהדר אחתוב ואע"ג דמ"ד בלישא
בה אחיא לדידיה מתניתין טפי שפיר אפ"ה כיון דהאי לישנא בתרא
מהדר איתמרא בתרי לישני כותיה נקטינן וכן פסק הרמב"ם ז"ל:

אמר

פירוש הרא"ש

[illegible]

ז א מ"י פ"ד מהלכות
מעילה הלכה ט:
ח ב מ"י שם הלכה י
יפ"ה מהלכות נדרים
הלכה ד סמג לארץ רמב
טוש"ע י"ד סימן רנח
סעיף ח:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נטלה וכו' שהחזיק בה קנאה ואח"כ הקדישה עסקינן דקודם לכן לא יכול להקדישה ואם אכלה מעל וכו' ע"מ להוריסה לבניו לא מעל אלא לפי כ"ל ומה"מ (ב) ד"ה אלא ה"ל קודמיה ליה וכו' לא חמירי כו' קאמר ליה ולאפוקי כ"ל וד"א:

תוספות

[illegible][illegible][illegible][illegible]

מנגב שירח הוא ובגון שמיים הימנה אי גמי לאסוקי דלאומיה וקסה לי אחאי נקט דלאומיה לימא כגון שהיה כבר מוס
לפניהם לדברא לתימח דכבר אחי לאסוקי שאר ככרות וגורא פיערוס הכר רבי יונה ויל' ובגורסו פיעוט דאי וביהי צי
אין צו כי אם הנחל אכילה המודר לא ייחלנה אלא כי יתנהג לו המדיר ומשיך דבר מנגב שאם גנג לו ה
הוא נזהר מזה ונבנה ונבנו ונבנה

כבר של הפקר. וכ"ש אי דל
לחיה קדושה עליוה: נעלה
קנאה ואם אכלה מעל לפי
שהרי הוציאה לחולין: אבל

כבר של הפקר ואמר
אוכלה מעל לפי כולה
פי' שובת הנאה שבה
בר אבין מרבא ככרי
מהו ככרי אמר לו כי
אסור או דלמא עלך
ההקדש א"ל ב' פשיטא
נתנה אסור אלא ככרי
אפוקי דאי גנבה מיניה
ין דאי אומניה עלה
איתביה

דאי אחי לידיה מייניה דיליה
לאותו ככר ומתנה לו ההגב צב
נתנה לו או למלא אע"ג דאי
דאי אומניה עליה. למיכל מ
דהתם כיון דלאומניה עליה
ואינו יכול לאוסרה עליו ד

מעל לפי טובת הנאה לפי
א משום דדמיא ליה לך בעי
הכח ואח"כ נתנה לו: **בע**
בעוד שהכח שלו משמע
כח אסורה עליך וגו'. ו
(דף מ) ביתא שאני נכנ
משום דלא אפסיקא אחר
ר אסור לימא דאיכא למימר
לרבותא משה איכא למימר
פסיקין (תקמן דף מ). המודר
שה לו הרי זה נותן לו ובלא
נכסיה אלו עליך דכזה"ל
אסור וי"ל דהתם במדירה
משום דאורייתא מההיא מן הכח
י גבה מיגב. בתמיה. כלומר
ורו הרי בעוד שהכח שלו
ה מתסר עליה לייבא דמסיקין
ה עליה: **אמר ליה לאסורי**
דאי אומניה עלה מתסר

לא מעל לפי שלא וזה כי דרשו ואלו
לא וכו' כי תמיד התגבית מעלה וכו'
לדקוק ויהי' מה שאם יתקן וכו' כי
תקשה ה"ר אלעזר ממ"ץ אחא' י'
כי תהקשה ה"ר חרשקא ממו' ה"ר
וקמ' לא עלתה הקדק' דרשו דרש'
הואיל ויכול לפתור: נשאלה אביה'.

שבה. אלא כי זה שזה פירושה נבנה
בשם יצ"י: יתגלה לו במעשה
(דף מו) ג' ג' אולי נכנס מ'
לדקוק ליתרין אולי נכנס מ' כי שמה
ואל אחר ה' דוקא כי אביה' בנחמה
א"ל פסוקא אצ"י דרשמה ליה בנחמה
אחר. שכן דרשמה ליה וכן
שמה שמהו ואל גתה לו בנחמה.
ה"ר אלעזר ממ"ץ א"ל נראה ש'
נתנה לאחר אלא ה"ר קלמ' ע"כ לא
מתנה אלא ע"כ לטעמי ומה לו בנח
מהו המנוח עמו ויהי' כי בנ
שניה אולי לא דלחם כבר דרשק'
לפניהם ואמר כבר לאפקוקי שאר
ה"ר אביר' א"ל לא כדבי ע"ל לחפוקי
ה"ר חרשקא דרשנה ממנו א' ימי'
אביר' א"ל ע' לא עמדי א' אולי:

שיה אלא רבותא קמ"ל דמאי זכי בהפקר
 על מנה לאוכלה. דכיון שהחזיק (ה) בו
 כולה ומשלם להקדש לפי כולה וחומש
 וזה על מנה להוריסה לבניו. ואחר כך
 הקדישה עסקינן קודם לכן לא יכול
 להקדישה: לא מעל אלא לפי טובת
 הנאה שבה. שאינו משלם להקדש אלא
 כפי חזקת טובה שנתון לאביו אחד מן
 הבנים בשביל שמוריסה לו והיינו טובת
 הנאה: ככרי יאה אסור עליך וחזר
 ונתנו למורד במתנה מהי: כי אישיה
 ברשותי. כלומר כל זמן שהוא של
 מדיר הוא דאסור דהכי משמע ככרי
 כל זמן שהוא שלי: או דלמא עליך
 א"ל. ועליוהי שוימיה לאחור ככר הקדש
 וא"ע פשתנו לו במתנה אסור: אלא.
 הא קמבעיא (ה) ליה האני דלמך ככרי
 עלוי ואי אמרי' דכל זמן שהוא ברשותי

קאמער ליה: ולאסוקי דלי גנבה מיגנב.
גנבה שאינו אסור צה הואיל והוא עצמו לא
גנבה ליה מיגנב אסירה ליה: לא לאסוקי
הוא כבר מעיקרא והדר אל"כ כבר עליך
זה חלקו כמה שהוא יכול לאכול הימנה
וה כוליה דנותן הוא אלא גם דמוומן:
ה"ב

מעבשיו יחזיקו לו בניו טובה מין שדא
דבעא מיניה רב חייל בר אבין דכי היכי
מיניה רב חייל בר אבין מרבא ככרי
ל לאחר שמנה כיון דלא היה שלו מותר
לדאי פשיטא ליה לרב חייל דהיכא שנתן
שדך שמי לוקח מתו אם שמכרן לאחר
הערב למודר קאמי. ויכתיב תפסו מההיא
ממשו דבעי למתנא סופא ביתך זה שאני
נקט רישא נמי לאחר ולא דוקא דה"ה
נכחא מחזירו ואין לו מה יאכל הולך אלל
ויטול מזה היה מהלך במדבר נותן לאחר
גלי אפסקין אחר נמי אסור אלל ודאי
נאמרו וקיון שכן אור נותן ממנה בשעת
היו על מדיר: אמר להי פשיטא דבעי
ודאי דף על גב דהנה ניהליה במתנה
שיתו אין כריך לאסרו עליו שהרי אסור
לדעתיה הכי אלל ודאי להכי אסרה כדי
י אומניה עלה. כלומר לעולם אימא לך
ליה דההיא שעתא נמי ככרי היא:
אומניה

אמת מרשית הקדש רחא לא נחשיו לזכות בה אלא
לא יקח חסדו ויגדל דמי נקב בזה לא יקח מן
לחמו לא יזכות בה מל מצוי לחא כרחה לזכותו
בכר של הפקר יומא היתה לפניו בכר של הקדש
לא יזרס שדור לא ישימל לחא הוה לחא וכל
לזכותו יז' דלחמא בפקא א"פ ש' ד' שמשענין י'
י' תהדר בה י' מבל דלחמיהו לזכותו כמשיחין לזכר
נצניו מחקיון לו י' שבלה לזכות בה לזכר מש' **א**
ז' תמר בכר או שפלו י' יבכא לחא לחסדו
שמכר לחא אכור יכין דלא לחא י' או נגזו
לחא מותר ומכרתי לו י' נגזו למורד עלמא י'
לסור: או ע"ד א"י י' ישיח ע"ה בהקדש. נע
לסור ע"ין לזכות משמע: א"י בכר "אמרי
ש' דוקא: "אמרי דא נגבה מנב. אמרי שס' **א**
משמא שטתא שדית נגבה אל י' נגזר מן
נ"מלס מנב למי לא נפק מרשיתו ואכסיו י'
קי דלגבה מנב שזיהו מותר מרשיתו ה' לא נפק מן
ה' יהיה חס' נצניו תנעשו או נגזו לחא: אמר **א**
לזכות נפישע מן שטתן לחמא בכר ע"ד אכר ח' **א**
לפנישע אכר ע"ד פסחים גירסא י' או לזכר
ועוד מה שביטל לו היכיו חס' מנחמא **א**
ז' דלי שרתי ליה או נגזו לו מנחמא די' משמחא
נגזיה עיליה נענין לו על פני האכסור אכסור לחסיה

(א) צ"ל דיהציה, (ב) צ"ל
הפקה,

מוסף רע"י

[illegible]

פירוש הרא"ש

היתה לפניו כבר של
השקר. נכון ד' אמותיו
היו כבר וו הקדש ומין
שואב נחור ארבעים
היה עליו הקדש כדאמרו
נ"ק ד"ה 971 ע'
הקדש אמות של אדם
קוטר לו בכל מקום:
נבילה אבא"ה מע"י א"
בריה. אדם שטותן לומר
היה היתה לחיזין ומשל
המילה לענין שינוי רשות
המשמחין השטות מרשות
הנכונה לרשות הדיין ונלמד
שיחא שוגג ומשלס אוחז
שוגג: ומה: הורשה
לפני מע"י א"
היה שוגג מע"י א"

(א) שנועט כב. ונכס' דש' ומוס' ימות
פמ. ד"ה אי קסטר.
(ב) כגון ע"י מעי.
(ג) ומנינה י' ושי"ן. (ד) ודף
טו. ד"ה הלכה. (ה) ופ"ד
סו"ב. (ו) ז' ל' ל' מועל
כ' עד שיזיל.

הנהגות הב"ח

(א) גפ' קונס קידוש י' ל' ל' וימת ש' נמחק
(ב) ש' כב' ו' על הקדש
ל' ל' ומוס' י' נמחק
(ג) רש"י ד"ה ר"ג וכו'
והנהגות: (ד) ד"ה או
שנתה לו וכו' נכס עיקר
ומתאר שמת וכו' והכי
נמי א"ל: (ה) ד"ה ופסוק
ש' מולין הן אפ"כ מעל
הבא: נמי:

מוסר רש"י

שניתנה לו על ידי
אחר. אבל נכס לא נהאיל
ועל דמעתו דבעל הכס
יאל' מרשותו כעוד
בשבות דמי. ודא"ה
בשבות. לפיכך יש לה
פדיון. שמוסר פדיונה
והוא יואיל' שמת
דנהקש מבני יורקא (ח)
ופדה ערקן (ט) ופדיון
כב. לפיכך אין לה
פדיון. להחריב לו שלל
לאחר פדיון לאסיר (שם).

פירוש הרא"ש

קונס פרה שאני קני.
קונס יאל' ע"י א"ל י' ל'
פרה אלא ו' וכו' אין
י' ל' פרה אחרת ונאמר
נכסו על המזבח.
שנתנה לו במתנה ד"ה
מזבח. ומוסר ד"ה
שנתנה לו ע"י א"ל
שנתנה לאחר והוא מת
למזבח. ד"ה בני דקני
למזבח וכו' קני שנתנה
לו. בעל פה היתא היתא
שנתנה כפ"ה. ופ"ה
בשבות. דקני דקני
במתנה. דקני דקני
לקדש דקני ליתן הסכר
ואינו יכול להשליכו לאחור
אלא כל הנהגה זו פרה
ממנה ה"ה הוא הקדש ו'
לו זה מעילה. כב' זה
הקדש. פירוש הקדש נגזר
ומתלה בפשטא ה"ה ואל'
אזכור לך כנל כלל אלא
אב ספא נקט: הוא כפ"ה.
דקסר י' מעילה
בקונמות: א"ל פ"ה פדיון.
דאין מעילה לכל כמי
הקדש דלא א"ל למתקן
פדיונה: וחב"א אחר זה
ואחר זה א"ל כפ"ה. בין
הוא בין חבירו לא מעל
דאין מעילה בקונמות: י'
כפ"ה. למאן דאמר י'
מעילה בקונמות: אפ"ה
נזון. כמו היתא הקדש
בשנת דחבירו דמעל: א"ל

ה"ג קונס פרה שאני הנאה לך. והכי משמע קונס יח' ע"י א"ל
פרות שיש לי שאני מהנה לך כלומר שאין לי פרה אחרת וכו' שיש לי איני
משאילך שזו לא ראה להשאילי והאחרות אסורות עליו בנדר או שאמר
לו נכסי אסורין ע"י א"ל י' ל' פרה אחרת אלא ו' ונמלא שיש לי פרה
אחרת אסור לישאל (ו) ליהנות: קונס
קורדוס שיש לי שאני קני. כלומר שלא
קניתי קורדוס אחר זה איני משאילך
שאיני צריך לו או שאמר לו קונס נכסי
יח' אסורים עלי א"ל י' ל' קורדוס
אחר אלא זה ונמלא שיש לי קורדוס
אחר: בחייו אסור. בעל הקורדוס
אסור ליהנות מנכסיו כל ימי חייו. אי
נמי בחייו דמדיר אסורין נכסיו על
המודר: מת. המשאיל: או שנתנה לו
במתנה. למודר. אחר לן המורה הא'
דקני מת לא קאי אספא כלל דהכי
מלי קני אספא [דהא] קני נכסי
עלי מת או שנתנה לו במתנה הרי זה
מותר מי מותר הרי אפסיה קאמר אלא
ארישא קני אהשאיני פרמך שאם מת
המדיר מותר בפרה או נכסיו של
מדיר דהא אחר נכסי (ו) ומתאר שמת
לא נכסיה ידידיה איתון והכא נמי א"ל
ישנתה לו במתנה. ואמר לן המורה דכ"ג
שאיני הנאה שאני קני כמי לשון בני
אדם [הן] (ש"י) דהכי הו' נודרים
בירושלים ובגדרים הן אחר לשון בני
אדם. קני שניתנו לו במתנה הרי זה
מותר וקאי לרנא דאמר אפ"ה דהייב
ליה במתנה אסור: אחר לך רנא הכא
במאי עסקין כגון שניתנה לו על ידי
אחר. שנתנה הפרה נתנו לאחר ואותו
אחר נתנו לשאל ולמי מותר שכבר
הואילא משאיל מרשותו כשנתנה לאחר
הואילא דאמר לך ככר ע"י א"ל ואל'
נתנה לו על ידי אחר והוא יאל' ואל'
דמי להיכא דליגנב מיניה משום דהיכא דליגנב מיניה הואיל
ושאל מדעתו דבעל הכס יאל' מרשותו כעודה בידו דמי ואסור אבל
היכא שנתנה לו במתנה על ידי אחר יאל' מרשותו מדעתו: ולא
קני שנתנה לו. דמשמע שהוא עצמו נתנו לו: י' מעילה
בקונמות. היכא דאמר קונס ככר זה ואכלו מי הו' כהקדש
מעל דיש בו מעילה ומעל או לא: [נפישא מקום] שנוסע
עלי שכר. ומודר היינו קונס ומדמי ליה להקדש: קונס
ככר זה הקדש. שאמר בלשון הקדש ובלשון קונס והוא הדין
נמי לא אמרה אלא בלשון קונס: בין הוא בין חבירו מעל.
שהרי הקדישה סתם אכילי עלמא: לפיכך. הואיל ויש זה מעילה
יש זה פדיון ויאל' לחולין דהו' כשאר הקדש: אחר זה עלי הקדש.
כיון דאמר עלי מעילה ידידיה שויה הקדש והוא מעל א"ל
חייב לשלמי: חבירו מעל. דלא אסרה אלא על עצמו
וגבי חבירו הו' בחולין: לפיכך אין לה פדיון. שהוא עצמו אין
יכול לפדותה לעולם שהרי אחר עלי ולא על אחר ואחר אין יכול
למעול זה: בין כך ובין כך. בין אחר סתם בין אחר עלי לא
מעל בין הוא ובין חבירו אף על פי שאמר הקדש כיון דאמר נמי
קונס שאין מעילה בקונמות: מי מעל. אליבא דמאן דאמר י'
מעילה בקונמות קבעי: הא לא אסירא עליה. דנותן: החירא יתא
לי דחיתוב לי איסורא לא בעינא. כלומר דחיתוב היתר קבלתיה
מאן ולא במתנה אסור: וכסבור של חולין (הו') מעל. אפ"כ. הכי
נמי אף זה המקבל אפ"כ שסבור זה המקבל שהיתר הוא כי אכלה מעל:
מתני

דמי דלא מיתקרה אלא עליה כי מתנהי איהו מינה מעל: חבירו לא
מעל לפיכך אין לה פדיון. דכיון דחבירו לא מעל לא א"ל כהקדש
למתקן פדיונה: וחב"א בין כך ובין כך לא מעל לפי שאין מעילה
בקונמות. בין קונס כללי שאמר לכל בין קונס פרטי: ולענין הלכה
ק"ל כר"מ דיש מעילה בקונמות דהא רב נחמן פשיט ליה לרנא
ממתניתין שיש מעילה וצ"ל שנועט שמים במתא (שנועט כב) נמי מפיכך
ד"מ לרבנן הלכך ק"ל דיש מעילה. וק"ל נמי דקונס כללי י' ל' פדיון.
ומתקפא לי מאן דמעל בקונמות אי מישחרר והוא קונס לבתר
דמעל כהקדש שיואל לחולין ע"י מעילה: ככר ע"י ונתנה לו במתנה
מי מעל. כלומר מי מעל בנתניה זו דכיון דיש מעילה כי היכי דאמר
בהקדש ונדעל א"ל או קורב של הקדש מעל אפ"כ שלא הו"ה הכא
נמי מכיון שזכה זה שייכא מעילה שיואל מרשות אסור ונכנסה לרשות
מקבל: למעול נזון הא לא אסרה עליה. ומכאן תשובה הרמב"ם
ז"ל שכתב (בפרק המדיר בין חבירו והאכילו לוקה משום לא יחל דברו
כמו שכתבתי למעלה צ"ל ואלו מותרים): למעול מקבל יכול דאמר
החירא בעינא איסורא לא בעינא. שאלו היה יודע שהוא של אסור
לא היה רואה לזכות זה ונמלא וזיה בטעות ואינו זיה. ואפ"ה דבמזויא
מרשות הקדש אפשר דאפי' בטעות מעל שאני הכא שהוא לא הו"ה
אלא חבירו הו"ה חו' לא עשה אלא שקבלה: אחר ליה מקבל מעל
לכשו"א. כלומר מהשתא אין אחד מהם מועל מהנך טעמי דאמרת
אלא מהו לכשו"א מעל. נהי דגבי זכיה אמרינן דזכיה בטעות היא
לכשו"א לא אמרינן הכי מדי דהו' אכל מוציא מעות הקדש לחולין:
ירושלמי) נדר מן הכסר מהו לחמם זו את ריו ולא איפשיטא:
מתני

נכסיו: הוא כפ"ה וחבירו א"ל כפ"ה ופ"ה בין כך ובין כך א"ל כפ"ה
לרשא אלא קאי לפיכך דכיון דאמר בין חבירו לא מעל וקאי דלשון דין כך ובין כך משמע דקאי לזכיה
מתא דרית ועוד משמע דלשון ד"מ דיש בו מעילה מכל מקום אין לו פדיון וקאי בפרק האשה רבה וימות דף
(ה) משמע ה"ה כי מעילה משום דכיון דלשון משמע דיש בו פדיון בקונמות וע"י כפ"ה בראש קאמר ככר זה
הקדש מעל מאי קאשמע לן פשוטא דהקדש נגזר י' ל' פדיון ומעלה לכ"י לפרש דרשא לא מיייר בהקדש מתא אלא
קונס בלשון הקדש שאמר הכסר לכל כמו הקדש ולכן י' ל' מעילה כיון שאמר לכל כהקדש נגזר ככר זה על הקדש
קונס שאמר לכל כמו הקדש. ומכאן אמרינן בין כך ובין כך קאי אפילו לרשא משום דאין מעילה בשום קונמות
ובין שאמר הקדש בלשון קונמות:

אייתיביה וכו' השאילי פרתך קניו. פרה המונחת בפניהם: קונס
פרה שאני קניו ע"י. קונס ע"י פרתי זו א"ל אני קניתי אלא פרה זו
או שאמר עליו כל נכסיו א"ל י' ל' פרה אלא ו': בחייו אסור. א"ל
נמלא שיש לי פרה אחרת או קורדוס אחר: מת או שנתנה לו במתנה
הרי זה מותר. משום דכי מת או שנתנה
לו במתנה לא פרמו ולא קרדומו ולא
נכסיו הן. וקס"ד שהמדיר נתן למודר
ואפ"ה שרי וקס"ד לרנא דאסר:
שנתנה לו על ידי אחר. שנתנו מדיר
לאיניש דעלמא ואח"כ נתנו זה למודר:
דיקא נמי דקני שניתנו לו. כלומר
שכך היתה קבלה בידם לקרות נתנו
בחייו אף על פי שאלו בכתובה שום
הפרש: ולענין הלכה קיימא לן אפ"ה
דיהביה ויהליה במתנה אסור דהכי
פשט ליה רנא ואסיקנא דיקא נמי
דקני כו'. וכתב הרשב"א ז"ל דמי
הכי דיהב במתנה אסור ה"ה א"ל
לקחו מודר ממנו דהו' טעמא הוא:
יש מעילה בקונמות. האסר דבר עליו
בזמן ונהנה ממנו מי מחייו מעילה
או לא מי אמרינן דעשאו כקרבן וחייב
עליו אשם מעילה כנהנה מן הקדשים:
פסול הנאה להקדש למימרא כהקדש.
דאי לא דמי קונמות להקדש הו' ליה
למימר וילין הנאה לים המלח כדקני
בכל דוכתא א"ל אלא משום דקונמות י'
בזמן מעילה כהקדש כיון דהקדש עסיק
מתא פסול הנאה להקדש: קונס ככר
זו הקדש. שאסרה בקונס לכל כהקדש
שהוא אסור לכל אדם: אכלה בין הוא
בין חבירו מעל. דיש מעילה בקונמות:
לפיכך יש לה פדיון. דכיון דמתקן
אכילו עלמא כהקדש תפיס פדיונו:
ככר זה עלי הקדש אכלה מעל.

דמי דלא מיתקרה אלא עליה כי מתנהי איהו מינה מעל: חבירו לא
מעל לפיכך אין לה פדיון. דכיון דחבירו לא מעל לא א"ל כהקדש
למתקן פדיונה: וחב"א בין כך ובין כך לא מעל לפי שאין מעילה
בקונמות. בין קונס כללי שאמר לכל בין קונס פרטי: ולענין הלכה
ק"ל כר"מ דיש מעילה בקונמות דהא רב נחמן פשיט ליה לרנא
ממתניתין שיש מעילה וצ"ל שנועט שמים במתא (שנועט כב) נמי מפיכך
ד"מ לרבנן הלכך ק"ל דיש מעילה. וק"ל נמי דקונס כללי י' ל' פדיון.
ומתקפא לי מאן דמעל בקונמות אי מישחרר והוא קונס לבתר
דמעל כהקדש שיואל לחולין ע"י מעילה: ככר ע"י ונתנה לו במתנה
מי מעל. כלומר מי מעל בנתניה זו דכיון דיש מעילה כי היכי דאמר
בהקדש ונדעל א"ל או קורב של הקדש מעל אפ"כ שלא הו"ה הכא
נמי מכיון שזכה זה שייכא מעילה שיואל מרשות אסור ונכנסה לרשות
מקבל: למעול נזון הא לא אסרה עליה. ומכאן תשובה הרמב"ם
ז"ל שכתב (בפרק המדיר בין חבירו והאכילו לוקה משום לא יחל דברו
כמו שכתבתי למעלה צ"ל ואלו מותרים): למעול מקבל יכול דאמר
החירא בעינא איסורא לא בעינא. שאלו היה יודע שהוא של אסור
לא היה רואה לזכות זה ונמלא וזיה בטעות ואינו זיה. ואפ"ה דבמזויא
מרשות הקדש אפשר דאפי' בטעות מעל שאני הכא שהוא לא הו"ה
אלא חבירו הו"ה חו' לא עשה אלא שקבלה: אחר ליה מקבל מעל
לכשו"א. כלומר מהשתא אין אחד מהם מועל מהנך טעמי דאמרת
אלא מהו לכשו"א מעל. נהי דגבי זכיה אמרינן דזכיה בטעות היא
לכשו"א לא אמרינן הכי מדי דהו' אכל מוציא מעות הקדש לחולין:
ירושלמי) נדר מן הכסר מהו לחמם זו את ריו ולא איפשיטא:
מתני

נכסיו: הוא כפ"ה וחבירו א"ל כפ"ה ופ"ה בין כך ובין כך א"ל כפ"ה
לרשא אלא קאי לפיכך דכיון דאמר בין חבירו לא מעל וקאי דלשון דין כך ובין כך משמע דקאי לזכיה
מתא דרית ועוד משמע דלשון ד"מ דיש בו מעילה מכל מקום אין לו פדיון וקאי בפרק האשה רבה וימות דף
(ה) משמע ה"ה כי מעילה משום דכיון דלשון משמע דיש בו פדיון בקונמות וע"י כפ"ה בראש קאמר ככר זה
הקדש מעל מאי קאשמע לן פשוטא דהקדש נגזר י' ל' פדיון ומעלה לכ"י לפרש דרשא לא מיייר בהקדש מתא אלא
קונס בלשון הקדש שאמר הכסר לכל כמו הקדש ולכן י' ל' מעילה כיון שאמר לכל כהקדש נגזר ככר זה על הקדש
קונס שאמר לכל כמו הקדש. ומכאן אמרינן בין כך ובין כך קאי אפילו לרשא משום דאין מעילה בשום קונמות
ובין שאמר הקדש בלשון קונמות:

א ב מ"י פ"ה מהל'
נדרים הלכה ד קסב
לאין נכס טו"ע י"ד
סיון רנא פסוק ח:
א ב מ"י פ"ד מלכות
מעילה הלכה ט:
א ב מ"י שם הלכה י:
א ב מ"י שם פ"ו הלכה
יב:
הא:

גליון הש"ס

בדר"ן ד"ה פת וכו' וכו'
רמב"ם. דאמר. ק"ל הא
רנא ששט רק מתא הוכחה
לשאלו ככר ע"י אסור
מא' ופ"ה ר"ן לעל חו'
ש"ך בכר דשטם הנאה
ככר רק דשטם וכו' וכו'
הנאה אלא הנאה בפרה
ובקורדוס י"ש הוכחה זו
דנא לשאור בעד שהפרה
שלו אסור להשאיל ליהנות
ממנה א"ל כן י"ל דנא
מודה כזה דמותר בטעות
במתנה וצ"ל בדר"ן ד"ה
דיקא נמי וכו' וכו' וכו'
בבחייה שום וכו'. ויזילא
מה כמותו ע"כ:

תוספות

קונס פרה שיש י' שאני
הוא י' נכס' ע"י א"ל
יש י' פרה א"ל ו'
שני נדרים הו' וכו' קאמר
שואמר לו קונס פרה שיש
לי שאכל ליהנות לך ממנה
ואם יש לי מהא קונס
ע"י או שאמר בלשון הו'
נכסי ע"י קונס א"ל י' ל'
פרה אלא ו' שאלו עושה
זה מלמאני ונמלא שיש לו
פרה אחרת ונמלא שיש לו
הפרה והנכסיו עליו וגבי
קונס נמי ה"ה כפ"ה ופ"ה
במתנה י' ל' בפתחה
מותרת. דמי דמי לא מקור
פרה וקורדוס שלו וכן
שנתנה לו במתנה מותרת
וקס"ד שנתנה המדיר
למודר ושמי שניתנה לו על
ידי אחר לפדות שמי דלעיל
נמלא דפריך ממנה לו
במתנה דלפניה וקורדוס
קאי ואפ"ה דלא אחר
ע"י אלא לרשון
דלעיל דדייק מעיקר קסא
מא' פריך ממנה לו פרה
וקורדוס הא לא אחר
ע"י וי"ל דלפי שירש
לרשון גרם שניתנו לטון
רבים וקאי נמי אכנסים
ודוקא הוא שכלל הספרים
גרמי' שניתן לשון יחד
דמשמע דקאי דוקא אפרה
ואקורדוס לכ"י כפ"ה
שני וא"ל אכמי
גופי תפסה לך אמאי
לא מתא שניתנו משום
נכסיו הלא מרי משנה
גם מנכסיו וי"ל מ"מ לא
נחא לשמועין לאשירותא
דפרה וקורדוס שהיה רנא
לישאל ממנו הו' עיקר
הנדר וגם בכלל נכסיו
ההם דמיתקן נמי בנדר

רע"י

(ב) ויחל יט. קדושין כג.
(ג) ויעי חוסי' מעדירין כג.
(ד) ד'ה' (ד'ד'ד'ג) א' יחזא
י' ק. דה' ח' ח' ח' ח' ח'
(ה) וסופתא דה' ח' ח'
(ו) וסופתא דה' ח' ח'
ס' ח' ח' ח' ח' ח' ח'
(ז) וסופתא דה' ח' ח'
(ח) וסופתא דה' ח' ח'
(ט) וסופתא דה' ח' ח'
(י) וסופתא דה' ח' ח'
(יא) וסופתא דה' ח' ח'
(יב) וסופתא דה' ח' ח'
(יג) וסופתא דה' ח' ח'
(יד) וסופתא דה' ח' ח'
(טו) וסופתא דה' ח' ח'
(טז) וסופתא דה' ח' ח'
(יז) וסופתא דה' ח' ח'
(יח) וסופתא דה' ח' ח'
(יט) וסופתא דה' ח' ח'
(כ) וסופתא דה' ח' ח'
(כא) וסופתא דה' ח' ח'
(כב) וסופתא דה' ח' ח'
(כג) וסופתא דה' ח' ח'
(כד) וסופתא דה' ח' ח'
(כה) וסופתא דה' ח' ח'
(כו) וסופתא דה' ח' ח'
(כז) וסופתא דה' ח' ח'
(כח) וסופתא דה' ח' ח'
(כט) וסופתא דה' ח' ח'
(ל) וסופתא דה' ח' ח'

יִיחֶה מִמֶּנּוּ: אֵלֶּה. מִדְקָמִי מִקְרִיב
עָלָיו קִינִי וְזָכִין וְכו' ש"מ דְּשִׁלּוּי דְּשִׁמְא
יִיחֶה: [וְלִישׁוּעָמִיד]. אִם כֵּן דְּשִׁלּוּי
דְּשִׁמְא יִיחֶה לִיחִי סָתֵם מִקְרִיב עָלָיו
קִרְבָּנֵהוּ אֵלֶּה מִזֵּלָה קָמִי דְּלֵךְ קִינִי
וְזָכִין וְכו' ש"מ דְּשִׁלּוּי אֵלֶּה קִינִי
וְדִקְשִׁי לָן הֵא קָמֵה לִיָּה תִרְיָן לֹא
קָמֵה לִיָּה דְּנִמְחֻסָּרִי כִּפְרָה שֶׁמֶי כִּי
הֵי דִּמְתָּנִי: דֹּא"ר יוֹחָן הַכֵּל לִרְיִין
דְּעֵם. כֹּל הַקִּרְבָּנִים מִקְרִיבִין שִׁבּוֹ:
מִקְרִיבִין בְּעֵלִים חֻזֹּן מִמְחֻסָּרִי וְכו':
עַל בָּנָיו וְעַל בְּנוֹתָיו הַקָּטָנִים. כִּשְׁהָן
מִחוּסָּרִי כִּפְרָה דְּכָמִיד וְזֹת תוֹרַת הַבַּיִת
וְכו'. וְנִשְׁמַע (וְ) שֶׁמֶיבִּיב קִרְבֵּן עֲלֵיהֶן
וְכו' שֶׁמֶיבִּיב אֵמֵי לִיחִי דְּכָמִיד הֵא כִּרְיָן וְכו'

תקריב עליו. אי
ת. לפי שכל אלו
נות לאו ליהנות

יג א מ"י פ"ו מהלכות
מדרים הלכה ו סמג
לאחין רמב (טור י"ד סימן
(הלכה):
י"ד ב מ"י שם הלכה ה':
טו ב מ"י שם הלכה ו
סמג שם טו"ז
י"ד סימן רמב טו"ז ב
טז ד מ"י שם הל' ה':
יז ה מ"י פ"א מהלכות
מחוסרי פקדון הל' ה':
(י מ"י שם פ"א הלכה ו):
יח ו מ"י שם:
יט ח מ"י פ"א מהלכות
שגבות הלכה ו סמג
עשין רמב

ו. ואת תורת ה' וְאֶשֶׁר
תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שְׂכַבְתָּ וְרַע
לְטִמְאָה בָּהּ:

ויקרא טו לב
2. והקריבו לפני יי וכפר
עליה וטהרה ממקד
דמיה זאת תורת הילדת
לזכר או לנקבה:
ויקרא יב ז

מדרש. כגון מכלתא
וספרא וספרי שהם מדרשי
מקראות. וברכות יא. ובניין
קדושין חס. הני כהני
לענין הקרבת קדושתו.
שלחני דידן הוה או
שלחני דשמיא. ולא
שלוחי דדן ופקא מינה
לחורבנא הלא מוסק. שיהיה
מותר להקריב קדושתו
(קדושין כג. ובניין יומא
יט.) משמשתו במדוך.
מחלות מושח מן מחסוס
תשמיש כהן משמשתו כדי

שאין לו דעת הכי נמי שלא
אלימא בין גדולה בין קט
חת לה יולדת שהיא קטנה.
מאן דסבר הכי התם ס"ל

ר' יהודה. כלומר אי לא אשתחן דאדם
אלא שטת למאן אכל השמא דאמר רבי
משה אלא דעתה דבעל כיון שהוא מביא
אם פטרהו אינו חייב באתרויון שכל
יש לא צעל לא יהיה עשירה שכל
יחידור לפי שהבעל חייב בקרבתו אשתו
הוא אינו חייב באתרויון שכן כותבת לו
לכן ויש בכלל לשון זה אפילו קרבתו
בין עב אשתו כר' יהודה לאו דוקא כר'
ר' יהודה איירי בה תלין כל בדידיה:

היולדת בין פקתה בין שועה
היה דלמאן קא מוהר רחמנא
לאוקמי קרא דזאת תורת
עשיר על אשתו וכל קרבתו

: הריא זאם תור
לא הוה מרבינן
רבן על אשתו אי
מיא אדם מציא ק

שֶׁלֹא יִתְעַבְּרוּ בְּיָמֵינוּ יְרֵמְיָהוּ
 וְעַל־מִתְחַשְּׁבוֹתָיו וְעַל־מִקְרָאָהוּ
 (מַחְבוֹת לֵס) אִלּוּ: מִקְרָאָהוּ
 הָיוּ לְשֵׁם בְּנוֹם לְעַלְמֵנוּ
 עֲבוֹרָה (דַּחַת וְחַת) אֲדָם
 מִבְּיַם קִרְבֵּן עֲשִׂיר עַל
 אֲשֶׁתוֹ. אֲדָם חִיב בְּקִרְבֵּן
 לְהִיאֵר וְלִפְעָמָה, אֲדָם
 עָשָׂר אֶלְ יֵלֶן לְחֵמֶר הֵאָרָה
 אִלּוּ לֵב כְּלוֹם יִשְׁמַעַר
 בְּקִרְבֵּן עַיִן עַד שְׂמִימָה
 אֲדָם הִיאֵר וְעַתָּה יִשְׁמַעַר
 בְּקִרְבֵּן עַיִן וְעַל־הַפְּסִיקָה
 לְהֵאָר קִרְבֵּן עַיִן עַד שְׂמִימָה
 הֵאָר הֵאָר מִחַד קִרְבֵּן
 עֲשִׂיר עַל־כֵּן אֲשֶׁר יִתְעַבְּרוּ
 וְכֵן קִרְבֵּנֹת וְשִׁיבָתָה
 שֶׁלֹא מִחַד וְעֵדֶכָה, עֵנוֹן
 בְּקִרְבֵּן יִצְחָק וְאֲשֶׁר וְאֲשֶׁר
 שְׁמֵיִל (בִּיחַ דַּחַת) וְכֵן
 לֵב קִרְבֵּנֹת וְשִׁיבָתָה חִיבָתָה
 קֹדֶם לֵב וְאֲשֶׁלֵּי קִרְבֵּן
 קֹדֶם אֲשֶׁלֵּי שְׁמֵלֵי יוֹדֵד
 (יִתְעַבְּרוּ)

ראובן חייב קרבן אין שמעון יכול לענין קרבן כחב וקטן לאו בר דגוש מוך בנאותו מקום לקלוט את חייב להביא קרבנות אשתו הלכך איצט כשהיא מחוסרת כפרה או אשה פוטרתו מכל אחריות שהיה לה מחטאות ואשמות דמתנישין משום

הכל צריבין דעת.
חוב בין גרול בין
משמשות במיד. לריס
רבי יהודה לאמר ה
וכן כל קרצנות שה
הוא היא כותבת לו ש
האי דלא פרין

אכל שאר קרבנות דבאי
מקריבו אע"פ שאינו יודע
גבי זב נמי לא דרשין לי
ובעלה מביא עליה בלא
להביא קרבנותיה והוא עש
אחריות דאית לי ע"ך מ

מפרש בגמרא דבלימוד מקרא נוטל
דש טעמא דנוטלין שכר על המקרא
גורם הנאה בעלמא ואפילו במקום
הו הני כהני ש'חזי ר'חמנא ניהו

מפרש בגמרא דבלימוד מקרא נוטל
דש טעמא דנוטלין שכר על המקרא
גורם הנאה בעלמא ואפילו במקום
הנני כהני שלוחי רחמנא נינהו

המודר: לא ילמדנו
טלן עליה שר ורגמ'
זה קא ענד ולא הוה
למלמד לבני: איבער
למלמד חסדא

מקריב עליו קנין וכו'. אם
שכר אבל מלמדו מ
ואין נוטלין שכר על המדר'
נמי דנטלין שכר עליה דמ'

[illegible][illegible]

שְׁמִיחוּמֶה. לְדֹלֵי גִּיף
יִדְעַת הָא קְמַהֲנִי לִי
(כג.) אֲמַר רַב כְּהֵנָה
אֲזִינֵהוּ קָא עֲבִיד יִיד' ל'
מַהֲנִי לִי. וְיֵשׁ לְהַקְסוֹ
הָאֵלֶּה בְּכַל כִּסֵּי דִלְ
בִּי הֲוֵנָה. לְדַמֵּר כֵּל
מִקְרָבִים אֲדִים עִלָּ ב
עַת הוּא אֲלֵמָה לְהֵן
יִדְעַת רַבִּי. קָמַת קֶשֶׁה
קָמַן. וְיִשְׁנִי הָיִיתָ וְאִתָּ
קָרְבִן עֲסִיד עִלָּ אֲשֵׁר

שלומו בזה אסור וה"י אמת
קשה אמאי לא פשיט לה
שלומו דדן ניהו מי אינא
ומקריב עליו קניי זבית
ויקריב דכ"ג לא מהני ליה
דלא לא יעסוק דעת צעלים
ושלמים אינו יכול לפטור
דכתיב וזה תורת הזב בין
במוסר כפרה: א"א מעה
כותים גרה דל: דכתיב
שך מזינו שאדם מביא קרבן

(א) כדורו כע"ז (ב) כ"מ נח.
(ג) ומוספתא דשבת פ"ח
(ד) ומוספתא ד"ה פ"ח.
(ה) (ס"ד ל"ד ל"ז) (ד) (פ"ד)
(ו) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)
(ז) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)
(ח) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)
(ט) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)

הגהות הב"ח

(א) נח' כחש' וז"ל ה'
אליהו מה ז"ל: (ב) שם
במחילה כשנת אבל שוין
בדאשן: (ג) רש"י ד"ה כ'
אמר וז"ל קמתי ליה
השכר: (ד) ד"ה כ' יוחנן
ידיה נקטן משום דקא
מתי דר"ה השכר הסיד
ומית' נקטן נמקט:
(ה) ד"ה תריץ וז"ל נקטן
קמתי משום: (ו) (ה)
הכלה ה"א ומישרי שר
כ"ל ומית' דקמתי נמקט:

מוסף רש"י

טעמים. הניגות קריין
טעמים (מכ"ה ג.) נגיות
טעמי מקרא של מורה
נגיות ומכונות. כן ניקוד
שכפ"ר בין כהנאות קול
וינלול נגיות הנגיה של
פסוק דרנא ושו"ר מהפך
נדרות (ב"ב). השוכר את
ההינדוק. של יעמאל.
שהיו מגדלן אותן לפרה
במלכות הנגיות ככלות
ומתחילן חלל. כדלמדין
במלכות נדרות חלל המטה
(כ"ה). לפי כשנא חלל
בכח השוכר את הפרה
שמה פרישמו כשהיה
ואין אחי הכהנים נעניין בו
כל כשנא כדלמדין כשר
יומא (ח). והתקנות
הללו של נעמאל מעולם
מלאכה מים למקדש
ומזון עליו כל כשנא
(ב"ב) (ח). לשבור את
הפרה. חלומה. שנקלטה
ומתין אותה על חפץ
טעמים על כל מום (ש"ס).
לשבור את הורעים.
שהם המכונות חוריה
לעמר קודם הפסח בענין
יוס. כדלמדין במנחות
(פ"ה). א"ר נמי בשביעית.
פסחים לעמר וזמני הלל
(כ"ח) (ח). אין נוחין לו
שכר שבת. אם שר יוס
הוא (ש"ס).

פירוש הרא"ש

במקום שנושאין שר על
המקרא. ואם היה מלמדו
במקום ה"א מוחל לו
על השכר ומהנהגו: באי
פסקא. שנושע טעלין שר
על המקרא ולא על המדרש
ולא קמתי ליפא: מה אני
בהנהגו. וזה אומי ללמד
אחכב כנס סאול

והא קא משמע לן. מתני' דאפי' במקום שנוטלין שכר וכו'. ולהכי
לא ילמדנו מקרא דהואיל ושרי למשקל שכר אס מלמדו כנס מהני
ליה מן השכר שהיה לו ליתן: רב אמר. מאי טעמא התיור למשקל
שכר מן המקרא מפני שאין נוטלין שכר אלא על שכר שימור משמרתין
המנוקות שאין מניחין אותן ללכת

ולעסוק בדברים צללים ולא שכר
לימוד המקרא וקטנים דלריכין שימור
למדין מקרא ולא גדולים ולהכי לא
ילמדנו מקרא לקטנים כנס דהואיל
ושרי למשקל עליהו שכר קמהני (א)
השכר שהיה לו ליתן אבל מלמדו
מדרש לקטנים אין לומדים מדרש
אלא לגדולים וגדולים לית להו שכר
שימור ולא קמהני להו כלל ולהכי
שרי: ורבי יוחנן אומר שכר פיסוק
טעמים. שקל מנייהו שמלמדם ניקוד
וטעמים והוא שכר מני למשקל
ופיסוק טעמים אינו אלא במקרא
ולזה לא ילמדנו מקרא: (ו) נקטן.
משום דקא מני ליה שמניה לו אס
השכר) תריץ מתני' דקמתי לא ילמדנו
מקרא (ס) נקטן משום דקא מהני
ליה שמניה לו אס השכר שהיה לו
ליתן: והכי קמתי לא ילמדנו מקרא
לקטן. כנס משום דקא מהני ליה
שכר השימור אבל אס היה גדול
מלמדו לו ולבניו מקרא גדול משום
הפועל. נוגר על הקדש
שכר פועל משל הקדש
(ב"ב) (ח). לשבור את
ההינדוק. של יעמאל.
שהיו מגדלן אותן לפרה
במלכות הנגיות ככלות
ומתחילן חלל. כדלמדין
במלכות נדרות חלל המטה
(כ"ה). לפי כשנא חלל
בכח השוכר את הפרה
שמה פרישמו כשהיה
ואין אחי הכהנים נעניין בו
כל כשנא כדלמדין כשר
יומא (ח). והתקנות
הללו של נעמאל מעולם
מלאכה מים למקדש
ומזון עליו כל כשנא
(ב"ב) (ח). לשבור את
הפרה. חלומה. שנקלטה
ומתין אותה על חפץ
טעמים על כל מום (ש"ס).
לשבור את הורעים.
שהם המכונות חוריה
לעמר קודם הפסח בענין
יוס. כדלמדין במנחות
(פ"ה). א"ר נמי בשביעית.
פסחים לעמר וזמני הלל
(כ"ח) (ח). אין נוחין לו
שכר שבת. אם שר יוס
הוא (ש"ס).

שאל למדוהו המנוקות אלא פעם אחת שוין: בשלמא למאן דאמר
שכר פיסוק טעמים. שרי למשקל: היינו דאין קורין כפחילה בשבת.
דהואיל ומעולם לא למדו דבר זה אלא עכשיו אינו מלמדו אלא
בשכר ואחי למשקל שכר בשבת. אבל שוין דעדיד ליה בלא שכר:
אמאי שוין בראשון. אפילו שוין לא דהא איכא שכר שימור דשבת
ואחי למשקל שכר בשבת: הכללה היא. (ו) דקמתי ומישרי שר:
דפניא השוכר את הפועל. שנות לו שכרו של כל יום: לשמור
את הסינוק. מנומאה: לשמור את הורעים. לנודך העומר:
אס

מקרא לגדול דלא בעי שימור דלכך אסור דס"ל דפיסוק טעמים דלורייתא ולרבי יוחנן שרי משום שכר פיסוק טעמים. הלכך לענין הלכה
כיון דקמתי דבר ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן נקטינן דאפי' עמדין שר על המקרא וכך דבר הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות נדרים:
הנ לא ילמדנו מקרא וכו' אלא למאן דאמר שכר שימור [גדול כר שימור] הוא. והא איכא עבר נפשיה: נקטן. דהוה הא מודר קטן.
דאף על גב דקטן אוכל נגילות אין ב"ד מזונין להפרישו אפילו הכי לא ספיין ליה בדיים וכשמלמדו הרי הוא מהנהגו: ואס היה גדול מלמד לו
ולבניו מקרא. לו דלא בעי שימור לבניו נמי אע"ג דבעי שימור לא מחסר טפי מון את בניו ואת בנומיו: מייסדי סינוקוס לא קורין כפחילה
בשבת. מה שלא קראו מייסדי אלא שוין בראשון אס קראו פעם ראשונה לפני השבת שוין אותו בשבת אע"פ שהיא חזרה ראשונה:
בשלמא למ"ד שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין כפחילה בשבת. לפי שעיקר השכר אינו אלא על קריאה ראשונה שטרחה מרובה ומש"ה
אין קורין כפחילה בשבת דשכר שבת אסור אבל שוין בראשון משום דאחורה לא שקלי אגרא: אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין
קורין וכו'. כלומר מאי איכא בין פעם ראשונה לבניה הרי השכר אינו אלא על השימור וכו' הכי דאיכא שימור כפחילה הכי נמי איכא שימור
כששוין: הכללה היא. שמבליע שכר יוס השבת ככלל שכר שאר הימים: לשמור את הסינוק. שהיו מגדלן מנוקות בחצרות הבנויות על
גבי הסלע מפני קבר התהום כדי שימלאו מים מן המעיין לקדש אפר הפרה: לשמור הפרה. פרה אדומה: אס הורעים. לנודך עומר
היו משמרתין אותם קודם הבאת העומר. הכי מפרש לה רש"י ז"ל בפרק הובב (ב"מ דף נח.). לפיכך אס אכדו אינו חייב באחריותו.

אס
עומר ושמי הלחם בשביעית אס שכר לימיו אין נותנין לו שכר דמיוני במקם וממחר אס היה נוטל:
למדנו כנס: שבר שימור. שוין על גערים קטנים הלומדים מקרא לשמורם שלא ילכו ברחובות ובשוקין ויזיקו ויחמור
לדברים רעים: שבר פיסוק טעמים. לנגן המקראות בהלכותן ולא דלורייתא הוא ושרי ליתול שכר עליו: אס יאמרנו
בפירא. נקטן אס הדין קטן הלאה ממנו: אס חיה ב"ד שפיר צ"ו ולבניו פקדא. לו משום דגדול הוא ולא בעי שימור ואין נוטלין עליה שכר ולבניו שוין דמה לי פעם ראשונה ומה לי פעם שניה לעולם
בבחייה. משום דאסור ליתול שכר בשבת אבל שוין שכר דיע בפעם ראשונה פיסוק טעמים ועל שאר הלימוד אינו נוטל שכר אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין כפחילה ואמאי שוין דמה לי פעם ראשונה ומה לי פעם שניה לעולם
שימור איכא: לשבור את הסינוק. חצרות היו בירושלים ומגדלן בהם מנוקות למלאכה מים להטות על הכהן שואף את הפרה: לשבור את דפריה. פרה אדומה לשמרה שלא יעלה עליה עול: לשבור את הורעים. שהם המכונות שנוקדין אותם
לנודך העומר ושמי הלחם: (ז'רש"י) אבדוקי דמיקא. אס היו קורין כפחילה היה חמור להם והיו לריבים להאריך והאבות מאפיין לפסוד עד שיבואו ומצטנן עוג שבת אבל מה שקראו מאחזול שוין לו היום כי אין לריכין להאריך בו:
ויקד דהוה ע"כא. ואינו יכול לסבול העומר ללמוד דבר ממנו: שוין וכו'. המשנה וסמו ומנהגו שהוא נהוג בו לפסוד כל יום: בנתיב ב"ד בנתיב שימור. שאין דרכן לטיל ברחובות ואין אילנותין לאשמועינן שומור ללמוד נגיות וזה אין נוטלים
עליהם שכר ואפילו לעמלן יכול ללמד דבר שאין טעלין עליו שכר ומתני' סתמא קמתי ומלמד את בניו דמשמע אף בנות ככלל: דאורייתא הוא. ואין נוטלין שכר:

אמר שמואל במקום שנוטלין שכר על המקרא ואין נוטלין שכר על
המדרש על המדרש לא שרי ליה למשקל. נראה בעיני דה"פ
מדינה מותר ליתול שכר על המקרא ולא על המדרש כדמפרש ואילו
מיהו יס מקומות שמחמירין על עצמם שלא ליתול שכר אפי' על המקרא
כדי שלא יבא ליתול מן המדרש

ובאופן מקומות אפילו מקרא יכול
ללמדו שרי מתיין ששחמירין על עצמן
למאנה אינן רשאיין ליתול שכר והוא
ליה מקרא כמדרש לכל המקומות
אלא דמתני' מתוקמת במקום שנוטלין
שכר על המקרא כלומר שלא החמירו
על עצמן ואפילו באופן מקום על
המקרא דוקא הוא שרי למשקל ושרי
לא ילמדנו דמיון שנוטלין עליה ש"ה
אס מלמדו כנס נמאל מהנהגו אבל
על המדרש לא שרי למשקל דמדינה
אסור כדמפרש ואילו הלכך כי מלמדו
מדרש כנס לא מהני ליה ולא מדי
דאגרא לא מחייב ביה ולימוד גופיה
נמי לאו האלה הוא דמנאות לאו
ליהנות נמנו: ולענין הלכה קיימא
לן הכי דעל המדרש לא שרי למשקל
מיהו ה"מ שכר לימוד אבל אגרא עטלה
שרי וזכר אימא בירושלמי) דגרסינן
התם יכול אף על מקרא ומדרגו
כן ת"ל חוקים ומשפטים (ח) חוקים
ומשפטים התם מלמדים כנסו אס
אחכב מלמדים כנסו מקרא ומדרגו
וכן חמי מתניא נסבין אגריהו אמר
ר' יודן כר' ישמעאל שכר בטלן אס
נוטלין: מאי שאל מדרש דלא דכסיב
ואופי לזה ה' בעס הדיא. האי קרא
מיימי לאשמעינן דמשה נטוולו ללמוד
חורה לישאל: וכסיב ראה למדי
אחכב חוקים ומשפטים כאשר זוני
ה'. כלומר שזוני ללמוד כנס דאי
לכאשר זוני להיכא למימר בשכר דהיינו לימא כלשכר
זוני וכי זכר נזק לא סגיאל דלא לישקול אגרא וליכא למימר נמי
כלשכר זוני הכי קאמר כלשכר זוני ולא מעמלין אפי' אומר דודאי ישראל
לא היו מספקין כזך דהא כתיב) כן יאמנו לעולם אלא ודאי ה"ק
כלשכר זוני ללמד כנס: מקרא נמי כנס. מהאי קרא גופיה:
רב אמר שכר שימור. דמסתמא לומדי מקרא קטנים וריכין שימור
ומש"ה נהי דאגר לימוד אסור שכר שימור שרי: ורבי יוחנן אמר
שכר פיסוק טעמים. שמלמדין להם טעמים דלאו מדאורייתא נינהו
הלכך לא הוה בכלל חוקים ומשפטים. ואיכא בין רב לרבי יוחנן ללמד

אס
עומר ושמי הלחם בשביעית אס שכר לימיו אין נותנין לו שכר דמיוני במקם וממחר אס היה נוטל:
למדנו כנס: שבר שימור. שוין על גערים קטנים הלומדים מקרא לשמורם שלא ילכו ברחובות ובשוקין ויזיקו ויחמור
לדברים רעים: שבר פיסוק טעמים. לנגן המקראות בהלכותן ולא דלורייתא הוא ושרי ליתול שכר עליו: אס יאמרנו
בפירא. נקטן אס הדין קטן הלאה ממנו: אס חיה ב"ד שפיר צ"ו ולבניו פקדא. לו משום דגדול הוא ולא בעי שימור ואין נוטלין עליה שכר ולבניו שוין דמה לי פעם ראשונה ומה לי פעם שניה לעולם
בבחייה. משום דאסור ליתול שכר בשבת אבל שוין שכר דיע בפעם ראשונה פיסוק טעמים ועל שאר הלימוד אינו נוטל שכר אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין כפחילה ואמאי שוין דמה לי פעם ראשונה ומה לי פעם שניה לעולם
שימור איכא: לשבור את הסינוק. חצרות היו בירושלים ומגדלן בהם מנוקות למלאכה מים להטות על הכהן שואף את הפרה: לשבור את דפריה. פרה אדומה לשמרה שלא יעלה עליה עול: לשבור את הורעים. שהם המכונות שנוקדין אותם
לנודך העומר ושמי הלחם: (ז'רש"י) אבדוקי דמיקא. אס היו קורין כפחילה היה חמור להם והיו לריבים להאריך והאבות מאפיין לפסוד עד שיבואו ומצטנן עוג שבת אבל מה שקראו מאחזול שוין לו היום כי אין לריכין להאריך בו:
ויקד דהוה ע"כא. ואינו יכול לסבול העומר ללמוד דבר ממנו: שוין וכו'. המשנה וסמו ומנהגו שהוא נהוג בו לפסוד כל יום: בנתיב ב"ד בנתיב שימור. שאין דרכן לטיל ברחובות ואין אילנותין לאשמועינן שומור ללמוד נגיות וזה אין נוטלים
עליהם שכר ואפילו לעמלן יכול ללמד דבר שאין טעלין עליו שכר ומתני' סתמא קמתי ומלמד את בניו דמשמע אף בנות ככלל: דאורייתא הוא. ואין נוטלין שכר:

עומר ושמי הלחם בשביעית אס שכר לימיו אין נותנין לו שכר דמיוני במקם וממחר אס היה נוטל:
למדנו כנס: שבר שימור. שוין על גערים קטנים הלומדים מקרא לשמורם שלא ילכו ברחובות ובשוקין ויזיקו ויחמור
לדברים רעים: שבר פיסוק טעמים. לנגן המקראות בהלכותן ולא דלורייתא הוא ושרי ליתול שכר עליו: אס יאמרנו
בפירא. נקטן אס הדין קטן הלאה ממנו: אס חיה ב"ד שפיר צ"ו ולבניו פקדא. לו משום דגדול הוא ולא בעי שימור ואין נוטלין עליה שכר ולבניו שוין דמה לי פעם ראשונה ומה לי פעם שניה לעולם
בבחייה. משום דאסור ליתול שכר בשבת אבל שוין שכר דיע בפעם ראשונה פיסוק טעמים ועל שאר הלימוד אינו נוטל שכר אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין כפחילה ואמאי שוין דמה לי פעם ראשונה ומה לי פעם שניה לעולם
שימור איכא: לשבור את הסינוק. חצרות היו בירושלים ומגדלן בהם מנוקות למלאכה מים להטות על הכהן שואף את הפרה: לשבור את דפריה. פרה אדומה לשמרה שלא יעלה עליה עול: לשבור את הורעים. שהם המכונות שנוקדין אותם
לנודך העומר ושמי הלחם: (ז'רש"י) אבדוקי דמיקא. אס היו קורין כפחילה היה חמור להם והיו לריבים להאריך והאבות מאפיין לפסוד עד שיבואו ומצטנן עוג שבת אבל מה שקראו מאחזול שוין לו היום כי אין לריכין להאריך בו:
ויקד דהוה ע"כא. ואינו יכול לסבול העומר ללמוד דבר ממנו: שוין וכו'. המשנה וסמו ומנהגו שהוא נהוג בו לפסוד כל יום: בנתיב ב"ד בנתיב שימור. שאין דרכן לטיל ברחובות ואין אילנותין לאשמועינן שומור ללמוד נגיות וזה אין נוטלים
עליהם שכר ואפילו לעמלן יכול ללמד דבר שאין טעלין עליו שכר ומתני' סתמא קמתי ומלמד את בניו דמשמע אף בנות ככלל: דאורייתא הוא. ואין נוטלין שכר:

ל א מתי פ"א מהל' פ"ח
הל' ו פ"ו מהלכות
מדינה הל' ו פ"ח ע"ז י'
וסמא לאין רמב' טו"ש
י"ד פ"י רמב' ספי"ג וס'
רמב' ספי"ג וס' רמ'
ספי"ג:
ל א מתי פ"ב מהל'
פ"ח ו פ"ו מהל'
י"ד פ"ח רמב' ספי"ג וס'
ל א מתי פ"ו מהל' שבת
הל' כה פ"ח לאין
ספי"ג וס' רמ' פ"ח וס'
ספי"ג וס' רמ' פ"ח וס'

תורה אור השלם

1. ואחי צוה י' בעת
הקדש ללמדו אהבם
חוקים ומשפטים
לעשותם אהבם בארץ
אשר אתם עבדים שמה
לרשות: דברים י' ו'
2. ראה למדתי אהבם
חוקים ומשפטים כאשר
צויתי י' אלהי לעשות כן
בארץ ודא"ר אשר אתם
באים שמה לרשות:
דברים י' ד'

תוספות

הא קמ"ל דאפילו במקום
שנוטלין שכר על
המקרא וכו'. מפרש
ואילו טעמא דמה אני
כנס דכתיב ראה למדתי
אחכב ומוספתא דשבת
לא נטל שכר מישאל
ששכר היה: שבר שימור.
שמעתי מלמד מתיקות
שלא ילכו אנה ואנה אלא
מדרש אינו ללמד
כ"ה לגדול שזוני לר'ך
שימור כן עשר למשה:
שבר פיסוק טעמים.
וסגר דפיסוק אינו לר'ך
אלא מדרגו ולא שר
לומר מה אני כנס
אף אכנס כנס: גיורא
בר שימור הוא. משמע
ליה דמתני' מיימי אף
בגדול: הסור ביהסורא
והכי קמתי. וה"פ לא
ילמדנו כפחילה ללמוד
מקרא דהיינו קטן אבל
מלמד הוא כניו מקרא
אס הוא לנגיין: אין
קורין בבחייה בשבת.
מפני עוג שבת: אב"א
שוין בראשון. פירוש
יכולין לחזור חורה ראשונה
בשבת: היינו דאין קורין
בבחייה. מפני שמסתבר
בשבת ומחוי נמקט ומחיר
אבל שוין בראשון דמיון
דלימוד ו מערב שבת
יודעין אותו מערב שבת:
ואי בשום שבר שימור
אמאי שוין בראשון.
הא איכא שכר שימור:
הב"ע דהא. ששכר שבת
נבלע ולא מיחוי נמקט
וממחר ששוקק לו כן
לחזי שנה: לשבור את
ההינדוק. לנודך מי טעמא:
לשבור הורעים. לנודך

(א) נ"י מקרא סופרים
אין ארץ שמים נקראים
(ב) וי' אחר חלבו אחר:
(ג) שם נאם דונבנח:
(ד) רש"י ד"ה א"ס היה
שכר וי' נטמן לו שער
שבת: (ה) ד"ה אלא נמי
שבת דא דקמני לא קורין
נחמיה לאו משום וי' שר
הנעלה אלא כדי דיע
הנעלה דיוקני למנוח
דשבתא שאס הי וי'
דנדר קשה היה טורח
ל"ל והד"ה ומוטת אל
שמן נחמיה: (ו) ד"ה
מקרא סופרים אין ארץ
נלמד וי' וכן נמי ארץ
ללא וי' וכן מצרים
ללא וי' וכן מצרים:
(ז) ד"ה אלא דהגד הגד אל
ההגדון וי' כולוהי:

הגהות הגר"א

(א) נ"י ואל תמני פת
מ"י ר"י ופסוקי עז
ד' וי' נאם סופרים
פ"י (ה) נ"י ד"ה א"ס
נאם וי' כן דין המך
(ש"י יו). נאם דקמני
ה' (מ"י יו). נ"י ש
מקראי (ס"ז) [ב] ש
(א) דהגד הגד תלמי:

פירוש הרא"ש

בפירוש זה תרגום שפירש
המקרא: וי' שם שכל
אלו הפסוקים ששנינו
מפסוקין בין דבר לדבר:
ויבין במקרא כי פסוק
עצמם: שכל יד הענין
מניין להבין המקרא
למעלה או למטה: אלו
המסורות חסרות ומקומו:
מקרא סופרים אין ארץ
ששנינו בלתי נאמרה וכן
שנים מלפני שאין קורין
שנים מלפני מניין: עמוד
בפירוש: כמו דין הכתוב
לא מניין דמחמדין
אחרים הראויות להבין
בס"י אחר תעבורה היה
לדון למחז בנין דהוה
משמע עמוד נאם וא"כ
תעבורה אלא השם דמנין
כלל וי' משמע עמוד נאם
אשר שפירש: וי' נאם:
בפירוש: הוה רבה
היה ראו למחז ומשפיק
בנין: פתח דבליחיה
נלכמו להשיב יד נ"י
פתח פתח לא מנין וקרי:
א"ש דבאשר ישאל איש
בדבר אלהים: ולחמדין:
בא"ש דונבנח: הנה ימים
נאם ונכנסה: א"י דהגד
היגד א"י לא אשר עשית
דמות: א"י השעוריה: (א) וי'
שש השעורים (אלה) נתן
ל: נא ד"ה: נעמן
מנין: (ז) ד"ה דהגד:
שמי פעמים וד' אל קרי:
השם דהא נב: מקרא:
א"י דנא: כמות: א"הא
מקרא: וי' א"י אל משה
הנה א"י נא אלק נעם
הענין דעמוד ימנע השם
דכרי עמך יג':

אם נאכדו בשבת דמיון ללא שקיל אגרא בשבתא הוה ליה שומר
חנם: אם היה שכיב שבת. שבע אמת: שכיב שבע. שמתה
אמת: נוסף לו שכיב שבת. כיון שלא הזכירו בפירוש אלא שהלכנו
בכלל שאר הימים: לפיכך. כיון דהוה שומר שכיב אלא שבת
חייב באחריות: דינא אבסוק
דינוא למנוח דשבתא. שאבות
המניקות פוטין למנוח שבת
ומשמעטין עס המניקות ואס
יקראו המניקות למחילה יחשו
לנוח: ויקרי עליהן עלמא. על
המניקות שמתין שאלו יומת ממנה
דערך לאלול נחול אצריהם כדנין
עליהן אין יכולין ללמוד נחמיה
שערין עיון מרובה: גדול מי כני
שימור. נחמיה. כך היא הגירסא
במקל נחמיה וא"י שפיר דה"ק
סממא דמנ"י דקמני ולא ילמדנו
מקרא נגדול היא מדקמני סיפא אלא
מלמד את בני דמנין דמנין לעיל
מקרי ממקרא שיעור דמקרא היא אלא
ודאי נגדול מתקומא וגדול מי כני
שימור. ואיכא נמי דגרסי נזות מי
כני שימור וי' פירין ודאי כל היכא
דמא מנא המודר הנאה מחבירו
בין א"ש בין א"ש משמע וי' פסוק
ומנא לא ילמדנו מקרא נ"י דמקומת
לה נקטן מינא נזית קטנים דנעו
שימור אלא נזית א"י קטנות לא נעו
שימור שאין דרכן ללכת לחזק: קסבר
פסוק טעמים דאורייתא הוא. ואסור
ליטול על לימודם שכיב דמקרא
יניחו הוה לאו כחוקים ומשפטים:
מפוסט וס תרגום. דמפרש ליה
לקרא: ושם שכל אלו הפסוקים.
נקודות המפסקות בין פסוק לפסוק.
וקרי להו שם שכל שעל ידיהן א"ס
מנין המקרא כפי תנועת השעורים
כדאמר פרק קמא דמגיגה (דף ו'): נפקא
מינה לפסוקי טעמי: המסורות:
מה שנמסר במסרה: א"י רבי יצחק

מקרא סופרים. הקריאה שמסרו לנו הראשונים שנקראו סופרים:
ועמוד סופרים. מנין ימיו שנתנו לנפול הלשון ונקראות
עמוד לפי שהן מעטין את הלשון: קריין ולא כפיין. מנין
הנקראות ולא נכתבות: כתיבן ולא קריין. שנתנו וליין
נקראות: הלכה למשה מסיני. כך קבל משה בסיני ומסר לישראל:
מקרא סופרים ארץ ארץ. כשנינו בו אגממחא נקרא ארץ ארץ:
שנים מלפני. ש"ש שאין נאם א"י נקראים ארץ ארץ
בס"י: עמוד סופרים אחר תעבורה אחר תאסף קדמו שנים אחר נוגנים.
דזהו ליה למחז עמוד נאם ותעבורה מסגר שנתנו ימים ותאסף קדמו שנים אחר נוגנים אלא שנתנו
הוה ליה למחז דקמני הררי אל כדמני משפיק תהוה רבה לומר שההרים הרמים כלומר המלכים לריין ללכת השם אלא שנתנו
כהררי אל לתפארת הלשון. ובדברי מורי ראיתי דעמוד סופרים היינו מפקיק בנאח כי היינו דלישמתם א"י תלך וא"כ תעבורה
ואחר כן תאסף קדמו שנים וא"כ נוגנים דקמני כהררי ממלת אל לומר שמלת אל הפוכה כאלו היה נחמיה הפסוק
ופירוש אל דקמני נגלים כהרים שם אל ולמלא הפסוק היה משמע אחר שכלו אחר שנתנו אחר שנתנו קדמו שנים אחר נוגנים
שהנוגנים קדמו להם דקמני נגלים שם אל וקרי ליה עמוד סופרים משום דמערבי לה למילתא נעטם הקריאה: קריין ולא כפיין פתח
דנלכמו. נשמואל הוא להשיב ידו בנהר פתח פתח קרי ולא כפיין: איש דכאשר ישאל. נשמואל נמי הוא גבי אחיחופל כאשר ישאל איש
בדבר האלהים איש קרי ולא כפיין: בא"ש דונבנח. בירמיה הוה הנה ימים נאם נאם ה' [ונבנח] העיר וגו' נאם קרי ולא כפיין:
לה דפליטה. בנאם ימיה נבנח נבנח נבנח יד' לה לפליטה לה קרי ולא כפיין: א"י דהגד הוגד. כמות ויין נעו ויחמל לה הגד הוגד (א"י) [ו'י כל]
אשר עשית את חמיתך האי את קרי ולא כפיין. מיהו כפסרם שלנו קרי וכמין וא"י כמין: א"י דהגדון.
ברות נמי הוא ותאמר אליה את כל אשר תאמרי אלי אעשה והפסוק שאלתי ותד' הוגדן ותעש ככל אשר יאמר אליה וקרי ליה אלי דהגדון:
א"י דכסההו קרי ליה הוגדן כיון דמקמין ליה בפסוק דלחמדין: אלי דהשעורים. ברות נמי הוא ותאמר שש השעורים האלה נתן
לי כי אמר אלי קרי ולא כפיין: כפיין נא דיסלח. נאם ליה ימיו יסלח נא ה' לעבדך כפיין נא ולא כפיין:
זאת

אם אבדו אינו חייב באחריות ואם היה שכיב
שבת שכיב חדש שכיב שנה שכיב שבוע
נותן לו שכיב שבת לפיכך אם אבדו חייב
באחריות אלא גבי שבת היינו מעמא דאין
קוראין בתחילה משום דיפנו אבהתהון דינוק
למצותא דשבתא ואיבעית אימא משום
דבשבתא אכלין ושתיין וקרי עליהון עלמא
דכאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי
מעיים ולמאן דאמר שכיב פיסוק טעמים מ"ט
לא אמר שכיב שימור קסבר בנות מי קא
בעיין שימור ולמ"ד שכיב שימור מ"ט לא
אמר שכיב פיסוק טעמים קסבר (שכיב) פיסוק
טעמים דאורייתא הוא ד"א"ר איקא בר אבין
אמר רב חננאל אמר רב מ"ד ויקראו בספר
תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבין
במקרא ויקראו בספר תורת האלהים זה
מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו
הפסוקים ויבין במקרא זה פיסוק טעמים
ואמרי לה אלו המסורות אמר רבי יצחק
מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא
כתיבן ובתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני
מקרא סופרים (א) ארץ שמים מצרים ועיטור
סופרים (ב) אחר תעבורה אחר תלך אחר
תאסף קדמו שנים אחר נוגנים דקמני
כהררי אל וקריין ולא כתיבן (א) פתח דבליחיה
א"י דכאשר ישאל איש בדבר האלהים
בא"ש (ב) דונבנח (ג) לה דפליטה (ד) א"י דהגד
הוגד (ה) אלי דהגדון (ו) אלי דהשעורים הלן קריין
ולא כתבן וכתבן ולא קריין (ז) נא דיסלח
זאת

שמעתיך הדיבור דהכי משמע יפה: קדמו שנים אחר נוגנים.
ולא כפיין אחר נוגנים קדמו שנים: דקמני כהררי אל. ולא כפיין
כהררי אל דקמני. דהכי מסתבר טפי וידווקא משמע: איש דכאשר
ישאל איש בדבר האלהים. באחיחופל כפיין: בא"ש דונבנח. (א) וקרי
ולא כפיין: לה דפליטה. שניין כפיין בירמיהו: א"י דהגד הוגד
א"י. דלוחה הני קריין ולא כפיין: וכתיבן ולא קריין נא דיסלח. דנעמן:
זאת

זאת

מוסף רש"י

כמו ענין של ימות הסול אילן פת הימיה ונכנס אילן כפר. הכי נדקטין מחילת חול. מחזק כפי מחילת חול.
וא"י דגרסי חול משום: וי' ד"ה קמני. לזמן עבד של חומש. מניח. אלו הפסוקים. הא"י
מפקיק: (שם).

תוספות

בין שכיב שימור: שכיב פיסוק טעמים דאורייתא. ואסור ליטול שכיב שכיב: א"י הפסוקים מקום הפסוקים
שם: ואבדו א"י הפסוקים. מן דלוחה ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפני אלו המסורות המסורות וימיות:
מקרא סופרים אין ארץ. [משמע] בלתי נאמרה וי' עיטור סופרים. נלכמה משמע דלוחה תעבורה
וסכריה יאמר תעבורה וכן אחר תאסף יאמר תעבורה אחר נוגנים ואחר משמע: א"י דכסההו. להשיב ידו בנהר פתח
פתח א"י מנין וקרא: איש דכאשר ישאל. פ"י כאשר ישאל איש בדבר האלהים איש קרי ולא כפיין: בא"ש דונבנח.
הנה ימים נאם ונכנסה בא"ש קרי ולא כפיין: א"י דהגד הוגד. הגד הוגד יד' א"י דהגדון. א"י א"י
ל: נא ד"ה: נעמן:

(א) ומכות קי: כ"י קמני.
(ב) מניח. (ג) מניח. (ד) מניח.
(ה) מניח. (ו) מניח. (ז) מניח.
(ח) מניח. (ט) מניח. (י) מניח.
(יא) מניח. (יב) מניח. (יג) מניח.
(יד) מניח. (טו) מניח. (טז) מניח.
(יז) מניח. (יח) מניח. (יט) מניח.
(כ) מניח. (כא) מניח. (כב) מניח.
(כג) מניח. (כד) מניח. (כה) מניח.
(כו) מניח. (כז) מניח. (כח) מניח.
(כט) מניח. (ל) מניח.

תורה אור השלם

1. ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום שכיב שכיב: א"י הפסוקים מקום הפסוקים
2. ואקחה פת לחם ויעטרו לבבם אחר העבד כי על פי עברתם על עבדכם ואמרו בן תעשה כאשר דברתי: בראשית יח ה
3. ואמר אחיה ואמה תשב העיר אתנו ימים או עשור אחר הלך: בראשית כד ה
4. נקם נקמת בני ישראל ונכרת המדונים אחר האסף אל עמך: במדבר יח ב
5. קדמו שנים אחר נוגנים בתוך עלמות תוספות: הללם סח כ
6. צדקתך בדברי אל משפטך תהוה כבה אדם ובדחה תניש: חללים לו
7. ויך דוד את הרעור רחב מלך עובד בלכתי להשיב ידו בנהר פתח: שמואל ב ח ג
8. ונצת אחיחופל אשר ינען בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלהים כן כל עצת אחיחופל גב לזרוד נא לאבשלם: שמואל ב טו כג
9. הנה ימים באים נאכ י ונבנתה העיר לזי מגדול הנאכל שער הפתח: ירמיהו לא בל
10. והשמיעו לא בל רבים כל דברי קשת חנו עליה אלא ידו לה פליטה שלמו לה כפליה ככל אשר עשתה עשו לה כי אל י' ויהי אל קדוש ישראל: ירמיהו כ כט
11. וינן בעו ואמר אלי הגד דגד לי כל אשר עשית את חמיתך אחרי מוח אישך ותעזובי אבדך ואמר וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום: רות ב יא
12. ותאמר אליה כל אשר תאמרי אחי אעשה: רות ג א
13. ותאמר שש השעורים האלה נתן לי כי אמר אלי אל תבואי רקם אל חמיתך וי' י' לך דהוה יסלח י לעבדך בנא אדני בית רמון להשתחות שמה ודא נשנע על יד והשתחוית בית רמון בהשתחוית בית רמון יסלח י לעבדך בדבר הדו: מלכים ב ה יח

לג א מ"י פ"ו מהל' יסודי
התורה הל' א:
לד ב מ"י פ"ו מהל' נדרים
הל' ד סמג לאוין רמב
טוש"ע י"ד ס'מן רכא ס"ב:

ואת הברצות. פרשה ואמנן ואען ק' גשום מושב: הירדן הירדן. כימימי: צדקתך בחרדי א"י. ולא קרי כהיה אל דנקרן וי"א היינו מותדקקן (ס'אמנן ואען) ודנקרן: (אורי צורח). הכי אמר משה לשלאל עובד ואלי נכס: "מִן הַמִּדְבָּר הַשְּׂדֵה הַהוּא יָצִיעַ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" ולא בספיר ולא מן עדות חלש: אלא צפלא צפלא צפלא שפע מרפוס הוניה ומכר למשק דרבו וכו' טובא ען ונאמן משה קרי: (בנתיב ע"י אבסור אורי הרקשן). אמנן אלא וי' וכו' וכו' הלא גבוי היה: ע"י: "והולכין ונאמן בקרקע כמ' גבוי: א"י אגרא. מ' אורי דשקל גלא אברה ומא' ברנחא אמר אלא קל דעשיר היה: רבאא משום דעני היה. ולא היה רואה לשכר מנח: בתי עירו. עלי השמימי עמי ואנתי ונחמ מל ארמי: דאדיו בנשחא כתיב א"י חבור אורי היה כנחתי: עני דכחיהו מכלל בדנורן כהיה ושמא אל היו רבושין לנכס בנשחא ואליו בשמאל אורי רחמי שמשע אל

לח א מ"י פ"ו מהל'
מדינת הל' ה סמג
לאחר רמב"ם טושי"ץ
סמג רמב"ם סמג
לח ב ג מ"י שם הל' ח
סמג שם טושי"ץ
סמג רמב"ם סמג
לח ד מ"י שם הל' י
סמג שם טושי"ץ
סמג רמב"ם סמג
לח ז מ"י שם הל' ח
טושי"ץ שם סמג ד'

פירוש הרא"ש

הרי מוכר לו שטח
לשמשו קא פנקא דעמין
נקטנה או נענה ארי
עבדו למסרה וגם מעשה
דיה שני: נדחה סו' אסור
זן את אשתו ואת בניו.
אע"פ שאינו נהנה מהם
כל שכן שמתר לזון את
בתו אם ישאלה לו: בבתי
בנות ודבריה: ואע"פ
שנאסרה עלה ואינה עובדת
על דעתו שרי: הפרי' את
בנו דת"י. הדירי שלא
יהיה ממלכתי ומשמיט
כדי שיהא פנוי לת"י אל'
מלכות טענת מותר לקבל
ממנו כי אין מכלול אותו
כ"כ מתי' י"מ שהדיר
אביו שלא יהיה ממנו לפי
שלא היה רוצה ללמד מותר
להנות מן האב בדברים
קטנים הללו: כוס ש"י
בית האב: שרגלן לשות
שם כדמרי' (פסקים ק').
מובנת ח: פשרה כוסות
בכ"ס האכל ואם האכל
מודר הימנו הנאה מותר
להולך שמה יין המזהר
קענר ואל מתי ליה הנאה
כל כך לאכל כי מרובים
השומים: כוס ש"י בית
הפרי' מ"ס חמין כדאמר
כ"י פיר' (שבת מ"א).
רחן ולא שמה מ"ס חמין
דומה לתנן שהקוקוה
מחזקין ולא מפנים והנאה
מועטת היא: עבדיו
ושפחותיו: הפנחותא
עבדן. למלכות העין
לכבוד ולעמוד לפניו לשמשו
ואינו חושש כפוטמן:

אז מפתס לה מהני ליה: והטמאה נפשה וגופה לשמים. שאין לו
בה היתר לחילה ונמצא שאינו נהנה כפטומה: שאם ירצה הרי זה
מוכרה לעובדי כוכבים. שאולתין אותה וכשהיא מפותמת לוקחין
אותה ביותר או מחילה לנשים ונמצא נהנה כפטומה ורצו צרה.

נפשה וגופה לשמים אמרו לו אף הממאה
נפשה לשמים וגופה שלו שאם ירצה הרי הוא
מוכרה לעובדי כוכבים או מאכילה לכלבים:
גמ' אמר רב יצחק בר חנניה אמר רב הונא
המודר הנאה מחבירו מותר להשיא לו בתו
הי' בה רבי יורא במאי עסקין אילימא
בשנכסי אבי כלה אסורין על החתן הרי מוסר
לו שפחה לשמשו אלא (א) בנכסי חתן אסורין
על אבי כלה גדולה מזו אמרו זן את אשתו
ואת בניו ואע"פ שהוא חייב במזונות ואת
אמרת מותר להשיא לו בתו לעולם בשנכסי
אבי כלה אסורים על החתן ובבתו בוגרת
ומדעתה תניא גמ' הכי 'המודר הנאה מחבירו
אסור להשיא לו בתו אבל משיאו בתו בוגרת
ומדעתה אמר רבי יעקב 'המודר בנו לתלמוד
תורה מותר למלאות לו חבית של מים
ולחלוק לו את הגר ר' יצחק אמר: לצלות
לו דג קטן אמר ר' ירמיה אמר רבי יוחנן
המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס
של שלום מאי ניהו הכא תרגימו יבוס של

בית האבל במערבא אמרי יבוס של בית המרחץ: ולא יזון את בהמתו בין
כו': תניא יהושע איש עוזא אומר: זון עבדיו ושפחותיו הכנענים ולא יזון
את בהמתו בין ממאה בין טהורה מאי טעמא עבדיו ושפחותיו הכנענים
למנחותא עבדיו בהמה לפטומא עבידא: מתני' 'המודר הנאה מחבירו
ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון: גמ'
במאי

נפשה וגופה לשמים. שאינה ראויה לחילה לפיכך זן אותה לאינו
מהנהה הנאה מרובה: מוכרה לעובדי כוכבים. ויחא ליה כפיטומא:
גמ' על החסן. שהחתן הרי מודר: הרי מוסר לו שפחה לשמשו.
ואמאי מותר: אלא בשנכסי חסן אסורין אצל אבי כלה. ואע"פ שהחתן

מהנהה זון את בתו אפי' הכי משיא
לו את בתו. ומשיב הש"ס משום הא
לא לרין למימר דמותר להשיא את
בתו: דגדולה מזו אמרו. שנכסיו
אסורים על המודר אמרנו וזן את
אשתו: אע"פ וכו' ואם אמרם וכו'.
פשיטא דמותר דהא לא מהני כלל:
לעולם בשנכסי אבי כלה אסורין על
החסן. ודקאמר הרי מוסר לו
שפחה לשמשו מרין בבתו בוגרת
עסקין שכול להשיא ומדעתה
דהאיל ואינו משיא אלא מדעת
עצמה לאו הנאה דקא מהני ליה
איהו אלא הנאה מועטת: תניא
גמ' הכי. דהנאה מועטת מותרת:
המודר אס צנו. מנכסיו אס לא
ילמוד תורה: מוסר. האב למלאות
כו' שהנאה מרובה נדר הימנו ולא
הנאה מועטת וזו הנאה מועטת
היא: כוס של בית המרחץ. הנאה
מועטת היא: למנחותא עבידא.
לזון עבודה עשויין ולא להתפסס:
במאי

בית האבל במערבא אמרי יבוס של בית המרחץ: ולא יזון את בהמתו בין
כו': תניא יהושע איש עוזא אומר: זון עבדיו ושפחותיו הכנענים ולא יזון
את בהמתו בין ממאה בין טהורה מאי טעמא עבדיו ושפחותיו הכנענים
למנחותא עבדיו בהמה לפטומא עבידא: מתני' 'המודר הנאה מחבירו
ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון: גמ'
במאי

דלא איהו קמסר לה אלא היא עצמה: ומדעתה. טעמא קא יידי למילתיה כלומר מש"ה
שרי דהא מדעתה היא דכיון שגברה טוב אין לאכילה רשות בה. אי נמי כי קאמר מדעתה למעוטי דעמו דחתן שאם עשאו עליה לדבר
עמה על עסקי נשואין אסור דהא קא מהני ליה: המדיר אס צנו לת"י. האב הדירו שלא יהנה אביו ממנו כדי שלא יתבטל מת"י:
מוסר הכן למלאות לאכזי חבית של מים ולהדליק לו את הנר. דמסתמא ממילי וזערי כי הני דליכא בהו בטול למוד תורה לא אדריה.
והכי מוכח האי פירושא בתוספתא דבכורות (פ"ו ה"ג) דתניא מעשה באחד שהרזה צנו לת"י והדירו מלעשות מלאכה והתיר לו יוסי דרבי
למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר: ירושלמי במס' ביכורים (פ"ג ה"ז) תני המדיר את צנו לת"י מותר למלאות לו חבית של מים
ולהדליק לו את הנר רבי יעקב בר אבדי בשם רבי יוחנן אף ליקח לו חפצים מן השוק מה פליגין כאן באיש כאן באשה אס היה אדם
מקוים עשו אותו כאלה כלומר דאשה ואדם מקוים אין דרכן ליקח חפצים מן השוק ואין סהדי דלדעתא דהכי לא אדריה אצל איש
שאין מקוים כיון שדרכו לילך בשוק אפי' צנו אדריה: מותר להשקות לו כוס של שלום. כלומר מותר לשמשו כוס של בית אצל אי נמי של
בית המרחץ מפני דרכי שלום שהיה דרכן בכך. ומיהו דוקא [דהוי] האי כוס של מודר דלשמשו בנגון זה בלכד התירי דומיא דלידך דהמדיר את צנו לת"י
שהתירו לכן למלאות לאכזי מים משל אב: אס עצדיו ואס שפחותיו הכנענים. נ"ל דצמונות יתרים קאמר ואדר"א קאי וכו' והוא שריותא דשרי
ר"א בבהמה טמאה דהיינו מוונות יתרים כמו שפירשתי צמשתנו ליתיה דאפי' בהמה טמאה לפטומא עבידא ולמוכרה לעובדי כוכבים אצל עצדיו
ושפחותיו הכנענים מיהא איתיה דאינהו למנחותא עבידן כלומר לנקד הבית ולתשמיש בלבד. ואיכא דגרסי למנחותא כלומר שאין עומדין
לאכילה אלא לנחירה עצמא שכהן מחין מניחין אותן ואין אדם אוכלן: מתני' נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב. מפרש בגמרא: גמ'
א

(א) גמ' אלא בשנכסי
חסן:

מוסף רש"י

ובבתי בוגרת ומדעתה.
דכיון שאין לאכילה רשות
בה לא הוי הנאה מרובה
וסולי האי לא היה דעתו
להדירו, וגרסין מיהא גמי
הכי המדיר את צנו וכו'.
כלומר להנאה מועטת
לא גמר אינו דעתיה
למיסר עליה בשעת הגדר
דאחיה בטומא. המדיר
בנו. שהדירו מנכסיו לפי
שלא היה עוסק בתורה,
מותר הכן באלו המעשים
בנו. שהדירו מנכסיו לפי
שעשה לי אביו, דלא הויא
הנאה מרובה, והוא הדין
למדיר מצדו מנכסיו, והאי
דקמני המדיר צנו. מילתא
דשכיחא קמני. שם.

חוספות

הרי מוכר שפחה לשמשו.
דק"ד דארי' נקטנה
שעטת על ידו ואת אשתו
דמותר להשיא בתו הא
פשיטא דאסור: בבתי
בוגרת דפירעה. וקמ"ל
אף על גב שהאב מדיר
עמה ומשיא ענה לה
להנשא לי הנאת דבור לא
מקרי הנאה:

(א) [נראה מיותר], (ב) מכאן
 שיך לעיל סוף העמוד,
 (ג) [גיטין יב.], (ד) [ע"כ
 שיך לעמוד הקודם],
 (ה) [מכאן חזר לריש
 העמוד], (ו) [דף מב.],
 (ז) [דף מו.].

הגהות הב"ח

במאי עסקינן. נכנס לבקרו: **אפילו יושב** מולו אין אסורין על המצק ומותר ליה ולהבי אינו יושב צביצה שלא יהנה משם היא לו שנהגה: **ובמקום שנוטלין שער** אם לא החולה יושב עמו לנאותא ומשכירין אותו: **ואין נוטלין (א) על המעמידה** והבי אינו יושב שאם היה יושב שם המצק במסמ מותר היה לו שכרו ומהנכו אם לא יעול שער אבל עומד הואיל לא נטלין שער על העמידה מותר: **ואין פסקא.** דעל זה נוטלין שער ולא על זה: **על העמידה לא בעי למשקל.** דעראי הוא דקך הוא (י) בכל מקום ולהבי עומד אבל לא יושב דכיון דליכא שער [על העמידה] לא מהני ליה כלל: **ואיבעית אימא.** לנולס נבנסי במקום אסורין על החולה ואפילו במצק שאין נוטלין שער על הישיבה. ודקאמרת אפי' יושב נמי דקאמרת רבי שמעון צן אליקים לקמן (דף קמ:) לענין שביעית (ט): **גזירה שמה ישהא בעמידה הכא נמי שמה ישהא צביצה.** ושהייא הישע ודאי החולה הוא לחולה ולהבי לא ישה עמו. והא קשיא אפילו עומד נמי לא גזירה שמה ישהא בעמידה הא לא קשיא דהתם כיון דלכל מפירי דשדה איכא למימר לנמה אבד דאכיל שהיה תמן אע"ג דקאי והכא דלא אבל משום הכי קאי: **(א) מנאמא** יותר מזה הלשון וזהו קאי (לה): **סולתנרופא.** דעבורתו. והואיל וקיי"ל (ג) יכול הרב לומר לעבד

נָמִי. יֵהָא מוֹתֵר שְׁהִי נִכְסֵי
וּתְּמִשְׁלוּ: אִי בְּשִׁנְכֵּי כֹר.
אִפִּי עוֹמְדִים לֹא. הִנֵּה
הַיִּשְׁבָּה. שֶׁכֶּר שְׁהוּן לִנְקֵר
בְּמֵאֵי עֶסְקִינוּ אִי בִּשְׁנֵי
חוּלָה אִפִּילוּ יוֹשֵׁב נִ
אֶסּוּרִין עַל הַמִּבְקָר אִי
שְׁמוּאֵל "לְעוֹלָם בְּשִׁנְכֵי
הַחוּלָה וּבִמְקוֹם שְׁנוּמֵי
וְאִין נוֹטְלִין שֶׁכֶּר עַל הַ
קָא מִשְׁמַע לֵן דָּאֵף כִּבֵּ
הַיִּשְׁבָּה בְּעִי לְמִשְׁקֵל
לְמִשְׁקֵל וְאִיבְעִית אִימֵן
אִלִּיקִים גּוֹיֵרָה שְׁמֵא יֵי
גּוֹיֵרָה שְׁמֵא יִשְׂרָאֵל בִּישְׁנֵי
בְּשִׁנְכֵּי חוּלָה אֶסּוּרִין
אֲדִרְיָה מִן חִיּוּתִיהָ אִי הַ
אֲפֻשֶׁר בְּעֵמִידָה מִיחַ
לִבְקֵרוּ חֵלָה בְּנוּ שְׁוֹאֵל
דָּאֵמֶר בְּשִׁנְכֵּי חוּלָה
וּכְגוֹן דְּלֹא אֲדִרְיָה מִן
לְשְׁמוּאֵל דָּאֵמֶר בְּשִׁנְכֵּי
הַחוּלָה מֵאִי שְׁנֵא הוּא
לֵךְ מִתְּנִיתִין בְּשִׁנְכֵּי
הַחוּלָה בְּרִייתָא בְּשִׁנְכֵּי
הַמִּבְקָר מֵאִי פִּסְקָא אִמֵּן

כסי מבקר אסורין על
 י אי בשנכסי חולה
 ' עומד נמי לא אמר
 סי מבקר אסורין על
 יין שכר על הישיבה
 נמידה מאי פסקא הא
 קום שנוטלין שכר על
 על העמידה לא בעי
 (ב) כדרכי שמעון בן
 הא בעמידה הכא נמי
 בה עולא אמר לעולם
 על המבקר וכגון דלא
 בי אפילו יושב נמי הא
 בי חלה הוא נכנס
 בשוק בשלמא לעולא
 אסורין על המבקר
 חיותיה שפיר אלא
 סי מבקר אסורין על
 ומאי שנא כנו אמר
 מבקר אסורין על
 סי חולה אסורין על
 רבא (אמר) ⁶ שמואל
 מתניתין

החולה אפילו יושב נמי. עדומת מא
קק מזהו דנפשיה עבד וזהו לחולה
אפילו יושב נמי איז לך למישרי מהאי
סורין על המבצר אפילו עומד לא.
שכרי רהנה דדרישה הרגל ומשום מזה
לית ליה ללחטניו מתיסורא: דאפי'
במקום שנוטלין שכר על הישיבה וכו'.
ג"ל דה"פ לחיבא דוכתי שהחמירו על
עמלן שלא ליתול שכר אפי' מישיבה
אע"פ שהוא מותר משום דמלוצו ביקור
יד על העמידה ואפי' כדי שלא יבאו
ליתול שכר על העמידה החמירו על
עמלן שלא ליתול שכר אף על הישיבה
ובאותן מקומות בין עומד בין יושב
שיר דשיבה נמי לנדיהו מזה חלל
אפי' במקום שאין מחמירין על עמלן
אפי' על העמידה לא שרי לכו למשקל
עומד פסיק מנה ומני נכנס לקבוי
ועמד בכולהו דוכתי דמזהו קעדיב
ואידך ממילא מתהני אבל לא יושב
בכולהו דוכתי דמקום שאין מחמירין על
עמלן בישיבה ליכא מזהו ומנאל חולה
חייב בשכרו וכשאינו נוטל ממנו כלום
נ"ל שמהו כן ואי' בימי' אימא דראמר
ר' אשמונזון איליאי. לקמן בפירקין
(דף מג. א.) וה"ק דינא דתמתינין בכולהו
דוכתי אימיה ואפילו במקום שאין
נוטלין שכר לא על העמידה ולא על
הישיבה ונהי דבההוא דוכתי מדינא
בין עומד בין יושב שרי אפי' הכי גורנין
שנא יסאה בישיבה יתיר מדדי האורז
וכבי האי גוונא בכולהו דוכתי לית

עשה עמי ואני זך אינה הנאה למודר אם זה מפרנס עבדיו: **לפסוקא**
עבדא. דטעוורא לשמיטתא ועמאלא לעובד כוכבים: **המודר הנאה**
מחבירו נכנס לקבור עומד אבל לא יושב. דמפרש לקמן: **אפילו**
יושב נמי. להוי דהא מבקר מותר בנכסי חולה: **אפילו עומד**.
 אלא אקור בדקטא רגל: **לעולם בנכסי מבקר אסורין על שחלה**.
 ותוסא היה עומד אבל לא יושב דמפרש בנמרא: **במקום שנטולין**
שכר על הישיבה. דהיינו לפני החולה משחבר פורחא משום דקעביד
 ליה צותא בעלמא והלכך ישיבה אסור משום דקא מהני ליה ההוא
 אגרא דמיתא לאריס אחרניא דמיתא קמיה: **אבל בעמידה דמותר**.
 משום דלא קמהני ליה ולא מיד דהא לא עביד למיתב אגרא אעמידה:
אפי' פסקא. אלא קמ"ל אפי' דהא דכחא שנטולין שכר על הישיבה
 נטולין אלא על העמידה: **א**. והיינו טעמא דבעמידה מותר אבל לא
 בישיבה כדאמר ר"ש בן אליקים בשילהי פירקין: **גבי שביעית**: **אפי'**
כאין **שכרי עומד ואוכל**. גזירה שמא ישהא בישיבה מרובה והוי
 הנחת חולה. ואית' בגזיר בעמידה כי היכי דגורמין ההם בעמידה הא
 לא קשה דאין ההם: **א** גזיר' בעמידה אבל הכא דלא מטיא ליה הנאה
 בעמידה ליכא למיגזר שמא ישהא ירבה בעמידה אבל לא בישיבה שטון לא
 ליה לישב גזירה שמא ישהא בישיבה: **לעולם בנכסי חולה אסורין**
על המבקר. **א** וכשאין נטולין שכר על העמידה ולהכי מותר בעמידה
 דהא לאו מן חיותיה נדר כדאמר לקמן: כל המבקר את החולה גורם
 לו שמיא והכי מותר: **אא אסור בעמידה**. מבקרין בעמידה דמהא
 לא אדרהי: **א** אבל בישיבה אדרהי: **חלה הוא**. היינו מותר למבקר
חלה בנו. **א** מודר שאולא בשום על עסקי בטי: **היינו דמי בין הוא**
לננו. דאין בשחלה הוא מותר ליכנס לשם דהא לא אדרהי אלא
 חיותיה אבל כשחלה בטי אינו נכנס לבקר דהא ליכא חיותא דמדיר:
אלא לשמואל דאמר בו מאי שנה הוא. דמותר ומ"ש בטי דאסור הא
 בעמידה ליכא הנאה כלל אלא ודאי בנכסי חולה אסורין על המבקר
 מיידי וכדעולא וקשיא לשמואל: **אמר רב שמואל ב' ובריהא**. מודירא
 ביה פליגא עליה דלדורו מוקי לא בעמוד אבל לא בישוב דהא אפשר
 חיותיה ל"ש עומד ול"ש יושב וירקא נמי מדקמני סתמא חלה הוא נכנס

בַּעֲמִידָה לֹא גִזְרִין שְׂמָא יִשְׁהֹא דְרִינִי
יִמְכֹּר מַשְׁאָ"כְּ בַּהֲרֵא דְרַ"שׁ בְּן אֱלִיקִים
ד': עוֹלָא אָמַר לְעוֹלָם בְּשִׁנְכִי חוּלָה
אִפִּי עוֹמֵד לִיתַּסֵּר מִשּׁוּם דְּלֹא אֲדִירָה
כִּי אֲדִירָה לִמְבַקֵּר לֹא אֲדִירָה בְּמִילָתָא
כִּי מִמֶּנּוּ בְּפִיקוּרָא. וְיִשְׁכַּח נִסְחִי דְגִרְסִי
וְנִסְחָא נִמִּי לֹאֻ דְּבַעֲי דְלֹאֻר הֵב בְּפִירֹשׁ
תַּח וְהִי מוֹכַחַּה הָךְ מִיִּמְיָדִי דְמִיִּתִּי
ס לְבַקְרוּ כּו'. הֵיטֵן דְּשִׁאֲנִי בִין הוּא
שְׂשׁוּם דְּמַסְתַּמָּח מִן חוּמְיָהּ לֹא אֲדִירָה
מוֹתֵר לִינֵכֶּם לְבִיתָא דְּאִפְסֵר דְּאִפְלִיגוּ מִן
מִסָּחָא דְּכִי אֲמַרְיִין מִן חוּמְיָהּ לֹא אֲדִירָה
גַּב דְּלֹא פִרְשׁ דְּלֹא בְּעִינִן דְּפִרְשׁ אֲכִתִּי
בְּנו אִי פִרְשׁ בְּתַרְוִיָּהוּ שְׂרִי וְאִי לֹא
יִבְּסַתַּח עֲסָקִין וְסָסֵם הוּי כִּפְרֵשׁ
בְּרִיָּה: אֵלֹא לְשִׁמּוּל דְּאִמַּר בְּשִׁנְכִי
הוּא וּמ"ס בְּנו. כְּלוּמַר דְּלֹאֻרָּהּ בְּנו
מִדְּר נִמִּי מִזְנֵן מ"ס הוּא וּמ"ס בְּנו
לְבַקְרוּ עוֹמֵד: אָמַר לךְ. שְׂמּוּלֵא אִין
יִי חוּלָה אֲסוּרִין עַל הַמִּבְקֵר דְּמוּדִינָא
הֵי לֹא אֲדִירָה וְאִמְנָה נִמִּי טַפִּי מִיִּין
שְׂשׁוּם הֵי לֹא מִצְנֵא לְאֻזְמִין מִתְּנִיחִין
הֵי אֲסוּרִין עַל הַמִּבְקֵר דְּלֹא"י אִפִּי יִשָּׁב
הֵי חוּמְיָהּ דְּחוּלָה הוּא וְלֹא אֲדִירָה:
שְׂמּוּלֵא לְבִינִין דְּרַבָּא מִפְּרַשׁ מִילְתִּיהּ וְאִמַּר
כוּמְיָהּ הֵלֶכְךָ בְּשִׁנְכִי חוּלָה אֲסוּרִין
עַל
בְּשִׁנְכִי חוּלָה אֲסוּרִין עַל הַמִּבְקֵר מִיָּהוּ
יִשָּׁב שְׂפִיר דְּמִי דְּאִמַּר דְּלֹא אֲדִירָה מִן
מִנִּי: בְּשִׁנְכִי מִבְקֵר אֲסוּרִין עַל הַחוּלָה:
מִתְּנִיחִין

למ א מ"ו ס"ו מהל'
נדרים הל' ח סמג
לאחין רמב עוש"ע י"ד ס'
רכא סעיף ד:

תוספות

אמר: עישר. מקדש
ממנו מדרשות
הרגל: במקום שנוצרו
היו עשר הישיבה. לכן
אסור לנקר חתום חבל
עומדו רחוק וטועין חבל
הוא מותר בתום הלילה
עומד: ע"י העמידה א"ל
כע"ז אשכנז. כיון דלמטה
הוא יטל על גשומה תחת
הוא עומד על גבי חתום.
ואסור לעשות לו חתום:
אדרבה מחיובתו.
לומר חייב עומד עומד
ואש"י אדרבה ק"ו חייב
לעמוד עליו למה לא אסור
עליו חתום כחן אסור
חיותו ונקר: אמר
במקדש. הלכך אסור
לא היו חיותו אשכנז
התקנה ליהודי עומד:
לחזק בו חיותו אשכנז.
אסור לכתוב גמיון אשכנז
שדמי: אמר דבריו אשכנז
מחמתם ע"י דמיון:
אשכנז אשכנז אשכנז.
דמי לנקר הוא אשכנז
אסור לחיותו דמי אשכנז
ללא לשחול: ע"י
ללא ע"י עומד
היו ע"י עומד עומד:
אשכנז. הנקר (למחנה)
שכנסים. דבר אסור
וגרמיה שחול אסור הוא
לית גשומה הנה דבריהם
לעמוד עומד:
לעמוד עומד:

פירוש הרא"ש

[illegible]

בנו. למה לא יבקרנו מעומד הא מלוא קעביד וגם אין הנאחו אסורה על החולה: מאי פסקא. שדרך הברייתא לשנות בענין זה והמסנה בענין זה:

א) בטרם נהג (ב) ג'ל
ובסוף אל יגל נקד פל יחיה
ה' וגו' וישיב עמלו אפס.
ג) [לעיל כג.] ד) [מנחה]
לא: מוספתא ע"ו פ"ח.
ה) שבת י"ב (א) שנת סה:
בטווח נ"ה (ז) [מוספתא]
ע"ו פ"ח. (ח) [מנחה כח].
ט) [שמי פרשה טו].
י) [ויקרא יא.] ט) [ויקרא]
מקוראות פיה מ"ה.

תורה אור השלם

1. בנפל אויבך אל
תשקח ובקשלו אל יגל
לך: משלי כד יז
2. אשרי משכיל פל דל
ביום קצת יפלטרו: ת'
החלים מא ב
3. דורי נסע ונגלה מני
באור רע קפדתי באור
חי מדלה יבצעני מים
עד לילה תשלמיני.
ישיעיהו לח יב
4. ואמר לו מדוע אתה
בקה דל בן המלך בבקר
בבקר הלא תניד לי
יאמר לו אמנו את תמר
אחוז אבשלם פל אני
אחב: שמואל ב יד
5. כל פעל ה' למענהו
וגם רשע ליום קצת:
משלי טו ד
6. ה' ישמרה ויחיה
אשר בארץ ואל תתנוהו
בנפש איביו:
החלים מא ג
7. אמר אל רובעם בן
שלמה מלך יהודה ואל
כל בית יהודה ובנימין
ויהי רעם לאמר:
מלכים א' כ כג
8. ה' יסעדנו על ערש דוד
כל משכבו ויגל דרגתי
בקה: תהלים מד ד

גליון הש"ס

גמ' לא לסעוד איניש.
ספין רש"י שנת דף יב ע"ב
ד"ה סעוד ויגל דרגתי
כאן לא לסעוד:

מוסף רש"י

מטרא במערבא. כאן
יסאל. סהרא רבה
פרת. פרת מעיד דגרי
שהו יוד מלך יסאל
לגל וגל ממי השמים
וידעין בני כגל שידו
גשמים כהר ארץ יסאל
ושמם על אחים: שבת
סו. וכע"ז בברכות נה.
נהרא מכיפה מתברך.
משפשו ומקורו ומסלעו.
סלע מתרגמין כיפה.
מכיפה מיעין ולא ממי
הגשמים: שבת סו.
אין המים מטהרין
בוזחלין. אין מטהרין
אדם וכלם הטובין
ספן דרך וזולה ודך
להחשיק למקוה ולטבול
במקוה: שם דנכל
שעה הו' מים נוטפין כפן עליהן: [בבביות נה].

כא"ש. חלה. ואית דגרסי בא"ש: כאילו שופך דמים. מפני שמי
אדם שנכנסין לבקרו עושים לו לחולה כל נכסיו: לא שיחיה ולא
שימות. שהרי אינו יודע בעניינו של חולה: דלא ליסרע מוליה.
דלימא מתללג לאלחר. אי נמי דלא ליסרע מילי עוליה: מאן
ואילך. חזי דלא מתרפא אמר להו
פיקו ואכריזו: ריעים כנעמן.
שרפאווה מלרעמו כגון אלשע דהוס
נבאל חקן והשילו ענה לנעמן: אס
יאמרו לך נערים כנה. בית
המקדש: וזקנים אומרים ספור.
ואל תננה: וסימן לדבר מרחבט.
דכמי (מלכס א יב) ויעזוב את ענת
הזקנים וגו' ונחרצ בית המקדש
על אותה ענה. והמורה לא פירש
בבית המקדש ואיכא ברייתא: דקמי
בהדיא בבית המקדש: לא לסעוד.
כמו (נמנר טו) ופקודת כל האדם
מתרגמין וסעודא: כלס שמי
קמייתא רווחא דעסיה. כדאמר
בעלמא (ב"ב טו): אידלי יומא אידלי
קזירא. ודילמא אמר לא אנטריך
למנעי רחמי עליה דליו כל כך
חולה: יסעדנו. כמו ולחם לנב
אנוש יסעד (מלכס קד): ומניין
ששכינה כו' שנאמר ה' יסעדנו.
קרי ביה יסעדנו. אי נמי יסעדנו
ממש שסעוד שכינה על ראשו כדאמרן
בהדיא ששכינה שרייה למעלה
ממיתו: סהרא רבה פרת. כשנחר
פרת גדול הו' עדות לגשמים שורדין
לא"י דא"י גבוה מכל הארצות ובאין
גשמים ונופלן בפרת ומתגל מן. והאי
דאמר' דנהר מתגל ממי הגשמים
הו' פלוגמא דשמואל: נהרא מכיפה
מסכרן. שנוצב מגדוהו ולא ממי גשמים:
אלא

רב חלבו בא"ש לא איכא דקא אתי אמר להו
לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי
ר' עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו
ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שבידו
ורביצו לפניו חיה א"ל רבי החייתני יצא ר'
עקיבא ודרש "כל מי שאין מבקר חולים
כאילו שופך דמים כי אתא רב דימי אמר
כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל
שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות
מאי גרמא אילימא כל המבקר את החולה
מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאין מבקר
את החולה מבקש עליו רחמים שימות
שימות ס"ד אלא כל שאין מבקר חולה אין
מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות
ר' יומא קדמא דחליש אמר להון לא
תיגלו לאיניש דלא לתרע מוליה מכאן
ואילך אמר להון פוקו ואכריזו בשוקא דכל
דסני לי ליחדי לי וכתיב יבנפול אויבך אל
תשמה י"ג ודרחים לי ליבעי עלי רחמי
אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה
של גיהנם שנאמר "אשרי משכיל אל דל
ביום רעה ימלטו" י"א אין לא אלא חולה
שנאמר "מדרה יבצעני אי נמי מן הדין קרא
ימדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר בבקר
וגו' אין רעה אלא גיהנם שנאמר "כל פעל
י"י למענהו וגם רשע ליום קצת ואם ביקר
מה שכתב מה שכתב כדאמר ניצול מדינה של
גיהנם אלא מה שכתב בעוה"ז י"א ישמרהו
ויחיהו ואושר בארץ ואל תתנוהו בנפש אויביו י"י
ישמרהו מיצר הרע ויחיהו
מן היסורין ואושר בארץ שיהו הכל מתכבדין בו ואל תתנוהו בנפש אויביו
שיודמנו לו ריעים כנעמן שרפו את צרעתו ואל יודמנו לו ריעים כרחבעם
שחילקו את מלכותו תניא י"ר"ש בן אלעזר אומר אם יאמרו לך ילדים
בנה וזקנים סתור שמע לזקנים ואל תשמע לילדים שבני ילדים סתירה
וסתירת זקנים בנין וסימן לדבר כרחבעם בן שלמה אמר רב שישא בריה
דרב אדרי כ"לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת
שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי תלת שעי
קדמייתא רווחא דעתיה בתרייתא תקוף חולשיה י"א אמר רבין אמר רב מגיין
שהקב"ה זן את החולה שנאמר י"י יסעדנו על ערש דוד וגו' ואמר רבין אמר רב
מגיין שהשכינה שרייה למעלה ממפתח של חולה שנאמר י"י יסעדנו על ערש
דוד תניא נמי הכי י"הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא ע"ג
ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעמף ויושב ע"ג קרקע מפני שהשכינה שרייה
למעלה ממפתח של חולה שנאמר י"י יסעדנו על ערש דוד ואמר רבין "אמר רב
מטרא במערבא סהרא רבה פרת ופליגא דשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפה
מתברך ופליגא דשמואל אדשמואל דאמר שמואל אין המים מטהרין בוזחלין
אלא

כשנראה לעין שנתרבו הרבה מחמת המטר: ופליגא דידה אדדיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בוזחלין.
אלא

גלי הפסק לא אמר קמא קמא כגיל כמו שנראה לקמן בפרק העוד מן היקד (דף נח) וכיון דלית טבול נטבול כולם
נטופים ותנן במסכת מקואות (פ"ה מ"ה) הנוטפין כמקוה ומקוה אינו מטהר בוזחלין [כ"ז] ח"ל אך חלק מעיין מטרה

בוזחלין ומקוה באשכנח אכל מעיין לא אישעט מאשכנח דמיא בתוספתא (מקואות פ"ה) מעיין שממיו מוטפים ויביה עליו והרמזו מטהר באשכנח ותנן נמי (שם פ"ד מ"ה) כל המים במקוה והמים ממענות הם באין והרמז טעמא דלשון
מקוה משמע אשכנח ולא זוחלין דכמידי יקו המים אל מקוה אחד אכל מעיין בין זוחל בין עומד במקוה אחד נקרא מעיין וימ"א י"א לאו אך חלק מה מעיין מקוה למעין לטהר בוזחלי:

כא"ש. חלה: אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות.
נראה בעיני דה"ק פעמים שזריך לבקש רחמים על החולה
שימות כגון שמתעורר החולה בחלו הרבה ואי אפשר לו שיחיה
כדאמרין בפרק הטעא (בבביות קד) דכיון דחזאי אמתיה דרבי דעל
כמה זימנין לבית הכסא ואיכא תפילין

וקא מטעור אמרה יהי רצון שיפיו
העליונים את המחתמים כלומר
דלימות רבי. ומש"ה קאמר להמנכר
חולה מועילו בתפלתו אפי' לחיות
מפני שהיו תפלה יותר מועלת ומי
שאינו מבקר אין זריך לומר שאינו
מועילו לחיות אלא אפי' היכא דליכא
ליה הנאה במיתה אפי' אותה וזוטרתי
אינו מהנהו: לא ליסעוד איניש.לא
יבקר. ופקודת כל האדם (מתרגמין
וסיעדא: קזירא כחלם שמי קמייתא
רווחא דעסיה. וכסנור המבקר
שנתרפא ואין זריך לבקש רחמים
עליו: כפרייתא תקוף חולשיה.
וכסנור שהוא באפס תקוה ומתאש
מן הרחמים: לא ישב לא על גבי
מטה ולא על גבי ספסל. איכא מאן

דאמר דדוקא כשהחולה שוכב על גבי
קרקע שנמצא מנכר גבוה ממקוה
שכינה: אמר ר' אבין אמר רב
מטרא במערבא סהרא רבה פרת.
כשיורד מטר בא"י מעיד עליו פרת
בבביל שכל שהוא גדול בידוע שאע"פ
שלא ירדו גשמים כאן ירדו גשמים
בא"י. ונפקא מינה שאסור לטבול בו
לפי שאין מים גשמים הנוטפין מטהרין
בוזחלין אלא באשכנח כלומר דקו
וקיימי דמתניא בספרי (א' מה מעיין
מטהר בוזחלין אף מקוה מטהר בוזחלין
מ"ל אך מעיין ובור') מעיין מטהר
בוזחלין ומקוה באשכנח הילכך כל
היכא דליכא למיחש שמא רבו נוטפין
על הזוחלין אסור והיינו כשהנהר
גדול הרבה אצל אס היה הולך לאטו
או שלא מתרבה אלא מעט דליכא
לספוקי בדידיה נוטפין שרי דמתניא
בתוספתא העיד ר' אלעזר בר דבוק
על הזוחלין שרבו על הנוטפין שהם
כשרים: ופליגא דשמואל דאמר
שמואל נהרא מכיפה מתברך.
מכיפה מסלעו. כלומר ממקורו הוא
מתגלל שאע"פ שאנו רואים
שכשהגשמים יורדין נהרות מתברכים
עיקר רבויין ממקורן הוא כדאמרין
בפרק סדר תעניות (תענית כה:) אין
לך כל טפח וטפח יורד מלמעלה
שאין תהום עולה לקראתו טפחיים
ומנאל שזעום זוחלין רבין על
הנוטפין דהא לטפח של גשמים
איכא טפחיים דמעין הלכך לשמואל
מותר לטבול בנהרות לעולם אפי'
אלא

גלי הפסק לא אמר קמא קמא כגיל כמו שנראה לקמן בפרק העוד מן היקד (דף נח) וכיון דלית טבול נטבול כולם
נטופים ותנן במסכת מקואות (פ"ה מ"ה) הנוטפין כמקוה ומקוה אינו מטהר בוזחלין [כ"ז] ח"ל אך חלק מעיין מטרה

בב א מ"י פ"ד מה' אכל הדי:
בב ב מ"י שם ה"ה סג
עין מ"ד' ב טו"ע
י"ד כ"י שלה פ"ד ד:
בב ג מ"י שם ה"ה
טו"ע שם ס"ה ג:

תוספות

אסעוד. אס יבקר לחולה.
סידק מתרגמין
וסעד: ריווח נפשיה.
החולה וסנור המבקר
החולה עובד לו חלו ומנע
מלכס רחמים: בת"ת
בתרייתא תקוף חולשיה.
ומסוי רחמים
עליו: סהרא רבה פרת.
שרבו מימיו הן גשמים:

פירוש הרא"ש

רב חלבו בא"ש. פי'
חלה כדאמרין בבביות
מדיקין (דף קד) מן קדס
בא"ש: שבת: כשנכרו
ורביצו לפניו. לפני החולה
לזיוו רבי קפליה כי
הנכנס לבקר את החולה
מפקח כל זכריו ומיחיו:
אינו מבקש עליו רחמים.
א"א שיחיה וא"א שימות.
חו היא רעה גדולה
שלא היה מבקר היה
מבקש עליו רחמים ואפשר
שעת רצון הוא וזהו
תפלתו בשמעת ומיענות
הביקור גורם שימות:
ד"א יחריע בוזחלי.
דנפל מטה מדיו סמני
(שבת לב.) ואולי בנקשה
מוטפת שיקב שולא רעמו
יתוסף חלו: ששכ"א א'
ד"א משנית אלו לבקר
ולפקח בלרצו: שישאמרו
בשערות: שהשליחיה ענה
לנפול בידיו: יחבשם בן
שחיה: שהשליחיה ענה
לומר אני יקר אהבס
בשמים ואני בעקרבים:
א"א יבקר. לא לקדו:
רווחא דעסיה. וסנור הוא
שמתרפא ולא יספל עליו:
תקוף חולשיה. וכבר הוא
מספון שאין תפלתו מועלת
לו: סהרא רבה פרת. כי
מרוכב גשמים שירדו בארץ
ישראל גדל הנהר ורבה
וריוחן בני כגל ושמים
טובות אחיהם: נהרא
מכיפה מתברך. מסלעו
ומקדקדו מימיו גדלים
כי רוב גדול הנהר מן
המקוה דלחאס בתענית
בפרק סדר תעניות (דף
כה:) שאין לך טפח יורד
מלמעלה שאין לך טפחיים
עולין כנהר הילכך לא יגל
הנהר ממי גשמים שנוטפין
במקוה אחד: אין המים
מטהרין בוזחלין. דחיישין
שמא רבו עליו נוטפים שמי
גשמים רבו על עיקר מי
הנהר ומתגלל ברוך ולא
אמר קמא קמא כגיל שכל
דבר שדרכו לגל גדל נכל

אֵלֶּם שָׁרָה בְּיוֹם חֲשֵׁר־
שָׁלוֹחַ בְּרַחֲמֵי דְלוֹת חֲשֵׁר־
שָׁלוֹחַ כְּתִיבִּיר בְּחֵסֶד וְחֵסֶד
בְּיוֹמֵי יָקֹן דְּלוֹת פֶּרֶה מְשִׁיבִּי
מִעַר לֹא יוֹתֵם הַשְׁמַיִם
לִי כִּי הַיּוֹם קָטְנוּ גִלְדִּים
אֲפִלּוּ בְּיוֹם חֲשֵׁר־שֵׁי
שָׁלוֹחַ מִעַר וְדִי הַנֶּחָל
מְשִׁיבִים מְבַרֵּךְ לֹא חֲסֵפֶל
הַנֶּחָל מִזֵּי בְּקִיּוֹת יָרֹב
דְּלוֹת מְקַבְּלוֹ בְּשִׁמְחָה
בְּיוֹם יָקֹן דְּלוֹת חֲשֵׁר־
שָׁלוֹחַ מִעַר בְּשִׁי הַחֲשֵׁר־
וְכֹן תְּסַמְּכִי.
בְּיוֹם חֲשֵׁר־שֵׁי שְׁלֹחַ
בְּרַחֲמֵי דְלוֹת חֲשֵׁר־שָׁלוֹחַ
קָטְנוּ לְעוֹשֵׁת אִפִּי הַשָּׁמַיִם
כְּכֹרֵם דְּלוֹתֵם חֲשֵׁר־שֵׁי
שָׁלוֹחַ יָקֹן דְּלוֹת חֲשֵׁר־
שָׁלוֹחַ בְּיוֹם חֲשֵׁר־שֵׁי
לֹת יִשְׁתַּחֲוֶיֶה לְהַלְלוֹתִי

בְּקִטְיִן, מְקוֹרֵת מִמְּלֹכוֹתָיו,
מִנֵּהָ מִמְּלֹכוֹתָיו (שְׁרָוּי)
הָאֵל, אָמַר רַב יוֹסֵף לֹא
שָׁמַע לִי הָרֹאֵה שְׁמִעְתָּא.
רַב יוֹסֵף חָלַה וְשָׁכַח
(הוֹדִיעַ) וְהָיָה אֲבִי תַלְמוּדוֹ
מְצִירוֹ (שְׁרָוּי) אֶחָד מֵעַ.
מִכּוֹת ד' וְכַעֲשֵׁי נִדְהָ לֵּשׁ,
שִׁדְלִצְתִּי חֲמֵה, שְׁלֹמִי,
וְיִטְלֶה מִצּוּר הַחֲמֵה, הוּא
הַבּוֹלִי יִקְדּוּלֹהּ, מִלְּמֹה לֵשׁ
(הוֹדִיעַ) הַלֵּךְ מִמֶּס
(בְּרִכּוֹת לֵד).

דריפראת נפש יחנכו.
לומר שמעמו יחנכו
מן עשיה, מן
(כ) אם יא את נפשו
כאבבטי, מן
שומעין בל הן הן
מן: אל: כן כריה עשיה
נקרקע שמס נגמס
מן וחססו שבת
אכל אל מן הדיה
שאר יון אם נכל הדיה
חמיה יכל נכדו שמן
אילובו שרין
שנהיה שרין
הדיה בשמן. הדיה
לבעה: מן שכל
אורחין מן הדיה
שעו נכל הדיה וס
כל הדיה והדיה
שכלן חמיה מלמי
האורחין מן שכל
הדיה קברת מן מן
מחיה. נכדו מן מן
עוד שרין יחנכו.

(א) [לקמן מ.א. (ז) ב"ק קס:
(ב) [לקמן מ.א. (א) ו"ע:
(ד) [ש"ך ל"ג (ז) ש"ך
ל"ג]

תוספות

המודר הנאה מחבירו
לפני שביעית
א"י ירד לתוך שדהו
דריסת הרגל אסורה ואינו
אוכל אפילו מן הנוטות
מן לשדה דלית ליה ליה
ולאכל: ובשביעית פ"י
אם הירד בשביעית לא ירד
למן שדה ליה מן הנוטות
למן שדה דלית ליה ליה
ואכל: א"י ירד לתוך שדהו
אחרי אסור ליה ליה ליה
אפילו מן הנוטות אפיקה
לשדה (ל"ג ד"ר א"ל: נדר
מטו אב"ד פ"י שביעית
ירד לתוך שדהו דלית
מירד אלא מדרבנן
ל"י מלכא ואינו אוכל
מן הנוטות: ובשביעית
ירד ואב"ד דהפקר הוא
וקשה ללעיל ד"ק (ג)
מכאן ליה אם הפקד
ומייל כדכתיב ו' ה' ה'
הנאה המביאה לדי מלכא
א"י דבשביעית א"י השדה
הפקד לנדר אפילו דמי
מסוק בגמ' ואלקד נמי
דמשני שאל שאל נעמיה
הכל לא ש"ך נמיר
מלכא דמי שאל אין בן
נלוס: רב ושמאל אב"ד
נכסי א"י ע"ד פ"י
שביעית א"י א"י ב'
הנוטות: ואלו פ"י שיהיה
שביעית דלית ליה ליה
אסורין עליו דלית ליה
שמהם א"י שיהיה וליק
אסור בשביעית והשאל
ס"ד דלית ליה נכסי א"י
יהיה שביעית אסור ללכא
א"י הנוטות דלית ליה
דבר שביעית א"י כשאל
מכאן ושמ"י דקדמי
ובשביעית אסור גזירות
מירד נדריו בשביעית
נמנה: ר"י יוחנן ור"י ב'
א"י [אסורין] נכסי ע"ד
א"י ירד לתוך שדהו
א"י הנוטות: והפקד ה'
לא אסורין אלא כי איתנה
לדידה כלל כי יהיה
[אל] דלית ליה אסור
בקימות לשאל מרשותו
וה"ה היכא דלית ליה נכסי
אלו הנוטות שביעית מותר
ללכא אסור ר"י יוחנן כלל
לשאל מרשותו אלא לא
לשמועין למילתא דאלו
אלא א"י ליה דלית
אסור ועוד מן האדם
אסור לשאל מרשותו:
נדרשו: נדרשו: ומו'
בב"י ובב"י א"י ירשנו
אלמא אסור אסורין ללכא
מותר שאל מרשותו ומשני
ל' ללכא: ואלו הפסוק
מירד היכא דלית ליה נכסי
אלו ע"ד שאלו אסורין
שאלו מרשותו ושאלו ללכא
ש"י בב"י שאלו ללכא
מותר:

מתני' המודר הנאה מחבירו לפני שביעית. שהדירו חבירו קודם שנכנסה שביעית: אין יורד לתוך שדהו. לאכול מפירות שביעית. לאסור נדרים הרגל: ואין אוכל מן הנוטות. מאותן פירות הנוטות חוץ לשדה שיכול ליקח מהן ואינו צריך ליכנס בתוך השדה ואע"פ דהן שביעית

לא יאכל מהן כדאמרין בגמרא אדם אסור דבר שצרכו אפילו לנשאל מרשותו והוא נמי כיון דלפני שביעית הדירו חבירו כי א"י נמי שביעית אסור בהן: ובשביעית. אבל אם הדירו בשביעית לא יורד לתוך שדהו: אבל אוכל הוא מן הנוטות. הואיל ולא היו נדרשו השתא כי מדיר ליה. ובגמרא נפרט אמאי א"י יורד וממאי אוכל הא ארעא נמי דהפקר הוא: נדר אימנו מלכא לפני שביעית. אבל לא נדר אימנו הנאה ליה מני שביעית יורד ואינו אוכל דהא לא הדירו אלא מן מלכא אבל אינו אוכל כדפרישית לעיל שאל אסור דבר שצרכו א"י לאחר שביעית: ובשביעית. הדירו בשביעית: יורד ואוכל. דעכ"ל יא' מרשותו. וא"ת דמפרש המודר הנאה מחבירו לפני שביעית לא ירד לתוך שדהו לפני שביעית ולא יאכל מן הנוטות כיון דהדירו ובשביעית כלומר אם הגיעה שביעית לא ירד לתוך שדהו כ"י ולישנא קמא עיקר: גמ' דאמרי תרוייהו נכסי אלו ע"ד. כלומר כל נכסי ע"ד בכל מקום שהן: ואין אוכל מן הנוטות. ואע"פ שהגיע שביעית ואל הפקד הן: ואם בשביעית נדר. דהשתא לא נדרשו הוא ולא מני מדיר לה מנייהו אוכל מן הנוטות: ר' יוחנן ור"ל דאמרי. הגיע שביעית אין יורד אבל אוכל

מן הנוטות: אדם אסור דבר שצרכו אפילו לנשאל מרשותו. דכיון דכשעה שאסר הו"ן נדרשויה אפילו ליה הגיע שביעית נפק מרשותיה אפילו הכי אסורין עליו: ר' יוחנן ור"ל סברי אין אדם כ"י. ומשום הכי כי הגיע שביעית דנפקא מרשותיה אלא אם הן הנוטות: וסברא. דנפ"י טעמא פליגי: ומי איכא למ"ד אין אדם אסור כ"י? ור' יוחנן ור"ל הכי סבירא להו: (ו) א"ס כן. דמשום האי טעמא פליגי ואמרי דאוכל הוא בשביעית: ליפליגי בנכסים אלו. אפי' היכא דאמר נכסים אלו ע"ד ולימור ר' יוחנן ור"ל דאוכל בשביעית משום העם (ו) דאמר אין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו כ"י היכא דאמר נכסי ממשע כל זמן שהן נדרשו אלא מדלא פליגי בנכסים אלו אלא בנכסי ש"מ דלית להו האי סברא. ועוד היכא מני אסור לעולם דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו ודאמר: האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי מת יירשנו ור"ל דאמרי. אס

תימא משום סיפא נקט לה לאשמעין דיון דמעיקרא אסור נכסי כשהגיע שביעית הותר מקצתו של נדר זה דהיינו לענין אכילה הא נמי לא צריכא לאשמעין דפשיטא דכלשון נכסי לא משמע אלא צעוד שהיו נדרשו דגדולה מו' שנינו בפירקא דלקמן (ד"ק מו.) ומיימין לה בסמוך בשמעתין (ע"ב) האומר לחבירו קונם שאתה נכסי שאל לוקח מת או שמכרו לאחר מותר וכיון דאפילו גבי נדר דליכא לפסוקי דמ"י אסור אנפשיה נכסי חבירו אפילו לאחר שאלו מרשותו אמרינן דכי אסר ביתך לא משמע אלא צעוד שהוא של כ"ש לגבי מדיר דליכא לפסוקי אי מני אסיר לבתר שאלו מרשותו דפשיטא מילתא דכלשון נכסי אינו אסור אלא צעוד נדר דודאי כי אסר נודר ביתך או נכסיך וכי אסר מדיר ביתי או נכסי לשונות שוין הן הלכך אם איתא דר' יוחנן ור"ל דוקא בנכסי אמרי דאין אדם אסור תנא דמתני' לא אשמעין מירד לא כרישא ולא בספא. ור"ת כולה לאשמעין דינא דבשביעית אינו יורד לתוך שדהו נקט לה דלא תימא דארעא נמי רחמנא אפקריה וקמ"ל דליתא משום טעמא דאמר לקמן לא מניא אחרת הכין דלמאי שניה נדרים אי' האי דינא צ"ל למתני לעולם דאמר לקמן (ע"ב) צעודין אילנות על הגבולין ה"ל למתניה גבי דיני ממונות א"י בשביעית ואפי' לר"ש בן אליקים דאמר [שם] גזרה שמה יסהה בעמידה לא ניחא דכולה מני לה משום האי דינא דליתא שביעית גרידא אלא ודאי ר' יוחנן ור"ל אפילו בנכסים אלו ס"ל דאין אדם אסור. ואיתא להו השתא מתניתין שפיר דתנא רישא משום סיפא שאלו נכנס מת או מכרו לאחר אסור דמתקן עליה אפילו לאחר שאל מרשותו הכי נמי כי הדירו חבירו ור"ל נכסים אלו דלחול אסורא אפי' לאחר שאלו נכסים מרשות מדיר דליתא דה"מ צעוד עצמו דמ"י אסר אנפשיה נכסי חבירו אפילו לאחר שאלו מרשותו הו' ליה נכסי חבירו אבל מדיר לא דלחול שאלו מרשותו הו' ליה נכסי חבירו ור"ל סברי דאין אדם אסור הו' ליה לאפילו גבי אסור אפילו היכא דאמר נכסים אלו ועוד תנן דהיכא דאמר כהדיא אדם אסור: אם מ"י ירשנו. דלאו מדיריה מתנהי אלא מירושמיה דמי ליה רחמנא: (ז) א"ס מ"י ירשנו. לאו דוקא לא יירשנו דנכסי ודאי

מתני' המודר הנאה מחבירו לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל מן (א) הנוטות הנוטות יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות ובשביעית יורד ואוכל: גמ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו (ב) נכסים אלו ע"ד לפני שביעית אין יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות אע"פ שהגיע שביעית ואם בשביעית נדר אין יורד לתוך שדהו אבל אוכל מן הנוטות ור' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו נכסי ע"ד לפני שביעית אין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות הגיע שביעית אינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא את הנוטות לימא בהא קמפלגי דרב ושמואל סברי (א) אדם אסור דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו ורבי יוחנן ור"ל סברי אין אדם אסור דבר שברשותו לכשיצא מרשותו ותיסברא מי איכא למ"ד אין אדם אסור דבר שברשותו לכשיצא מרשותו (א) א"כ נפלגי בנכסים אלו וכו"ש בנכסי ותו הא תנן דאדם אסור דבר שברשותו לכשיצא מרשותו דתנן (ב) האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי מת יירשנו בחייו ובמותו אם

מתני' לא ירד לתוך שדהו. של מדיר. דמודר אסור אפי' נדרים הרגל כדחנן לעיל (ד"ק נ"ב): ואינו אוכל מן הנוטות. מן הפירות הנוטות על הדרך סמוך לשדה: ובשביעית לא ירד לתוך שדהו. ואי בשביעית נדר לא ירד וכו'. ובגמרא מפרש לה: גמ' ואף על גב שהגיע שביעית. דקסברי רב ושמואל דאע"ג דכולהו פירי דהפקר אינון אפילו הכי כיון שנכנסה שהדירו היו שלו חיל אסורא אפי' בשביעית שאלו מרשותו. ומתני' תרי דיני קמי רישא אשמעין דכיון שהדירו לפני שביעית חיל נדרה אפילו כי מנא שביעית וסיפא דאשמעין דלם בשביעית נדר נהי דלא חיל נדרה לגבי פירי דהפקר נינהו לגבי ארעא מיהא חיל וכדמפרש בגמרא טעמא לקמן: ור' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו וכו' אבל אוכל מן הנוטות. ולא מתקן כהו משום נדרא דמקמי שביעית: לימא דאם קמימני דרב ושמואל סברי (א) אסור וכו' ור' יוחנן ור"ל סברי אין אדם אסור וכו'. נראה לי דהכי פירוש'

דשמעתא דקא סלקא דעמין השתא דרב ושמואל ורבי יוחנן ור"ל כולהו אפירושא דמתניתין קיימי. רב ושמואל מפרשי לה כדפרישית. ור' יוחנן ור"ל מפרשי לה דחולא קמי וכולהו כשהדירו לפני שביעית וקאמר דנדר זה שני דיני י' לו דלפני שביעית חיל נדרא לגמרי שאינו יורד ואינו אוכל אבל כשהגיע שביעית הותר מקצתו דהיינו דליתו יורד בתוך שדהו משום דארעא אכתי נדרשו' קיימא כדפרישית טעמא לקמן אפי' פירי שרו דהא שביעית נפקי מרשותיה ואע"פ שהדירו בשעה שהיה נדרשו דהיינו לפני שביעית סברי ר' יוחנן ור"ל דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו ונהי דרישא לא אשמעין מירד דפשיטא דלפני שביעית אינו יורד ואינו אוכל כצירא להו דנקט רישא משום סיפא לאשמעין דאע"פ שהדירו לפני שביעית שהיו פירות נדרשוין אין איסורו חל לאחר שאלו מרשותו דהיינו שביעית. ומש"ה הוה סליק אדעתיה דר' יוחנן ור"ל סברי דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו אפילו היכא דאמר נכסים אלו א"י אפילו היכא דאמר נכסים אלו ע"ד ולימור ר' יוחנן ור"ל דאוכל בשביעית משום העם (ו) דאמר אין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו כ"י היכא דאמר נכסי ממשע כל זמן שהן נדרשו אלא מדלא פליגי בנכסים אלו אלא בנכסי ש"מ דלית להו האי סברא. ועוד היכא מני אסור לעולם דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו ודאמר: האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי מת יירשנו ור"ל דאמרי. אס

דשמעתא דקא סלקא דעמין השתא דרב ושמואל ורבי יוחנן ור"ל כולהו אפירושא דמתניתין קיימי. רב ושמואל מפרשי לה כדפרישית. ור' יוחנן ור"ל מפרשי לה דחולא קמי וכולהו כשהדירו לפני שביעית וקאמר דנדר זה שני דיני י' לו דלפני שביעית חיל נדרא לגמרי שאינו יורד ואינו אוכל אבל כשהגיע שביעית הותר מקצתו דהיינו דליתו יורד בתוך שדהו משום דארעא אכתי נדרשו' קיימא כדפרישית טעמא לקמן אפי' פירי שרו דהא שביעית נפקי מרשותיה ואע"פ שהדירו בשעה שהיה נדרשו דהיינו לפני שביעית סברי ר' יוחנן ור"ל דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו ונהי דרישא לא אשמעין מירד דפשיטא דלפני שביעית אינו יורד ואינו אוכל כצירא להו דנקט רישא משום סיפא לאשמעין דאע"פ שהדירו לפני שביעית שהיו פירות נדרשוין אין איסורו חל לאחר שאלו מרשותו דהיינו שביעית. ומש"ה הוה סליק אדעתיה דר' יוחנן ור"ל סברי דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו אפילו היכא דאמר נכסים אלו א"י אפילו היכא דאמר נכסים אלו ע"ד ולימור ר' יוחנן ור"ל דאוכל בשביעית משום העם (ו) דאמר אין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו כ"י היכא דאמר נכסי ממשע כל זמן שהן נדרשו אלא מדלא פליגי בנכסים אלו אלא בנכסי ש"מ דלית להו האי סברא. ועוד היכא מני אסור לעולם דאין אדם אסור דבר שצרכו לנשאל מרשותו ודאמר: האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי מת יירשנו ור"ל דאמרי. אס

תימא משום סיפא נקט לה לאשמעין דיון דמעיקרא אסור נכסי כשהגיע שביעית הותר מקצתו של נדר זה דהיינו לענין אכילה הא נמי לא צריכא לאשמעין דפשיטא דכלשון נכסי לא משמע אלא צעוד שהיו נדרשו דגדולה מו' שנינו בפירקא דלקמן (ד"ק מו.) ומיימין לה בסמוך בשמעתין (ע"ב) האומר לחבירו קונם שאתה נכסי שאל לוקח מת או שמכרו לאחר מותר וכיון דאפילו גבי נדר דליכא לפסוקי דמ"י אסור אנפשיה נכסי חבירו אפילו לאחר שאלו מרשותו אמרינן דכי אסר ביתך לא משמע אלא צעוד שהוא של כ"ש לגבי מדיר דליכא לפסוקי אי מני אסיר לבתר שאלו מרשותו דפשיטא מילתא דכלשון נכסי אינו אסור אלא צעוד נדר דודאי כי אסר נודר ביתך או נכסיך וכי אסר מדיר ביתי או נכסי לשונות שוין הן הלכך אם איתא דר' יוחנן ור"ל דוקא בנכסי אמרי דאין אדם אסור תנא דמתני' לא אשמעין מירד לא כרישא ולא בספא. ור"ת כולה לאשמעין דינא דבשביעית אינו יורד לתוך שדהו נקט לה דלא תימא דארעא נמי רחמנא אפקריה וקמ"ל דליתא משום טעמא דאמר לקמן לא מניא אחרת הכין דלמאי שניה נדרים אי' האי דינא צ"ל למתני לעולם דאמר לקמן (ע"ב) צעודין אילנות על הגבולין ה"ל למתניה גבי דיני ממונות א"י בשביעית ואפי' לר"ש בן אליקים דאמר [שם] גזרה שמה יסהה בעמידה לא ניחא דכולה מני לה משום האי דינא דליתא שביעית גרידא אלא ודאי ר' יוחנן ור"ל אפילו בנכסים אלו ס"ל דאין אדם אסור. ואיתא להו השתא מתניתין שפיר דתנא רישא משום סיפא שאלו נכנס מת או מכרו לאחר אסור דמתקן עליה אפילו לאחר שאל מרשותו הכי נמי כי הדירו חבירו ור"ל נכסים אלו דלחול אסורא אפי' לאחר שאלו נכסים מרשות מדיר דליתא דה"מ צעוד עצמו דמ"י אסר אנפשיה נכסי חבירו אפילו לאחר שאלו מרשותו הו' ליה נכסי חבירו אבל מדיר לא דלחול שאלו מרשותו הו' ליה נכסי חבירו ור"ל סברי דאין אדם אסור הו' ליה לאפילו גבי אסור אפילו היכא דאמר נכסים אלו ועוד תנן דהיכא דאמר כהדיא אדם אסור: אם מ"י ירשנו. דלאו מדיריה מתנהי אלא מירושמיה דמי ליה רחמנא: (ז) א"ס מ"י ירשנו. לאו דוקא לא יירשנו דנכסי ודאי

מב"א מ"י פ"ו מהל' נדרים הלכה י':
ג ב מ"י שם א"ל טו:
נא ג מ"י שם פ"ה הל' ו
סמך ללחן רמב
טושי"ט י"ד סמך טו
ספ"ק ו סמך רב ספ"ק
ג:

הגהות הב"ח

(א) בספ"ה א"ל איכל
הוא מן הנוטות כ"ל
ומית הנוטות נמחק:
(ב) גמ' רב ר' ושמואל
לחמ"ה תרתי נכסי עליון
כ"ל וזאת מ"ס ומית
גמ' נמחק וכן בש"י:
(ג) שם דא"כ טפלו:
(ד) רש"י ד"ה דא"כ
דמשו: (ה) ד"ה לטפלו
וסי' דאמרינן אין אדם
וסי' היכא וכו'
הכי מצי אמרי דלעולם
אין אדם:

פירוש הרא"ש

מתני' ובשביעית. כשיע
שביעית לא ירד לתוך
שדהו אף על גב דתחמנא
אפקרי' ובגמ' מפרש:
אבל א"כ מן הנוטות.
דהפקר הן: גמ' א"כ
ב"ה קא פסיקא. רב
ושמואל: גמ' א"כ לאו
דוקא ויהי' א"כ אסר
נכסי דכלל ע"ן אדם
אסור דבר שברשותו אפילו
לכשיצא מרשותו הלכך הא
דקמי מתניתין ובשביעית
אסורין עליו דלית ליה
אסור בשביעית וא"כ
נכסי אלו דוקא וה"ה
נכסים אלו דכלל ע"ן
אין אדם אסור דבר
שצרכו לנשאל מרשותו
הלכך דקמי מתניתין
ובשביעית אסורין עליו
הנוטות אינו אף כשהדירו
לפני שביעית: א"כ א"כ
בנכסים אלו. דאמרי
אין אדם אסור כ"י:
דשני האב"ד פ"י ב'.
משנה היא בבב"א קמח:
בב"י ובב"י א"י ירשנו
אלמא אסור אסורין ללכא
מותר שאל מרשותו ומשני
ל' ללכא: ואלו הפסוק
מירד היכא דלית ליה נכסי
אלו ע"ד שאלו אסורין
שאלו מרשותו ושאלו ללכא
ש"י בב"י שאלו ללכא
מותר:

גב א ב מ"י פ"ו מהל'
נדרים הלכה י' ג' ד'
פסג לאין רמב'
גב ג מ"י שס הל' י'
גב ד מ"י שס הלכה ע'
פסג שס טו"ש יו"ד
סמן רמב ספ"י ה'

תוספות

פס"י פסוק [קס"א] או
פס"י דל"ן דל"ס
אוסר דבר שלל נדרותו
לשמעון מילתה בל"ל:
אלא בנכסי אלו י"א
פליגי דאוסר אוסר ב'
פליגי בנכסי דרב ושמואל
סבר ד"ש בנכסי אלו י"א
שנא בנכסי אוסר. וקשה
אמאי נקט במילתיה נכסי
אלו הוה מיל' למסר
מקד' דמילתיה דלעיל קונס
שאלה נהנה מת' יירשנו
אלמא בנכסי אלו אוסר
אל הנהי' דלעיל (דף נ"ג)
גבי קורדוס מת' ו' נהנה
במחנה מותר מיהו ניהא
להי' שפ' לחזקו מתמיתין
לקמן דמי' עפ' לנכסי
אלו דקמין: פ"י א"כ
פ"י דרבנן ארס אוסר
והתנן כ"פ השותפות
דלא נאסר דמי' נעדרו
נדרותו: א"כ ב' א"כ
רבי יוחנן ורש"י פ"ק
בנכסי דרב ושמואל בנכסי
אלו ולא פליגי: פ"א שאל
דלולס מן הנוטות דפירי
דהפקדא אינון ארעא נמי
הפקדא הו' אפקדא
רחמנא לנזק' אכילה ואמאי
לא יד' דה' לנזק' מאותן
שאינו נעוה:

בפוסקים ע"י הגבאיין.
דכ"ל לתנאן בל"ל ירידה
מקד' שדה ולק' אחר
ללא יד' לתוך השדה כיון
דאפשר לזכות בלא ירידה
אלא היכא דלן עומדין
על הגבולין לעולם יורד
ואוכל דרממנא אפקדא:
א"כ יורה שם א"כ
בפ"ה. לאחר אכילה
ולקד' אכילה אפקדא
רחמנא שאל לנזק' אכילה
לא ואינו מותר אלא בעניות
שעניות מתוך לשדה ואינו
נכנס לתוך השדה בל"ל:
המודר הנאה מחבירו.
שחבירו היריו שאל הינה
משל: לא יאילונו חבירו
דקא מתי' ליה ולא ישאל
מחבירו ונגמרה פיר' הא
לא מתי' ליה למודר: וי"א
י"אונ' חבירו. דקמיה ליה:
וי"א י"אונ' חבירו. פסג.
ונגמרה פיר' א"כ: א"כ
י"אונ' חבירו. דלמדין
בשליה פירקין דלעיל
(דף נ"ג) דמיהא מוכר
ללוקח ולק' אסור בין
למכור בין ללקוח:

דידיה הוו וכמו שפירקין דלקמן) כ"ד אלא משום דחנא רישא
יירשנו לומר שדיו כשאר היורשים אפי' ליהנות מן הנכסים תנא סיפא
נמי לא יירשנו לומר שאינו מותר ליהנו' מירושמו. ומ"מ שמע' מהא דיוכל
אדם לאסור פירותיו על חבירו לאחר שיאלו מרשותו ולא היו כאוסר נכסי
חבירו על חבירו: ומדרינן שאני הכא
דא"ל בחיינו וכמוהו. והשתא נחתין
דרגא ממאי דסבירא לן מעיקרא דהוה
סבירא לן עד השתא דלא מהני שום
לישנא למסר לאחר שיאלו מרשותו
משום דהוה נכסי חבירו על חבירו
והשתא מודינן דמי' מפרש לישניה מתי'
אסר. מיהו אי מהך קושיא בלמוד הוה
מליקן למימר דנכ' דמי' מפרש לישניה
מתי' אסר אפי' בלשון נכסים אלו לא
משמע אלא עדין נדרותו דא"ג דמי'
קאמר מדיר נכסים אלו וי' קאמר נודר
ביתו זה לשונות שוין הן ותנן לקמיה
גבי נודר דמי' קאמר ביתו זה משמע
אפי' לאחר שיאלו מרשותו וה"ל הל"ל
כי קאמר מדיר נכסים אלו כיון
דמדיר נמי אי מפרש לישניה מתי'
אסר אפילו לאחר שיאלו מרשותו
אפי' לא דמי' משום דמי' אסר נודר
בית זה משמע דגופיה של בית אסר
אנפשיה אי משום דלא מקבל עליה
הטעמא אחריתא הלכך שפיר משמע
לישניה דלא תלי אסוריה בדאיתיה
ממריה קמיה) אלא כי אסר ליה מדיר

נמי דא"ל נכסים אלו כל היכא דלא פריש בדיחא אפילו לאחר שיאלו
מרשותו לא משמע אלא כי איתנהו נדרותיה דמאי איכפת ליה אי
מיתנהו אדק' במה שאין לו חלק ונחלה כלל הלכך כל היכא דלא
פריש בדיחא אלא אסר נכסים אלו לא משמע אלא בעדין נדרותו.
ואתאן לן מתני' שפיר דק' דינא אשמעי' והו' רבותא טפי ותנא רישא
משום סיפא אלא דאכתי לא ניהא לן דמ"מ קשה קושיא קמיתא דאס'
איתא דס"ל הכי לרבי יוחנן ור"ל הו' להו' לאפלוגי אנכסי' אלו בדיחא.
ומדרינן אלא בנכסים אלו לא פליגי דודאי אדם אוסר כי פליגי בנכסי
דפשיטא להו' דכל היכא דאמר נכסי אפילו כי אסר אלו אין דינו אלא בנכסי ואפ"ה אדם אוסר כי משום דנכסי נמי לעולם משמע ואלו שהן
עכשיו נכסי קאמר אי משום דכיון דחילל אסורא הו' לא פקע ור' יוחנן ור"ל סביר דדוקא בנכסי אלו אלא אוסר אלא נכסי אין אדם
אוסר. והשתא אלא מתני' שפיר לר' יוחנן ור"ל כדאיתא לרב ושמואל דר' יוחנן ור"ל בנכסים אלו מוקמי להו' ורישא רבותא קמ"ל דא"ג
שהגיע שביעית אינו יורד ואינו אוכל דאדם אוסר דכר שברשותו לכשיאל מרשותו וסיפא רבותא קמ"ל דאס' נכסי אלו יורד לתוך שדהו
וכי קאמר ר' יוחנן ור"ל נכסי עליך וכו' לאו דמוקמי לה' למתני' בנכסי אלא לרב ושמואל קמהדרי וה"ק להו' אי בנכסי איירי תנא לא
הוה מתי' הכי אלא הכי הו' דינא דלפני שביעית אין יורד ואוכל וכשהגיע שביעית אוכל ואי הכי לא אשמעינן מידי אלא ודאי מתמיתין באומר נכסים
אלו ומש"ה נדרא חילל אפילו לאחר שהגיע שביעית. ומקשינן דא"ל דלימרו רב ושמואל דאפי' כי אסר נכסי יתסרו נכסים אפילו לאחר שיאלו
מרשותו דהא אפילו גבי נודר תנן דמי' קאמר לביתו לא משמע אלא כל עוד שיהא שלו אלא לא לאחר שמכרו וכו"ש גבי מדיר דלא משמע
כי אסר נכסי אלא בעד שיהו נדרותו. ומדרינן אלא כי אסר ר' יוחנן ור"ל בנכסי אלו ורב ושמואל בנכסי אלו ולא פליגי לומר דרב ושמואל
מוקמי לה' למתני' באומר נכסי אלו דכיון דאמר אלו אפי' אסר נכסים אלו ואסרי אפי' לאחר שהגיע שביעית ורישא
רבותא קמ"ל ור' יוחנן ור"ל נמי הכי מוקמי למתני' וה"ק לא תסוק אדעתין דמתני' דקמין דאפילו הגיע שביעית אינו יורד ואינו אוכל
מתוקמא אפילו בנכסי וטעמא משום דכיון דנחית בזה אסורא הו' לא פקע דליחא אלא כל היכא דלא אסר אלא נכסי לא מתסרי אלא כי איתנהו
נדרותיה אלא הגיע שביעית אוכל מן הנוטות דפקע להו' אסורייהו הלכך ודאי מתני' לא מתוקמא אלא בנכסי אלו. ואע"ג דהאי דינא מתי'
למיגמר' מתני' דהאומר לחבירו קונס לביתך שאני נכנס וכו' א"ר יוחנן אמתני' לפרושה ולבדורה דלא ניעט בה משום דקתם מודר הנאה מחבירו
בנכסי משמע דמתן לקמן (ומה' המודר הנאה מחבירו וכו') נתן לאחר לשם מתנה והלה מותר בה ואי באומר נכסים אלו אין הלה מותר בה. כנ"ל פירושא
דהאי שמתעא. ולא ידענא אמאי נקט הש"ס במסקנא ר' יוחנן ור"ל מקמי רב ושמואל דה"ל למינקט רב ושמואל ברישא דקדמקד' להו' למימרינהו
מעיקרא מקמי ר' יוחנן ור"ל ונראה בעיני משום דכל שקלא וטריא דסוגיין נקטינן דר' יוחנן ור"ל קיימי אמילתייהו דרב ושמואל לאפלוגי עליה
מש"ה כי הדרי למימר דלא פליגי מקדמין לדר' יוחנן ור"ל מקמי רב ושמואל לומר דלאו אמילתייהו קיימי כלל. ואית' דגרסי הכא ורב
ושמואל בנכסים אלו מיהו אפילו להך גירסא ה"ה בנכסי אלו דאדם אוסר שהולכין אחר לשון אחרון דאמר אלו והכי איתא בירושלמי
(פ"ה ה"ג) ביתו זה משום מה אסר מופסו משום ביתו זה משום זה ומסקנא משום זה: ארעא נמי רחמנא אפקדא. כלומר ללקיטת הפירות
ולמה לא ירד לתוכה ללקוט פירותיה: אחר עולא בעומדין אילנות על הגבולין. אין הכי נמי דללקוט אילנות שבאמנע השדה מותר
לירד לתוכה אלא ללקוט אילנות שעומדין על הגבולין לא דרממנא לא ארעא אלא ללקוט פירותיה הלכך כיון שאילנות הללו
יכול ללקט אותם לא ירד: ר"ש בן אליקים אומר גורא שמה ישא בעמידה. ומש"ה אפי' ללקט אילנות שבאמנע השדה לא ירד
לתוכה דנמי דמדינא שרי דארעא רחמנא אפקדא משום גורא אסור. ואע"ג דהכא גזרינן שמה ישא בעמידה ועליל (דף נ"ג) גבי חולה
לא גזר שמואל אלא שמה ישא בעמידה לא גזר דא"כ ליתסר לנקדו אפי' עומד ההם היינו טעמא משום דכיון דדרך מבקר
לישב ואחא מתי' לעמוד אית ליה היכרא ולא ישא בעמידה אלא הכא מתי' היכרא אית ליה הא אין דרך ללקוט אלא הפירות אלא
בעמידה ושיך למיגור שמה ישא: מתני' לא ישאלונו. מודר למדיר ובגמרא מפרש טעמא: ולא ישאל ממנו. מודר ממדיר דהא
מתני' מיניה. שאלה שייכא במדיר דהדר בעיניה כבהמה וכלים הלואה שייכא במדיר דלא הדר בעיניה כהלואה מעות:

אם מת לא יירשנו שאני הכא דקא א"ל בחיינו
ובמותו מכל מקום קשיא אלא בנכסים אלו
כ"ע לא פליגי כי פליגי בנכסי רב ושמואל
סביר ל"ש בנכסים אלו ל"ש נכסי אדם אוסר
ור' יוחנן ור"ל סביר בנכסים (א) אדם אוסר
נכסי אין אדם אוסר ומי איכא למ"ד ל"ש
בנכסים אלו ול"ש נכסי והא תנן (ב) האומר
לחבירו קונס לתוך ביתך שאני נכנס שרך
שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מות
לביית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח
מת או שמכרו לאחר אסור אלא א"כ אמרי
ר' יוחנן ורש"י לקיש בנכסי רב ושמואל
בנכסים אלו ולא פליגי: ובשביעית אין יורד
לתוך שדהו כו': מאי שנא דאובל מן הנוטות
דפירי דהפקדא אינון ארעא נמי אפקדא
אמר עולא בעומדין אילנות על הגבולין
ס"ר שמעון בן אליקים אומר גזירה שמה
ישא בעמידה: מתני' המודר הנאה
מחבירו לא ישאלונו ולא ישאל ממנו לא ילונו
ולא ילוד ממנו ולא ימכור לו ולא יקח ממנו:
גמ'

משום שיכול להושיט ידו וליקח מבחוק אלא אין עומדין על הגבולין
אינו יורד לתוך שדהו דאסור לו לירד לשם: גזירה שמה ישא
בעמידה. דלאחר שאלכ עומד לו לשם וקמיתנהו בנכסים ומדיר ואסור
דהאי דאפקדא רחמנא כל זמן שהוא אוכל אז יכול לעמוד לשם דהפקד'
הוא אלא שלא לזרוך אכילה לא אפקדא: מתני' המודר
הנאה מחבירו לא ישאל לו. שאלה כללים. הלואה במעות:
גמ'

אדם אוסר כי פליגי בנכסי אלו אסר אדם אוסר כי משום דנכסי נמי לעולם משמע ואלו שהן
עכשיו נכסי קאמר אי משום דכיון דחילל אסורא הו' לא פקע ור' יוחנן ור"ל סביר דדוקא בנכסי אלו אלא אוסר אלא נכסי אין אדם
אוסר. והשתא אלא מתני' שפיר לר' יוחנן ור"ל כדאיתא לרב ושמואל דר' יוחנן ור"ל בנכסים אלו מוקמי להו' ורישא רבותא קמ"ל דא"ג
שהגיע שביעית אינו יורד ואינו אוכל דאדם אוסר דכר שברשותו לכשיאל מרשותו וסיפא רבותא קמ"ל דאס' נכסי אלו יורד לתוך שדהו
וכי קאמר ר' יוחנן ור"ל נכסי עליך וכו' לאו דמוקמי לה' למתני' בנכסי אלא לרב ושמואל קמהדרי וה"ק להו' אי בנכסי איירי תנא לא
הוה מתי' הכי אלא הכי הו' דינא דלפני שביעית אין יורד ואוכל וכשהגיע שביעית אוכל ואי הכי לא אשמעינן מידי אלא ודאי מתמיתין באומר נכסים
אלו ומש"ה נדרא חילל אפילו לאחר שהגיע שביעית. ומקשינן דא"ל דלימרו רב ושמואל דאפי' כי אסר נכסי יתסרו נכסים אפילו לאחר שיאלו
מרשותו דהא אפילו גבי נודר תנן דמי' קאמר לביתו לא משמע אלא כל עוד שיהא שלו אלא לא לאחר שמכרו וכו"ש גבי מדיר דלא משמע
כי אסר נכסי אלא בעד שיהו נדרותו. ומדרינן אלא כי אסר ר' יוחנן ור"ל בנכסי אלו ורב ושמואל בנכסי אלו ולא פליגי לומר דרב ושמואל
מוקמי לה' למתני' באומר נכסי אלו דכיון דאמר אלו אפי' אסר נכסים אלו ואסרי אפי' לאחר שהגיע שביעית ורישא
רבותא קמ"ל ור' יוחנן ור"ל נמי הכי מוקמי למתני' וה"ק לא תסוק אדעתין דמתני' דקמין דאפילו הגיע שביעית אינו יורד ואינו אוכל
מתוקמא אפילו בנכסי וטעמא משום דכיון דנחית בזה אסורא הו' לא פקע דליחא אלא כל היכא דלא אסר אלא נכסי לא מתסרי אלא כי איתנהו
נדרותיה אלא הגיע שביעית אוכל מן הנוטות דפקע להו' אסורייהו הלכך ודאי מתני' לא מתוקמא אלא בנכסי אלו. ואע"ג דהאי דינא מתי'
למיגמר' מתני' דהאומר לחבירו קונס לביתך שאני נכנס וכו' א"ר יוחנן אמתני' לפרושה ולבדורה דלא ניעט בה משום דקתם מודר הנאה מחבירו
בנכסי משמע דמתן לקמן (ומה' המודר הנאה מחבירו וכו') נתן לאחר לשם מתנה והלה מותר בה ואי באומר נכסים אלו אין הלה מותר בה. כנ"ל פירושא
דהאי שמתעא. ולא ידענא אמאי נקט הש"ס במסקנא ר' יוחנן ור"ל מקמי רב ושמואל דה"ל למינקט רב ושמואל ברישא דקדמקד' להו' למימרינהו
מעיקרא מקמי ר' יוחנן ור"ל ונראה בעיני משום דכל שקלא וטריא דסוגיין נקטינן דר' יוחנן ור"ל קיימי אמילתייהו דרב ושמואל לאפלוגי עליה
מש"ה כי הדרי למימר דלא פליגי מקדמין לדר' יוחנן ור"ל מקמי רב ושמואל לומר דלאו אמילתייהו קיימי כלל. ואית' דגרסי הכא ורב
ושמואל בנכסים אלו מיהו אפילו להך גירסא ה"ה בנכסי אלו דאדם אוסר שהולכין אחר לשון אחרון דאמר אלו והכי איתא בירושלמי
(פ"ה ה"ג) ביתו זה משום מה אסר מופסו משום ביתו זה משום זה ומסקנא משום זה: ארעא נמי רחמנא אפקדא. כלומר ללקיטת הפירות
ולמה לא ירד לתוכה ללקוט פירותיה: אחר עולא בעומדין אילנות על הגבולין. אין הכי נמי דללקוט אילנות שבאמנע השדה מותר
לירד לתוכה אלא ללקוט אילנות שעומדין על הגבולין לא דרממנא לא ארעא אלא ללקוט פירותיה הלכך כיון שאילנות הללו
יכול ללקט אותם לא ירד: ר"ש בן אליקים אומר גורא שמה ישא בעמידה. ומש"ה אפי' ללקט אילנות שבאמנע השדה לא ירד
לתוכה דנמי דמדינא שרי דארעא רחמנא אפקדא משום גורא אסור. ואע"ג דהכא גזרינן שמה ישא בעמידה ועליל (דף נ"ג) גבי חולה
לא גזר שמואל אלא שמה ישא בעמידה לא גזר דא"כ ליתסר לנקדו אפי' עומד ההם היינו טעמא משום דכיון דדרך מבקר
לישב ואחא מתי' לעמוד אית ליה היכרא ולא ישא בעמידה אלא הכא מתי' היכרא אית ליה הא אין דרך ללקוט אלא הפירות אלא
בעמידה ושיך למיגור שמה ישא: מתני' לא ישאלונו. מודר למדיר ובגמרא מפרש טעמא: ולא ישאל ממנו. מודר ממדיר דהא
מתני' מיניה. שאלה שייכא במדיר דהדר בעיניה כבהמה וכלים הלואה שייכא במדיר דלא הדר בעיניה כהלואה מעות:

(א) לקמן (מ"ב) ו' ורש"י
(ב) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ג) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ד) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ה) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ו) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ז) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ח) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(ט) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י
(י) ורש"י (מ"ב) ו' ורש"י

הנהגות הב"ח

(א) גמ' ורש"י ורש"י
סביר בנכסים אלו אסר
(ב) ורש"י ד"ה שמי
הכא דמפרש ואמר
מתני' (א) ד"ה כי
פליגי וכו' אמרינן דאסר:
(ג) ד"ה קונס וכו' דהי'
משמע דומיא דבנכסים
אלו וכו' רב ושמואל
וכי' הפס' ואמרי' מיה'
בעומדין אילנות על הגבולין
והפירות גזרינן לתוך
שיכול ימי' לזרוך אכילה
אפקדא ועכ"ל:

פירוש הרא"ש

א"כ נמי רחמנא
אפקדא. ליתסר
השדה מן ללקוט הפירות:
בעומדין ע"י הגבאיין. ואינו
נזק' ליכנס בתוך השדה
ואפשר לכל אדם אין לו
רשות ליכנס כיון שיכול
ליקח הפירות' או שמה
א"כ ללחוש אחריתא
מותר למודר אסור אלא
ליקח פירות שעומדין בתוך
השדה יכול לירד: גזירה
שמה שדה בפ"ה.
יותר מדין לזרוך ללקוט
פירות הלכך אין יכנס לתוך
השדה כלל ללקוט הפירות:
מתני' א"כ ש"א פסג.
אומה שביקש ששאלנה
ממנו: א"כ ימכור לו וי"א
יקח ממנו. כדאיתא במשנה
דליחא הנאה למחייבו
שהו בשוה אלא למכור
לו ביומר וליקח ממנו
בפחות ממוצא: (א) קונס
שאני יורש בה א"כ:
אומה שביקש ששאלנה
לו אפרה עליו: אם
היה רבו אחריו הוא
אסור וי"א ארס בותייה.
כי לפי חילולו כיון
לידור אם הוא אסר
שהו בעצמו רגיל למכור
שדהו הוא אסור וכל
אדם עומדין למכור שדהו
במחנה הפסד ואם אין
דרכו למכור הוא (מותר)
וכל אדם אסורים למכור
בה שדהו:

נח א מ"י פ"ו מהלכות
 נדרים הלכה טז:
 נח ב מ"י פ"ח מהלכות
 נדרים הל' יב [יג]
 טוש"ע י"ד ס' ריש סעיף
 ה:
 נח ג מ"י פ"ו מהלכות
 נדרים הלכה יב סמג
 לארץ רמב"ט טוש"ע י"ד ס'
 רכב סעיף ה:
 נח ד מ"י טס הלכה י
 טוש"ע טס סעיף ט:

[illegible][illegible]

ובם שרד שאני חודש
ה. לא מחשב שאני שאלה
מריסה. שם תחיל אותה
קום וכו', והשאלה לו,
וא אסור. עם המנה
ודאי כיון צמה שהורג
דאמיה בשחור.

מר לו השאילני פרדך

[illegible][illegible]

(א) ז"ב קמח: (ב) כתובות
עא. [לקמן מח. ז"ב קלד].
(ג) [חוספתא מעשרות
פ"ג], (ד) [פ"ט ע"ט].
(ה) בס"א טסק: מולן.

שעמא דשרי דכנ המדיר מין דעסן
על מה שפסקי. אלח על מה שערין
ברשותי ואלדעי מותר: מחבר דרין
כו' מקלות לראשון וכולן לשני. שכי"מ
שכתב מקלות נכסיו ללאהד והשאר
כולן כתב לשני: ראשון קנה ואינו
ללא קנה. ואם עמד חורר בשני ראשון
חורר ברשון לפי ששכתב לראשון
שייר לעצמו מה שנתן אחר כך לשני
ויקן השני חורר ללא שייר כלום ומש"ה
לא קנה. ואף אמרת לא היו מתנה עד
דמטי ליד מקבל ראשון קנה המתנה
דמטי משני הא כיין ללא אחי לידה

לא הו' שלו וכו' היכי דשל שני הו' שויר לראשון איכא למימר נמי
 דשל ראשון הו' שויר לשני והואל ויגרשמו של נותן הן אחי כל ומן
 דלא אחי ליהדי דהאי אלא מדקנה ראשון ש"מ לימא להא דר' יוחנן
 דאמר לא וכו' מקבל עד דאחיא ליהדי: **אלא אמר רבא**. לעולם
 קסבר רבי יוסי דמן המורה הוא (א) מתנה לאתמר אע"ג דלא אחי
 לרשות וזכה והואל ומשעה הפקדיו הו' הפקר ומאי טעמא דר'
 יוסי דאמר הכא במתנין: **היינו טעמא דרבי יוסי**. דלא אמר
 דליהוי הפקר: **משום מפנה בית חורון**. כדמתן בפרקין לקמן (דף מח.)
 דמוכחא מילתא דלא נתנה למכור אלא בשביל שיבא אצלו ויאכל
 והכא נמי אי אמרין הו' הפקר כיון דאין חסן אמר מיחוי דבשביל
 מודא ממנה הפקדו והיינו דומיא דבית חורון הלכך (ב) אוקמינא
 דארבען כל האר הו' הפקר עד דאחי לרשות וזכה. ואיתי דמפרשי אלא
 אמר רבא לעולם לר' יוסי מדאורייתא לא הו' הפקר עד דאחי לרשות
 וזכה ולא דמי למתנה ומדרבנן הוא דהוי הפקר אע"ג דלא אחי לרשות
 וזכה לקמן כדי שלא תשתנה מורת הפקר והכא במתנין כו':
הפקדיו את שיהו כל ג' ימים הראשונים יכול לחזור בו. בין אמר
 אין לזויי שיהא הפקר דחור בו ובין וזה בו איהו בתוך ג' ימים
 ושם הפקר לא חייל ביה ולא פקע ליה מידי מעשר דהפקר פטור מן
 המעשר דקדאמרינן (שם דף מה.) ונשמר פרט להפקר: **מכאן ואילך**
אינו יכול לחזור בו. ופטור מן המעשר כל מאן דזייב:
 אמר

חשבוני ליה כמחלל דמעיקרא כמחלל לראשון לא היה דעמו לימן לשני דלי חשבוני
דעמו לימן לשנין אף לראשון נתן קנה דלא אחר"י הפקדמן שמה ששני מר
רוחץ אס כמחלל מחלל מקי כולם עמד חיל כבולס אס כמחלל מחלל עומ כולם
ומחשבוני ליה כמחלל אס כן כולן לשני דקדמא קאי גם אחתה שנתן לראשון ב"ר לשני
הראשון אס היה יכול ומעיקרא כמחלל לתקנתן לראשון לא היה ששני מוכספי שלא נתנם
הראשון ולימן הכל לשני דלי ויכול לשני דקדמא קאי ליה ששני מוכספי שלא נתנם
אס עמד היה חילק כל בכסיו ויהי מתנת ש"מ כבולס אלא דלי שנתן לשני דעמו
דעמו לא מה שהפקיד וי"ס גירסא ומתקנתן לראשון ויכול לשני דלי שני לחשבעד
כתופסא הכתובת וכסיו לשני עבדיו ששני טענות וכתן לראשון מקחא וכסיו ולימן כת
לחיות כיון דשני רשעי וי"ס לחיות וקח כל הכנסה והראשון כוללס אלא דעמו
ונתן כולם לשני דלאר"י גם לשני מה מתנתה וי"ס אלא קושי: מתנתה ב"ר אס
ואסרסין משום שלא הימה מתנתה גמורה ד"ר אלא גמור ב"ר גמור שלא
זה המודד: ב"ר שלשה פ"ם ב"ר חמור ב"ר ולימן אפי' חזר זה ממנו שהפקידו
כן חלקק חלוקי חזרו זה ב"ר הפקד ע"יו אס חלל ממנו דעמו אלא ולימן
תבעש וכן אס היה לקטן שלא לשם ויהי הפקד אלא לשם חזרה חייב תבעש
ר' כן מוכח בפ"ם א"ר הפקד נתן דקמי וזה בה פ"ר אס חלל אפי' יכול לא
תקני בפ"ם ח' שוכה וכן לחזק שלשה חמור דכדרי' ב"רשא ואשכח דאס וי"ס ויהי
א"ר ימים א"ר י"ס חמור קיים ואס וזה חלל כן פטור מן התעשר אלא בפקדני
משתכח ואפי' לא כן הפקדן ופטור מן התעשר ואלא לחמירני תעשר דתמן שלשה
הפקד עד אחר שלשה לפטור מן התעשר ואנכי זה חקנו בכל הפקד שיוכל לחזור מן
חקנין כל פ"י מה שפירשתי אלא וזה לחללל חמור ויהי פטור מן התעשר
אלא אס היה יכול לחזור מן הדמוריה דאס הפקדון וחזרו זה מדי:

תעשה וכן אם היו קטן שלא לשם ויהי מה הפקר אלא שכן חזרה מביא תעשה
 ר' יוחנן בספאם הוא הפקר לזמן דקמיה וכן זה בין אם אחר אינו יכול לה
 דקמיה בספאם מי שזכה בו לאחר עשה קמיה דקמיה ברישא ואשתא דאש ושהי קמיה
 ו' ימים ויהי מה הפקר קטן ואם עשה בו אחר כי פטור מן המעשה אבל בשקפיה
 ומשמו ואין לו מה לחזור בו ופטור מן המעשה ואלו דאחרתין דקמיה שאלה
 הפקר עד אחר שלשה לפטור מן המעשה אבל זה חקנו בכל הפקר שיכול לחזור מן
 חקני ק' לפי מה שפירשתי דאם חקנו אלא לחלול חמורות ויהי פטור מן המעשה
 אבל אם היה יכול לחזור בו מדבוריה ומה שפירשו וחזרו בו מדי:

[illegible]

וְסִי בִּינָה דְּתַקְנָן רַבֵּנּוּ דְּאַחֲרָא ג' יָמִים אִין יִכּוֹל לְחוּד בּוּ הַפֶּקֶד בֵּית רִין לְעֵנֵין מִסָּה וְיִמָּא דְּמִילָא דְר"ל הוּא דְקָאֵמֵר דְּהַפֶּקֶד אִינוּ אֵלֶּא מִשּׁוּם שְׁלֵא מַשְׁתַּכַּח מִדֵּי הַפֶּקֶד אֲכֵל מִדֵּי

[illegible]

ר"תא לא הוי הפקר:

(א) חולין קלד: תמורה ו.
 ב"ק כח. ודל. נדה נא.
 (ב) [דברים יד.] ג. [במדבר
 יח.] ד. [ויקרא כג.] כג.
 (ה) [ויקרא יט.] ו. [ע"א].
 (ו) [שם.] ח. [ש"ך ע"ד
 לע"א.] ט. [ע"כ ש"ך
 לע"א.] י. בדפוס "הג'
 ומשני דמעשר מיניה וביה,
 (כ) ז"ל קמא,

מפני הרמאין ואחו לעשורי מן החיוב
על הפטור דדילמא אית ליה ענין
שאינו נקוב לחיוב לעשורי מדרבנן
ויולא מדאורייתא דלא קרינא ביה היוצא
השדה(ה) ואמר האי מדרבנן והאי מדרבנן
ומפריש מהאי דהפקר אהאי ענין
שאינו נקוב והטורה אחרת והרמותם
ממנו(ו) מן החיוב על החיוב ולא מן
הפטור על החיוב (ז) מפני שגזירה
כפורה תרומה כאלם זה שפודה
הקדשו במעות ותרומה ומעשר אין

מִן הַחַיּוֹב לֹא אָמְרוּ לְתָרוּם אֲלֵךְ מִן
זֶה שֶׁלֹא מִן הַמִּיֻקָּף תְּרוּמָה הוֹאִיל שֶׁזֶה
מִבְּחָן וְאֵילָךְ אֵין יָכוֹל לַחְזֹר בּוֹ דְּמַדְרַבְּנָן
וְנִי הַפֶּהר הַשֶּׁמֶל וְנִי אֲסִי חֲיִיבָה חוֹרֵבָא

ושי מן הפטור על החיוב. ע"א דילמא
טור דאם היו מאה כורין ג' של חיוב

ולתנא חתי לעשורי מן החיוב על הספור. ממכתאן ורסן מין יכיר מחור
 פסין דקאמר דנהי דמדעיה לרבי יוסי יכול לבחור בזה ולא היו הפקר
 תוקן רבנן ליהוי הפקר ובדילא שחיצובו מעשה בין דמלאורייתא
 לא היו הפקר דנהי שהיו יכולים לפטרו *משום דהפקר ב"ד היה הפקר
 פילו הכי לא צאו חכמים להקל ולפטור מן המעשר מה שהוא חייב
 בו מן המורה וכיון שכן אינא למיחש לתנא חתי לעשורי מן החיוב
 על הפטור דאמר וזכה זה ודאי כיון שזכו חכמים במה שצויה הפקר
 גמור היה וחזרה לדיקן מדינא לא כלום הוא חיה שחיצובו במעשר
 אינו אלא מדבריהם מפני גזירת הרואין שמעטו מחורמו ושקצו
 שהיה חזרה ואינה כלום שאילו כן היאך ירובי בהפקרו ואחי לעשורי
 מדבר זה שהוא סבור שהיה פטור על דבר אחר שהוא פטור מן
 הדין כגון חטין שגדלו בעצין שאינו נקוב וסבור הוא דליהוי מרייהו
 מדברגן וליתא דמאי דזכי ביה וזכה מלאורייתא ממיידי דכיון דחזרמו
 דמפקר מהניא מדינא נמלא שאין זה וזכה זה מה הפקר וכי מעשר
 מפירות הללו על אוחס של עציץ שאינו נקוב הוה ליה מעשר מן החיוב
 על הפטור. ובדין אחר הוה מלי' לבישרך דילמא חתי לעשורי מן
 הפטור על החיוב כלומר מפירות של עציץ שאינו נקוב על זה וחדא
 מנייהו נקט. ובמאי דמפרקין נמי מיפרקי כולהו פירכי דלמא' כי
 מעשרה עשר מנייה ובהי כלומר לא מעשר ממנו על מקום אחר ולא
 ממקום אחר עליו אלא עשר מנייה: **מיחייב המפקר אם כרמו**
ולשאר עמד וכלרו חייב פטרט ובטולות ובכשרה ובפסא. משום
 אלא"ר דהפקר פטור מכלהו ודלמא'ר' בעלמא (שם 97 פה.) נשמר

נמשעוין הפקר חפ"י הכי משהו דכיוונוהו הני כמיז מעוזב ימירח מחייב' ב' **מן המעשר**. דכיון דלא כמיז במעשר מעוזב ימירח לא שנה הוא וי' **נח**. כלומר דאע"פ דמקור רבנן דמור' שלשה יכול לתמוז ב' ויכין **א** אליבשיהו שפיר דפטור דקאמר מדאורייתא קמני אכל מדרבנן איין **ה** היכי אפשר דמימי אליבשיהו דהא לרבי יוסי כיון דאמר דמפקיר יכול **ב** דכיון דלא פירש שהוא זוכה זו מן ההפקד נמינא דמהדר קא דהר ביי' **ג** נמי מנ' זכי במורח הפקר מהפקירא דנפשיה הני מילי כשפירש **ד** אמרי אנה לרבי יוסי הא רבנן ביא. כלומר דנהי דאיך דרייתא

עצמאות ויכר הדפוסים וזכרו לא כל שכן צויהם הידי בתעבור ואחרי פטור הצל
הוא אמר לעיל לר' יוסף נמי מדבריהם היו הפקר הידי בתעבור ואחרי פטור הצל
הוא שאליו רמאותו דבנעלו חמשים דמי הורה ותיכנסו במתא וכל דבנעלו דבנע
לא אסור מפי הרמאין דמפקרי והדרי וכן ריבא הדבר לר' אסור דלויסא לא תשל
רמאותו יכר יו לאסור ולחייב מי הבורא ומעמי מי סבדד דרבי יוסף היה רבנן
דמפי היתרתי וא"ת אם כל רבנן ליהוי כיון דרמאותו יכר וי"ל דהם מקילין
זו לעיל היכא דזכא אמר יהי הפקר מדרבנן ולרבי יוסף אינו כן ואם איתא לרבי יוס
נמי היה הפקר:

ד יו חזר הפקר וזכר במתא וזכר מי הבורא וזכר מפי הרמאין וזכר
התעבור מן הפקר: **שבתא וקרא** ולקוח ביהמה דלעיל כרבנן כן נמי כרבנן ופטור
וכה וא"ת לישב עצמו ויכר לשם וזכר ומוסיף אפילו לר' יוסף דמחבר משאיה בן בן
מהפקרו ולא במתא וזכר ולא נהירא האי שטיא דלבישא שאור זו מהפקרו לא דרך קרא
לר' אבהו **אמא רבא** ירבי יוסף כן יא תפסי לר' יוסף:

הא כגון דאפקריה בפני
שלישה ואינו ידוע
החור בו. ודמי כאלו שני
לרשות וזהו וזה דלית ליה
דלית הפקר עד דלתי
לרשות וזהו חפשי מר
דיכול לחזור בו דלמחר רבי
יוחנן כפני שני חפשי
למחש למחש וגם סתם
הפקר מועיל אפי' שלא
כפני שלשה: רבי יהושע
בן לוי אומר דב' תורה
אפי' באחד וד' הפקר.
כפני ד' יוחנן סבר לה
כדי וידי ויהושע בן
לוי כרענן וכן המורה היו
הפקר לאלתר וזו היא
כפני' לנעול דמלאווי
אמר רבי יוחנן דלא היו
הפקר אלא לרבי' לעיל
מז' סבר רבי יוחנן דלא
פליג אר' יוחנן מדי (אבל).

ואיבעית אימא. כי פליג ר' יוסי עליהו דרענן דלמחר לא היו
הפקר (א): כגון דלא אפקריה אלא בפני תרי. ואלהי הכי קמני ר'
יוסי במתניתין דלמחר דלא היו הפקר כל זמן דלא אלא ליד וזהו אכל
היכל דאפקריה בפני כי תלתא היו הפקר ואפי' דלא אלא ליד
וזכה וי' קמני דפטור מן המעשר
דאפקריה בפני כי תלתא: ור'
יהושע בן לוי אומר דבר תורה אפי'
נחד היו הפקר. דלע"ג דלא הגיע
לרשות וזהו היו הפקר לאלתר:
ומה טעם אמרו בו' ושנים מעידין.
דאי ליכא אלא תרי כי זכי חד מאן
מעיד עליה דהלה הפקירו ולעולם
לאלתר היו הפקר והיינו כרענן דרבי
יהושע בן לוי סבירא ליה כרענן:

הדרן עלך אין בין המודר

איבעית אימא הא דאפקריה באנפי תרין והא
דאפקריה באפי תלתא דאמר ר' יוחנן משום
רבי שמעון בן יהוידא כל המפקיר בפני
שלישה היו הפקר בפני שנים לא היו הפקר
ור' יהושע בן לוי אומר דבר תורה אפילו
באחד היו הפקר ומה טעם אמרו בשלישה
כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידין:

הדרן עלך אין בין המודר

ואיבעית אימא הא דאפקריה בפני תרי הא דאפקריה בפני
תלתא. כלומר הכי מתניתא נמי דהמפקיר את כרמו
כר' יוסי אחי' דעד כאן לא קאמר ר' יוסי דמפקיר יכול לחזור
כו אלא דאפקריה בפני תרי כלומר שאין שם שלשה דומיה
דמתניתין דקמני דלזין עמהם אמר
וכהא כלמוד הוא דלמחר ר' יוסי
דסבירא ליה דכל כי ה"ג הפקר
כמתנה דעד דלתי לרשות וזכה לא
נפיק מרשות מפקיר. ועממיה משום
דלזין עמהם אחר אפי' לליכא כהדיה
אלא תרי אדעתא דחד דמהיך כלמוד
אפקריה דכל כי תרי ליכא קלא משום
הכי דמי למתנה דמי היכי דמתנה
לא מפיק ליה מרשותיה אלא אדעתא
דלידך ה"ג הכא לא מפיקר אלא
אדעתא דלידך או אדעתא דחד

מתווייהו הילכך כי היכי דמתנה לא נפיק מרשותיה עד דלתי לרשות מקבל ה"ג בהפקר כי הא דהפקר זה למתנה דמי. ומתני'
דהמפקיר את שדהו כי הא הפקר מתוקמא ומשום הכי קמני דעד שלא זכה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו אכל הכי מתניתא
דהמפקיר את כרמו מתוקמא דאפקריה בפני תלתא וכל היכא דליכא תלתא אושא מילתא ואדעתא דכולי עלמא אפקריה ולא דמי כלל
למתנה הלכך אפי' דמתנה עד דלתי לרשות מקבל לא נפיק מרשות וזכה בהפקר כי הא אפי' ר' יוסי מודה דלאלתר נפיק מרשותיה:
דאמר ר' יוחנן כל המפקיר בפני שלשה הוא הפקר. משום דאדעתא דכוליה עלמא אפקריה: בפני שנים לא היו הפקר. דכיון דליכא
קלא אדעתא דידיה כלמוד אפקריה ודמי למתנה. כן נראה לי פירושא דשמעתא כולה ויש כמה שכתבתי קצת דברים שלמתי מדברי
הראשונים וזכרונם לברכה: והך סוגיא כולה למאי דקלא דעמיה מעיקרא דטעמא דרבי יוסי משום דקסבר הפקר כמתנה אחי'
ור' יוחנן דלמחר הכי לעיל [גמ]. הא איתומז וכיון שכן למסקנא דלעיל אדמיא לה כל הכי סוגיא ונקטין לפירושא לנבייתא דהמפקיר את שדהו
אוקמתא דעולא דכולה רענן היא ור' יוסי נמי היא דר' יוסי לא פליג עליהו דרענן כדילא דהפקר כלל והיינו טעמא דסיפא דקמני
דעד שלא זכה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו משום דכיון דשבע ושנה לא שמיך לא נפיק מרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה
וכולה דפרשית לעיל: ולענין הלכה כפולגמיהו דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי נקטין כר' יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפי' באחד
היו הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידים הילכך מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה
וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות נדרים (הלכה טו):

הדרן עלך אין בין המודר

וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות נדרים (הלכה טו):

פירוש הרא"ש

הך חששא נופא בשלמא אי מוקמת רישא רענן נחא דנענין שלשה ימים כדי שיתפרסם ההפקר דפרשיית לעיל אלא
כיון דמוקמת לה כרבי יוסי ואחר שלשה ימים עקירה רענן למשע גזירת מתנה בית חורין ואוקמיה אדאורייתא משום
דלא תשחבת מורת הפקר ואפי' לאפרושי מן החיוב על הפטור אפילו מיום ראשון נמי היה לן למחש להכי כי עיקר
וכיית הפקר הוא תוך שלשה דלא שבת שיעמוד ג' ימים בלא זכיה וזיה לרין לתקן כדבר המצוי ושכח: אמר רבה
בפני הרבאין ב' פ' מה שנתן שלשה ימים לא היו הפקר לאו משום גזרת מתנה בית חורין דלי הוא טעמא
משום גזירה היינו מפקיעין אותה גזירה משום חשש שלא תשחבת מורת הפקר כמו שאנו מפקיעין אותו לאחר ג' אלא
במח' ג' ימים לא היו הפקר מדאורייתא מפני הרמאין שלא נמסר הדבר אלא להחכים דעיקר הפקר ילמין משגיגות
כדדרש בירושלמי והשגיגות שמעטנה מה תלמוד למד ועממיה י' לך נטישה אחרת שהיא כזו ואין זו הפקר מה זו
לעניים ולעשירים אף זו כי' וכשנענית דלית בה רמאות והיכלא דליכא למחש לרמאות כגון במח' שלשה לא היו הפקר
אלא מדאורי' לא היו הפקר כיום מילתיה דרבה היא וכיון דמדאורי' חייב במעשר משום שלא תשחבת מורת הפקר
לא מפקיעין ליה ורבי יוסי אומר במתני' תוך ג' מן המורה ולאחר ג' משום גזירת מתנה בית חורין: ור"ל אפי' אחי'
אעפ"י מן החיוב ע"ה הפטור ב' כי מוקמת לה כרענן ותוך ג' חייב לעשר מדריגן שלא נמסרם ההפקר דפרשיית
לעיל וי' מוקמת לה כרבי יוסי ועד שלא זכה בו אחר חייב לעשר משום גזירת מתנה בית חורין ניוש דילמא אחי'
לעשורי כו: דאמר ר' אבהו ב' פ' עשרת עשר פניה וביה. ויותר משו חכמים לרענן משום שלא נמסרם ההפקר ואמו
למחר קא אכל עטל ור' יוסי משום גזירת מתנה בית חורין ממה שחש דילמא אחי' לאפרושי מן החיוב על הפטור:
בש"מא אעפ"י. רענן קמני לה ופטור מן המעשר מדאורייתא לאלתר אלא לר"ל דל' יוסי לא היו הפקר מן המורה
תוך ג' ימים אחי' פטור מן המעשר: איבעית אימא הא דאפקריה באפי' תרי ב' דטעמא דר' יוסי דלא היו הפקר
תוך שלשה משום דליכא למחש לרמאות וכיון דאפקריה בפני תלתא והדבר מפורסם לכל ליכא למחש לרמאות ואפי'
כמו הפקר לאחר ג' הלכך לאלתר היו הפקר: ההפקר בפני ב' אפי' היו הפקר. לאלתר: דבר תורה אפי' באחד
היו הפקר. לאלתר כרענן: ובה טעם אמרו בג' כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידין. ומתוך זה יראה בעל הבית
להפקיר כדי להפקיע ממעשר וק"ל בכל מקום הילכתא כרבי' לנביה דר' יוחנן הלכך היו הפקר מן המורה אפילו
באחד והיינו אפילו בית לנן עמא הלכך בשבת יכול להפקיר כליו שלא יעצור על שניתה כליו וכן בהמתו אם השאילה
לעצור כרכים ולא החזירה לו קודם השבת אפילו בית לנן עמא:

הדרן עלך אין בין המודר

איבעית אימא הא דאפקריה באפי' תרי ב' ואפי' שפיר כרבי יוסי הא דקאמ' במתני' דלא היו הפקר עד דלתי ליד
וזכה ה"ג בפני תרי אכל בפני תלתא כיון דהוה ההפקר הפקר מפורסם מודה רבי יוסי דלא מרשותו והוה הפקר ופטור
מן המעשר והשתא דלתי להכי כרייתא דלעיל מ' לאוקמי כרבי יוסי דאפקריה בפני תלתא ורישא מפני הרמאין:
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוידא כל המפקיר בפני שנים אפי' חור הפקר. לענין זה שלא יוכל לחזור
בו ומיהו הפקר היו דלם קדם אחר וזכה בו וזהו דוחק דלישגא דלא היו הפקר משמע שאינו הפקר כלל ואי
הוה מצי לפרושי הא דאפקריה בפני תרי דלא לא היו הפקר כלל אז הוה נחא ועמיה חור בו מהך טעמא דפרש
רבי יוחנן לעיל עממיה דרבי יוסי משום דהוה נרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה אלא סבר דר' יוסי אומר משום
דהפקר בפני שנים לא היו הפקר כלל ומיהו קמא דרבי יוחנן גופיה פירש טעמא דרבי יוסי לעיל ואיכא למימר הא
דדייה הא דרביה ורבי יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפילו באחד היו הפקר דסבירא ליה כרענן דלאלתר ילא מרשות
הפקר וידי' איעצור ממין פירש שמועה זו אליבא דרבה דהמפקיר שדהו כל ג' ימים יכול לחזור בו וחייב במעשר מכאן
ואילן אין יכול לחזור בו ופטור מן המעשר ואפי' כרענן דאמר במתני' דהוה הפקר קודם שזכה בו אחר ולא גזרין
להיות נרשותו לחיוב במעשר כי היכי דלא גזרין במתני' להיות נרשותו לאחר על המודר משום מתנה בית חורין
ומיהו במח' ג' סביר רענן דחייב לעשר אם חור בו משום שלא נמסרם ההפקר ואימיה העולם שהוא אוכל עטל ומיהו
גבי נדרים לאלתר ילא מרשותו לפי שאינו דיוע לכל שדכריו ואפי' שלא נמסרם ההפקר גם המד אינו דיוע וליכא
למחש שמה ואחריו הוא נהנה מנכסי המדיר באיסור אלא איסור עטל דיוע לכל: עד שיא' ובה בו בין הוא בתורת
זכיה בין אחר יבא' החור בו וחייב במעשר. דגזרין שיהא נרשותו לחיוב במעשר עד שיא' ליד אחר כי היכי דגזרין
במודר משום מתנה בית חורין ור' יוסי הוא ויהי דנקט הפקר לזמן לרבותא נקטיה ואפי' בהפקר כי הא דלא שבת
גזר ר' יוסי כי היכי דגזרין במתניתין משום מתנה בית חורין: ומתמה רישא רענן וקופא ר' יוסי ומוקי לה עולא
כולה כרענן אי הכי אחי' עד שלא זכה בו' הא לא גזר במתניתין משום מתנה בית חורין ומשני שאני הפקר לזמן
דלא שבת שיהא העולם לימר שאינו הפקר ואי פטרת ליה ממעשר ואחריו שטעל הוא אוכל לך חייבנו במעשר עד
שזכה בו אחר: ורישא גבי ר' יוסי. ויהי טעמא דלא גזר להיות נרשותו לחיוב במעשר עד שזכה בו אחר כי היכי
דגזר במודר משום דלא תשחבת מורת הפקר יאמי' למימר הפקר חייב במעשר וליהי אוקמא אחי' שלשה אדאורייתא
ופטור מן המעשר כדי שלא יבא ליד מכשול שיעור למד הפקר חייב במעשר ודאי חכמים שיותר י' לחוש שלא תשחבת
מורת הפקר ממה שיש לחוש לגזרת מתנה בית חורין: אי רבי' פירש ראשון גבי' הוא לן לאוקמיה אדאורייתא משום

כב א מ"י פ"ב מהל'
נדרים הלכה טו סג
לאין רמב"ם טו"ע ח"מ
סימן רענן סעיף ו':

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואיבעית
אימא ד"ה פ"ב כגון
וכי' ואלהי קמני כלי'
ותיבת הכי נמחק:

גליון הש"ס

גבי' ור' יהושע ב"ל אפי'
עין שבת דף י' ע"ב
מדי' דהמפקר. פסחים
דף ד ע"ב תורה
דמלאווייתא:

א א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה ד פסג
לאין רבנן טושיע י"ד
סומן רב ספיק א וטור
שו"ע ח"מ סומן קפ:

תוספות

השותפין אסורין ליכנס
בבית. דלדריסה קפדי
ובפרק חוקת הנמים ודף
מ: מוקמין ליה כרבי
אליעזר דלמך דיימור אסור
במזדבב הנאה: רבי אליעזר
ב"י אמר זה מהלך במוך
שלו. דסבר דיש ברירה
והא ברירה קמהלך והא
בדריסה קמהלך והכי מפרש
בפרק שור שנגח את הפרה
ומיהו ודאי אסור ליה
לשטות פירות בכל הארץ
אבל להלך בכולו מותר
דלמך בכל דוכתא דקמהלך
היינו חלקו:

השותפין שגדור הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר. דקסבר האי תנא ויתור אסור במזדבב הנאה: רבי אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס למוך שלו וזה נכנס למוך שלו. אוקימנא בגמרא [מ:]: בחצר שאין בה דין חלוקה אבל בחצר שיש בה דין חלוקה דברי הכל אסור. ובפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק דף נ"א): אוקימנא פלוגמיהו ביש ברירה או אין ברירה דר"א סבר יש ברירה והא' לדנפשיה קא עייל והא' לדנפשיה קא עייל ורבנן סברי אין ברירה. ומתני נהי דקא סברי רבנן אין ברירה אמאי אסורין ליכנס לחצר דהא כיון לחצר שאין בה דין חלוקה היא ואין שותף יכול לכוף את חצירו לחלוק ולא לעכב עליו שלא ליכנס לחצר היאך הוא יכול לאסרה עליו הא אין אדם אסור דבר שאינו שלו ואפילו נדרו ג"כ הן עלמין למה הן אסורים הרי כשכל אחד נכנס לחצר משלו הוא נהנה ולא משל חצירו כיון שאין הלה יכול לעכב עליו ונ"ל דהיינו טעמיהו דרבנן משום דכיון דאי אפשר לומר דכל חד קני לכוליה חצר קנין הגוף לעולם דאי [דמר לאו דמר]

השותפין שגדור הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו ושניהם

וקא סבר אין ברירה דלימור האי חלקן חצירו עייל והא' יכול חצירו עייל: ר"א בן יעקב אומר זה נכנס כו'. דקסבר יש ברירה: ושניהם

ואי"ל לומר ג"כ דבשעה שמתמשש בו איגלי מילתא למפרע דבשעת קניה קנה לה להאיא שעתא קנין הגוף דאין ברירה אלא כל חד מהנך שותפין יש לו לעולם בחצר זה קנין הגוף דהיינו חלקו וקנין שעבוד בחלקו של חצירו שאין הלה יכול לעכב עליו מן הדיו אע"ג דלא קני ליה גופא הלכך קסבר רבנן דאיתו קנין שעבוד שיש לו על חלקו של חצירו קונמות מפקיעין אותו ומש"ה אסור דקונמות מפקיעין מידי שעבוד כדליתא בסוף מביאמין [פ:]: ורבי אליעזר בן יעקב פליג עלייהו משום דסבירא ליה דיש ברירה ומש"ה אמרינן דכל שעה ושעה שנגמס לחצר בדנפשיה קא עייל וגוף החצר קניה לו לגמרי לאיתו תשמיש שאינו משתמש בה מקנין שעבוד אלא מקנין הגוף שכל שאני יכול לומר שיש לכל אחד קנין הגוף אין ראוי לומר שיהא קנין שעבוד שאין נקרא קנין שעבוד מה שהוא עומד כן לעולם בעל כרחו של כל אחד מהם ורבנן נמי לא דייני ליה כקנין שעבוד אלא מפני שאי אפשר להם לדנוי כקנין הגוף דאין ברירה. ובסמך חרפה עוד דעתי בצריה זו. ומכאן נראה לי ראה ברירה דמשכיר יכול לאסור ביתו על השוכר אע"פ שחלקו בזה הראשונים וכמו שנכתוב לפנינו בסעיפתא דשמיא אע"ג דמשכיר מידנא לא מצי לעכוזי לאידך אפי' הכי מצי אסור ליה בקונס משום דקונמות מפקיעין מידי שעבוד ומשכיר נמי בקונס מפקיע מידי שעבוד השוכר אפי' היכא שהקדים השוכר דמי שסיריתו למשכיר אע"פ שיש שאין סוברינן כן כמו שנכתוב לפנינו בסעיפתא דשמיא דהא הכא אין שותף לריף ליתן דמים לחצירו ואפילו הכי מצי אסור ליה אידך לרבנן מטעמא דכתיבנא דהא דהדירו זה את זה בעיה ולא איפשטא היא בגמרא [מ:]. כן נראה לי ולפנינו נאריך בדיון זה בסעיפתא דשמיא: ואיכא דמקשו כיון דפלוגמיהו דרבי אליעזר ורבנן ביש ברירה ואין ברירה היא דהכי אוקמא רבינא בפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק דף נ"א): הכי פסקין בגמרא כר' אליעזר בן יעקב דסבירא ליה דיש ברירה והא בפרק משילין (גיט' דף נ"א): אסקינא דכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא אבל דדרבנן אית ליה ואפסוקא הלכתא כר' אושעיא אלמא דבאורייתא אין ברירה וקשיא הלכתא אהלכתא. תיך ר"ת ו"ל דהכא הלכה כר' אליעזר ולא מטעמיה קאמרינן דליתו סבר דיש ברירה ויתור אסור במזדבב הנאה ואין סבירא לן דאין ברירה אבל ויתור אסורין לן דמותר במזדבב הנאה הלכך לאו בחצר שאין בה דין חלוקה בלבד איירי אלא אפי' יש בה דין חלוקה נמי שרי ולפי פ"י זה אם נדרו הנאה בפירוש אפי' מדריסת הרגל אסורין ליכנס לחצר. ורבינו יתחק ו"ל לא נראה לו דבריו דלא מתבאר לדחות כמה סתמות שנכתבו במכילתין כמאן דלמך ויתור אסור במזדבב הנאה וכולה פירקין דלעיל כוונתה אולי לפיכך תיך הוא ו"ל דודאי קי"ל כמאן דלמך אפי' בדאורייתא יש ברירה מהא דשמעמין והא דאפסוקא הלכתא כר' אושעיא בפרק משילין ממאי דלמך דדרבנן יש ברירה בלמוד הוא דאפסוקא הלכתא משום דליתא היא עיקר פלוגמיהו התם ורביא לדבר מדמתן במזדבב דפ' כל הפסולין גבי מחיר כלב וכן שני שותפין אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה טלאים וכלב א' שעם הכלב כולן מותרין שכנגד הכלב כולן אסורין ואקשינן עלה בגמרא ונשקול חד כנגד כלב ולשמוי איך אלמא אפי' בדאורייתא יש ברירה. ולא מחזור דודאי בדאורייתא אין ברירה דהא קי"ל כשמואל דלמך (ב"ק ט.) האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין [זה לזה ביצול] וכדפסק רב נחמן כוותיה בפרק השולח [גיטין מ:]. וטעמא דשמואל משום דקסבר אין ברירה וכדליתא דהדיא בגיטין בריש פרק כל הגט (דף כה.) וההיא דתמורה לא קשיא דלאו אליבא דהלכתא פריך אלא אליבא דמאן דלמך דאורייתא יש ברירה וצריך אי אמרת בשלמא קא נסיב לה ודכוותיה כה"ס טו"א. וכי מימא א"כ הדא קושיא לדוכתה כה"ס הרב רבנו משה ו"ל דהכלותיו דלא דמיא הך ברירה דהכא לדעלמא דהכא לאו מידי דלא מתבאר האידנא ומתבאר למחר הוא דנימא אהצריה מילתא למפרע אלא דהשתא הוא דחצ"ו שאין בה דין חלוקה הוא וכל חד משתמש בכולה וכיון דשותפין יניחו כי האי גוונא הו' תשמישתייהו מהשתא אמרינן כמאן דעיל דנפשיה הוא ולא משתמש בדחצריה שאם תאסור עליו נמא' זה מנא' אותו מחצירו ואין אדם אסור נכסי חצירו על בעליהן וצ"י האי גוונא איתמר התם בגמרא דתע' דהא מיבעיא בעיא לה הכא דהדירו דלמא אפילו רבנן מודו ליה לרבי אליעזר בן יעקב משום דכאנוסין דמו ולא כל כמיניה דאסור נכסי חצירו עליו זה לשונו ו"ל. ואינו נוה לי דאם איתא מאי לישנא דאין ברירה ויש ברירה דאמרינן התם בפרק הפרה הרי אין טעמו של רבי אליעזר בן יעקב משום יש ברירה כלל אלא מפני שאתה אומר שמשעה ראשונה כל החצר קניי לכל אחד מהם. לפיכך נראה לי דברים כפשטן דבריה דהכא כברירה דעלמא אלא משום דהך ברירה עדיפא פסקין הכא כר"א בן יעקב מיהו הכא נמי אנו לריסין לברירה דאיגלי מילתא למפרע כברירה דעלמא משום דליכא למימר אהאי חצר טולה דמר דאי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר אלא הכי קאמרינן ששותפין הללו בשעה שלקחו החצר על דעת כן לקחיה בשעשה שיחמם זה אחד מהם חמא כולה שלו לתשמיש ולפי שמשעה ראשונה אין אנו יודעין בזהו יום ובאחיו שעה ישחמם זה כל אחד מהם אנו לריסין לברירה לומר שעכשיו שחמם אחד מהם משתמש בה הוזכר הדבר למפרע שמשעה ראשונה קנה אותה כולה לשעה זו ובדאי יכול אדם להקנותה חדש אחד לראובן וחדש אחד לשמעון וצומן כל אחד ואחד קניו הוא לו לגמרי דהיינו נכסי לך ואחריך לפלוני אלא משום דהכא אין זמן כל אחד ואחד ידוע לא מהני אלא למאן דאית ליה ברירה דאמרינן דאיגלי מילתא דמשעה ראשונה קנו לזמנים הללו. וכי מימא וכו' דבריה דהכא כברירה דעלמא דאיגלי השתא מאי דלא הו' ידוע לן בשעת קניה היכי פסקין כרבי אליעזר בן יעקב כיון דבעלמא סבירא לן דבאורייתא אין ברירה היינו טעמא משום דברירה דהכא עדיפא כברירה דעלמא דהיינו טעמא דאמרינן בעלמא דאין ברירה לפי שאין ראוי שיחול דבר על הספק ולפיכך האומר לסופר כתוב גט לאשתי ולאיהו מהן שארצה אגרש פסול לגרש בו [גיטין כד:] לפי שיש ספק משעה ראשונה בעיקר הגט לשם מי חל וכן נמי אם בא חכם למורח ערובי למורח למעמד ערובי למעמד לא מהני [ועיי' ב"ב:] משום דבשעת קניית העירוב לא היה מתבאר כלל איזה מהן יקנה ולפיכך כיון דבכל חד מהנך ערובי איכא למימר שמה לא יקנה כלל אע"פ שלאחר מכן יתבאר הדבר אין ברירה וכן נמי גבי האחין שחלקו כיון דמשעה ראשונה איכא לספוקי שמה לא יזכה בחלק זה כלל נמא' שהוא ספק גמור משעה ראשונה וכל כיוצא בזה אין ברירה אבל הכא עקרו של דבר מתבאר משעה ראשונה ומיעוטו לאחר מכן לפי שאף משעה ראשונה אין אנו מסופקין שלא יזכה כל אחד מהם בכל גוף חצר זה ואין אנו מסופקין גם כן שמה אפילו ירצה לזכות פלוני לא יזכה בה שהרי משעה ראשונה אנו יודעין שעמדי כל אחד לזכות בכל גוף חצר זה ושיזכה בו כל שעה שירצה הלכך כיון שעקרו של דבר מתבאר מתחלתו ומה שהוא מתבאר לאחר מכן שלא מתבאר מתחלה אינו אלא מיעוטא דהיינו הזמן שרצה לזכות בגופה של חצר יזכה בה כל כהאי גוונא יש ברירה שאין

פירוש הרא"ש

השותפין אסורין ליכנס
בבית. דלדריסה קפדי
ובפרק חוקת הנמים ודף
מ: מוקמין ליה כרבי
אליעזר דלמך דיימור אסור
במזדבב הנאה: רבי אליעזר
ב"י אמר זה מהלך במוך
שלו. דסבר דיש ברירה
והא ברירה קמהלך והא
בדריסה קמהלך והכי מפרש
בפרק שור שנגח את הפרה
ומיהו ודאי אסור ליה
לשטות פירות בכל הארץ
אבל להלך בכולו מותר
דלמך בכל דוכתא דקמהלך
היינו חלקו:

השותפין שגדור הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו ושניהם

שאין

א) ביה לט: ב"ק נא: ב"ב
ט: ב) ומ"א (א) ו"ל
האסורין (דף נ"א) ד) כה"ל
הרמב"ם: למפרע דכשהשתא
הוא אלא חצר (ס) [א"יך לך
שח"י].

מוסף רש"י

אסורין ליכנס לחצר.
של שנייה (ב"ק נא) שכל
זמן שלא חלקו את החצר
נכנס כל אחד בחלק חצירו
וקט ליה כלא יחל דברו.
שהרי נהנה מחצירו שעומד
בחצירו. דכדעמדה קפדי.
דאם איתא דלא קפדי
מותר לעמוד בחצר חצירו
אע"פ שומד ממנו הנאה.
דכיון דלא קפדי בעמדה
הרי הפסק את החצר
לכל בני החצר לעמוד בו
ולגבי עמדה אין לו חלק
ב"ה רמב"ם ב"ב ו"ל: זה
בכנס לחצר שלו וזה
בכנס לחצר שלו. כל
היכא דעיל יוכל לומר זה
חלקן שאני נדר ומתני ליה
ברירה (ב"ב נא).

פירוש הרא"ש

השותפין אסורין ליכנס
בבית. דלדריסה קפדי
ובפרק חוקת הנמים ודף
מ: מוקמין ליה כרבי
אליעזר דלמך דיימור אסור
במזדבב הנאה: רבי אליעזר
ב"י אמר זה מהלך במוך
שלו. דסבר דיש ברירה
והא ברירה קמהלך והא
בדריסה קמהלך והכי מפרש
בפרק שור שנגח את הפרה
ומיהו ודאי אסור ליה
לשטות פירות בכל הארץ
אבל להלך בכולו מותר
דלמך בכל דוכתא דקמהלך
היינו חלקו:

השותפין שגדור הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו ושניהם

שאין

(א) ופי' הר"ן ע"ז מלתא
נע"ז, (ב) לעיל מב',
(ג) ופי' הר"ן ע"ז מלתא
ב"ק (מ"א, ד) ש"ך לע"ב,
(ה) ג"כ מ"א, (ו) ע"י פ"י הר"ן
עד סוף המעני' לקמן צ"ע
ובדק מ"א, (ז) צ"ל ותיקן קמ"י
ל"ה, (ח) צ"ל א"ת.

הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה ושינוי
אסורין להעמיד וכו'
ריחים הנודר ונלגל:

מוסף רש"י

קונם לביתך שאני
בכנס. וכן נזכר ב"ק,
ד"ה דומיא דנכסי ע"ה,
כ"ן שמת בעל בית או
שחברו לאחיו בית לאחד
מותר לבעול בו, והש"ס
אמר שם, אבל אחר בית או
שחברו, דהו' משמע
נכסי אלו, דקאמר בית
עליו לעולם, אף על פי
שמת או מוכר לאחר, אסור
ליכנס בו ויכיר חב'.

פירוש הרא"ש

אם יש לו בהם חפצים
די. נגמ' דנכסי ע"ה,
ד"ה דומיא דנכסי ע"ה,
א"ל וכו' בה' תפסת ד'
ב"ה. דנכסות השוכר
קיימא וזין משכירי וכו'
לאסרה ע"ה. מת או
שחברו לאחר, אסור
דכ"ן דאמר ביתך שדך
לא אסור ע"ה אלא
בזמן שהם שלו אלא אם
אמר לז"ל או לו שדך
או אסרם ע"ה לעולם:
נכ' בנדרו הוא רש"י
רש"י. דכ"ן דנכסות נדרו
הנאה זה מה קנסו
אסור ולא משכיר אסריה
אלא כהדירו דאסורין היו
משכירי אסריה או דילמא
אפי' כהדירו פליגי רבנן
לית להו בריה: דהא אחד
מהם מודר ב"ה. משמע
שחברו היה מודר: אלא
א"א אמרת דאסריה אסור
בזמן. מה פשע המודר
שיכפוהו למכור חלקו אלא
אמה אומר כן כל אחד
ידור חבירו וכו' שיכפוהו
למכור חלקו:

ושינוי אסורין (א) מלתעמיד ריחים ונודר. לקבוע ריחים ולגלגל
תרנגולים בזהות חצר: הכי גרסינן היה אחד מהם מודר הנאה על
חבירו כוונתו אסור. שהדיר את חבירו למכור את חלקו. אלא
לרבנן דאמרי אסורין ליכנס לחצר: היה אחד מן השוק מודר מן
א. מן השותפים לא יכנס: גב' בנדרו
הוא דפליגי. היכא נדרו שניהם
זה מזה דהא אחד לחבירו קונם שאני
נהנה לך וזה אומר קונם שאני נהנה
לך דעכשיו נדרו זה מזה משם והתם
הוא דקא אסרי רבנן ליכנס לחצר
דלחיו עלמא קאמר עליה אכל הדירו
זה את זה דכל אחד הדיר את חבירו
ואמר קונם שאנא נהנה לי קונם נכסי
עליך דתרווייהו אסורין דכל אחד
אסר ליה חבירה שלא מדעתיה התם
מודר ליה רבנן לרי' אליעזר דהו' נכנס
לחצר שלו וזה נכנס לחצר שלו: או
דילמא אפילו כהדירו (זה את זה)
נמי פליגי. דלא שאל אסורין ולי"ש
ה"ב מלתעמיד. דנדרו מיררי
ובנדרו הוא דפליגי דקמ"י כופין את
הנודר: אי אמרת בשלמא דנדרו.
שנדר שלא יהיה מחבירו להכי כופין
דלחיו הוא דאסר אנפשיה: אלא אי
אמרת דהדירו חבירו אמאי כופין
אסור. הא אכירו לא פשע דמינס
אניס אלא דלחיו בנדרו פליגי: (ז) כע"פ
בה כדי טלוקה. ארבע אמות לזה
וארבע אמות לזה וטעמא דמאן
דאסר הואיל ואפשר בחלוקה: אלא
אין בה כדי טלוקה דכרי הכל
מותר. דמאי אפשר ליה למיעבד:
בדבר

דאדרהא אמאי כופין אותו

אסורין להעמיד ריחים ותנודר ולגלגל
תרנגולים היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו
לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר
יכול הוא לומר לו לתוך שלי אני נכנס ואינו
נכנס לתוך שלך וכופין את הנודר למכור
את חלקו היה אחד מן השוק מודר באחד
מהם הנאה לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן
יעקב אומר יכול לומר לו לתוך של חבירך
אני נכנס ואינו נכנס לתוך שלך ב"ה המודר
הנאה מחבירו ויש לו מרחץ ובית הכר
מושכרין בעיר אם יש לו בהן תפיסת יד
אסור אין לו בהן תפיסת יד מותר: (א) האומר
לחבירו קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני
לוקח מת או שמכרו לאחר מותר 'קונם
בית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח
מת או שמכרו לאחר אסור: גב' איבעיא
להו בנדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי
אמרינן בנדרו הוא דפליגי אבל בהדירו זה
את זה מודר ליה רבנן לראב"י דבי אנוסין
דמו או דילמא אפילו בהדירו זה את זה פליגי
רבנן ת"ש היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו
ופליגי רבנן תני נודר מחבירו הנאה הכי גמי
מסתברא דקתני סיפא וכופין את הנודר
למכור את חלקו אי אמרת בשלמא דנדר
הוא היינו דקתני כופין אלא אי אמרת
הא מינס אנים אמר רבה אמר זעירי
מחלוקת

שאלו המיעוט המסופק מתחילתו ומתנודר לאחר מכאן מעבד את
הרוב שהיה צדור מתחלתו ומש"ה נהי דבעלמא סבירא לן דבדאורייתא
אין בריה פסקין הכל כר' אליעזר בן יעקב דכ"י הא יש בריה
ורבנן פליגי עליה דכ"י דמכ"מ אמה צריך לומר שהנודר הדבר עכשיו
שצטפה פלוגית הימה קטיוה לו לגמרי
שלא היה מתנודר זה מתחלה אפילו
בכי האו גוונא אין בריה ונמלא
שאלו לכל א' בחלקו של חבירו אלא
קנין שעבוד שקונמות מפקיעין אותו.
כך נראה ל: ושינוי אסורין
להעמיד ריחים ונודר ולגלגל תרנגולין.
דלע"ג דלמחר צפרק חוקת הצמיס)
דשומפין אהעמדה כדי לא קפדי מ"מ
אי קפדי יטילין לעבד על עלו ו
ואלע"פ שדרן לומר וימור אסור בנודר
הנאה: היה אחד מהן מודר הנאה
מחבירו וכו'. הך צבא לא אכתיב
לא לרבנן ולא לר"א בן יעקב דכ"י
למר וכן למר מה לי נדרו שניהם מה
לי נדר אחד מהם אלא משום שיפא
נקטה דקמ"י וכופין הנודר למכור
את חלקו דדוקא כשנדר אחד מהם
משום דכ"ן דלחיו אסור וחבירה
מותר מיישין שמה יתקנא בחבירו
ישתמש בה אף הוא ולפיכך כדי שלא
יכשל כופין אותו למכור. אלא כשנדרו
הנאה זה מזה דשניהם אסורין לא
מיישין דכל חד וחד מזהיר באסוריה.
וכן באוסר נכסיו על עלמא מהך
טעמא גופא אין כופין אותו למכור
דדוקא בשומפין שנדר אחד מהם הוא
שכופין ואפילו לרבי אליעזר בן יעקב
נמי דש"י ליכנס לחצר אחרת
למכור דלדליה נמי איכא למיתש
שמתוך שרואה את חבירו מעמיד
ריחים ותנודר והוא אינו רשאי יתקנא
לפי שהוא אסור בדריסת הרגל וכו' וכו'
מקנא בחבירה בהעמדת ריחים לעבד
עליה דהא כי האו גוונא שומפין יטילין לעבד איכא למימר דכ"ן דשומפין כי
סיפא דהא כי האו גוונא שומפין יטילין לעבד איכא למימר דכ"ן דשומפין כי
מקפידין בו הילכך לעכו"ב כסיפא ליה מילתא ומתוך שחבירו מעמיד ריחים יתקנא בו לומר אעשה כן גם אני: היה אחד מן השוק מודר
מאחד מהם הנאה הרי זה לא יכנס לחצר. הך צבא לא תנא לה משום תנא קמא דלדיה פשיעא אס על חבירו יכול לעבד על אחד מן השוק
לריכא למימר אלא לאשמועינן רבותא דר' אליעזר בן יעקב תנא ליה דאפילו על אחד מן השוק אין שומק יכול לעבד ולפנינו תראה דעמי
דאפילו לרבותא דרבנן תנא ליה. מיהו כתב הרשב"א וז"ל דדוקא כשהוא נכנס לצורך השומק בין שהוא צריך לשומק או שהשומק צריך לו
לפי שהחצר קנוי לכל אחד מהם ולכל מי שצריך להם לא הקנו אותו לכל העולם. אלא כה"ה וז"ל כחז דכלל ענין שרי ולא נראה לו דכ"י: (א) וכו'
גב' אי אמרינן בנדרו הוא דפליגי רבנן אלא דנדרו חבירו וכו' אליעזר בן יעקב דנאנוסין דמו. כלומר חבירו דלמא כולוה סבירא
להו דיש בריה ומדינא אפילו בנדרו שרי אלא דרבנן סבירי קנסין להו ור' אליעזר בן יעקב סבר דלא קנסין אלא כהדירו דלא שייך
קנסא שרי מדינא דיש בריה ואמאי הא דלא כרבינא דלוקי פלוגמיהו צפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק נ"א) ביש בריה ואין בריה או דילמא
כהדירו נמי פליגי רבנן וכסבירה דרבינא התם: פ"ה היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו ופליגי רבנן. וקמ"י מודר מחבירו קמ"י אלא
אפילו כהדירו פליגי: הני נודר מפבירו. כלומר נודר נמי מודר קרי ליה דמודר משמע בין מפי עצמו בין מפי אחרים: אי אמרת בשלמא
נודר הוא היינו דכופין. לפי שהוא גרס לעצמו אלא אי אמרת דלא נדר הוא אמאי כופין הא מינס אנים. ואם תאמר ולימא ליה לעולם כהדירו
חבירו עסקין וכו' קמ"י כופין את הנודר את המדיר קאמר לו לומר דלא סבירא לן כיהא צדן לכוף אדם למכור את שלו מפני שאסר נכסיו
על חבירו אלא נודר עצמו רחוי לכוף דמה הנאה יש לו לאסור על עצמו נכסיו (של חבירו) ואיכא למיתש שמה יכשל. ויש לתמוה על הרב דכ"י מודר
בר מיימוני וז"ל שכתב דלמדיד הוא שכופין שאע"פ שזה הוא דרך הירושלמי (פ"ה ה"א) אין זה דרך הגמ' שלנו וכבר השיג עליו הראב"ד ד"ו ז"ל. ומיהו אם היה
רגיל להדיר כופין אותו למכור והכי תניא בתוספתא (פ"ה ה"א) היה א' מהם רגיל להדיר הנאה על חלקו כופין את הרגיל למכור חלקו ומפשי' בירושלמי
בדבריה וזמנין מקרי רגיל דאמרינן התם (פ"ה ה"ב) עברת לך קמייחא ועברו עלך מייחא ועברו עלך מכלא ואילו זה מוכר חלקו או שרי דרך. ולא איפשט
בעין אי פליגי רבנן אפי' כהדירו. וא"ת וליפשוט ליה מדתנן לקמן (דף מ:) הריני עליך חרס ואת עלי שניהם מותרים בדבר של עולי בבל ואסורין
בדבר של אותה העיר ואמאי דבר של אותה העיר הרחבה והמרחק וצית הכנסת אלמא אפילו כהדירו פליגי תיכך רב ר' יונה וז"ל דהתם
היינו טעמא משום דלע"ג דמודר אנים כיון דנדר לא אנים ואסור שניהם אסורין דאי שרית מודר לא ציית נודר ומשום הכי לא פלוג רבנן:

מחלוקת

מחלוקת

מחלוקת

ב א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה ד קמ"י
לאין רמז טו"ע ע"י ר"י
דכ"י ע"י:
ג ב ג"י מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב קמ"י
לאין רמז טו"ע ע"י ר"י
דכ"י ע"י:
ד ד מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב קמ"י
לאין רמז טו"ע ע"י ר"י
דכ"י ע"י:
ה ה מ"י פ"ה מהלכות
נדרים הלכה יא
ה וספר ח הלכה יא
סמ"ע טו"ע ע"י ר"י
דכ"י ע"י:
ו ו מ"י טו"ע ע"י
ע"י:

תוספות

ושנוי אסורין להעמיד
שם ריחים ותנודר.
והעמיד שם תרנגולין.
דכלל הכי יטילין למחות זה
על זה צבא נדר כדלמא
צפרק חוקת הצמיס (נ"ב)
הילכך אסור לעשות
עמה כדלמא כדלמא דלמא
מחיי ליה חבירו על שאל
עבד דדוקא דריסת הרגל
אין יכול לעבד כל כמה
ללא חלקו וי"מ דכשנדר
ריחים בלחם רוב עם
לשם ומלמא חלקו וזמן
חבירו וכן לגלגל תרנגולין
דמחשפין כלל החצר:
היה אחד מהם מודר
הנאה מחבירו. משום דכ"י
למחיי כופין כי לא
שייך למחיי כשהוא מודרין
וכופין הנודר חלקו
דחיישין כן יעבד אלא
רישא דשניהם מודרין אין
כופין משום דנדרו אלא
הכל דלחיו אסור אלא אחד
ובשני מותר דחיישין שמה
יכנס המודר כשראה חבירו
נכנס וזמן כופין למודר
(א) ונמא שמה יכנס קמ"י
ולרבי אליעזר כיון דשניהם
מודרין למחיי כופין: היה
אחד מן השוק. הך צבא
לריכא אצטרך ודאי
(א) חלמא דלא קא שרי
רישא אלא כשהחצר שלו
דקפידו דנדר אלא אחד
מן השוק אין שרי ולא
קנסין אסריה כיון שאינו
מפסיד כלום קמ"י: אם
יש לו תפיסת יד למשכיר
אסור. דענין הוא בשומק
ומדיה תפסתו כיון דגם
אחר שהשכיר יש לו בה
תפיסת יד אלא כשאין לו
בה תפיסת יד ילאה כולה
מחשבו ואין לו בה כלום
ואינו יכול ליאסר. ומכלל
פסק ר"ת מי שהשכיר בית
ואח"כ אסור עליו דלחיו
בניאסור כלום ומיהו יש
לי לתמוה דמירי דלדיה
סתמא דלחיו עליו תפיסת
יד ואין דעמו לאסור
מה שהשכיר אלא אם
אסר שהיה מ"י אסרה
וכ"י בערבין (דף נ"א).
(ב) המשכיר בית לחבירו
אסור שדר שר מעל
ומעלה שדר להקדש ועל
ההיא נמי קשה מההיא
דפרק אף על פי דף
(ט) שדה שמשמיני לך
לכאפונה תיקדש וקדשה
לדע"פ ה"ק לנאפונה
אלימי לשיבולא דשאר
ימר על החוב ועד
אלא בן חוב חול חמור
לחלק דדאי הך דפרק
מוסף מירי כד"ה דתנן
מוסף מירי וכו' וכו' וכו'
לי לכופין אם לא יפרע לו חובו לא מתי מקדש וירושלמי מחלק
בדכ"י דערבין בין הקדש לו שכרו ללא הקדש לו שכרו דחיל
בשקדוים לו שכרו אינו של משכיר כלל: (ב) וכו' הוא
רש"י. בנדר מעצמו דכל אחד ואחד אסר נפשו שאמר קונם
שלא אהנה ממך הלך יש להחמיר וקנסו רבנן אלא הדירו כל
אחד חבירו ליהנות משלו מודר ליה רבנן ל' אליעזר בנדרו
דמו ולא מיתסרו דלית להו בריה (ובנדרו) קנסו אלא כהדירו לא
קנסו. וז"ל נמי חרס קנסין ליה גם על חבירו דכלל מקום השוק
ממנו מודרין ואסור שניהם: או דילמא אפילו כשהדירו חבירו
קנסו רבנן. אי נמי חלוקת רבנן ור' אליעזר בן יעקב דנאנוסין דמו.
(א) חלוקת רבנן ור' אליעזר בן יעקב דנאנוסין דמו. כלומר חבירו
דלמא כולוה סבירא להו דיש בריה ומדינא אפילו בנדרו שרי
אלא דרבנן סבירי קנסין להו ור' אליעזר בן יעקב סבר דלא
קנסין אלא כהדירו דלא שייך קנסא שרי מדינא דיש בריה
ואמאי הא דלא כרבינא דלוקי פלוגמיהו צפרק שור שנגח את
הפרה (ב"ק נ"א) ביש בריה ואין בריה או דילמא כהדירו נמי
פליגי רבנן וכסבירה דרבינא התם: פ"ה היה אחד מהן מודר
הנאה מחבירו ופליגי רבנן. וקמ"י מודר מחבירו קמ"י אלא
אפילו כהדירו פליגי: הני נודר מפבירו. כלומר נודר נמי מודר
קרי ליה דמודר משמע בין מפי עצמו בין מפי אחרים: אי
אמרת בשלמא נודר הוא היינו דכופין. לפי שהוא גרס לעצמו
אלא אי אמרת דלא נדר הוא אמאי כופין הא מינס אנים. ואם
תאמר ולימא ליה לעולם כהדירו חבירו עסקין וכו' קמ"י כופין
את הנודר את המדיר קאמר לו לומר דלא סבירא לן כיהא צדן
לכוף אדם למכור את שלו מפני שאסר נכסיו על חבירו אלא נודר
עצמו רחוי לכוף דמה הנאה יש לו לאסור על עצמו נכסיו (של
חבירו) ואיכא למיתש שמה יכשל. ויש לתמוה על הרב דכ"י מודר
בר מיימוני וז"ל שכתב דלמדיד הוא שכופין שאע"פ שזה הוא
דרך הירושלמי (פ"ה ה"א) אין זה דרך הגמ' שלנו וכבר השיג
עליו הראב"ד ד"ו ז"ל. ומיהו אם היה רגיל להדיר כופין אותו
למכור והכי תניא בתוספתא (פ"ה ה"א) היה א' מהם רגיל להדיר
הנאה על חלקו כופין את הרגיל למכור חלקו ומפשי' בירושלמי
בדבריה וזמנין מקרי רגיל דאמרינן התם (פ"ה ה"ב) עברת לך
קמייחא ועברו עלך מייחא ועברו עלך מכלא ואילו זה מוכר חלקו
או שרי דרך. ולא איפשט בעין אי פליגי רבנן אפי' כהדירו.
וא"ת וליפשוט ליה מדתנן לקמן (דף מ:) הריני עליך חרס ואת
עלי שניהם מותרים בדבר של עולי בבל ואסורין בדבר של אותה
העיר ואמאי דבר של אותה העיר הרחבה והמרחק וצית הכנסת
אלמא אפילו כהדירו פליגי תיכך רב ר' יונה וז"ל דהתם היינו
טעמא משום דלע"ג דמודר אנים כיון דנדר לא אנים ואסור
שניהם אסורין דאי שרית מודר לא ציית נודר ומשום הכי לא
פלוג רבנן:

(א) נמ' מחלוקת כשיש
זה: (ב) רש"י ד"ה חנל
צנליר וכו' משמע נמי
בבציר ולית וכו' והכי
משמע ליה תפיסת יד
דלית ליה:

[illegible]

בְּחֻמְרוֹת מִרְחָן לְיִתְחַסֵּר צִיָּה הַיָּמָּה
אָזְלַן בְּצִיָּיר. מַרְבִּיעַ לֹא חֹשֵׁב תְּפִיסָתוֹ
שֶׁל יוֹמָתוֹר בּוֹ הַמּוֹדֵר. וּסְפִירָם לְדַחֲבִי
בְּזֶהוּ בְּצִיָּין מִשְׁמַע נְמִי (ו) בְּצִיָּים. וְאִתּ
דְּגֶרְסִי בְּצִיָּין כְּמוֹ בִּיָּין שֶׁל יוֹרֵר
כְּדֹאֲמֵר בְּצִיָּ"מ (דף ע"ג). שְׁהֵיכֹר עוֹשֶׂה
כְּמִיָּה בְּצִיָּים שֶׁל חוּמֵר וּמֵהֶם עוֹשֶׂה
לְקִדּוּת וְהֵב מִשְׁמַע לִיָּה לְדֹת לִיָּה
תְּשִׁימִשְׁתַּח כְּלוֹם אָזְלַן כְּדִי לְהִיחֵי בְּצִיָּים
שֶׁל יוֹרֵר לְהַתֵּם לִיִּבְשָׁם אֵין וְ תְּפִיסָתוֹ
דִּ: **אֲבִי אֲמֵר אֲפִי בְּצִיָּיר.** מַרְבִּיעַ
הוּא תְּפִיסָתוֹ דִּי וְאִסְקוֹר בְּזֶה הַמּוֹדֵר.
וְהֵבִי נְמִי אִיכָא לְפָרֵשׁ כִּי הֵבִי לִישְׁנִי:
דְּמִקְבָּל בְּטַסָּף. שְׂקִיבֹל הַשּׁוֹנֵה
לְתַח מִמּוֹנוּ מֵאֵן כָּל שְׁנֵה אִסְקוֹר
לְהֵאִי לֹא הוּא תְּפִיסָתוֹ דִּי כָּלִל:

מחלוקת (6) שיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה דברי הכל מותר א"ל רב יוסף הרי בית הכנסת דכמי שאין בו כדי חלוקה דמי ותנן שניהן אסורין בדבר של אותה העיר אלא אמר רב יוסף אמר זעירי "מחלוקת שאין בה כדי חלוקה אבל יש בה כדי חלוקה דברי הכל אסור אמר רב הונא הלכה כר"א בן יעקב וכן א"ר אלעזר הלכה כר' אלעזר בן יעקב: המורד הנאה מחבירו ויש לו שם מרחץ וכו': וכמה תפיסת יד אמר רב נחמן למחצה לשליש ולרביע אבל בכציר לא אביי אמר ר'אפילו בכציר אסור היכי דמי דשרי דמקבל במסקא: האומר

(ולקמן מה). לדבר של אותה העירינגון בית הכנסת ובשנלמא אי אמר
בדחלר שאין צה דין חלוקה דברי הכל מותר מתניתין אמלן חרמי
לדינן סברי דאפי' כמי הא אין ברירה ור' אליעזר סבר דכיון שאי
לכופו לחלוק ממחלה ע"מ כן קנאות שמהא גופה קנייה לגמרי לכל
תמפרע שמתחלה יהיה קנייה לו לשעה ור' וס"ל לר' אליעזר דנהי
משעל ראשונה: **אבל** יש דין חלוקה דברי הכל **אסור**. משום דכמי
לא אחד לתשמישו דשמה הא' יוכיף את חבירו הלכך דאפי' לר' אליע
זר דאסורים אלא אפילו לאחר חלוקה נמי אסורין דליכא למימר כיון אלא
לא נאסר אלא בחלק חבירו דא"ה הויה ליה הך ברירה כשאר ברירותיו
לחבר (ב"ק ט). האמין שחלקו לקחות הן והרי זה כלינו לקחה ממנו
עלין דאע"ג דיהיב' מיהיה במתנה כל היבא דלא אפסקיה אחר אסור
לקוח מת או מכרו לאחר מותר האו מכרו לו אפי' באומר קונים ציי
בפ"ו מהל' גדרים (ה"ד) יש מיעון שותפין באחר א"ש צה דין חלוקה
ק"ל וז"ל חלוקה הויה שו' ויביל בטעמו וז"ל דאע"ג דקיי"ל בדלוקיה
לחברה על חבירו בענין שמהא נאסרת עלין לאחר חלוקה דא"ה אסר
לו **מרחץ וביה הבד מושכרים צעיר**. ויש לו למדיר מרחץ וביה הבד
ליהנות מהם דכיון דיש לו למדיר בהם תפסמ' די הו' להו כדדייה. ובי
דלאו מדיריה מתנהי אלא (מהשוכר). וכאז הרשב"א וז"ל דמי אמר' ד
לאחר מכן לא דאע"ג דתנן בסמוך (ועיל ע"ה) ליתכן שאני נכנס מת או
דבר' בסירות שאני לימתי שפירכו וכ"ש מכרן אלא ודאי כל שקדם
לכר' ולפיקר דשאר לו בהן המסירה וז' אין המרחץ מת עוליה: **בבב**
המרחץ משכר כפי מה שהמרחץ מרויח הוה ליה כדדיה: **אבל בבב**
היו לוקחים אותם ממנו ומש"ה קאמר שאם אין צעל המרחץ משכר
שאני מנוף המרחץ: **אבי אמר אפי' בבביוס אסור**. דאפי' כה"ג
הידוע בריות המרחץ אלא שנותן לו שער דבר קצוב לשעה וכל כה"ג
כה"ג היי' שרי דהא מ"מ גוף המרחץ של משכיר הוא ויכול לאסור או
המסכרין בית לחבירו והקדישו הדר בו מעלה שער להקדש ומוקימין
בו מעלה שער להבשה היי' דיי' בן במעילה היא אלאמ' יביל לאסר
המרחץ

תוספות

[illegible]

(א) גירסת הר"ש נפסקי
אב"י, (ב) לעיל מב.,
(ג) וב"ק קח: לעיל מב.,
(ד) לקמן נב: ונו. (נט.),
(ס) כתובות נט., (ו) שו"ע
למחנ"י דלעיל חו., (ז) ז"ל
שחור וזנאי במקומו.
יעב"ז, (ח) ז"ל ריד"ה.

תוספות

[illegible]

ה"ב כְּעִי אֲצִמִי קוֹנֵס כִּים וּס שְׂאֵתָה נִכְנֵם וּמֵת אוֹ שְׁמֵכֵרו לְאֶחֶר
מֵהוּ: אֲדָם אוֹסֵר דְּבַר וְכוּ'. וּפְסִילוֹ לְאַחֵר שְׁמֵת אוֹ שְׁמֵכֵרו לְאֶחֶר
הוּא נִמִי אֶסְקֹר אוֹ לֹא: מִתֵּן הֶחֱסֵם. לִקְמֹן בִּפְרָק הַעֲדֹר מִן הַיֶּרֶק (א):
קוֹנֵס פִּירוֹת הָאֵלוּ עֲלֵי אוֹ קוֹנֵס הֵן לְפִי אוֹ קוֹנֵס הֵן עַל פִּי
אֶסְקֹר בְּחִילוּפִיָּהֵן. אִם נִתְחַלְפוּ בִּפְרִירוֹת
אֲחֵרוֹת וְדֵבַר שֶׁלֹּא בָּהּ לְעוֹלָם הָיָה:
גִּידוּלִיָּהֵן. שִׁנְעָטָן וְהַגְדִּילוּ: עַל פְּלוּגֵי.
שֶׁאֶסְקֵן עַל חֲצִירוֹ: מֵהוּ. (ג) אִי הוּא
אֶסְקֹר בְּחִילוּפִיָּהֵן כְּמוֹ שֶׁהוּא אֶסְקֹר אִי
לֹא הֵן אֲמֵרִינן גְּבִי דִּילִיָּה כִּי אֲמַר
קוֹנֵס הֵן לְפִי אוֹ עַל פִּי אֶסְקֹר בְּחִילוּפִיָּהֵן
אִף עַל גִּבּ דְּהוּי דִּיכִי שֶׁלֹּא יִשְׁלַח
וְאֶסְכְּתָן גְּבִי דִּילִיָּה מִי דִּיכִי חוֹמֶרֶת לְדִילֵי
אוֹס' פִּירוֹת חֲצִירוֹ עֲלֵיו וְהִכִּי מִחֲמִיר'
לְגִבִּיָּה דְּאוֹסֵר נִמִי עֲלֵיו דְּבַר שֶׁלֹּא יִשְׁלַח
אֲבָל גְּבִי חֲצִירוֹ הוּאֵל וְאֵינוֹ אוֹסֵר פִּירוֹת
חֲצִירוֹ עַל חֲצִירוֹ דְּאִי אֲמַר לְחֲצִירוֹ
קוֹנֵס פִּירוֹת שֶׁל פְּלוּגֵי עֲלִינן לֹא הוּא כְּלוֹס
לֹא אֲמֵרִינן נִמִי דְּלִית צִדּוֹ לְמִסְכָּר לִיה
בְּחִלְפִין דְּהוּי דְּבַר שֶׁלֹּא בָּהּ לְעוֹלָם:
או

אוסר פירות חבירו על חבירו אין אדם אוסר דבר כלאשכח אדם לשכור או כשאוסר אותם על כל אדם שהשכיר ככלל לגמרי אבל לאסור אותו על אחר לא כל הימנו דמיון לשחמיר ליה כ"ל ודבר ברור הוא. ולפיכך איני אומר דמי תקן [ומה] היה א' לא מהם דבר אוסר דכ"ל לשכור כן יעקב בנחמד חנא ליה אלא לרבותא לא מהם דמפקע מיניה קני שעבוד ודכתיבנא לעיל אבל לאסור חבירך עדיין נשאר אלאו לתוך שלו איני נכנס ולא לתוך שלך קמ"ל ד' **המתנה** האומר לחבירו קונם לבייך שאני נכנס. כלומר למה ש **אחר מותר**. דבייך אמר והשטח לאו בימיה הוא. וה"ה דאי נתקן ל' אמר בייך שאני נכנס ומכרו לו אסור: **קונם לביס** וא' שאני נכנס קאמר שיה עילויה חתיכה דליסורא הלכך אפילו מכרו לאחר אסור. ו **בית חמור** מבית זה לענין נפילה דאי אמר בייך שאני נכנס ונפל ו **ע"פ** שחור ובנאו מותר ב' דמיון דנפל אזלא וא' אמר בייך זה משמי **בירושלמי** [פ"ה ה"ג] בייך זה משום מה אתה תוספוס משום בייך זה נפל בית ארמלות לבתי ונפל היורשים חייבים לבנותו בית זה ונפל אין חיי אסור לאו דוקא נפל ובני ליה בתקומתו דה"ה אם בנהו במקום אחר דבאומר בית זה אע"פ שחור **במקומו** ובמדתו הראשונה מותר: **ג** כלומר דהיי' לאמר' במתניתין דבאומר בית זה מכרו לאחר אסור הי"מ' **ללאר** אבל מבית זה דמיון דהיי' לאר אסור דכדמוכחא מתניתין ונפל ו **דמציא** ליה במפרש בית זה שאתה נכנס אפילו לאחר שיא מרשותו דהיי' משמע וכדמוכחא מתניתין אבל עיקר בעיא היא אפילו כי בעי למיעט דלאחר מכן נפקי מרשותיה והוי לכו נכנס חבירו על חבירו. ומש"ה **מזי** למיסר אפילו לאחר שיא מרשותו כיון דהשטח ברשותו נינהו **הכי** מוכחא. ואע"ג דלעיל (דף מב:) דמיון שאני אתם דלאמר בחיי ובמותו **הכי** וכמו שפירשתי אינו למעלה הכא לא ינחל כ' כהניא דחיא ואמר **לא** ליתמיא דביתו ונפקי נכנסים אסורים לו בנחאל לא יוכה כהן דהא קמני **ו** ואם אין לו לוייה ובעלי חובין צאין ונפרעין ואם לא זכה בגוף הכנסים נכסים **ז** ודקדוה נינהו אלא שאינו רשאי ליהנות מהן ואידי דתנא רישא יירשנו ולא דוקא. וכ"ה היי קמני נותק לבני או לאחוי בשלמא ליוזחי דליהוי פורע חובו באסורי הנאה דככ"ג ודאי אסור דמי לחמירין **א** אבל מדעתו ודאי אסור דהיי מוילין מרשות ונמלא מועל אללא **ב** אלא נתון לבניו או לאחוי היי שרי והא מטהני מעובת הנאה ידידה **ג** למימרא ציטתו להם ממש אלא שפירא להם מקום ואומר להם נכנס מהם שמתו וככ"ג לאו מתנה הוא אלא גוינא דהפקר וכן כבד הר' עלי אבא עשאה הרמב"ם **ו** כ' כהניא דתנן לעיל מיניה הגזול את אביו ומי **היאמר** זה גזל אבא: **מן הסס**. לקמן בפ' הנזיר מן הירק (דף לז:.) **ובגדוליהס**. כלומר כל שאמר א' מלשונות הללו מחלושין וגדוליהן ככ"ג קבועות בלחוד קא מבציא ליה אלא כבולא אסורי הנאה דעלמא **א** להחליפין לנחמלה מיבציא ליה דודא כל ש"א אסור בנחאל אסור לנמלא שיכול למכור לעובדי כוכבים ואמאי **ב** [מן **הס** **ז**]. שהגזול פטור מן ההשגח ליה. ולאחר נמי לא מיבציא ליה דפשיטא ליה דמותרין שאין לך מוכס חולין (דף ז.) חמלן של עוברי עברה אחר הפסח מותר מיד מפני שהאסור חולין **היי** עיקר ספיקה מי אמרין דמי **מן** במתניתין אסור בחלופיה **נ** נזיר אוסר עצמו בך דהיי מחלושין כדבר שלא בא לעולם דמיו **מן** במתניתין אסור בחלופיהן לאו בחר דעתיה אוליין אלא דהכא **ה** הלכך לא שנה הוא ולא שנה חבירו. ותמיהא לדעבי רמי מבדור ליה **ה** הנזיר אפילו החליפין אסורי חלופיהן אסורין לו וא' משום דינא דמי דמי **ו** **ז** דפשיטא ליה לרמי דנזיר אפילו החליפין אחר אסור בחלופיהן **מן** הירק [לקמן מ. ד"ה מחני'] עלה דהא מתניתין בס"ד מיהו הא מיבציא **א** שכלל דבריו הוא או דילמא להחליפין הוא לא גריר אלו מחלושין **א** איטעריק מיהו אין ה"ה דהוה מצי למבצי בנזיר עצמו היכא דללא **א** אלא לישנא דמתניתין באלו עדיפא ליה כ"ל. ופשיטא לה מדתנן **ו** מיהו דלמיא לא חשטתור **ז** חילי נזיר **ו** וחסטתורא אפילו לאחר

אָסער דעלמאַ דהא אַרמיק
וּמקבל כַּטְמָקא לֹא הָיִינוּ שׁ
לְעוֹלָם וּמִיָּד שׁוּבָנוּ לְבֵינוּ אֵלֶּה שׁ
וּכְל כִּי הָיָה גִּיּוֹנָה קִינָה הִגָּן

י⁶ אַבִּימִי קוֹנֵם לְבֵית
וּשְׁמִכְרוּ לֵאחֶר מִהוּ
וְזוֹתוֹ לְכַשִּׁינָה מִרְשׁוֹתוֹ
י⁷ הָאוֹמֵר לְבָנוּ קוֹנֵם
יִירָשֻׁנוּ בְּחַיִּיו וּבְמִיתוֹ
מִן אֲדָם אוֹסֵר דְּבַר
רְשׁוֹתוֹ שָׁמַע מִיָּנֶה:
וְזוֹת הָאֵלֹהִי קוֹנֵם
לְפִי אֲסוּר בְּחִילּוּפֵיהֶן
כִּי חָמָא אֲמַר קוֹנֵם
מִהוּ בְּחִילּוּפֵיהֶן מִי
לְוָאדָם אוֹסֵר פִּירוֹת
אוֹסֵר דְּבַר שְׁלֹא בֹא
דִּירוּ הוּאִיל ^יוֹאֲרִין אֲדָם
בֹּא לְעוֹלָם עַל חֲבִירוֹ

אָו

[illegible]

מרא הייז דמי דשרי למקבל בטסקא
 ריות אלס הקרקע הרי הוא של מחזיק
 ון דבר ידוע בכל שנה לבעלים הראשונים
 ויחירי ולא שצבוד בלזד שפסקענו קונס
 והאי דנקט מושכרין במתמיתין משום
 דטסקא ון ענין שצירות הוא שאס
 אינו פורע המוטל עליו שנה שנה
 הדרא ארעא למרא וכדאמרין צעלמא
 (ב"מ ד' עג'): ארעא לטסקא משתעבדא
 ומלכא אמר דיהיב טסקא ליכול ארעא
 ואפילו הו' כיון דכל אימת דבעי
 למפרע לא מצי מתקל ליה אידך קרן
 הגוף ש' לי בקרקע ומש"ה לא מצי
 אקר אכל בשצירות דעלמא מצי אקר
 כל זה פלפלו הראשונים ז"ל ותמיהי
 עליהם לפי שאני אומר להלכה דאפי'
 בשצירות דעלמא כל שאין לו למדיר
 תפסת ד' שרי מודר לכתהני ממרחן
 וזית הדב שיש לו למדיר מושכרין
 בעיר דאע"ג דמן דינא ודאי דמשכיר
 יכול לאסור על השוכר ואפי' הקדים
 השוכר למשכיר שכרו וכדפרש"א
 לעיל במתמיתין דרש פרקא הני מילי
 ד' שצוד אסתלק ליה שצבודא דשוכר
 לא ממדיר הוא נהנה אלמ' לא השוכר
 לא יכנס לתוך ר"א ון יעבד אומר וכו'

גהות הב"ח

(6) רש"י ד"ה תן החס
 (7) יריק. פ"ה דף ע"ז.
 (8) ד"ה ע"ה עליו ע"ה מו.
 מי היו וכו' אסור בהן או
 לא וכו' במלתיפון דהו:
 (9) בר"ן ד"ה האומר
 וכו' או מכבד לאחר וכו'
 דאי נתנו לאחר וכו' נקט
 מכבד וכו' דדוקא מכבד:
 (10) ד"ה קונס לעני וכו'
 לענין מכבד לאחר וכו'
 במצוה או לענין וכו' משום
 מה אהה ופוסק וכו' נפל
 דיחך או משום וכו' ונפל
 ובני לית הוה בשמיעה
 מן הדא וכו' נפל וכו'
 ליה לרבינא:

גליון הע"ם

בהר"ן ד"ה בעי רמב"א
כסה"ד ומסתברא. צ"ל
ומתקרא: בא"ד והבי
מוכח וכו'. שם מסקי'
דנשאלת סברה וקבלה וצ"ע:

מוסף דע"י

קִנְיָם שָׂאִי אֶתָּה נִהְיָה
לִי מֶלֶךְ כֹּסֶף וְנֶמֶט
דִּישְׁנֹו. שֶׁלֹּא אֶסֶר עֲלֵיו
אֵלָּא כָּל זְמַן שֶׁהִסָּס
שָׁלוֹ, לְפִיכָן יִישְׁנו אִם
מֵת, וְאִם נִדְר בְּחַיֵּיו
וּבְמִיתוֹ, כִּיּוֹן דִּמְפָּרָם
בְּמוֹתוֹ, מֵת לֹא יִישְׁנו (לְעִיד
כֶּסֶף: הָרֹאִיל רֹאִין אָדָם
אוֹסֵר פִּירוֹת חֲבִירוֹ
עַל הַחֲבִירוֹ, לֹמַר קוֹסֵם
פִּירוֹמֵךְ עֲלֶיךָ
(בְּחֻבוֹת
וּט).

יְרוּשָׁה הָרָא"ש

[illegible]

(א) קדושין נז: ב) שם ע'
(נד: טב, ג) לעיל ה. (ציל
לט, ד) וכתובות קז:.

הכא דמאי דלנות
מאחרים חילופי ממונ
(ג) ד"ה אמר רבא וס
אימא לך דליסטר וס
רלבחחלה הוא:

פירות חצירו על חציר

יירושלם דמו. דאזאלסו און

הנודר מן המבושל פרק שישי נדרים ר"ן מט.

עין משפט
נר מצוה

א א מ" פ"ט מהלכות
נדרים הלכה א סמג
לאחין רמב טור שו"ע י"ד
ס"ו ר"י סע"ף א:
ב מ" שס הל' ז טור
סג:
ב ג מ" שס הלכה ז טור
ש"ע שס סע"ף ב:
ג ד מ" שס הלכה א [יג]
טו"ש"ע שס סע"ף א:

תוספות

[illegible]

הדרך עלך השותפין שנדרו

**ההורר מן המבושל מותר בכלי
ובשוק. שאינם ככלל לשון
מבושל. שוק בשיל ולא בשיל דנהי
לשוק נמי משמע מבושל יותר מדאי
בדממרינן ב' כל הבשר (חולין דף קי':)
ההכד אסרת ואינה נאסרת שוקה
אסרת ונאסרת שוק דהכא בשיל
ולא בשיל הוא דבגדרים הלך אחר
לשון בני אדם ותבשיל משתכלל
מדאי בכלל מבושל הוא: אמר קונס
הבשיל שאיני טועם אסור במעשה**

מותר דהאי חנא כל מידי דמתאכלא
מ' דאסור צלי ובשולק דהא מתאכלא
ויועס מותר בעבד. ומפורש בירושלמי
עא. מפרש בגמרא [א:] דשקלי לה במיא
שמע דדוקא בה הוא דשרי רבא כל
בזיהא צביה מוגלגל שך דרך החולה
אשיה אורס. דטור מן המבושל אסור
ח אינו נאכל אלא עלי וכמיז ויבשלו
רבי יוחנן הלכו בנדרים אחר לשון
ש בזה על דעמיה דרבי יוחנן אסור
אשיה אלא לחומרי ע"כ. ויפוס גמרא
ן להחמיר האומר בזה וי"ט האחרון
אכלא ביה ריפסא תכשיל קרי ליה.

כמאן

[illegible]

הַנּוֹדָר מִן הַמְבוּשׁל מוֹסֵר בְּלֵי וּבְשֻׁלֹק. מְבוּשׁל מְבוּשׁל כְּרֹאֵי (ב): שְׁלֹק. מְבוּשׁל יוֹמֵר מִדֹּאֵי: קוֹסֵם הַבְּשִׁיל שְׁאִינִי טוֹעֵם. כֹּל מְבַשִּׁיל בְּמִשְׁמַע: מַעֲשֵׂה קִדְרָה רַךְ. שֵׁץ בֶּה רוֹעֵב: אֲכָל לֹא בִצְבָה. כִּגּוֹן דִּימָא: טוֹרְמוֹטָא הַרְמוּמָה מִפְרָשׁ בְּגַמ' (א): רַפְסָאָא. דְּבֵר הַרְמוּמָה

הנודד *מן המבושל מותר בצלי ובשלוק
אמר קונם תבשיל שאיני טועם

אסור במעשה קדרה רך ומותר בעבה ימותר
 ובבביצה טורמוטא ובלענת הרמוצה יִהְיוּ
 אסור אין אסור אלא ממעשה
 רתחתה אמר קונם היודר לקדרה שאיני
 אסור ככל המתבשלין בקדרה:
גמ' תניא ר' יאשיה אוסר ואע"פ שאין ראה
 בזבאש כמשפט לימא בהא קמיפלני דרבי
 יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה ונתנא דילן
 סבר^א כגדרים הלך אחר לשון בני אדם לא
 דכולי עלמא יִבְגְּדוּם הלך אחר לשון בני
 אדם^ב מר כי אתריה ומר כי אתריה באתרא
 דתנא דילן לצלי קרו ליה צלי ולמבושל קרו
 ליה מבושל באתרא דר' יאשיה אפילו צלי
 קרו מבושל והא קרא נסיב לה אסמכתא
 כעלמא: קונם תבשיל כו': והא מתבשיל
 גדר אמר אב"י האי תנא כל מידי דמתאכל
 ביה ריפתא תבשיל קרו ליה והתניא^ג הנוסר
 מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל אסור
 ובצלי ובשולק ובמבושל ואסור בהיטירות

ההוא אסיה לאסיה הוא קרא דמות
לאך מותא אית ליה לדין בביתיה ואנא
שיא הא כרכיכי הא באשויני רבא בר
הא כגוייה דקרא דאמר רב יהודה לוליבא
בכותחא ⁽⁷⁾ ודבר זה אסור לאומרו בפני
חולין רבנן רבא לשעמיה ⁽⁸⁾ דאמר רבא
כמאן

וְיוֹן חֲלָקָא טַרְגִּים וְעִיסָנִי. וְקֹאֲמֵר דָּאָס הוּא רַךְ אֶסְוֹר אֲזַל
מִמַּעֲסָה קִדְרָה עֲבָה בְּאִפִּי נִפְשִׁיהּ אֲחִלִּי לִיה בְּלֹא פִתּוּ וְאִמְרִי
קֹא דִלְמָה הִכִּי אֵלֹא לִרְבוּתָא נִקְטָה לִּנְמוֹר דִּלְפִּלּוֹ אִמְרֵי שֶׁ
הִכִּי הִכִּי נִמִּי וְדֹר מִן הַמְּבוּשֵׁל מוֹחֵר צַעֲבָה: וְמוֹחֵר בְּנִיָּה עֵר
רִירִי עַד דִּמְתּוּטֵרָא כְּדִבְלֵה לֵה וְלֹא מִתְאַכְלָא בֵּה רִיפְתָּא.
וְרִיפְתָּא בְּהֵדָה וְהִכִּי אִיתָא בִּירוּשְׁלָמִי [סא] בָּשָׂם רַב חֲסִדָּא
בְּלֵל קִי שֶׁפֶתָּה נֶאֱחָלֵת עִמָּה בְּכָלֵל תַּבְשִׁיל הוּא: [גב] תִּנְיָר
הֵא עַד בְּכָלֵל מְבוּשֵׁל זֶכֶר לְדֹר דְּרַמְכִּי וְיִשְׁלֵם וְיִשְׁלֵם [סב]
קֹאֲמֵר דְּבִנְדֵרִים אֵלֹא אֲחֵר לִשׁוֹן בִּי צִיּוֹן בִּי יִירוּשָׁלַיִם [פסא]
מִחֵר לִשׁוֹן מוֹרֵה מֵה נִפְיִן בִּינְיָהוֹן אֲמֵר קוּסֵם יִין שְׁאִי
יִשְׁאִיָּה מוֹחֵר אֶף ר' יִשְׁאִיָּה מוֹדֵה שְׁהוּא אֶסְוֹר לֹא אֲמֵרָה
בְּבִנְדֵרִים אֵלֹא אֲחֵר לִשׁוֹן בִּי אֲדָם שְׁמַעִין מִינֵה דִּבְרִין לִקְרָא
יִמּוֹר צַעֲבָה דִּהָא תַּבְשִׁיל הוּא: הֵאִי מֵנָּה כֹּל מִיִּדִּי
וְהֵאִי בְּהֵדִיָּה לֹא מִיִּקְרִי תַּבְשִׁיל. וְאִיתָּ דִּמְפַרְשִׁי דֶּאֱסוֹר בְּמַעֲסָה
תַּבְשִׁיל קְרִי לִיה: וְפִתְנִיָּא. בִּינְיּוּתָא: וְאֶסְוֹר בְּהִיעִירִיּוֹת
בִּי שְׁחֹלִין אֲוֹכְלִין בְּהֵן פֶּתָּה שׁוּ״ם דְּכָל מִיִּדִּי דִּתְמַחְלָלָא בִּיה
קֹאֲמֵר גּוּסִיָּה: קֶשֶׁה: גּוּסִיָּה דִּקְרָא. מֵה שְׁבַחְוִי
וְיִסְתָּא בְּכוּחֹתָא. מֵה שְׁבַחְוִי טוֹב לֵאכְלוֹ עִם כִּתְחָה: וְדִ
רִבְנָן. אִין הִכִּי נִמִּי דִקְרִי בִין רִמְכִּי בִין אֲשׁוּי קִסִּין
חֲוֹלִין רִבְנָן דִּלְפִּלּוֹ בְּבִרְיָאוֹתָן הֵן מַשְׁוִי כֹחַ מַפְנִי שְׁהִתּוֹרָה

[illegible]

תורה אור השלם

1. ויבשלו הפסח
בֹּאֵשׁ כְּמִשְׁפֶּט וְהִקְדָּשִׁים
בָּשָׁלוּ בְּסִירֹת וּבִדְוָדִים
וּבְצִלְחֹת וִירִיצוּ לְכָל בְּנֵי
הָעָם:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הנזכר ד"ה
סלוק הד"א:

גליון הש"ס

גמ' שנאמר ויבשלו (את)
הפסח. קשה לי אמאי
לא מייתי מקרא בתורה
גמ' ראה גבי פסח ויבשלת
ואכלת ויבשלו שם. ותנא
דילין סבר בהדיא. ולין
דף ל ע"ב. ולקמן דף גא
עב: בהדיא ר"ה ולענין
הליכה וכו' דא חז"ל.
ענין כחוס' קדושין שם
ובדף כו ע"ב ד"ה אלא
מאי לדמי:

מוסף רש"י

הגורד מן המבוטל.
מבטל מעלי קו ילי
מבטל, מבטל מן הירושל.
צלי בלש, שלוק.
מבטל הכרה בלחור.
(חולן ק.) בני נכד
מבטל, אחרת איהם
אחרת, כלומר שיה נה
הכרה ומוטעם עדין
ואיהם בלעם, נדעודה
לעט, אחרת אחרת
ואחרת, כלומר שנבטל
ענין מודל פטול נה מה
והכרה ומוטעם מהם
אלהם שלוק הוא מבטל
הכרה (אחרת בשטח).
מבטל, אחרת, אחרת.
לעט שטח נלוק הקרה
ואחרת נכד איהם
שטח אחרת של אחרת
בשטח, בהשירית ברות.
מבטל, אחרת (אחרת)
בשטח. אחרת.
פסחים קיד קד פה, אחרת
הכרה אחרת.
כסח קטח אחרת
לעט שטח אחרת
קד שטח אחרת
בשטח, אחרת.

פירוש הרא"ש

[שיך לעמוד שלפניו]
היין בבסן **אײס**ת קנה.
אײס יקנה נר גרים לז
הו לורנא מרענן בארזא
שעה כנר גרים סוד
למרה. לעמוד בקיין סוד
לא היה מועיל אס היה
אומר קנה חפץ הו בחלימי
לאכול ביהמר ולא קני זה
שיום רסוקויר מוכחתי
הנאה: **אײס**ת קני דשמים
הגורד **הו** **הבבש**. שלמד
מפרש בגמרא כל מדי דמי
איו נגמר ה: **נפ** יושבאל
ראה מרסעויר דקות סוד
אײס

(א) גם' אומר רב חסדא
ליבא דמאלי: (ב) רש"י
ד"ה כיון שאין וד"ה כ"ש
דמעלי הד"א: (ג) ד"ה
נפקת וכו' לומר הס"ד
ואח"כ מ"ה ועבדה גלימא
דקוטבי הד"א: (ד) ד"ה
וכד נפקת וד"ה ר' יודא
הד"א:

במאן מצוין האדמו"ר
החזקתי בזה
ידי. דלמה חסד נתיב כלל
חס דלולי תמאן דלמח
דקדון דנאס הסנה סוי
סמלה שול:

מינ"י דלא כבבאדי
ראבי"ח רבי
דנאס. וז"ל ס' סמלה
סנה ספור דלדודו: מינ"י
דנאס"ח חז"י נקדו.
ספור מי סמלה ספור
ספור נקי תמאן דלמח
ספור (סמלה ספור): וס
ספור חזירי (סמלה ספור)
ספורקן קדולי סמו נוסס
ספורקן ספורקן סמלה
ספור ספור ספורקן
ספורקן קדון: ביססס.
ספורקן ספורקן ספור
ספורקן ספורקן ספור

יהודה אכל ר' שמעון לא אכל
ליה ר' שמעון אלו אין יוצא
כ"ש שנסמך עליהן למחר רב
רבי טרפון היום פניך צהובין
תרדין ואכלנום בלא מלח וא
אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יו
איתתא אי טעימנא אלא קידוש
מן הפסח עד העצרת אלא יחם
יהודה פניך דומין אי כמלוי
אסירן אלא עשרים וארבעה
שעה ושעה אני נכנס לכל אר
גולפא על כתפיה אמר גדולה
צנא על כתפיה אמר גדולה מ
נפקת נקמת עמרא עבדה גליי
נפיק רבי יהודה לצלויי הוה
שעטני מעיל זימנא חדא גזר
אתא לבי תעניתא אמרין ליה

בכמאן מצליגן על קצירי ועל מריעי [כמאן
 כב' יוסי] מודאמר קצירי ומריעי שמע מינה
 קצירי קצירי ממש מריעי רבנן: ומותר בעבה:
 מתני' דלא כבבבאי ⁽⁶⁾ דאמר ר' זירא בבבאי
 טפשא דאכלי לחמא בלחמא א"ר חסדא ⁽⁶⁾
 דמשאל לחון להלין נקדני דהוצל הדין דייסא
 היכינ מעלי למיכלה דחיטי בלחמא דחיטי
 דשערי בלחמא דשערי או דלמא דחיטי
 בדשערי ודשערי בדחיטי רבא אכליה בחסיס
 רבה בר רב הונא אשכחי' לרב הונא דקאכיל
 דייסא באצבעתיה אמ' ליה אמאי קאכיל מר
 בידיה א"ל הכי אמר רב דייסא באצבעתא
 בכסיס וכל דכן בתרתין וכל דכן בתלת אמר
 ליה רב לחייא בריה וכן אמר ליה רב הונא
 לרבה בריה מוזמנים לך למיכל דייסא עד
 פרסה למיכל בישרא דתורא עד תלתא פרסין
 אמר ליה רב לחייא בריה וכן א"ל רב הונא
 לרבה בריה ⁽⁷⁾ כל מידעס לא תפלוט קמיה
 רבך לבר מן קרא ודייסא שהן דומין לפתילתא
 של אבר ואפילו קמי שבור מלכא פלוט רבי
 יוסי ורבי יהודה חד אכיל דייסא באצבעתיה
 וחד אכיל בהוצא א"ל דאכיל בהוצא לדאכיל
 באצבעתיה עד מתי אתה מאכילני צואתך
 אמר ליה דאכיל באצבעתיה לדאכיל בהוצא
 עד מתי אתה מאכילני רוקך רבי יהודה
 ורבי שמעון אייתו לקמיהו ⁽⁸⁾ בלוספיין רבי
 י"ל רבי יהודה מאי טעמא לא אכיל מר אמר
 מבני מעיס כל עיקר אמר ליה רבי יהודה
 יהודה הוה יתיב קמיה דר' טרפון אמר ליה
 מר לית אמש יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו
 אכלנום במלח כל שכן שהיו פנינו צהובין
 דה מורה ורזי אמר לה הימנותא בידא דהתיא
 ואבדתא וארבעה כסי דפסחא וחוגרני צידעי
 ת ארס תאיר פניו ⁽⁹⁾ אמר ל' ההוא צדוקי לרבי
 ית אי כמגדלי חזירין א"ל ביהודאי תרווייהו
 הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשא וכל
 ואחר ר' יהודה כד אויל לבי מדרשא שקיל
 לאכא שמכבדת את בעליה דביתיה דרבי יהודה
 כה שמכבדת את בעליה דביתיה דרבי יהודה
 דהוסי כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה וכד
 בכסי ומצלי וכד מיכסי ביה הוה מברך ברוך
 בן שמעון בן גמליאל טעניתא ר' יהודה לא
 את ליה כסויא שדר ליה גלימא ולא קביל
 דלי

חטים ודיסקא דשערי יכול לאלכלה
נלחם של שעורים: או דינמא. דיסקא
של חטים יפה לאכול בשל שעורים
ושל שעורים בשל חטים. ואית דגרסי
נקרני מלשון כי קרן עור פניו (שמות
לד) מלחם חממה ומזירה פניהם שנה'ה
במלחם חממה ומזירה פניהם שנה'ה

היה חלפת פסחם פסחם (דק. נט.) קימחא
במסכת פסחים (דק. נט.) קימחא
דאזישונא קמח של קליות שעורים
שלא הביאו שלש ומיבשין אותן בתנור
וקולפין הן: **מומני לך לאכול דייסא עד**
פרסה. דע שאתו מאכל אינו כועד
לכן אלא עד הילוך פרסה. ובשר
השור עד שלש פרסאות: ע"א וזר
מומני לך לאכול דייסא עד פרסה
לך אחר דייסא לאכול וטפי לא ולאכול
בשר שור לך עד שלש פרסאות:
כל מידעם לא הפלות קמי רבך. לא
חרוק רוק בפני רבך דלאחר בנחם
עירובין (דק. נט.) רבך לפני רבו חמ
מיהא שחאבוי וכל משאלי אהבו מות

אבל אם אכלת דלעת ודיסא וזודנק
לך הרוק בפך פלוט צפני רבך וזרוק
אותו לחץ שיש בו סכנה נפשות שהן
קשין לגופי של אדם כפתילה של אצר:
אסילו לפני צבור מלאכ פלוט. ואל
תחייש: עמי אהם אכילני רוקך.
שהיה נותן ההואל צפיו ומדזיק בו
הרוק שצפיו ומחזירו בקערה: לאסך.
עפורות שצפצפריו: כלוספין.
אמינס שנתצשלו יתר מלא: כיון
שאין וואסן מבני עיסה(י): כ"ש. דמעלו
שנמקן עליהן שאין אנו צריכים לאכול
מאכל אחר למחר: מורה וריו. אהה
תלמיד צעל הוראה ואהה שיכור. מפני
שהיו פניו כהצופן כל שעה: הימנוסא
בידא דההיא איתפא. אמונים יידך
שאין שותה כל הנהר יין אלא קידושא
ואבדלתא: וחומר אני לדעי. וקושר
אני לדעי פדחתי משום מיוחס ראשי
מפני ד' קוסות ששמיני שאני חושש
מהן מפסח עד עשרת: אי כמלוי
ברבים כו'. שהן מרויחין בימור
ופעוהן כהצופן ויפין: פרוויהו. לגלגל
חורירן ולהלכות ברבים אסורי ליהודאי
ודאי לאו מנייהו פני כהצופן: שקיל
גולפא. היה נושא הקנקן לבית
המדרש לישב עליה: מלאכה שמכבדת
כו'. לעכשו ישב עליה צדית
המדרש: נקסא נקסא עמלא.

יֵאָחֵז לְשׁוֹק וּקְנֵתָהּ לְנֶמֶר ^(א) וְעִזְדָּה גִלְמָא: דְּהוּבֵי. וְעִשְׂתָּה מִמֶּנּוּ כְרֶבֶל טוֹב: וְכֵן נִפְקָא. אִיזִי לְשׁוֹקָא הוּא מִיכְסֵי דִּיה: ^(ד) וְזִרְבִי יְהוּדָה כֵּד הוּא מְלִי הוּא נְמִי מְכֵסֵי דִּיה: שְׁעִטֵי מִשְׁלִי. שְׂחִיָּה לְהֹן חֲצִיז כֹּל כֵּד שְׁלָא הִיא לְהֹן אַחֵר:

77

(א) צילה עז. ע"ש].
(ב) [תמיד כו:], (ג) [צ"ל
בלופסין וע"י לקמן כ: היה
עשה וכו'], (ד) ברכית נה.
ע"ש, (ה) [קהלת ח].
(ו) [משלי ח].

מי בזהבכם ומי יודע
פשר דבר חכמת אדם
תאיר פניו ועז פניו
תשנא: קהלת ח א

על קצירו ועל מריעו.
קצירי, חוליס, מריע, רנן
רנן (ברוכים כח) ט"ח
חשבי (כח) ז' (ז' ט"ח)
בממאן כר' יוסי, דאמר
דאס שידון בכל יום,
והשכל שידון זאמן וזאמן
ועל יקנסוהו מיחה, דא
קנענן דאמר אין נידון
בזאס דרשם השנה, ה"ה
נכר נקנסה עליה
מריעם. שום דבר ילקח
אי כמלו רביא וכו'
במבדלי חזירין. שכן
מנוהה בלא טוהם ושמיס
נחלקם. לך פיהם וזאנים
יברכוהו.

[illegible]

(א) כתובות סב: [ע"ש כמה
שינויים]. (ב) [בכתובות סג.
ליחא וכן משמע ביבמות
סב: [ע"ש]]. (ג) [נע"י ליחא].
(ד) [בערוך ערך סרק ז'
אורח ישמעאלים תרגום
ירושלמי סיעה דסרקאין].

תורה אור השלם

1. יודע צדיק נפש
בהמתו ורחמי רשעים
אבדתי: משלי יב י

מוסף רש"י

דכלבא שבוע. שם אחר
מעשר ירושלים שכל
הנכנס לביתו רעב ככלב
היה יונא שבע (בחיובות
סבא). יודע צדיק נפש
בהמתו. מה נהממו ונני
יתו צריכס (תשלי יב
י). שלי ושלכם שמה
הוא. מורה שלמדתי אלה
ושלמדתם אסם על דיה
הוא (בחיובות סגא).

פירוש הרא"ש

וְיִי-צִיפְרָא, הַגְּבוּיָה
הַמְחַלְלֵת עוֹמֵת עַל הַבֵּית
שִׁירָהָ שֶׁל שִׁמְשׁוֹן וְהָרָא
שִׁבְקָה, עֶשְׂרֵי גְדוּלָּה הִיא
מְלֻחֶה בְּקֶרֶן הַחֲזָקָה
(וַיִּנְקֹץ לָהּ רִמְמוֹן, רִמְמוֹן
לִי דְרֹשְׁמִינִי דְרֹבֵרֵי, אִם
הִיא לִי מִסּוֹחַ מְלֻחָה לֵךְ
וְיִשְׁלֹם שֶׁל זֶכֶד עֶטְרָה
הַקְּרֻחֶלֶת שֶׁל זֶכֶד וְהִיא
שֶׁהִיא מְלֻחֶה בְּקֶרֶן
בְּהֵא אֶשֶׁר (ד' עט): אִמֵּא
אִדְרֹב כִּי לֵדִי נִשְׁמָא
מִנְּהַר קִסְרוֹב: כִּי נִשְׁמָא
עוֹשֵׂן חֵיל שֶׁל זֶכֶד
זֶה אֶחָד מִנְּהַר אֶלְאָ:
נִשְׁמָא חֲמִיכָה בֶּן גְּדוּלָּה
כִּי מִשְׁפָּרְתָּא, נִשְׁמָא חֵיל
הַזֶּכֶר: יִשְׁרָאֵל עַל כִּי עֲשִׂית
לֹהֵא חֲסִים ר' עֲקִיבָה
מִתְּסַרְסְרִיתָא אֶחָד אֶחָד
לֹא מִי חֲמֵר הֵיאָר הַבְּעוֹס
וְהֵיאָר גְּדוּלָּה וְהֵיאָר עֲרִיסִים
לֹא שִׁכְעִינוּ עוֹל יִשְׁרָאֵל
חֵלֶה רִיעַ הֵלֶכֶה וְעוֹמֵדָה עַל
שִׁפְתֵי הָיָה וְחֲמֵרָה דְּעִינִי
שִׁלְחֵנָה בְּקֶרֶן אֵינִי אֵל
רִיעַ הֵיאָר מִיעַד נִשְׁמָא
לֹא מִי חֲמֵר הֵיאָר הַבְּעוֹס
וְהֵיאָר שִׁלְחֵנו עֲרִיסֹתָם פִּי
שֶׁהֵיאָר שֶׁלֹּא רִיעַ
שְׁעוֹת בְּנֵינִי שֶׁל קִיסְרָה
וְנִשְׁלֵחַ קוֹפֶסֶת מְלֻחָה וְהִיא
מְחַלְלֵת וְשִׁלְחָה עַל פִּי
הָיָה הַיּוֹדֵם הַבְּהִילָה פִּי
אֶחָד מִתְּסַרְסְרִיתָא וְנִשְׁלֵחַה
לְשִׁמְשׁוֹן עַל מְחִילָה וְהִיא
עִידוֹ הַמְּחַלְלֵת וְהִיא לֹא
אֶחָד לִי בֶּן מִיעַד
לִי עֲרִיבָה

דלי יפתח. הגביה המחללת שהיה יושב עליה: **ואמר ליה** (לשופט). לדלול לנביאיה: **הוי מאי איברא.** ראה כמה עושר יש לי. שנעשה לו גם ונתמלא כל אותו מקום זהובים: **ואיתנסיבה ליה בסיחא.** בימות הסורף: **הוה גנו בי תיבנא.** היו ימים בין התבן שלא היו להם

כרים וכתפות: קא מנקיט ליה
 סיבנא מן מוויס. היה מלקט המנן
 משעברו: אי הוי לי רמינא לך ירושלים
 דאבבא. אם יהיה לי סופוס שאמעשר
 לאשעה לך ירושלים של אבד בתי נפש
 שמצוירת בכל עיניי ירושלים והיינו
 דלמרנן במסכת שבת (דף נט.) עיר
 ירושלים של זהב כדעבד ליה רבי
 עקיבא לדביהו: אסא אליבו קרא
 אבבא וכו'. עבד לה ממוס קורת
 רוח להן ללדייה לא היה לו אפילו
 תנן כמו להם: אסיר עבדי לך אבדך.
 דלדריך מנכסיה: דדא דלא דמי
 לך. שהוא גרוע ממך ועוד שמניחך
 חלמנות חיות ששרי הניחך כמה
 שיש (א): יודע לדיק נפש בהמחו.
 אית דלמרי דלחיה הוה דיעה דר'
 עקיבא הוה ואמרה ליה דלא מיתגנא
 בעיניה. ואית דלמרי דלא הוה דיעה
 אלא הכי קא אמרה לדיק לא מבזה
 לאיש: עלי ושלכס שלכס היא. על
 ידה הוא כל מה שלמדתי: מן שיש
 מילי איפחר רבי עקיבא מן כלבא
 שבוט. דפליג ליה בנכסיה: ומן
 אילא דספינתא דכל ספינתא עבדין
 ליה מן עינא. עושין להן (ב) מן אחור
 עינין של איל. ואית דגרסי מין עיניה
 היו עושין כמין כאן של עין והיו
 נותנים זו כפסס: אנשייה על דיק
 ימא. ששכחו לאותו איל על שפת הים
 ומלאו רבי עקיבא: ומן גוואו. מיהב:
 ארבעה וווי לפוטניה. ליורדי הים
 לריח: אייתו לי מדעס. הביאו
 לי שום דבר: (ג) מרגא עליה.
 ימתין דרובינו עלי עד שביא לך
 יתר: דיומנא דא עכבה ספינתא.
 וכל ממונא דהוב בספינתא הוה מונח
 בהבוא גוואו: ומן מערונתא.
 שפעס אחת הוורכו חכמים ממון
 הרבה לבית המדרש ושיגרו את ר'
 עקיבא אלל מערונתא אחת ולוה
 ממה ממון גדול וכשתנה לו אמרה
 לו מי יהיה לי ערב שתפרע לי זמן
 קבוע אמר לה מי שתלך אמרה
 לו הקצ' והים שהיה ציתה על שפת

דלי ציפּטא ואמר ליה לשלוחא חזי מא
איכא מיהו לא ניהא לי דאיתגני בהדין
עלמא ⁶ר' עקיבא איתקדשת ליה ברתיה
(דבר) דכלבא שבוע שמע (בר) כלבא
שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה אולא
ואיתנסביה ליה בסיתוא הוה גנו כי תיבנא
הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזויה אמר
לה אי הואי לי רמינא לך ירושלים דדהבא
אתא אליהו אידמו להון כאנשא וקא קרי
אכבא אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא
דילדת אתתי ולית לי מידעם לאנגונה אמר
לה ר' עקיבא לאנתתיה חזי גברא דאפילו
תיבנא לא אית ליה אמרה ליה זיל הוי בי
רב אזל ⁷תרתי סרי שנין קמי דר' אלעזר
ור' יהושע למישלם תרתי סרי שנין קא אתא
לביתיה שמע מן אחורי ביתיה דקאמר
לה חד רשע לדכיתיהו שפיר עביד לך אבוך
חדא דלא דמי לך ועוד ⁸[שבךך]
ארמלות חיות כולהון שנין אמרה ליה אי
ציאת לדילי ליהוי תרתי סרי שנין אחרנייתא
אמר הואיל ויהבת לי רשותא איהדר
לאחורי דהר אזל הוה תרתי סרי שני
אחרנייתא אתא בעשרין וארבעה אלפין
⁹וזוגי תלמידי נפוק כולי עלמא לאפיה ואף
היא קמת למיפק לאפיה אמר לה ההוא
רשיעא ואת להיכא אמרה ליה יודע צדיק
נפש בהמתו אתת לאיתחזוויי ליה קא מרחן
לה רבנן אמר להון הניחו לה שלי ושלכם
שלה הוא שמע (בר) כלבא שבוע אתא
ואיתשיל על נידריה ¹⁰ואשתריי ואשתרי ¹¹מן
שית מילי איעתר רבי עקיבא מן כלבא
שבוע מן אילא דספינתא דכל ספינתא

דלי יצא. מחללת: תוי מאי איכא. מעשה נסים הוא נקט: מן מווייה. היה מלקט התבן משערותיה: רמינא לך ירושלים דדבא. מכשית של זהב שירושלים ממזיר צה והכי עבד לה כדאיחא בצפרק במה אשה (שבת 97 ע"ג). אהא אליהו אדמי לכוון כגאשא. כדי

לגמול אותם ולהראות להם שיש עניי
 יומר מהם: **דלג דמי לך**. שמי
 דומה לך ממספחה חשובה כמותך:
ואם ליהיבא. שלא היו לה גבדים
 ראוים: **יודע לדיק נפש בהמהו**.
 יודע הוא זה שנשטעריני בשבילי:
שלי ושלם של הוה. מורתי
 ותורתם בשבילה היא שנתנה לי
 ענה למחל לצי רב: **אילא דספינתא**.
 בכל ספינה היו עושין דמות איל מעץ
 לנחש ולסימן שמהא הספינה קלה
 להליכתה כאל והיו ממלאין אותה
 דינרי וזב: **וכן בוזא**. מיצה העשויה
 להנניע תבונה ממון הספינה
 כדאמרין (ר"ה ו.) **צי גוזא דרחמנא**
לשון אורז: ומן מטרוניא. פעם
 אחת הורכבו ר"ע ותלמידיו מנות
 והלכו אלל מטרוניא אמרה לו לר"ע
 הריני מלווה אותך ומהיה אחת לוזה
 והקב"ה וים ערבים דבדר קבע לוזה
 ומן לפרעון וכשהגיע זמנה הלכה
 אותה מטרוניא על שפת הים אמרה
 רבש"ע גלי וידוע לפניך שר"ע חולה
 ולא היה צידו לפרוע חובו ראה
 שאמה ערב בדבר מיד נשמעית כמו
 של קיסר ונטלו ארבו מלא אבנים
 טובות ודיגני וזב חזקה לתוך הים
 והים הביאם במקום שיתא האם
 מטרוניא יושבת על שפת הים מיד
 נטלה אותה ארבו והלכה לה לימים
 נתרפא ר"ע וזא לו אלל ההיא
 מטרוניא ומעומו צידו לפרעון
 חובו אמרה לי מורתי אלל
 הערב והוא פרע כל החוב והא
 לך מה שנתן לי יומר ומאותו
 ממון שהחזירה לי נחשפר ר"ע:
 ומן

זימנא חדא אנשייהו על כף ימא אתא הוא אשכחיה ויהיב ארבעה זוזי לספונאי אמר להו אייתי לי מרעם על כף ימא אתיוה ליה אמרו ליה ^(ט) עביד מרנא עליה ר' דזימנא חדא טבעת ספינתא ^(י) וכולי עיסקא הוה שטכת בההוא זימנא דמן ^(יז) דסרוקיתא ומן מטרוניתא ומן

ההמנון יצאת אותה מטרוויטא על שפת הים ואמרה רבש"ע גלי ידוע
 חל [בת] קיסר ונכנסה לבית גמזיו ונטלה קרטילת חזקה לים והשליכה
 ר' עקיבא הממון ואמר לה אל יחר לך שלא הזכאתי לך הממון
 וספרה לו כל המעשה ונתנה לו מתנות גדולות ופטרמו לשלום:
 ומן

(א) בן אול הרר מרמי
סרי: (ב) וני שביק
סרי: (ג) תלמנל סמי: (ד) וני
תלמנל מן נכסיה מן סמי
מלי: (ה) סם עניני ה
מן עני: (ו) סם
למרי ה יעביד מנל:
סם טענל סמינל
דמן סרדוקינל וכולל
עסקל וני סכולל מנל
ונו סמינללל
(א) רשי' דיי' מלל דלל
ימי מנל סרי' וסרי'
ונו סמינללל
סרי' ה בריס דריס
סרי: (א) רשי' ונו
ללל ונו ענין לל
אול מן ענין לל
ונו דנרין מן ענני
עני: (א) ונו ונו
דנר ונו ונו ונו
יעביד מנל:

תוספות

[illegible]

א מ"י פ"ה מהל' נדרים
הלכה יא קמנ לאוין רמב
טוש"ע י"ד סימן רטז
קעני ע:

לְעִזֵּי דַע"י

המקור: שם המושג "המקור" הוא שם המושג "המקור" שבו נמצא המקור.

ונתערב בו' חבל כי לא חמר צמר זה

טעם דגן חייבת ואס לאו פטורה א"י
ואפ"ה קמי דשלא במינו בנותן טעם. וי

מתירין [מסתברא מעצדין כדבר שיש

לו ממירין דמעין שהגודל מן הדבר
הזהיר זה מפורש כמו שכתבנו. ולפיכך
דאמרין דאסור לאכלה בכוחה אף
בזה"י גיטתו ומשום הכי אפילו בלא
בחיובת בריכות. ואמרו שאפשר שמן
שסתייהן ופריהן ואמאי ליטול מים ומלח
ומלח לגבי עיסה מין בשאינו מינו הוסיף
ומה לא אריח דשמי מים ומלח כיון
אם ומלח לגבי עיסה אמר להו ר'
אשעיא דשמי ערב דאחיכו עליה מאד
הוא דלא צטיר לרבען בטל מלחא
בצחטים איכא לדמיוי לפי שאי אפשר

אין זו צוטרן עטם מותר וואו נדרים
דבר שיש לו מתירין הוא כדאמרין
לקמן בפרק הנזכר מן הירק (דף נט.)
משום דמורה לאתשולי עלייהו מדרבי
נחן וקיימא לן דכל שיש לו מתירין
אפילו בחלף לא בטיל ויש לומר דכי
אמרין אפילו בחלף לא בטיל דכי
מילי מין בנתינו אלא הכא כי חנני
ותעבר בנחך שזרי מינו דומיא
דבליים שנתשלו עמו וכל שאינו מינו

צנותן טעם והיינו דתנן במסכת חלה
מ חטים לתוך עיסת האורז אם יש בה

טעם וועגל דער שיש לו ממירם הוא
היה ר' שמעון אומר משום ר' יהושע כל
במשהו ושלא במינו בנותן טעם וכל
דבר שיש לו ממירין או כדבר שאין לו
ממירתא עבדא לון דבר (יש) [שיש]
שאינו מינו (דבר) (יש) לו ממירין]
אין פה שפארה עם הללי בתור דמא
דבר שיש לו ממירין דהא מני למיכלה
ממיו לא בטיל ואי אפשר כמו שכתבו
אחלה מים ומלח לעיסתה הרי היא כרגלי
ממירין ואפי' באלף לא בטיל והא מים
ן אומא אפי' שלא במינו לא בטיל ואי
ירש שמעתא דהאם כי מקשינן וליבטל
כל וחד וחדו ואחיו עליה ואמר ר' יהודה
מינו ובעל חטים בשעם נמי לרי יהודה
ויטו ושעורים הוא טעם מינה לטעום
הרב אלפסי ז"ל דרי מני הכא דדבר

תוספות

אמר ר"י מעשה ואמר
וה' פירוש ר"י
היה דבש שלם טעום
אכור ברעוה ה"א אם
אמר שלם אכל ויבטל
אמר שלם הוא כי
מביע ליה דבש אכל
שלם טעום דקא
נלמי דזקא וכן לענין שלום
טעום: אמר ר"י
כן דברי: שמואל אפילו
כיום שנבטל עס הכשר
וישמיט כיום שאמר שלם
לוי תשמיט הוא וטעמה
שדור מן הדבש שאמר
הוא ע"י וכו': תרגום
בין בודר בחבשי: הכשר
לדרי: אמר: קונם י"א
וה' אכור: אמר ר"י
בו ב"ש: וא"כ ר"י נמי
אין זו דביע דקומתו
היה דבש שלם מן
הדלעות בשלמי פירקן
לעקמן י"ל דחומר דרי
שם לו מתיקין אלא ויטע
שלא כח מתוך אכל כהן
בטל מתוך אפילו
לו מתיקין בטל בששים
וקו משמע דקומתו דכלל
(שם קד תת):

במ'

(א) וסופתה פ"ג ע"ט.
(ב) וסופתה ע"ג וס"ו.
(ג) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ד) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ה) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ו) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ז) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ח) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ט) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(י) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.

הנהגות רב"ח

(א) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ב) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ג) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ד) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ה) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ו) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ז) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ח) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ט) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(י) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.

הנהגות הגר"א

(א) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ב) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ג) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ד) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ה) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ו) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ז) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ח) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(ט) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.
(י) ג'ר' וסופתה ע"ג וס"ו.

פירוש הרא"ש

הא דלמחרת נחתתין
למחרת ביום א' מן הימים
ומן הענינים כי אמר קונס
ימים וענינים אלו שאני
טועם בתא' פלי האיסור
מי אמרין דלמחרת הוי כמו
בשר ודלמחרת נחתתין
וקיפין והוא הדין מן
ביום ממנו לא דלמחרת
כשמימך דבר האיסור זה
משייל לאסור נחתת טעם
דלמחרת נחתת הנודר
מן הימים ומן הענינים
אם יש בו נחתת טעם
אסור אצל לא למחרת ביום
מן הימים ומן הענינים
דמסקד פקיד נחתת ודבר
אחר הוא אצל כי אמר
שאי טעם נחתת על
זה שאני טועם מהם:
ושיאני טועם אחר זה.
הוא הדין נמי דמלי לביעמי
אם שאני טועם דוקא אלו
למה לי אצל בו פתח
נחתת והוא הדין נמי
דמלי לביעמי אם נחתת
דוקא: רא' ביצא ביום
דוקא: ולא נחתת אצל
ביום אסור ודוקא: ולא
נחתת אצל ביום אסור ודוקא:
הוא הא דקיימא פ"ה
אשכחין דהיינו:

בירקות הגינה אמר רבי

מתני' מן הסמויות. היינו ענינים קשים שמעין כזכר כל ימי
הסמי וענין מן חומץ: כל שם חולדתו קרויה עליו. כגון חומץ
זה שאל ממנו קרוי נמי על שם חומץ סמויות ולא חומץ סמס:
נדר ממנו אסור ביום א' וכו'. והבי נמי כי נדר בסמויות אסור נמי
בחומץ היוצא ממנו: וסמסות מסיקין.
דקמתי מותר בחומץ סמויות: גמ'
נדר בו. נחתת: אסור ביום ממנו.
נדבש תמרים: כל שאין דרכו לאכול.
כל סמויות דדך היוצא ממנו
לאכול וכן ענין אין דרכו לאכול. נהג
קמל דמחמיתין דלמחרת בחומץ
סמויות לית ליה דרבי שמעון בן
אלעזר אלא קסבר נדר בו אין אסור
אלא בו אע"ג שאין דרכו לאכול
וחכמים נהג נחתת אית להו דרבי
שמעון בן אלעזר ודקמתי וסמסות
מחמיתין בו כגופו אצל ביום ממנו
לא דאין אסור אלא ביום ממנו
והיינו כר' שמעון בן אלעזר דלמחרת
לא נחתת זה כי ורבי יהודה בן
נחירא היה אסור בו וציוצא היינו:
מתני' מן השמן. משמע שמן זית
לחי מותר בשמן שומשמן. כרש"י.
קטנית: מותר בירקות השדה. דהיינו
שם לוי יקב השדה ולא יקב סמס:
גמ' מותר בשמן שומשמן. לפי שאין
מלי בל"י שמן שומשמן אלא שמן זית
ובאיתו שמן נדר: מזה ומזה. משמן
זית ומשמן שומשמן: ספק איסורא
לחומרא. ומשמן שמסתפקין בו נדר
בין רב כ"ש מנע: אסור בירקות
הגינה. גרי"ס המורה במסכתא ז"ל.
ומותר בירקות השדה עליון סומכין
בשביעית שהפקירו הגנות לעניים
ואין מסתפקין אלא בירקות השדה:
גמ'

בירקות הגינה אמר רבי

כולי האי לדיקא משמע דעתיא אכל מאי דנפיק מנייהו. וכי תימא
מינא בשאני טועם כיון דלא דרכו וקאמר אפשיא איסורא הוא אכל
שאני אכול מאי איכא למימר דהא כיון דלא סגי ליה אם אמר קונס
פירות האלו דאי הכי משמע בין כחילה בין כחילה ואיכא לא צני
למכרייהו אלא כחילה הלכך כי אמר
שאני אכול ליכא שום הוכחה למיסק
אפילו ביוצא מהן איכא למימר דכיון
דהוה מלי למימר קונס פירות האלו
כחילה עלי וקאמר שאני אכול אף
יוצא מהן משמע. ואמר לפיכך דבשביעית
דלא מלי למימר כחילה עלי לנשון
נדר הוא ועל כחילה אית ליה למימר
שאני אכול לא מיתסק ביוצא מהן.
ואחרים אומרים זה הוא דעת
הרמב"ם ז"ל דלא שנה נדר ולא שנה
שנועה דלאו משום יתורא לישנא
הוא אלא שגלשון עצמא מוכיח כן
לנשון שאני אכול ושאי טועם משמע
שאסור כל אכילה וטעמה הנאה מהם:
מתני' הנודר מן הסמויות וכו'
מסמויות מותר בחומץ סמויות.
סמויות ענינים שאינם מתבשלים
ועומדים זימי חמורף: כל שם
חולדתו קרויה עליו. כגון דבש תמרים
וחומץ סמויות: וסמסות מסיקין.
בגמרא פריך היינו ת"ק. ואיכא למידק
נהג קמל מלי לא ר' יוסי ולא רבנן
דא' אמרין לעיל וכו': דפלוגמא דקונס
וחלנן דכל היכא דקרו ליה קונס
דחלנא אסור אפילו לרבנן ודבש
תמרים וחומץ סמויות ליתסק מהאי
טעמא וי"ל דלא דמי דלילי גבי קונס
דחלנא הקונס לא נשתנה מזורה לזורה
דמעיקרא נמי כשהיה מעורב בחלב
באורה זורה ענינה היה אצל הכא
הרי נשתנה הגוף. הרשב"א ז"ל. ועוד
דצוקס כי קרי ליה קונס דחלנא מפני
שערין מותר חלב עליו קרו ליה ולא
להפריש בין זה לחמר שאין נקרא קונס

להפריש בין זה לחמר שאין נקרא קונס

אלא זה אצל הכא כי אמר דבש תמרים וחומץ סמויות לא שיהא עדיין תורת תמרים וסמויות עליהן אלא להפריש בין דבש תמרים
לדבש אחר ובין חומץ סמויות לחומץ אחר: גמ' חכמים היינו ת"ק איכא בינייהו הא דמיא כלל אר"ש [צ"א] כל שדרכו לאכול ודרכ
היוצא ממנו לאכול כגון תמרים ודבש תמרים נדר בו אסור ביום ממנו [כיוצא ממנו] אסור בו וכל שאין דרכו לאכול ודרכ היוצא ממנו
לאכול נדר בו אסור ביום ממנו. כך גרסין בהלכות הרמב"ם ז"ל. וה"פ דכחא פליגי מ"ק פליגי אדרשב"א בתרומה דכח"א ליה לתנא
קמל דבין דרכו לאכול בין אין דרכו לאכול אסור בו ולא ביוצא ממנו ורשב"א סבירא ליה דבשדרכו [לאכול] ודרכ היוצא ממנו לאכול
אסור בשניהם דרכו לאכול ודרכ היוצא ממנו לאכול אסור ביום ממנו ולא ביוצא ממנו ופליגי עליה בזה מפני ליה לת"ק לגמרי. ור' יהודה בן
סבא לא דרכו לאכול [לאכול] ודרכ היוצא ממנו לאכול אסור בשניהם ופליגי עליה בזה מפני ליה לת"ק לגמרי. ור' יהודה בן סבא לא דרכו לאכול
בן סבא לא שני ליה ומיתסק נמי בתרומה ולרשב"א שני ליה ולא מיתסק אלא ביוצא ממנו. ורבנן בתראי דמתני' היינו ר' שמעון בן אלעזר
ושרייתא דידהו קאי אהין דרכו לאכול דשרי הוא גופיה. ומשמע לי דמשום הכי משמע ממלתייהו דאהי גופא [קאי] מדקמתי סתמא וסמסות מותרים
דמשמע דלמחרתיו פליגי ובתנא [דשון] ת"ק ור' יהודה לאיסורא שרי אינה ומש"ה פשיטא דלסמויות קאי דליכא טעמא להיתרל דמשום שאין
דרכו לאכול איכא למימר דלא נחתתין אלא ביוצא מהן דלמחרת דשוו נמי בתרומה ודרכו לאכול אסור ביום ממנו. ורבנן בתראי מן התמרים דלשאר
תמרים גופייהו לית טעמא להיתרל: ולענין הלכה קיימא לן כנהג קמל דבין תמרים בין בסמויות אינו אסור אלא בזה אצל לא
נדבש וחומץ סמויות: גמ' הנודר מן הסמויות. דכיון שיש לו שם לוי יקב היינו מיקרין יין סמס: מותר בנקטלוט. דלא לא
כלל כרש"י: דסמס אלא ריקן גינה: וסמסות מסיקין. מין כרוב הוא: יקב מן הפסל. תבשיל עב
של גריסין ואסור משום דקרו ליה מקפה דגריסין: ר' יוסי מסיק. דבנחתתה קרו למקפה מקפה ולגריסין גריסין: אסור בשום. משום דמקפה
כולל כל דבר קפוי וענה ושום נמי קרוי מקפה על שם שממחין אותו במעט מים ונאכל בכך: מותר לבוס חיים. שהבוס אינו כוסס אחת
אחת בפני עצמה אצל פת כיון שהוא גוף אחד חיטה מיקרי. והכי איתא בירושלמי דגריסין הם [סופין] חטה ואת מר כן בתמיה אמר רבי יוסי
ארחא דבר נשא מחמית פיתא נקטא וימיר נדך דברא דהא חיטתא: גמ' מותר בשמן שומשמן. דב"א אינן מסתפקין כלל אלא בשמן זית:
ספק איסורא לחומרא. וכיון דליכא מיעוטא דמסתפקי מההוא מינא איכא לפסוקי דלמא אפי' לאלו נחתתין: אסור בירקות הגינה. דסתם
יקב של גינה משמע ולא יקב שדה שיש לו שם לוי יקב הנהג קמל מן מינא אפי' הנודר מן היינו אסור בתמרא נחתת. וכן כתב הרמב"ם ז"ל ולא דמי לירקות
השדה דמי מינא אחרתה גינה אכל חמרא וחמרא מבושלת לא נחתת אלא הפסיד שמו: בשביעית אסור בירקות
השדה. אם נדר בשביעית א"א לומר שנחתתין לירק גינה דהא אין זורעין ולא נוטעין בשביעית אלא ודאי לירק השדה שעולה מאליו נחתתין:

אלא

ג' א מ"י פ"ט מהל'
נדרים הלכה ד' סמג'
לארין רמב"ם טו"ע י"ד
סמגין ר"ח ספק יג:
י"ד ב מ"י שם טו"ע שם
בגמ':
ב"ד ג מ"י שם טו"ע שם
ספק י"ז:
ב"ד ד מ"י שם טו"ע שם
ספק י"ח:
י"ז ה מ"י שם טו"ע שם
ספק י"ט:
י"ח ו מ"י שם ה' י
טו"ע שם ספק י'
י"ב ז ח ט מ"י שם הלכה
ה טו"ע שם ספק
י':

מובא רש"י
בקפלוטות. כתבי וביצה
י' ע"ז נחמ.

תוספות

הנודר מן הסמויות
פירות דלמחרת קונס תמרים
עלי מותר בדבש היוצא
מהם דבש אפיקי תמרים
[לא אפיקי] וקשה אמאי
לא נהג כהא דקמתי
בשאר בני תמרים אלו
שאני טועם אסור ביוצא
מהם: בסמויות. ענינים
קשים ורשעים לאכול מותר
בחומץ היוצא מהן: ב"א
שם דלמחרת וי"ל פירות
שאני מפסיד שמו הראשון
כמו דבש תמרים שם
טעמא ענין נדר בתמרים
אסור בדבש: וסמסות
פסיד. נגמ' פריך היינו
מהג קמל: מותר בין
תמרים. דסתם יין דענינים
בשמן
שומשמן. דסתם שמן
הוא שמן זית: מותר
בדבש תמרים. דסתם
דבש וכו' דבש דגריסין:
מותר בחומץ סמויות.
דסתם חומץ מותר טוב
השמן: מן הברשין
פותר בקפלוטות. אע"פ
שממין כרש"י בן נח
שם לוי שם לוי: מן
הירק. מהם מותר בירק
שדה. דסתם יקב גינה:
הבשרים היינו ח"א דשמי
דבש תמרים אינן גינה
דמיא כ"ל דשדרכו לאכול
כ"ל ומיירי שם חולדתו
עלי דלמחרת לית ליה
[היתר] ענינים מותר בין
ולא שאין דרכו לאכול כגון
סמויות שאין דרכן לאכול
וחומץ סמויות דרכו לאכול:
גמ' לא אינו אסור אלא
ביוצא ממנו. מ"ק לית
ליה דרכי שמעון וסמסות
אית ליה דרכי שמעון וסמסות
לגמרי כר"ש סבירא להן
דלמחרת דבש תמרים לא
סביר כותיה אלא דמיא
דסמויות וה"ק וסמסות
מותרין בתמרים לאכול
דבש אכל בסמויות לא
שמיין בחומץ וקשה דהוה
לוי למימר וסמסות אסורין
בסמויות וה"ק פ' לוי
מה שפירש דסמויות אין
דרכן לאכול אלא הינא

מהם יש לפיכך ורבי יהודה בן נחירא לית להו דרכי בן אלעזר דלמחרת נחתתין וסמסות גופייהו ולא אפיקי אלא ביוצא מהם וי"מ איכא בינייהו דת"ק נקט מן התמרים מותר בדבש משמע דדוקא בתמרים
וסמויות שם ראשון אסור ביום ומותר ביוצא מהם הא נדר מדברים שאינם ראויים לאכול אסור בין כהן בין בלוי בשאר שני שבוע אסור בירקות גינה ופסיד בירקות מותר
גינה נדר בירקות שדה יש להם שם של לוי בכל שאר שני שבוע ומיירא שמעין לה דקמתי מותר בירקות שדה אלא אסור בירקות גינה אכל כוסא אינשקין ליה: בשביעית. פירות שגדר בשביעית
בירקות שדה מותרין בשביעית שאלות מאלוין אכל בירקות גינה אינם נאכלין על ידי ורשע הלכך סמס ירקות בשביעית ירקות שדה היא: בארין ישראל. דסתם שמן שנהג של יום: מותר דחומרא ירקות
בתר רבא. ולא נחתתין לאסור ענינו אלא באותו מין שמסתפק הריב קמ"ל דגם מאותו שמסתפק המיעוט אסור ענינו: וי"א שני. דבשביעית מותר בירקות גינה משום דלא שמי אפילו בירקות
גינה אלא בתקום שאין מניחין כ"ל אכל בתקום שמיאין שמיא הוא ירקי גינה ומסתין לאסור ירקי גינה בשביעית: פסחם גוש. דדרכ ירקי להיות גוש חליו גוש גוש ארץ העמים: ואשכנזים.
מין כרוב הוא ונכלל כרוב הוא: מן האשכנזים מותר בבירוב. דשאר כרוב אינם קרוין אשכנזים: מן גריסין אסור בשבועה של גריסין. שנקראת גריסין אף כשהן נחתתין אכל מן המקפה מותר
בגריסין וישין ללא חימא דמי נדר במקפה מן הראוי למקפה קמלר והיינו גריסין ולרבנן אינשקין דלמחרת אסור דלמחרת אסור נחתת במקפה הכל מותר: מן השום מותר בבשוקא. דלא נחתתין אלא לטוב יבש:
מן הבשוקא מותר בשום. אע"ג דלא נחתתין אלא לראוי למקפה וטוב ראוי למקפה: מן האשכנזים. פ"י פסולת עדשים מותר בעדשים שאין העדשים נקראין אשכנזין מן העדשים אסור בשביעית שם נקראים
על שם השדשים וי"מ מותר דפסיד דלמחרת כלל עדשים: חמה הדין שאני טועם אסור בין בחשין בין בשמי. דחמה משמע לאסור ומיירא כדכתיב גמל' גריסין וישראל אכל פסולת והא חמה לא מיטע
גריס או גריסין אסור בין חשין בין מנושין ורבי שמעון ורבי יהודה מחלקין בין חמה לחשין גריסין דמפסיד גמי חמה חשין רבי יהודה אמר קונס גריס או חמה שאני טועם מותרין לבוס חשין
דחמה וגריסין שמסתמין מנושין:

א א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד
 טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה
 כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו
 לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו
 מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו
 נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו
 סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו
 עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו
 פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו
 צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו
 קז קח קט ר רא רב רג רד רה רו
 רז רח רט ש שא שב שג שד שה שו
 שז שח שט ת תא תב תג תד תה תו
 תז תח תט יי ייא ייב ייג ייד ייה ייו
 ייז ייח ייט יכ יכא יכב יכג יכד יכה יכו
 יכז יכח יכט יל ילא ילב ילג ילד ילה ילו
 ילז ילח ילט ימ ימא ימב ימג ימד ימה ימו
 ימז ימח ימט ינ ינא ינב ינג ינד ינה ינו
 ינז ינח ינט יס יסא יסב יסג יסד יסה יסו
 יסז יסח יסט יע יעא יעב יעג יעד יעה יעו
 יעז יעח יעט יפ יפא יפב יפג יפד יפה יפו
 יפז יפח יפט יץ יצא יצב יצג יצד יצה יצו
 יצז יצח יצט יק יקא יקב יקג יקד יקה יקו
 יקז יקח יקט יר ירא ירב ירג ירד ירה ירו
 ירז ירח ירט יס יסא יסב יסג יסד יסה יסו
 יסז יסח יסט ית יתא יתב יתג יתד יתה יתו
 יתז יתח יתט

דאזא לאסור דלועין: אסור כפול
המזרי למ. דכל שהוא למ ירק
הוי: גמ' והא מן ירק נדר.

[illegible]

האסור האדמה צפי האדמה אחר ירק קדרה על אסור צפירות האדמה
הצאים להכשיר המאכל כשומים וצלים ומוחר דלועין אחר ירק
המתבשל בקדרה על אסור בכל פירות האדמה דמימך שליח
עליהו כי אחר ליה משלח ירק. ואית דמפרשי והא מן ירק נדר
קדמם ירק נאכל כמות שהוא חי ואחר עולא צאמר ירקי קדרה על
דכיון דאחר הכי אפייו ירק המתבשל בכלל ודילמא ירק הנאכל
בבקדרה קאמר דכיון קדמם ירק נאכל כמות שהוא חי ואחר ירקי
שאין נאכלין חיים כלל לא ופרקינן [ירק] המתבשל בקדרה על דכיון
דלועין. ומנא עבדיה לפי דרך ה' דגורח מן הירק אסור בירק
נאכל חי אחר ירק קדרה על אסור אף צאמן שנאכלין חיים ומבשלין
אסור אף צאמן שאין נאכלין בלא בשול: **אמר אביי מודה ר"ע**
רבויהי לבישניה אע"ג דממליך שליח עליה לא מחסרי בודאי אלא
השלים שעשה שליחו **בעל הבית מעל**. דאע"ג דקיייל אין שליח
דקדושין (דף מב:) **לא עשה שליחו** **שליח מעל**. דלעשה דנפשיה
וממר מאן מנא האי דמפרש ואזיל דאמר לו מן צמר לאורחים ומנא
ד לאורחים וכו' סיפא דההיא דהשלים שעשה שליחו היא ומסיפא
דהיא פירושא דרישא דלא כרבי עקיבא דאי רבי עקיבא אלא אחר
נדר הלך בעדי שליחו ממקרי ולמעול בעל הבית דהיי דאמרין
דדוקא בעדי דלא משתמע אלא מריבא דלועין ככלל אכל
לסם צמר ומנא לסם כדד למעול בעל הבית ולא למעול שליח:

מי

הנדרגן גם חרות אסור בדרישות, ויהא אומר לא נחללנו אלל לעינו, ואין קוּטאס פלחא לא קרי להו אישן ירק
אמר לנס קר הדבר. ומה משא ואי מביא ראייה: אסור כפול ראייה: לטליי פלחא איה בכלל ירק, ומתור יביש.
ולא מקרי ירק: ויהא קרי דנדי. ומה אומר בנדרים: אסור פסיר: האומר ירק קדירי ללא, כשרעכנ לבשס איש
ודרס לבשס: ודלחא קרי ההנבל קדירי קחלח. שנוין ונכלל שהולא נחלכ בקדיריה גבון וכן כשרעכנ: לבשס אומר
התחבטל קדיריה, משכ שהול קדיר יקסבר: וכן לעוין נכלל: קרי תחבטלס קדיריה, וקרי לאחלוסי. ואין אומר
ואין כסאס [אין] [עד] להחליק עליה: מה דאס לעוין מקולח. כן שאני עוין הקדסאק אי חו לעוין [אין]
ואין תספיקא [אין] להחליק: קרי הרה. קרי ברהמא קדיריה (דף ע"ג): קרי מעל. דמקרינן קרי חטא חטא חטא
מה חטא [אין] עליה קא אה [אין] עליה חטא [אין] דעמלתי קרי עליה חטא. עשריה: קרי חטא חטא. דכד לאו קרי ובי
מה חטא עליה חו יבא ולא חטא אלל כד לא חמירול קליה ובסבאולו לבשס כד איש אומר לא נחללנו אלל

[illegible]

(א) [מק"י: יג.] (ב) [נ"י]
תוספות ר"ה י"ג. ד"ה [מק"י]
(ג) [נ"י] ומשך הכל לרוב
(ד) [נ"י] ונשאלות פ'
נא"פ סי' קנא חתא וכל
תבואת שדה חמר אבי ור'
וכה חתן פ' הר"ן ד"ה
(ה) [נ"י] [ממנה]
(ו) עיניו נז. [נ"י] כמה
שעיים. (ז) [נ"י] לר'
וס' נשמן וע' חוס' שר'
ד"ה חמר שחאל ור'
פירוש [נ"י] (ח) [נ"י]
הנודר ענף שקף ב'
שקופין שחאל שחאלות
פרשם נא"פ שחן קנא,
(ט) [נ"י] ע"י.

תורה אור השלם

1. ובפרק הדרבנן דרבו
בני ישראל ראשית דגן
תירוש וצמר ורובש וכל
הנודר ענף שקף ב'
דבר הימים ב לא ה
2. (יח) באר חפרה
שירי כרזה נדב' קעס
במחשבתם
וממנה
(יט) וממנה נחליאל
ומנחליאל כמות:
במדרבנא יח' יט
3. וממנה נחליאל
בשורה מואב ראש
הפסוק ונשקפה על פני
הישימון: במדרבנא כ

הגהות הב"ח

- (א) גמ' חתא נמי הכי
ורש"י: (ב) רש"י ד"ה ר'
מאיר וכו' כלל מין דמדינת
דגן משמע: (ג) ד"ה
חמר אבי לעולם דגן
כל דמדינת משמע היד'
ואח"כ מ"ה מאי וכפרון
וכי' מדי דמדינת היד'
ואח"כ מ"ה דלא משמע
כל מילי אלא: (ד) ד"ה
ומנחל וכו' ממנה מניין
קאמר ואיקרי תבואה
היד': (ה) ד"ה נחליאל
שעשה לו: (ו) ד"ה
שקופין כי כמו השקוף.
כ"כ ע"ל בפירושו סוף
ק"פ ט:

מוסף רש"י

הדין מיוצא דמי
למיוצא דרבא כו'. רב
יוסף פני הכהן היה ולא
היה רואה והכריז בעצם
היה שהוא מנו. לפי שהיה
מכיר רב יוסף כחמו של
רבא מחמת שהיה בקי
למן מים נמלה ונודין
היה.

בתנאי אלא מחמשת מינין. חטה ושעורה וסובוטין ושיפון ושבולת
שועל: **רבי מאיר אומר** כו'. זהא דלא מודיעא לך
שהנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת מינין אצל הנודר מן
הדגן אסור בכל מין דמדינת (ו) משמע דבר שעושין ממנו כר

בתנאי הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי
יבש דברי רבי מאיר וחכ"א אינו אסור אלא
בחמשת המינין רבי מאיר אומר הנודר מן
התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין
אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר
בפירות האילן ובירק: **גמ'** למימרא דר' יוחנן
כל דמדינת משמע מחייב רב יוסף וכפרון
הדבר הרבו בני ישראל [ראשית] דגן תירוש
ויצהר וכל תבואת שדה לרוב וגו' ואי
אמרת דגן כל דמדינת משמע מאי וכפרון
הדבר הרבו אמר אביי לאתויי פירות האילן
וירק: ר' מאיר אומר הנודר מן התבואה
וכו': אמר ר' יוחנן הכל מודים בנודר מן
התבואה שאין אסור אלא מחמשת המינין
תניא גמ' הכי (ב) שוין בנודר מן התבואה
שאין אסור אלא מה' המינין פשיטא מהו
דתימא תבואה כל מילי משמע קמשמע לן
דלא משמע כל מילי מחייב רב יוסף וכפרון
הדבר הרבו בני ישראל כו' אמר רבא תבואה
לחוד תבואת שדה לחוד בר מר שמואל
פקיד דליתגון תליסר אלפי זוזי לרבא מן
עללאת דגהר פניא שלחה רבא לקמיה דרב
יוסף עללאת הכי מיקריא אמר רב יוסף
(ג) ומתניתין היא ושוין בנודר מן התבואה
שאין אסור אלא מחמשת המינין א"ל אביי

מי דמי תבואה לא משמע אלא מחמשת המינין עללאת כל מילי משמע
אהדרוהו לקמיה דרבא אמר הא לא קא מיבעיא לי דעללאת כל מילי
משמע הדא הוא דאיבעיא לי שכר בתים ושכר ספינות מאי מי אמרינן
כיון דפחתן לאו עללאת היא או דילמא כיון דלא ידיע פחתיהו עללאת
היא אמרוהו רבנן קמיה דרב יוסף אמר וכו' מאחר דלא צריך לן אמאי שלח
לן איקפד רב יוסף שמע רבא ואתא לקמיה במעלי יומא דכפורי אישכחיה
לשמעיה דהוה קא מוץ קמיה כסא דחמרא אמר ליה הב לי דאמוץ ליה
אנא יהב ליה וקא מוץ איהו כסא דחמרא כי קא שתי אמר הדין מיוצא
דמי למיוצא דרבא בריה דרב יוסף בר חמא אמר ליה הוא ניהו אמר ליה
לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי פירושא דהדין מילתא מאי דכתיב
וממדרב מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות א"ל כיון שעושה
אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר
וממדרב מתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל
וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות ואם הגביה עצמו
הקב"ה משפילו שנאמר וממבמות הגיא ולא עוד אלא ששוקעין אותו
בקרעק שנאמר ונשקפה על פני הישימון ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו
לא חייב אכרעך כו'. לפי שהגיס לבו שאל לו מקרא זה כדי להשפיל דעתו: **כמדבר** שהוא מופקר לכל.
מלמד תורה בחנם לכל: נחליאל. (ה) נעשית לו המורה כמו נחלה: **ששוקעין** אותו **בארץ**. כמו (ו) המשקוף:

משמע. כלשון בני אדם: מאי וכפרון הדבר. רש"י דקרא נקט ומסיק קא פרך והאי ראשית דגן דמדינת משמע מאי האי כל תבואת שדה דמדינת משמע דקרא ומה נא להוסף: לאתויי פירות האילן וירק. ליתגון כלל דגן ומיקרי תבואת שדה: (פ"ק) ה"ב פורס בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין. דלא תימא לרבנן אע"פ דגן לא משמע ליה אלא מחמשת המינין תבואה נחל מילי משמע דקאמר נכר הכי והיה סברת רבנן ורבי מאיר הפוסק תבואה ודגן: דעללאת כל מילי משמע. ע"כ דעללאת משמע כל דבר מעלה ומשונע: שבר בתים ושבר בהמות. כיון דפחתי שלעמים נשכרם כול: כיון דלא ידיע פחתיהו. א"כ ניכר כהם פחיתות השכר: דמי' הוא' מיוצא כו'. שהיה רגיל ליתן הכנה מים כיון דמילתא מחלת פרק המוליד אין (דף ע"ו). אמר רבא כל מהמדרב דלא דרי על חד תלמא מיל לאו חמרא הוא: שהוא מופקר א"כ. ללמד תורה לכל:

בתנאי הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש.
שעושין ממנו דגן סבירא ליה לר' מאיר דדגן מיקרי:
גמ' וכפרון הדבר. מקרא הוא דכ"ה. דבימי חזקיה לא היו
זריזין להפריש תרומות ומעשרות עמד חזקיה ומקן שיצאו אותם בית

ה' וכתב וכפרון הדבר שנתחזקה
וגברה תקנתו של חזקיה: **הרבו בני**
ישראל וגו' ואי אמרת דגן כל
דמדינת משמע מאי וכל תבואת שדה.
דלא כל דמדינת הוא ככלל דגן ואם
כן כל תבואת שדה ככלל: לאיפוי
פירות האילן וירק. שאין עושין דגן
מין: **הכל מודים בנודר מן התבואה**
וכו'. דלש"ע דמני לה במתניתין
כלשון יחד דברי הכל היא: מהו
דתימא תבואה כל מילי משמע.
מדמתרגמינן עללאת ועללאת משמע
כל מילי כדלמרינן לקמן: **בר מר**
שמואל פקיד וכו' עללאת הכי
מיקריא. שלא היה לו לרבא ליתול
אלא מעללאת שייחד לו [כר] מר שמואל:
אינו אסור אלא בחמשת המינין.
והוא סבירא ליה לרב יוסף דכיון
דעללאת תרגום תבואה הוא חמשת
המינין כלמוד משמע: **עללאת כל**
מילי משמע. דעללאת לשון ביאה
והנכנסה ושכח: **הדין מיוצא דמי**
למיוצא דרבא דרב יוסף בר חמא
דמוץ על חד תלמא מיל דרבא הוא
דלמריס כל חמרא דלא דרי על חד
תלמא מיל לאו חמרא הוא: **מאי דכתיב**
וממדרב מתנה. נמכוון רב יוסף
להוסיף רבא שיהא שפל רוח ציור:
כל

מי דמי תבואה לא משמע אלא מחמשת המינין עללאת כל מילי משמע
אהדרוהו לקמיה דרבא אמר הא לא קא מיבעיא לי דעללאת כל מילי
משמע הדא הוא דאיבעיא לי שכר בתים ושכר ספינות מאי מי אמרינן
כיון דפחתן לאו עללאת היא או דילמא כיון דלא ידיע פחתיהו עללאת
היא אמרוהו רבנן קמיה דרב יוסף אמר וכו' מאחר דלא צריך לן אמאי שלח
לן איקפד רב יוסף שמע רבא ואתא לקמיה במעלי יומא דכפורי אישכחיה
לשמעיה דהוה קא מוץ קמיה כסא דחמרא אמר ליה הב לי דאמוץ ליה
אנא יהב ליה וקא מוץ איהו כסא דחמרא כי קא שתי אמר הדין מיוצא
דמי למיוצא דרבא בריה דרב יוסף בר חמא אמר ליה הוא ניהו אמר ליה
לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי פירושא דהדין מילתא מאי דכתיב
וממדרב מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות א"ל כיון שעושה
אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר
וממדרב מתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל
וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות ואם הגביה עצמו
הקב"ה משפילו שנאמר וממבמות הגיא ולא עוד אלא ששוקעין אותו
בקרעק שנאמר ונשקפה על פני הישימון ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו
לא חייב אכרעך כו'. לפי שהגיס לבו שאל לו מקרא זה כדי להשפיל דעתו: **כמדבר** שהוא מופקר לכל.
מלמד תורה בחנם לכל: נחליאל. (ה) נעשית לו המורה כמו נחלה: **ששוקעין** אותו **בארץ**. כמו (ו) המשקוף:

פירוש הרא"ש

בתנאי אסור בפול המצרי
יבש. דגן כל מילי דמדינת
משמע שעושין ממנו כר
והנודר מן הדגן אסור
בכל מילי קטניות שעושין
מסם כר: **גמ'** ובפרון
הדבר. מקרא הוא דכ"ה
הימים על חזקיה שפקן
לעשר תפירות ירק וכאשר
נתחזקה התקנה הרבו בני
ישראל לביא מעשר מכל:
אי אביית דגן כל דמדינת

משמע. כלשון בני אדם: מאי וכפרון הדבר. רש"י דקרא נקט ומסיק קא פרך והאי ראשית דגן דמדינת משמע מאי האי כל תבואת שדה דמדינת משמע דקרא ומה נא להוסף: לאתויי פירות האילן וירק. ליתגון כלל דגן ומיקרי תבואת שדה: (פ"ק) ה"ב פורס בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין. דלא תימא לרבנן אע"פ דגן לא משמע ליה אלא מחמשת המינין תבואה נחל מילי משמע דקאמר נכר הכי והיה סברת רבנן ורבי מאיר הפוסק תבואה ודגן: דעללאת כל מילי משמע. ע"כ דעללאת משמע כל דבר מעלה ומשונע: שבר בתים ושבר בהמות. כיון דפחתי שלעמים נשכרם כול: כיון דלא ידיע פחתיהו. א"כ ניכר כהם פחיתות השכר: דמי' הוא' מיוצא כו'. שהיה רגיל ליתן הכנה מים כיון דמילתא מחלת פרק המוליד אין (דף ע"ו). אמר רבא כל מהמדרב דלא דרי על חד תלמא מיל לאו חמרא הוא: שהוא מופקר א"כ. ללמד תורה לכל:

ה א ב ג ד ה ו ז ח ט י
כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
י"ד פ"י ר"ח פנ"י יח:

תוספות

בתנאי אסור בפול המצרי
הצצר. דכל
מדי דלדינת משמע
אזנן ככרי נקרא דגן:
וכפרון הדבר. פסוק
הוא דכרי הימים שחוקן
חזקיהו שצילו המעשרות
לאחר לביא התקנה
וכפרון תקנתו הרבו בני
ישראל מעשר דגן מירוש
ויצא וכל תבואת שדה
לרוב והשמה פ"ד דכל
תבואת שדה כלומר כגון
פול המצרי אפסוק דקרא
סמך דכתיב לה תבואת
שדה לרוב ואי דגן כל
מילי דלדינת משמע ליל
למיוצא כל תבואת שדה
וגי' דגן דכתיב באורייתא
מעשר דגן לא משמע
אלא ה' מינין מהו ההוא
דכרי הימים משמע כל
מילי דלא בלשון כ"ה משמע
כל מילי דמדינת ההוא
נמי משמע כל מילי: הכל
מודים. אע"פ דגן שאין
אסור אלא מה' מינין:
חמרי רב יוסף. והיה לרבי
מאיר דמדינת מתיב ואמר
אביי לאתויי פירות האילן
וירק: תבואת שדה לחוד.
דלא משמע כל מילי:
עללאת. כל מין דמדינת
משמע: הא לא מיבעיא
ליה. דכל פירות אקרי
דלא משמע כל דבר אילן
מקרי עללאת וכן שאר
נכסים ועללאת מדי דהוא
כגון משמע כי קמיבעיא
ליה שכר בתים שכר
ספינות מי אמרינן כיון
דכתיב ופחיתות פוחתים
כל יום ומשפחתי לאו כלל
עללאת דעללאת משמע
מדי דמשמע ולא מדי
דפוחת: או דלמא כיון
דלא ידיע פחתיהו. מי
שפוחתין מעט מעט וזמון
מכונה ה"ל [מדיו] דמשמע
ואיקרי שפיר עללאת:
שהיה מופקר לכל. שהיה
מלמד תורה לכל: ששוקעין.
לשון אפסוקה הנדרס:

פירוש הרא"ש

בתנאי אסור בפול המצרי
יבש. דגן כל מילי דמדינת
משמע שעושין ממנו כר
והנודר מן הדגן אסור
בכל מילי קטניות שעושין
מסם כר: **גמ'** ובפרון
הדבר. מקרא הוא דכ"ה
הימים על חזקיה שפקן
לעשר תפירות ירק וכאשר
נתחזקה התקנה הרבו בני
ישראל לביא מעשר מכל:
אי אביית דגן כל דמדינת

משמע. כלשון בני אדם: מאי וכפרון הדבר. רש"י דקרא נקט ומסיק קא פרך והאי ראשית דגן דמדינת משמע מאי האי כל תבואת שדה דמדינת משמע דקרא ומה נא להוסף: לאתויי פירות האילן וירק. ליתגון כלל דגן ומיקרי תבואת שדה: (פ"ק) ה"ב פורס בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין. דלא תימא לרבנן אע"פ דגן לא משמע ליה אלא מחמשת המינין תבואה נחל מילי משמע דקאמר נכר הכי והיה סברת רבנן ורבי מאיר הפוסק תבואה ודגן: דעללאת כל מילי משמע. ע"כ דעללאת משמע כל דבר מעלה ומשונע: שבר בתים ושבר בהמות. כיון דפחתי שלעמים נשכרם כול: כיון דלא ידיע פחתיהו. א"כ ניכר כהם פחיתות השכר: דמי' הוא' מיוצא כו'. שהיה רגיל ליתן הכנה מים כיון דמילתא מחלת פרק המוליד אין (דף ע"ו). אמר רבא כל מהמדרב דלא דרי על חד תלמא מיל לאו חמרא הוא: שהוא מופקר א"כ. ללמד תורה לכל:

ו א מ'י פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
ה'ל י' טו'ש' י'ר' כ'י
ר'ט ע'ט' כ'נ'
ז ב מ'י' ט' ה'ל' י'א
טו'ש'ט' ט' ע'ט' כ'נ'
ח ג מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל'
נ'רס'ט' ה'ל'כ' א' ס'מ'
ע'ט'ן כ' טו'ש'ט' י'ר' כ'י
ד ע'ט' י'א
ט ז מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל'
נ'רס'ט' ה'ל'כ' א' ס'מ'
י'ר' כ'י ר'ט ע'ט' כ'נ':
ה ו מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל'
נ'רס'ט' ה'ל'כ' א' ס'מ'
ל'ט' מ'ל' ל'טו'ש'ט' י'ר' כ'י
טו'ש'ט' י'ר' כ'י ר'ט ע'ט'
כ'נ':
ו א מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל'
ס'מ'ט' ה'ל' י'א ס'מ'
ל'טו'ש'ט' י'ר' כ'י
כ'י א' ע'ט' כ'נ':
ז ב מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל'
נ'רס'ט' ה'ל'כ' א' ס'מ'
ל'טו'ש'ט' י'ר' כ'י
טו'ש'ט' י'ר' כ'י ר'ט ע'ט'
כ'נ':

תורה אור השלם

1. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה: ישעיהו מ ד

תוספות

ח'י'א. מתי' כחשין
 חלקין עסיס:
 טו'טס. סד תלחס:
 טי'טי'ס. חד חלר'סיה: אסור
 כדמ'חין וס'טיות
 ככלל גדול חקק'ן ס'
 ומר'סר רצו מלר'סל.
 כמ'סין וספ'סין דל'
 חלר'סר ע' וספ'ר מיק'ר
 גדול'ן חקק'ס אכל מיק'ס
 חקק'ס אר'ס אכל מלור
 חקק'ס ול'ס מר'סין צו'ס
 ס' חלר'ס: ס' ק' יר'ס:
 חמ'ל'ס. אכל צ'ר'ס אכל
 מחר לתכסות צ'ר'ס אמ'ר.
 ס' ס'סין ו'ס אכל נגד
 חלר'ס: חל'ס ס'ס חר'ס.
 מ'ר'ס ס'ס ע'ן ס'ס
 כס'ס חר'ס: ס'ס ע'ן.
 כס'ס מוסל חלר'ס
 כ'ר'ס ס'סל ססל'ס מ'סר
 לתכסות. אכל נגד
 חלר'ס אכל ס'סין ס'ס
 ס'סין. חרו' קר'ס.
 סס'סין: ס'ס ל'ס א'ס קר'ס.
 ס'ס אכל נגד'ס: ס'סל.
 סס'ס חל'ס וסס'ס ד'ס:
 סס'ס. סס'ס חל'ס א'סל.
 סס'סין: ס'סל ו'סל.
 ס'סס מל'סס ע'ר ו'סל
 ס'סססססססססססססססס
 אכל חל'ס מ'סס. ק'סס ע'ס.
 ס'סססססססססססססססס
 סס'ססססססססססססססס
 ס'סססססססססססססססס
 וסס'סססססססססססססס

בַּל גִּיא יֵשָׁא. אַע"ג דלא כמיב גבי האי קרא דמנחליל בנות דהא איהו [כמיב] תצורה והאי בנביאים אפי' הכי מיון דכמיב דהקצ"ה תשפילו כגיא מייתי רציה שהמשפיל עלמו סופו לעלות דכמיב כל גיא יֵשָׁא: ולעצור הלכה בעין דרנא לא איפשיטא. הילכך לא גבי משכר במים ושכר ספינות דיד בעל השטור על התחמונה אצל לגבי נדרים נקטינן לחומרלא וכולן בכלל: **כגיא הנודר מן הדגן אסור אף כגיא המדיר יבש.** מיון דמדגן ור' מאיר קמני לה: **סילקא.** חטטה נחלקת לב' ערבים. אחד לב' **טיסני.** אחד לד'. הכי אמר רב' מי שהפק [מזיק דף יג:] ואם אמר גדולי שנה עלי אסור ככולן. מיהו דוקא בשלא חסדן עליו אלא הזמן שהוא יכול לעמוד בו אצל לעולם לא הוי נדרא כלל שאי אפשר לו לקיימו: **ומים.** שלמורה בלע"ז

ועל כמהין ופטריות. ולאו
אמר אביי מירבא רב
ינאי ולא מארעא והו
גידולו מן הארץ תני
הארץ: **מתני'** יהננ
בשק וביריעה ובחמ
עולה עלי מותר
(ה) הפשתן עולה עלי
פשתן ר' יהודה אומר
והזיע ויהיה ריחו ק
ופשתים עולה עלי
להפשיל לאחריו: ו
הכסות מותר בשק ו
בפונדא ובפסקיא
ואנפליא ופליניא
איסקורטי אמר רב
דצלא תניא "יוצאין
וביריעה ובחמילה
בתיבה ולא בקופה ו
רועים בלבד אמרו
הכל לפי הנודר בו:
צמר והצר ואמר ק
טעון פשתן והזיע וא

של בנגד: יוצאים בשקים. כשנת ואין בהם משום משי כי דרך ללאח בהם מפני הגשמים יה המלכות: היה מעון מ

חילוק. חטא שנחלקת לשיים: טריים. לשלשה: טייסי. לארבעה: וולחי שרי שכבר נשתנה החטא: אסור ככולן. דכולן גידולי שנה יינהו: מוסר כממין ופטריים. שגלילן נמי על הטיים: אסור ככולן. דממין ופטריים גידולי קרקע יינהו: וזמית. שלמור"א

זלע"ו: "אומר שהכל נ"ב. מדקא
חשיב ככלל שאין גידולו מן הארץ
כמהין ופטריות אלהם ללחץ גידולי
קרקע וינשו: **מאורא ינקי**. שאין
להם שרשים בלחץ לפיכך אין מנצרים
עליהם דבר שגדל מן הארץ: וסא
קמני על דבר שאין גידולו מן הארץ.
והיינו כמהין ופטריות. אלהם אפי'
מירבא נמי לא רבו מלערא: **שאין**
יונק. דהיינו כמהין ופטריות דמאורא
ינקי: "מתני' חמילה. כעין יריעה
היא: קוטנז נמר עולה כו. ששטת
מלבוש של נמר: **כאניני פשטן**.
דדייק ולא נפיץ: **טעון נמר ופשטן**
והווע. מחמת הפשט: ויהי רישו

קשה וכו': ואסור נכסעין נאמרו
לעשות משוי מאותן מיניו דבענין
שנלעטר נדר דהיינו לעטון ולא לכסות
ולהכי מותר לכסות: גמ' עונדא.
אזור חלול שחוגרין בו: פסקיא.
פי' שול"א: אסקוריטא. מפרש לקמן:
קטנליא. מלבוש של עור קשה
שנכנס על האסקוריטא: אנטליא.
הוש"ש בצע"ו של עור: פליניא.
סכסוכא: כיטונא דללא. מלבוש של עור
(י)ספורט. מין שק חלול עבה טפי
מיריעה: יולאין כשכס. ככל אלו
דברים: אכל לא כפיכה. שלא יכופ
מיכה על ראשו וילא דמשי הוי: ומוסר
לעטון. שלא נדר אלא ממלבוש שהוי
היה מזטער ממלבוש: והויט. מכיכד
משוי: ואסור לעטון. שלא נדר אלא כפי
שהנר לו המשי הילכך מותר ללבוש:
מתיי

במחצלת מפני הגשמים¹¹ הרועים יוצאין בשקים ולא כל אדם אלא שדברו חכמים בהווה: ר' יהודה אומר גמא¹² כיצד א"ר יהודה הכל לפי הנודר היה לבוש צמר עולה עלי אסור ללבוש ומותר למעון היה קונם פשתן עולה עלי מותר ללבוש ואסור למעון: מתני'

הדין בלא גשמים נמי שרו: אב"ל לא בקושה. ללאו דרך מלכודת הוא אלא משוי: היה יבוש: והויע. והוא הדין נמי אם היה טעין אמר והויע:

(א) [תוספתא פ"ד מ"ק
יג. ז.] (ב) [תוספתא רש
פ"ד, ג.] (ג) [זכרות מ.],
(ד) [שם, פ] (ה) [שם ולו,
ו] [תוספתא שבת פ"ו],
(ו) [שבת סב. תוספתא שם],
(ז) [תוספתא פ"ד ע"ש],
(ח) [פ"ו סוה"א].

הגהות הב"ח

(א) במשנה פשחן עולה:
(ב) רש"י ד"ה סגוס מצה.
נ"ב והיא נזכר בפ"א
לנגעים משנה י"א ושם
משמע דהוא מין מרדעת:

לְעוֹי רַעֲי

שלמור"א [שלמוריד"א].
 מי-מלח (של שימורים).
 פישול"א. רצועה.
 הוש"ש [הוש"ש].
 גרביים, נעליים קלות.

מוסף רש"י

שנאמר כל ברא ינשא.
אף על גב דללא גבי הני
קראי חמי, דרשי ליה דמי
שנא לדי גיא, שהושפל,
חור וממנשא (ערוךין נד).
הרועים יוצאין בשקים.
שממנמן נמן חמי
הגשמים. שקים, מלנש שק
(ערוך נב).

פירוש הרא"ש

[illegible]

הנודד מן הבית מותר
בע"ה. דעליה
א"ה בכלל בית:
בבית
א"ה הרציע
בבית
הרבות הע"ה. ה' ה"ר
יחא הא דרשין בקירות
הבית ולא בקיר הי"ע
ואמר ה"ר דבך ברי"ה
אמר ח"כ ורפסלי ו
ה"ר כנענ נראה ל"י ולא
לארי מבין אמרי בית
א"ה אין פוסחין ל' מלכות
לראות גנטי בבית הכ"ה
חזר הצ"ה בבית הכ"ה

כפיה: 5" שיבת עוד
בנקבים שזרובות מקצת
מכניסין ראשי הרצועות
פורם נגד באותן לולאות
אזי נקרה על שם העיר
קא. וקרי ליה ירחמו:
נ"י שליח אז על די חבל
לקיזיזו בענין אחר שהרי

הגודר מן הירק פרק שביעי נדרים

(א) לעיל מ. נז. לקמן נט.
(ב) לעיל ט. (ג) שם מ"ז.

הגרות הב"ח

(א) בפסחה שאני אוכל
כ"ל וכן בכל העמוד:
(ב) רש"י ד"ה מותר
וכי' עד הפסח הדין
ואח"כ מ"ה אסור לאכול
ולהתכנסות אחר הפסח
אפילו אחר הפסח וכו' מכל
פסח שעשה:

פירוש הרא"ש

מתני' קונם פירות האלו
ע"י ב"ו אסור בחילופיהן
ובגידוליהן. אם החליפין
למחלה אסור המחליפין
בדמיה מדרבנן אסרי דמי
כל אסורי הנאה וגדולי
קונם אסורים בגדולי הקדש
והוא הדין אפי' לא אסר
אלו דמיון דלמחר קונם
ולא הוכרז אכילה אסר
עליו מחליפין וגדולי ואלו
דקאמר אלו משום דנעבי
למימר ובגידוליהן דאי אסר
עליו בכל הפירות מאי
נפקא מיניה בגידולין של
אלו בלא הכי אסר עליו
בכל הפירות שנטעו וכו'
לא דלמחר בגדולין קודם
שהגיע לכלל פירות: שאני
אוב"ב שאני טועם בו.
דלא אסר עליו אלא אכילה
וטעמה מהם: אב"ב ברבר
שאני ורעו ב"ה. כגון
גללים ויוצא בהם אפילו
גדולי גדולין היו כמו גוף
האסור כיון שאין הרע
כלה: קונם מעשה ידך
ע"י. אסר כל מה שהיה
עושה ומבינה לו לאכול
ואם נטעה אילן הגדולין
אסורין: שאת עושה איני
אוב"ב עד הפסח ב"ו מותר
אכילה ולהתכנסות אחר
הפסח. שלא אסר על ענינו
מעשה ידך כי אם על
הפסח ולא אמרין עד
הפסח לא קאי כי אם על
שאת עושה אכל אסור
אכילה ויטעו הוא לעולם:
שאת נהנית י"י עד הפסח
אם הוציאה את א"ב
אב"ב עד החג. היה עומד
אחר החג ואסר עליה
הנאה עד הפסח אם חלן
לכית אכילה עד החג:

מתני' בדבר שזרעו כלה. בקרקע וגדל כגון חטה וכיוצא בה
דהיינו גידולין גמורין: אבל בדבר שאין זרעו כלה. כגון השומים
והנצלים שאינו כלה בקרקע אלא שרצה וגדל בגופו: אפילו גידולי
גידולין אסורין. דכגושייהו דמו: מעשה ידך עלי. וגמנו לה פירות

בשכר מעשה ידיה הואיל ואמר עלי
אסור בחילופיהן וכו' אכל כי אמר
שאני טועם משמע מהן גופן איני
טועם. הלכך מותר בחילופיהן
ובגידוליהן אם זרעו ונמחו: שאם
עושה איני אוכל עד הפסח. דלמחר
הכי קונם עלי מה שאת עושה שאני
אוכל ממעשה ידך עד הפסח או שאמר
קונם שאת עושה שאני מתכנס מכל
מלאכתך עד הפסח: מותר לאחר
הפסח. שהרי לא נדר מכל מה
שעושה אלא עד הפסח (ו): אפי' אסר
הפסח אסור. לאכול ולהתכנסות מכל
עושה לעולם שהי לא קבע בו ומן:
היה עומד בלדור ואמר קונם שאת
נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית
אביך מעכשיו עד החג הלכה לפני
הפסח אסורה בהנאה עד הפסח:
הלכה

מתני' א קונם פירות האלו עלי קונם הן על
פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן
(א) ב שאני אוכל ושאני טועם מותר
בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה
אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי
גידולין אסורין והאומר לאשתו קונם מעשה
ידך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי
אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל
שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן
בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו
כלה אפילו גידולי גידולין אסורין ושאני
עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה
איני מתכנס עד הפסח עשתה לפני הפסח
מותר לאכול ולהתכנסות אחר הפסח שאת
עושה עד הפסח איני אוכל ושאני עושה
עד הפסח איני מתכנס עשתה לפני הפסח
אסור לאכול ולהתכנסות אחר הפסח
את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח
אסורה בהנאה עד הפסח

מתני' קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי
אסור בחילופיהן ובגידוליהן. משום דכיון שפרט הדברים הנאסרים
עליו שזרעו עליה הקדש ומש"ה מתכנס בחילופיהן ובגידוליהן כי
היכי דחלופי הקדש וגדולי אסרי דלא דמי לנדר סתם מן התאנים
ומן הענבים שכיון שלא פרט ואסר
עליו כל המין לא עשאם עליו הקדש
שלא נתכוון אלא מאכילת אותו מין
ומש"ה לא מתכנס בחילופיהן ובגידוליהן
אלא כפורט כי הכא דלמחר פירות
האלו. והוא הדין נמי דאם אמר פירות
מקום פלוני או פירותי של פלוני
דכיון שיחד הכי הוא כפורט ואסור
בחילופיהן ובגידוליהן וכמו שנפרש
במשנה שלפנינו כ"ט. וכי תימא היכי
אמרין דמאי דמתכנס בחילופיהן
ובגידוליהן משום פורט הוא והא בעי
רמי דר חמא לעיל כ"פ השותפין (דף
מ.) קונם פירות האלו על פלוני מהו
בחילופיהן ופסיקיה דרמי דר חמא
הוא אי טעמא דמתניתין משום כוונת
הגודר הוא הלכך דוקא נודר אסור
אכל מודר לא או דלמא דלאו משום
כוונת הנודר הוא אלא משום
דחילופיהן בגידוליהן דמו והוא הדין
בכל אסורין הנאה שחילופיהם
אסורים למחליפין ענינו וכמו שכתבתי
למעלה. ויודאי אי טעמא דחילופיהן

ב"ר א מ"ה פ"ה מהל'
מדרש הל' י' ט"ש"ע
ב"ר א מ"ה פ"ה ד'
ט"ש"ע שם פ"ה ב'
ב"ר א מ"ה פ"ה ט'
ט"ש"ע שם פ"ה ג'
ב"ר א מ"ה פ"ה מהל'
מדרש הל' י' ט"ש"ע
ט"ש"ע י"ד פ"ה ר"ת פ"ה
כ"ה א מ"ה פ"ה ט'
ט"ש"ע שם פ"ה ג'
כ"ה א מ"ה פ"ה ט'
ט"ש"ע שם פ"ה ג':

מוסף רש"י

קונם הן לפי. או
קונם הן על פי.
אסור בחילופיהן. אם
מתכנס בפירות אחרות
דכיון שכלל כל שנטע
הוא. ובגידוליהן. שנטע
והגדלו (דע"ר ח.). שאת
נהנית לי עד הפסח אם
תלכי לבית אביך עד
החג. כגון דקאי בלדור
ואמר קונם מהא הנאה
עלך מתכנס לבית אביך
מחלן עד החג עד כוונת
(לעיל ע"ה).

תוספות

קונם פירות האלו ע"י.
ולא גכרי פירות
אלו: אסור בחילופיהן
ובגידוליהן. דכיון דהוכרז
קונם מהם ולא הוכרז
אכילה אסר עליו כיון
בחילופיהן: שאני טועם
לא אסר עליו אלא בגוף
הפירות: ברב"ב שורעו
ב"ה. הגדולין היו כגוף
האסר: אב"ב ברבר שאני
ורעו ב"ה אפילו גידולי
גדולי אסורין. כגון גללים
שאין בגלל כלה אלא
מוסף לחטים עליו הלכך
גדולין כגופן: האומר
לאשתו קונם מעשה
ידך. פי' אם עושה לי
מחלן אסור בחילופיהן אם
הסרתי לו מחלן והחליפין
בפירות: בגידולין. פי'
החליפין: שאני טועם
במחר בחילופיהן. שלא אסר
ענינו אלא מהם אכל בדבר
שאין זרעו כלה אסור
בגדולי גדוליהן ומשכחת
לה כגון שנטע אילן או
ורע דבר שאין זרעו כלה
ונמלא שהגדולין אסורין
עליהן דהיינו כמו מעשה
ידיה והלכך גדולי גדולין
אסורין בדבר שאין זרעו
כלה אלא בדבר שזרעו כלה
בגדולין אסורין וגדולי
גדולי אסורין: קונם
שאת עושה איני אוכל
עד הפסח. ממה שאת
עושה ואשמועינן דלא
תימא דה"ק איני אוכל מכל
מה שעושה עד הפסח
לעולם וכן כולם אשמועינן
והלכה לפני הפסח אסורה

הגודר הוא משמע דאלו לא דוקא דהוא הדין בחומר כגלל דהא רמי דר חמא לא אסמפק באלו אי דוקא אי לא דוקא יש לי לומר דלעולם
אלו דוקא ואפילו נמא דטעמא משום דחילופיהן בגידוליהן דמו משום דהוא טעמא לא כגי' אלא לאסרן על המחליפין ענינו אבל לאסרן לאחר
לא ומתני' פסיק ומי אסור בחילופיהן ובגידוליהן אפילו החליפין אסר והאי אסורא על כרחיך משום אלו הוא דהא חלופי אסורי הנאה
כשהחליפין אסר לא אסרי ורמי דר חמא לעיל הכי קאמר פשיטא לי דכשהחליפין אסר משום אלו מתכנס הלכך דוקא נודר אסור אכל מודר
לא מיהו הא מיעביא לי החליפין הוא אי מתכנס חליפין דוקא משום אלו דמימא דדוקא גבי נודר אכל מודר לא כי היכי דלמחר
כשהחליפין אסר או דלמא נהי דכשהחליפין אסר אסרי דוקא משום אלו כשהחליפין הוא לא נריך אלו דטעמא משום דחילופיהן בגידוליהן
דמו לא שנה נודר ולי"ש מודר ודקמי תנא אלו משום החליפין אסר נקט ליה דכלאו אלו לא מתכנס בחילופיהן. כן נראה לי וכן כתבתי
מזה למעלה (נב): שאני אוכל טועם מוסר בחילופיהן ובגידוליהן. דנהי דשאני אוכל שאני טועם מפיס אסורא אפי' הכי לא מתכנס
בחילופיהן ובגידוליהן דהא כי אכיל חליפין וגדולין לא טעים הנהו פירות דאסר עליה: בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפי'
גידולי גידולין אסורין. אכילה מתני' קאי. וה"ק מאי דלמחר' ברש"א אסור בגידוליהן דמשמע דוקא בגידוליהן מתכנס אכל בגידולי גדולין שרי
הי מילי בדבר שזרעו כלה דכתיב האזינו נהי דבגידולין ראשונים מיתכנס דלע"ג דליכא מידי ממאי דאסר בגידולין דהא זרעו כלה אפי' הכי
לא גריעו גידולין מחליפין דחליפין נמי אע"ג דלית בהו מידי ממאי דאסר עליה אפי' הכי אסרי מיהו בגידולי גידולין שרי דכיון גידולין בדבר
שזרעו כלה מחליפין דמו כי היכי דחליפין חליפין מותרין כדמוכח לעיל בהשותפין (מז): גבי מנכר וקדש דמיהן מקודשת ה"ג גידולי גידולין
שרי ומש"ה קמי ובגידוליהן דמשמע אכל גידולי גידולין לא משום דמיירי בדבר שזרעו כלה. וכן נמי סיפא דשאני אוכל שאני טועם מותר
בחילופיהן ובגידוליהן דוקא בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה דין דרישא צין כסיפא אפילו גידולי גידולין אסורים משום דכיון
דאין זרעו כלה הרי בגידולי גידולין הללו מעורב בהן מן האסור הראשון ונדרים הוה להו דבר שיש לו מתירין כדלמחר' בגמרא (נע). וכל דבר
שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל (נ"ה ג): האומר לאשמו קונם מעשה ידך עלי וכו' אסור בחילופיהן ובגידוליהן. אשמועינן רבותא דמיחד
פירותיו של פלוני כי הכא דייחא מעשה ידי אשתו כאומר אלו דמי ומתכנס בחילופיהן ובגידוליהן. ולא תקשי לך מעשה ידיה דבר שאין בו ממש
הוא דליכא לאוקמה כאומר קונם ידך למעשיהם אי נמי מעשה ידי אשתו לאחר שחשבה דבר שיש בו ממש הוא. מיהו כתב הרב רבי יונה
ו"ל דלא מתכנס אלא כנגד מעשה ידיה שאם אשתו טענה ואפסחה ומכרה לחם להיות מעות שכנגד טעינה ואפסחה שלה ודכנגד חטים שלו:
שאני אוכל שאני טועם מוסר בחילופיהן ובגידוליהן. דהך סיפא נמי אשמועינן רבותא טפי ממתניתין קמיתא דלע"ג דלמחר אלו כיון
דאסרי דבוריה שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן דהא מעשה ידי אשתו כאלו דמי וכדכתיבנא ואפילו הכי קמי עליה שאני
אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן דשאני אוכל שאני טועם לא מסתמיה דלא מפיס אסורא לגבי חליפין וגידולין כי לא אסר אלו
דלדבריה שרי בהו כי אמר אלו משום דחליפין וגידולין ליכא טעמא דאסורא הלכך כי אסרי דבוריה שאני אוכל שאני טועם
למשרינהו אמת. והיינו רבותא דהאי שאני אוכל דהך מתני' טפי משאני אוכל דמתני' קמיתא דשאני אוכל דרישא לא קאי אאלו וראי' לדבר
בפרק הנודר מן המצוה (לעיל דף נב): בעי למפשט בעיין דשאני אוכל דלמחר אלו אלא ודאי דלמחר: שאם עושה איני אוכל
אסור ואם איתא דשאני אוכל דרישא קאי אאלו היכי פשטינן מינה שאני הכא דלמחר אלו אלא ודאי דלמחר: שאם עושה איני אוכל
עד הפסח וכו' מותר לאכול ולהתכנס לאחר הפסח. דלא מספקין דלמא עד הפסח קאי על שאת עושה ואיני אוכל לעולם קאמר
דאי הכי הוה ליה למימר שאת עושה עד הפסח איני אוכל דקמתי סיפא ומדלא קאמר הכי משמע דעד הפסח אכילה קאי (נמי):
שאת נהנית לי עד הפסח וכו'. הך מתני' פרישנא לה לעיל בפרק ואלו מותרין (דף טו). לרבי יהודה כדאית ליה ולרבי נחמן כדאית ליה:

הכי: שאת נהנית י"י עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג. עומד בחודש אחד לפני הפסח ואמר קונם שלא תהא נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג
עד הפסח כדלמחר אם הלכה לבית אביך:

לאחר הפסקה. אם נכנית לפני הפסקה משלו הרי הוא צנל ימל שזר מלה שלל תלך: שאת נהנית "י עד הוא אמר את הוציב עד הפסקה. והוא עומדת מחדש אחד לפני הפסקה: הריבה הפסקה אסורה להיות משלל עד הזה ומותרת לאחר הפסקה. וכלה נכנית לפני הפסקה לא תל דער כלל: כפר יבא. וישנע עד שפס הים: כפר דיבא. שם הכפר: העלה בידו בעל. שגדל נכנית ועקרן נכשעיתו וכו' לא פירות נכשעית לעצן שפס ושאל ליען: ונעמן בשבטיה. עד דרך נעמן? כללם שנועט את ההרה נללם ממנו הויל אתו כלל: והבי' הקטבים' שגל גולה היתר אם כלל גורל עד גדולה נכשעית ליהם נכשעית מן שגורן עד גדולה מרומ' כמחרתהו החתים שגל נכשע ויעקר אסור פירות נכשעית מי [אחר] גדולי היתר ומעלם את האסור או לא דניה דמלארייתא נצל כדור שם חתם המרומי מן עדיק חסוד וכו' ומתגרנה הוא ליהמיעיל לו והסקה חרר ר' אביועז מרסא אמר לא שיה או לא ומותר שפירקס הוא היתר ושעקר אסור חסורן ליהלעין נסדכר וכו' גורס (ומה) [אסור] וקסא להר"ם דהכא חד גורס הוא דקרקע לא חסבין לה לגורם דהיתר כדלמחר פרק אלו טריפות (והך נח.) (ומדוי) כללם טריפה אסורה כדפסא מלחשך חד גורס הוא ויטענס משיס דקרקע אסור מית וילי וסלי מית לגורם מתגרנל ולכך לא משיב או גורס דליקא צב אסור על חסולו על מריחה מן וגי צב: על צנודת כיבנס

ל"א א"י מ"י פ"ו מהל'
מנשר הלכה ד'

הוספות

א"א מן הדין המבשר
עם הבורח. דכחמלא א"ס
א"ס עושה עמו כחמלא
א"ס אכיל ישראל מובדלים
מהם: בחסות. מפרש
לקמן הל' והסוד והגלל.
מנכס מולד אחד צינתם
כדי שגדלו יורש: אוב"ב
כחם ע"א. ונל' חייסין
דלמא איתו שורע הכות
תחייב ויחבשו למשור
היו טבל וגדוליו טבל
דמסמחא י' ל' לומר
שחזקו שרע לא ראו פני
הכחם ויהי מותר לאכל
מהם ע"א: ופערשן.
א"ס לוקח מן מן המימי
דמותרים א"ס מעשרים
אמילי תרומה גדולה:
א"ס ישראל חסוד ע"א
השביעית. ומנכס עמו
שנולדו שביעית: בורח.
א"ס איתו חסוד ששע
גדלו מתקנים שביעית
ונכנסו בשמינית מותר
לאכל מהם דלף י' כ'
הוא חסוד ושאר נעש
שביעית א"ס גדוליו
דשמינית ומנכסין שביעית
בדבר שורעין כ"ה. כגון
כחמלא א"ס דבר שאין
זרעו כלל מיעטל ליה:
והנתיב וכו' חסוד. וסוד
א"ס ורעו כלה: ור"א
במדרבנן. שדקן בשביעית:
הא חסוד קתני. ולא
טעם להחזיר כולי האי
ואין לו לומר שדקן:
ור"א בתערוכות. הא
דקתני למולד שביעית
מותר לאכל עמו היינו
בגמ' פירות מלשין דלמא
למחר דלמא ריבא דפרי
גדלו כולם בשביעית
ולא איתרי כלל מפירות
שנכנסו בשביעית לשמינית:
הפכש קתני. ואכל
האיתם הממזרות שגדלו
שביעית וא"ס כן על כרחן
הישר מ"ס (ס' שדמותו
דגדוליו: י"א יתרו
תיובתא דרבי יוחנן ורבי

המנכס. מלקט עליו יתרים: בחסות. מפרש לקמן דחסות
דבר שאין זרעו כגון הל' והסוד והגלל: אוכל מהם ע"א.
ולא חייסין שחא קודם שזרעם הוטבלו למעשר דכיון דמעשר ידיהו
מדרכין בעלמא הוא לא חייסין להכי ועוד דכיון דק"ס לן נחאי
כותי שלא עישר בדקתני ומעשרן
ודאי מסמחא לא נזאו לדי גורן)
מחסות אלא בשביל מעשר. כך נראה
בנינו: ומעשרן ודאי. דק"ס לן
ביה שלא עישר: למולד שביעית
מופר. לאכול אותן עליו שגדלו
בשמינית דלמא גידוליהן רבין על
עיקר חסוד המעורב בהן. ואחרים
פרשו דק"ס לן דכחם הוא ואין לוקח:
ודלמא כהערוכות. כלומר שנתערבו
מחליטין אחר כך בחסות אחרות:
המנכס קתני. ובעוד שהוא מנכס
שמעט שחולש ואוכל אף על פי שאין
כחם תערוכות: ודלמא כמדוכנין.
שטוחן חסות הללו קודם שנתען:
חסוד קתני. ולא טעם בהכי. הלכך
אפשרטא לה בעיין דלמא גדולין של
שמינית ומנכסין עיקר של שביעית:
לימא סיבה חסודיה דרבי יוחנן
ורבי יונתן. דרבי יוחנן דלמא לעיל (ס' נ)

ילדה שסכנה בוקנה וכו' חסוד ולרבי יוחנן דלמא לעיל (ס' נ) כלל שנטעו
בכרם אע"פ שנקרע הכרם חסוד אלא כחמלא א"ס דלמא לעיל (ס' נ) כלל שנטעו
מעלין את העיקר: שני שביעית האיל ואיסורה על ידי קרקע.
דכחמל וסכנה הארץ) בעילתה על ידי קרקע מה שאין כן ערלה
דחקרון וזמן גרס לה איסורא וכלא"ס נמי מעורבות הוא דקא גריס:
חייבם כמעשר. היינו מעשר מן המעשר שהיתה חייבת בו
קודם שזרעה ולא נטלה דפטורי בשביעית משום דהפקר איתנהו:
ובשביעית. שזרין לנער את הכל קודם זמן הביעור: ואוסה
ליטרא מעשר עליה ממקום אחר. מעשר מן המעשר אבל מינה וביה
לא דכיון דליתרין דמוספת פטורי הוא ליה מן הפטור על החיוב:
מעשר

ע"י קרקע: הרי מעשר וכו' ליטרא מעשר טבל. ליטרא של טבל שהורס
מעשר מן המעשר דהיינו תרומת מעשר חרעה בקרקע כשאינה מעושרת: והרי היא כעשרה לעירין. עם התוספת והעיקר שרבו גידוליו כ"כ:
סיבה כמעשר. כל (א) עשר לעירין: ובשביעית. נמי ששביעית נוהגת בהן שהרי הוא כגון מעשר בעלמא שזרע חייב בכל: ואוסה ליטרא.
שזרע כן לוי כשאינה מעושרת אע"פ שביעית עכשיו לרין לעשרה פעם שניה תרומת מעשר שהיתה הוי אשחקד שלא הפריש ממנה שדכין הוא
שלא ישתכר בכך שזרעה כשאינה מעושרת: ומעשר עליה ממקום אחר. מפירות של אשחקד. והוא ממ"א ולא מפירות של שנה זו שאין מעשרין מן
החדש על השן. ליטרא כשאינה ממ"א לא ידעין מ"ר: לפי השבון. יעשר הליטרא שהיתה אשחקד. אלא דלמא דלמא שביעית ע"י קרקע דלמא שזרעה
חייב בתרומת מעשר וק' ל' אמי דפשיטא ליה דגדוליו הימר מעלין את האיסור דהא חיוני הכא דחייב להפריש מעשר של אותה ליטרא לפי חשבון:
נחשור: בי קאמר ר"ש בדבר שורעין כ"ה. כגון כחמלא א"ס כלל דשמעאל דלמא ורעו כלה לא מנכסין גידולין את
העיקר: אלוהן. מן קטנות הוא ואין זרעו כלה: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
קתני. ואין דרכו לטרוח ולנטל האיסור על ידי דכחם: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
עמי בנתי פירותיו מלשון יעירב כל פירותיו יחד דהיינו דבר שאין בו טורח ורוב פירותיו של הימר הם: הפכש
קתני. דלמא שחולש בשעת נכוס והכי נמי הוי מל' לשוני אקושיא דמדוכנין: י"א יתרו תיובתא דרבי יוחנן
דרבי יוחנן. דלמא לעיל גבי ערלה וכלא"ס הכרם דלמא גידוליו הימר מעלין את האיסור: שניא שביעית הויא' ואיסורה
ע"י קרקע כשאינה נזר ע"י קרקע. כלומר שבעוד שחייב לקרקע ולא מהימר לאיסור שזרע שזרע שזרע
וכן האיסור להימר בשביעית לשמינית והואיל ואיסור והימר מתערבין מעתה שדכין להו מעורבין וגדוליו הימר מעלין
את האיסור אבל ערלה וכלא"ס הכרם שזרע אפסר להתערב יחד איסור והימר מעלמא מתערב כלה מעשה יד' א"ס כגון

המנכש עם הכותי בחסות אוכל מהן ע"א. כמו שאר טבל גמור:
ומעשרן ודאי. ולא דלמא דודאי כותי לא הפריש מעשר מהן
כלל: רש"י אומר כו'. טעמיה דנפשיה קאמר: א"ס ישראל חסוד
על השביעית. שחשוד שנטע חסות שביעית בשמינית (א) ישראל
המנכס עמו בשמינית מותר לו לאכול
ממן מהם גידוליו הימר שגדלו
בשמינית מעלין את האיסור: ודלמא.
הא דרבי שמעון כן אלעזר דגידוליו
הימר מעלין את האיסור דכר שזרעו
כלה. וקא פריך ומי מציא אמת
דכר שזרעו כלה מיירי והתנא אלו
הן חסות הל' ופשיטא מכלל דכר
שאין זרעו כלה מיירי ואפ"ה מותר
ושמע מינה גידוליו הימר מעלין את
האיסור ולעולם מהא פשטה: וקא
פריך עלה דלמא מהא לא מפשט
דנמדוכין קא מיירי ושחא כלו כהן
ידוכין דלמא לעיקר צעין שהוא
מתכוין לכושר כד שיהו בטלן:
תריץ הא לא מציא אמת דחסוד על
השביעית קתני. וכיון דחסוד הוא
לא משגח ליה להאכלין נידוכים
ושלימים מאכלין ולעולם מפשט מינה
דגידוליו הימר מעלין את האיסור:

ודלמא כהערוכות. שמעורבין אותן חסות צין שאר ירקות של
הימר ואוכלן על ידי מעורבות משום חסות כד שזרעו האיל דלמא לעיל
צעין אבל אי איתיה (ב) כגון צעין דשמעאל אחר' דלמא לעיל גידוליו הימר
מעלין את האיסור: לא סלקא דעתך המנכס קתני. כחמל מין
שמנכס עמו אוכל ולעולם פשטינא מהא דגידוליו הימר מעלין את
האיסור והואיל דלוקימנא דגדוליו הימר מעלין את האיסור לימא
מהי מיובנת דרבי יוחנן ורבי יונתן דלמא חין מעלין: האיל
ואיסורו על ידי קרקע. דכחמל וסכנה הארץ (ויקרא כה): כחמל
נמי על ידי קרקע. כי רבו גידוליו על עיקרו אבל ערלה דמיירי
זה רבי יוחנן שאין איסורו אלא בשנים וכלא"ס הכרם אינה אוסרת
מחמת קרקע אלא מיני מעורבות ורעוין אוסרין מ"ה חין כחמלן
נחשור: בי קאמר ר"ש בדבר שורעין כ"ה. כגון כחמלא א"ס כלל דשמעאל דלמא ורעו כלה לא מנכסין גידולין את
העיקר: אלוהן. מן קטנות הוא ואין זרעו כלה: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
קתני. ואין דרכו לטרוח ולנטל האיסור על ידי דכחם: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
עמי בנתי פירותיו מלשון יעירב כל פירותיו יחד דהיינו דבר שאין בו טורח ורוב פירותיו של הימר הם: הפכש
קתני. דלמא שחולש בשעת נכוס והכי נמי הוי מל' לשוני אקושיא דמדוכנין: י"א יתרו תיובתא דרבי יוחנן
דרבי יוחנן. דלמא לעיל גבי ערלה וכלא"ס הכרם דלמא גידוליו הימר מעלין את האיסור: שניא שביעית הויא' ואיסורה
ע"י קרקע כשאינה נזר ע"י קרקע. כלומר שבעוד שחייב לקרקע ולא מהימר לאיסור שזרע שזרע שזרע
וכן האיסור להימר בשביעית לשמינית והואיל ואיסור והימר מתערבין מעתה שדכין להו מעורבין וגדוליו הימר מעלין
את האיסור אבל ערלה וכלא"ס הכרם שזרע אפסר להתערב יחד איסור והימר מעלמא מתערב כלה מעשה יד' א"ס כגון

המנכש עם הכותי בחסות אוכל מהן ע"א. כמו שאר טבל גמור:
ומעשרן ודאי. ולא דלמא דודאי כותי לא הפריש מעשר מהן
כלל: רש"י אומר כו'. טעמיה דנפשיה קאמר: א"ס ישראל חסוד
על השביעית. שחשוד שנטע חסות שביעית בשמינית (א) ישראל
המנכס עמו בשמינית מותר לו לאכול
ממן מהם גידוליו הימר שגדלו
בשמינית מעלין את האיסור: ודלמא.
הא דרבי שמעון כן אלעזר דגידוליו
הימר מעלין את האיסור דכר שזרעו
כלה. וקא פריך ומי מציא אמת
דכר שזרעו כלה מיירי והתנא אלו
הן חסות הל' ופשיטא מכלל דכר
שאין זרעו כלה מיירי ואפ"ה מותר
ושמע מינה גידוליו הימר מעלין את
האיסור ולעולם מהא פשטה: וקא
פריך עלה דלמא מהא לא מפשט
דנמדוכין קא מיירי ושחא כלו כהן
ידוכין דלמא לעיקר צעין שהוא
מתכוין לכושר כד שיהו בטלן:
תריץ הא לא מציא אמת דחסוד על
השביעית קתני. וכיון דחסוד הוא
לא משגח ליה להאכלין נידוכים
ושלימים מאכלין ולעולם מפשט מינה
דגידוליו הימר מעלין את האיסור:

נחשור: בי קאמר ר"ש בדבר שורעין כ"ה. כגון כחמלא א"ס כלל דשמעאל דלמא ורעו כלה לא מנכסין גידולין את
העיקר: אלוהן. מן קטנות הוא ואין זרעו כלה: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
קתני. ואין דרכו לטרוח ולנטל האיסור על ידי דכחם: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
עמי בנתי פירותיו מלשון יעירב כל פירותיו יחד דהיינו דבר שאין בו טורח ורוב פירותיו של הימר הם: הפכש
קתני. דלמא שחולש בשעת נכוס והכי נמי הוי מל' לשוני אקושיא דמדוכנין: י"א יתרו תיובתא דרבי יוחנן
דרבי יוחנן. דלמא לעיל גבי ערלה וכלא"ס הכרם דלמא גידוליו הימר מעלין את האיסור: שניא שביעית הויא' ואיסורה
ע"י קרקע כשאינה נזר ע"י קרקע. כלומר שבעוד שחייב לקרקע ולא מהימר לאיסור שזרע שזרע שזרע
וכן האיסור להימר בשביעית לשמינית והואיל ואיסור והימר מתערבין מעתה שדכין להו מעורבין וגדוליו הימר מעלין
את האיסור אבל ערלה וכלא"ס הכרם שזרע אפסר להתערב יחד איסור והימר מעלמא מתערב כלה מעשה יד' א"ס כגון

(א) תוספתא תרומות פ"ה
ע"ש. (ב) ומל' אחרית
דפס' טענות. (ג) כ"י
נוסף: שאין דרך לעשות
גורן. (ד) ויקרא כה.
(ה) וי"ל טעמא דגידולין.
ע"י.

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה א"ס ישראל
י"י וישראל מנכס עמו
בשמינית. (ב) ר"ה דלמא
ו"י אי איתיה בעיין כגון
נעיל: (א) ד"ה חייבת
כמעט כל העשרה לעירין
י"י ויהיב כלל:

לענין רש"י

לפנינו א. חרומים.

פירוש הרא"ש

המבשר עם הכותי
בחסות. כחמלא א"ס
נמרויות. כ"י (הורע
תרומה). הורע פשתן
עוקר ומולד מהם להרע
למותרם כדי שגדלו היטב:
אוב"ב מן א"י חסוד
כדן פועל שאוכל מלמלמא
שהוא טעם ומותר לאכול
ע"א דמדר של נגמרה
מלמלמו למעשר ולא
חייסין שחא כותי זרע
טבל גמור וקיימא לן
דגידוליו טבל ע"א ואסור
אף כחמלא ע"א: ופערשן
א"ס א"ס לא לאכול
מהם קצת א"ס לקח
מן הסודי דלמא מעשר
מה שהוא מוכר: א"ס
היה ישראל חסוד ע"א
השביעית. י"ס לחוש שחא
פירות אלו גדלו בשביעית:
א"ס שביעית בורחין.
כי נתבטלו כרוב גידוליו
הימר ולא דוקא חסוד
והוא דין נמי א"ס חסוד
פירות שביעית ודאי אלא
אורחא דמילתא נקט כד
חסודים נמללים פירות
שביעית דאי הוה אסורין
בדאי לא הוה מקילין

נחשור: בי קאמר ר"ש בדבר שורעין כ"ה. כגון כחמלא א"ס כלל דשמעאל דלמא ורעו כלה לא מנכסין גידולין את
העיקר: אלוהן. מן קטנות הוא ואין זרעו כלה: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
קתני. ואין דרכו לטרוח ולנטל האיסור על ידי דכחם: ור"א בתערוכות. הא דקתני במולד שביעית מותרין היינו לאכול
עמי בנתי פירותיו מלשון יעירב כל פירותיו יחד דהיינו דבר שאין בו טורח ורוב פירותיו של הימר הם: הפכש
קתני. דלמא שחולש בשעת נכוס והכי נמי הוי מל' לשוני אקושיא דמדוכנין: י"א יתרו תיובתא דרבי יוחנן
דרבי יוחנן. דלמא לעיל גבי ערלה וכלא"ס הכרם דלמא גידוליו הימר מעלין את האיסור: שניא שביעית הויא' ואיסורה
ע"י קרקע כשאינה נזר ע"י קרקע. כלומר שבעוד שחייב לקרקע ולא מהימר לאיסור שזרע שזרע שזרע
וכן האיסור להימר בשביעית לשמינית והואיל ואיסור והימר מתערבין מעתה שדכין להו מעורבין וגדוליו הימר מעלין
את האיסור אבל ערלה וכלא"ס הכרם שזרע אפסר להתערב יחד איסור והימר מעלמא מתערב כלה מעשה יד' א"ס כגון

ס' משהו דליכא נתינת טעם
 וְ: מאה ש' תרומה שנפלה
 מה קאמא מרים ממנו שנפל
 מלא אם הימא עהורין חמור
 לה אלמו כהן דהשחא היו דדידי:
 לה אלא שמע מינה דמירי
 עייירו והיו דבר שיש לו
 עולך דפצירה להו דלא קאמר
 דלא דנעש דלעיל:

גומא אמר רבי הנינא מידמאא בצל של תריסא בו' סתת. דהוי חולין ומותר לזרים:

יח א מ״י פֿינע מהלֿג
 א״שׂת הֿלֿג ט סמח
 עשׂין יח ט״שׂע א״שׂע ס״
 לו ספֿר יח
יט ב ג מ״י פֿינע מהלֿג
 גדרס הֿלֿג ט סמח
 לא״ן רחמ ט״שׂע י״ד ס״
 רכ ספֿר יט
כ ד מ״י פֿינע מהלֿג
 ט״שׂע יח ספֿר טו
כא ה מ״י פֿינע ט״שׂע
 שס ספֿר יח
כב ו מ״י פֿינע ט״שׂע
 ספֿר טו
כג ז מ״י פֿינע מהלֿג
 יג סמח ט״שׂע
 י״ד ס״ רח ספֿר כד

תוספות

עד קמי פסחא משמע ורבי יוסי יוס' ולפוס ההא סוגיא מתימין נדקיימה שיא אפילו הכי כיון דהך סוגיא איז דאיכא למסמך עלייה טפי מההיא איזתמר ועוד דהא תניא כי הך סוגיא רבוא דעמ הרב רבי נשה בר מיימון זכורנו לזכרה. אכל הרב רבינו משה בר נחמן זכורנו לזכרה פסק כסוגיא דהתם ללא תיפוך דרבי יוסי אמר צעד פני אסור עד שיא וקטין כותיה: ירושלמי (א) קבע זמן למשה בנו ואמר קונס יין שאני טועם עד שיהא משה בני כמי שזמנו קבוע או מאחר שיכול לדמותו כמי שאין זמנו קבוע ולא אפשרא (ב) ולחומר: **עד הקץ עד שיא הקץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות.** קץ זמן לקיטת פירות תאנים וקרי ליה קץ לפי שקולצין אותן ביד וקמי דכיון דלמר עד הקץ או עד שיא עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות ולא יותר לפי שאין זמן קבוע: **עד שיתחילו המקצועות.** הסמיכים שהם מיוחדים לחמור התאנים כשעושים מהן עיגולין נקראין מקצועות והכי אשכחן דקרי קרא לפריני מקצועות דתמיז (ישעיה מד) יעשהו צמקצועות ואף העיגולין עצמן נקראים כן על שמן: **גב' כלכלה של תאנים.** שלפי שהן נקלצין ביד לקיטתן קרויה קץ. ולא כלכלה של ענבים משום דלא תקלצן בידא אלא על ידי סכין וההוא חמיכה מקראי: **ענבים כי מירדדן מקלצן בידא.** כשיצאו עוקצי הענבים אף הם נקלצין ביד מקראי:

מותרות

עד דמתפני פסחא משמע
קיימא ורבי יוסי סבר עד
מרא בשוגיא דנדרים משמע
סוגיא דהתם ללא דזכותא

לספיקא דריון דליכא לספ
ודאי דזליכא ספיקא הרהר
ורבי יוסי אומר עד שילא
דליכא לספיקי שמה עד ש

לספיקא ורבי יוסי סבר ^אמעיל איניש נפשיה
לספיקא ורמינהי ^במי שיש לו שתי כיתי
בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי
הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות אם
גדולה שבקטנות ואם קטנה שבגדולות שהיא
גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות ^ג
דברי ר"מ חוץ מן הקטנה שבקטנות רבי
יוסי אומר "כולן מותרות חוץ מן הגדולה
שבגדולות אמר רבי חנינא בר אבדימי
אמר רב מוחלפת השיטה והתניא ^דזה הכלל
כל שזמנו קבוע ואמר עד ^הלפני ר"מ
אומר עד שיצא ורבי יוסי אומר עד שיגיע:
מתני' ^והקציר עד הבציר עד המסיק
אינו אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל
שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד
שיגיע אמר עד שיהא אסור עד שיצא
וכל שאין זמנו קבוע בין אמר עד שיהא בין
אמר עד שיגיע אינו אסור אלא עד שיגיע
עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם
להכניס בכלכלות ^זעד שיעבור הקיץ עד
שיקפלו המקצועות: **גמ'** ^חתנא כלכלה של
שאמרו כלכלה של תאנים ולא כלכלה של
ענבים תניא והנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא
בתאנים רשב"ג אומר ענבים בכלל תאנים
מאי טעמא דתנא קמא קסבר תאנים מיקצצן
בידא ענבים לא מיקצצן בידא רשב"ג סבר
ענבים נמי כי מירדדן מיקצצן בידא: עד
שיעבור הקיץ עד שיכפלו המקצועות:
תנא עד שיכפילו רוב המקצועות
תנא

על בסיס הקד: גמ' ולא כלכלה של עניים. משמע אף
אלא ודאי אינו אסור אלא עד תאנים: עניים בכלל תאנים
לא היו בכלל תאנים: עניים נמי כי מירדשו
הלך היו בכלל תאנים: "תאן הוקפלו רוב המקצועות."

וענינים שנקלצין בספר הנקרא בירה: ענינים נמי כי מירדן. פירוש כשהנייבסו נקלצט בד' [ל"א] מחרן כמו חבלי ורדין: עד שיהפלו רוב המהקשות. סמיים שקולצין בהם עיגולי מאנים והעיגולים עצמן נקראין קיעים:

(א) (לעיל י"ט: ב) קידושין
 נא: (קד: ג) (מוקפחא פ"ד
 ע"ש היטב קידושין קד:
 ד) (בקידושין קד: א) א"ח פני
 וכן א"ח (מוקפחא
 דמילתין פ"ד, ה) (פי'
 הר"ן על ר"ש מח"י תמ"א
 ג"ח.) (ו) (ש"ך לעמוד
 הקדוש, ו) (ש"ך לעמוד
 הב"א, ח) (פ"ח ה"ג).

הגהות הב"ח

(6) וְנִסְּ מִן הַמְּלוּכֹת וְהָיָה
הַקֹּהֵן שֶׁבִּקְרָתוֹ
בְּדָרֵךְ הַמֶּלֶךְ וְיִסֵּי
זֹמַם לֵבָל: (א) בִּישׁ
וְזֹמַמ וְכֹל וְכֹל
מֵאֵל מִעֵל לֵאמֹר
וְיִסֵּי לֵבָל: (ב) מִעֵל
אִישׁ יִסֵּי בִּישׁ: (ג) אִישׁ
אִשׁ קֹטֵף שְׂטֵי שְׂטֵם
עַל עַד הַקֹּהֵן
חֲסִים וְשִׁעֲרֵים
נִבְרָל עַל גִּנְזִים: (ד) רִחַ
מֵלֶךְ עַד עֵין הָרֶם
שֶׁקֶלֶד עַד שְׁחֹרְחֹרֶת
הָאֲנָסִים בְּצִלְעוֹת וְשׁוֹן
אֲחֹרַן שִׁדְרִיעַ מִן לִטְעַל
קִיעֵינֵה אֲחֹרֶן יִקְבֵּל עַל
כֶּסֶם שְׁמֵחַ אֲחֹרֶן עַל ו
וְתִזְוִיָּה וְכִסְפֵּי יִקְבֵּל
שִׁעֲרֵה הַקֹּהֵן שְׁמֵחַ
בְּסָף קֵלֶל:

גליון הש"ס

בהר"ן ירושלמי קבע וכו'
ולחוסרא. ע"ן צהר"ן
לקמן דף סג ע"ב ד"ה
מחלוקת:

לעזי רע"י

שידטי"ש. מהרצות.

פירוש הרא"ש

לְהַפְּקָא. וְדָנָה הַמְּזוּרָה
לְקִרְוֹת פְּנֵי הַפֶּסַח קָאמֵר
וְהָיוּ עַד שִׁינֵי: (וְר' יוֹסֵי
סִבֵּר מַעֲיָא אִינִישׁ נִפְשִׁיהּ.
לִיאֲסֹר כָּל מָה שִׁיכֵּל
לְהַסְתַּפֵּק: עַד הַקָּצֵיר כּו'.
אִינוּ אֲסוּר אֲלָא עַד שִׁינֵי:
בֵּין שֹׁמֵר עַד שִׁיחָא (כּו').

[illegible]

מוסף דע"י

כגון פסח י"ז למעטו קק וקציר וצליה, דאס אמר ער פיר אז פילע ער שיאט, איז אסור אלס ער שניע, דעוין דאן
מער נאר זענען, און ממחרת קען וקציר און מחרה, און נאכדן און אלס נאכמלע, און שמואל'ס העט קק וקציר
אזוי אסור אלס ער, שרייע, שניע ענד שיאט איז אסור און ער, שניע, וואו שמואל'ס ער אז העביל בל
שומני קבוע, ר"ל כמה הוא נמשך כל שאמר ער שיאט אסור ער שיאט וול שאין זמני קניע, ר"ל כגון קק וקציר וצליה
ומסיק שאין זמני אסור אריא חרפי ופלי, וכן פירעו זיין ענין ענין ענין, אריא חרפי ופלי, אריא חרפי ופלי אסור אלס
ער שניע וצליה וקציר נמשך.

פי שיש לו שתי כתי בנות משתי נשים. ששש אשה לאחד מימא האלמנה (קדושין טז.) גדולה שבגדולות.
בנות האלמנה (א"ת טז.) בשבטות. בנות אשה: (שם טז.) ואם קטנה באשתה, וכל שכן קטנתה שבגדולות.
בזקנה, ו' זנבי בנות אשה מקרי בנות גדולות: (שם טז.) ברוך אסוריה. להחליט עד שכן נ' ואפילו אשתית
בשקטתה, לזנבי קטנות אחת הכה גדולה היא: (שם טז.) ברוך מותרות. ללא מימא אשך לימיר מילתא דלמי כיה לדי
שאלה למתמי, עד ומר גדולה, גדולה שבגדולות קטנות: (שם טז.) מותרתל השהיה. כן: לזנבי: (שם טז.) ואם חסדיק
באחד מהן והמתין (פסחים טז.) והצמיח. וזה הכלל כל שזמנו קרוב, מספר ימי מלך וזמן קרובים.

(א) ועין תוספות פסוק ד:
ד"ה נעקד. (ב) ומס' ד"ה
נעקד פ"ג. (ג) ונחת פ"ד
מ"ה. (ד) גיטין טז: מ"ק
כז: (ה) אבות יב: (ו) ע"כ.

הגהות הב"ח

(ב) גבי אמר אי לו
לטרפון כלי' חומר לו
נמחק: (ג) שם קודש
שנעשו חול כלי' וחומר כלי
נמחק וכן לקמן: (א) שם
במחנה של תורה שזה
קיים לעולם ועד על אמת
כלי' וחומר מי וזהו י'
נמחק: (ד) שם אשכנז
שזהו וכן: (ה) שם אלא
למור מלכות: (ו) שם
ד"ר טרפון משום דעשר
גדול: (ז) שם ונכי דוד
המים היו ובי כהנים
היה אלא מה כהן טעם:
(ח) רש"י ד"ה אלא וכו'
דאם שרי ליה:

מוסף רש"י

אל תעשה עמך. דברי
מורה להתגדל בהם.
אלא תלמוד על מנת ליתול
עמך שיקראו אותך רב
ותתגדל. ואל תעשה
קידום לחפור בה.
שאלם עושה כי מלכות
וכן לא תתגדל אלה על
מנת שאל תעקד לבניה
שתלמד תורה כשר, אלא
על מנת ללמד כחם ואבות
י"ד ד"ה.

תוספות

הוקפלו בו מותרות
משום גזל.
שנעלים מפקדין אותם:
ופטורות מן המעשר.
המקדש: שנתמסרה
במחנה של תורה. שהניחו
לחורף האדם כשכל כבוד
מורו: (א"ה) אמאי יערי.
מאי הוה ליה למיעד כיון
שלא היה רוצה להניחו
בענין אחר כגלגל אי
היה שיקן ליה כי אמר
הוקפלו רוב המקצועות
יחא שהיה מנעור על מה
שלא אמר לו: לא תבנה את
ה' אלהיך. משמע מלכות
הנורא ולא לכבוד נמקד:
שרי לי תגדל. לומר פסוק
דן עלי תחלה:

מוסרות משום גזל. שנתאספו מהן הכעלים: ופטורות מן המעשר.
משום דהפקירה יניחו: מריסו. בעלים של תאנים: והוכסלו כו'.
דשרי למיכל כל אדם: משום סניות מילסא. כלומר מרעו לז היה
אומר כן ולא משום עין יפה דעדיין לא הפקידו: אשכנז. לרבי

טרפון גופיה דקאכיל מן התאנים
דקסבר דהפקירה יניחו: אשכנז.
לר' טרפון בשקא ההוא גברא שהיה
משמן: על דבר זה. שהליל עצמו
בכבוד מורו דקאמר אי לו לטרפון:
פריסו. שהולילו מצית המקדש:
ונעשו חול. ואף על פי כן נהרג עליהם
כלשנר: אמאי יערי. ההוא גברא
לר' טרפון הא מהפקירה קא חיל:
וקא סבר היינו דגנבן. להכי נעריה:
אי הכי אמאי יערי ר' טרפון נפשיה.
כיון שפסוק כגנב מאי הוה ליה
למענד: היה לו לפייסו. כנמנו:
לפעלס. לשם שמים: ודבר כהן לשם
שמים. שמה כל כוונתך לשמים:
לכיות עודר כו'. להשתכר ממנו כדי
לכחול: אלא קשיא דר' טרפון.
(א) אם שרי ליה לאיניש לאודעי
נפשיה שהיה חכם כמקום שאין משרין
אותו אמאי יערי נפשיה כשכל שהודיע
לוה שהוה חכם: שרו לי תגדל. הקדימו
דיני לשל אחרים כשכל כבוד מורו:
וכני דוד כהנים היו אלא מה וכו':
לפסוק

ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה אמר *אוי לי שנשתמשתי
בכתרה של תורה ואמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן *אכל המשתמש
בכתרה של תורה נעקר מן העולם קל וחומר ומה בלשצר שנשתמש
בכלי קודש שנעשו *כלי חול שנאמר יובאו בה פריצים וחילולה *כיון
שפרצום נעשו חול נעקר מן העולם דכתיב *בה בליליא קטיל בלשצר
המשתמש בכתרה של תורה שהוא *חי וקיים לעולם על אחת כמה
וכמה ורבי טרפון כיון דכי אכיל דהוקפלו רוב המקצועות הוה אמאי
צעריה ההוא גברא משום דההוא הוה גנבי ליה ענבי כולה שתא וכיון
דאשכחיה לר' טרפון סבר היינו דגנבן אי הכי אמאי ציער נפשיה משום
דרבי טרפון עשיר גדול הוה והוה ליה לפייסו בדמים תניא *לאהבה את
ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו *שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני
חכם אשנה שיקראוני רבי *אשנן שאהיה וכן ואשב בישיבה אלא *למוד
מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר *קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח
לבך ואומר *דרכיה דרכי נועם ואומר *עין חיים היא למחזיקים בה ותומכיה
מאושר רבי אליעזר בר ר' צדוק אומר *עשה דברים לשם פעלם ודבר
בהם לשמם *אל תעשה עמך להתגדל בהם ואל תעשה קודרים להיות
עודר בו וקל וחומר ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול נעקר מן העולם
המשתמש בכתרה של תורה על אחת כמה וכמה אמר רבא דשרי ליה לאיניש לאודעי נפשיה באתרא
דלא ידעי ליה דכתיב *ועבדך ירא את ה' מנעוריו אלא קשיא דר' טרפון *דעשיר גדול היה והוה
ליה לפייסיה בדמים רבא רמי דיעי ליה אמר רבא *שרי ליה לצורבא מרבנן צורבא מרבנן אנא *שרו לי
תיגראי ברישא דכתיב *ובני דוד כהנים היו *מה כהן נוטל בראש אף תלמיד חכם נוטל בראש וכהן מנא
לן דכתיב *וקדשתו כי את לחם (ה') אלהיך הוא מקריב *ותנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה
לפתוח

מוסרות מן הגזל. דמסתמא הפקידים הכעלים והפקד פטור מן המעשר: משום סניות מילסא. דבר שני וגנאי
היה לו אם לא יאמר להם שיתלכו ולא מניעות לז אמר כן: אוי לי שנשתמשתי בכבוד מורו: על שפסוק
מחזקו הליס כבוד מורו: בה בליליא. גלותו הוללה ששמו ככלי בית המקדש הוא ושני: אמאי צעריה
ההוא גברא. דמסתמא כל כעלי נכסו נקליין דין זה: איך אמאי ציער נפשיה. דמין דשמה שזה להרגו על
שגנב תאני היה לו לירא שדנאי יעשה כן וא"ה אמאי מנעור והלא יפה עשה שהליל את עצמו מן המיתה ואף
כלל מיתה נמי אמרין לקמן שרי ליה לאיניש לאודעי נפשיה גלגל דלא דעין ליה: ומשני כיון דעשיר גדול

מוסרות משום גזל. שמתאספים הן ממנה שנאמר כשדה אחר שקפלו
והכניסו רוב המקצועות: ופטורות מן המעשר. דכתיב (דברים יד)
וצא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך ילא הפקר שיש לו חלק
ונחלה עמך: משום סניות מילסא הוא דקאמר הדין גברא. מפני
רוע לז לומר כזר התרחם אותם
לעלמס: שמה ההוא גברא. הכיר
שרי טרפון היה: שנשתמשתי
בכתרה של תורה. שהניחו כשהודיעו
שהוה ר' טרפון ולא הניחו אלא
לכבוד מורו: אי הכי ר' טרפון
אמאי יערי נפשיה. אי אמרת בשלמא
דלא הוה קפיד ההוא גברא אלא
היה שעתא מש"ה הוה מלעטר
היך לא הודיעו דזמון שהוקפלו
רוב המקצועות הפקדא יניחו ואי נמי
לא ציית ליה דלישלם ליה ההוא פורמא
אלא אי אמרת דכולה שמה הוה גנבי
ליה עיניו מאי הוה ליה למענד לר'
טרפון וכו' הוה ליה לשלמי דמי עובא
דלא מחייב כהו. ומפקדין לאין הכי
נמי כיון דעשיר גדול היה. מיהו
דוקא כזי האי גוונא הוה דלסור משום
דההוא גברא עדיין היה חושדו
ולכבוד מורו הוה שהניחו לכל ודאי
לפטור עצמו ככבוד מורה כמה
שאינו חייב כו שרי כלאמרין לקמן
שרי ליה לצורבא מרבנן להמיר
לא יתיבנא כרגאס ושרי ליה נמי למימר
שרו לי תיגראי ברישא כשיואל
בדברים הללו וכתה תורה לתלמיד
חכמים כסם שזמה לכהנים וללוים
תרומות ומעשרות: קשרם על
אצבעותיך. כלומר לא תמין להנאקת
אלא כדי שיהיו שגורין צפין והוסיק
על זה ואמר ענדס על גרגרתיך
ואחר כך הביא ראיה שסוף הכבוד
לכא שנאמר דרכיה דרכי נועם ואומר
ותומכיה מאושר: לפעלס. לשם
הקב"ה שפעלם וזוה עליהם:
שנאמר ועבדך ירא את ה' א"ה.
דאפשר דאליהו לא הוה ידע ליה:
שרו לי תיגראי ברישא. המירו
תגר שלי כלומר פסקו לי דיני
תחלה: ובני דוד כהנים היו.
שהיו חכמים וכו' דינס ככהנים:
לפסוק

תנא הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום
גזל ופטורות מן המעשרות רבי ורבי יוסי
בר רבי יהודה איקלעו לההוא אתרא בזמן
שהוקפלו רוב המקצועות רבי הוה קא אכיל
רבי יוסי בר ר' יהודה לא אכיל אתא מרהון
אמר להו אמאי לא אכיל רבנן הוקפלו רוב
המקצועות הוא ואף על פי כן לא אכיל
ר' יוסי בר ר' יהודה קסבר משום סניות
מילתא הוא דקאמר הדין גברא רבי חמא
בר רבי חנינא איקלע לההוא אתרא בזמן
שהוקפלו רוב המקצועות הוה קאכיל ידבי
לשמועיה לא אכיל אמר ליה אכול כך אמר
לי רבי ישמעאל בר רבי יוסי משום אביו
הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום גזל
ופטורות מן המעשר ר' טרפון אשכחיה ההוא
גברא בזמן שהוקפלו המקצועות דקאכיל
אחתיה בשקא ושקליה ואמטייה למשריה
בנהרא אמר *לו אוי לו לטרפון שזה
הורגו שמע ההוא גברא שבקיה וערק אמר
רבי אבהו משום ר' חנניה בן גמליאל כל
ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה אמר *אוי לי שנשתמשתי
בכתרה של תורה ואמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן *אכל המשתמש
בכתרה של תורה נעקר מן העולם קל וחומר ומה בלשצר שנשתמש
בכלי קודש שנעשו *כלי חול שנאמר יובאו בה פריצים וחילולה *כיון
שפרצום נעשו חול נעקר מן העולם דכתיב *בה בליליא קטיל בלשצר
המשתמש בכתרה של תורה שהוא *חי וקיים לעולם על אחת כמה
וכמה ורבי טרפון כיון דכי אכיל דהוקפלו רוב המקצועות הוה אמאי
צעריה ההוא גברא משום דההוא הוה גנבי ליה ענבי כולה שתא וכיון
דאשכחיה לר' טרפון סבר היינו דגנבן אי הכי אמאי ציער נפשיה משום
דרבי טרפון עשיר גדול הוה והוה ליה לפייסו בדמים תניא *לאהבה את
ה' אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו *שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני
חכם אשנה שיקראוני רבי *אשנן שאהיה וכן ואשב בישיבה אלא *למוד
מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר *קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח
לבך ואומר *דרכיה דרכי נועם ואומר *עין חיים היא למחזיקים בה ותומכיה
מאושר רבי אליעזר בר ר' צדוק אומר *עשה דברים לשם פעלם ודבר
בהם לשמם *אל תעשה עמך להתגדל בהם ואל תעשה קודרים להיות
עודר בו וקל וחומר ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול נעקר מן העולם
המשתמש בכתרה של תורה על אחת כמה וכמה אמר רבא דשרי ליה לאיניש לאודעי נפשיה באתרא
דלא ידעי ליה דכתיב *ועבדך ירא את ה' מנעוריו אלא קשיא דר' טרפון *דעשיר גדול היה והוה
ליה לפייסיה בדמים רבא רמי דיעי ליה אמר רבא *שרי ליה לצורבא מרבנן צורבא מרבנן אנא *שרו לי
תיגראי ברישא דכתיב *ובני דוד כהנים היו *מה כהן נוטל בראש אף תלמיד חכם נוטל בראש וכהן מנא
לן דכתיב *וקדשתו כי את לחם (ה') אלהיך הוא מקריב *ותנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה
לפתוח

מוסרות מן הגזל. דמסתמא הפקידים הכעלים והפקד פטור מן המעשר: משום סניות מילסא. דבר שני וגנאי
היה לו אם לא יאמר להם שיתלכו ולא מניעות לז אמר כן: אוי לי שנשתמשתי בכבוד מורו: על שפסוק
מחזקו הליס כבוד מורו: בה בליליא. גלותו הוללה ששמו ככלי בית המקדש הוא ושני: אמאי צעריה
ההוא גברא. דמסתמא כל כעלי נכסו נקליין דין זה: איך אמאי ציער נפשיה. דמין דשמה שזה להרגו על
שגנב תאני היה לו לירא שדנאי יעשה כן וא"ה אמאי מנעור והלא יפה עשה שהליל את עצמו מן המיתה ואף
כלל מיתה נמי אמרין לקמן שרי ליה לאיניש לאודעי נפשיה גלגל דלא דעין ליה: ומשני כיון דעשיר גדול

פירוש הרא"ש
הוה היה לו לפייסו בדמים ולשלם לו כל התאנים שגנבו לו: עשה דברים *שם פעלם. לשמו של הקב"ה שפעל
הכל למענתי: ודבר כהן *שמן. כל דעור ומשקל דכנר תורה יהיה לשם המורה כהן לידע ולהניח והלוסיק לקח
ופלפול ולא לקנער ולהתגלות: וזא תעשה עמך להתגדל בהם. שתלמוד כדי להמנעור ולהתגדל: וזא קידום
לחתוך בהם. שתלמוד כדי שיהיה כלי מלאכתם להתפרנס בה: באתרא דלא ידעי *יה. מיי שלא חילול כבוד
מורו ויעשו: שרי לי תיגראי ברישא. פסוק לי דיעי מיי שלא חילול מלמודי: *אכא דבר שבקדושה. כלל דבר
שיאכל גדול ומקדש:

כר א ב ג מ"י פ"י מהל'
מ"ח הל' י ופ"י מהל'
מסורה הל' ד טושיע
יוד סי' רמו ספי' כל
בבבב:
כה ד סמנ עשין ג
(טושיע עס):
כו ה מ"י פ"י מהל' פ"ח
הל' ופ"י מהל'
מסורה הל' ו סמנ עשין
ג טושיע יוד סי' רמו
ספי' ה (טושיע עס) מ"ח סי'
טו ספי' א:

תורה אור השלם

1. והסבורין פני מזה
וחללי את צפוני יובאו
בה פריצים וחילולה:
יחזקאל ז כב
2. בה בליליא קטיל
בלשצר מלכא
בשדא: דניאל ה ל
3. לאהבה את ה' אלהיך
לשמע בקולו ולדבקה בו
כי הוא יחייך וארך ימיו
לשבת על האדמה אשר
נשבע ה' לאבותיך
לאברהם ליצחק וליעקב
לפת לחם: דברים ל כ
4. קשרם על אצבעותיך
כתבם על לוח לבך:
משלי ז ג
5. דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיך שלום:
משלי ג יז
6. עין חיים היא
למחזיקים בה ותמכיה
משלי ג יח
7. ודקה אני אלק מאתך
ורחמי יי ישיאך על אשר
לא אדע ויבאתי להגיד
לאחאב ולא ימצאך
והדגני ועבדך ירא את ה'
מנערי: מלכים א יח יב
8. יחללך וך ולא פך
גברי ואל ששחתי:
משלי כו ב
9. ובניהו בן יהוידע
והבניהו שפלתו וגני דוד
בדברים דוד:
שמואל ב ח יח
10. וקדשו בו את לחם
אלהיך דוא מקדב קדש
יחיה לך כי קדוש אני ה'
מקדשכם: ויקרא כא ח

גליון הש"ס

גמ' אי לי שנשתמשתי.
עין כ"ק דף נט ע"ב
ונמסרס"א מ"ח ע"ב
שם כיון שפרצום נעשו
חול. עין גמס ע"ד דף נט
ע"ב: שם שרי לי תיגראי
ב"רשא. עין שנועות דף
ל ע"א:

(א) ויין תוספות חולין פ"א.
מדיה ומיניו (ב) כי"ח.
(ג) תוספות (ד) ויין תוספות
פ"א (ה) ע"י חק שמה.
(ו) דף ה"א (ז) רש"י מ"א.
(ח) (נדב"ד דף ט) כ"א.
טקף: פסולין (י) מחמי
לקמן פ"א (כ) לקמן פ"א: עד
סוף המשנה.

תורה אור השלם

1. וכלב מודיעין די כל
בדקא וקריא וקריא
תרישיא תרישיא ופולח
בית אלהא דנה מנה
כלו וקריא לא שילט
למראא עליה.
עורא ז' כד
לא תכלל חרש ולפני
עור לא תחן מכלל
וקריא מאלהא אני וי
וקריא יט ד

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וליטול וי'
הפנים הס"י וחס"י ל"ל
ד"ה לא יבינא וי' חס"י
הס"י וחס"י מ"ה מנה
כלו וי' עולה הס"י וחס"י
מ"ה עולה: (ב) ד"ה אל
אם אמר וי' ולמר כדלית
ליה דגשם חלד רביעא
משמע ועד שיגיע זמנה
כ"י הס"י:

פירוש הרא"ש

פירוש הרא"ש: להיות
רש"י המדברים בכל קצון
עם לומר ולדעת מהלכה:
אברך ראשון: מורה
ובנדרת המון וכשיש
בסעודה יביאו לו מנה יפה
ממנה: מורה ב"א ויח"ד.
כ"י שאל מן פ"א ל"ה שאל
ישאלו מן לאשי כמח
הגדולה ויין שאלו הדין
פסור ש"י ליה למימר
כ"י שאל וי' מוטו:
ב"ח הס"י: קצונו על
הקרקעות: זו ארנוגא.
עבור כמח: קריא
דנורא אגא: עבודת כוכבים
שנוכחים: ל"ה ציצורא
דירבון: דל אשכנא שמח
ויפסק ללול וימר החירו
לו לומר שהוא עבד של
המאמרים העובדים עבודת
כוכבים: הוה ל"ה אבא.
י"ע: ל"ה ע"י ל"ה תחן
סב"ש: דעבדי כוכבים
מלווים על עבודת כוכבים
ושמח יעשו ממנה זלמים
ותיי עבודת כוכבים: רוב
עצם חסדק ניהו: ויין
לדוכא למחל שטי לרבר
הימר מלין וי' אמרין

לפסות ראשון. לקרוא בספר מורה: ולבדך ראשון. בנדרת המוזהר
ובנדרת המוזהר: וליטול מנה יפה ראשון. כשחולק עם אחיו הכהנים
כלום הפנים (ב): מנה בלו והלך וגו'. מקרא הוא בספר עזרא:
לא יבינא אכרנא. איני רוצה ליתן מן כשילי שאני חסם: עבדא
דנורא. עבד של עבודת כוכבים

פלונית אני ואיני רוצה ליתן מן. נורא
שם עבודת כוכבים: אבא. י"ע: לפני
עור. דאזינו קא עבדי מינה לוך
עבודת כוכבים: להסקה ניסנו. וכמוכר
להסקה דמי ולא לעבודת כוכבים:
מתני' אמר קונם שאני טועם עד
הקציר. עד שיתמליו לקצור חמין
קאמר ולא קציר שעורים וקציר
שעורים היו מוקדם: אם היה כ"ה
בשעת הנדר אע"פ שירד בנפקה אסור
עד שיתמליו לקצור דבר: אמר קונם
שאני טועם עד הגשמים. או שאמר
שאני טועם עד שיהו גשמים אסור עד
שמרד רביעה שניה דגשמים משמע
שנים: רביעה שניה. מפרש בגמרא:
עד שיגיע זמנה של רביעה. אע"פ
שלא ירדה כיון שהגיע זמנה מותר:
אמר קונם שאני טועם עד שיפסקו
גשמים אסור עד שילא יסון כולו דברי
ר' מאיר. רבי מאיר לטעמיה דלמר
במסכת טענית כ"ה (ק) עד מתי שאלין
לית הגשמים ר"מ אומר עד שילא
יסון רבי יהודה אומר עד שיעבור
הפסח ומו לא: ג' מחלוקת דלמר
עד הגשמים. דמר סבר עד זמנה ומר
סבר עד שמרד: אבא אם אמר עד
הגשם. דברי הכל עד זמן גשמים של
רביעה ראשונה קאמר למר כדלית
ליה ולמר כדלית ליה (א) (ע) שגשם
זמנה (כ) דגשם חלד רביעה משמע:
הבבירה

הגשמים עד שיהו הגשמים עד שמרד רביעה שניה. ג' זמנים הן של גשמים וכל זמן קרי רביעה על שם שהגשמים רובצים על הארץ.
וקמי דמסקר עד שמרד רביעה שניה משום דסתמא שניה משמע שאינה מקדמת כל כך רביעה ראשונה ולא מאחרת כל כך כשלישית.
מיה לא בעי עד שיעבור אפילו כי אמר עד שיהו הגשמים משום שאין זמן קבוע: עד שיגיע זמנה של רביעה. אע"פ שלא ירדה
דעיינ' עד שילא יסון כולו. דעד יסון רגילין גשמים לירד: ג' מחלוקת דלמר עד הגשמים. כלומר כי פליגי מ"ק ורשב"ג אי בעי עד
שמרד ואי בעי כשהגיע דווקא דלמר עד הגשמים אבא אמר עד הגשם אפילו מ"ק מודה דעד זמן גשמים קאמר ולא מתמר אבא עד שיגיע
זמן רביעה שניה: ובקשו הבא אחאי לא מהני ליה לא למי' עד הגשם ירידה ממש כי היכי דמשמע ליה עד הגשמים. ויראה דעיינ'
דעיינ' טעמא דמדינא עד שיגיע משמע דכי היכי דלמרין דכל שאין זמנו קבוע כלומר שאין להמסכתו זמן קבוע לא מהני נפשיה
לפסיקא למיתקן ביה ומשום הכי אינו אסור אלא עד שיגיע הכא נמי כל שאין להמסכתו זמן קבוע שלפעמים מאחר הרבה כגשמים לא
מהני נפשיה לפסיקא ועד שיגיע זמן קאמר. ויראה לדבר מדאבעיא לן בירושלמי (פ"ה ה"ג) קבע זמן למשמה כנו ואמר קונם יין עד שיהא
משמה בני אי הוי כמי שזמנו קבוע או מאחר שיכול לדחותו ולעשותו לאחר זמן כמי שאין זמנו קבוע ויבדלי דהכי איבעיא לן מי
אמרין דכיון דקבע לו זמן לא מסיק אדעתיה שידחה אותו הלכך אסור נפשיה עד שיהא ממש וכל שדחה אותו לאחר מכן אסור עד שיהא
או דילמא דכיון שידוע היה שיכול לדחותו לא מהני נפשיה לפסיקא הילכך אע"ג דלמר עד שיהא עד שיגיע זמן שקבע לו קאמר ולא
עד שיהא ממש. ומכאן אתה למד דכל שאין להמסכתו זמן קבוע עד שיגיע זמנו קאמר הילכך גשמים שאין לירידתן זמן ידוע מדינא כי אמר
עד הגשם עד שיגיע זמן קאמר ובהא אפילו רבנן מודו. מיהו בעד הגשמים הוא דפליגי דכיון דסגי ליה למימר עד הגשם ואמר עד
הגשמים

במסכת ע"י: מתני' עד הגשמים עד שיהו גשמים. בלחם לשון שאמר מותר כיון שהתמליו הגשמים לירד רביעה שניה לפי שאין זמן קבוע למשך ירידתן ורשב"ג מיקל עמי ואמר עד זמן רביעה אע"פ שלא ירדו גשמים ובגמרא מפרש זמנו:
'עד ר"ח אדר ראשון. עד סוף אדר אדר הראשון. ובלחם לשון שאמר לעולם נקרא הראשון אדר קמח: א' אינו אסור אלא עד ר"ח פסח. שאל נחמין לאסור עצמו ד' כוסות כיון שכל העולם שותין יין והא דלמר' לעיל עד שיהא אסור
עד שילא יסון כולו דברי חז"ל: וכן בסר עבד יוס כסור רגילין לאכול דלמרין (נדב"ד ח): כל האוכל ושותה ג' צ' מעלה עליו הכתוב כאלו האכילה ושתה ועשרי ויין נחמין (דף פג). ובדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום
הכפורים בגליל וכן שם כהןקט עזרא (כ"ק פג): וזה כבודי. שאפרנס בני משלי: ר"ם אוסר. לעיל פירשתי דר"מ מודה כרסא: את בת אחותו. שהיא בת גילו: ש"א נחבון זה אלא אשם אביה ושותה. ומיהו גם כאלה ושתה מותר
כיון שאל הוציא מפי ונדר ענין שילא כשפסח כדכתיב כל היוצא מפי יעשה ולא דמי ליישא דאשמות בכלל הנאות איתיה: ג' אסור עד שיגיע הקציר בג' א' אסור עד שיגיע הקציר: דלמר עד הגשמים. דמ"ק
בעי ירידה של רביעה שניה ורשב"ג סבר עד רביעה שניה דגשמים משמע למי' ירידת גשמים וגם משמע לשון רבים ומיעוט רבים שנים: אבא עד הגשם. לשון גשם וגם משמע לשון זמן רביעה ראשונה:

תוספות

לכנסים של אחת עשרה כוכבים שבנדרת פסורין מן המסם ואינו נראה כמורה להם שהבדל ידוע (לפסורין) ממם [אמר
הכ"י]: הליכא לפני עור. שיעשו זלמים או כיון לפני עבודת כוכבים: רוב עטים להסקה. וכל היכא דליכא למיתלי כדכתיב
חליק מכלאן י' ללמוד שאסור להלות מעות לנורין כיון עבודת כוכבים או לנורין כשנשייה כ"ש למכור להם משפחין ודברי
חופלות כיון גביהם מחמת וספדים (א) והמונע יללים: אלו אסור עד שיגיע בגליל. במקום שגור: מחלוקת דלמר עד
הגשמים. (ב) אמרין עד] רביעה שניה נדר למר כדלית ליה ולמר כדלית ליה או עד שמרד או עד זמנו אבא אמר
עד הגשם עד זמן קאמר פירוש רביעה ראשונה:

לפסות ראשון. בקריאת המורה שקורא ראשון: ולבדך ראשון. בנדרת המוזהר
בנדרת המוזהר: וליטול מנה יפה ראשון. כשחולק עם אחיו הכהנים
כל לתוק דבר עם ישראל עושה ישראל ממנו שני חלקים שוים
וכהן בורר אי זו מהן שירצה: והלך זו ארנוגא. סעודת המלך

כשהולך ממקום למקום. ארנוגא בלשון
יין סעודה. לשון אחר שומפות שיש לו
לחם בנדרת דלמרין לשון שומפות
מדכתיב (ומדבר כה) כי ארנוג נבול
מואז בן מואז וזין האמורי:
עבדא דנורא אבא. עבד לאש
שהוא כהן לעבדי האש שעבדיו
פטורים מכרנא. ולא הוי כמודה
בעבודת כוכבים דמוכחא מילתא דלא
צמדה הכי אלא לאפטורי מכרנא. וכי
קאמר לנורא מרבנן רבוחא קאמר
דלפילו לנורא מרבנן שרי ליה למימר
הכי דהן סבורים לעבודת כוכבים
והוא לבו לשמים דכתיב (א) ה' אלהיך
אש אוכלת הוא: אבא. י"ע:
זמנה ליה נורא. מכרו לעבדי
האש שמליתין את האור בנדרת עבודת
כוכבים שלהן: רוב עטים להסקה
ניסנו. ואינו כמוכר לעבד עבודת
כוכבים דהא איכא למיתלי כדכתיב
ול היכא דליכא למיתלי תלינן:
מתני' עד הקציר עד שיתמליו
כטס לקצור קציר חטים. דהא הוא
דחשיב להו לאינשי וקרו ליה קציר
קסם: כל לפי מקום נדרו.
כלומר מסתמא בכל מקום מיקרי
קציר קציר חטים אבא אם במקום
נדרו הורגו לקרות לקציר שעורים
קציר קסם הכל לפי מקום נדרו. וכן
נמי אם היה נדר כזה אף כזה
הולכין אחר מקום נדרו שאם היה
זה הולכין אחר זמן קציר של הר
שע"פ שחמר כן ירד בנפקה והגיע קציר
של גשמים עד שיהו הגשמים עד שמרד רביעה שניה. ג' זמנים הן של גשמים וכל זמן קרי רביעה על שם שהגשמים רובצים על הארץ.
וקמי דמסקר עד שמרד רביעה שניה משום דסתמא שניה משמע שאינה מקדמת כל כך רביעה ראשונה ולא מאחרת כל כך כשלישית.
מיה לא בעי עד שיעבור אפילו כי אמר עד שיהו הגשמים משום שאין זמן קבוע: עד שיגיע זמנה של רביעה. אע"פ שלא ירדה
דעיינ' עד שילא יסון כולו. דעד יסון רגילין גשמים לירד: ג' מחלוקת דלמר עד הגשמים. כלומר כי פליגי מ"ק ורשב"ג אי בעי עד
שמרד ואי בעי כשהגיע דווקא דלמר עד הגשמים אבא אמר עד הגשם אפילו מ"ק מודה דעד זמן גשמים קאמר ולא מתמר אבא עד שיגיע
זמן רביעה שניה: ובקשו הבא אחאי לא מהני ליה לא למי' עד הגשם ירידה ממש כי היכי דמשמע ליה עד הגשמים. ויראה דעיינ'
דעיינ' טעמא דמדינא עד שיגיע משמע דכי היכי דלמרין דכל שאין זמנו קבוע כלומר שאין להמסכתו זמן קבוע לא מהני נפשיה
לפסיקא למיתקן ביה ומשום הכי אינו אסור אלא עד שיגיע הכא נמי כל שאין להמסכתו זמן קבוע שלפעמים מאחר הרבה כגשמים לא
מהני נפשיה לפסיקא ועד שיגיע זמן קאמר. ויראה לדבר מדאבעיא לן בירושלמי (פ"ה ה"ג) קבע זמן למשמה כנו ואמר קונם יין עד שיהא
משמה בני אי הוי כמי שזמנו קבוע או מאחר שיכול לדחותו ולעשותו לאחר זמן כמי שאין זמנו קבוע ויבדלי דהכי איבעיא לן מי
אמרין דכיון דקבע לו זמן לא מסיק אדעתיה שידחה אותו הלכך אסור נפשיה עד שיהא ממש וכל שדחה אותו לאחר מכן אסור עד שיהא
או דילמא דכיון שידוע היה שיכול לדחותו לא מהני נפשיה לפסיקא הילכך אע"ג דלמר עד שיהא עד שיגיע זמן שקבע לו קאמר ולא
עד שיהא ממש. ומכאן אתה למד דכל שאין להמסכתו זמן קבוע עד שיגיע זמנו קאמר הילכך גשמים שאין לירידתן זמן ידוע מדינא כי אמר
עד הגשם עד שיגיע זמן קאמר ובהא אפילו רבנן מודו. מיהו בעד הגשמים הוא דפליגי דכיון דסגי ליה למימר עד הגשם ואמר עד
הגשמים

במסכת ע"י: מתני' עד הגשמים עד שיהו גשמים. בלחם לשון שאמר מותר כיון שהתמליו הגשמים לירד רביעה שניה לפי שאין זמן קבוע למשך ירידתן ורשב"ג מיקל עמי ואמר עד זמן רביעה אע"פ שלא ירדו גשמים ובגמרא מפרש זמנו:
'עד ר"ח אדר ראשון. עד סוף אדר אדר הראשון. ובלחם לשון שאמר לעולם נקרא הראשון אדר קמח: א' אינו אסור אלא עד ר"ח פסח. שאל נחמין לאסור עצמו ד' כוסות כיון שכל העולם שותין יין והא דלמר' לעיל עד שיהא אסור
עד שילא יסון כולו דברי חז"ל: וכן בסר עבד יוס כסור רגילין לאכול דלמרין (נדב"ד ח): כל האוכל ושותה ג' צ' מעלה עליו הכתוב כאלו האכילה ושתה ועשרי ויין נחמין (דף פג). ובדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום
הכפורים בגליל וכן שם כהןקט עזרא (כ"ק פג): וזה כבודי. שאפרנס בני משלי: ר"ם אוסר. לעיל פירשתי דר"מ מודה כרסא: את בת אחותו. שהיא בת גילו: ש"א נחבון זה אלא אשם אביה ושותה. ומיהו גם כאלה ושתה מותר
כיון שאל הוציא מפי ונדר ענין שילא כשפסח כדכתיב כל היוצא מפי יעשה ולא דמי ליישא דאשמות בכלל הנאות איתיה: ג' אסור עד שיגיע הקציר בג' א' אסור עד שיגיע הקציר: דלמר עד הגשמים. דמ"ק
בעי ירידה של רביעה שניה ורשב"ג סבר עד רביעה שניה דגשמים משמע למי' ירידת גשמים וגם משמע לשון רבים ומיעוט רבים שנים: אבא עד הגשם. לשון גשם וגם משמע לשון זמן רביעה ראשונה:

לכנסים של אחת עשרה כוכבים שבנדרת פסורין מן המסם ואינו נראה כמורה להם שהבדל ידוע (לפסורין) ממם [אמר
הכ"י]: הליכא לפני עור. שיעשו זלמים או כיון לפני עבודת כוכבים: רוב עטים להסקה. וכל היכא דליכא למיתלי כדכתיב
חליק מכלאן י' ללמוד שאסור להלות מעות לנורין כיון עבודת כוכבים או לנורין כשנשייה כ"ש למכור להם משפחין ודברי
חופלות כיון גביהם מחמת וספדים (א) והמונע יללים: אלו אסור עד שיגיע בגליל. במקום שגור: מחלוקת דלמר עד
הגשמים. (ב) אמרין עד] רביעה שניה נדר למר כדלית ליה ולמר כדלית ליה או עד שמרד או עד זמנו אבא אמר
עד הגשם עד זמן קאמר פירוש רביעה ראשונה:

הדרן עלך קונם יין

(א) [פי' הר"ן עד סוף המשנה בע"נ] (ב) מיד לבד.
(ג) [ריש מנחות] (ד) מפרש לה הס"ד ומה"ד דבר שצ"י כו'. (ה) [ויקרא יט].
(ו) [פ"ט ה"א]. (ז) ד"ז ש"ך לקמן ס"ה א' במשנה קודם ד"ה כחולה (ח) [ג"ל ר"ג].

הגהות הב"ח

(א) בששנה ומורים
המנים: (ב) שם שאני
נהנה (ג) ליל וכן לקמן:
(ג) שם אלה שם בקרוב
ואמר אלו הייתי: (ד) רש"י
ד"ה ר' אליעזר
שאימרו לו אלו היית
ידע שאימרו על ארץ:
(ה) וזה ותמנים (ו)
לו דעת לומר שיתחזק
הס"ד ותח"ס מ"ה אמר
לך דוק דבר א"כ
שיבולים לפסח וכו'
נגמח מפרש לו הס"ד:
(ז) ד"ה פתחון לו שבעת
נזרו עדיין ועצהו
לנוח: (י) ד"ה מאי וכו'
דקאמר ליה ר' דוק לו'
אליעזר הס"ד:

פירוש הרא"ש

רבי אֵלִיעֶזֶר אוֹסֵר פּוֹתֵחַן
לְאֵרֶס כְּבֹדֵר אֲבִיר וְאִסֵּר.
וְאוֹמְרִים לוֹ אֵלֹי הָרִים
יִדְעוּ שְׂתֹאמְרוּ הַיְּעֹלִים
לְחִצֵּי וְלִמְלָחָה רַאֲוִי גִידִילִין
שְׁנֵיגֵלֶסֶת כַּחַם צִנְסֵק
בְּמִרְסֵי וְנִמְלֵלֵסֶת מְלֹס
בְּכֹסֶס לֹסֵס הִיֵּת יוֹדֵר:
וְחֹכְמִים אוֹמְרִים. לְחִיִּימִין
שָׂמָה מִתְקַרֵּב יֵרֵא הֵסֵב
לִימֵר שֶׁלֹּא הִיֵּת מִשָּׁל
בְּכֹסֶס וְנִמְלֵלֵסֶת מְסִיחִי
נִדֵּר וְהֵסֵב מִתְקַרֵּב
שְׁלִיטֵי מִתְקַרֵּב מְעִיבֵלֵס
קִרְיֵל פּוֹתֵחַן מִתְקַרֵּב וְדִין
לְרִיף לְמִלְחָה לוֹ מִתְקַרֵּב
מִתְקַרֵּב מִתְקַרֵּב: רַחֲמֵי

לו בבבדוד המקום. זא לה
 נמי ככבוד המקום ויאלתר
 אליעזר מהא לא תסייען דר
 ולא דמי (לרשב"ג) דפתח
 בקפייה דר' נתן המקיימו
 (לקמן סה:) שעזר על לא
 אבין אביו ואמו. כגון שהר
 חרטה ונקר הנדר מעיקרו
 שישיא את בנו בתוך איתו

רבי אליעזר אומר פוסחין לאדם בכדור אביו ואמו. (ד' שאומר לו אילו היית יודע שאומרים על אבין אחי לו לאב שגבל בן רשע מה שהוא פירך בנדרים שכן רשעים דרכן לנדור בדאמריקן לעיל בפירקין קמא (ד' קנ"ה) ואם אמר לאו דלילו הייתי יודע לא הייתי נודר מתירין לו: **ואמרים אופרין.**

שִׁפְטֵי לוֹ אֵין דַּעְמוֹ לַהֲחַמְרֵט נִוְתִּים
לוֹ דַּעַם (א) לַהֲחַמְרֵט: רַבִּי לָדוֹק אֹמֵר
עַד שְׁפּוֹטֵפִין לוֹ בַּכְבוֹד אֲבִיו וְאִמוֹ
בִּי. לְמוֹר אִם כַּיֵּלִים לִפְתּוֹחַ
לוֹ בַּכְבוֹד אֲבִיו וְאִמוֹ שְׁפּוֹתָיִן לוֹ נִמִּי
בַּכְבוֹד הַמָּקוֹס שִׂיכּוּלִים לֹמֵר לוֹ נִמִּי
שֶׁנֶּכְגַּד הַקִּבְצָה עוֹשֶׂה שְׂזוּרָה וְרַשָּׁע
הוּא לְשֵׁמִים: אֵלֶּא אִם אִשָּׁה אֹמֵר כֵּן.
שְׁפּוֹתָיִן לוֹ בֶּכֶךְ: אֵין נִדְרִים. בְּנִמְרָא
מִפְרָשׁ לֵה: כִּדְבַר שֶׁיֵּנוּ לִבִּין אֲבִיו
וְאִמוֹ. בְּמֵה שֶׁהִדִּיר וְכֵסֶד לִרְשִׁים
לַהֲחַלּוֹת שְׁפּוֹתָיִן לוֹ בַּכְבוֹד: שְׁפּוֹטֵפִין
בְּנוֹלָד. כִּדְבַר שֶׁלֹּא הִיָּה צְעוּלִם בַּשַּׁעַת
נִדְרוֹ (א) וְעִדִּין עֲמִידִין לִבּוֹא לַעֲלוֹס
לְאַחַר שֶׁנֶּדֶר. וּמִפְרָשׁ כִּילֵּד: וְנִעֲשֶׂה
סוֹפֵר. אֵינִי דַּלְמִיר מְלַמֵּד שֶׁהוּא
צָרִיךְ לוֹ וְאִנִּי דַּלְמִיר לִבְלֵל שֶׁצָּרִיךְ לוֹ
נִמִּי: אִו שֶׁהִי מִשְׁאֵל. הַמְדוּרָה אֵת צִנּוּ
וְאִמֵּר אֵילוֹ הֵימִי יוֹדֵעַ כִּי בְּקִיבוֹ
זִמְנָה לֹא הֵימִי נִוֹדֵד: וְנִעֲשֶׂה. אִמוֹ

צית: צים הכנסת. האי נולד ממנו הוא: ר"א מסיר וסמנים אורסין.
דקסברי אין פומחין צנול. וצמס' מיר צפ' צ"ס (דף 33:) מפרס דוכינהו
ממנים לר' אליעזר והודה להס: גב' מאי אין נדרים. דקאמר
(1) לן רבי צדוק לר' אליעזר אין נדרים: ניסרין יפס. כדפרסין
לעיל אפילו שאין דעמו להסחרט מתוך שמייתמין עליו כל כך
משום כבוד אביו ואמו אומר שמתחרט אבל אין מתחרט לגמרי:
אין

מורים כבדו רבו שאינו מעמיד דחינה [אבות פ"ד מ"ג] ומורא רבן כח
 ארין נדרים ניסרין יסא. שאפילו אם מתחילה לא היה נמנע
 אלא הייתי יודע לא הייתי נמנע נמנא שארין נדרים ומתורין יסא
 המקום. ומיהו כבדו אצוי ותר פליג דרבנן אסרי דקצירה לא
 מעי הלכך פותחין ורבי אליעזר סבר כבדו המקום הוה

סוּת עַל דְּבַר יִרְאָה כִּי הִיכָּה דְּפוֹמֶחַן כְּבֹדוֹ אֲבִי וְאִמִּי וְלֹא חִישְׁתָּן שְׂמָה יִשְׁקָר יִפְתָּחוּ לוֹ אֲבִי הֵימָּה יִדְעָה שְׁחָקוֹהָ רַע לִפְנֵי הַמֶּקוֹס בְּלוֹס יֵשִׁית דְּרֹדִי אֲבִירִי אֵלֵּי הַשְׁבִּיעַ חֲכָמִים דְּרִבִּי יִמְדֵה בְּהַא דְּרֹדוֹי יִשְׁקָר דְּלֹא תִּחַץ אִינִישׁ כּוּלֵּי הָאֵלִּי שְׂאִימָה שְׁלֵמָה הֵיא מוֹחַ שְׂבִילֵהּ הֵיא גְבֻרָה יֵשׁ כְּטוֹס מְבַקְדָּוֹת מֵרַב וְלֹא דְלֹמֶר־ בְּרִישׁ אֲרֻרָה דְּמִרִּישׁ (לְעִיל כֵּךְ) דְּפִתְחִין אֲבִי מִקְרִיב עָלָיו קִרְבֵּן דְּלִיטֵי כְּבֹד הַמֶּקוֹס דְּהֹאֵס אֹמֵר לוֹ מִן הַפְּסוּקִים דְּכָתֵב דְּכָתֵב בְּמִתְרִי אֵלֵּי הַמֶּקוֹס אֵלֵּי מְטוּר בָּלוֹס מְחַמְדִּיר לוֹ כְּבֹד הַמֶּקוֹס אֵלֵּי וְלֹא מִשְׁקָר: דְּבִרְבִּי שְׂמָה לוֹ שְׂבִילֵי וְעוֹד אֲבִירִי אֲמַר קוֹלָה אֲרֻרָה מְפֻתָּחִין מְבַרְרִים מְבַרְרִים בְּכּוּל דְּרֵבִי שְׂמָה מִנִּי וְכִדְבַר שְׂאִיט מִנִּי אִיט נִעְשֵׂה דְרֵב טַעוֹת מְעִיקְרוּ כִּי שְׂבִילֵהּ לוֹ הֵיא מוֹחַ מְלֻדֹד כִּי הֵיא מִן יִשְׁטַחֲךָ לִילָךְ לְחֹפֶס כּוּן: גַּב' אִ"ב אֵין דְּרִישׁ שְׂאִיִּין אֲלֶסְכֶם רְפוּחֵהּ דְּכִדְבַר הַמֶּקוֹס וְכֹאֵה אִיטֵּה דְּקוֹלָה אֲבִירִי הֵיא דְּקוֹלָה אֵלֵּי

רבי אליעזר אומר פוסחין לו לאדם בכבוד אביו ואמו. שאומרים לו אילו היית יודע שמבזין אביך ואמך על שאתה קל בנדרים ובעדאמרתין (פסהידין נב.) דקרו לרשיעא בר דליקא רשיעא חסר רשיעא כלום היית נודר. לשון אחר שאומר שאתה נלמד מהם שאף הם מוללין בנדרים: והכמים

אורסים. בנמרמל מפרש טעמיהו:
אמר ר' דוק עד שפוסקין בכבוד
אביו ואמו פוסקין לו בכבוד המקום.
 כלומר רבי אליעזר הייב דלמי
 לפתוח בכבוד אביו ואמו שרי מצי
 אילו היית יודע כשנדרת שהיית מיקל
 בכבוד המקום דהא אמרינן בספר(ו)
 שהוא כנודר במלך עצמו כלום היית
 נודר: **אמרו לו אם כן אין נדרים.**
 כלומר אפי' ר' אליעזר מודה לרצון
 דבכבוד המקום אין פוסקין דלש
 איתא דפוטמין און נדרים. ובנמרמל
 מפרש(ו) מצי דבר שציו לציין אביו
 ואמו כגון שאכרס בהנאחו. ומיהו
 נהי דמסקינן הכא דלין פוטמין
 בכבוד המקום דוקא בכבוד המקום
 הוא דלין פוטמין משום דלש איתא
 דפוטמין און נדרים נמרס יפה
 כדאיתא בגמ' שאין שום אדם שיעז

ותחין לאדם בכבוד
 ם ״אורסין אמר רבי
 בכבוד אביו ואמו
 ם אם כן אין נדרים
 אליעזר בדבר שבינו
 לו בכבוד אביו ואמו
 פותחין בגולד וחכמים
 (ו) שאני נהנה לאיש
 היה משיא את בנו א
 שהוא נעשה סופר אי
 קרוב לא הייתי נודר
 נכנס ונעשה בית
 י יודע שהוא נעשה
 י נודר רבי אליעזר
 גמ' מאי אין נדרים
 נ נדרים ניתרין יפה
 ורבא

פמיו לומר שאפי' היה יודע שהוא מיקל בכבוד המקום היה נודר ואפי' אלא היה נמנע לכך מחילה ישקר לומר כן אבל בכבוד מזהו אמת פותחין לקמן (דף ס"ה) פותחין לו מן ההמיו בתורה אילו היית יודיע שאתה עובר על לא תשגח את אחיך בלצנצין כלום היית נודר משום המיו אלא היה נמנע להו לאישי כולי האי ואי אפילו אדם היה דוכי היה נודר לא שיקרא להו לאישי יודע שיש לא הייתי נודר והייתי נמי דוכי (לחמ"ס פותחין בסבבות: ירושלמי) הכל

א שמים הלכך אין פומחין בו: גמ' מאי אין נדרים אמר אביי אס כן
וי כבוד המקום לא יעיו פניו בכך לפני חכם ושקר ויאמר
ומשום הכי מודה רבי אליעזר לרבנן שאין פומחין לו בכבוד
לא שגא בכבוד המקום ולא שגא בכבוד אביו ואמו אין אדם
דאין אדם מעיו אבל בכבוד אביו ואמו מעיו הלכך פומחין:
ורבא

פירוש חילו היים יודע שקוראין אותם רע לפני המקום כלום היים נודד: אסרו ו' אפי' קורבן שאני נהנה לצ'יני ובעשה מוסר. ואיך לו לפי שהוא חובש שמות העיר או ש חלופות נזו: ואין רבמים מורים. בגמלה מפרש נחמ' פלני: אסרו ו' מת. ובגמלה פיר' ר' (א'עידע). קולא אחת: מאי אר' נדרים. אמר שאין און מרים נמרים יפה. כלומר שכלל אומר בלעזת עין לא נדר:

והתחדש אחר שגדו ואילו ידע מעיקרה שיתחדש דבר זה לא היה נדיר: והבחינים אושרים, שירא שכל יבא לעולם: ונעשה סיפור, תלמיד קטן והכל לרצון לו: והיה משיא את בנה, מן האם בכל הנדרים ומאשר יסמחו לו כבודו המקום כשדור פעם אחת לא יבא לחכם להחיל לו לא אצל אחרים ומחילין לו:

א א מ״י פ״ו מהלכות
שטותות ה׳ י ופ״ד
מה׳ דברים ה׳ י כג
לחץ רכב עוש״ע
סמן רכב ספ״י
ב ב מ״י פ״ו מהלכות
שטותות ה׳ י ופ״ד
י״ד שם ספ״י
ג ג מ״י (שם) עוש״ע י״ד
שם ספ״י
ד ד מ״י שם ה׳ י
[ופ״ח מה׳ דברים ה׳ י
ה ה עוש״ע שם ספ״י
ו ו מ״י (שם) עוש״ע שם
ספ״י

מוסף רע"י

אם כן אין גדרים. רנ"ג
קאמרי רצוי אליעזר, אם כן
שמועמן כעבוד אביו ואמו
(ראמ"ה בשמח). פותחין
בגדול וזכמים אורסין.
דקשע דבר שאל לעולם
כשעת האדר יכול לומר
לדעת כן לא הייתי נודר,
דכיה ליה למיסק אדעתיה,
דבר שאל נא לעולם כשעת
הגדר אין יכול לומר לדעת
כן דכיה עמיד לא הייתי
נודר (שם).

תוספות

רבי אליעזר אומר פותחין
 דארים בכבוד אביו.
 גלימך אילו היית יודע
 שאומרים ענין לאבך
 ולאמך רחמס ננסס קל
 נגדרס יתיבסו ויזימ
 שזמרו העולם אי לשל
 ולסס סהדילי בן קסל
 נגדרס סוס: וחכמים
 אומרין. קדישין סמס
 יסבס יואמר מדעת
 פן לא נדעמי ויסקר:
 אמר ר"א בר צדוק.
 רחיס לדברי חכמים: עד
 שפותחין בכבוד אביו
 פתחי בכבוד הסקסו.

רבים. ויגמרא מפרש ליה:
 יא צנו וצריך ליכנס לביתו
 מת טולד הוא: ועוד אפר
 מקיים הגדר ומחמת צושת
 ועמא דחרטה משום שע"י
 הדיירו למן ולא היה סבור
 לא יפתח זה הפתח לעמא

(א) גב' נמרחן יפה הכה
כיון: (ב) רש"י ל"ה לכיון
למחלף וכו' וזו אמר
דמהתרת וזלי נחתרת
בלבו ופיו ולבו שפין:
(ג) ר"ה אמר וכו' שלח
יחזי בעצמו: (ד) ר"ה
ידענו וכו' הדא קמ"ל וכו'
אלא שירדו מונסיהו
וכו' והבי קאמר וכו'
וראביי אשמרי: (ה) ר"ה
אינן אלא דמן וכו' נשעמ
הנול והיו כמתיים דלאו
נולד הוא הסיד:

תוספות

[illegible]

ורבא אמר אס כן אין נדרים נשאלים לחס. אס כן דפותחין לן
בכבוד המקום לא יהו נדרים נשאלים לחסם שכל אחד ואחד
פוטח פתח זה לעצמו שהרי פתח זה ראו לכל הנדרים. וקשה לן
אי מהאי טעמא מודה רבי אליעזר בכבוד המקום אמאי פליג
בכבוד אצוי ואמו דהא לריכא למחש
נמי להאי טעמא ואפשר דל"ל לרבי
אליעזר דלריכא נדרים דקילי כולי
האי שאין לאצוי ולאמו זלוול כהן
והיה ליה למפתח כהן בכבוד אצוי
ואמו הלכ כיון דכל נדרים לא
סגי להו כהאי פתחא בנדרים דסגי
ללו נמי פותחין דמסקינן בשמעמיה
ורבנן כצירה להו דלס איתא
דפותחין לכולהו נדרי סגי ואס כן אין
נדרים נשאלין לחסם הלכ ככולהו
אין פותחין: עוד אפשר לי לומר
דה"ק אמר אצוי א"כ אין נדרים
מוותרין יפה ומש"ס מודה ר' אליעזר
לרבנן בכבוד המקום ופליג בכבוד
אצוי וכבוד כהנהו טעמא גופיה
וכדכתיבנא לעיל דרבי אליעזר לא
חייש לטעמא דאין נדרים מותרין
יפה ורבנן חייש. ורבא פליג עליה
ואמר אין בכבוד המקום קושטא
קאמרת דלריכא למחש לאין נדרים
נותרין יפה ומש"ס הכי כולי עלמא
מודו דאין פותחין זו אבל בכבוד
אצוי ואמו אפילו רבנן לא חיישי ביה
לאין נדרים נותרין יפה דהא תנן
דלכבוד מזה אחת פותחין וכדכתיבנא
בנמתני' וכבוד אצוי ואמו נמי לא
שנא אלא טעמיהו דרבנן דלסרי
בכבוד אצוי ואמו משום דלס איתא
דפותחין כיון דכהאי פתחא סגי

לכלולו דברי אין נדרים נשאלין להםס ור' אליעזר לא חייס להאי
מגן ומודים חכמים לר"א וכו' כיון דאיתאף ליה הא
כיון שמחלה העז פניו לאסרן בהנחת איתאף וכשפומחין
לוי בכבודו לא מחקר ומס' פומחין לדיכא למחש: הכא אמאי
ופסית: והא אלא למחש דמיון ידיע דפומחין לו בכבוד אציו
אזאמו אף הוא יפתח לעצמו ולא יקר אלל חסכ: כיון דלר נדר
כאל סוגיא להו בלא חסכ. שהי בשאר נדרים אין פומחין בהם בכבוד
היני פומחין שמתוך שהורג ליקר אלל חסכ אף בנדרים הללו
לדפסקהו רבנן למתניה דר"א לינא למידק מאי ועוד אע"ג דדיין
וכחא דמיתריא אלס טענא ומתוס הכי אף על גב דלס
דשמיח הוא דמשיי וכו' לנדר נדר טעות אלל נולד לא: ונכס
בבסעודת הנשואין: רבי אליעזר מחיר ואכמים אופרין: משום
גמ' מאי טעמא דרבי אליעזר. דאילו רבנן מסתביר
אף על גב דיתירא השניע למשה דכמחי ויואל משה לשב
נעט אלל מתוך שהיה ירא מדתן ואצירס ולפיכך פתח ל
משה עבדי בנצח קרא: קסברי הנהו מי מסו. בתמידי:
נצבריס נליס (שמות כ) ונצבר דמחי: ויפגעו את משה ואת
נליס שהלשינו למשה דמן ואצירס היי וכו' עמלס את צנדת קרמ
ממפרשי ליה רבנן להאי קרא דמי מחו: ארבעה טעוים כמס. כנר
ירושלמי (ע"י פ"ט היד) ועוני לאו נולד הוא אמר רבי עזיר

גשירים היו יכולין להזיק למשה אע"ג דמזדעים היו ועוד דאם כן היי משולחין מן הממנה יסומין לא היו דכתיב ט"ז פסוק ב"ן אלא

אין גדרים נשאלין לחכם. שאומר בלבו מה לי לילך אצל חכם לא
 לזיינען דודאי מותר הוא לכל כך האהו ומתירו הוא בעצמו
 והתורה אמרה לא יחל כדורו הוא אינו מוחל אצל אחרים מוחלים
 לו: בשלמא לאצ"י דאמר. היינו טעמא דרבנן משום דאין מיתיר:
 יפה הכא מודו ליה לרבי לזיינען:

דריים נשאלין לחכם
לרבי אליעזר ברבר
שפותחים לו בכבוד
אביי דאמר אם כן
הכא כיון דאיחצף
לא לרבא דאמר אם
לחכם הכא אמאי
נדרי לא סגיא להון
פותחין: ועוד אמר
גולד כו': מ"ט דרבי
דאמר קרא יכי מתו
ה דגולד הוא מכאן
מאי טעמיהו קסברי
אמר ר' יוחנן משום
מקום שנאמר נצים
אבירם אלא אמר ר"ל
כל אדם שאין לו
ד' הבה לי בנים ואם
ארבעה חשובין כמת
ש' שאין לו בנים עני
נשים מצוה דכתיב
וא דכתיב 'במשכנים
ומי שאין לו בנים
ואם אין מתה אנכי
תניא

והיינו כי מתו דהכי קאמר רשנאם הנהו דבר מחו דמחיה שעה קודם
שנדרג ולא היו נולד אהכי אשמייהו כשראיהו צלם בנולד ולא
היינו חרטה להמיר בה את הנדר: והאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון
בן יוחי כל מקום בו. כולא תירוצא דרבנן היא: (א) ואינו אלא דסן
ואבירס. ולא מחו עד מעשה קרם אלא האי כי מחו שירדו מנכסיהן
דכבר בשעת הנדר דלאו נולד והיו כמחים: במחשבים הוסיבני
דמחי פולס. כשאדם נתון במחשך ואינו רואה חשבו כמות:
אין

[illegible]

אֲשֶׁם עֲבִירִים נָשִׂים הָיוּ דָתָן וְאֶחָיָה וְכֵן (שְׁמוֹת ה') וַיִּפְגְּעוּ אֹת מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְנָצִים לְלוּמֵה
וְהֵסֵם הָיוּ דָתָן וְאֶחָיָה לְאֻמָּה לֹא מִמּוֹ: אֵלֶּה בְּרֹאמֶר יִרְשׁוּ אֶת־יִשְׂרָאֵל מִבְּנֵיהֶם. וְכֵן לְעִנִּי
שֶׁאֵין דְּבָרֵיהֶם נִשְׁמָעִין וְעִנִּיּוֹת לֹא נִלְדוּ הֵם דְּשִׁמָּה: עֵינֵי וּבִצְרֹעַ וּבִי שֶׁאֵין לוֹ בְּנִים. וְהוּ
מִדְבָּר טו') הָעִנִּי הַאֲשֶׁם הֵם מִתְקַר וְנָשִׁים הֵם וְנָשִׁים (ז') וְנָשִׁים וְנָשִׁים

! כרחק עמים היו:

(א) ע"ז ה. ע"ש [לעיל 1:1].
(ב) [במדבר ל, 2] (27
סב, 1). (ד) [פי' המסנה ש"ן
לע"א].

תורה אור השלם

1. ויאמר ה' אל משה
במדבר לך שב מצרים כי
מתו כל האנשים
המבקשים את נפשי:
שמות ד ט
2. ותרא רחל כי לא
ילדה ליעקב ותקא רחל
באתקה ותאמר אל
יעקב הקה לי בנים ואם
אין מתה אנכי:
בראשית ל א
3. אל נא תהי כמות
אשר באצתי מרחם אמו
ואכל חצי בשרי:
במדבר יב יב
4. במחשבים חושבים
במתי עולם: איכה ו י

מוסף רע"י

שירדו מנכסיהן. כשגדר,
לרבנן, והיו נדר בטעות,
ולר' אליעזר ירדו אחר
שגדר ופותחין בגולד.
(בראשית בשמח).

פירוש הרא"ש

[illegible]

הם לא היו יכולין להזיקו
הוא לא הוו מזורעים דאם
והיינו קרא פרשת קרח

א א מ"א פ"א מהלכות
נדרים הלכה ט סמג
לחזון רמב"ט פ"א
סימן קלד סעיף ה:

מוסף רע"י

וַיָּמָה לַעֲשׂוֹת שְׁלוֹם בֵּין
אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ. לַנָּזִיק אֵל
הַמְּקוּמָה וְלֹא עֲטוּרָה הָיָה
הָאִישׁ עֲלֵט נִצִּיבִים, אֲמָרָה
תִּרְדָּה שְׁמִי שֶׁנִּבְנָה
בְּקִדְשֶׁהָ. עֲשֵׂה מִנְּגִילָה
יָתֵן לִי אֲלֹהִים וְגו', דְּמַחֲזִי
(מַחֲזִיר) הִי וְיִכְבֵּשׂ אֶת
הָאֵלֹת הָאֵלֶּה (סוּכָה ג:).
יִמְחָה עַל הַמִּים, דְּמַחֲזִי
בְּסוּכָה וּמָה אֵל מִי
הַמִּים, וְהִרְשָׁה הֵם מִי
בְּפִנְיָה וְאִפְּלִיו הֵם מִי
וּמָה כו' (מַחֲזִי א. וְכַעֲזָר
חֲזִירָא קָמָה).

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה
ובעלה מפירין נדריה.
ולאנו מופר עד שיפרו
שניהם (בתובות לס.).

יְרוּשָׁה הָרִאשׁוֹנָה

ר' ישמעאל ששמה נאה לה המירה:
סגולל: עגול: **ערופות**: עגולות:
כלום: כסום כמו אזר כלום
כפולות: (בכף נחמד דף נח): **כפולות**:
גדולות: **שקוט**: קָזר דמתן
בכורות (דף מג): **אזלו**: שקוט:
לכה: נפוח: **בזיני**: מרסו
של אבנחים (ע' נמדבר יא): **שרגי**: גרות
דמתרגמינ בזיניא: **תכריניהו אבבא**:
מחן שהיה כעוס על מעשיה אמר
לה לתכריניהו אדשא והיא חשבה
שמשכנס בראש צבא בן בוטא:
שני גנים כבבא: כנגד תרין שרגי.
ואיחי הכה הא עובדא לאשמעינ
הקדושים דצבא בן בוטא ר' היכי
דאימי הכה עובדא דרנן שמעון בן
גמליאל ודרי ישמעאל:

ההדרן עלך רבי אליעזר

נַעֲרָה הַמְאֻרְסָה **אִיבָה** וּבִעֻלָּהּ
מַעֲרִיץ נְדָרֶיהָ. אִפְּסִילוֹ
נְדָרִים שֶׁנִּדְרָה בְּעוֹלָה פְּנוּיָה לְאֻרֹס
מִיֶּסֶר בְּקוֹדֶמֶן בְּשׁוֹמְפוֹתֶיהָ לֹא
כִּלְיָתָא בְּגַמְ'יִם. וְעֵרָה דִּנְקֹט לֹאפּוֹקִי
בִּגְרָתָה שֶׁאֵין לְאִיבָה רְשׁוּת צֶה וְאִינוּ
מִיֶּסֶר נְדָרֶיהָ וְאֻרֹס נָמִי בִּלָּא
שׁוֹמְפוֹתֶיהָ לֹאכֵן לֹא מִנִּי מִיֶּסֶר אֲבָל
הִ"ה נָמִי דָּבָת י"א שֶׁנָּה שֶׁנִּדְרָה
בְּנִדְקִיט' לֹאכֵן וְאֻרֹס מַעֲרִיץ נְדָרֶיהָ:
הַפֶּר

הפר

באומרו מקום של (א) זה משלו והיינו
ומה צניה: (ב) לא יזון שמעון ממקומו.
אז לזילוחא. דרשב"ג קמייחזון וכל כמה
לזולזלו: א"ל מירק (ג) לר"ג זילוחא רבה
היא. דלדס חשוב הוא: (ד) מוס

יפה שצדק. דמאסו שהיה בה כ"ח
מומין קאמר לה אס יש בה שום
דבר יפה: **שמואל ראשה נאה.**
ולכן הדירה שתראהו לו: **סגנול.**
דומה לאנשי פשתן שראשיהן סגנוליים
עגולים: **עטופות.** רכות: **בלוס.**
סמסו: **לוארה קטון.** שראשה מונח
בין כתיפומיה: **אמר להן יפה אסם**
קורים אוסר לכלובית שהיא מלובלכת
במומין. זה השם יפה לה והיינו
ודאי (ו) מוס יפה שבה ועל דעת
כן הדירה שתרדעני אותה דבר יפה
דממה יפה לה ששמה לכלובית
ואינה נמי מלובלכת. ע"א יפה
אסם קורין אותה לכלובית שהיא
מלובלכת במומין דכיון דאין בה
דבר יפה להראות ודאי על דעת כן
הדירה בעלה שסיה יודע שאין בה
דבר יפה אלא יכולה להראות והואיל
ואין לה שום דבר יפה נמלא חמת
הבשר כל עולה: **באילן לו שחין**

שני רגליה והמה ובשלה ב' עדשים
שלא איהיה מוכרת בשטונות שלהם
בא"י לא היו טוענין כך. ואית
דגרסי בשילי (ו) טולפחי כלומר
מעט עדשים שקן אחד נוהג לומר
ואיהי סברה דשמי עדשים קאמר
לה ובשלה לו שמי עדשים בלבד
ולא רתה לשטות על דבריו: ורתה
עלה. לאחר אמר אי אמינא לא
נמי תרי תעביד לו (ז) כלתאמל
ואמר לה בשילי ב' גריוא מידה גדולה
דקבר כי היכי דתטרח עליה דמילתא
ולא תבשיל אלא כדי סעודה:
תרי בוציני. לשון (ח) שני שרגי שני
מנורות דתרווייכו נקראו בוציני בלשון
ארמי: תכריניהו על רישא דבבא.
על ראש הפתח ומחמת כעס אמר
לה ואיהי סברה דקאמר לה למיתבר
יתהון על רישא דבבא בן בוצא
דזהו יציב תמו:

הדרן עלך רבי אליעזר

נַעֲרָה המאורסה **אֵבִיָּה** וּבְנֵהָ
מִפְרִין נָדְרֶיהָ. וְהֵכִי נִקְטָה
נַעֲרָה לְדוּקָא נַעֲרָה שְׂחִיא בְּרָשׁוֹת
אֵבִיָּה (ס) כְּלֵאמֹר־י נָמִי בְּמֶךְ כְּתוּבָתָא
הֵאֵךְ וְזִכְרִי בְּקֹדֶשׁ צְהוּ וּבְמַעֲשֵׂה יְיָ
וּבְמַלְאָתָהּ וּבַהֲפָרַת נָדְרֶיהָ בְּזִמְנָה
שְׂחִיא נַעֲרָה וּמִפִּיק לָהּ מֵהֵאָּ קֶרֶא:
הַפָּר

הפר

תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי
ישמעאל שן של זהב משלו כי שכב רבי
ישמעאל פתח עליה ההוא ספרנא הכי בנות
ישראל על ר' ישמעאל בכינה המלבישכן
וכו' ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי
את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי
היהודה ולר"ש ר' יהודה טעים אמר ק"ו
(א)ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה
תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה
על המים המאררים בספק ואני על אחת
כמה וכמה ר"ש לא טעים אמר ימותו כל
בני אלמנה ואל יזו שמעון ממקומו (ב) ועוד
כי היכי דלא לתרגלי למינדר ההוא דאמר
לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי
בו ברשב"ג אחת (ג) ורקק אלבושיה א"ל
רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא
קא מיכוין א"ל מידק על (ד) מני דרשב"ג
לזילותא רבתא היא ההוא דאמר לה לדביתהו
קונם שאי את נהנית לי עד שתלרי (ה) מום
יפה שבך לר' ישמעאל בר' יוסי אמר
להם שמא ראשה נאה אמרו לו סגלגל
(ו) שמא שערה נאה דומה לאנצי פשתן
שמא עיניה נאות טרומות הן שמא אזניה
נאות כפולות הן שמא חוטמה נאה בלוס
הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא
צוארה נאה שקוט הוא שמא כריסה נאה
צבה הוא שמא רגליה נאות רחבות כשל
אוואו שמא שמה נאה לכלוכית שמה אמר
להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא
מלוכלכת במומין ושרייה ההוא בר בבלי
דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר
לה בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי
(ז) טלפי רתח עלה למחר אמר לה בשילי
לי גריוא בשילה ליה גריוא אמר לה זילי
אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתי ליה תרי
שרגי אמר לה זילי תברי יתהון על רישא
דכבא הוה יתיב כבא בן בוטא אנכא וקא
דבאין דינא אזלת ותברתי יתהון על רישיה
אמר לה מה הדין דעברת אמרה ליה כך
ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך
המקום וציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא:

הדרן עלך רבי אליעזר

⁽³⁾ נעדרה א'המאורם' אביה ובעלה מפירין נדריה
הפר

הפר

והיא שנתנה על ראש בנאן כן בועא שהיה גדול הדור: שני גנים בבבא. מנג שני גנים: הדרין עלך רבי אליעזר
ענדה המאחזה. מ' י"ג וסבאל 'נ' שערות קריה נעה עד שעברו עליה ששה השנים שהבילה 'נ' שערות וכן
קריה בוגרת וזאת מדרות אביה וימי ממך נעזומה אביה ובעלה מפירין נדריה וכן בתי קטנותה בשנה המסומה
(ו) ונאמ' שנים אחדות שאלם

(א) [שבת קטז. סוכה ג:]
מכות יא. חולין קמא.]
(ב) לקמן ער: יבמות כט:
כתובות לט. מו: קדושין ד.
(ג) [דף מו:] (ד) [במדבר
חא. ה] ולקמן פא. ו] וזר
מב. ז. שייך לקמן.

הגהות הב"ח

[illegible]

תוספות

עַד שְׁתָּרָא מִסֵּם יִסָּר.
כְּלוּמַר דְּכִי מִסֵּם
שׁוּם דְּרַב יִפְסֵי כְמוֹ וּבְכַפִּי
דְּרַבָּן מֵאִסָּה (וְהִי לֹא);
מַלְלָא. עֲגוּלָּה: מֵרֻסוֹת.
פִּירוּשׁ עֲגוּלָּתָא: כְּפֻרִית.
בְּלִים. פִּירוּשׁ עֲגוּלָּתָא: בְּלִים.
סָמוֹ: שִׁקּוּם. קֶרֶן דְּרַבָּן
בְּנִמְנוּת (דָּף מ"ג). נוֹלֵחַ
קָטוּב: עֲקוּב. וְנִלְאָה שְׁחֵלָה
נְפֻמָּה: וְשִׁירְיָה. שְׁחֵלָה
דְּרַב יִפְסֵי שְׁמֵהּ הֵנוּן וְיִפְסֵי
לֹא: בּוֹצֵצִי. אֲנִינְטִים
שְׂרֵי: מִרּוֹת דְּמִתְגַּמְּמִין
נִלְיִי: בְּרִינְהוּן אֲבָבָא.

נכנס אמר לה לשבור
ארוח על הדלת והיא הייתה
סבורה לה לשבור
ארוח על ראש צנא בן
נוטא: שני בנים. כנגד
שני שרני:

הדרן עקב רבי אליעזר
נערה המאורסה אביה
ובעלה ספדין
מדרית. וצחופות ווערה
היו מנת י"ב שנים ושעה
מחשית ומשם ואילך היא

צווגרט ולקך נקט נערה למעוטי צוגרט דצוגרט אינה עוד צרשות האב: אביה ובעלה מפידין נדריה. ובגמרא מפרש טעמא:

וְעַתָּה הַמְּאֻחָסִים. כֹּת י"ג וְהִנֵּה אֲנִי עֹשֶׂה כְּקִרְיָה וְעַתָּה עַד שִׁיעֲבֹדוּ עֲלֵיהֶם שְׂשֵׁה מַדְשֵׁי מִשְׁכַּנִּי בִּז' שְׁעוֹת וְלֹא
וְעַתָּה הַמְּאֻחָסִים. כֹּת י"ג וְהִנֵּה אֲנִי עֹשֶׂה כְּקִרְיָה וְעַתָּה עַד שִׁיעֲבֹדוּ עֲלֵיהֶם שְׂשֵׁה מַדְשֵׁי מִשְׁכַּנִּי בִּז' שְׁעוֹת וְלֹא
וְעַתָּה הַמְּאֻחָסִים. כֹּת י"ג וְהִנֵּה אֲנִי עֹשֶׂה כְּקִרְיָה וְעַתָּה עַד שִׁיעֲבֹדוּ עֲלֵיהֶם שְׂשֵׁה מַדְשֵׁי מִשְׁכַּנִּי בִּז' שְׁעוֹת וְלֹא

ב א מ"י פ"ג מהלכות
נדרים הל' כ"א סמג
לארץ רמב טו"ש"ע י"ד
סימן רל"ד סעיף א:
ג ב מ"י [שם הל' טז]
ופ"א הלכה כב טו"ש"ע
שם סעיף לה:

הכי הוה אמינא דלוא סגי בהפרת
בעל עד דליפסר אב אצל בהפרת אב
לחודיה סגי איני אפכא ונדשקלין
וטריקן האב וקמן בשמעמין להכי
זנא הפר האב הפר הצעל הפר
הצעל ולא הפר האב אינו מוסר:
קיים אחד מהן לריבא למיטני.
בתמיה: דלע"ג דלחוריה דחנא למתני
זו ואין צ"ל זו היינו דוקא במיילי דלוא
דמו להדיד דלע"ג דלחיא בתרימא
מק"ו מומימא חנא לה אצל הכא אחד
מלחא היא דהפר חנא דוקא אחד
היינו ממש הפר זה בלל זה ועדיפא
מיה: וחזר המקיים וגשאל על
הקממו. דבאמרין לקמן) דנשאלין על
ההיקס. מהו דחמינא מלי דלוקי הא
עקריה ובהפרה דמקיים לחודיה סגי
לדידן כבה הפר מק"ו עד דמפריק
שניהם בבה אחת כלומר שלא יפסיק
בין אחד לחבירו דבר שהוא מעכב
הפרה כגון הקמה דהאי דימין דההיא
שעתא לאו בר הפרה הוא אפי"ן
הפרה קמימא דלדך צטלה לה היך
מיו חמינו מצינו עכא דבה אחת

הפרה קמייטא דלדוד בטולה לה וזכר
 שיהו מפירין עבשיו שניהם צבת אחת
 אין הפרה אחר הפרה וכיון דהפרה
 ידע דליחא וכן דעת הרמב"ן ז"ל אבל
 לכל שחלה הקמה צין הפרה דחד
 ון להפר. ומיהו צבת אחת לאו דוקא
 ערבים סגי כל שאלה הפסוק צינטיס
 וכן דהאי דינא אחת מנא לאשמועי'
 דמראש משמע הכי אדרבה גרידא
 וכן דהפרה דחד בלא חברה לאו
 אחד הפרה קמייטא לאו מדי הוא
 דמו לא חזיא לרופי דאי חזיא למה
 אלא כפירא דגמרא. והקשה הרשב"א ז"ל
 א בטולה לה דהא לבתר דאחשיל על
 הגדר מעיקרו דהא כחלו לא
 איש מתקם (דף ט) המקדש את האשה
 או עליה נדרים אינה מקודשת הלכה
 דשת דחשבינן לה כחלו לא היה עליה
 וכן לבתר דאחשיל נחזיה להאי גברא
 י לאו קושא היא כלל דקידושין מתוך
 זמן אכל המירה לא חיילי כה הפרה
 וכן חיילי שאל הפרה דחד מני קלשה
 וזידי היא אלא נצטרפה לזכר ואפי'

וְלֹא לֹא הִפְרַתּוּ הַלֶּכֶךְ מִיּוֹן דִּהֶפְרֵה דַח
 לֹא לְגַמְרִי וּכְיוֹן דְּלֹא חוּזֵא הֵיכָא שְׁמַח
 אֵלֶּם הִיּוּ פִּתְרֵי לֵאשׁ וְכו' מִכָּאן לְנִעְרָה
 דְּבֵית אֵלֶּם דְּנִרְדֵּה דַמְפֵּרֶשׁ לִקְמֹן עַל
 לְמִימֵר דְּרִי' מוֹסְפִי עַל עֵינֵי רֶאשׁוֹן
 לֹא לְוִתֵּר שְׁאֵיִה עֲבֻלָּה מִפְרִיחֵי נִדְרֵיהִי
 דְּחִין נָמִי הִי אֵיחַ לֵן לְמִימֵר דְּרִי' לֹא
 יִהְיֶה בְּנִשְׁוֹאֵן מִיבְעִי' וְכו' בְּשִׁבְלִי שְׁנִשְׁאֵה
 דְּרִי' מוֹסְפִי עַל עֵינֵי רֶאשׁוֹן לֹא אֲמִינִן
 דְּזַרְבֵּה דִּינָה הוּא דְּבַעַל לְחוּדֵיהִי אִיפְרִי
 מִיּוֹן

י"ד לכיון האין הצעל מיפר בקודמין דהא נהווא ד
בקודמין כדאמר בסמוך:

ד א מ"י פ"ח מהל'
נדרים הלכה יד קמג
ללאוין רמב טו"ע י"ד
סימן רלד סעיף ה:

תוספות

[illegible][illegible]

ולאו ממילא שמעו
אימא דהויה קדוש
לחודיה מיפר א"כ
אביה יניא אותה
במקום ארום מיפר א
ארום מיבעיא אימא
לחודיה מיפר וכי ת
למה לי מיבעי ליה ד
בית אישה נדרה למא
אב ארום מיפר לח
מיבעיא (1) אימא² אם
⁽¹⁶⁾ שאין הבעל מיפר בקר
בקודמין אלא לאו

ולאו ממילא שמעת מינה ^(ה) איבעית
אימא דהויה קדושין משמע אימא אב
לחודיה מיפר א"כ י' ואסרה א'סר בית
אביה יניא אותה למה לי השתא י"ל
במקום ארום מיפר אב לחודיה שלא במקום
ארום מיבעיא אימא אב ליכעי ארום וארום
לחודיה מיפר וכי תימא אב דכתב רחמנא
למה לי מיבעי ליה דאי הקים הקים א"כ ^(ו)
בית אישה נדרה למאי כתב ק"ו ומה במקום
אב ארום מיפר לחודיה שלא במקום אב
מיבעיא ^(ז) אימא ^אאם בית אישה נדרה לומר
^(ח) שאין הבעל מיפר בקודמין ומיניה "ארום מיפר
בקודמין אלא לאו משום שותפותיה דאב
דבי

וְלֹא מִמִּילָא. לְדַעְלֵם אִם הָיוּ תִּהְיֶה אִתִּי לְנַעֲרָה הַמְּאֻרָּסָה דְּלֹא
בְּקִאֲמַרְתָּ דִּתְרוּיָהּ בְּנִשּׁוּאָה לְמָה לִּי לֹא לְחֻבּוֹ אֲלֵךְ (ו') בֵּית אִישָׁה
לְחֻדְיָה וּמִמִּילָא שְׁמַעַת מִינָה דְּלִיטִי מִיפֶר בְּקֻדְמִין דְּמִשְׁמַע אִם בֵּית
אִישָׁה נִדְרָה וְלֹא מִה שְׁנִדְרָה קֻדְם לָקֵן וְאִם הָיוּ תִּהְיֶה לְמָה לִּי
שְׂדֵיָה לְאֻרוֹסָה שְׁבַעל וְהֵאָז מִפִּירִין
דְּרֵיה: (ו') וְאִשְׁתִּי אִמָּא. לְהֵכִי לֹא מִנִּית
לְאֻקוּמָא לְהֵכִי קִרָא אֲלֵךְ הָיוּ תִּהְיֶה
אֲלֵךְ בְּאֻרוֹסָה דְּכַמֵּיב לִשְׁוֹן הָיִה
דְּמִשְׁמַע קִדּוּשִׁין בְּדִאֲמִירִין בְּמִסְכַּת
קִדּוּשִׁין (ד' ה.) וְיֵאלֵךְ וְהִיתָה מִקִּישׁ
הָיִה לְיֵינֵיהּ: (ו') וְאִמָּא. לְהֵכִי (ו')
סָמוּן הַכְּתוּב בִּי הֵינִי אֲשֶׁר אֲתָה
וְאִם הָיוּ תִּהְיֶה לְאִשׁ בְּזֶמֶן דֹּאָךְ מִיפֶר
לְחֻדְיָה לְבָנוֹ אֻרוֹסָה לְוֹרֵךְ הָאֻרוֹס:
א"ר וְאִסְרָה אִסְרָה. דֹּאָךְ לֹאשְׁמֻעִין
דֹּאָךְ מִיפֶר בְּזֶמֶן שְׂהִיָּא בְּרִשּׁוּתָּהּ
(ו') שְׂהִיָּא נַעֲרָה לְמָה לִּי לְנַכְתֵּב
מִמִּילָא שְׁמַעִין דּוּדְאִי מִיפֶר דְּהִשְׁתָּא
בְּמָקוֹם אֻרוֹס שִׁישׁ לִי לְאֻרוֹס רְשׁוּת
בָּה אֲפֹךְ מִשְׁמַע לְחֻדְיָה שְׂהִיָּא בְּמָקוֹם
אֻרוֹס מִנְעִיָּא דֹּאָךְ מִיפֶר לְחֻדְיָה אֲלֵךְ

הגהות הב"ח

[illegible]

פירוש הר"ש

[illegible][illegible]

האז אחר מות הנעל אבל אם שמע ודעם בעל או שמע ושקם ונתן כיום של אחריו

כמו שמעית נשואה: בוקי ייה א'יך (הרבא) [צ"ל דרבה]. דרשיה מיניה לקמן דנתתה
ות לאז: שהנעם מ'יח דרביש שביתו ב'ינה. דנקדא אחרונה כמינ לעומת נשק א'רשע יקומה
שנדרה של לעבדו ולשמיטת אלפי' א'ז מבעל עניי נשק: כמינ ייהו א'ו ב'א'לש
ה'יני נשקס אלל נשפיר א'מינין נש'יג דשפועות א'מיתו ע'למ נשקס כלל ש'הוא: ב'ובן ש'י'א ש'ס
ה'יני נשקס כלל נשפיר א'מינין נש'יג דשפועות א'מיתו ע'למ נשקס כלל ש'הוא: ב'ובן ש'י'א ש'ס

ה' רשות לאב (ורבא) ו'ל
ולא שמעין שהבעל מיפר
ש' ארום שמפר עם האב
חנן ל'חיי'הו. ח"א מיגו
הבעל. קודם שימות כו'.

[illegible]

זא א מיי פֿראַ מאַהלעכע
 נדרים הלכה יט סמג
 לאוזן רמב טוש"ע י"ד
 סימן רלד סעיף טז:
 י ב [מיי שם הל' טז]
 טוש"ע שם סעיף ה:
 יא ג מיי שם פ"ג הל' כ
 טוש"ע שם סעיף מט:
 יב ד מיי שם הלכה כז
 טוש"ע שם סעיף נ:

אמר רבי נתן הן הדין
בכ"ה אכן סיפא רבי
בבב"א אולי יבא
אזכ"ש ש"מ ג"ש מזני
זמלן
אזכ"ש שפיר מלקו
הבעל דקאלי הורש
אלא זב"ה סברי
קיעו דקיעו דלא
גמול הוא הלך אן יכול
הבעל להורשו לאז
זמני מזני מן לא יפלו
לבעל א"ר דב"ה פליגי
ומה דר"מ דהפר
אורחם אולי יכול
הבעל דהפר
קיעו [ומתרגם] הנדל
ועלי להטעם ש"ה הפה
לא ברדה אלכ"ש מזני
וושאר דרד חסוב ומועיל
לכ"ל הפה לאז
היהז חסוב פליגי ברש

יג א מ"י פ"ב מהלכות
תמורה הלכה ד סמג
לארץ שמה:
יד ב מ"י פ"ג מהל'
נדרים הל' כב סמג
לארץ רמב טור ש"ע י"ד
סימן רלד סעיף מג:
ה"ו ג מ"י שם סמג שם
טו"ש"ע שם סעיף מד:

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואפילו ר"מ לא
 (ב) קמאר אלא דלע אחר:
 (ג) שם דלמא רבנא כל
 ששטני כזה כ"ל ויבית
 ודבר נחמק: (ד) רש"י
 ד"ה ואפילו ר"מ וכו'
 תמורד הר"י זו ממונת
 גמולתו ששטני רבנא
 וכו' ודבר נחמק אמר
 ממונת סגור מדרא אמר
 תמורדת עולה ושלמים
 דלמא ממונת הוא דכד
 וכו' ודבר יוסק כדן אי הוה
 אחר ממונת כ"ל וידע:
 (ד) ר"ה כל שאני וכו'
 דאח כנח אחר:

תוספות

[illegible]

אכל הכא שלא נתן קצבה פשיטא דאי הפרה חיילא הקמה לא חיילא
 ואי אחרת דהפרה לא חיילא מינה דהקמה נמי לא חיילא
 דהא אחי ואמר דלא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפירה. הלכך
 פשיטא ליה לרבא דהקמה לא חיילא אכל בהפרה הוא דמספקא ליה
 תא שמע מפלוגתא
 ר' דתנן הרי זו תמורה
 הרי זו תמורת עולה
 יוסי אומר "אם לכך
 ואי אפשר לקרות ש'
 קיימין ואפילו רבי מאי
 אמר לא תיחול זו אלא
 הכא דאמר ר"א תיחול
 חלה הפרה ר"מ נמי כ'
 רבה קיים ומופר ליכ'
 דאמר ר' רבה ז"ל (ו) ר'
 אפי' בבית אחת אינו כ'
 מהו מי אמרין ככ'
 למחר או דלכך

ההקמה איכותי אלא משום דא"ל לקרות שני שמות כאחד ומיהו א"כ
גבירה צהרה קפיד דתחול דהא אמר דלא צעי דתחול הקמה א"כ
חלה הפרה ודעמו היה שיחולו כחמת מיהו משום דקפיד טעי דתחול
דהפרה מהקמה אחני שאם חלות ההקמה מעבד חלות ההפרה דמגלי
דעתיה דלא תיחול הקמה אבל אע"י דחלות הפרה מעבד חלות
ההקמה לא אחני ולא מיהו הפרה הלכך הפרה חיילא הקמה לה
חיילא: **ושפטינא לה מעלונא דר"מ ורבי יוסי**. דאפליגי דומיא דרף
גונא בתמורה צפרק צ"ד מערימין (דף ה"ב): דתנן הרי זו תמורת
עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאיר רבי יוסי
אומר וכו' ואמרין עלה בגמרא הם דהכל מורים באומר תחול
זו ואחר כך תחול זו דברי הכל תפוס לשון ראשון דאפילו רבי יוס
שלמים לא תחול זו אלא אם כן תחלה זו ורבייהו קדשן משום דא
זו עד שתסתאף ויבא דדמי חליה עולה ודדמי חליה שלמים לא
תמדהיה ליה למימר תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמ
דאפשר דמאי דקאמר תמורת עולה תמורת שלמים טעי דסבר אי
נדקדקן אהו אם אמר לעולה ושלמים נתפומי תרעה עד שתסתאף
דברי מאיר ורבי יוסי תליא במוציא שני שמות מפיו אי אמרין שני
אלקרות צ' שמות כחמת. ומא"י אמרין דלברי יוסי ודאי אפשר
הלכך הפרה חיילא. ובי תוספתא א"ה היי חיילא דהא אסיקנא לקמן
למא מעבדא הקמה אהפרה דהא אחני ואמר לא תיחול הקמה הלכך דבר
ההם דכי אמר תמורת שלמים בשר תמורת עולה קאמר ולא חיילא ה
דהפרה הוא דקפיד אהקמה לא הלכך כי אמר ומופר ליכי לאו בשר
תמאי לא אמרין ואפי' ר' מאיר לא קאמר אלא הם מדהיה ליה לר
כאומר תחול זו ואח"כ תחול זו ובסוגיא דהם אבל הכא דליכא ליגמ
לתתמורת עולה ושלמים לחול כחמת כל היכא דליכא ליגמא יתירא ליגמ
אפליגי בלא ליגמא יתירא אמרין דלוא אהו זה אי לא משום דלמי
ופירושא תריא ומעליא הוא: **בעי רבה קיים ומופר ליכי בנה**
בנה וליכא נסחי דגרסי קיים ליכי ומופר ליכי בנה
בדעתיה שהוא רוצה שיחולו בנה אחת. ונראה בעיני דבהי מספקא
לא חייא כלל הכא דבנה אחת לגבי כל חד מניהו אמרין
לשניהם לחול כחמת מספקין דלמא הקמה חיילא וכו לא מני מפר: ופי
דאחיתור כחמת דכיון דלא מני לקדשניהו צוה אהו זה אפי' בנה אחת
דהפרה כלל ומני בנה הרי להפר ולקוימו דבעי. ולא נתחווהו
ליכי היום מהו מי אמרין כמאן דאמר מופר ליכי למחר. דהכי קאמר

חולו עשיתם אלה: בעי דבה קדם יצב דיום מי אמר ב' דלמי שמעת מקיים יורי
 דלמחל לא חתרינן דרעבו ונעל קמי חלטי מפר צניפרי. אלא ודאי לא חתרינן יורי
 מי פתרו אלא [חמר] אלא לא למחל לא חתרינן יורי סיוס ומאחרינן קמי דלמחל לא
 לא וקיימה לגרדה לא דלמחל לא לא חתרינן יורי סיוס הלכך כי חתרינן מופר
 יורי דלמי חתרינן אלא ודאי חתרינן יורי סיוס ומופר יורי למחל לא חתרינן קאמר
 יורי אלא מפרס דלא חתרינן מופר יורי אלא חתרינן יורי סיוס ומופר יורי למחל מועלת
 דלא מועיל פתרו ודוקא דרעבו עמי חזי' לא לא חתרינן לא משמע דעמי ופתי' דרעב
 יורי סיוס מפר יורי דלמחל יורי שמעת אלא למחל לא מופר ובתנן דלמחל מועיל יורי למחל

ס"ח. דבי האי גוינא פלוגמא דר"מ ורבנן במסכת תמורה כ"פ כ"ל
מערמין על הככר: הרי זה תמורה עולה תמורה שלמים כו' דבריו
קיימין. ויביא דדמי חזיה עולה ודדמי חזיה שלמים: ואפילו רבי
מאיר. לא אמר תפוס לשון ראשון אלא דלא אמר לא תיחול זו אלא

באומר (א) תמורת עולה ותמורת
שלמים רבי מאיר סבר דלמא מיהדר
הוא דהדר ביה מתמורת עולה ואמר
תמורת שלמים והואיל עון תפוס
תחלת דבריו והרי הוא עולה: ור' יוסי
סבר אי אמר תמורת עולה ושלמים
היה אמיינא קדושה ואינה קריבה
קמ"ל: אבל הפה דקאמר לא תחול
כו'. ודאי הוא הפרה ה"ה הוא
טעמא דתמורה: קיים ומופר ליבי.
ולא אמר ליבי בין קיים למופר מי
אמרינן כיון דלא אמר קיים ליבי
ומופר ליבי הויא כמ"ד לא תחול
הקמה אלא אם כן חלה הפרה דכיון
דלא אמר קיים ליבי גלי אדעתיה
דכפרה ניחא ליה לא דלמא לא שגא
וכמ"ד הייז ליבי ומופר ליבי דמי ולא

מֵהוּ הַפֶּרֶה: ת"ש דְּלֹאֵר רִבֵּה. [בְּקֻדְשֵׁינָן] וְאִמְעֵשֶׁר בְּזֵמָה קֹאֵי: כֵּל
חֲזִינוּ זֶה אַחֵר זֶה. כְּגוֹן שֶׁשֶׁם קֶרֶל לְעִשְׂרֵי עֶשְׂרִי וְחֹזֵר וְקֶרֶל לִי"א
עֶשְׂרִי חֲזִינוּ קָדוֹשׁ וְקֹאֵמֶר (ד) אֵף צִבְתָּ אַחַת שֶׁשֶׁם קֶרֶל לְשִׁנְיָן עֶשְׂרִי
סָתֵם אֵין הֶאֱחָד עֶשֶׂר קָדוֹשׁ. הֵ"נּוּ בֵּין דְּלִינוּ זֶה אַחֵר זֶה שֶׁשֶׁם אִמֶּר לֵה
עֲבָשׂוּ קִיִּים לִיכִי וְלֹאֵחֵר שְׁעָה אִמֶּר מוֹפֵר לִיכִי אֵין בְּהִפְרָחוֹ כְּלוֹם צִבְתָּ
אַחַת נִמֵּי כִי אִמֶּר קִיִּים וּמוֹפֵר לִיכִי אֵין בְּזֹמָתָה הַפֶּרֶה כְּלוֹם אַע"ג
צִבְתָּ אַחַת קֹאֵמֶר קִיִּים וּמוֹפֵר לִיכִי: הַיּוֹם מֵהוּ. מִי אֲמַרְיֵן בֵּין
דְּלֹאֵר הַיּוֹם כִּמְאֹן דְּלֹאֵר הַיּוֹם יֵהָא מְקַיִּים אֲבָל לִמְחַר יֵהָא מוֹפֵר לֵה
וְהוּי מוֹפֵר: אִו דְּלֹאֵה הָא לֹא אִמֶּר לֵה. בְּפִירוּשׁ מוֹפֵר לִיכִי לִמְחַר:
אִמֶּר

מורה משום דאי אפשר דלצבתי דחילתא תמורת עולה תחול תמורת
 א אפשר לתמורת עולה ותמורת שלמים לחול כאחת דתרעה בהמה
 ומחלקו אלא באומר תמורת עולה תמורת שלמים רבי מאיר סבר
 ת שלמים תורה ליה כאומר תחול זו ואחר כך תחול זו ור"י סבר
 אלא תמינת תורה אכל חד וחד לא חילתא תמורת אדריייהו הלכך
 ומכר ופלו תמי דמיו לעולה והיינו דמיו חילתא אלא תפוגחיהו
 השני אחר הראשון או שיחולו שניהם צבת אחת הואיל ואי אפשר
 גיין דבי אחר ומופר ייכי לאו צבת הקמה קאמר אלא צבת אחת
 ל שני צבת אחר זה אפי' צבת אחת אינו לאו מילתא היא דהא הכא
 יוכי פשיטא דהפרה חילתא. ואפי' לר"מ נמי פשטיין הכי דאע"ג דאמר
 א שאני דכיון דלמחר לא תיחול הקמה אח"כ חלה הפרה גלי דעתיה
 קמה קאמר דכיי תחול צבת שני שאי אפשר להקמה שתיחול. וכן
 ת תמורת עולה ושלמים תמורת עולה תמורת שלמים הוה ליה
 יתירא צבת אחת קאמר לאו מילתא היא דצשלמא התם כיון דאפשר
 דלצבת אחת נמכוין אכל הכא שאי אפשר להקמה והפרה לחול כאחת
 דמר ולא תחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה. כ"ל פירושא דשמעתא
 חת מהו. כלומר דקיים לתודיה לאו כלום הוא וליכי הוא שכוללן
 חת מהו ולהך נקטי צבי דלמא חת צבת בהדיא צבת אחת דמגלי
 דלפי א אפשר לשניהם לחול כאחת מיהו נהי דאי תנן מייניהו קדים
 דקדים דחיל ואיכא למימר נמי דמאחר ולא קדים וכיון שאי אפשר
 ויין לה מדרבה דלמחר צברק האיש מקדש [וקדושין י:] גבי המקדש שני
 ויכא לחדא מייניהו ספק קדושין כלל הכא נמי ליכא לספוקי בהקמה
 רי הר"מ צמו"ל צבת צברק אחריו מהלכות נדרים: **בעי רבה קיים**
 קיים ייכי היום צלצד או דלמא לא חל אחר לה מופר ייכי למחר:
 ואח

אמר מקדש חתיו למי עולה ומזהיר למי שלמים: בעי רבה קרים ייבי היום מהי מי אסרי
במחר דמי. דאליכי אחרי אמר היום אלא לאו מיתורא דהויס יי נלקדק הויס יהיה קים אמר
הפריה מתיס: אי ידבא הא לא אסרי ביום ייבי. ועולם לא תאמרה פריה מכלל לאו
אלא אס אמר שמיין קים ייבי היום כדי נלקדק הא לתמיא יהי מופר שברי אמר צפיי
קים כל היום קמלי:

תמורה כה: זכאים ל.
 י"ק עג: ב) עירובין
 קדושין כ: ג) ז"ל
 דמס"ה]

מוסף רע"י

[illegible]

פירוש הרא"ש

[illegible]

מופד לייב למחר הלכד

וְיִפְּצֵם בְּעֵי רַבָּה קִיִּים לִיכִי

בט א מ"י פ"א מהל'
מדין ה' י' ע"ש
י"ד פמן אל סף כ:

תוספות

בבא פ"י כ"ט ס"ד
בנדרים שנינו א"ר
ראשון נבי. דהיינו נמי
הכא דשמן ארס ראשון
כמו סופא דני ביום
דכ"י (נעיל ע"ה ד"ה
ה"י נערה): דבריוקנה
רשות א"ב. א"י לנכא
ארס אחרון. וז"ל א"י
ארס אחרון יפר שניה
בשומות: וז"ל סב"ר. לא
אמרי אביה ובעלה מפרי'
נדרים ברישא כיון (דמפר)
[דפר] א"ב נתיי ראשון
ומקל קלס לכוני נדר.
הלך א"ן חז' ארס
ראשון לזרעו לכו מנהיה
שנאמר לו להורישו לנטי
ולא. וז"ל דגריס ב"ר
סוקא דבריהם שמת בעלה
והפר לו ולא הספיק א"ב
לשמוע עד שמת [הנעל]
חזר א"ב ומפר חלקו של
בעל ולא נהיה נתיי א"י
חזר א"ב עד ע"ה לא
הפר עד שהתא. וז"ל חלקו
שלו ה"ל חלק עמוהו. וז"ל
לכ נהיה דגריס שמת
אביה דכ"י. וכן פ"י ה"ר
אליעזר דה"ר בשומות:
הנהיה בפירוש קמנו
גריס ה"ר סופא דבריהם.
שמת בעלה והפר ולא
הספיק הא"ב לשמוע עד
שמת הבעל חזר הא"ב
ומפר חלקו של בעל. ונראה
ל"י שבעלה והא"ב קיים
א"ס כל אחד א"י א"י מפר
א"י חלקו ד' ב"ר. א"ב
כלל נעלה הפתח הנעל.
כיון שא"י קיים בשעת
גמר הפתח. וכן משמע
בבריתא דלע"ה (ס"ה). וכן
ל"ר. א"ב שמת א"י א"י
מופר כל ה' הדר: א"י
ה"ן ד"ר ב"ש א"ב
ב"ה א"י א"י ב"ה ד"ר.
ול"י מה דמסקי וז"ל ל"ה
תלמודא דה"ר סופא א"י
נעלה אחרון א"י א"י
ולא פירשו תנא. דלרשא
סמך. והא"ב פליגי ב"ש
סב"ר כיון דנראה לארס
ראשון ארס אחרון לא
מ"י מפר א"ב תרוקנה
לא"ב בלג. וז"ל סב"ר
א"ן הא"ב יכול להפר א"ב
ע"ה ארס שני. והיינו מ"י
סו"י דשמואל ממלחיה
דכ"י: בבא פ"י כ"ט
סב"ר נדרים נבי שנינו
א"רס תרוקנה רשות
א"ב. פ"י לא"ב נכדו בלג
ארס שני: וז"ל נבי.
מלחא אחריתא ה"ל. שגמי
דכ"י נתקן ב"ש וז"ל.
ל"י וסב"ר ב"ש מינו ג"י.
יענין רשא דה"ר ממלחא.
ידקדמי דבריהם לנעיל
ס"ה. דל"ש משום דמינו

מתרוקנה רשות לא"ב ומש"ה נבי דהכא נראה לארס ראשון והפרה
דליה כמאן דליחא דמיא דמיא מ"י ליה בטלה לה אפ"ה כיון דארס
אחרון לגבי הא"ב נראה כמאן דליחא דמיא דמיא דפרש כמאן
מ"י א"ב מ"י: ומיגו ג"י. לא הנתי דכ"י הראשונים בזה אמאי
מ"י מפר א"ב לחודיה לבית שמיא דאמרי

בית שמיא סב"ר נדרים נבי (א) שראוי לארס
תרוקנה רשות לא"ב (ב) ומיגו ג"י בית הלל
סב"ר אביה ובעלה אחרון מפירין נדריה
ולא מיגו ג"י: "איבעיא להו גירושין
כשתיקה דמיא או בהקמה דמיא למאי
נפקא מינה כגון שגדרה ושבע בעלה וגרשה ואהדרה ביומיה אי אמר מר
כשתיקה דמי מצי מיפר לה ואי אמר מר בהקמה דמי לא מצי מיפר לה
ת"ש

ב"ש מתרוקנה רשות לא"ב וא"ר להפר שניה בבת אחת (א) של אוחו
ושל בעל והסם הוויין נדרים שלא נראו לנעל דקדמי שמע אביה
והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע והסם קאמרי ב"ש מיגו ג"י
דהואל והפר הא"ב כנר לא אטריך ליה להפר אלא חלקו של בעל
וז"ל סב"ר (א) נדרים שגראו לארס
ראשון הכא אביה ובעלה מפירין
נדריה דהא"ב אינו מיפר אלא ע"ס
ארס אחרון א"ב הסם דהוויין נדרים
שלא נראו לארס לא מיגו ג"י אלא
מיקלס קלס ומיפר חלקו וחלק הבעל:
א"י
נפקא מינה כגון שגדרה ושבע בעלה וגרשה ואהדרה ביומיה אי אמר מר
כשתיקה דמי מצי מיפר לה ואי אמר מר בהקמה דמי לא מצי מיפר לה
ת"ש

הנהרות הב"ה

(א) נבי נדרים נמי שנינו
לארס: (ב) בא"ר ב"ש
אחת שלו ושל בעל והסם
ו"י לשמוע קאמרי ב"ש
ב"ר וזכית והסם נמחק:
(ג) בא"ר וז"ל סב"ר דכא
דרור נדרים שגראו לארס
ראשון אביה ובעלה ב"ר
וזכית הכא נמחק:

פירוש הרא"ש

ובסופא לא"ב גירסא א"פ
נדרים שגראו לארס
דכ"י א"ר
דבריהם דמפירינן וז"ל
סב"ר א"ר דל"ה ובעלה
מפירין נדריה הכא לא
מיפר לא ברישא ולא בסופא
א"ב לחודיה משום דא"ב
מקלס קלס חלק הבעל
ול"י ה"ן גירסא דה"ן
חז' ב"ר נתיי א"י
ב"ש שגמי פלוגתיה דב"ש
וה"י ה"ן לא א"ב ובעל
ומה"י לא לחודיה וז"ל
ה"ר דקאמרי וז"ל סב"ר
נדרים נמי שגראו לארס
תרוקנה רשות לא"ב כיון
דכ"י א"ר פליגי ב"ש וז"ל
וע"ה שצ"ח לחלק ב"ש
אחת לשנים וא"ן הלשון
משמע כן וגירסא דה"ר
וכן מלחא גירסא ב"ש
הספיק שמת בעלה והפר
לה ולא הספיק הא"ב לשמוע
עד שמת הבעל חזר הא"ב
ומיפר חלקו של בעל דכ"י
שלא הפר הא"ב חזר הבעל
ונעלה הפתח הבעל כיון
שלא נגמרה הפתח בתי
דכ"י: לעיל הלכך ל"ר
הא"ב לחזר ולהפר חלקו
של בעל: א"י נתיי ה"ן
דכ"י ב"ש וז"ל א"י
ה"ר דה"ר. ול"י מה
לחזק ואז"ל ל"ה א"י
דכ"י א"י א"י ב"ש א"י
דכ"י נמי בשומות:
לחזר כמו גירסא ומה
שלא פירשו התנא משום
דלרשא הוא סמך וז"ל
פליגי ב"ש סב"ר כיון
שגראו לארס ראשון לא
מ"י ארס אחרון להפר
א"ב תרוקנה לא"ב בלג
וז"ל סב"ר פליגי נדרים
שגראו לארס ראשון אביה
ובעלה האחרון מפירין
נדריה וא"ן יכול להפר
לכד והיינו תנא כותיה
דשמואל ממלחיה דכ"י
ומיגו ג"י מילתא אחריתא
היא ומפרס לה שגמי
דכ"י נתקן ב"ש וז"ל
כלומר וסב"ר מינו ג"י
ולענין רשא דה"ר ברייתא
היא דקדמי אביה ובעלה
האחרון מפירין נדרים ה"ן
ה"ן דכ"י ב"ש דכ"י מינו
ג"י א"ב ב"ש סב"ר מיקלס
מיקלס קלס כיון שהא"ב

וה"י דהיינו טעמא משום דל"ש דסבירא להו מיגו ג"י כיון דכ"י הפר בעל אטכיל ליה פלגיה דנדרא לגמרי הרי מעשה שלו נגמר ואסתלק
ליה ארס לגמרי ונתיי דכ"י מת ארס בטלה לה הפרה דליה מיהו מכיון דאסתלק ליה ארס מהכא וז"ל חז' הא"ב נדרא לארס כלל ק"ס
ליה א"ב בלג ארס והא"ב פשטין לעיל [ע]. דכל היכא דליחא ארס א"ב מיפר דמקש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה א"ב צהיהא לעיל
דשמע אביה והפר לה א"י אחרת דלמ"ד דמיגו ג"י אסתלק ליה א"ב אפ"ה כ"י מת בטלה ליה הפרה דליה וק"ס ליה ארס לחודיה בלג א"ב
ולא מ"י מיפר היינו טעמיהו דכ"י דאמרי דא"ב מ"י מיפר הכא בלג ארס אחרון. וז"ל סב"ר אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה דא"ן הא"ב
יכול להפר לכדו משום דלאו מיגו ג"י דכשפר בעל לא אסתלק פלגא דנדרא אלא כוליה נדרא הוא דליקלס וקלישותא לאו מעשה גמור
הוא ומש"ה לא חיל כלל עד דמנטרף ליה קלישות דליך הלכך כל זמן שלא הפר הא"ב לא אסתלק ליה ארס מהא"ב נדרא ומש"ה וז"ל ב"ה ארס
אחרון. וז"ל מה שגראה בעיני בזה. אלא שעדיין קשה לי למה לן למימר בטעמיהו דכ"י נדרים נמי שגראו לארס תרוקנה רשות לא"ב
דכיון דל"ש ארס אחרון כמאן דליחא דמי כ"ע מודו דא"י נדרים שגראו לארס כל היכא דליחא לארס תרוקנה רשות לא"ב דלעיל [ע]:
נמי אליבא דכ"ע אמרינן ואימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארס א"ב נדרים שגראו לארס לא מ"י מיפר א"ב ומסקי' דליחא אלמא כ"ע
מודו דתרוקנה רשות לא"ב א"י נדרים שגראו לארס ואמאי איטריבינן למימר הכא הכי אליבא דכ"ש. ואפשר דכ"י קאמרינן נבי דהכא
איכא תרתי חדא דנראה לארס ראשון ועוד דליחא נמי ארס אחרון וס"ד כיון דזכה צדן ארס ראשון לא תרוקנה בזה רשות לא"ב כל
היכא דליחא ארס אחרון משום דאחרון כרעה דראשון הוה בנדרים שזה צדן ראשון דניי דארס אסתלק ליה מיהו כיון דליחא
מעבד עליה דא"ב דליחא נמי לא ליפר קמ"ל דליחא. מיהו כ"י קאמר לישנא דנמי לאו למימרא דהיכא דלא נראו אמרי' ט"י דא"ב מיפר דאדכר
כ"י לא נראה לארס ראשון לא תרוקנה רשות לא"ב אלא משום דלענין זכיה דארס עדיף נראה מלא נראה וכיון דעדיפא זכיה דארס איכא
למימר דל"ש לא מיפר דאמרי' לעיל ואימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארס א"ב נדרים שגראו לארס לא מ"י מיפר א"ב וז"ל חז' הא"ב נדרא לארס כ"ע
דכ"י דליחא דארס ולא משום נראה דלעולם זכיה דארס עדיפא ט"י בנראה מלא נראה. ואם מלחא תפרס דמשום לתא דהיכא דליחא ארס
אחרון נקט נמי כיון דבדאיכא ארס אחרון נראה ברייתא הוא דכתיבנא כ"ל. ומייתי מהך ברייתא תנא נמי הכי לשמואל משום דכ"י
הא אמרי דא"ב וארס אחרון מפירין נדרים שגראו לארס ראשון וא"י ב"ש נמי לא פליגי אלא בשמע בעלה והפר לה א"ב שמת ולא הפר
כולי עלמא מודו דא"ב ארס אחרון מפירין נדרים. וז"ל מה שג"ל בשמועה זו על דרך קנא הראשונים ז"ל. אלא בשומות פירשו דכ"י אמרי'
א"ר נתן ה"ן ה"ן דכ"י ב"ש אמרי' צ"י דבריהם קאי דה"ן ה"ן דכ"י ב"ש גירסא דאביה ובעלה האחרון מפירין נדרים משום דכ"י דא"ב מיגו
ג"י איך פלגא דנדר חשיב ליה להורישו לארס אחרון צהדי א"ב ובסופא נמי אמרי' דחזר הא"ב ומיפר חלקו של בעל משום דכ"י נדרים
שגראו לארס תרוקנה רשות לא"ב ולא לארס אחרון משום דסבירא להו דארס אחרון כרשאון כ"י הכי דארס ראשון אינו מיפר אלא
נדרים שלא נראו לשום ארס ה"ן: ארס אחרון דכ"י שגראו לארס ראשון כ"י מורית להו ארס לא"ב מוכה להו ולא לארס אחרון וז"ל אמרי'
ב"ש סב"ר נדרים שגראו לארס תרוקנה רשות לא"ב יחיד טעמא לתמי דאמרי' ב"ש בסופא דחזר הא"ב ומיפר חלקו של בעל כלומר דא"ב
לחודיה סגי בלג ארס מהא"ב טעמא וז"ל אמרי' מו ומיגו ג"י יחיד טעמא לתמי דאמרי' ברישא דאביה ובעלה האחרון מפירין נדרים דמשום
דמיגו ג"י הוא דאמרי' דמנו מרוביהו להפר דא"ב מקלס קלס כיון דליקלס ליה נדר לא חשיב למוזי ביה ארס אחרון צהדי א"ב וה"ן ה"ן דכ"י
ב"ש וטעמא. א"ב ב"ה אומרים א"ן יכול להפר אחרתי צ"י פליגי וא"ן יכול להפר כסביריהו דכ"ש הוא דאמרי' ב"ה צ"י גירסא צ"י בסופא
מיהו הא דכתיבתא והא דכתיבתא דכ"י אפילו א"ב צהדי בעל א"ן יכולין להפר כלל משום דכ"י הפר א"ב לאו מיגו ג"י אלא מקלס קלס
וכיון דליקלס לא חשיב למוזי ביה ארס צהדי א"ב והיינו טעמיהו בנאי דפליגי ארישא ובסופא נמי פליגי אדכ"ש דא"ן א"ב לכדו יכול להפר
דקאמרי דא"י נדרים שגראו לארס ראשון וז"ל א"ב ארס אחרון וז"ל אמרי' וז"ל סב"ר אביה ובעלה האחרון מפירין נדרים יהצבין
טעמא לתמי דפליגי א"י אמרי' ולא מיגו ג"י יהצבין טעמא לתמי דפליגי ברישא ומסיפא מייתי תנא נמי הכי מדכ"י לשמואל בלחוד
וז"ל פירוש ז"ל. ולהאי פירושא לא אחי לי שפיר לישנא דנדרים נמי וכו' ואפשר דה"ק בנדרים שגששו ברשות ארס ראשון ונראה לו נמי
של כן וזה צדן ארס ראשון עד שגראו לו צ"י הא"ב גוואל לא"ב הוא מוריש אותן ולא לארס והיינו לישנא דנדרים נמי ועדיין זל"ע:
איבעיא להו גירושין כשתיקה דמיא או בהקמה דמיא. משום דכ"י דידע ארס דלכזר גירושין לא מ"י מיפר ולא הפר קודם גירושין
כמאן דאוקמיה דנדרא דמי כ"י היכי דאמרי' דמי לא הפר ביום שמועה כמאן דאוקמיה דמי: כגון דנדרה ושבע בעלה וגרשה. הא"ב בעלה
דקאמרי ארס דוקא הוא דא"ב בנשואה אפילו תלמוד דגירושין כשתיקה דמיא היכי מ"י מיפר א"י בשחורה ונשאת א"ן הבעל מיפר בקדמין
ואי דאהדרה ביומיה בלחוד כיון דארס אינו מיפר אלא בשומות והכא ליכא א"ב דכ"י שגשאת שוב א"ן לאביה רשות בזה א"י תמלא לומר
כשתיקה דמיא לא מ"י מיפר אלא ודאי בארסא עסקינן: ואהדרה ביומיה. להכי נקט ביומיה דא"ב אהדרה למחר פשיטא דלא מ"י מיפר כיון שעבר
יומו של שמיעה ואע"ג דבסוף יומא ליחיה ברשומיה דבעל. והא דאמרינן ואהדרה לאו דוקא הוא דהוא הדין אחר אלא מילתא דשכיחא נקט:

ת"ש

קלס וא"ן ארס האחרון יורשין חלק ארס הראשון א"ב בסופא לא ש"ן למימר
ק"ס דפירינן לעיל

י"י הא"ב שפר חלקו של בעל נעל נראה והא"ב יורשו ממנו: וז"ל סב"ר אביה ובעלה מפירין נדרים שגראו לארס
ראשון א"ן הא"ב מפר א"ב ע"ס שומות ארס אחרון: וז"ל מינו ג"י. כלומר ולענין שמת אביה והפר סב"ר ב"ה בנדרים
לע"ה דא"ב מקלס קלס וחלק הבעל דבר מועט הוא וא"ן הא"ב יורשו. א"ב בסופא דהפר הבעל לא ש"ן לומר דמקלס
קלס שברי נעלה הפתח כשמת. א"ן מתוך שהא"ב מפר חלקו של בעל הפר עדיין ג"ס חלק הבעל יפר. מקדמינן. רבנן יו"ה. ע"כ הנהגה: ושפ"ה גירשה. בלחוד דווקא מייתי. דממנה סוגיא: אי אפרת גירושין בשחורה ט"י סב"ר. פ"י
הנעל ע"ס הא"ב: גירושין בהקמה א"ב סב"ר. מפר. ללחזר שקיים לא מ"י מפר:

פ"י
הנעל ע"ס הא"ב: גירושין בהקמה א"ב סב"ר. מפר. ללחזר שקיים לא מ"י מפר:

[illegible]

וּמִשְׁנֵי צִבִּי שֶׁשָׁמְנָה הָפֶה
 אָה. כְּלוּ הַפֶּה וְחִמּוּלוֹ
 [סִפְרָה]ן הַשֶּׁפֶר מִמֶּקוֹם
 עֲלוּי וְשִׁמְעֵם, דִּהְפֵּרְתוּ
 מִעֲלֵה נְוֵה הַעֵינָן, הִלְכָּן
 מִצִּיּוֹ בַּיָּמִים שֶׁלֹּא
 שָׁמַע צִיּוֹר אָה. אֲחֵר
 שִׁיבֹשׁ יִפְרָה, וְלִמָּה לוֹ
 לַעֲשׂוֹת שָׁלִיחַ: מִסְרִינָא.
 כְּשֶׁאֲבוֹב וְיָא אֲשִׁמְעֵם.
 וְיִצְחָר וְיִבֵּן: פֶּרֶךְ לִיפֶר לֵה
 אָה, פִּי כְּשִׁמְעֵם וְיִפְרֵה לֵה
 צִיּוֹר: שְׁמוֹרֵי וְיִמְרֵה דֵּהָא
 אֲקוּמִנָא כִּרְיָא, וְיִסְקִי
 לִמְחֻלָּה דִּלְמָא מִשְׁתַּלְּחָא
 אֶל תְּרַחֲמֵה, פִּי כְּשִׁמְעֵם
 יִיחֵה עֲצָר רִשְׁכָּה מִלְּהַפֵּר.
 וְהֵאֱלָן לֵה קִשְׁי לֵה לִיפֶר מִצִּיּוֹ
 [וְאֲחֵר]ן לֵה דִּלְמָא שְׁמוֹרֵי

[illegible]

מב א מ"י פ"ח מהל' נדרים הלכה ח סמג
לאין רמב עוש"ע י"ד
סימן רלז סעיף ב וסעיף
ה:
מב ב מ"י פ"י מהל' נדרים הלכה י סמג
עשין מה עוש"ע אה"ע ס"ח
נו סעיף א:
מב ג מ"י שם הל' יט
עוש"ע אה"ע שם
סעיף ב:
מב ד מ"י פ"ח מהל' נדרים הלכה ה:
מב ה מ"י שם הלכה ז
יפ"ע הלכה ג

תוספות

[illegible]

יִשְׁנָה לָהּ לַעֲלֵיל בְּגָמ' (דף ע:)
יִיב צְמוּנוּתִיהָ. כְּדַחֵן צַפ'
לְאַחַר מִכָּאן חֵיב צְמוּנוּתִיהָ
: יִפֹּר. לְצִדּוֹ בְּלֹא שׁוּמְפוּסִיהָ

מתני' (ה) (ו) בוגרת
 ואלמנה ל' יום ר' אלי
 חייב במזונותיה יפר ו
 עד שתכנס לרשותו
 ומשנה ראשונה אם
 בנותין לבתולה י"ב
 הגיע י"ב חדש
 בתרומה אבל היבם
 עשתה ששה חדשי
 חדשים בפני היבם וא
 חסר יום א' או כולו
 א' אינה אוכלת בתר
 ב"ד של אחריהם אם
 בתרומה עד שתכנס
 לא היא עד כאן לא
 ראשונה אלא למיכל
 נדרים דאורייתא אי
 שמעת ליה לר' אל
 יכרוב פנחס משמ
 הנודת על דעת ב
 תרומה אפילו מדר

אבל אם אכלתן כולן בפני
מאכיל מיהו לא מפסדה
(יש) הגיע זמן ולא נשאו או
רומה: זו משנה ראשונה.
שתכנס לחופה: בים דין
ומה עד שתכנס לחופה.

כלומר שמה ימלא בזה מוס
י רישא דמתני דקתני בזה
מפרשה טפי הי משנה רא
חייב בצמזותיה הרי היל
לדא יאסיקור תרומה בארוסה
שכל תורה: אמר ליה אבי
ס סימפון ליכא דמקמי דייר
משקה נמי ליכא דכיון דלא
נחל לך דלא מצי מיפר בלא
דאמר כל העודרת על ד
יבטן לא אכלה דאשכח למי
נמי איכא דלחש לאלא דלא
גדה בפרק יולא דופן (דף
א סמוך לאיש מדאורייתא
חסם אלתא רבנן נמי מודו
נן דאילו מפרנס לה אח
יון שנכנסה לחופה אפי' ב
נדרא דאורייתא וכדמצינן
בא דמש"ה מצי בעל לחודי
נמי טעמא ויהא והתם משום
ימיר לה בראו לשון שזכור
הפרה דבעל גזרת הכתוב
ועמו חילא הן גזרת הכ
י בהדיא ואמר הריני נודר

מתני' הכוגרת. והנערה ששהתה י"ב חדש ואחמנה ששהתה ל' יום: **הואיל ובעלה חייב כחזוניה.** דלאחרין בחמ' כחזיות ב'פ' אע"פ"י נתיין לבתולה י"ב חדש משחבעה בעל לפרים אח עמיה וכסם שותמים לאשה כך נותנים לאשה לפרים אח עמיה וכן ולא ינאח ארכלת משלו וכו' (גי' וכו') וזוגות

שששתה י"ב חרש
אומר הויאל ובעלה
א"א אין הבעל מיפר
לכמ' אמר רבה ר"א
דבר אחד דתנן
חרש לפרנס עצמה
בלת משלו ואוכלת
אינו מאכיל בתרומה
בפני הבעל וששה
ילול כולן בפני הבעל
בכפני היבם חסר יום
ה זהו משנה ראשונה
אין האשה אוכלת
זופה א"ל אביי דלמא
קא אשמעינן משנה
בתרומה דרבנן אבל
לא ועד כאן לא
זר אלא גבי נדרים
דרבא דאמר כל
היא נודרת אבל
נמי לא אכלה:
מתני'

מח"ל: אבל נדרים דאורייתא. ההם קא אמרי רבנן דאינו מיפר: וע"כ לא שמעת ליה לר"א אלא בצי נדרים. והיינו טעמא דמשגתחייב (א) יפר משום דרב פסחם וכו' והיינו לאחר שמתחייב במזונותיה אבל לגבי תרומה דיבש לא מציעה בתרומה דאורייתא דלא אכלה אפי' עשה י"ב כפי הבעל אלא אפילו צע"ץ שאינו נקוב בתרומה דרבנן לא אכלה: מחנ'

מלא מקחו מתק טעות אי משום שמה חשקה כוס של תרומה לאחיה
 ונחמין לנחולה י"ב חדש ולאחנהה ל' הגיע זמן ולא נשאו אוכלות
 בה ובי משנה אחרונה. ואיכא נכחי דכתיב בהו כולה מתני'. אלמא
 לא ברשות בעלה דמש"ה אוכלת בתרומה. דקס"ד השתא דאי לא
 אלא מדרבנן דגזיר אי משום סימפון אי משום שמה חשקה כוס
 ברשות בעלה כר"א לתרומה נמי ע"ג מדרבנן היא לא אוכלת
 ודלתא לה היא עד כאן לא אשטנין משנה ראשונה אלא למיל
 הוא דגזיר אי משום סימפון או משום שמה חשקה כל שחיב
 לה מזונות דדיק לה ע"י קרובות כי היכי דלא לישיד וזויה כבדי
 מפרנס לה דוכחה מיחד לה אכל נדרים דמדאורייתא אין ארוס
 ותפוסתיה דאז: ועד כאן לא שמעת ליה לר"א אלא בני נדרים. ולא
 בעלה היא נודרת הלכך ס"ל לר"א דיוון דאיהו מפרנס לה ודאי
 דנהי נמי דהוא מפרנס לה איכא למיחש משום סמפון דקסברי
 הוא מיחד לה. והא דאמר דטעמא דר"א כרבי פתח סוף למימרא
 בקטנה ששאיחיה אמה ואחיה דבעלה מיפר נדריה דל"ג דגדריה
 יאיתא התם וגשואי קטנה לינתהו אלא מדרבנן אפ"ה אחו נשואי
 אלא דבהא פליגי ר"א סבר כיון דאיהו מפרנס לה אינה [נודרת]
 לא נדרה לה על דעתיה כי מפרנס לה ארוס נמי לא על דעתיה
 לה דרבנן בקטנה ששאיחיה אמה ואחיה מודו רבנן שעל דעתו היא
 ואיכא דילפי מהכא דמי שגדר על דעת חבירו ה"ז יכול להחיר
 והפר משום דגדרה על דעתיה במפרש נמי על דעת חבירו מני מפר
 יכנס על משום דמי. וזו אפלי שגת והראה דהא קף ע"ג דלמר דמר
 ה חורה וגזירת התמון הוא ומש"ה אין כל הלטונות שוין זו ודלמאר
 יס דכנדר על תנאי דמי הרי התמון של בעל ואמר ראי שמה נאמרת
 מיהו מש"ה וכתה תורה לבעל בהפרת נדריה משום דעל דעת בעלה
 דלמר דתמנא אכל נודר על דעת חבירו דלא חדית ביה דתמנא
 חבירו רואה מני חבירה למשרי ליה ואינו נריך לשון מיוחד אלא כל

הריכז

כפסו היה אלא דגורו רננו משום סמפון אז משום גוריה שמה יתנו לה כוס ומתקנה לאח
יניה חשונה כנוסה לא למרנן תחשונה כנוסה: דאמרינן ב"ה הגוריה ע"י דית בע"ה ויה
ע"י פירשה אם לא יראה לא יחז נדר הלכך בקל משנינן לה כנוסה לענין הפרת נדרים כיון
לא חסורא דרננו לא תשיב לה כנוסה:

(א) לעיל ע: כתיבות ח;
(ב) כתיבות מו, ג) כתיבות
ג. מח: ע: ד) יצמות כט:
מדה מו: גיטין פג: שבת
מו: [לקמן עד.] ה) דף
מז, ו) [כתיבות מז:],
ז) [ויקרא כב:] ח) [כתיבות
פ"ה ה"ג:].

הגהות הב"ח

(ב) משנה הבוגרת
ששהמה: (ב) ישי"י ד"ה
הואיל וכו' ולבוגרת
נתימן: (ג) ד"ה וע"כ
לא וכו' דמשנמחב
במונותיה דיפר מקום
וכו' י"ב חדש צמי:

גליון חש"ס

בה"ד"ן ד"ה ב"ד
שאתחברם. אי משום
סימפון ב'ו' תמוה לי הא
מבואר בקוגיל דתשובות
דלכ"ע טעמא דמשה
אחרונה משום סימפון
ופליגי רק בטעמא דמשה
ראשונה אי משום סימפון
או משום שמה תשעה;

מוסף רע"י

הראיל ובעלה חייב
במזונותיה יפר. מורה
בזה שחייב להם כח נכבדות
לדעתן שנתנה נדניהם
לד' ויגרעו ש"ו ויחזיקו
בלבדלה י"ב דהש.
וען יבטחנה לחופה
עצל
לחם ששעה
זוהי שקדשה להוסיף
עסקן משה הכין
למכירתו לפרנס עצמה.
למכירתו כח נכבדות
אובדת משה. שבעל
חייב נדניהם משלו מהקנה
כ"ד ש"ו ויגרעו ש"ו ויחזיקו
בלבדלה י"ב דהש.
וזהו כ' שאל ששכן
מחיל את ששמו ששכן
דע"פ מוכין כ' קנה
ששמה (ש"ו ויגרעו ש"ו ויחזיקו
בלבדלה י"ב דהש.
מזה ששמה
ששמה (ש"ו ויגרעו ש"ו ויחזיקו
בלבדלה י"ב דהש.

פירוש הרא"ש

י"א וספנה יאסונה
 איה ארבר ארר. חרר.
 איה כנענס שפענ שפני
 בתומוסה לררה לענן
 גפרת נדררה ורלסה
 ארשנה לענן ארשנה
 חרמוה איה מלי לארמיו
 ארשנה דקען קניע וט
 וילא גפאו ארשנות משל
 ארשנות בתורמה: אן
 ארשנה מאכרי בתורמה.
 ארשנה וטע זמן תר
 גפעל וטע אן ריכט
 מרשלה בתורמה לארמרען
 כנענומ דקען איה
 כפער ורר חרמוה. אן
 קנין דלמי סוה: הרר יום
 אן אכער יום
 פניי ברעל אלס איה סוה
 ארשנה נחי גפעל ורלס
 איה לאמר כנענה איה
 ארשנה כלל: א"א ארשנה
 בתורמה ריכטנה. איה דלמי
 מרשלה בתורמה דכנענס

ולאחזתה יצהגעת זמן לא
בזדירה. מה שאמרה תורה
בזינית משלו אבל בתרומה

(א) יצמות כע"ז (ב) שם
(ג) ע"ש (ד) ז"ל (למטה)
(ה) לעיל ע"ז (ו) ש"ס
(ז) לקמן ע"ה.

הגהות הב"ח

(א) בשמחה אין הימנה
במורה (ליבם) ח"מ. וז"ל
כ"ל לאישה וכן הוא
לקמן דף פ"ה (ב) נ"ב
וה' יהושע אמר לו:
(ג) שם דפי אמי אהרן:
(ד) רש"י ד"ה מי איכא
(ה) רמזי מפרק (ו) ד"ה
ולר' אלעזר ור' שמי במס'
דלמא מילתא:

מוסף רש"י

ר"א אומר יפר. אחד
מס' אל נדרה (במורה)
כ"ל. לאחד אבל לא
לשנים. שומרת יום אחד
יפר. אבל שומרת לשני
יבטל. לא יפר. לא זה
ולא זה. וט"ס. אין זיקה.
נדרים בשומות עם אשה
לדחות בצרה. כחמשה
שנפלה לשני אחר מאמר
זו. וראיתיהו לה
מזונות. כחמשה כחמשה
(מח). עמד בדין ונדרה
מונית משל יום, דמחמשה
בעלה הוא ועל דמיו נדרת
על מנת שיראה (שם כ"ט).

פירוש הרא"ש

מתני' שומרת יום. מזה
ומתנתה ליבם כמו ואזכי
שם אל הנדר ונגמרה
מפרק פלוגתיהו: אשה
שקנה הוא ל' צעמו. היינו
אחוסתו הכי הוא מפרק
נדרים בשומות עם אשה:
אשה שהקין לו מן
השנים. היינו שומרת
אין דין שפר נדרה.
עם אשה: שיש לאהרן
רשות בה. שם הוא וזקוק
לשאר אחיו: מה אהרן
כשבר ע"י יום אחד.
תשובתן טובה על דברי
ר"א שאמר שומרת כ"י
יבטל. מה אשה משיב על
דברי שאר אומר לאחד
ולא לשנים: אין היבטח
במורה: "יב"ב. להחמיר
מיתה הנה עליה: בשם
שארונה גמורה: "אשה.
לענין חיוב מיתה: נ"ב.

מתני' בין ליבם אחד. בין שזקוקה ליבם אחד בין לשני יבמין אחר ר' אליעזר יפר. ומוקמין ליה בגמרא בשעשה זה מאמר אחד מהן: **ומה אשה שקנה הוא לעצמו.** כגון הנושא אשה בעלמא: **שקנו לו מן השנים.** יבמה שחיבו לו מן המורה: שאין לאחר רשות כה.

המקדש אשה מן השוק לאחר שקדשה לא מפסי בה קידוש מאד. אחר ואזהרה מני מיפר: **יש לאחר רשות כה.** שאם עשה זה מאמר יבם זה וכל אחיו אח"כ ועשה זה מאמר תפסם זה כדאמר (יבמות ג.) יש מאמר אחר מאמר: **דכריך כשני יבמין.** דכשני יבמין מנית למימר כי הא' גוונא: **מה אשה משיב על יבם אחד.** כהא לא מנית למימר שיש לאחרים רשות זה האולא וליכא יבם אחר ואת לא משיב מילוק בין יבם אחד לשני יבמין: **א"ל אין היבמה גמורה לאשה.** שאם לא עליה זר אין נשקל שאין זה לא דין ארוסה ולא אשה איש ואין חייבין עליה אלא לאו דלא מהיה אשת המת וגו' (דברים ה): **כשם שארוסה.** בעלמא גמורה לאשה שנקלן על ידה: **גב' קסבר אין זיקה.** ואפילו ליבם אחד אינה זקוקה דמיהו כחשמו עד שמכנס לחופה: **ור' יהושע סבר יש זיקה.** ולהכי לאחד יפר אלא לשנים אינו מיפר דאין צריכה לאשה מהן זקוקה ולאשה מהן תמיכס אע"ג דאמר' (יבמות כד.) מזה גדול לייבם מ"מ אם לא עליה קטן קנאה: **לעולם קסבר ר"א יש זיקה.** והיינו טעמא דאפילו לשנים יפר בשעשה זה האחד מאמר דהשתא יש צריכה וליכא דב"ש דאמר' דמאמר קונה קנין גמור והיא כחשמו לכל דבר הלכך מיפר לה: **ה"מ ביבם אחד.** דיש זיקה: **אבל כשני יבמין לא.** קני מאמר דלאחר דעשה זה מאמר אילו אחי אחוה מני לאוסרה עליו צריכה או צניטא דיש צריכה וגו' אחר מאמר: **מי איכא מילתא וכו'.** משום האי טעמא דאילו אית ליה אחא להאי יבם (ד) מני מפיך לה מנייה בחר הכי שמקדשה או על ידי נישואה וקרוי מאמר וליה בחר משא' כולי האי: **ולר' אלעזר כן פדת דאמר מאמר כו' אלא לדחות בלדה בלבד.** שאם היו ב' נשים לזה שמת ושתייהן זקוקות ליבם ואי אפשר לייבם לשתייהן דבית אחד הוא בונה ואינו בונה שתי בתים (ו) וכהא מילתא קסבר בית שמאי דמאמר קונה דכשעושה בזה מאמר דומה לזרה ומתירה לשוק אלא עדיין זו זקוקה לאחיו דמני אסר לה עליה: **מאי איכא למימר.** אכתי חיצוני כך מאי טעמא דאמר ר"א תבעמו בדין מפני שלא היה מייבמה וחייבהו בית דין לנישא לה

היכא דאמר אי אפשר כגו' אע"ג דבהפסדה לא מהני כדאיתא לקמן (ע"ה) זה נ"ל. ועוד דנהי דאמרין הכא על דעת בעלה לא קפדין אלישנא אלא הכי קאמרין דאין צריכה שיתקיים הנדר אי קפיד ביה בעלה אבל מאן לימא לן דעל דעת הכי משמע דנימא דנדר על דעת חזרו מני

מתני' (א) שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין ר"א אומר יפר ר' יהושע אומר לאחד אלא לשנים אומר ר"א מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא מיפר נדרה אשה שהקנו לו מן השנים אינו דין שיפר נדרה אחר לו ר"ע לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים בה רשות א"ל ר' יהושע עקיבא דברך בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד אמר לו אין היבמה גמורה (ב) ליבם כשם שהארוסה גמורה לאשה: **גב' בשלמא ר"ע סבר אין זיקה ור"י סבר יש זיקה אלא ר"א מאי טעמיה אי יש זיקה אין צריכה אומר ר' אמי כגון שעשה בה מאמר ורבי אליעזר סבר לה כב"ש דאמר מאמר קונה קנין גמור ורבי יהושע (ג) אומר לך ה"מ בחד יבם אבל בשני יבמין לא מי איכא מירי דכי אתי (ו) אחוריה אסר עליה בביתא או בגיטא ומפר ר"ע סבר אין זיקה ולר' (ד) אליעזר דאמר מאמר לב"ש אין קונה אלא לדחות בצרה מאי איכא למימר הכא במאי עסקינן כגון שעמד בדין ואיתחייב לה מזונות (ה) וכדכר בנחם משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת חנן**

הפרתן כלום דרחמנא אחר אישה יקימנו ואישה יפירו דבעינן שיהא ידוע בשעת הפרה וכן כח רש"י ז"ל בפרק ד' אחים (יבמות כט): וסוגיא דשמעתא דהתם מסייע ליה. וז"ל הכי אחר דברי יהושע סבר דזיקה ככנוסה דמיה דהא לא אשכחן דאמר הכי אלא רבי אשיעא אליבא דר"י ואחיותה דהם צריש פרוק כיצד ציבמות דר' יע. איכא למימר דלאו מנוסיה דמילתא אמותא אלא למאי דמפרין לה אליבא דר"ש מיהו אן מניין למימר דס"ל לרבי יהושע האוה טעמא אי נמי כי אמרין רבי יהושע קסבר יש זיקה לאו למימרא דליהוי ככנוסה אלא דהויא כארוסה ומיפר בשומות ואף על גב דצריש הך סוגיא סבירא לן דיפר למוריה קאמר דמיוכה לקמן הכי

יבם. פי' ר' יהושע סבר כ"ש דמאמר קונה קנין גמור. וה"מ דמפר בחד יבם אלא כ"י יבמין מי איכא מירי דלי אחי אחוה אסרה ליה צריכה אס' כה על יבמה האחרת, או צניטה, דל"ש נמי פסול לה צניטה מדרבנן וכו' ... דפסול מדרבנן, אלא מדרבנן אינה קני' לו לגמרי, יש לנו (להשוות) ולומר מדרבנן אינו יכול להפר: (ו) "אמר ר"א. פי' ד' אחין (יבמות טז): במאמר "ב"ש אינו קונה אלא אחות בצרה. דמתן התם שג"ל אחי שנים נשוא' שמי אחות ואחד מופנה ומת אחד מצד מבעלי אחות ועשה זה (מופנה) מאמר כו' עד והלו תלם משום אחות אשה (מת דהוי אחות אשה) דמאמר קונה קנין גמור דדרש"י (ו) קידושין ד). ולקחה לו לאשה (ו) וקאמר ר"א דהיינו דוקא לדחות בלדה בלבד, אלא אי בעי לאפוקי צניטה לא מני מפיך לה, דאית להו מיעוטא דבפ"ק דקידושין (סז) ויבמה צריכה גומרת בה (ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין) דלא מני אפוקי צניטה, ואית (לכו) רבוי לענין דקונה לדחות בלדה: **מאי א"ב** "א"ב. אמאי מפר כי נמי עשה זה מאמר, והתם כפ' ד' אחי (יבמות טז): [אמר לך ר"א] אמר דאמר אלא דלא קני לה בעל אלא בעי (נמין) חליה, להפרת נדרי' מי אמר, ותיקן בקונטרס התם דהתם (בבב) דשני מאי יפר בשומות קאמר דר' אליעזר נמי מודה דשומות מיתה מפר, אלא בשמעין דס"ד השתא דכ"ס למודי מפר לא אמר' דמודי ר"א: הב"ע שעמד בדין. אחר שש' בה מאמר, דהכי מוכח כל הסוגיא דמירי שעשה זה מאמר:

אמאי מיפר כיון דאיתא אשתו גמורה: האבא במאי עסקינן שעמד בדין וברא בו. ר"א דסבר דמאמר לב"ש אינו קונה (ו) ויבמה צריכה גומרת זה ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין זה דלא מני לאפוקי צניטה: **מאי א"ב** "א"ב. אמאי מפר כי נמי עשה זה מאמר, והתם כפ' ד' אחי (יבמות טז): [אמר לך ר"א] אמר דאמר אלא דלא קני לה בעל אלא בעי (נמין) חליה, להפרת נדרי' מי אמר, ותיקן בקונטרס התם דהתם (בבב) דשני מאי יפר בשומות קאמר דר' אליעזר נמי מודה דשומות מיתה מפר, אלא בשמעין דס"ד השתא דכ"ס למודי מפר לא אמר' דמודי ר"א: הב"ע שעמד בדין. אחר שש' בה מאמר, דהכי מוכח כל הסוגיא דמירי שעשה זה מאמר:

מו' א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מו' ב מ"י פ"ה מהלכות יבום הלכה ד' סמג ע"ש לא טו"ע י"ד פ"ה פ"י קטן סעף ה:
מו' ג מ"י פ"ה מהלכות נדרים הלכה ד' סמג ע"ש רמב ע"ש י"ד סימן רלז סעף י:
מ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
מ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ג א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ד א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ה א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ו א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ז א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ח א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ט א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"א א מ"י פ"ה מהל' נדרים הלכה כג' טו"ע י"ד סימן רלז סעף י:
נ"ב א מ"

(א) רש"י ד"ה או נשואין
וכו' דלי' איירוסין עושה
דלגא: (ב) ד"ה מאי יפר
דקאמר ר"א יפר נשואות
וכו' ולעולם:

תוספות

[illegible]

הכי פריך בשלמא רבי יהושע איכא בשותפות קאמר דיש זיקה ובארוסה טעמיה אי נמי סבירא ליה יט זיקה והוה הכי לשני יצימין לא סגי דאין ברירה ואי פרי: **ד'אמר רבי אחי כגון ששעה בה מאמר.** שנתן לה קדושין קדושים יבס הכי ממקרי: **מאמר קונה קנין גמור.** דהויא לה ככנוסה ומאי פטר לה בגיטא ולא צעיא חלילה ומס'ה מפרי לחודיה: **ורבי יהושע ה"מ אחד יבס.** איכא למימר דמפר אי משום זיקה אי משום מאמר: **אבל בשני יצימין לא.** דלפי' סבירא ק"ל כ"ש רמאמר קונה קנין גמור אפילו הכי מצי אהוה למיסרה עליה בגיטא או צביאה דהכי אשכחן ציבמות' לר"ג דסבירא ליה דמאמר קונה קנין גמור כ"ש ואפי' הכי אית ליה דלאוה אכר לה [על היבס] בגיטא או צביאה וכיון שכן הויי משית לה כנשואה או כארוסה אהוה מגרע גרעה דלארוסה לא מצי איניס למיסרה על הארוס ואהוה מצי למיסרה על היבס: **ור"ע סבר אין זיקה.** דלא תשיבא ליה זיקה למיהוי אפילו כאירוסין: **ולרבי אלעזר.** דאמר צ"ד אחין מאמר לבית שמהי אינו קונה אלא לדחות בצרה כדנתן התסוי ששעה אחין צ"ד אחד שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי האחיות ועשה בה מופנה מאמר ומת אחיו השני צ"ש אומרים אשמו עמו והלוו תלא משום אחות אשה והיינו דקאמר ר"א לדחות בצרה כלומר לדחות את אחותה שלא תאסרנה משום אחות וזוקקה דלאמר עבד לה ככנוסה לענין זה אכל אינו קונה קנין גמור דאי צעי לאפוקה

לא סגי לה בגיטא: מאי איבא למימר.
מוזות משלו כדמיא בהחולן [ויבמות מא].
יהושע מאי איבא למימר דהא רבנן
וסתם רבנן דפליגי עליה דר"א היינו ר'
דס"ל דיש ויקה וכתבוסה דמיא אי"ר רב'
כל שצחי' במוזותיה יפר ויבדל יבס (נב)
נמי כיון דעמד בדין וזכר כארסו דמי
מאי איניש למיסרה עליה דארס הלכך
אסר לה אינה רואה עמה קויה לגמרי
פרישין דלוקמה וס"א בשעשה זה ממי
משום ויקה: תפשו דבני רבא. לר'
הכי לא קני לא לישורא ולא ליטמא לה
עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמס'
למידק הכי הוה סליק אימורא מעיקרא
הוא לעגמו הרי הוא מפר נדריה אשה
לר"א דמאמר נישואין עושה הכי מוכח
ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי
גמורה לאישה דה"ג במאני' במקל'
לחודיה איבא למימר דהוה סניריא לן דר'
דיפר בשותפות אלא גרע ימי מארסו וס'
ודמסי' לקמן [נבא]. ונקלס הכא מו למאי ד'
דפרישין הכי משום דאכתי לא קים לן
אבל הכא דלמאמר האי פרוקא לעיל אי

תנן אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שקנה לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שמיפר נדריה ואי בשעשה בה מאמר קנה לעצמו הוא שקנה לעצמו ע"י שמים תפשוט דבעי רבה מאמר לבית שמאי אירוסין עושה או נשואין עושה תפשוט דנשואין עושה דאי אירוסין עושה הא תנן ^הנערה המאורסה אביה ובעלה מפרין נדריה אמר רב נחמן בר יצחק מאי יפר יפר בשותפות תנאי נמי הכי כרבי אמאי ^ושומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין ר"א אומר יפר ורבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים ר"ע אומר לא לאחד ולא לשנים א"ר אליעזר ומה אם אשה שאין לו חלק בה עד שלא תבא לרשותו משבחת לרשותו נגמרה לו אשה שיש לו חלק עד שלא תבא לרשותו משבחת לרשותו אינו דין שתגמור לו אמר לו ר"ע לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שכשם שאין לו חלק בה כך אין לאחרים חלק בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שכשם שאין לו עמה חלק כך יש לאחרים חלק בה אמר לו ר"י עקיבא דבריד בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד א"ל כלום חלקנו על יבם אחד ועל שני יבמין בין שעשה בה מאמר בין שלא עשה בה מאמר וכשאר דברים בן נדרים בלשון הוה אמר בן עזאי חבל עליך בן

היכי מצי מיפר כיון דלא קני לה קנין גמור: **הכא במאי עמי**
עמד דדין וברח חיות משל יבס דר"א ס"ל דכל שחייב במוזומיה
ולגוי עליה דר"א במתני' דהבגרות לעיל דקבירא להו א"ע
יהושע דהוא בכל דוכתי בר פלוגתיה א"כ מ"ט דר' יהושע
כן דפליגי עליה דר"א במתני' דבגרות לאו היינו ר' יהושע ור'
(וי) בשעמד בדיון וברח ה"ג מיהו בשני יבצמן ועמד חד מינייהו
על דעתו היא נודרת ור' יהושע קבר אין היבמה גמורה לה כה
כל היכא דאיהו מפרנס לה על דעתו היא נודרת אבל יבמה
י יבס זה שעמדה עמו דדין כרי שחאה נודרת על דעתו. כ
ממר: **קנה לעצמו הוא**. במאמר שעשה זה: **שקנה לעצמו**
אמי דלוקמה בשעשה זה מאמר תפסוט דבעי רבה איר
ה: **או נשואין עושה**. דאם כן עליה חופה קני לה ליוז
לה לחודיה בלא שותפות. ומסקין לעולם אימא לך דאירוסין
א דיפר לחודיה קאמר והא ממני משמע דשותפות דוקא
שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאין ק"ו לא סגי
לה מהאין ק"ו לר"ע דליפר לחודיה לימא ליה ר"ע אנא לא
ק"ו דס"ל דלא ברע יבס מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע
סחי אלמא ר"א לא דייק ק"ו **דידיה** ש"לשויה יבס
"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא קבירא
אחד ליה ר"ע אין מירגע גרע שאין היבמה גמורה לאישה
מסקין מאי יפר בשותפות אמאי לא פרידן מי קתני יפרו יפר
דאיכא לתרואה בשעמד דדין וברח דנתר דלקשינן מי קתני
הוא פריך ליה מי קתני יפרו ידע דהוא מוקי ליה בשעמד דר

עור דאמר לשנים מיפר כגון שעשה
מן השמים קנה לעלמי הוא כמה שעשה
ה' ירשה ומשימא לה ויבא עליה ידון
פקעה זיקת אחיו לגמרי מינה היכי מצי
יבם מיפר לאחיה: **והא חנן נערה**
המאורסין וכו'. דכל זמן וזמן הארוסה
אכתי שייך בה אביה: **מאי יפר**
דקאמר ר"א **בשופות.** עם אביה
דלעולם אירוסין עשה: **מאי כוונת דר'**
אמי. בדעשה בה מאמר פליגי: **משבחת**
לרשותו נגמרה לו. מיפר נדריה הוא
ואביה: **אשם שיש לו חלק בה עד שלא חבא**
לרשותו. אשם וזקקה לו עד שלא עשה בה
מאמר: **משבחת לרשותו.** דעשה בה
מאמר: **אינו דין שניגמר לו.** דמפר
נדריה: **כך אין לאחרים חלק בה.**
קודם שמתארס לו: **כך יש לאחרים**
חלק בה. לשאר יצמין: **אם אשה**
משיב שני יבם אחד. שני אחת מודה
לי עליו והואיל ואין לאחרים חלק בה
כארוסה דמיא ומיפר לה: **כלום**
חלקנו כו'. דודאי בין עשה בה מאמר
בין לא עשה בה מאמר אינו חייב
סקילה הבא עליה כנערה המאורסה
הלכך אינו מיפר לא שבה יבם אחד
ולא שבה שני יצמין דהכל דרטי שיה
דאין חייב יותר הבא על שומרת יבם
אחד מהבא על שומרת שני יצמין:
ובאחר נדברים כן נדריש. דכשם
דלענין סקילה אין לה דין כנערה
מאורסה כן נדריש אינה גמורה
לאשה להפך כנערה מאורסה והכי
מפ' לקמן: **שלא שישם את ר"ע.** שיעור
לנצח כל כך ולהשיב תשובות מעולות:

עזויא שלא שימשות את ר"ע מאי
תניא

אמרינו כגון שעמד בדיון וזכרנו. ופסקו לה
יפסק דהתן לעיל(ג). ובי תימא תינה לר"א לר'
דמפרנס לה אינו זכאי וזכאי דהפטר נדיבה
דאמר בינא א' יפר איכא למיפטר משום
א"א ור' יהושע כולוה סבירא להו דבארס
הו בדיון וזכר פליגי דר"א ס"ל האי יבס
נשס שסארסא גמורה לארס דארסא לא
ליבס דמקום שני יבמין כיון דלידך מני
ין נ"ל(ס): תנן א"ר אליעזר וכו'. לר' אמי
ג' שמיס. דמקמי הכי הו' אידלא גביה
וסין עושא ובעיא מסירה לחופה וזכאי
ש"ה ולעומה לה תפסוט מיר"א דנישואין
עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא
קאמר דא"ר אליעזר ומה אם אשה שקנה
אלא להפר בשותפות דאפי' תימא דס"ל
סבירא לי נישואין עושה דקאמרת אלא
אין היצמה גמורה לאשה כשסארסא
מארס ויחי קס"ד דלר"א מיפר יבס
אך דמאמר נישואין עושה אורי' לי מיהת
קמי חיינין עליה סקילה כערה המאורסה
אמרינו דכפרתינן ביצמות(ט): ו"ל דהס הוא
יפרו יפר קמי מוקמינן לה הסס כבי
יון וזכר ומש"ה לא איכפת ליה לאקשויי:
תניא

מוסף רע"י

אביה ובעלה מפירין
נדריה. ואינו מופר עד
שיפרו שניהם ובחובות
לשם חבל עליך. כל חבל
שנשים חבלה והפסד הוא
(וחולין ע' וכענין יבמות
קכב. וסנהדרין נטז.)

פירוש הרא"ש

בָּנִי אִי אֵיזֶר בֶּן
אֶלְדִּי בֶן
לְדֹמָיִם
שֶׁשָּׁמַע בֶּן מַלְאָכִי
לְפָנָיִם: שִׁבְתָּ אֶעֱצֹמֶנּוּ
בְּמִסְכָּה: מִסְכָּה בֶּן יוֹקֵק
לֹא אִדְּרֹס קִוְיָה: יִעֲשֶׂה
מִקְדָּשִׁי לְחֹמֶיךָ:
וְלֹא בֶן עָלֶיךָ
בְּלֹא חֶמֶץ קִוְיָה וְלֹאֲכָל
בָּנִי: מִסְכָּה בְּחֹמֶיךָ רָא:
לְמִפְנֵי עֲמַל דְּבִית
שֶׁחָלַל מִסֹּחַ שֶׁשָּׁמַע בֶּן
מַלְאָכִי: שָׂאֵן לֹא חָלַל
בֶּן עַד שֵׁלָא מְקַדֵּשׁ
הַיִּשְׁתֵּרוֹ: וְיִיטוּ מִקְדָּשִׁי
לְאֹהֵי: מִסְכָּתֵי הַיִּשְׁתֵּרוֹ
נִגְמָרֵי לֹא לְפָנֶיךָ בֶּן:
עַד לֵבִי: יִבְרָשׁ: שִׁמְרָה
יוֹקֵק לֹא קִוְיָה שֶׁשָּׁמַע
בֶּן: מִלְּפָנֶיךָ אִיטוּ שֶׁפֶלֶא
בֶּן יִדְּרֹס הַחֵץ בֶּן:
שֵׂאֵל יוֹקֵק בֶּן לְאִחִי:
שָׂאֵל דְּבָרִים לְדִרְשֵׁי בֶן:
לְשָׂאֵל דְּבָרִים לֹא מְגִירָה
לְהַפְרֵת דְּבָרִים מִן אֵל
לְהַפְרֵת לְקֵחַן מִפְנֵי מֶלֶךְ
שָׂאֵל דְּבָרִים: חֶבֶץ עַד בֶּן
יוֹאֵל: מִגְדָּל מְגִלָּה וְסִפֵּק
אֵל דְּבָרֵי שְׁמִלְחֵי וְיִסְכֵּן
כָּכָן עוֹלָל בֶּן שִׁמְעֵל אֶלֶם
בֶּן דָּלִי:

ב"ב"ב" בן נדיבים. מ"י יש לנו ללמד ההפסדה משאר דברים, דמנו (דלפני) [דלענין] שאר דברים לא עמדה לו במאמר, כן לענין הפסדה לא תגמר. לקמן חס' מאי דשאר דברים: חב"א ע"ב
בן עזריא. על עמנו היה נאמח:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

(א) לעיל ע"ב: מור י"ב.
(ב) ולקמן ע"ד: (ג) וי"ד
עוד לק' ע"ד: (ד) וי"ד
ע"ד לק' ע"ד: (ה) וי"ד
זה טעם דמסורת: (ו) וי"ד
ע"ב:

תורה אור השלם

1. כל נדר וקל שבעת
אשר לענת נפש אישה
יקימו ואישה יפרו:
במדבר ל' י'

הגהות הב"ה

(א) ג"מ מדקתני דין
שעשה: (ב) רש"י ד"ה
ומאי מנא טויה דרבי
אמי: (ג) רש"י ד"ה
מתניתין וכו' דטעמא וכו'
מדקא קרי לימנא אשה
אלמא וכו' ורמזאקא
(ה) דאשה לנר"ל והד"ה:
(ו) דה"ל מנא וכו' משום
דחפר:

מוסף רש"י

כל הנדרים כו' הרי הן
קיימין לא אמר כלום.
ועדיין לא נא הנדר לעולם
והיך יכול לקימו וישרו
ע"ה: לא בא לכלל הקם
לא בא לכלל הפר.
הלך לא מני מפר אל
לאחר שנדרה שאל לכל
הקם (לקמן ע"ה).

פירוש הרא"ש

דקתני בין ששעה
בה מאמר. מכלל
דשמעיה ליה לר' אליעזר
דאמר: דשעשה בה
מאמר: דקתני משנכנסה
לדירתה: דמשנכנסה לדירתה
לאחר ששעה י"ל חלק זה
היינו מאמר: מתני' דר'
הן קיימין א"א אמר ב"ה.
דפרשית לעיל דהוה ליה
קיום בטעות לפי שיש
נדרים שלא יתקון וכו'.
אליעזר מתני' קריב כאן
עוד טעם אחר שיקים
נדרים שאל לכלל איסור
מאמרם שלא באו לכלל
איסור מיהו אכסור אע"פ
לעסם הראשון דהא רבנן
קאמר נדרים דלעמדת
דשאל באי לכלל הקם לא
באי לכלל הפר ומנא ליה
לרבנן נדרים שעתיד שאל
באי לכלל הקם דהא לא
אמר ק"ו אלא ע"כ משום
דהו כמו קיום בטעות:
את שבאי א"כ"ה הקם.
היינו נדרים שבעת חלו:
גם ב"ה חייב' ובבב"א.
אותם נדרים שהפר כבר
לאשתו שנדרה אותם חלו
ומתבטלו לאחרי או לא
חילי כלל:

ומאי טויה כוונתיה (ב). ממאי משכחין הכא דתניא כוונתיה דר' אמי
דשעשה בה מאמר פלוגי: מדקתני ר"ע אומר כלום חלקנו בין יבס
כו' בין שעשה בה מאמר כו'. מכלל דשמעיה ליה לר"א דאמר
דשעשה בה מאמר יפר והארי מהדר ליה ר"ע הכי: א"כ. מדקאמר
ר' אליעזר דנרשא משנכנסה לדירתה

נגמרה לו אשה שיש לו חלק בה וכו'
אינו דין שתגמר לו ואי דלא קדיש דלא
עשה בה מאמר מאי נגמרה לו איכא:
אי אשה מודה. שאפילו עשה בה
מאמר שאין חייבין עליה סקילה
כנערה המאורסה הלכך לגבי נדרים
נמי לא הוה כלארסה והארי אינו יכול
להפר לה: מפנישין נמי דיקא. כרבי
אמי (ג) טעמא דר"ע דאמר דנרייתא
וכשאר דברים כן נדרים משום סקילה
הוא דקאמר: דקתני אין היבסה
גמורה לאישה. מדקא קרי לה
ליבסה אשה אלמא כשעשה בה מאמר
עסקין ומדאמר לה לאיכה נמי
להקסו לארוסה שמע מיהו דמשום
סקילה הוא דקאמר ר"ע דאינו מפר
כשם שמפר לארוסה: מתני' פרי
הן קיימין לא אמר כלום. דנדרים
שלא באו לעולם אינו יכול לקיים:
שנאו לכלל איסור. שכבר נדרה
וקא חיל עלה מפר אפילו הכי מפר כ"ש
דנפר אותן שלא באו לכלל איסור
כשיבאו דעדיין לית בהו משאש. אבל
לענין קיום אי אפשר שידון כן
דנדרים שכבר באו לכלל איסור דין הוא שיקים הלכך לא אמר כלום
לדברי הכל: אם שלא בא לכלל הקם. שעדיין לאו באו לעולם ואי
אפשר לקיימו דקתני דכי אמר הרי הן קיימין לא אמר כלום:
כיון חייל עלה מפר אב במקום יבס מן הארסין (ג) מילת חילי. עלה
ובטלי לאחור דקתני (ו) דהפרה קודם לכן: כו' דילמא לא
חיילי כלל. דהפרה דעבד קא מהניא דלא חיילא עלה שום נדר:
דאי

יש זיקה ולעיל פרישנא טעמא דר"ע משום דסבירא ליה אין זיקה
חזין דאפילו סבירא ליה לר"ע דיש זיקה מני אמר דלא יפר לפי שאין היבסה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה
וכיון דקלסיה כן עוזי לר"ע וחינהו לר"א ור' יהושע בדינא דלא אהדרו ליה מדי נקטינן כוונתיה וכן פסק הרמב"ן ז"ל. ומסתפקא לי
כיון דיבס לאו מני מפר אב במקום יבס מן הארסין (ג) מילת חילי. עלה
ובטלי לאחור דקתני (ו) דהפרה קודם לכן: כו' דילמא לא
חיילי כלל. דהפרה דעבד קא מהניא דלא חיילא עלה שום נדר:
דאי

יש זיקה ולעיל פרישנא טעמא דר"ע משום דסבירא ליה אין זיקה
חזין דאפילו סבירא ליה לר"ע דיש זיקה מני אמר דלא יפר לפי שאין היבסה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה
וכיון דקלסיה כן עוזי לר"ע וחינהו לר"א ור' יהושע בדינא דלא אהדרו ליה מדי נקטינן כוונתיה וכן פסק הרמב"ן ז"ל. ומסתפקא לי
כיון דיבס לאו מני מפר אב במקום יבס מן הארסין (ג) מילת חילי. עלה
ובטלי לאחור דקתני (ו) דהפרה קודם לכן: כו' דילמא לא
חיילי כלל. דהפרה דעבד קא מהניא דלא חיילא עלה שום נדר:
דאי

גם איבעיא להו [א"ר] טויה חייב' נדר' אשתו ובבב"א. פ"י כשהפר לה נדר' שעמדה לנדר [ומילת חילי] ובטלי. מי אמרין דחילי ובטלי אחר שחילי הפר:

אפניא כוונתיה דר' אמי. דלאוקמה [ע"ה]. להא דר' אליעזר כשעשה בה
מאמר: מה אשה שאין לו חלק בה עד שלא תבא לרשותו. דהיינו
ארוסה: משנכנסה לרשותו. היינו משקדשה והיינו לישא דמשנכנסה
דלאו נשואין בלשון כניסה מדכר להו תנא דמתן (לעיל ע"ה) עד שכתבם
לרשותו: נגמרה לו. לענין הפרה

נדרים דמפר בשותפותיה דאב:
אשה שיש לו חלק בה עד שלא תבא
לרשותו. דהיינו יבמה שהיה לו חלק
בה משום זיקה קודם שעשה בה
מאמר: משנכנסה לרשותו. דהיינו
כשעשה בה מאמר אינו דין שתגמר
לו ויהא זכאי יבס להפר נדריה
בשותפות: כשאר דברים כן נדרים.
משאר דברים אמה למד שאין היבס
מפר נדריה שהרי לשאר דברים אינה
כלארסה ואפילו עשה בה מאמר
ודנמפיש לקמן אף להפרת נדרים כן
שאינה כלארסותו ואינו מפר נדריה
אפילו בשותפות: חלל מפנין שלא
עויל. על ענמנו היה דואג מפנין שלא
שימש את ר"ע (ע"ה): מאי טויה כוונתיה
דר' אמי. דלאוקמה כשעשה בה
מאמר היכא טויה כוונתיה: דקתני
בין שעשה בה מאמר. אלמא שמעיה
ר"ע לר"א דנבעיה בה מאמר מיייר:
אי נמי מרישא. דקתני משנכנסה
לרשותו נגמרה לו. הא לישנא לאו
דוקא דהוה ליה לאתויי אשה שיש
לו חלק בה עד שלא תבא לרשותו

משנכנסה לרשותו אינו דין שתגמר לו אלא ריש מילתא נקט: מאי כשאר
דברים כן נדרים דקתני. מאי ינינהו אותן דברים דקא יליף נדרים
מייניהו: שאין חייבין עליה סקילה. שאין חייבין על היבמה סקילה
ואפילו עשה בה מאמר. אלמא לא עדיף מאמר דיבמה כקדושין
דלארסה: מפנישין נמי דיקא. דמחזינן סקילה קא מיימיה לר' אמי:
כשם שארסה גמורה לאישה. דלארסה בסקילה אס וינחה: ולענין
הלכה קי"ל כר"ע דאינו מפר לא לאחד ולא לשנים דאע"ג דקי"ל
יש זיקה איכא למימר ה"מ מקמי דאיתי לה הך ברייתא אבל בתר דאיתי לה
חזין דאפילו סבירא ליה לר"ע דיש זיקה מני אמר דלא יפר לפי שאין היבסה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה
וכיון דקלסיה כן עוזי לר"ע וחינהו לר"א ור' יהושע בדינא דלא אהדרו ליה מדי נקטינן כוונתיה וכן פסק הרמב"ן ז"ל. ומסתפקא לי
כיון דיבס לאו מני מפר אב במקום יבס מן הארסין (ג) מילת חילי. עלה
ובטלי לאחור דקתני (ו) דהפרה קודם לכן: כו' דילמא לא
חיילי כלל. דהפרה דעבד קא מהניא דלא חיילא עלה שום נדר:
דאי

גם איבעיא להו [א"ר] טויה חייב' נדר' אשתו ובבב"א. פ"י כשהפר לה נדר' שעמדה לנדר [ומילת חילי] ובטלי. מי אמרין דחילי ובטלי אחר שחילי הפר:

כ"ס א ב מ"י פ"ג מהל'
נדרים הלכה ע' סג
לאזין רמז ט"ש ע"ד
סמן רלז ספיק כח:

חובבות

מאי תניא בבי"ר דר'
אמי. מאמר דבר מן
הבנייתא [מיימיה ראה]
דל"א כשעשה מאמר
קאמר: דקתני ר"ע
בין שעשה בה מאמר
כו'. אלמא שמעיה לר"א
דשעשה מאמר קרי: א"כ
מרישא. למדו כר' אמי
מדקתני משנכנסה לרשותו
כו'. מ"מ משנכנסה לרשותו
אינו דין שתגמר לו.
משנכנסה לרשותו דיבמה.
והתלמוד אינו מביא כ"ה
תקלה דכבר נדגמר. ואית
דברים [א"ר] מספקא
דיבמה בסקין. אלא פסוק
כשעשה מאמר איירי:
מאי ובבב"א דבב"א לעיל
וע"ה: שאין חייבין עליה
סקילה. גם אחר כשעשה
בה מאמר. וכו' ב"ה
וי"ן ב"ה: אחר. אלמא
לא נגמרה ליבס כשאר
ש"ה ע"ה החלמה מן כן
לא יפר לה: מתני' נמי
דיקא. שאינה ר"ע מטעם
[ושמיה] נגמרה לחיוב
סקילה דקתני אין יבמה
גמורה לאישה. מדחכר
איהו [והל] [ונס] חכר
לארסה שמעיה שסקילה
למד. אפי' ע"ה האל לא
יפר דאפי' לארסה לא
שבי ליה ר"ע ומיין כיון
דל"א מאמר קונה קנין
גמור כ"ה: ור' יהושע
למארה כ"ה: וי"ד קונה
מן היתרה דרש"י (ע"ה)
קדושין י"ו. ולקמן נדרים
הם. ואיכא אהאי אין
חייבין עליה סקילה. ומאי
קאמר ר"ע לר"א אי
אמה מודה שאין חייבין
עליה סקילה: מתני' הא'
א"שיו כ"ה נדר' שחדורי
בכאן עד שבא. פ"י
מאמר שעה [שפסוק]
[שאלה] עד שאלה: הרי הן
קיימין א"א ב"ה. לפי
שאינו גומר בליבו לקיים
שם נדר' שלא יתקון
בקיום. הלכך היל' קיום
בטעות. לנדרים קיום. מיהו
היה יכול ל' לנדר לא
א' כלום דטע"ה דר"א
דמופדים משום ק"ו ואל
עין ג"י קיום. דדין
הוא דמקיים נדר' [במני]
[ואפי' אחר שקיים יפר.
אלא כר' שפסוק] כנמר
דמלתא דקין שאמר את
שאל לכלל הקם שאל לכלל
הפר. וידיד' דלעמדת אינס
באים לכלל הקם. ואל אית
לכו ק"ו. אלא ע"כ טעמא
משום דהו קיום בטעות:
אם כשר נדר' שבאו
[א"ר] א"ר. פ"י ש"א באו
א"ר. שאל כו'
עדיין: את שבא א"ר
הקם. דהיינו נדר' שחלו:
ואת שארם באים א"ר
הקם. אותם שלא נדרה
עדיין אינו יכול להקיים
לדיד' דהו קיום בטעות:

(א) רש"י ד"ה שאין
וכי' משגדר שאין אדם:
(ב) ד"ה ע"ה מ"ר ומה
אדם שאין מעלה אף:
(ג) ד"ה מזלי וכי' נגשו
בטמא: (חזקוני) ד"ה ע"ה
ומה מקוה שמעלה וכי' על
שם שהחכם מחיר את
הגדר כמקוה המטוהר
את הטמא והכי פירושו
ומה חסם שמעלה הקמה
וכי' קודם שחזרו שלא ילא
הגדר חל הס"ד:

תוספות

[illegible]

צִהֵדִיא צְרִישׁ פ' מִי שֶׁאָמַר הֲרֵינִי נוֹזֵר
לְהוֹ בַּעַל מִיַּעֲקֹב עֲקָר אִם מֵיגוּ גִיז לֹא
בְּנוֹזֵר וּשְׁמַעְתָּ חֲצִרְתָּהּ וְאָמַרְתָּ וְאִנִּי וְשׁ
לֹא אִי אֲמַרְתָּ מִיַּעֲקֹב עֲקָר הֵיכִיא נָמִי
הֵיכִיא אֲשַׁתִּירֶיא וְחֲצִרְתָּהּ אֲסוּרָה:

ח"ט אמר להם ר' אליעזר אס
 הפך נדרים שנאו לכלל איסור וכו'
 ש"מ לא חייילין. נראה בעיני דמשה"ה
 משמע ליה דלא חייילין נהי דלישנא
 דמתני' לא דריק הכי משום דשנא
 אי אמרת לא חייילין אימיה לק"ו דאי
 הפרה מנבעת נדרים שזלו כבר כ"ש
 דמעבכא שלא יחולו אבל אי אמרת
 דחייילין ובטלון מאי ק"ו כיון דחייילין
 הכי זאו לבעל איסור. ומכרח ליה א'
 אימא דקדאמרת איסור ליה לחנא
 למיתנא שאין בזין דהאי ליסנא משמע
 דהפרה מעבכת בזה שלא יבואו והא'
 לא קמני הכי דשלג זאו קמני דמשמע
 דרדיין לא זאו אלא שסופן לזא
 הלכך על כרחך מנא דמתני' סבר
 דחייילין ובטלון ואפילו הכי איכא
 ק"ו דאס הפרה מנבעת נדרים שנאו
 לכלל איסור ולא הימא הפרה עמהם
 כל שכן איסר נדרים שגולדו בזמון
 עתה דהיינו הפרה בעלל: **הא שמי**
 ומה במקום שאין מפר נדרי עלמו

משדור. כדכתיב לא יחל דבריו) אל
עמנו עד שלא ידור כלמערין צפ"י אל
שלא יתקיימו נדריו יעמוד בנ"ה ו
לידור יהיו בטלן; מאי לאו דאשטו
גופה דמער נדרי עמנו דליתו דאשטו
ק"ו לנדרי נדרי מה הוא דלא חייל
היתר חכם אף אשטו נמי דלא ח
כדא"ש. אש"ג דר"א יליף ק"ו מ
דמדמי להו לגמרי דדידיה לא חייל
שפיר יליף ק"ו. וקשה צעני וליגמר
נדרי אשטו כל כש שאין חלין
למידן הכי משום דנדרי עמנו היינו
לא חיילי כלל משום דכיון דשכח
בטעות ולא חייל כלל משא"כ בנדרי
מיהו לענין שיבו מופרין נדרי אשטו
למידן ק"ו דכיון דבנדרי עמנו אשטו
נדרי קודם שדור אשטו הכי הואו גת
שדוריה הוא כל דבר שאינו יסדר בנתי
מזינן למימר דאילו ידע מאי דאשטו
אי מזינן למימר אילו היה ידע האי פת
לא ידע אחת היא אלא מאי אית
אינו מחיר לעמנו לאחד הנדר כל ש
היי הוא מחיר לעמנו וכ"ש דעל דצד
דמפר לאחד שנדרה אשטו דליתו שמי
עקר נחיר מעיקרא מפר נמי עד שלא
נראה י"י: הא שמע אמרו לו לר'
הא העמאין מעומאמאן ואין מזיל על
במקאם הספרים ובפירוש הרב ר' ברו
אליעזר הכי דנת קל וחומר שיותר ה

(מיר כא:) דגרים התם איבער
וואי נפקא מינה לאשה שנדרה
ומע בעלה של ראשונה והפך
אשתירא ואי אמרת מיזב גיז

בגון דאתפּים אַחרנא
חלין הוּא תפּיסותא
איכא מַששא מאי ת"ת
הפר נדרים שבאו לכל
שלא באו לכלל איס
מי קתני שאינן באין
לא באו ת"ש^ט אמר לה
מיפר נדרי עצמו מש
עד שלא ידור מקום
משתדור אינו דין שיפ
תדור מאי לא דאש
[הוא] דלא חיילין
חיילין לא הא כדאיר
^יאמרו לו לר"א וזמ
הטמאין מטומאתן א
מליטמא אדם שאין
מטומאתן אינו דין
הטהורין מליטמא ש

אחרים מוחלין לו מפר נדר
בדעה נדרים (ועל כן): הרוח
יאמר כל נדרים שאני עמיד
דומא דיליה. דבההוא גוונא
לא יחולו כל דאין ר' אליעזר
אין דאי הוו חילין הוה כריך
יילי כלל: הא כדאיסא והא
נדר עמנו לנדר אשמו לאו
כלל ודאשמו חיילי ואפילו הכי
נמי מקי' דידיה שלא יחולו
עמנו ונאכל לי דלא מצי
טעמא דהיא דלתי מעיקרא
שעתא נדרו ה"ל נדר
אשמו ליתא למימר הכי אלס
והא לאחרי שחולו שפיר איכא
דטעמא דקמי נדרו מבטל
גוונא נדרים לא מבטל להו לאח
נדר טעמא דנהי לא אי
מעיקרא לא היה נודר ומה לי
מחא דידע השתא לא היה נודר
למימר דנהי דבהאי גוונא
ההוא גוונא גופיה לנדר
קדם היה דנימא דבההוא גוונא
נדרים מהכרה ויחילי ולא
מדור שיהו חלין ובעלין. כן
אליעזר מקוה יופים שמעלה
מלעמא כה הגירסא
והכי אמרינן לא לרבי
לא ראו להבטל מה שלא חל
איסורו

מחזיקי חסד יאמר דהיינו ובעלי כח
ועל הרוב ה' וכן מלא המעשה בפי
היה. מהאמת ליה רבן הכי לדברך הי'
רש שלם באו לכלל אדם ולא יאוו, דומי

דאז אספעס אפטייט צו דיין גדרא. כגון שגדרה צויר וואמרה הריני
 וניורה וזמנע איז אחר וואמר ואני כמו כן: ואז אמרת חייני הוי
 אפטייטווא. וחיייל נמי אלייך דאזעפס נמי צו די האר נדר: ואז אמרת
 לא חייני. כמי שלא נדרה דמי ולא חיייל נמי אלייך דאזעפס ציה:
 [ש"מ]. מדקאמר שלא צאי לכלל

הדין נדרא אי אמרת
אמרת לא חלין לא
אמר רבי אליעזר אם
איסור לא יפר נדרים
שמע מינה לא חלין
שלא באו קתני עדיין
ר"א ומה במקום שאין
ר מופר נדרי עצמו
שמפר נדרי אשתו
נדרי אשתו עד שלא
הו דומיא דיליה מה
הא אשתו נמי דלא
והא כדאיתא ת"ש
מקוה שמעלה את
מציל על המהורים
מעלה את הטמאין
הוא שלא יציל על
ע מינה לא חילין
אימא

שאינו יכול לקיים עד שלא תדור וכו': ה"ש אמרו לו לר"א מקוב
ויבית ומה מקוב שמעלה אם הטמאים מנומאין. שהטובל בו
עולה מנומאין: אין מויל על הטהורים מליטמא. שאינו יכול
לטובל בו עד מנת שאם יגע בטומאה לאחר כן מוסיף על הצי
טבילה שלא יעמא. אף בעל נמי א"כ"ש שמעלה נדר אשמו שנדרה
מאסור להיתר אינו יכול להזיל על הנדרים שמעלה לידור שיהא
מקדים להן הפרה. מתקאמרו ליה הכי על הטהורים שלא יעמא
שמע מינה דלא חייבי דהכי שמע להו מניה דריא דלא חייבי משום
הכי קאמרי ליה בזהאי לישנא על הטהורים מליטמא: אדם שאין
מעלה אדם הטמא מנומאין או אינו דין שלא יזיל על הטהורים מליטמא.
הכל פירושו אדם שאין מעלה אדם הטמא מנומאין שאם נצטע
טבעת טמאה והקיאה דרך בית הרעי לא אמר דחיהו ככלי גלגלי
וחעלה מנומאין: אינו דין שלא יזיל על הטהורים מליטמא.
שאם בלע טבעת טהורה כדי להקיא דרך בית הרעי שלא
תקבל טומאה לאחר כן מפני שיא בגללים שאין מיטמא וכשם שאין
מזיל על הטהורים מליטמא כל עיקר כך לא יהא מוסיף על
לר"ס כשמר לדרי אשמו שמעלה לידור: ה"ש מ"ר ומה אדם
שאיין (א) מעלין אדם הטמא מנומאין. שאם בלע טבעת טמאה
ועבד לאחר כן אינו מוסיף לטבעת טבילה לטומאה בלועה לא
מהני טבילה ואם הקיאה אחרי כן טמאה: מזיל על הטהורים.
שאם בלע טבעת טהורה ואח"כ נטמא מזיל על הטבעת כיון
דבלועה היא לו נטמאה: מקוב שמעלה אם הטמאים מנומאין.
כשם טבול בו טהורין אינו דין שזיל על הטהורים מליטמא דלפניו
נענו (א) הטומאה לא יעמא: ע"א ומה מקוב שמעלה וכו'.
פירושו (ה) שעל שם ומה חכם שמעלה הקמה שקיים הבעל שמחיר לה
אין מזיל על אדם שאם ידור לא יהא נדר אדם שאינו מעלה הטמאין
כו' דפרפרשית בטבעת אף בעל נמי שאינו יכול להפר הקמתו אלא
א"כ ישאל לחכם אינו דין שאינו מפר בנדרי אשמו קודם שנדרה
שאינו מוסיף כלום מה שהפר קודם שחידור שלא יהא נדרים:
אימא

ר'איה ממקור דלע"ז: דמועיל לטומאה שעברה אינו מועיל לטומאה שעמדה לנח

(א) [תוספתא פ"ו].
(ב) [תוספתא פ"ו ע"ט].
(ג) [ברכות לז.], (ד) [במדבר
ל.], (ה) [ז"ל נחמ.].

פירוש הרא"ש

[illegible]

ולא תחול עליו:

נדר א מ"י פ"ב מהל'
נדרים ה' טו פסק
לאחר רמב"ם ט"ז
סמון רמב"ם פ"ב
נדר ב מ"י ט"ז טו
ט"ז פ"ב ט"ז

תוספות

והדרין אין בעלמא דרשין ק"ו אלא דשאני הכא. דלמא קרא
ואפקיה. ומקשו הכא א"כ דאי לאו קרא מודו דנפיק דר"א בדידיה
מאי מהדרי ליה מקוה יומא דהא אינהו גופיהו מודו ליה אלא דקרא
קדשי ואיכא למימר דהכי אמרי ליה לא דמקוה נפקא דמדי דרשא
דילן משום קל וחומר דידן דמקוה
יומא דאיכא למידן קל וחומר ואחא
קרא ואפקיה דמקוה שאינו מניל
מדרשא נפקא ל"ו מדכתיב וינגע
בנבלתם יומא הלל אומר אפילו הן
במקוה המים ואדם שמניל על טהרה
בזוהר מקרא נמי נפיק אלמא אחי
קרא לאפקי ק"ו וי הא גוינא דהפסד
נדרים נמי לא מפלוג אדרשא דילן
לקיימי ק"ו (דילן) דילן דכ"ה דהס
אם גופא מודים דלמא קרא
ואפקיה הכא נמי אחא קרא ואפקיה.
ונהי דעד השתא הוה סברין למימר
דבזמן פרכי ליה לילא למידן נמי
האי גוינא קולא וחומר כלל במסקנא
דגוינא מוקי דהכי קאמרי ליה מקוה
יומא דלמי קרא ומפיק ק"ו כי האי
גוינא: **מתני' הפרס נדרים כל**
היום. יום השמיטה: להקל ולהחמיר.
לא דוקא להקל ולהחמיר דהא לא
שייכא קולא וחומר הכא אלא ה"ק
פעמים שזמנו מרובה פעמים שזמנו
מועט לאפקי מעט לעת דלעולם
ומנו שזה: נדרה בלילי שבת. ה"ה
בחול והאי דנקט שבת מילתא אגב
אורחיה קמ"ל דמפירין נדרים בשבת
ואע"פ שאין לזורק השבת וכדדייקין
בגמרא: **נדרה בלילי שבת.** כניסמא
מפר בלילי שבת וציוס השבת עד שמחשך והיינו להקל: נדרה עס
חשכה. שדירה בשבת סמוך לחשכה מפר עד שלא תחשך והיינו
להחמיר. ובדין הוא דליתני אינו מפר אלא (ל)כשתחשך כיון דלהחמיר קתני אלא להכי תנא האי ליטנא משום דשייך ביה טפי מאי דמקרי
מלתיה שאם קודם חשכה לא הפך אינו יכול להפך דאשמועינן כהאי ליטנא דמפירין נדרים בשבת אפילו שלא לזורק השבת לפי שזמנה
עובר שאם קודם חשכה לא הפך שזו אינו יכול להפך: **גמ' אמר קרא ציוס שמעו.** דמשמע יום השמיטה בלבד: **דכתיב מיום אל**
דלילא יום הכי משמע: כתיב מיום אל יום. דמשמע מסוף יום שלפני שמיטה עד סוף יום של שמיטה דהיינו נדרה בתחילת הלילה שמפר הלילה
והיום עד סופו: **מן חד בשבא אחד בשבא.** דהכי משמע קרא מיום שמיטה עד יום כיוצא בו: **כתיב ציוס שמעו.** דלית מפר אלא יום
שמיטה וכיון שכן על כרחי כי כתיב מיום אל יום אינו אלא ליתן שיעור ארבעה ועשרים שעות: **חביבי.** ר' חייא שהיה דודו של רב.
וקי"ל הכי דהפרת נדרים כל היום ותו לא וכנסת מתני': **חייא בר רב שדי גירא ובדיק.** אגב גררר דרב מיימי הכא הא דחייא
בר רב שדי גירא ובדיק בעוד שהיה מתעסק לירות חלים היה בודק אדם הבא לפניו להחמיר נדרו שואלו אם מתחמיר ומתירו דקסבר
פומחין בחמירה ומשום הכי לא היה לרץ עיון למולא פתח: **יציב וקאים.** שלא היה מדקדק בדבר אלא עומד ויושב כמו שהיה מודמן לו:
תנן

א) [לעיל עה.]. ב) שבת
קמ"ה. ג) לקמן ע"ה.
ד) [לקמן ע"ה].
ה) [תוספתא פ"ו]
ו) [תוספתא פ"ו]
ז) [תוספתא פ"ו]
ח) [תוספתא פ"ו]
ט) [תוספתא פ"ו]
י) [תוספתא פ"ו]
יא) [תוספתא פ"ו]
יב) [תוספתא פ"ו]
יג) [תוספתא פ"ו]
יד) [תוספתא פ"ו]
טו) [תוספתא פ"ו]
טז) [תוספתא פ"ו]
יז) [תוספתא פ"ו]
יח) [תוספתא פ"ו]
יט) [תוספתא פ"ו]
כ) [תוספתא פ"ו]

תורה אור השלם

1. כל נדר וקל שבעת
אשר לענות בפש איש
יקיימו ואישה יפרנה:
במדבר ל יד
2. ואם ה' יחייב יחייש
לה אישה מיום אל יום
חוקים את כל נדרה או
את כל אסוריה אשר
עליו הקים אתם כי
ה' יחייב לה יום שמיטה:
במדבר ל טו

מוסף רש"י

לא בא לכלל הפר.
דלית ויכול להפך (נע"ה)
ע"ה. הפרת נדרים כל
היום. עד שמחשך ומו בל
ואפילו שעת סמוך לחשכה
(ושבת קוד).

פירוש הרא"ש

מתני' הפרת נדרים.
שאלמה מורה ואם ציוס
שמעו אישה יומא אחת:
כ"ה היום. עד שמחשך: ייש
בדבר דאק"ו ולהחמיר.
כלומר פעמים מפר ומן
קל ופעמים זמן מרובה
ולא שיש בדבר להקל טפי
מפ"ד מעט לעת: נדרה
בפ"ה שבת ב"ה. האי דנקט
בלילי שבת כלילי שבת ויומא
דכתיב ויחי ערב ויחי
בוקר יום אחד: ייש גרסי'
(לקמן ע"ה): במתניתא
האומר לאשה כל נדרים
שמעו יי אפשי בהם אין
כאן נדר לא אחר כלום
יפה עשית אין כמנחין אם
לא נדרת מדריך אי דבריו
קיימין. דלענין הפרה אין
מועיל אלא ליטנא דקרא
עד שאמר מופר ליכי אכל

לענין הקמה דאפי' שתיק מועיל אם שחק כל היום קיים נמי מועיל כל לשון אי נמי להכי בעינן דוקא מופר ליכי כדי ליתן חילוק בין הפרת הנבעל להפרת חכם דהפרת חכם בעל מנחין בלבד טעם כמו את ציומי
הפר הכי גרסינן בירושלמי דפרקין ר' אבהו אומר בשם ר' יוחנן הנבעל שאמר אין כאן נדר אין כאן שנועה לא אחר כלום חוקן שאמר מופר לך בטל לך לא אחר כלום אלא זה כהלכותי וזה כהלכותי הנבעל אומר מופר
לך בטל לך חוקן אומר אין כאן נדר אין כאן שנועה: לא יאמר אדם לאשתו בשבת בופר ליכי בופר ליכי בדרך שאומר לה בחול. שערך לשונות מפני כבוד השבת אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושתי ונגמרת
מפרש: גמ' בדריב ביום א"י יום. פי' מיום זה ליום אחר דהיינו מעט לעת: דאי בתיב ביום א"י יום. דהוא לילה בלילה הוא אמינא מחד בשבא אחד בשבא דמשמע מיום זה ליום אחר ששמו כזה: אין ה"לכה באותי
היום. משום דרבים ונהו אלתערין למיפקא דלא כוונתיהו או משום דקרא כוונתיהו דיקא דכתיב מיום אל יום. ויש ספרים גורסין הלכה כאותו היום. משום דבשלישי שבת גרסינן והלכתא הפרת נדרים מעט לעת ומפריס
בגד למיעבד כי הני מנאי פירוש פנא דמתני' וטנא קמא דברייתא דלמרי כל היום א"ל רב הכי אמר חביבי הלכה כאותו היום ואפי' אי גרסי' אין הלכה כאותו היום מניין למימר דבשבת דהש"ס פליג אדריבילי וכל
הספרים גרסי' הכא חייא בר רב (יש לפרש) כשהיה אשתו נודרת לא היה ממיר מד אלא היה שותק לקנטרה כאילו היה נודא לקיים נדרה והיה זורק חן בטולא לבין נעיל שיעור לה למחמירי קודם שיעור לאותו
מקום: רבה בר רב הונא הוה קאי. לידע מדת ללו לסיין טו למחמיר אכל למפריס דגרסי' אין הלכה כאותו היום אין מקומו כאן אלא לקמן בשמעתין:

ימים רדמחי בדמא. מין שזרין שלשה ואין דמין נשבת: בין ד"ס אמ"א מפורש ב'. ידן דוקא מיושב זיוס דמכין ניוס ועל חיל דר בר שדי גרול ודברק היה מורה תלמי ודוקא את הוורד את נחמרת על נדור. דמיל אפי' מעומד נפושמן נשעם אלף דרך ערלי: היה ממד ואלו דרגם ס' מדלג ודוקא פיוס היה ממיר דרז ונתיק ספין. רבא ^ארובי הונא היה מרז נשארין גרדים בלילא. וקמרי לול חשיב מין ר' אמר: ר' אלנא דרז בונג גרס וליג' אמר ר': ר' ^אר' אמ"א חורב נלפקומא ור' אמי ויש מקובל ר' חלמיש מרס את חורב ונלפקומא גרס היה חורב:

נבא א תוס' י"ד סמן
כח טעף: א
ב ב טעף: ד
כא ג טעף: י"ד ס' ר
טע' א:
כב ד ה מ' פ' מל'
הרס הלכה (ב) ג
סמ' לאון רמז טעף י"ד
סמן לל טעף: ו:
כג ו ז מ' פ' מל'
הרס הל' ה סמ'
לאון רמז טעף: י"ד
סמן לל טעף: ד ואל:
סד ח מ' טעף: (ד)
ו טעף: טעף
סה ט מ' טעף: ג
טע' ו
שנכות הל' ה סמ' לאון
רמז טעף: י"ד סמן לל
טע' ו סמן רמז טעף
ג:

תוספות

א"ר"ן הלכה נשא"י נדרי'
עומד יחיד ובלילה ב'
א"ר"ן הלכה נשא"י נדרי'
סבבור י"ב ובלילה נשא"י
לנדר: נשא"י ר"ג סבר
אין פותחין בלילה נדרי'
תחת ו' ו' לל כ"ל: אלא
לר' למולא לו פתח אחר
מחלל מלללל ונשא"י
הנדר טעם: ויפסק
נדרי' בעי' ובעי' עומד
והנ"ל יסד ר"ג: ור"ג סבר
פוחחין בלילה ונשא"י
עומד, הלכך א"ר"ן מושג:
חיי' סד ב' כ"ל: כמה ס'
מקפידין על נדרי' נדרי':
א"ר"ן יוחנן צ"ר שיבט'
בכ"ב: ה' דמ' נשא"י
ל' ט' א"ל כ"ל כ"ל: ונשא"י
כלל הפס' מעלה: וי"א
א"ר"ן אחר זה ואחר זה
בכ"ב כ"ל ור"ג צ"ר
בשפוח' ומתנתא דקמ'
כדן ש"ל: ל' כחול משפט
דכחול בעי' אחר, הי"ס
א"ר"ן ל' נשא"י נשא"י
אחר כדן שהוא רגיל
ל' כחול, הי"ס דל' בעי'
מפ' כלל אחר, וי"א
ל' יוחנן דל' וצ"ר שיבט'
כלל א"ר"ן ל' ל' למימ'
ט' א"ל, וי"ל דמ' בעי'
ל' נדרי' ל' שפ' ל' כלל
וקאמר ל' ט' א"ל, א"ר
ה' כחול אפסותא דנשא"י
ובי' קיימ', כ' א' ל' ט'
ואל' ל' ט' ע' כחול כ"ל:
חכ"ב ש"א ב"ש, הפס'
דכמ' ומכד' ל' בני כ"ל:
ובע' ש"א ב"ש, חכ"ב.
דכמ' (שם) ל' יחל דכר',
ודרש' מיע' (מכ"ב).
הוא א"ר"ן מושג א"ל אחר'
מוחל' דהיינו חכ"ב, וי"א
[הפס' דל' ל' כ"ל] כ"ל
הפס': זה הדבר, מיעוט.
החכ"ב מוחל' כ"ל: שיבט'
ומה חכ"ב ב' ח"ל כ"ל.
ול' ה' ל' כ"ל מ' ל' קי'
דל' ל' קר' אחר'

בקטונא דבי רב. בחדר של בית המדרש: ה"ג י"ר"ג סבר אין
פוחחין בחדר. אלא נריך למולא פתח ממוך הנדר. ולפי שזריך
לעיוני בפתח ירד מן החמור וישב: ור"ג נחמן סבר פוחחין
בחדר. הלכך אפילו מעומד. ולא פירש כן רש"י וז"ל בפרק הדר
(ערוצין סד): וכתב הרשב"א וז"ל דלדין
דקיימא לן פוחחין בחדר מן דמיעקרא
דמילתא פוחחין בחדר ולא בעינן
יושב אפילו לא נחמור ואלו כריסין
לחור אחר פתחים להמירו לא בעינן
יושב דכיון דמיעקרא דמיעומד סוף
דינא מעומד. ולפי שלא ירדמי לטעמו
איני אומר כן: הוי מר הווא לורבא
מרבנן. דקאמר דנמעבא אחר'
שהנדר מוטא הווא: פניא האומר
לאסוף. אחר שנדרה כל נדרים
שדוריי אי אפשי שדוריי אין רגיל
שחבא נודרת מכלן ואילך אף על גב
דנשמע ממילתא דמאי דנדרה עד
השתא ניחא ליה ומקיים להו לנדריה
שנדרה עד עכשיו אפילו הכי לא אחר
כלום שאין זו הקמה ואילו ר"ה אחר'
לפני ציוס שמינה רשאי אכל אס אחר
ל' יפה עשית (אין כחמור) כשנדרת
נדרי' הללו אי נמי דאמר ל' אין
כחמור אי נמי דאמר ל' לא נדרת
אני מדריך דבריו קיימין דכל הני
לישני הקמה משמע. ולפי ס' זה כולה
כרייתא בדיקא אלא דלישנא דרישא
לא מהני נה והני לישני דקרא מהני
נה. ולהאי פירושא לא גרסינן כהן
כרייתא אין זה נדר לא אחר כלום
דלישנא אין זה נדר לא משמע אלא
בנדרים שנדרה כד. ומאן דגרסינן ליה
מפרש לנרייתא הכי האומר לאשמו
בנדרים שעברו אי אפשי שדוריי
כלומר אי אפשי כהן אי נמי דאמר ל' אין זה נדר לא אחר כלום
שנדרת קאמר ואשכחן טובא דכחמור אי נמי שדוריי דוקא ואלו צ"ר דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו (לעיל עה). וספא קמני דנדי דנדרה בעי' לאון
מפורש בהקמה כדן מהך לישני דמי כהן סג'. ונראה צעני דעמא דמילתא דכיון דמילתא לקמין קיים כלל קיים לא גרעי לא לישני מקיים
כלל אכל בדיקא כיון דק"ל [למקן עט]. הפס' כלל אינו מופר אף כשהוא מוילא בשפתיו נריך שיהא לשונו כרוך: פניא לא יאמר אדם לשונך בשבת מופר
ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול. ה' דאסרין למימר הכי לאו משום גזירה דהימור נדרים דחכ"ב הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי
לנריך השבת הוא ואפילו בשאלה שרי אלא טעמא דמילתא דכיון דאפשי לנשי משינן: ולריך שיבעטנו כלל. דא"ר"ן דאמר לה טלי
ואכלי לריך שיאמר כלל שיהא הנדר בטל: וכחול מוילא בשפתיו. אס נדרה כחול לריך להוילא ההפס' בשפתיו: אחד זה
ואחד זה. אחד שבת ואחד חול מבטל כלל ואין לריך להוילא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי דהך כרייתא נמי אחר' קיימא.
ואת דגרסינן ולערב כחול מוילא בשפתיו וכולה נדרה שבת קאי דנדי דשבת משמריא צביטול שכלל לערב כחול לריך שוילא בשפתיו.
ול' ניראה דל' הכי מלי אחד זה ואחד זה דקאמר ב"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכה הכי אחר' ב"ה אחד זה ואחד זה מבטל כלל
וא"י להוילא בשפתיו נדי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מי עדיף [האי] לישנא מלין כלל נדר ואי אפשי שדוריי דאמרין לעיל לפוס פירוש בתרא
דכחמור כהי' דל' מהי בדיקא וכו' שמי חכ"ב שאל בטל כלל הא מליא לקמין דהפס' כלל לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אחר
לקמן הפס' כלל אינו מופר ה"מ היכא דל' אחר לה טלי ואכלי טלי ושמי אכל היכא דאמר לה הכי צביטול שכלל מהני דנדי דל' אפשי שדוריי
ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטל כלל כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מהיכא שאל בטל כלל ומוילא בשפתיו לשון גרוע דהיינו
אי אפשי שדוריי ואין זה נדר כן העלו בתוספות. ויש לרמב"ם וז"ל כזה דרך אחרת שאינה ממוזרת וכבר השיגו בה הראב"ד וז"ל וכו' קמני
בכרייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו שבת מופר ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול לאו למימרא דכחול לריך למימר הכי דהא אחר' ב"ה
דכין שבת כין כחול כל שאמר לה טלי ואכלי ובעל כלל סגי אלא כדך שהוא רגיל לומר לה כחול קאמר: אחר' ר' יוחנן חכ"ב שאמר
כלל בטל. דהיינו מופר לך ובעל שאמר כלל בטל לשון חכ"ב שדוריי מותר לך. לשון בעל מפורש הוא כחמור דהיינו לשון הפס' [במדבר ו] ולשון חכ"ב דהוי מותר לך
משמע ליה מדכתיב לא יחל דכר [סס] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגיגה י]. אכל אחרים מוחלין לי שעושין אותו חולין ונחמין מותר שיך למימר כהן
וצירושלמי

ב"ב ב'. ומתנתא דקמ' כדך שאומר לה כחול דמשמע דכחול בעי' אחר' הי"ס אס כה לומר שבת לא יאמר כדך
שהוא רגיל לומר כחול והוא הי"ס דכחול נמי אין לריך אחר' אלא אחר' דמילתא נקט לפי שדך אס לומר כחול
דאס לא כן לא מדע האס' דהפס' לה וי"א ור"י יוחנן דאמר וריך שיבעט כלל א"כ למ' ליה למימר טלי ואכלי וי"ל

והנתיב. במסכת עירובין (דף סד): ירד ר"ג וישב כו'. אלא דנדי
ישיבה: ר"ג סבר פוחחין בחדר. לריך ההכס לפתח לו במחלל הנדר
ולהעמיד מחלל הנדר בעטות שיהא מתחרט על כך כדאמרין (ט) אלו
היו עשרה בני אדם שיפייסוך בנדרה שעה דהשתא עקר ליה לנדריה
לנמי דנמא' לל' הוי נדר דמי
הלכך הוילא ולא אפשי בהימור אי
לאו דמיעקרא נדרה צעני עיוני טפי
למעקריה ואהי' ישב: ור"ג נחמן סבר
אין פוחחין בחדר. ואי לא אחר
בפירוש מיתריטא (ט) [אל] שריק ליה ולא
צעני לעיוני ויכול להפס' אפילו מעומד:
ואמר ל' וז' צעני רחמי אנספך. כך
פתחו לו בחדר: ה' לא חלל. אלא
נדרת אית כך פסא: אי אפשי שדוריי
לא אחר כלל. דלן כהרס כללן הו':
ואס כה לקיימו ואמר לה יפה עשית
שנדרת ואין כחמור אשה שחובה לפי
שנדרת ואס לא נדרת אמי הייתי מדריך
שכל כך יסר צעני: דבריו קיימין. דלן
לך קיים גדול מזה: עלי ואכלי עלי וספי.
להכי נקט הכי משום דהו' דברים שיש
בהם עיוני נפש ורכי שבת וינשו:
ולריך שיבעט כלל. שיאמר כלל מופר
ליכי: חכ"ב שאמר כללן בטל. מופר
ליכי: ובעל שאמר כללן חכ"ב. ומתיר לך:
זה

א"ר"ן יאמר אדם לאשמו בשבת מופר ליכי כדך שאומר לה כחול
אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושמי והנדר בטל מאליו א"ר יוחנן וצריך שיבטל
כלל תניא בש"א בשבת מבטל כלל כחול מוציא בשפתיו ובה"א יאחד זה
ואחד זה מבטל כלל ואין צריך להוציא בשפתיו א"ר יוחנן חכ"ב שאמר כללן
בעל ובעל שאמר כללן חכ"ב לא אחר כלום דתני' זה הדבר החכ"ב מתיר ואין
בעל מתיר שיכול ומה חכ"ב שאין מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר ת"ל
זה

בקיטונא דבי רב. בחדר של בית המדרש: ה"ג י"ר"ג סבר אין
פוחחין בחדר. אלא נריך למולא פתח ממוך הנדר. ולפי שזריך
לעיוני בפתח ירד מן החמור וישב: ור"ג נחמן סבר פוחחין
בחדר. הלכך אפילו מעומד. ולא פירש כן רש"י וז"ל בפרק הדר
(ערוצין סד): וכתב הרשב"א וז"ל דלדין
דקיימא לן פוחחין בחדר מן דמיעקרא
דמילתא פוחחין בחדר ולא בעינן
יושב אפילו לא נחמור ואלו כריסין
לחור אחר פתחים להמירו לא בעינן
יושב דכיון דמיעקרא דמיעומד סוף
דינא מעומד. ולפי שלא ירדמי לטעמו
איני אומר כן: הוי מר הווא לורבא
מרבנן. דקאמר דנמעבא אחר'
שהנדר מוטא הווא: פניא האומר
לאסוף. אחר שנדרה כל נדרים
שדוריי אי אפשי שדוריי אין רגיל
שחבא נודרת מכלן ואילך אף על גב
דנשמע ממילתא דמאי דנדרה עד
השתא ניחא ליה ומקיים להו לנדריה
שנדרה עד עכשיו אפילו הכי לא אחר
כלום שאין זו הקמה ואילו ר"ה אחר'
לפני ציוס שמינה רשאי אכל אס אחר
ל' יפה עשית (אין כחמור) כשנדרת
נדרי' הללו אי נמי דאמר ל' אין
כחמור אי נמי דאמר ל' לא נדרת
אני מדריך דבריו קיימין דכל הני
לישני הקמה משמע. ולפי ס' זה כולה
כרייתא בדיקא אלא דלישנא דרישא
לא מהני נה והני לישני דקרא מהני
נה. ולהאי פירושא לא גרסינן כהן
כרייתא אין זה נדר לא אחר כלום
דלישנא אין זה נדר לא משמע אלא
בנדרים שנדרה כד. ומאן דגרסינן ליה
מפרש לנרייתא הכי האומר לאשמו
בנדרים שעברו אי אפשי שדוריי
כלומר אי אפשי כהן אי נמי דאמר ל' אין זה נדר לא אחר כלום
שנדרת קאמר ואשכחן טובא דכחמור אי נמי שדוריי דוקא ואלו צ"ר דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו (לעיל עה). וספא קמני דנדי דנדרה בעי' לאון
מפורש בהקמה כדן מהך לישני דמי כהן סג'. ונראה צעני דעמא דמילתא דכיון דמילתא לקמין קיים כלל קיים לא גרעי לא לישני מקיים
כלל אכל בדיקא כיון דק"ל [למקן עט]. הפס' כלל אינו מופר אף כשהוא מוילא בשפתיו נריך שיהא לשונו כרוך: פניא לא יאמר אדם לשונך בשבת מופר
ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול. ה' דאסרין למימר הכי לאו משום גזירה דהימור נדרים דחכ"ב הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי
לנריך השבת הוא ואפילו בשאלה שרי אלא טעמא דמילתא דכיון דאפשי לנשי משינן: ולריך שיבעטנו כלל. דא"ר"ן דאמר לה טלי
ואכלי לריך שיאמר כלל שיהא הנדר בטל: וכחול מוילא בשפתיו. אס נדרה כחול לריך להוילא ההפס' בשפתיו: אחד זה
ואחד זה. אחד שבת ואחד חול מבטל כלל ואין לריך להוילא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי דהך כרייתא נמי אחר' קיימא.
ואת דגרסינן ולערב כחול מוילא בשפתיו וכולה נדרה שבת קאי דנדי דשבת משמריא צביטול שכלל לערב כחול לריך שוילא בשפתיו.
ול' ניראה דל' הכי מלי אחד זה ואחד זה דקאמר ב"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכה הכי אחר' ב"ה אחד זה ואחד זה מבטל כלל
וא"י להוילא בשפתיו נדי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מי עדיף [האי] לישנא מלין כלל נדר ואי אפשי שדוריי דאמרין לעיל לפוס פירוש בתרא
דכחמור כהי' דל' מהי בדיקא וכו' שמי חכ"ב שאל בטל כלל הא מליא לקמין דהפס' כלל לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אחר
לקמן הפס' כלל אינו מופר ה"מ היכא דל' אחר לה טלי ואכלי טלי ושמי אכל היכא דאמר לה הכי צביטול שכלל מהני דנדי דל' אפשי שדוריי
ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטל כלל כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מהיכא שאל בטל כלל ומוילא בשפתיו לשון גרוע דהיינו
אי אפשי שדוריי ואין זה נדר כן העלו בתוספות. ויש לרמב"ם וז"ל כזה דרך אחרת שאינה ממוזרת וכבר השיגו בה הראב"ד וז"ל וכו' קמני
בכרייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו שבת מופר ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול לאו למימרא דכחול לריך למימר הכי דהא אחר' ב"ה
דכין שבת כין כחול כל שאמר לה טלי ואכלי ובעל כלל סגי אלא כדך שהוא רגיל לומר לה כחול קאמר: אחר' ר' יוחנן חכ"ב שאמר
כלל בטל. דהיינו מופר לך ובעל שאמר כלל בטל לשון חכ"ב שדוריי מותר לך. לשון בעל מפורש הוא כחמור דהיינו לשון הפס' [במדבר ו] ולשון חכ"ב דהוי מותר לך
משמע ליה מדכתיב לא יחל דכר [סס] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגיגה י]. אכל אחרים מוחלין לי שעושין אותו חולין ונחמין מותר שיך למימר כהן
וצירושלמי

ב"ב ב'. ומתנתא דקמ' כדך שאומר לה כחול דמשמע דכחול בעי' אחר' הי"ס אס כה לומר שבת לא יאמר כדך
שהוא רגיל לומר כחול והוא הי"ס דכחול נמי אין לריך אחר' אלא אחר' דמילתא נקט לפי שדך אס לומר כחול
דאס לא כן לא מדע האס' דהפס' לה וי"א ור"י יוחנן דאמר וריך שיבעט כלל א"כ למ' ליה למימר טלי ואכלי וי"ל

(א) וי"ל דכ"ל: (ב) וי"ל
(ג) וי"ל: (ד) וי"ל: (ה) וי"ל
(ו) וי"ל: (ז) וי"ל: (ח) וי"ל
(ט) וי"ל: (י) וי"ל: (יא) וי"ל
(יב) וי"ל: (יג) וי"ל: (יד) וי"ל
(טו) וי"ל: (טז) וי"ל: (יז) וי"ל
(יח) וי"ל: (יט) וי"ל: (כ) וי"ל
(כא) וי"ל: (כב) וי"ל: (כג) וי"ל
(כד) וי"ל: (כה) וי"ל: (כו) וי"ל
(כז) וי"ל: (כח) וי"ל: (כט) וי"ל
(ל) וי"ל: (לא) וי"ל: (לב) וי"ל

תורה אור השלם

1. ובי תחולל לנדר לא
יקרה כך חסא.
2. וידבר משה אל ראשי
העדה לבני ישראל
לאמר זה הדבר אשר
צוה ה' במדבר ב' ב

הנהגות הב"ה

(א) נמי ר"ג סבר פוחחין
וכי' ור"ג נחמן סבר אין
פוחחין. ור"ג ס' א"ר סבר
אין פוחחין ור"ג סבר
פוחחין: (ב) רש"י ד"ה
וכי' נחמן וכו' מיתריטא
שריק כלל ויבטל לא
נחמן:

מוסף רש"י

בקיטונא דבי רב. בחדר של בית המדרש: ה"ג י"ר"ג סבר אין
פוחחין בחדר. אלא נריך למולא פתח ממוך הנדר. ולפי שזריך
לעיוני בפתח ירד מן החמור וישב: ור"ג נחמן סבר פוחחין
בחדר. הלכך אפילו מעומד. ולא פירש כן רש"י וז"ל בפרק הדר
(ערוצין סד): וכתב הרשב"א וז"ל דלדין
דקיימא לן פוחחין בחדר מן דמיעקרא
דמילתא פוחחין בחדר ולא בעינן
יושב אפילו לא נחמור ואלו כריסין
לחור אחר פתחים להמירו לא בעינן
יושב דכיון דמיעקרא דמיעומד סוף
דינא מעומד. ולפי שלא ירדמי לטעמו
איני אומר כן: הוי מר הווא לורבא
מרבנן. דקאמר דנמעבא אחר'
שהנדר מוטא הווא: פניא האומר
לאסוף. אחר שנדרה כל נדרים
שדוריי אי אפשי שדוריי אין רגיל
שחבא נודרת מכלן ואילך אף על גב
דנשמע ממילתא דמאי דנדרה עד
השתא ניחא ליה ומקיים להו לנדריה
שנדרה עד עכשיו אפילו הכי לא אחר
כלום שאין זו הקמה ואילו ר"ה אחר'
לפני ציוס שמינה רשאי אכל אס אחר
ל' יפה עשית (אין כחמור) כשנדרת
נדרי' הללו אי נמי דאמר ל' אין
כחמור אי נמי דאמר ל' לא נדרת
אני מדריך דבריו קיימין דכל הני
לישני הקמה משמע. ולפי ס' זה כולה
כרייתא בדיקא אלא דלישנא דרישא
לא מהני נה והני לישני דקרא מהני
נה. ולהאי פירושא לא גרסינן כהן
כרייתא אין זה נדר לא אחר כלום
דלישנא אין זה נדר לא משמע אלא
בנדרים שנדרה כד. ומאן דגרסינן ליה
מפרש לנרייתא הכי האומר לאשמו
בנדרים שעברו אי אפשי שדוריי
כלומר אי אפשי כהן אי נמי דאמר ל' אין זה נדר לא אחר כלום
שנדרת קאמר ואשכחן טובא דכחמור אי נמי שדוריי דוקא ואלו צ"ר דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו (לעיל עה). וספא קמני דנדי דנדרה בעי' לאון
מפורש בהקמה כדן מהך לישני דמי כהן סג'. ונראה צעני דעמא דמילתא דכיון דמילתא לקמין קיים כלל קיים לא גרעי לא לישני מקיים
כלל אכל בדיקא כיון דק"ל [למקן עט]. הפס' כלל אינו מופר אף כשהוא מוילא בשפתיו נריך שיהא לשונו כרוך: פניא לא יאמר אדם לשונך בשבת מופר
ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול. ה' דאסרין למימר הכי לאו משום גזירה דהימור נדרים דחכ"ב הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי
לנריך השבת הוא ואפילו בשאלה שרי אלא טעמא דמילתא דכיון דאפשי לנשי משינן: ולריך שיבעטנו כלל. דא"ר"ן דאמר לה טלי
ואכלי לריך שיאמר כלל שיהא הנדר בטל: וכחול מוילא בשפתיו. אס נדרה כחול לריך להוילא ההפס' בשפתיו: אחד זה
ואחד זה. אחד שבת ואחד חול מבטל כלל ואין לריך להוילא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי דהך כרייתא נמי אחר' קיימא.
ואת דגרסינן ולערב כחול מוילא בשפתיו וכולה נדרה שבת קאי דנדי דשבת משמריא צביטול שכלל לערב כחול לריך שוילא בשפתיו.
ול' ניראה דל' הכי מלי אחד זה ואחד זה דקאמר ב"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכה הכי אחר' ב"ה אחד זה ואחד זה מבטל כלל
וא"י להוילא בשפתיו נדי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מי עדיף [האי] לישנא מלין כלל נדר ואי אפשי שדוריי דאמרין לעיל לפוס פירוש בתרא
דכחמור כהי' דל' מהי בדיקא וכו' שמי חכ"ב שאל בטל כלל הא מליא לקמין דהפס' כלל לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אחר
לקמן הפס' כלל אינו מופר ה"מ היכא דל' אחר לה טלי ואכלי טלי ושמי אכל היכא דאמר לה הכי צביטול שכלל מהני דנדי דל' אפשי שדוריי
ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטל כלל כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מהיכא שאל בטל כלל ומוילא בשפתיו לשון גרוע דהיינו
אי אפשי שדוריי ואין זה נדר כן העלו בתוספות. ויש לרמב"ם וז"ל כזה דרך אחרת שאינה ממוזרת וכבר השיגו בה הראב"ד וז"ל וכו' קמני
בכרייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו שבת מופר ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול לאו למימרא דכחול לריך למימר הכי דהא אחר' ב"ה
דכין שבת כין כחול כל שאמר לה טלי ואכלי ובעל כלל סגי אלא כדך שהוא רגיל לומר לה כחול קאמר: אחר' ר' יוחנן חכ"ב שאמר
כלל בטל. דהיינו מופר לך ובעל שאמר כלל בטל לשון חכ"ב שדוריי מותר לך. לשון בעל מפורש הוא כחמור דהיינו לשון הפס' [במדבר ו] ולשון חכ"ב דהוי מותר לך
משמע ליה מדכתיב לא יחל דכר [סס] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגיגה י]. אכל אחרים מוחלין לי שעושין אותו חולין ונחמין מותר שיך למימר כהן
וצירושלמי

פירוש הרא"ש

בקיטונא דבי רב. בחדר של בית המדרש: ה"ג י"ר"ג סבר אין
פוחחין בחדר. אלא נריך למולא פתח ממוך הנדר. ולפי שזריך
לעיוני בפתח ירד מן החמור וישב: ור"ג נחמן סבר פוחחין
בחדר. הלכך אפילו מעומד. ולא פירש כן רש"י וז"ל בפרק הדר
(ערוצין סד): וכתב הרשב"א וז"ל דלדין
דקיימא לן פוחחין בחדר מן דמיעקרא
דמילתא פוחחין בחדר ולא בעינן
יושב אפילו לא נחמור ואלו כריסין
לחור אחר פתחים להמירו לא בעינן
יושב דכיון דמיעקרא דמיעומד סוף
דינא מעומד. ולפי שלא ירדמי לטעמו
איני אומר כן: הוי מר הווא לורבא
מרבנן. דקאמר דנמעבא אחר'
שהנדר מוטא הווא: פניא האומר
לאסוף. אחר שנדרה כל נדרים
שדוריי אי אפשי שדוריי אין רגיל
שחבא נודרת מכלן ואילך אף על גב
דנשמע ממילתא דמאי דנדרה עד
השתא ניחא ליה ומקיים להו לנדריה
שנדרה עד עכשיו אפילו הכי לא אחר
כלום שאין זו הקמה ואילו ר"ה אחר'
לפני ציוס שמינה רשאי אכל אס אחר
ל' יפה עשית (אין כחמור) כשנדרת
נדרי' הללו אי נמי דאמר ל' אין
כחמור אי נמי דאמר ל' לא נדרת
אני מדריך דבריו קיימין דכל הני
לישני הקמה משמע. ולפי ס' זה כולה
כרייתא בדיקא אלא דלישנא דרישא
לא מהני נה והני לישני דקרא מהני
נה. ולהאי פירושא לא גרסינן כהן
כרייתא אין זה נדר לא אחר כלום
דלישנא אין זה נדר לא משמע אלא
בנדרים שנדרה כד. ומאן דגרסינן ליה
מפרש לנרייתא הכי האומר לאשמו
בנדרים שעברו אי אפשי שדוריי
כלומר אי אפשי כהן אי נמי דאמר ל' אין זה נדר לא אחר כלום
שנדרת קאמר ואשכחן טובא דכחמור אי נמי שדוריי דוקא ואלו צ"ר דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו (לעיל עה). וספא קמני דנדי דנדרה בעי' לאון
מפורש בהקמה כדן מהך לישני דמי כהן סג'. ונראה צעני דעמא דמילתא דכיון דמילתא לקמין קיים כלל קיים לא גרעי לא לישני מקיים
כלל אכל בדיקא כיון דק"ל [למקן עט]. הפס' כלל אינו מופר אף כשהוא מוילא בשפתיו נריך שיהא לשונו כרוך: פניא לא יאמר אדם לשונך בשבת מופר
ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול. ה' דאסרין למימר הכי לאו משום גזירה דהימור נדרים דחכ"ב הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי
לנריך השבת הוא ואפילו בשאלה שרי אלא טעמא דמילתא דכיון דאפשי לנשי משינן: ולריך שיבעטנו כלל. דא"ר"ן דאמר לה טלי
ואכלי לריך שיאמר כלל שיהא הנדר בטל: וכחול מוילא בשפתיו. אס נדרה כחול לריך להוילא ההפס' בשפתיו: אחד זה
ואחד זה. אחד שבת ואחד חול מבטל כלל ואין לריך להוילא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי דהך כרייתא נמי אחר' קיימא.
ואת דגרסינן ולערב כחול מוילא בשפתיו וכולה נדרה שבת קאי דנדי דשבת משמריא צביטול שכלל לערב כחול לריך שוילא בשפתיו.
ול' ניראה דל' הכי מלי אחד זה ואחד זה דקאמר ב"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכה הכי אחר' ב"ה אחד זה ואחד זה מבטל כלל
וא"י להוילא בשפתיו נדי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מי עדיף [האי] לישנא מלין כלל נדר ואי אפשי שדוריי דאמרין לעיל לפוס פירוש בתרא
דכחמור כהי' דל' מהי בדיקא וכו' שמי חכ"ב שאל בטל כלל הא מליא לקמין דהפס' כלל לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אחר
לקמן הפס' כלל אינו מופר ה"מ היכא דל' אחר לה טלי ואכלי טלי ושמי אכל היכא דאמר לה הכי צביטול שכלל מהני דנדי דל' אפשי שדוריי
ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטל כלל כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מהיכא שאל בטל כלל ומוילא בשפתיו לשון גרוע דהיינו
אי אפשי שדוריי ואין זה נדר כן העלו בתוספות. ויש לרמב"ם וז"ל כזה דרך אחרת שאינה ממוזרת וכבר השיגו בה הראב"ד וז"ל וכו' קמני
בכרייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו שבת מופר ליכי בעל ליכי כדך שאומר לה כחול לאו למימרא דכחול לריך למימר הכי דהא אחר' ב"ה
דכין שבת כין כחול כל שאמר לה טלי ואכלי ובעל כלל סגי אלא כדך שהוא רגיל לומר לה כחול קאמר: אחר' ר' יוחנן חכ"ב שאמר
כלל בטל. דהיינו מופר לך ובעל שאמר כלל בטל לשון חכ"ב שדוריי מותר לך. לשון בעל מפורש הוא כחמור דהיינו לשון הפס' [במדבר ו] ולשון חכ"ב דהוי מותר לך
משמע ליה מדכתיב לא יחל דכר [סס] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגיגה י]. אכל אחרים מוחלין לי שעושין אותו חולין ונחמין מותר שיך למימר כהן
וצירושלמי

וְיָמֵי מִקְדָּשׁ וְאִין יִסְבֵּל לִפְסֵי דְמִכְשָׁא אִישֵׁי יִקְיָמוּ דְמִשְׁמַע מִדִּי שְׁקִימוּ הֵי מִקְדָּשׁ וְכֵן אִישֵׁי פִּיטְרוּ מִדִּי הֵי מוֹפֵר: הֵינִי קָרִי
 אֶל אֶחָא מִשָּׁל אֶלְמָנָה לְשִׁי שְׁתִּיקָה אִישֵׁי קִיּוּם אֵין מִי יֵדֵק לְקָדָשׁ שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם
 הֵי קִרְלָא מִשָּׁל מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי
 אֵין יֵדֵק שִׁשׁ מִשְׁמַע: אֵל לִמָּה שְׁתַּעֲבֵל יִסְבֵּל לִפְסֵי דְמִכְשָׁא אִישֵׁי יִקְיָמוּ דְמִשְׁמַע מִדִּי שְׁקִימוּ הֵי מִקְדָּשׁ וְכֵן אִישֵׁי פִּיטְרוּ מִדִּי הֵי מוֹפֵר: הֵינִי קָרִי
 אֶל אֶחָא מִשָּׁל אֶלְמָנָה לְשִׁי שְׁתִּיקָה אִישֵׁי קִיּוּם אֵין מִי יֵדֵק לְקָדָשׁ שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם
 הֵי קִרְלָא מִשָּׁל מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי מִשְׁמַע מִדִּי
 אֵין יֵדֵק שִׁשׁ מִשְׁמַע: אֵל לִמָּה שְׁתַּעֲבֵל יִסְבֵּל לִפְסֵי דְמִכְשָׁא אִישֵׁי יִקְיָמוּ דְמִשְׁמַע מִדִּי שְׁקִימוּ הֵי מִקְדָּשׁ וְכֵן אִישֵׁי פִּיטְרוּ מִדִּי הֵי מוֹפֵר: הֵינִי קָרִי
 אֶל אֶחָא מִשָּׁל אֶלְמָנָה לְשִׁי שְׁתִּיקָה אִישֵׁי קִיּוּם אֵין מִי יֵדֵק לְקָדָשׁ שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם שְׂבֻתָּתָם

וְאֵלֹהִים דְּרִידִים שְׂוֹא מִפֶּר. שהבעל מפר וכן האב מפר לבתו: **שֵׁשׁ בָּהֶן עֲנִי נֶפֶשׁ**. מפרש בגמ' [ע"ז] דה"ה דמפר נמי דברים שבינו לבינה אלא דנקט הני לפי שהוא (סובר) מפר אותן לגמרי בין לעצמו בין לאחרים מה שאין כן בדברים שבינו לבינה שאין מפר לאחרים אלא לעצמו: **אִם אֶרְצֶה אֶם לֹא אֶרְצֶה**. בגמ' [ע"ז] מפרש היי קאמרה: **אִם אֶתְקַשְׁט אִם לֹא אֶתְקַשְׁט**. קשוט הפנים כגון כחול ופקוק דבהא הוא דסבירא להו לרבנן דמפר משום דמרי עניי נפש אבל קשוט של מטה אפי' רבנן מודו לרבי יוסי דאין אלו נדרי עניי נפש אלא דברים שבינו לבינה. והכי נמי מוכח בגמ' דבקשוט הפנים אמרי' דקאמר [פ:] דכוותיה דקמי' שלא אתקשט צנפט לכלוך הוא ואמר נמי מאן שמעת ליה דכחול ופקוק דברים שבינו לבינה הוי רבי יוסי כלומר דאילו לרבנן נדרי עניי נפש הוו והיינו מתני' אבל קשוט שלמטה מדברים שבינו לבינה הוי והכי איתא ביהדיא בפ' המדיר (פסויות עא). גבי צנעיות שלא נתן קצבה: אמר

ואלא דאמרה האא רחיה עלי לעולם אס ארעץ. וכיון דקאמרה
הי רחיה ראשונה שריא לה אכל מההיא רחיה ואילך מתמסרה
ברחיה לעולם: לא תרעץ איהל ניוול. דס"ל השתא דברחיה
איכא עניי נפש. וזי תימא אי הכי אמאי נקט תנא דתלמי דדרה בזה
ליתני קיום רחיה עלי איכא ליתני

נא לא יזאמרה ביום הואם רחמים

ואלא "דאמרה קונם הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ משום הכי מיפר לה דהיכי תעביד תרחץ מתסרא הנאת רחיצה עלה לא תרחץ אית לה ניוולא ורבי יוסי סבר אפשר דלא רחצה ולניוול לא חיישינן אי הכי ליתני הכי רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו ענוי נפש אלא "דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום ורבי יוסי סבר ⁶ניוול דחד יומא לא שמיא ניוול שנית

דמחצה קמייטא שרץ לה אפילו הכי
יפר מהשחא: ורבי יוסי סבר אפשר
דלא רחצה ולניוויל לא חיישין. דק"ל
לרבי יוסי דבמחצה לעולם ליכא עיטוי
נפש. והקשה הרב ר' יונה דמשמע
ודאי דקונין אחיא דלא כרבי נתן
דק"ל דקנין הבצע מפר אלא א"כ חל
הנדר אלא כרבנן דפלגין בשביליה
פירקין: בנטולה איז מן היהודים אם
משמשתו דרבי נתן אמר לא יפר וחכ"א
יפר דאי כר' נתן התם נמי נימא היכי

עולם רבי יוסי רחל'ה נמי
עסקין כגון דאמרה אס
ממר אלז נדרי ענינא נפש
רחל'ה היום ולא מנינא נפש
ימיה דמכא ויאלך רחל'ה כל
יוסי לימני תנאי זה דקאמר
נדרי ענינא נפש ורחל'ה קמני
נא דפרסין לעיל לר' יוסי
רחל'ה אלה דר' יוסי חייס
אמר אס ארצן קמני ואיכא
היום ותו לא ליכא למיחש
דבר שאפשר לאוקמה נמי דאמרה
אס ארצן היום אלא משום
קיס זה נמי כהנא דרחל'ה:

מעביר תשמש מתפאר הנחת תשמיש עלה לא תשמש הו' לה' דרבי
שבין לבניה בדאמרין הכה אלה ודאי סוגיין דהכא דלא כר' נחן
רבין שכן מאי קמקשה בריש סוגיין למע לא הפרה לא תרחוק ולא
ליחסרו פירות עולם עלה דהא לרבנן מפר אע"פ שלא חל הגדר
ו"ל דלין הכי נמי דתנא דמתניתין ברבנן ס"ל אלא מיהו כי אמרי
רבנן דמפר אע"פ שלא חל הגדר ה"מ היכא שאי אפשר לה להנצל
אפי' כי מזדהר בתנאה מעניי נפש או מדברים שבין לבניה כגון
נקילה איז מן היהודים אם משמשחו שאנה יוכלו ליציל מדברים
שבין לבניה אי נמי כגון שחלתה תנאה דבר שיהא עשויה לצבור
עליו כגון שאני נהנית לך אם עושא אי על פי אבה או אפי' רציץ [לקמן פסח].
דטריחא לה נהנית שלא לעשות על פיהם אלא היכא שחלתה
נדרה דבר שאינו לא מעניי נפש ולא מדברים שבין לבניה והוא
דבר שאפשר לה לעמוד בו כרחיקה דקס"ד בריש סוגיין דליה זה עניי
כי האי גונא אפי' לרבנן לא יפר. ואי קשיא דא תנויא לקמן (פסח) אשת

שנית חיש שחמרה הררי נזיר

[illegible]

פס ויתא דה נמי משום דברים שבינו נציתה נחזי קשיא היח להחם נחזי
 ז' עניו דרשיה לפום מאי דקס"ד ב"ש סוגיין דרשיה לית צה עניו
 פס עניו נפש. פ"ה הרב ר' יונה דהשטא דמנא און אלו נדרי עניו נפש
 עניו נפש יסר. ולימא דכיון דנחנאה ליכא עניו נפש אפי' נדרה עפירות
 דרו פירות עולם עלה: אלא דאמרה הנאה רחיה עלי לעולם אם ארזך
 אפי' הכא דמקשינן לעיל אי הכי לית ר' יוסי אומר תנאי זה אין בו
 גל דברים שבינו נציתה הי' דהאי גי' שישא הכי משמע דמוכח לקמן [פא].
 כך פ"ה הרב ר' יונה ז"ל. וכ"ח אכתי קשיא דכיון דר' יוסי לא פליג
 ימי א"ר יוסי אין אלו נדרי עניו נפש דהא עביק הנדר עניו נפש
 דאמריה דלעולם נמי פליג והכי נאמרינן ר' יוסי סבר ניוול דחזי יומא
 קאמר שאין אלו נדרי עניו נפש כלומר דרשיה גופה לית צה עניו
 דחד יומא פליג דאפילו משום דברים שבינו נציתה לית צה וצרחיה
 וכלל משמע דכיון דאפילו צרחיה דלעולם ליכא עניו נפש ממילא דחז
 י' מוכח דלר' יוסי אפילו צרחיה דלעולם נמי ליכא עניו דמקשינן
 י יוסי צמתיתין אכולה רחיה פליג דליכא עניו דאי לא מאי קשיא:
 שנית

[illegible][illegible]

(א) לעיל ט. (ב) יומא עד.
(ג) [מוספתא ב"מ פ"א].
(ד) [ש"ך לדף פא].
(ה) [ויקרא כג.] (ו) [יומא
עד:] (ז) [ש"ך לדף שא"ח].

תורה אור השלם

דאמרה הנאת רחיצה
במי משרה דכוותיה
מ אם לא אתקשט
[רב יהודה] *אמרה
עלי אם ארחץ היום
הנאת קישוט עלי
היום ושבעה שלא
אשי האי אלו נדרים
תני א"ל תני אלו נדרים
א שבועות נמי היינו
עים נדר בנויר ובקרבן
רחיצה אית בה ענוי
נדי ¹³ אע"פ שאסור
אלא באוכל ושותה
ואי אמרת כי לא
הכיפורים כי רחץ
מענינא דקרא גבי
תענו אית נפשותיהם
שתא רחיצה לא ידע
יים דכתיב ² בל נדר
ענות נפש מילתא
וכי לא רחצה אתיא
סי אדר' יוסי ¹⁴ מעיין
אחרים חיינה קודמין
המת אחרים בהמתם
ם כבישתן וכבישת
לכבישת אחרים חיי
רים קודמין לכבישתן
קודמת לחיי אחרים
ני יוסי יש בה צער
גוף

שלא ילך לאותה עיר אחרת שלמטה הימנה לפי שהמים שלהם הם והמים
בצדוהו חייבן קודמין לחיי אחרים: ואם יש בה כדי חייבן של אלו ושל
אלו ואין בה לסתפק ממה שנשאר מאותו מעיין אלא כדי בהמתן של
בני אותה העיר: **כביסתן וכביסה אחרים.** אם יש בו כדי מיותן וכדי
בהמתן של בני אותה העיר אחר צומה שנשאר בצמין אלא כדי בכסת
בגדיהם של בני העיר: **חיי אחרים וכביסתן.** שיש להם העיר וצרכהמתן
להשקות ממעין אחד ואין כביסה להם אלא זה ואם חיי אחרים
תלויין בו ואין בו אלא כדי שיעור של אחד מהן: **חיי אחרים קודמין
לכביסתן.** ויניחום לבני אותה עיר אחרת לחייבן ואל יבכסו בו
בגדיהם: **השאל כביסה.** דעגדים קאמר ר' יוסי דאית ציה גערא ולהכי
כביסתן קודמת: (ו)גוף כולו מיבעיא. דאית ציה עניו כשאינו רוחץ:
כביסה

מעתה רחלה אין חשבוני ויכר זו ביטוס: אבא נבי נדר הריב אענות נפש. משמע נדר שיצא לבסוף לרדי עמי נפש ויחיינו רחלה: מעיין של בני העיר. כיון שחמי עשרות התמספקות ממעין אחת המים עד שיספיקו לדכוי ומי אחיך עמך חייך קודמין לחיינו ואחרי שרמנו גם התחמוסים יעבדו העליונים עד שישמו בהממן וכל שכן עד שיכנסו בגדילין: רבי יוחי אומר: בביטוסן קרפיהו אפי' לביסקה נער ומשני דאין ודאי חשיב לביסקה טפי נער מרחיקה: (א)אמר שמואל עירבוברהא ודרשא. מי שלמי מסקר ראשו ומתקור מכניס ולכלוך מביא לידי עורון שמאחר העינים יבס"ח דנבא חמא (ד' ע"ז). שאלתלג שמים חניניות מנומא אחת מחשבות מאור עיניו של אדם:

פירוש דרא"ש
כמי משרה. עשרין כנן
פסגן וחס סרוחין והיא
זל מרחק כנן וחלסר:
ברחיה ולכן מפרש לה:
צביון הוא. ולא מקרי
קטוע: **א"א א"ה רבא.**
מתי קמי הנאה רחיה
עולב עלי אס רחוק היום
דמפרש לגיל וזכונה
של ארחן לעולם: **א"ע**
שארי בברין. בתשמיש
המטה וזכונות סקול
ברחיה וסוכה ברחיה
ושמיה: **בריה תעני א"ה**
נפשוהיבם מילתא רדיק
ענינא השמא. שוכר
לכז ביום דלמי

מניעת אכילה ושתייה חבל
 אחד ראשון העליונים לעכב
 לחיי אחרים. אלמא חשיב
 ק' משער הראש כדאמרין

(א) מיר יעזר. (ב) כב. (ג) [שם].
(ד) וק' גמ'. (ה) וק' גמ'.
(ו) [מנחם ל.].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הפך לה
בעלה והיא לא ידעה כו'.
דלא אמרין במסכת טיר
פ"ל: (ב) ר"ה ולי אמרת
וכי' לנאשה מתענה אמאי
אינה סופגת אע"ג
דהפר לה חספוסה ה
הי נמי יין רגה והרן
דומא כ"ל: (ג) ר"ה אין
מירות וכו' והיא איתא
התם האומר היני מיר:
(ד) נמי מביאה חטאת
העוף וכו' דכיון דמפר
לה בעלה הוי כחל מירות
דכי מפר לה בעל חט
וכי' קא דיק מביאה דבעל
מינו כ"ל ויחנה דליל
נמחק: (ה) ר"ה וקטא
העוף אפי' מביאה חטאת
דחטאת על חטאת
כדמפר איה לנאשה להכח
ולא כחל וכו' נמי על
הספק דאמר יערה
כ"ל ודע:

גליון הש"ס

בה"ר ר"ה דלפא וכו'
לא דקא. וכן לעיל דף מו
ע"כ אמר רבא דלמא
לכתלה ויין חטאת
דכ"ל חולין דף ע"ב
ד"ה דלמא ונחשבות
דכ"ל סימן חט"ו:

פירוש הרא"ש

הרי זו סופגת את הארבעים
הארבעים. משנה שניה
לנדרים. הרי זו סופגת
למדיק דבעל מינו גיין
משנה הרי זו ולי' ויפא
קיימא ארשא ואע"פ
שספר לה סופגת את
הארבעים על מה שעשתה
קודם הפרה מה שחן
כן כפרת חטא ודמי לה
לנולד בעל מעקר קא
עקר ולא קיימא חטא
ארשא ואנן דבעי למתי
סופא איה סופגת קמי
רשא סופגת: אינה סופגת
את הארבעים. דהפרה
בלא ידיעה היא הפירה:
וה"א כיון דאית' ד"ה
צקרא דה"ה ב'ו'. ה"ה
דלמא לאו דוקא אלא
דמיר דלא היי מין דליו
מפר איה מתענה כחל וכו'
הפר לה על זג וחרנן
מירה היא לוג וחרנן ואמאי

הפר לה בעלה והיא לא ידעה כו'.
לה חספוס דהא אמרין במס' נזיר בפרק מי שאלר הריני נזיר (ו) אישה
המסר וכו' יסלנה לה נאשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכחוש
מדבר שהיא נזירה כלשהו וכפרה דקסבר בעל מיעקר עקר: ואי

מסענה. (א) ה"ה הוי נמי יין זג וחרנן
דומיא דשתי ככרות דמתענה ליון
ואין מתענה לוג וחרנן ואמאי קמי
אינה סופגת את הארבעים דמשמע
דמפר לה מכל וכל: **דלמא מין**
דאיש לה נאשה. דאית ביה משום
עניו הוא דהפר לה ולא מוג וחרנן
אלא מדקמתי אינה סופגת ש"מ
דמפר לה מין מוג וחרנן צלומה
הפרה דיון וקטא לר' יוחנן: **אין**
ניירות לחלון. כדאמרין בפ' הריני
נזיר מן הגבורות (מיר יא). והכי (א)
הוא אומר הריני נזיר על מנת שהיא
שומת בן ומטמא למתים הרי זה נזיר
ואסור כיון ומפרס צריחא מפס
שהמנה על מה שכתוב צריחא הכל
נמי כי מפר לה בעלה מפר הכל:
אמר ליה אביי הא קרבן לחי נזירות
איכא. בתמיה. דאי אמר הריני חני
נזיר מביא חני קרבן והא קיימא לן
דלא אשכחן מירות לפלגא אלא אי
לרצנן הוי נזיר גמור ואסור מכל אי
לר"ש דפליג עלייהו לא הוי נזיר כלל
דאמר אינו נזיר עד שזיר מכולן ואי
בעית למימר דיש קרבן לחי מירות
אמינא נמי דיש מירות לחלון אפילו
לענין מלקות ואיכא לפרוכיה נמי

דמעיקרא: מביאה חטאת העוף. היום ואינה נזירה להביא חטאת
העוף. והתם מפרש בגמ' למאי הלכתא מביאה חטאת העוף טפי
מחטאת צהמה: **מביאה חטאת העוף.** משום מירות שעשתה קודם
שהפר לה בעלה דכיון דמפר (ו) בעלה הוי כחל מירות דליון כי מפר
בעל אינו מפר אלא מה שעמד לנא אכל מעיקרא אינו מפר דקודם
הפרה דקדאי קאי. והתם במסכת נזיר קא דייק דבעל מינו גיין והיכא
דהפר לה וגמלאו דברים שעשתה קודם הפרה שנטמאת למתים
סופגת את הארבעים: **וטעמא בעוף.** איהי מחי' (א) דמשום הכי אינה
נזירה להביא ולא כלום דהא הפר לה אלא משום דר' אלעזר הקפר
דאמר הנזיר מביא חטאת על שזיר עזמה מן היין ומביאה זו חטאת
העוף נמי: **על הספק.** דאמור יערה עזמה מן היין מתחלת הנזיר
עד שעת הפרה דאשכחן דחטאת העוף אחי' נמי על הספק דיולדת
שהפילה ואין ידוע מה הפילה אם חמיהא אם ולי מביאה חטאת העוף
והואיל דאשכחן בעלמא דחטאת העוף בזה על הספק הכא נמי
מחיל היא חטאת העוף: **האשה שנדרה נזיר כו'.** איהי קאמר
דלמא מין דאית לה נאשה וכו' דלא אפשר למידק כדדייקין לעיל:
דלמא

הספק נמי בזה ואינה נאכלת אחי' נמי לחי מירות: איסיביס. לר' יוחנן פריך דאמר אין מפר לשאין מתענה: **האשה שנדרה נזיר**
ונטמאת ואח"כ הפר לה בעלה אין מביאה חטאת העוף. דאין קרבן לחי מין של מירות דכיון דהפר לה בעלה כל דיני מירות מכאן ואילך:

איה סופגת הארבעים על טומאת מת: אין נזירות לחצאין. כשאלמה הריני מירה חל עליה כל דין מירות וכשאלמר
מופר לני מופר הכל ולא דמי לנדרה משתי ככרות דכשני מדרים דמי: הא קרבן לחצי נזירות איבא. אם נדרה מירות
והפר לה למוק חמשה עשר יום הכי נמי שחזר קרבן טהרה על חצי מירות שנטהר או אם נטמאת קודם הפרה שחזר
קרבן טומאה דכי נשנה דרב יוסף דמדקאמר אין מירות ולא קאמר אין קרבן לחלון: **האשה שנדרה נזיר**
ונטמאת. והפרישה דשמה לאשם נזיר טמא מביא חטאת העוף וטעמא דהפרה קודם שחזר למנות מירות טהרה:
מביאה חטאת העוף. כיון נזיר טמא מביא חטאת העוף וטעמא דהפרה קודם שחזר למנות מירות טהרה:
אין קרבן לחצי נזירות אמאי מביאה חטאת העוף על טומאת מת: כיון שהפר לה: **איבא באי** יש קרבן לחצי נזירות
ג' בהמות בקיאי לחצאין. אם לא נטמאת כיון נזיר טמא שחזר חטאת עולה ושלמים והכא שנטמאת מביא כל קרבנות
טומאה: והטמאת העוף דחתיא משום דחטאת העוף בא על הספק. ביולדת שהפילה ואינה יודעת מה הפילה אם נפל
הפילה וחיבת מנה או רוח הפילה ופטורה מביאה חטאת העוף מספק להכשירה בקדשים ואינה נאכלת וגמור מימי
לא מקרי הלך נמי נפל חייב להביא חטאת העוף וגם נאשה כדכי אלעזר הקפר דאמר נזיר חוטא הוא הכי
מפרס ליה נזיר: **מביאה חטאת העוף על הספק.** כדפרישין ומשמע דהמירות מופר ומותרת לעולם למתים מדקמתי
ונטמאת ואחר כך הפר לה: ואי אמרת כפ'

הרי זו סופגת את הארבעים. מפרשין במסכת נזיר (כא). דמשום
נדרה דקיסא נקטה: **דלמא מין דאיש לה נאשה הפר לה וכו'.** והאי
דאמר' דלמא *לאו דוקא דלפילו הפר לה בזהדא מוג וחרנן לר'
יוחנן דאמר (בבא) אין מפר לשאין מתענה לא מהני משום טעמא דכתיבנא:
וטעמא את הארבעים. ואם איתא

הרי זו סופגת את הארבעים *הפר לה בעלה
והיא לא ידעה שהפר לה והיתה שותה יין
ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים
ואי אמרת מפר למתענה ואין מפר לשאין
מתענה דלמא מן יין דאית לה צערא הפר לה
מן חרצן ומן זג לא הפר לה דהא לא אית לה
צערא וחספוס את הארבעים אמר רב יוסף
באין נזירות לחצאין א"ל אביי הא קרבן לחצי
נזירות איבא אלא אמר אביי אין נזירות לחצאין
באין קרבן לחצאין מיתבי (ב) **האשה שנדרה**
נזיר והפרישה בהמה ואח"כ הפר לה
בעלה מביאה חטאת העוף ואינה מביאה
עולת העוף ואי אמרת אין קרבן לחצי
נזירות אמאי מביאה חטאת העוף ואלא
מאי יש קרבן לחצי נזירות שלש בהמות
בעי לאתויי חטאת עולה ושלמים אלא
לעולם אין קרבן לחצי נזירות וחטאת
העוף דמתא משום דחטאת על הספק
איתביה ***האשה שנדרה נזיר ונטמאת**
ואחר כך הפר לה בעלה מביאה חטאת
העוף ואין מביאה עולת העוף ואי אמרת
מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה
דלמא

להביא קרבן לחלון אלא על מין מירות שלם: **מיתבי האשה שנדרה**
נזיר והפרישה בהמה. כלומר שנטמאת כבר קודם הפרשה של
צהמה דכיון דקמי מביאה חטאת העוף ממילא משמע דנטמאה שאין
נזיר מביא חטאת העוף אלא על עסקי טומאה והא דקמי והפרישה
צהמה היינו לאשם שכן נזיר טמא מביא צהמה לאשם ולרבותא נקטה
לומר שאע"פ שהפרישה צהמה קודם הפרה אפי' הכי אין מביאה
עולת העוף שמהפר לה ואי אמרת אין קרבן לחצי מירות שנטמאה כבר
שכיון שלא השלימה מין שלם אף מה שנטמאה לא חשיב ולא מקרי
מירות אם כן אחי' מביאה חטאת העוף על טומאה שאירעה לה והא
לא מקריא נזירות כלל: **אלא מאי יש קרבן לחצי נזירות שלש בהמות**
בעי לאתויי. אם לא נטמאת דהיינו חטאת עולה ושלמים והשתא
שנטמאת יש לה להביא אשם ועולת העוף וחספוס העוף אי נמי אפי'
נטמאת בעי' לאתויי שלש צהמות דכיון דבעל לאו מעיקר עקר אלא
מינו גיין מהפרה ואילך נמלא דחצי מין מירות שנטמאה במקומו
עומד ואי קלקא דעמך יש קרבן לחצי מירות היה לה להביא
קרבנות של מירות דטהרה אחר שנטמאה כדאמרין בנטמאה אחר
מלאה: **משום דחטאת העוף אפי' על הספק.** וכיון דקיל כולי האי דעל
קרבנות של מירות דכיון דהפר לה בעלה כל דיני מירות מכאן ואילך:
מנומאת

אמר פ"ד דנזיר (דף כא): האשה שנדרה נזיר והפר לה בעלה אם שלו היכה צהמה
משלה היכה חטאת טומא עולה חקרב עולה שלמים ויקרבו שלמים אלא חטאת טומא דאין קרבן לחצי מירות
וילכא למימר דהתם נזיר טהור והכא נזיר טמא דכנסתו מדמיין לקרבנות טהור: **איבא באי** יש קרבנות לחצי
נזירות איבא. ד"ה לאתויי חטאת עולה ושלמים. אם לא נטמאת והכא שנטמאה איבא לאתויי אשם עולה העוף
וטעמא העוף: **איבא אין קרבן לחצי נזירות וחטאת העוף דחתיא משום דחטאת העוף בא על הספק.** כיון קפידא
אם מביא חטאת העוף שחזר חטאת העוף דאמר בגמרא פ"ד דנזיר (דף כג). דכדכי אלעזר הקפר דנזיר
חוטא ובעי כפרה: פריש' האשה כו' ואין מביאה חטאת העוף. דאין קרבנות לחצי מירות דחטאת העוף דלמי
על הספק מימי דמתחריין ומשמע ליה דמירות מופר מכאן ואילך לגמרי ומותרת לעולם למתים מדקמתי: ונטמאת
ואחר כך הפר לה משום שאם נטמאת אחר שהפר אפילו חטאת העוף לא מימי: **ואי אמרת כי** נטמאת מת
דלית לה נאשה לא הפר לה והיא חטורה גם אחר ההפרה לנטמאה ואי קשיא אלא אין משני אין מירות
לחלון דמשמע לעיל ושמה לעיל היינו בני חרנן דאי אפשר למירות בלא אישור מרנן בלא אפשר למירות בלא
אישור טומאה הלכך טומאה יש לו דין כפ"ע ואי מיר מוטמאה לחודה בלא מ"מ קשה מבחיא דלעיל דאחרי
נטמאת מאי למיפריך:

י"א מ"י פ"ד מה' נדרים
ה"י יח מ"ג לזין רמב'
י"ח ב מ"י פ"ה מ"ג
מירות ה"ה ט' סג
עשן קט'
י"ב ג מ"י שם פ"ה ה'
יח:
כ ד מ"י פ"ט מהלכות
מיר דף ט'
כא ה מ"י שם ה' י'
[עין מ"ל:]

תוספות

האשה שנדרה כו' סופגת
כו'. נזיר (דף כא):
מפרס למאי לחצאין ונמי
מפרס מיתבי דלפילו
הפר לה שוב סופגת משום
דבעל מינו מהפרה ואילך
ושעת ההפרה הינו מירה
ולקח נמי לחצי שפירס:
ד"ה פ"ד י"ח. דלמא
לאו דוקא אלא כלומר
דאי לא הפר לה מתחיל
זג דליו מפרס לשאין
מתענה וחספוס ארבעים:
אין נזירות לחצאין. שהרי
כשאלמה הריני מירה קנאה
עליה כל דיני מירות
ונחלמור מופר לך הפר
הכל דליו לעיל כשאלמר
מופר לך הולא ופרישה
שתי ככרות כשי מדרים
דמי: קרבן לחצי
נזירות אמאי. בתמיה
[בגמ'] שמה מירות
ל' יוס והפר לה כט"ו
ימים הי' שנטמא אחר
טומאה דהכי משמע ליה
שנטמא דרב יוסף אין מירות
ולא אמר אין קרבן: **איבא**
אמר אביי אין נזירות
[ואין קרבן לחצאין.] כיון
שפרס חצי מירות נטמאל
[וטל ואין מביאה קרבן
לחצי מירות שנטמאה חולין
שנטמאל מחלן אילך אע"ג
דדליו לוקה בשמיין יין
דקודם הפרה דלא היתה
נזירה: **האשה שנדרה**
נזיר ונטמאה והפרישה
בהמה לאשם והפר לה
בעלה מביאה חטאת העוף
כיון נזיר טמא שנטמא
אשם ועולת העוף וחספוס
העוף ואינה מביאה עולה
דמפרס טעמא וקשה
לענין מה נקט והפרישה
בהמה ולמה לא פירש
אחר שהפרישה מה יעשה
בה: ואי אמרת אין קרבן
לחצי מירות אלא מביאה
חטאת עוף אלא איך דיש
קרבן לחצי מירות וקשה
להרי"מ דהא על כרחך אין
קרבן לחצי מירות דהא
חלל וחרבה בעבר ואם
משלה היכה חטאת טומא
עולה חקרב עולה שלמים
ויקרב שלמים ויקרבו שלמים
נזירות איבא. ד"ה לאתויי
חטאת עולה ושלמים והכא
שנטמאה איבא לאתויי אשם
עולה העוף: **איבא אין קרבן**
לחצי נזירות וחטאת העוף
בא על הספק. כיון קפידא
אם מביא חטאת העוף שחזר
חטאת העוף דאמר בגמרא
פ"ד דנזיר (דף כג). דכדכי
אלעזר הקפר דנזיר חוטא
ובעי כפרה: פריש' האשה
כו' ואין מביאה חטאת העוף.
דאין קרבנות לחצי מירות
דחטאת העוף דלמי על הספק
מימי דמתחריין ומשמע ליה
דמירות מופר מכאן ואילך
לגמרי ומותרת לעולם למתים
מדקמתי: ונטמאת ואחר כך
הפר לה משום שאם נטמאת
אחר שהפר אפילו חטאת העוף
לא מימי: **ואי אמרת כי** נטמאת
מת דלית לה נאשה לא הפר
לה והיא חטורה גם אחר
ההפרה לנטמאה ואי קשיא
אלא אין משני אין מירות
לחלון דמשמע לעיל ושמה
לעיל היינו בני חרנן דאי
אפשר למירות בלא אישור
מרנן בלא אפשר למירות
בלא אישור טומאה הלכך
טומאה יש לו דין כפ"ע ואי
מיר מוטמאה לחודה בלא
מ"מ קשה מבחיא דלעיל
דאחרי נטמאת מאי למיפריך:

ומהשאר יהודים וקשה
נדרה ישמא ה"ק יפר
אפי' שם דלהפרשה כלל

א"ר רב"א אינא סמון ורובא במתנות שלא הוירשו קפ"ט. ומפרש בירושלמי בענין שפסלו לו מנית אינא סמון כי
מיידי רב"א אינא סמון וסורילו מונו ורבי יוסי כרבי אבהו סבר לאו מנו וסורילו מונו. וכן שובת הניח אינא
סמון באי יא הוירשו רב"א יא הוירשו. [והקדושין ק"ח ע"ה] משע דמיידי בישראל מכלול. [וענין] מנית אינא סמון
א"ר רב"א אמר לא משע סמון כי הוירשו למה סמון א"ר חספא מירון לרנח: אינא הוירשו סמון דרבי קדשבר
קדשבר רבנן ז"ל. [ולמה] מיטער דמיתת סמון אינא סמון ורבי יוסי כרבי אבהו סבר קדשבר סמון ז"ל. ובעל הדת
קדשבר למה אינא סמון ומיטער נכח מ"ה לא קעט גענו י"ח עומר דרבי מנו מירון אמר [א"ר] דלכ"ע שובת סמון
א"ר מנו ואפי' מיטער קדשבר: נעל הדת אבהו סמון דקדשבר דרבי אבהו סבר קדשבר סמון ז"ל. ובעל ספרהלי יא דלכ"ע שובת סמון
[א"ר] מנו ורבי סמון סמון פיר קדשבר [וענין] אינא סמון ורבי יוסי כרבי אבהו סבר קדשבר סמון ז"ל. ובעל הדת
א"ר מנו ורבי סמון סמון פיר קדשבר [וענין] אינא סמון ורבי יוסי כרבי אבהו סבר קדשבר סמון ז"ל. ובעל הדת

ל' א מ"ו פ"ו מהל'
ערכין וחרמין הלכ'
כט:
ל' ב מ"ו פ"ו מהל'
ערכין וחרמין הלכה
ח סמג עשין קלב טוש"ע
ק"מ סימן ר"ב סעיף ט:
ל' ג ד מ"ו פ"ו מהלכ'
כט:

[illegible]

יהיה רבי ירמיה ללא דמי דלמלא האי נד דליכא צדעה למעלותא
ומאי מקדיש לה מהשנה עדף עפי מההוא נד דליכא צדעה דגופה
יחידה הוא דמאי נפקא מינה כיון דלא מציא לאקור שיחול אסורה
לך בעשוי עד שתתגרסא ממך קדוש ללא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמכרתי
לך לכשלקחמה ממך קדוש ללא דמיא קדשה משום שאין צירו להקדישה
בעשוי ואשה נמי דכוותה היא: **מסקין לה רב פפא מי דמי גבי**
בבוי פסיקא מילתא. נהי דדואי שפיר קא דמיס דליכא למיגמר
בשה משדה זו שאני מוכר לך דלא דמיין בדקאמרת אפי' מאי
יבעית למפסע לאידך גיסא דלא חייל קונס דידה משדה זו שמכרתי
לך ליחא דבבי וצני פסיקא מילתא דגופה צדעה ופירה ציד לוקא
משום הכי לא דמיא אלא שיהא כיון דגופה צדעה הוא הוה אשח
ומימר דקדשה ואדרבה איכא למיפסע הכא דקדשה מהאומר לחבירו
בכרות מקדיש הוא אשה נמי דכוותה. והאי דנקט לכשאפדנה ממך
קדש חל עד שיפדנה. וההיא דלמרינן בצרף האומר משקלי עלי
דקדש ופרינן עלה היכי דר ציה בצמעילא קא' כבר כתבתי בפרק
ציה מיוחד ומשום הכי מצי משכיר להקדיש ויטול לו לשכור ציה אחר:
הוא. ומשום כי אמר לכשאפדנה ממך מקדיש קדשה דכל שבירו
שיחול נדרה כשתגרה כי אמרה נמי לבי מגרשה לא חייל. ומקשו
ב הוה דלמר [במוות נח]: יכולה אשה שתאמר לבעלה איני מוותר ואיני
יורשת לעשות לבעלה בכל צדוע תחת מוותרות קאמר דהיינו משקלי
ליכא למימר שמה יגרשנה ומתא אסורה לחזור שהרי אפשר לבעל
אפילו אותן שבע מלאכות שחיבת לעשות לו דלייט וטונת ואופה
אלה לעשותו במלאכות הללו ומתני מלאכות לא כל הימנה להפקיע
לה הפקיע עצמה מהן שלא תעשה אותן לבעלה אלא לאחר שתתגרש
ושא אלא אי מדמיית לה להא דדאי דמיא לאומר לחבירו שדה זו
תתא קודם לעשר שנים אשה נמי אף על גב דאין צירה להתגרש
מיו לאחר מאשנים עשר חדש ומשום הכי מצי מקדיש לה מעכשיו
הוא דלא ליהוי הקדש כי מגרשה כיון שהקדישה צדעה תתפיו:
אלא

כִּי־חָזַר הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל
 וְקָרָא בַּמִּשְׁכָּן וַיֵּלֶךְ
 קֹדֶם כְּתוּבָה הִי גִּזְרִים
 וְיִלְחָק הַלֵּלֶּה הִי גִּזְרִים
 יִזְכֹּר הַלֵּפָסֶה אִי נִמְי
 אֵין הַלֵּלֶה כִּרְעִי שֶׁ
 נִמְי הַלֵּלֶה חֲסִים שֶׁאֵין
 קוֹנָמִתִּי וְחִמְרִי טַיִל דִּלְוִין
 וְלֹאִפִּי פִּירוֹת חִמְרִי וְעַל
 לִזְכֹּר נִשְׁמָר מִמֵּי דִכֵּר
 שֶׁלֵּן אֵל עֵלֹסִים שֶׁאֵין חֲסִים
 אֹמֵר אֹמֵר חֲסִים חֲסִים
 עֲלִיִּי אֲעִיִּי שֶׁפִּירוֹת
 אֵין נִשְׁמָרִים שֶׁאֵין חֲסִים
 אֹמֵר יִזְכֹּרִי עַל חֲסִיִּי
 אֲעִיִּי אֵין חֲסִיִּי כִּשְׁמֹרֶת
 אֲעִיִּי אֲעִיִּי דִכֵּר חֲסִיִּי
 אֲעִיִּי אֲעִיִּי עַל חֲסִיִּי
 לִזְכֹּר חֲסִיִּי דִכֵּר שֶׁלֵּן
 אֵל עֵלֹסִים אֵין חֲסִיִּי וְעַל
 בִּרְשׁוֹת שֶׁאֵין אֲעִיִּי
 פִּירוֹת חֲסִיִּי אֲעִיִּי חֲסִיִּי
 כִּי־לִזְכֹּר חֲסִיִּי שֶׁאֵין חֲסִיִּי
 הַנֶּאֱמָר אֵין בִּרְשׁוֹת וְעַל
 נִמְי שֶׁאֵין עֲלִיִּי אֲעִיִּי
 בִּרְשׁוֹת וְקוֹנָמִתִּי לִמְחִי
 אֵין חֲסִיִּי מִשְׁכָּן מִשְׁכָּן
 שֶׁלֵּן אֵל עֵלֹסִים עַל עֵלֹסִים
 דִּיִּים אֲחִיִּיִּי בִּרְשׁוֹת וְעַל
 מִלְּחָמָה שֶׁאֵין חֲסִיִּי חֲסִיִּי
 קִדְּשָׁה אֲעִיִּי בִּרְשׁוֹת
 חֲסִיִּי וְעַל חֲסִיִּי חֲסִיִּי
 חֲסִיִּי וְעַל חֲסִיִּי חֲסִיִּי

[illegible]

[illegible]

מח א מ"י פ"ג מהל'
נדרים הלכה י סמג
לאוין רמב עוש"ע י"ד
סמן רלד סעף ל':
מח ב ג מ"י פ"ב מהל'
נדרים הלכה ב סמג
לאוין רמב עוש"ע י"ד
סמן רלד סעף כא:
ג ד מ"י פ"ו מהל' רועה
ושמירת נפש הלכה ד:

תוספות

[illegible]

פירוש הרא"ש

"תבנית" יודע אני שיש
 גרמים, הן מנה
 פסוקים לעיל
 פ' (אלו נדרים) ונערה
 המאורסה: גמ' ורשניהו
 דא רות פסוק
 יב"ה יחודה רב
 אורב רבית א. וסבא.
 חלמ' יח' נתר צנח
 חזל ולא נתר ריהטא
 דקדקא משמעטא דקדק
 נ' משמעט קומא פסטיה
 דקדקא משמעטא חזירו
 נבזיל אנה וזהו חזל
 פסוקא קומא ופס' מרבה
 סומא דסוף סוף אין רואהו
 חזל רישא תבנית' נני יח
 חזל יודע שיש פסוקים

גב'ה) הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים. אינו מופר כל
ההגדר כדאמרין בהקמה דאם קיים מקלחו קיים כולו אי נמי אינו
למאכל אפילו לתאנים וכמו שכתבתי בשמנתו: מה
יקיימו ממנו. דמשמע בדמקלחו דיינו ממנו הוקם כולו דייקמנו
הכי משמע אף יפרנו נמי א"ע. דלא
הכי משמע מהמשמע א"כ"ה הא לחקוש:
אבל חכמים אומרים מקיש הקמה
להפרה מה הפרה מה שפר הפרה
זו היא גריסת הספרים. ולפי זה הא
דמתקן הפר לתאנים אינו מופר כל
ההגדר קאמר אבל מה שפר הופר
דאי אינו מופר כלל מאי קאמרי
רבנן מה הפרה מה שפר הופר
דמשמע דכ"ע מודו בהפרה ולא
יאזערין להו לרבנן אלא לאקשוי
הקמה להפרה דהא בהפרה גופה
פליגי תנא דמתניתין אלא ודאי לפי
גירסא זו משמע דכולהו מודו מה
שפר הופר. אבל בחוספתא (פ"ו ה"ו)
אלא משמע הכי דתניא הנהם נדרה מן
ההתאנים ומן הענבים הפר לתאנים
ולא הפר לענבים וחשכה אסורה בין
בתאנים בין בענבים * אלתא אינו
מופר כלל קאמר. לפיכך נראה גרסת
קלחת ספרים עיקר דגרסי הכי אבל
החכמים אומרים מה הפרה מה שפר
אלא הופר אף הקמה מה שקיים לא

קיים וכן גרסת הכ"ר רבינו משה בר נחמן ז"ל בבלתומו: **אמר רב**
ר"ש **הוא דאמר עד שיאמר שנועה לכל אחד ואחד** בפרק שנועה
ההקדוה הוא דתנן התם (שביעית נ:.) היו חמשה מוציני אותו ואמר שנועה
השנועה שאין לך בידו ולא לך ולא לך חייב על כל אחד ואחד ר"ש אומר עד
שיאמר שנועה לכל אחד ואחד הכא נמי לא חשיבי להם שני דברים
עד שנועה שאני טועמת לכל אחד ואחד אבל אם חשיבי קונם
ששני טועמת לא תאנה ולא עננה לר"ש נדר אחד היו ולרבנן היו לכו
ששני נדרים וכבר כתבתי למעלה בפ' פותחין (דף סו. ד"ה ולענין דק"ל
רמ"ש: **ב"ר**) **יודע אני שיש נדרים** שמה שנדרה אשמי היו נדר
גמור אבל איני יודע שיש מפירין שהנצל מפר שום נדר לא של עיניו
לשנועה ולא שנינו לבניה: **יפר** לאחר מכן כשנודע לו שהנצל יכול
להפטר יפר את אחריו על שיעוד על דעת המאן יקח לא קרינה כיו
יוס שמעו (בבבב: נ.) **יודע אני שיש מפירין** שיש מקלות נדרים שהנעלים
וממפירין אותן: **אבל איני יודע שזה נדר** שזה מאותן נדרים שהנצל
ר"מ אומר לא יפר. איכא מ"ד דלא יפר כלל קאמר לא היום
ולא אחר שהדיעוהו שהוא יכול להפטר היום דלא מקרי יוס שמעו
מפר אלף כשהוא יודע שהוא יכול להפטר ולאחר שהדיעוהו
שהוא יכול להפטר נמי לא יפר משום ידיעה קיימא לגבי אלף ויכל
להפטר אחר מבואל יוס שמעו מקרי וכבר נבאר וכו' יפר ביום זו
הדפסירא לכו דמקצת ידיעה ככל ידיעה אבל כל שעבר ויומו שוב אינו
ממפר דיומא קמא יוס שמעו מקרי לענין שיכול להפטר בו ולענין שאינו
יכול להפטר מבואל וכהנא. ואיכא מ"ד דכי אמר ר"מ לא יפר דוקא
ביודע שיש נדרים ויש מפירין ידיעה גמורה מקרא אע"פ שאינו יו
דכיומא קמא לא הוה ידע שזה נדר לא מקרא ידיעה: **נב' ורמי'**
במדכתיב בלא ראות משמע דלא הוא בלא ראות אצל בנקום א
ליה מקצת ידיעה שמרגיש הוא כשנא זה אללו אע"פ שאין לו ידיעה
ידיעה ולפירושא קמא דפרישא בנחתיתין הכי פריך מדר"מ אדר
אלא הקומא אע"פ דלית ליה ידיעה שאמר דקפסר מקצת ידיעה
מקצת ידיעה לאו ככל ידיעה והכא אמר ר' יהודה בלא ראות פר
הדיהיינן ר' יהודה דהוא פר פלוגמיה דר"מ יפר בו ביום בנאותה ידיעה
אלא קשיא בקבירא לן דכל שליוני יודע שיש מפירין אפילו מקצת ידיעה
ביוס שלאחריו קאמר ורבנן פלוגי עליה נמי ביוס שלאחריו קאמר

וּפְשָׁטִיּה דְּקִרְאָה מִשְׁמַע שְׁהִירָשׁ לְהִיטֵי אֲבָל יָדַע שֶׁהִיָּה יִכּוֹל לְהַפֵּר מ'נִיחִיל בְּתֵר סִבְרָא דְּסוּף סוּף שְׁמַע וְלֹא הִפֵּר:

הפר **לחאנים** איזו **מופר**. קסבר הפרה במקלח לאו שמה הפרה עד שיפר אף לענבים: **קונס חאנה** וו שאיני טועמת וענבה וו שאיני טועמת הרי אלו שני נדרים. הואיל וחילקה טעימה בינאם שאס קיים לענבים לא קיים לחאנים וחייב עליהן שני (לחאני):

גמ' אף יצרנו ממנו. ואם הפך למקלסו הפך כולו: ולר"ע רבי ישמעאל קמהדר גבי יצרנו מי חביב יצר ממנו גבי הקמה איכא למדרש הכי דהא חביב יקימו לשון יקום ממנו (דלא שזיה רבן למימר דהקמה עיקר): זו דברי ר' ישמעאל ור"ע. דתרווייהו מודו דהקמה אכל חכמים אומרים מקיש הקמה להפדה מה הפדה במקלסא מה שהפך לא הופך דהא לא חביב יצר ממנו אלא הקמה דהא שפיק לא קיים אלא דאיכא למידרש יקום ממנו [דלא שזיה רבן למימר דהקמה עיקר]: אמר רבא. תמני דקא משוי חילוק בין קיום תאנים וענבים שאני טועמת להיכלא דלמרה קיום תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת לחייבה שני לאוין משום הלשון ר"ש הוה דלמך (שטועות דף נו:.) היכא דתצנעוהו ה' בני אדם ואמר שנועה שאני חייב לא כך ולא כך ואם נשבע לשכר אינו חייב שבעה שנועה אלא שבעה אלו

קרבן אחד: עד שיאמר שבעה (א) של כל אחד ואחד. לאחר שבעה לא
 כך שבעה לא כך דחייב על כל אחד ואחד קרבן: **במתני'** יודע אני שיש
 נדרים. שאדם יכול לנדר: **אכל אני יודע שיש מפירין.** ששם אדם צוולם
 יכול להפך נדר ואחר כך נודע לו שהפכה מועלת: **יפר לה.** לאחר
 זמן כשנודע שיכול להפך דמיון דלא היה יודע שיכול להפך מעיקרין
 לא קרין ביה ביום שעמו אלא השתא בצאתו יום שנדר לו שיכול
 להפך לה: **יודע אני שיש מפירין.** שהפכה מועלת לאחר דלא אני
 יודע אם נדר זה נדר גמור הוא ונמנע ולא הפך צו ביום: **ר"מ**
אומר לא יפר. לאחר זמן לכשנודע לו שנדר הוא וצריך הפכה
 ההואיל והוא ידע צטוי הפכה ולא הפך פושע הוא (סמימ' חי נדר
 הוא שפיר עבד דמפר חי לאו נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפך
 ואיכא מקנא שמייע כלל שמייע: **וחכמים אומרים יפר.** הואיל
 ולא הוצרך הדבר ורע"ג דאיכא מקנא שמייע אינה כלל שמייע. חכמים
 ורמא מתניין היינו רבי יהודה: **גמ'** ורמיהו בלא ראו **פרט**
לסומא. שהרג בשוגג שאינו גולה (א) דלאחר בלא ראות זה
 שהרגו לא ראהו דליתו ראהו לא היה הורגו מכלל דיש ספק בידי
 לראות ואינו רואה דליתו גולה (דאמר) [דסדריא] מקנא ידיעה
 לסומא בצאונתא דליבא תליא דרוב סומין מנינים לקול הכרה
 מהיכן היא יואלא ואתא קנא ידיעה בכלל ידיעה היא דקרא לא מיירי
 אלא היכא ידיע לחצריה דהוא החס אלא דלא מיכריז למיקטליה
 כדנמיט

ס' שלאחריו קאמר אבל בו זיוס מפר בידיעה זו דס"ל דכיון שזה נדר וחכמים אומרים יפר זיוס שלאחריו דסבירא להו דכיון בלא ראובן פרע לבסוף. (מי) שהיה את הכסף בשוגג אינו גולה י יכול לראות: רבי מאיר אומר אומר לבנות את הבסומא. דכיון דאית זמורה שאין יכול לכוין מקומו ממנו כיון שאינו רואה את א"ה הוי ככל ומדברי יהודה אדרבי יהודה להכח אמר ר"מ בלא ראובן פרע י ידעה ובמתיני' מני דאינו יכול להפר בידיעה זו בו זיוס אלמא לבסומא אלמא מקמא ידעה לאו ככל ידיעה ובמתינין אמר רבנן אמר ס' דמקמא ידעה ככל ידיעה וירשא דקמי דיפר זיוס שלאחריו לא הוי. ולפירושא בתרא דפרישנא במתינין ר"מ אמר לא יפר ס' דמקמא ידעה לאו ככל ידיעה דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא

(א) [לעיל סו. וז"ל, (ב) לעיל
עט., (ג) מכות ט: (ד"ק
סו:], (ד) וע"כ ש"ך לעמוד
הקודש, (ה) ג"ל מ"ט,

תורה אור השלם

וְאֵלֶּיךָ יָשׁוּב וְלֹא מִבְּקֶשׁ רַעְתּוֹ:
בְּמַדְבַּר לֵךְ בְּנִי

הגהות הב"ח

(א) "ש" ד"ה וְלִי עֲקִיבָה
 וְיִקֹּם מִמֶּנּוּ הַבַּד"ד
 וְאֶחָד מִסֵּדֵי' וְדַבְרִי וְכִי
 לֹא יִסְפֹּךְ כְּבוֹדוֹ דַּהּ לֹא
 מִיָּחוּב יִקֹּם מִמֶּנּוּ אִף קִמְתָּ
 עִמָּךְ שֶׁמֶץ בְּמִקְצָתוֹ לֹא
 יִסְפֹּךְ כְּבוֹדוֹ אַע"פ דְּלֹאִילָא
 קִמְתָּרְסִי יִקֹּם מִמֶּנּוּ דַּהּ
 שְׂוִיחוֹ רַבָּנָן לְמִימַר הַמֶּלֶךְ
 עֲקִיבָה פ"ל: (ב) ד"ה עַד
 שִׁיחֹרַשׁ שֶׁמֶץ לֵבֵל אֶחָד
 פְּגַל וְחִיבָה עַל נִמְחָק:
 (ג) ד"ה וְהִיבֵי וְכִי
 (ד) שְׂוִיחוֹ נוֹלָה וְהִיבֵי קִמְתָּ
 כְּנֹלָה רַחוּם יוֹבִי פֶסֶק
 יִבְדִּיל לְרֵחוֹת פֶּרֶט לְסוּמָא
 דְּאִינוּ רֵחוֹף לֹאִילָא עַד
 אֵלֶּמָא דְּאִמְרִי' דְּאִיבָא
 קִמְתָּרְסִי דִּיעָבָה מִיָּחוּב יוֹבִי
 קִמְתָּרְסִי כִּבְל דִּיעָבָה:

גליון הש"ס

בחדר"ן ר"ה אכל חבמים
אומרים. אלמא וכו'. עין
נדר"ן לעיל דף פז ע"ב ד"ה
ור"ס אר"י:

מוסף רש"י

[illegible]

(א) וי"ל לחתום וע' חר"ט
ומנאמי נמי' קדושין כ':
ד"ה ורבי אלעזר ורבי
העמיקו משנה זו כה"ל
המיר חתנו הנאה ממני
והוא רחל ורבי' (ב) (ג) (ד)
לדף פו: (ה) ר"ב דף נא:
וע"ש חוס' ד"ה נחתמה.

תורה אור השלם

1. ואשר יבא את רעהו
ביתו לחשב עיניו ונדרה
ידו בגזון לבית העץ
וקשל הברזל מן העץ
וקצץ את רעהו ונתן
הוא קטן אל אשת
הערים האלה ד"ה
בדברים יש ה

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ר"מ ורבי
לרבי' מ' שהוא בלא ראות
העין דלא כר' מקצת
ידעה לאו כר' ידעה
וינאמי ור' לאו כר' ידעה
לא ידע גולה ור' מקצת
ידעה ככל ידעה ולא
יפ' ור' ככל ידעה כ"ל
ומיטת בלא ראות ממק
והר"ה: (ב) ד"ה אחר רבא
ור' ככל ידעה פלגי אלא
בדוקיא דקדא: (ג) (ד) ר"ה
לא שט ור' אפי' דחנה
מודר הנאה:

גליון הש"ס

בהר"ן ר"ה הנידור ור'
ברקפא פיעסתר. ועין
נחתום שס:

הגהות מהר"ב

הנשבורג
[א] בהר"ן ד"ה וסומא כו'
וכן סומא מיתלפא התם
בפרק ואלן כן הגליון. וי"ב
ע' ספר חמשה שיעות
נחשושי ריעז"ל למכות
ט' ע"ג ותבין טוה
הר"ן במ"ש דהך סוגיא
מהתלפאות היא:

פירוש הרא"ש

וספני הבא מעניניה
דקרא כו'. כלומר לעולם
ר"מ איל בתר משמעותיה
דקרא ואי לא כתיב אלא
בלא ראות הוה ממעט
סומא אלא משום דכתיבי
תר מיעוט מרבה סומא

כדכתיב ואשר יבא את רעהו
ביתו לחשב עיניו ונדרה
ידו בגזון לבית העץ
וקשל הברזל מן העץ
וקצץ את רעהו ונתן
הוא קטן אל אשת
הערים האלה ד"ה
בדברים יש ה

אמר רבא הבא מעניניה דקרא
דקרא ר' יהודה סבר גבי רוצח
כתוב וואשר
יבא את רעהו ביער כל דבר
מיעל ליער
וסומא נמי בר מיעל ליער הוא
ואי אמרת
בלא ראות לרבות את הסומא
מיער נפקא
ליה אלא שמע מינה בלא ראות
פרט לסומא
רבי מאיר סבר כתיב בבלי דעת
כל דבר
מידע וסומא לאו בר מידע הוא
ואי אמרת
בלא ראות פרט לסומא מבלי דעת
נפקא
ליה אלא שמע מינה בלא ראות
לרבות את
הסומא: **במתני'** "המדיר הנאה"
מהתנא
והוא רוצה לתת לבתו מעות
אומר לה הרי
המעות האלו נתונין לך
במתנה ובלבד שלא
יהא לבעליך רשות בהן
אלא מה שאת
נושאת ונותנת בפיד:
גמ' אמר רב לא שנו
אלא דאמר לה מה שאת
נושאת ונותנת
בפיד אבל אמר מה שתרצי
עשי קנה יתהון
בעל ושמואל אומר יאפילו
אמר מה שתרצי
עשי לא קנה יתהון בעל
מתקוף לה רבי זירא
כמאן

מענינא דקרא. לעולם לית
ידעה ושאלי הכא גבי סומא
שהרג בשוגג דרביה קרא
בלא ראות
פרט לסומא דמשמע שאינו
רואה כאן אכל רואה
במקום אחר:
וסומא לאו בר מידע הוא.
שאינו יכול לידע ולכוין
מקום חבירו
משא ואי אמרת בלא ראות
פרט לסומא מבלי דעת
נפקא ליה
הילכך הוה ליה מיעוט אחר
מיעוט ואינו אלא לרבות.
והן סוגיא
מיחלפא התם בפרק ואלן
הן הגולין: **במתני'** **הנודר הנאה**
מחפסו והוא רוצה לתת
לבתו מעות משום דאי
יהיב לה
מוזות אין לר' לומר לה
כלום לפי שאין לבעל זכיה
בהן והיינו
דתן בפרק אין בין המודר
(לעיל דף נא.) וזן את
אשתו ולא הצריכוהו
לומר ובלבד שלא יהא
לבעליך רשות בהן משום
דכיון דאיהו זנה
במקום הבעל לית ליה
לבעל שום זכות באותן
מוזות שהרי אפי' נתן

לה הבעל מוזות הקצוצין
אין לו ונמאמה והומירה
אין לו לבעל באותן המוזות
הקצוצין לה משום הכי מני
והוא רוצה לתת לבתו מעות
שהיו מלוין
להוציא אותן בחפזיה וזכי
ה"ג יש לו לבעל זכות בהן
וכדאיתא בפ' חוקת הצמים'
דאמרין התם ילקח בהם
קרקע והבעל אוכל פירות
נמלא
זה נהנה ממחיה שהדירו
הנאה לפיכך לר' שיאמר לה
הרי המעות האלו נתונין
לך במתנה ובלבד שלא יהא
לבעליך רשות בהן אלא מה
שאת נושאת ונותנת
בפיד. ודוקא דאמר לה
הני מרי לישני אכל אמר
אין לבעליך רשות בהן אמר
לא שנו אלא דאמר לה מה
שאת נושאת ונותנת לפיד.
כלומר כלישנא דמתני' דאמר
לה תרמי על מנת
שאין לבעליך רשות בהן
אלא מה שאת נושאת ונותנת
לפיד כפי האי גוונא
באומר הוא דלא קנה יתהון
בעל משום שמה שתרצי עשי
לא מהני

אדרבה אמי שפיר דהכא
והתם סבירא ליה דמקצת
ידעה לאו ככל
ידעה אכל דרבי מאיר
אדרבי מאיר קשיא דהא
כרישא מודה ר"מ
דיפר ציוס שלאחריו אע"ג
דאיכא מקצת ידעה דהיינו
שודע שיש
נדרים אלמא מקצת ידעה
לאו ככל ידעה דכיון שידע
שיש
מפירין ידעה גמורה חשיבא
ליה
אכל היכא דליכא אלא
מקצת ידעה
כרישא לאו כידעה חשיבא
ליה
והכא אמר לרבות את
הסומא אלמא
חשיבא ליה מקצת ידעה
ככל ידעה.
וקשה לי מאי קשיא
שאני הכא
דקראי דייקי הכי וזי
תימא הכי פריך
נגמר מינה א"כ מאי
קא משני רבא
הכא מענינא דקרא
וני"ל דסבירא
לן דלאו מקרא דייקי
הכי ר' יהודה
ור"מ דקרא משמע
הכי ומשמע הכי
אלא מר אמר סבירא
ומר אמר
סבירא וכל חד
מסמיך ליה אקרא
באסמכתא בעלמא
ומש"ה פריך
מינה ומשני רבא
דלאו דקדאס'
דבסבירא בעלמא
מלו אלא הכא
מענינא דקרא
ולכא לתימר נגמר
מינה דנדרים ורואה
לא שייכי כלל.
ולי"ג הכא מענינא
דקרא והכא
מענינא דקרא
דליתיה עיקר נסחי
ולמאן דגרים ליה
מעיקרא פרכין
נגמר מינה ומשני
דהתם דייקי קראי
הכי והכא דייקי
איפכא: **הכא**

לרבי מאיר מקצת ידעה
ככל ידעה ושאלי הכא
גבי סומא שהרג בשוגג
דרביה קרא בלא ראות
פרט לסומא דמשמע
שאינו רואה כאן אכל
רואה במקום אחר:
וסומא לאו בר מידע הוא.
שאינו יכול לידע ולכוין
מקום חבירו
משא ואי אמרת בלא ראות
פרט לסומא מבלי דעת
נפקא ליה
הילכך הוה ליה מיעוט אחר
מיעוט ואינו אלא לרבות.
והן סוגיא
מיחלפא התם בפרק ואלן
הן הגולין: **במתני'** **הנודר הנאה**
מחפסו והוא רוצה לתת
לבתו מעות משום דאי
יהיב לה
מוזות אין לר' לומר לה
כלום לפי שאין לבעל זכיה
בהן והיינו
דתן בפרק אין בין המודר
(לעיל דף נא.) וזן את
אשתו ולא הצריכוהו
לומר ובלבד שלא יהא
לבעליך רשות בהן משום
דכיון דאיהו זנה
במקום הבעל לית ליה
לבעל שום זכות באותן
מוזות שהרי אפי' נתן

לה הבעל מוזות הקצוצין
אין לו ונמאמה והומירה
אין לו לבעל באותן המוזות
הקצוצין לה משום הכי מני
והוא רוצה לתת לבתו מעות
שהיו מלוין
להוציא אותן בחפזיה וזכי
ה"ג יש לו לבעל זכות בהן
וכדאיתא בפ' חוקת הצמים'
דאמרין התם ילקח בהם
קרקע והבעל אוכל פירות
נמלא
זה נהנה ממחיה שהדירו
הנאה לפיכך לר' שיאמר לה
הרי המעות האלו נתונין
לך במתנה ובלבד שלא יהא
לבעליך רשות בהן אלא מה
שאת נושאת ונותנת
בפיד. כלומר כלישנא דמתני'
דאמר לה תרמי על מנת
שאין לבעליך רשות בהן
אלא מה שאת נושאת ונותנת
לפיד כפי האי גוונא
באומר הוא דלא קנה יתהון
בעל משום שמה שתרצי עשי
לא מהני

נא א מ"י פ"ו מהל'
נדרים הל"ן טו"ש
ו"ד כ"י רכב טו"ש
נב ב מ"י טו"ש מהל'
זכ"ה ומתנה הל"ד
סמך לאוין רמז ועשין פכ'
טו"ש ט"ז טו"ש טו"ש
ט"ז טו"ש טו"ש טו"ש

תוספות

בב"י דעת. שאינו
יודע שהאמר
אלו וסומא לאו בר מידע
הוא שאינו יכול לראות
אם חבירו עמו אם לאו
דלול רבי מאיר בתר
משמעותיה לא משמעת
דקרא כמז' במתנייה
לא קרינא כאן ציוס
שמע והמירס הולין
טוטר שאינו יכול
להפרי: ואי אמרת
כו'. אלא שמע מינה
בלא ראות לרבות את
הסומא דמותר הוא
לרבי' דהוא דמשמע
לא משמעת (הכ')
לפירוש זה לא גרסינן
מה שיש במקצת
ספריים והכא מעניניה
דקרא דמשמע איש' י"ס
דלא גרסינן: המיר חתנו
כו' נמוסין לך נחתמה.
ואע"ג דהנה הוא נדר
אין זה אלא גורס הנאה
דמתן (לעיל דף נא.)
חן אשמו וננין: לא שנו
אלא דאמר לה מה שאת
נושאת ונותנת לתוך
פיד. דלא הו"ה התמנה
שלה לכל דבר היולין
אם אמר לה ע"מ שאין
לבעליך רשות בהן
לא קנה הבעל אכל אמר
לה מה שתרצי עשי קני
יתהון בעל וזי הדיר אמר
לה על מנת שאין לבעליך
רשות בהן לא אמר (לה)
כלט דיד אשה כיד בעלה
דמאי שנתנה לה לעשות
כל מה שתרצה קנאיתם
בעל אלא כי אמר לה
מה שאת נושאת ונותנת
לפיד דמתנה לא הו"ה
גמורה לא אמרינן דאשה
כיד בעלה ופרי"ם דהלכה
כר' לגבי שמואל דהיינו
נאסורי והלכה כרבי מאיר
דרב קאי במוסיה הארמית
בפ"ק דקדושין (דף נא):
ד"ה ור"ה:

במאן אולא שפעתא
דיב ב"מ. דלית ליה
אין קדושין (דף כג.)
אין קין לעבד בלא רצון
סביר דנאשה וז' אחר
י"מ דאין קין נאשה בלא
עולה: ביצ' שפחתא
מביר. תלמוד שפחות
מביר. אחרת וז' על ו
טעם מתוך למבי משום
תלמוד מיוחד לעליה
הבית לרצון וגור חכמים
ילמד את לזכור מרשות
לרשות הרבים עד
שפחתא יד וגרלה כאלו
אין כולם יד נחמס
אין שפחתא וז' חכמים

סא א מיי פירא מהל'
נדרים ה' (וכה) ו
סמג לאין רמב טושיע
יורד פ' רמב פט"ו א ופט"ו
י"ב:

סב ב מיי שס פייב
הלי"ב קמג שס
טושיע שס פט"ו ט:
סג ג מיי רמב וטושיע
שס ופ' רמב פט"ו ח:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נערה (א')
וכי נערה נזונה ומה
אביה נערה שלא בגרה
ומת אביה נערה שמת
אביה ומשמת:

תוספות

רבי יהודה אומר אם
הפסא בתי קטנה
ונכנסה לחופה ונישאה
ועדין היא קטנה וא נערה
נדרה קיימין וזו היא
יתומה בחי האב שכל
הש"ס: קונם שאני נהני
לאכל וללבוש אם אני עושה
לפי. אם אני מניח לך
אני יכול להפר דלפני
דברים שביטל לבינה לא
היה שפעה לפי ולא
היה לאכל וללבוש לזון
הרב רבי אליעזר וכו' וכו'
הפסא בחי יתר וכן
נראה יתר דחי נמי
אמר רבנן דלפני ארבי
נתן בגמלא: וזו דברי רבי
יהודה. דכיל תשעה מיני
נערום אכל חמשים אומרים
שפעה מיני נערום כלומר
לא חשיב אכל לבינה לא
פליגי מדר: מתיא שאני
נהני לאכל וללבוש אם אני
עושה לפיך רבי נתן אומר
לא יפר. פירוש הרב רבי
הוא שאין בעל מפר עד
שיחול ולא חל עד שתשעה
לבעל יעוד דלא חשיב לא
נדר שביטל לבינה ולא נראה
דא"כ מונח ל"י נתן דאין
בעל מפר עד שיחול דלמא
כל טעמו י' דלא היו
נדר שביטל לבינה ונראה
דשפיר היו דברים שביטל
לבינה כיון שביטל עד שפעה
לפי בעלה חאסור להנחת
אביה משיאה בעלה שס
רע בשביעותיה ולא דמי
לשאיני עושה לפי אלא ופ'י
אין דאמר לעיל דאני

נערה כשעה נערה שלא בגרה עדיין והיא יתומה. בחי האב. והנך
תלמא יתומה בחי האב כיילא להו: בוגרת ומת אביה. ששעה
נערה היתה בוגרת ומת אביה דהיינו יתומה ממס. והנך תלמא נמי
מת אביה כיילא להו: נערס שמת אביה ומשמת אביה בגרה וכו'.
הנך תלמא דקמי בוגרת כיילא להו:
רבי יהודה אומר אף המשא אם
כמו קטנה וכו' ועדיין היא נערה:
כשמשאין דלפניו היתה קטנה
למשאין יתמה מרשות אביה כהנהו
נשואין וזו קמי ועדיין היא נערה
ה"ה נמי דלפ"י היא קטנה כיון
שנשאת אין לאביה רשות זה והא
דנקט נערה משום דנדרה קטנה
אינס כלום: גמ' אכל חמשים
אומרים שלש נערום נדרים נדר.
דנך תלמא דלפ"י להו תשע דמתניין
שאף ר' יהודה לא אמרה אלא לחד
את התלמידים וכדמתנינא במתני':
מתני' קונם שאני נהני לאכל
וללבוש אם אני עושה על פיך שאני
נהני לך אם עושה אני על פי אבא
ועל פי אבין ה"ו יכול להפר. נראה
בעיני דלא זו אף זו קמי דאי תנא
רשא בלמוד סד"א דמשה יכול להפר
משום דמהשחא מיתקרא אי כהנא
אביה משום נדרה אי כהנא שפעה
לפיו משום תנאה וכיון דליכא בחד
מהנך גוויי מיד דגריע טפי מדברים
שביטל לבינה משה"ה יפר דכיון שכן

חל הנדר מקרי כיון שאי אפשר שלא תאמר לפחות בדברים שביטל
לבינה אכל בשאי נהני לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי
אבין דכהא כהנא דידה לית בה לא עניי נפש ולא משום דברים
שביטל לבינה וקלא דעתך אמנא דלא מצי מפר קמ"ל כיון דתלמא
תנאה בדבר שהיא עשויה לעבור עליו שאי אפשר לאשה שחמדי
עלמה שלא תעשה לאציו ולאביה הרי זה יכול להפר דקסבר תנא
דמתניין דכי האי גוונא בעל מפר *אע"פ שלא חל הנדר: גמ' תנא
שאני נהני לאכל וללבוש אם עושה אני לפיך וכו' נטולה
אני מן היהודים אם משמשך רבי נתן אומר לא יפר וחמשים אומרים יפר.
נראה לי דתנא דברייתא נמי נקט הני תרי גוויי לרבותא תנא
קמא לרבותא דרבנן ובתרא לרבותא דרבי נתן דבגוונא קמא נדרה נעיוני נפש
שמואל אליעזר וכו' לעיל בפירקין (ד' פב.) ותנא בדברים שביטל לבינה דהיינו
אם עושה אני לפיך וסלקא דעתך אמנא דלא מצי מפר קמ"ל כיון דתלמא
נדרה בחד גוונא אפי' לרבנן לא יפר דאכתי נדרה לא חיל קמ"ל דלפ"י כזי האי
גוונא לרבנן יפר ואידך גוונא נטולה אני מן היהודים
לרבותא דרבי נתן תנא ליה דאע"ג דמהשחא מיתקרא בדברים שביטל לבינה
יתנאה ונדרה בחד גוונא הוא דהכי תעביד תשמש מיתקרא
בחד הכי בתשמיש לא תשמש איכא משום דברים שביטל לבינה וסלקא דעתך
אמנא דלא מצי מפר קמ"ל דלפ"י רבי נתן מודה כזי האי גוונא דדפר דחל
הנדר מיקרי קמשמע לן דלפ"י הכי כיון שעדיין לא חל ממס לא יפר: ההוא
גברא דאמר דאמר תאמר הנאחה דעלמא עלי. שאסר
על עצמו הנחת הבדיות אי נסיבנא איסתא כי לא תנינא שהיה רוצה
ללמוד תורה קודם שישא אשה כדי שלא יבטל מחמתה
דאמרינן בפרק קמא דקידושין (דף טו:) רחיים צווארו ועוסק בצורה: רבי
נאסר לומר שלא יאסר לאחר מכן ואנסבניה אחתא כדי שיחול הנדר:
ושרקיה

נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה בוגרת ומת
אביה (א) ונערה שמת אביה ומשמת אביה בוגרת ומת אביה
קייס ר' יהודה אומר כו'. בוגרת והיא יתומה כשעת הנדר היתה
בוגרת וכבר היתה יתומה מצעלה כלומר יתומה דמתניין יתומה
בחי האב כדמפרשי רבנן בגמ'
דיתומה דשיין למימר צבעל כצאב
דיקא נמי היכא דמי מיתא האב תני
לה כפירוש בוגרת ומת אביה:
גמ' וזו דברי ר' יהודה. דקמי
תשע: אכל חמשים אומרים שלש
נערום נדרים קיימין בוגרת ויתומה
ויתומה בחי האב. וכולהו תשע
דמתני' נכללות בהי שלש: מתני'
קונם שאני עושה לאכל וללבוש.
כלומר שאני עושה להס יאסר עליהם
קונם: סרי זה יכול להפר. אע"ג
דלאו נדרי עניני נפש אינון דלאו כל
כמיני לאפקועי שיעבודא מיניה אפי'
הכי דברים שביטל לבינה היינו ויכול
להפר כלומר הרשות בידו: גמ' ר'
נתן אומר לא יפר. דקסבר האליל
ועדיין לא חל הנדר שכל זמן שאני
עושה לפי בעלה ולא שימשו אינה
אסורה לאביה ולאציו ולא יפר:
ותכ"ל יפר. אע"פ שעדיין לא חל
הנדר עליה: ההוא גברא דאמר
תאסר הנייחא דעלמא עליה אי
נסיב איסתא כי לא תנינא לכנסה.
כלומר מיתקרא הנחת עולם עלי אם

אסר אשה עד שאשנה הלכות: אסר קרי
קולס שעולין כזו באלין תובליא חבל שחולין דקל ומושבין להם
למטה הענפים שבהן התמרים ומשל של בני אדם הוא רך למעלה
ולמטה לעסוק ולשנות הלכות ולא איסתייעא מיתלח. ואית דמפרש
דהיינו ככפא רך יחיד למעלה ולמטה כאדם שעולה בחבל באלין:
תובליא. חבל כדאמר' צבאב בתרא (דף ג:) מאן דנקט מגליא
ותובליא ואמר אזיל ואגור דיקלא דפלגיא: ושכשי ואנסבניה איסתא
ושרקיה

(א) ופי' לעלות בראש דקל
לנקט תמרים לעשות עבודת
לשם חסד שילמדו ולא
עלמה כדו שילמד כלום.
ערוך ערך גמ' ב' (ג) ופי'
פיהא איתא עד ששאל אשה
מכרסו של מתניין ה' ואסת
(יבמיה כ) שששני ה'
ואסתבשני. ערוך ערך שש
(כ) :

גליון הש"ס

בהר"ן ד"ה קונם.
אע"פ שא"ה הנדר. עין
בר"ן לעיל דף פ"א:

פירוש הרא"ש

ד' נערה שלא בגרה
ומת אביה נדרה כשהיא
נערה יתמה אביה ואפי'
בגרה ובאת לשאל על
נדרה. ה' נערה שמת
אביה ומשמת אביה בגרה
נדרה כשהיא נערה וכבר
מת אביה ואפי' בגרה.
ו' בוגרת ואביה קייס
נדרה. ז' נערה בוגרת
ואביה קייס נדרה כשהיא
נערה ובגרה. ח' נערה
שלא בגרה והיא יתומה
ובאת לשאל בעדה נערה.
ט' נערה בוגרת והיא
יתומה ובאת לשאל אחר
בגרה ואין חשוד בכל אלו
הנדרים אלא התנא וקט
כל אלו הנדרים שדריהם
קייס חסד כלל וכן ראו
למדרש בתנאים שלש שדרי
בנדרים בוגרת ויתומה
נערה בוגרת נערה ומת
אביה נדרה ואפי' קייס.
וארבע נערום צעירות
ובגרה ומת אביה ובאת
לשאל נערה ומת אביה
ובגרה ומת אביה אחר הנדר
ובגרה ובאת לשאל נערה
יתומה ובגרה בשעת הנדר
היתה יתומה ובגרה ובאת
לשאל. נערה בוגרת ואביה
קייס נדרה צעירות ובגרה
ואביה קייס. ושנים שכל
לשאל צעירות נערה יתומה
נערה ומת אביה: ופשיא
את כחו בשחיה קטנה.
כיון שזכרנו לחופה יאסר
מרשות אביה: גמ' שיש
נעיות נדרין קייסין.
בוגרת ויתומה ויתומה בחי
האב וכל הקד דמתניין
נכלל: מתני' קונם שאני
נהני "אבא ויאבדך אם

יכול להפר כיון שאסרה עלמה מחילה דלא תלמא הנדר נעשייתה לפי הבעל וטעמא דרבי נתן משום דכתיב ליה דאין
בעל מפר עד שיחול הנדר ורבנן סבר דבעל מפר קודם שיחול: נטולה אני מן היהודים. אסרה בתשמיש אם אני משמשך
פסא אחת רבי נתן אומר לא יפר עד שתשמשו וכו' יפר מיד ונדר זה היו שפיר בינו לבינה ששם תשמש לו פסא אחת
תנא חסוריה לו לטעם דבעל היו בכלל היהודים הלכך מפר קודם תשמיש דאין לך שיחול: ההוא גברא דאמר מיתקרא
הנחת עלמא. כלומר כל הנאות שבעולם אי נסיבנא איסתא עד שאלמוד כל הש"ס ולא חל האיסור עד ששאל האשה: רבי
נאסר ותובליא. [כלו] שמוציאין בו פירות ולא היה יכול לנע ולמוד: ששניה. כלומר העשהו (א"ל) יאסר אשה ולא יאסר
בהנחת העולם נשא אשה ונאסר:

העולם לא היו נדר שוא דאפשר שלא יאסר אשה ולא יאסר: רחב בגמא ותובליא ויאסר: *פשיא. כלום הם שמניין בהם פירות והיו עוסק בתלמוד ולא עלה כדו ללמוד: איתא ב' ר' אבא בר רב הונא ושבשיה. לקחו בדברים והטעמו שיש

אסר אשה עד שאשנה הלכות: אסר קרי
קולס שעולין כזו באלין תובליא חבל שחולין דקל ומושבין להם
למטה הענפים שבהן התמרים ומשל של בני אדם הוא רך למעלה
ולמטה לעסוק ולשנות הלכות ולא איסתייעא מיתלח. ואית דמפרש
דהיינו ככפא רך יחיד למעלה ולמטה כאדם שעולה בחבל באלין:
תובליא. חבל כדאמר' צבאב בתרא (דף ג:) מאן דנקט מגליא
ותובליא ואמר אזיל ואגור דיקלא דפלגיא: ושכשי ואנסבניה איסתא
ושרקיה

עושה אני ע"י פ"ך כו' ח"י יה א"י. שפעה לבעלה ולא תהנה לאציו ולאביה ואף דברים שביטל לבינה לא היו ו'
גירסת הרב רבי אליעזר ובכל הפסרים בחי רבי זה יפר וכן נראה דלמא כרבנן דרבי נתן דכיון דנאסרה כהנא אביה
ואביה על ידי שהיא עושה לבעלה נגזל הוא לבעל והיו דברים שביטל לבינה: גמ' ר' נתן אומר א"י. פירוש לא יפר
עמה דכל זמן שאני עושה לפי בעלה לא נאסרה כהנאסר דסבר רבי נתן דאני מפר עד שיחול הנדר אכל אחר ששפעה
לפי בעלה ונאסרה כהנאסר מצי מפר דהיי שפיר דברים שביטל לבינה כדפרישית לעיל ואין (לפרש דר') נתן סבר דלא היו
דברים שביטל לבינה דלא כן מנא להו לאמוראי דרבי נתן סבר דאין מפר עד שיחול הנדר: וחכמים אופרים יפר מיד.
הבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר דאם תשמשו פסא אחת תאסר עלי עולמית דבעל בכלל יהודים איחיה: תירסר הנאה
דע"פ א"י. אסר עזמו בכל הנאות שבעולם אם יאסר אשה קודם שיחול הלכות ואע"ג דאי אפשר לו להיות בלא הנחת
לפ"י אסר עזמו בכל הנאות שבעולם אם יאסר אשה קודם שיחול הלכות ואע"ג דאי אפשר לו להיות בלא הנחת
לפ"י אסר עזמו בכל הנאות שבעולם אם יאסר אשה קודם שיחול הלכות ואע"ג דאי אפשר לו להיות בלא הנחת

(ב) ויכין נגד (ג) ציל במה
יעבד, (א) (לעיל כח),
(ד) וישעיה (ל) (ה) ונכסח
(ז) (ז) ציל בנכס.

תורה אור השלם

1. והפירה הלכנה ובישה
החמה כי מלך דו צבאות
בדר ציון ובירושלם ונגד
זקניו כבוד:
ישעיהו בד כג
מפר מחשבות
ערומים ולא תעשינה
ידיהם תהינה:
איוב ה יב
איש כי ידר נדר ליה
או השבע שבוע לאמר
אמר על נפשו לא יחל
דברו ככל היצא מפיו
יעשה:
במדר ל ג

הגהות הב"ח

- (א) רש"י ד"ה ויכין וכו'
אדם אחד שגדל כ"ל
ומת מהם ממנו:
(ב) ד"ה ויכין וכו' והוא
והפירה הכי משמע
איתו: (ג) ד"ה ויכין וכו'
וכי נכסח הפיר והאמר
מ"ה ומי ידע וכו'
כלומר נשאל על
הראשון דקאמר סתם
הכי משמע או על חכם:
(ד) ד"ה ויכין וכו' נשאל
וכי לרצון על מיתות
מצי שאל בשרא כ"ל
והד"ה:

גליון הש"ס

גב' מאי חב"ם. ענין זה
מוחל דף ק"ב ע"א:

פירוש הרא"ש

ושרקיה טינא. כי הפסוק
נגדיו. לפי שפסוק הנחת
העולם וטח איתו נאמר
והאיתנה לקמיה דרב חסדא
שחור לו נדריו: מאן חכים
דפסוק ב' הו' מילתא.
הטענה לישא אשה מר
שפסוק ויחור לו דקסבר
דרבנן ורבי נתן פליגי
נמי בשאלה וסבר רב
אחא כרבי נתן: רבתיב
והפירה הלכנה ובישה
החמה. קומן בעלמא הוא
ודרש וחסרה כמו והפירה
מתי יפר אחר שחל הנדר
באחריתו הנדר כאלו בנה
במה ויס"ג טעמא דרבי
נתן משום דכתיב והפירה
אחור שחיל עליה: דרבי:
מפר מחשבות ערומים.
משעת מתנה קודם שחל:
שנאמר "א"י ר"ה רביו.
וסמך וכל ככל היצא מפיו
יעשה אחר שחל הנדר וכל
לדי עשה או אמרין הוא
אין מוחל אצל אחרים כו':

ושרקיה טינא. טח פניו בטיט כדי שלא יכירהו רב חסדא כאלו היה
אדם אחד (א) מהם שגדל שלא ישא אשה כדי שיתיר לו דאפשר
אליו היה מכירו לא היה מתיר לו: מאן חכים למיעבד כי הוי מילתא.
שדקדק בכך שהשיאו אשה קודם שישאל על נדרו כדי שיחול הנדר

עליו קודם שאלה דקסבר כרבי נתן
דאמר לא יפר הואיל ולא חל הנדר
דרבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא
דינא (א): הכי נמי פליגי בשאלה.
שאלין נשאלין לחכם עד שיהא הנדר
חל עליו: דכתיב וחסרה ובישה
(ב) והא וחסרה דמשמע איתמי הו'
פירה בנה שחל בנה סגונה היינו
נדר. רבי נתן לטעמיה דאמר (ג) הנדר
כאלו בנה במה והמקיימו כו' והיינו
חל בנה חל בנן הנדר. ע"א
מסיפיה דקרא וחסרה הלכנה ובישה
החמה דכתיב (ד) והיה אור הלכנה
לאור החמה ואור החמה יהיה
שנעשים וגו' דבההיא שעתא חסרה
נורא דהלכנה דעד השתא כי מלך
ה' נצאות על ישראל ולא קודם
שימלך וה"ה גבי נדר מתי חל עליה
הוא דמיפר ולא קודם שיחול: דכתיב
מפר מחשבות ערומים. דמשמע
מפר אפילו מחשבה בעלמא אף ע"פ
שאלה חל הנדר דרבינן: אצל. בנדרים
שנדר שאלה לחכם דכתיב לא
מתיר אלא חל הנדר דכתיב לא
יחל דברו דמשמע כל זמן שאין
שם מעשה בנדר אלא דבור בעלמא
שעדין לא חל הנדר לא יחל החכם
והוא דדרשין מיתיה (ה) הוא אינו מוחל
אצל אחרים מוחלין לו בזמן שחל
הנדר קאמר: לימא מסייע ליה.
לרב פפי דאילו בשאלה דכתיב הכל

אין [מתיר] עד שיחול הנדר: קונם שאני נהנה לפלוני ולכל מי
ששאל עליו. כלומר אם אשאל עליו לשום חכם להמיר לי יהא
עלי קונם מה שאני נהנה לאותו חכם: ואי אחר. דנשאלין לחכם
עד שלא חל הנדר אי בעי למישאל על המודר ברישא מיתשיל אי בעי
מיתשיל על חכם ברישא (א): מאי נשאל דקאמר סתם דמשמע או
על החכם או על מודר: לימא מסייע ליה. מהכא קונם שאני
נהנה לפלוני דחל עליה נדר לאחר והריני נזיר לכשאשאל לחכם עליו:
נשאל על נדרו. שחל עליו ואח"כ נשאל נמי על מורו שלא חל עד שישאל
עליו: ואי אחר. נשאל. לחכם נמי אע"פ שלא חל הנדר וכי היכי
דפליגי בהפירה פליגי בשאלה וצדיק הוא דלרצון (ו) חל נזירותו: שאיל
ברישא. דליחל לחכם לישאל על נזירותו מחילה ואחר כך על נדרו:
למיתרא

בהפירה פליגי נמי בשאלה: דכתיב לא יחל דברו. למיתרא דלא הו' ציה מעשה דדברו דבור בעלמא משמע ולא חלות הנדר: ולענין הלכה קיי"ל
כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן ואמרי דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר חדא דידיד ורבים הלכה כרבנן ועוד דר' עקיבא דאמר (לעיל פט).
דאשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאחגרש ונתגרשה דיפר על כרחיך הכי סניחא ליה דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר ועוד דסוגיין בריש
פרקין צענין אס ארצן אס לא ארצן כרבנן שייכא וכדכתיבנא עלה דההיא (פ. ד"ה ורין). ואע"ג דאמר רבא מאן חכים למיעבד כי הו' לאו רב אחא
אלמא קלסיה משום דעבד כרבי נתן ויחין דקלסיה שמו מיהא הילכתא כותיה לאו רביה היא דמשום דאפיק נפשיה מפלוגתא הוא דקלסיה
ובדכתיבנא לעיל וליכא למדחי כל הו' ראיות משום הא דקלסיה רבא דליכא למדחיה ובדכתיבנא. הילכך נקטינן דבעל מפר אע"פ
שלא חל הנדר וכן דעת הרמב"ן ז"ל: מיהו ה"מ בשמלתה נדרה נדבר שהיא עשיה לעבור על תנאה דומיא דאם עושה אני על
פי אבא ועל פי אביך דכיון שהיא מנערת אס לא תעשה לפיהן כאלו עשתה דמי אצל תנאה נדבר שאינה עשיה לעבור
עליו אינו מפר אלא אס כן חל הנדר והיינו דאמרין בריש פרקין (שע"י) למה לה הפירה לא תרחץ ולא ליתסרון פירות עולם עלה
ובדכתיבנא

מני רבי נתן היא. (א) אצל ורבא יכול להיות דבי היכי דבהפירה מיפר אע"ג שלא חל בהפירה חכם נמי מתיר אע"ג שלא
חל: אצל בשאלה ד"ה מתיר מיד. אע"פ שלא חל דכתיב לא יחל דברו למיתר דלא הו' מעשה לעבור מתיר מיד אע"פ
שאין שם עדין אלא דבור אחר הוא דלא יחל אצל אחרים מוחלין לו:

ושרקיה טינא. כדי להראותו שהוא נרץ לצריות לאחרת לכנס
נגדיו. וקסבר כי היכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפירה פליגי נמי
בשאלה דרבי נתן נמי מ"ל בשאלה דאין חכם מתיר אלא חל הנדר
ונהי דנמאי דפליגי ר' נתן ורבנן קיימא לן כרבנן דידיד ורבים
הלכה כרבנן וכדנשינן למכתב קמן
איהו לאפוקי נפשיה מפלוגתא הוא
דעבד הכי. והאי דלא קאמר רבא
קסבר מחלוקת בהפירה אצל בשאלה
דכתיב הכל אין חכם מתיר אלא חל
הנדר וכדאמר רב פפי לקמן בסמוך
לא תידוק מיהא דמדלל אחר רבא
הכי מכלל דלא סבר רב פפי דלימא
דההיא דרב פפי הילכתא היא וכמו
שנכתבו לפנינו בסמוך בס"ד ורבא
נמי אפשר דהכי סניחא ליה והאי
דלא אמר הכי משום דמיהא עובדא
ליכא למידק כולי האי דנדי דודאי
איכא למידק מיהא דרב אחא בר
הונא לא סניחא ליה כמאן דאמר
לקמן מחלוקת בהפירה אצל בשאלה
דכתיב הכל חכם מתיר אף על פי
שלא חל הנדר דאי הכי למה ליה
לשכזיה מיהו ליכא למידק מיהא
דסניחא ליה דנשאלה דכתיב הכל אין
חכם מתיר אלא חל הנדר דמנאן
הא דאפשר דנדי דסניחא ליה דנשאלה
נמי פליגי לאפוקי נפשיה מפלוגתא
עבד הכי. כן נראה צעני ורואי
מי שכתב בספק: ורב פפי אמר

מחלוקת בהפירה וכו' דכתיב מפר
מחשבות ערומים. אלמא שייכא
הפירה במחשבה בלבד דלכתיב לא
מיתרא: דכתיב לא יחל דברו.
לא יעקור חלות (דבריו) ודייקין הא
אחרים עוקרין אלמא אין חכם מתיר
אלא אס כן חל הנדר: נשאל על הראשון. על המודר ומחור
כך נאמר על החכם שמתירו ולפיכך חזר ושאל עליו: אי בעי
על האי מחשיל ברישא. יך אצל חכם ויאמר אני הדרתי ראובן
מנכסי והדרתי גם כן אותו חכם כשאשאל לפניו ועכשיו אני רואה
לישאל לפני חכם ומתחרט אני על מה שאסכרתיו בהנחלי.
ומדלא אפשר למעבד הכי ש"מ דאין חכם מתיר אלא אס כן חל
הנדר: ומי ידע הי קמא ובי בתרא. הש"ס הוא דקא דחי למאן
דמיימי הך שיעמא דמי ידע למאן קרי תנא ראשון או אחרון דילמא
כי קמני ראשון ושי לישאל קאמר שנשאל על אי זה מהן שירצה
תחלה וההוא קרי ליה ראשון ואותו אחר שנשאל עליו אח"כ קרי ליה
אחרון: הא רבי נתן היא. דחי ליה דבהפירה צע"י שיחול הנדר וכל
שכן בשאלה דכתיב לא יחל אצל לעולם אימא לך דרבנן כי היכי דפליגי

בהפירה פליגי נמי בשאלה: דכתיב לא יחל דברו. למיתרא דלא הו' ציה מעשה דדברו דבור בעלמא משמע ולא חלות הנדר: ולענין הלכה קיי"ל
כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן ואמרי דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר חדא דידיד ורבים הלכה כרבנן ועוד דר' עקיבא דאמר (לעיל פט).
דאשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאחגרש ונתגרשה דיפר על כרחיך הכי סניחא ליה דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר ועוד דסוגיין בריש
פרקין צענין אס ארצן אס לא ארצן כרבנן שייכא וכדכתיבנא עלה דההיא (פ. ד"ה ורין). ואע"ג דאמר רבא מאן חכים למיעבד כי הו' לאו רב אחא
אלמא קלסיה משום דעבד כרבי נתן ויחין דקלסיה שמו מיהא הילכתא כותיה לאו רביה היא דמשום דאפיק נפשיה מפלוגתא הוא דקלסיה
ובדכתיבנא לעיל וליכא למדחי כל הו' ראיות משום הא דקלסיה רבא דליכא למדחיה ובדכתיבנא. הילכך נקטינן דבעל מפר אע"פ
שלא חל הנדר וכן דעת הרמב"ן ז"ל: מיהו ה"מ בשמלתה נדרה נדבר שהיא עשיה לעבור על תנאה דומיא דאם עושה אני על
פי אבא ועל פי אביך דכיון שהיא מנערת אס לא תעשה לפיהן כאלו עשתה דמי אצל תנאה נדבר שאינה עשיה לעבור
עליו אינו מפר אלא אס כן חל הנדר והיינו דאמרין בריש פרקין (שע"י) למה לה הפירה לא תרחץ ולא ליתסרון פירות עולם עלה
ובדכתיבנא

מני רבי נתן היא. (א) אצל ורבא יכול להיות דבי היכי דבהפירה מיפר אע"ג שלא חל בהפירה חכם נמי מתיר אע"ג שלא
חל: אצל בשאלה ד"ה מתיר מיד. אע"פ שלא חל דכתיב לא יחל דברו למיתר דלא הו' מעשה לעבור מתיר מיד אע"פ
שאין שם עדין אלא דבור אחר הוא דלא יחל אצל אחרים מוחלין לו:

סד א ב מ"י פ"ו מהל'
שנויות ה"ל ד (טז)
ופי"ב מהל' נדרים ה"ל"ג
סנה לארן רמב טו"ע
י"ד פ"י רמב טע"י ח ופי'
רלב טע"י טז:
סד ג ד מ"י פ"ו מהל'
שנויות סס סנה
לארן רמב טו"ע י"ד פ'
רמב טע"י טז:

תוספות

ושרקיה טינא. פ"י טח
צטעט שלא היה
מן העולם. א"י י"ג לפרש
שרקיה ד"ה יורה
רב חסדא שהיה מנגיש
על מה שלא קיים נדרו:
מאן חכים פ"י. שלא היה
רואה להמיר עד שהשיאו
ומל הנדר: ד"ה בשאלה.
דקסבר הלכה כרבי נתן:
דכתיב וחסרה ובישה
החמה כי מלך דו צבאות
דעמי לפרש הכי משמע
ליה מהכא ויראה דלמיתרא
בעלמא נקטיה הש"ס
והפירה בנייה בין האיסור
נראה הוא התקיימו כאלו
בנה במה ויסמא בעלמא
וטעמא ספורה במקום
שאין איסורא לזון הר"י
אלעזר ואית פסחים דגרסי
וטעמיה דרבי נתן משום
דכתיב והפירה נדרה אשר
עליה דמשמע לאחר שיחול
עליה הנדר יעבור וטעמא
דרבנן משום דכתיב מפר
מחשבות ערומים משמע
מחשבה קודם שיחול
האיסור יפר וגם זה
אמר הר"י אלעזר דאין
אלא סימא בעלמא משמע
מחשבה קודם שיחול יפר
והכי נמי מצינו פירק הדר
[והיוצא דף ע"א:] ודינאל
במקום מכלל דלא מייסא
אלא סימא בעלמא לומר
דרבי יהודה כן נבא:
מחור בעצמיה ואע"ג דאין
סתם לאי טעמא דר'
יהודה כן נבא: קונם
שאני נהנה לפלוני ולמי
ששאל לחכם עליו. גם
לחכם ששאל עליו איאמר
שלא אהיה משל: נשאל על
הראשון. ששאל הנחתו עליו
ואחר כך נשאל (על השני)
ס"ד (דשני) רואה לומר על
החכם שני לאיסור: אי בעי
איה מיתשיל. כלומר ישאל
על איזה שירצה תחלה: מי
ידעין הי קמא ובי בתרא.
דילמא נשאל על הראשון
תחלה דקאמר היינו חכם
וקרי ליה ראשון משום
דהיי ראשון בשאלה ושי
קרי לאחר משום דהיי שני
לשאלה ראשון דנקט לאו
דיוקא וה"ה דמני למדחי
הא מני רבי נתן כדדחי
בסמוך: נשאל על נדרו.
סבר חל ואינו נשאל על
נזירותו שהרי עדיין לא
חל עד שישאל על נזירותו
ויראה מאותו פלוני: הא

ע א ב מ' פכ"ד מהל'
 אישיות הל' יח כז סמג
 עשן מח עוש"ע אה"ע סי'
 קטו סעי' ו וסי' קעח סעי'
 ט:

ע"ג מ"י פ"ב מהל' גירושין הלכה ד' ופ"ד מהלכות אישות הלכה יג] סמג עשין מה' עוש"ע אה"ע סי' י' סעי'

3

תוספות
 גרשתי פה. מי חרצין
 ימיהם לא זלזלתי עיני
 נחמתי נחמתי: אבל כי
 ידעו כי המינהל דבר
 נחמתי עשה פניו למי
 דבר שקר מפנה נפשו
 ויחשבו חשבוני דבר
 לרוב המינהל דבר נחמתי
 שחמתי לנפשו גרשתי
 נחמתי: חיוחתי. (דבר)
 דבר לא ימנהל דבר
 הבא לית לה נפשו
 שכן כלן דוחלם (עבירה)
 וקחתי נחמתי: דבר
 עבירה (בני נפשו)
 דבר שחמתי עמא חוה
 קחתי חסן חסן חסן

דלא אמרה. כח
זכיה ריבא

דבר זה וגנות גדול מה:
קסבר רב המנוח נהי
לביאה דע. כלומר נהי
דודע שפולט הזרע ציורה
כחץ מי דע ולכן מעיזה
אבל לומר גרשתי דבעלה

אי משקרא מהי
היא? א דחברה

[illegible]

זינה נאמנה לינשא וזריכה
ה. כללל דמילתא כל מילי
ענת שאינו יכול להתקשות
ק אע"פ מן הנשואין גובה
כה למעשה כר"א ואיבעיא

דכל חיקי לממונא המוליא
אינה ביאה וכן מי שאינו
ה לו דגם זה מן התיספת

אֱלֹהִיּוֹ. נִכְרַם מוֹכְרֵי אֶהָל: **נִפְטוּיִּי.** מוֹכְרֵי נֶפֶט: **מַהְרֹוֹק.** שֶׁהִיא נִמְכָּרָה עִם אִוְתָהּ אֲשֶׁה וּבְדֹאמֶר פ' הַחוּבֵל (צ"ח דף פה: א) הַדְרֹקִיָּה בְּאֶדְרֹגְאוֹ: **פֶּרְעִיָּה** נוֹאֵף **לְהוֹאֵל.** פֶּרֶץ מַחֲלֵה שֶׁל הוֹאֵל וּפְנֵא: **אִירְכּוֹסִי** הוּא **מִירְכָם.** שֶׁהִיא מַחֲזִיק עֲלֶמּוּ כְּדִי שֶׁלֹּא יִרְאֶה

ה'תל"ח. והא דלאטריי להי טעמי
נלו למימרח דכלאו הכי איתתא
אסירא ליתא שאין האשה נאקרת
על צעלה אלא בקנייו וקפירה או
צעדי דבר כבוד אלא דלי לאו משום
הני טעמי היה ראוי צביאל בזה
לכל בעל נפש לחוש לעצמו כדי
לגלות ידי שמים(ב) באתרום משמים
יאיר עינינו כלותיהם כאור
החמה שבבעיתם. וזיכור לראות
בבנין ירושלים אמר:

הדרתו עליו ואלו גדרים

יחליטו לה מחברם ודברים

דעם זינט זינט דאס איז דאס

הנהגות מהר"י

הדרן עלך ואלו נדרים

מוכרי אהלות בשמים: נפטוי. מוכרי נפט: דהוב
 כניסא. שהיה סגור עם אשה צבית: פרטיה נואף
 פך הגדר: הוב מירכס. צביתה היה מתחבא צבית
 שאל ירגיש צו הצעל: בלא דעסא דאיססא. שאילו היטה יודעת
 לא היטה מניחתו לחסול: כי נאפו
 ודס צדיקן. דנואפס הורגין
 הצעלים: מהו דסימא איסורא עבד.
 האי צדקו ויהא דלמח ליא הכי
 משום בלא ויהא דמיו איסמיה
 עליה כי מים גובים ימתקו קמשע
 לן בלא אמרינן הכי ושריא:

אידינא אי אנת לא
 נחמן עיניה נתנה
 בשא במלה ההיא
 דיהא דעתה בהדי
 מאי שנא אמרה

תן בדרך ארץ כי
היה הדא מילתא
הדרן עלך ואלו נדרים
וסליחא לה מסכת נדרים

אנת לא דילמא חד מנהון אמר (6) לזו רב נתמן
 עיניה באחר הואי *ההוא גברא דהוה מהריק
 על אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק
 א⁶ אם איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס
 ליק נואף איתיב ⁷(בכלאי) כבא הוה מחתן תחלי
 תחלי בלא דעתא דאינתתא אמר ליה ההוא נואף
 תתיה שריא אם איתיה דעבד איסורא ניהא ליה
 מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר ליה דניחא
 גנובים יתמו ולחם סחרים ינעם קא משמע לז:

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים

הסוד: ארבעה חוד מירבם. היה נטמן בפני הנעל: נחא ליה דליבול וליומות. כדי ש
הדרן עלד ואלו נדרים ופליקא לה משבת נדרים

תוס

[illegible]

אסורא ארובסי הי מירבס. פירוש היה עומן מפני הענל פירשמי צינמות: צנא דפסא (דהבס) שפך חסוד על שפית דמיס: מים גנובים ימחקו. דאמר בפגדרין יטול טעם קמ"ל דנזאף איז יודע זה וניסא ליה דלימות בעל דרי שישאנה צפרה דרין עלר ואלו נדרים וכליכא לה פסכת נדרים

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

הִדְרֹן עַל־מַסְכַּת נְדָרִים וְהִדְרֹר עַל־. דַּעְתָּן עַל־מַסְכַּת נְדָרִים וְדַעְתָּר עַל־. לֹא נִתְנָשִׁי מִיֵּנֶר מַסְכַּת נְדָרִים וְלֹא תִתְנָשִׁי מִיֵּנֶן לֹא בַעֲלָמָא הַדִּין וְלֹא בַעֲלָמָא דַּאֲתִי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּהֵא תוֹרַתְךָ אֲמוֹנָתֵנוּ בְּעוֹלָם הַזֶּה וּתְהֵא עִמָּנוּ לְעוֹלָם הַבָּא. חֲנִינָא בְּרַ פֶּפֶּא רְמִי בְּרַ פֶּפֶּא נְחֻמֵּן בְּרַ פֶּפֶּא אַחֲאִי בְּרַ פֶּפֶּא אָבָא מָרִי בְּרַ פֶּפֶּא רַפְרָם בְּרַ פֶּפֶּא רַכִּישׁ בְּרַ פֶּפֶּא סוֹרְקֹב בְּרַ פֶּפֶּא אָדָא בְּרַ פֶּפֶּא דְּרוּ בְּרַ פֶּפֶּא: הָעֶרֶב נָא יי אֱלֹהֵינוּ אֵת דְּבָרֵי תוֹרַתְךָ בְּפִינוּ וּבִפְּיֹת עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל. וְנִהְיָה כָּלְנוּ אֲנַחְנוּ וְצִאֲצֵאֵינוּ וְצִאֲצֵאֵי עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל כָּלְנוּ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרַתְךָ: מֵאוֹיְבֵי תַּחֲכַמְנִי מִצֹּתִיךָ כִּי לְעוֹלָם הִיא לִּי: יְהִי לְבִי תָמִיד בְּחִקְיָךָ לְמַעַן לֹא אֲבוֹשׁ: לְעוֹלָם לֹא אֲשַׁכַּח פְּקוּדֶיךָ כִּי בָם חֵייתִנִּי: בְּרוּךְ אַתָּה יי לְמַדְנִי חֻקֶּיךָ: אֲמֵן אֲמֵן אֲמֵן סֵלָה וְעַד:

מִזִּידִים אֲנַחְנוּ לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁשִּׁמְתָּ חֻלְקֵנוּ מִיּוֹשְׁבֵי בֵּית הַמִּדְרָשׁ וְלֹא שִׁמְתָּ חֻלְקֵנוּ מִיּוֹשְׁבֵי קְרָנוֹת. שְׂאֵנוּ מִשְׁכִּימִים וְהֵם מִשְׁכִּימִים. אֲנוּ מִשְׁכִּימִים לְדִבְרֵי תוֹרָה וְהֵם מִשְׁכִּימִים לְדִבְרֵים בְּטָלִים. אֲנוּ עֲמָלִים וְהֵם עֲמָלִים. אֲנוּ מְקַבְּלִים שְׂכָר וְהֵם עֲמָלִים וְאֵינָן מְקַבְּלִים שְׂכָר. אֲנוּ רָצִים וְהֵם רָצִים. אֲנוּ רָצִים לַחַיִּי הָעוֹלָם הַבֹּא וְהֵם רָצִים לְבָאֵר שַׁחַת. שְׁנֵאמַר וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִידֵם לְבָאֵר שַׁחַת אֲנָשִׁי דְּמִים וּמִרְמָה לֹא יִחְצוּ יְמֵיהֶם וְאֵנִי אֲבֻטַּח בָּךְ:

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יי אֱלֹהֵי כְּשֵׁם שְׁעִזְרַתְנִי לְסִים מַסְכַּת נְדָרִים כֵּן תַּעֲזֹרְנִי לְהִתְחִיל מַסְכַּתוֹת וּסְפָרִים אֲחֵרִים וּלְסִימָם לְלַמֵּד וּלְלַמֵּד לְשֹׁמְרוֹ וּלְעֹשֵׂיוֹת וּלְקִיָּם אֶת כָּל דְּבָרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה. וְזִכּוֹת כָּל הַתְּנָאִים וְאֲמוּרָאִים וְתַלְמִידֵי חֲכָמִים יַעֲמֹד לִי וְלִזְרָעִי שְׂלֵא תִמּוֹשׁ הַתּוֹרָה מִפִּי וּמִפִּי זֶרַע וְזֶרַע עֹלָם. וְתַתְּקִים בִּי בְּהִתְחַלְכֵּךְ תַּנְחָה אוֹתְךָ בְּשִׁכְבְּךָ תִּשְׁמַר עָלַי וְהַקִּיצוֹת הִיא תִּשְׁחִיךְ. כִּי בִי יִרְבוּ יְמִיךָ וְיִוָּסִיפוּ לָךְ שָׁנוֹת חַיִּים: אוֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָה בְּשִׂמְלָלָה עֶשֶׂר וּכְבוֹד: יי עֹז לַעֲמּוֹ יִתֵּן יי יִבְרַךְ אֶת עַמּוֹ בְּשָׁלוֹם:

יִתְגַּדַּל וַיִּתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא. בְּעֶלְמָא דְהוּא עֲתִיד לְאַתְחֲדָתָא, וְלֵאחֲזִיָּא מִתִּיָּא, וְלֵאסְקָא לְחַיֵּי עֲלֵמָא, וְלִמְבֵּנָא קִרְתָּא דִּירוּשָׁלַם, וְלִשְׁכַּלֵּל הִיכְלִיָּה בְּגוּה, וְלִמְעַקֵּר פּוֹלְחָנָא נּוֹכְרָאָה מֵאַרְעָא, וְלֵאֲתַבָּא פּוֹלְחָנָא דְשִׁמְיָא לְאַתְרֵיהּ, וַיִּמְלִיךְ קוֹדֶשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּמַלְכוּתֵיהּ וַיִּקְרִיָּהּ, וַיִּצְמַח פֶּרְקָנָה וַיִּקְרַב מְשִׁיחָהּ. בְּחֵיכּוֹן וּבִיּוֹמֵיכּוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּעֶגְלָא וּבִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרוּ אָמֵן. יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלְמָא וְלְעֵלְמֵי עֲלֵמִיָּא. יִתְבָּרַךְ וַיִּשְׁתַּבַּח וַיִּתְפָּאֵר וַיִּתְרַומֵם וַיִּתְנַשֵּׂא וַיִּתְהַדָּר וַיִּתְעַלֶּה וַיִּתְהַלָּל שְׁמֵהּ דְקֹדֶשָׁא בְּרִיךְ הוּא. לְעֵלְא מִן כָּל בְּרַכְתָּא וְשִׁירְתָּא תְּשַׁבַּחְתָּא וְנַחֲמָתָא דְאַמִּירָן בְּעֶלְמָא, וְאִמְרוּ אָמֵן: עַל יִשְׂרָאֵל וְעַל רַבְּנָן, וְעַל תַּלְמִידֵיהוֹן וְעַל כָּל תַּלְמִידֵי תַּלְמִידֵיהוֹן, וְעַל כָּל מֵאן דְּעִסְקִין בְּאוּרֵיתָא, דִּי בִּאתְרָא (קִדִּישָׁא) הִדִּין וְדִי בְּכָל אֲתֵר וְאַתֵּר, יְהֵא לְהוֹן וּלְכוּן שְׁלָמָא רַבָּא חֲנָא וְחֻסְדָּא וְרַחֲמֵי וְחַיֵּי אֲרִיכִי וּמְזוּנֵי רִיחִי וּפְרָקְנָא מִן קֳדָם אֲבוּהוֹן דִּי בְּשִׁמְיָא וְאַרְעָא וְאִמְרוּ אָמֵן: יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמֵיָּא וְחַיִּים טוֹבִים עֲלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ אָמֵן: עוֹשֶׂה שְׁלוֹם בְּמִרְמוֹי הוּא בְּרַחֲמֵי יַעֲשֶׂה שְׁלוֹם עֲלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן: